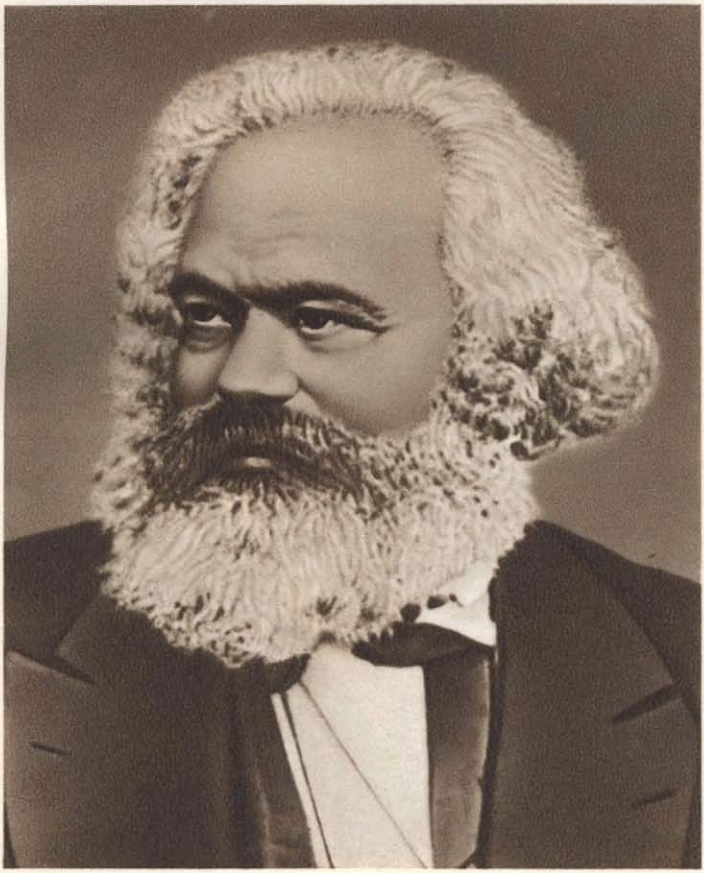
馬克思恩格斯全集

全世界无产者，联合起来！

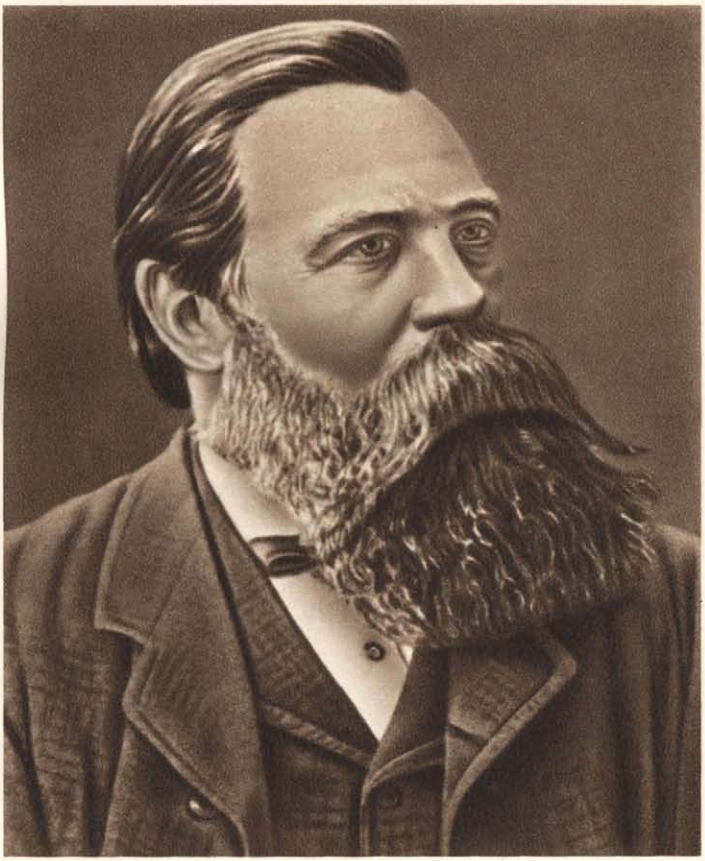
馬克思恩格斯全集

第一卷

人民出版社



Karl Marx



F. Engels

“马克思恩格斯全集”中文版是根据中国共产党中央委员会的决定，由中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局依照“马克思恩格斯全集”俄文第二版译出的。“马克思恩格斯全集”俄文第二版是根据苏联共产党中央委员会的决定，由苏共中央马克思列宁主义研究院编译、苏联国家政治书籍出版局于1955年开始出版的。在中文版的译校过程中参考了马克思恩格斯的原著文字。

目　录

第二版說明 ……V—X
第一卷說明 ……XI—XVII

卡·馬克思(1842—1844)

評普魯士最近的書报檢查令 ……3—31
路德是施特劳斯和費尔巴哈的仲裁人 ……32—34
第六届萊茵省議会的辯論(第一篇論文)
关于出版自由和公布等級会議記录的辯論 ……35—96
法的历史学派的哲学宣言 ……97—106
第179号"科倫日报"社論 ……107—129
共产主义和奧格斯堡"总匯报" ……130—134
第六届萊茵省議会的辯論(第三篇論文)
关于林木盜窃法的辯論 ……135—181
論离婚法草案 ……182—185
"萊比錫总匯报"的查封 ……186—209
摩塞尔記者的辯护 ……210—243
声明(1843年3月17日) ……244
黑格尔法哲学批判 ……245—404

摘自"德法年鑒"的書信 ……407—418
論犹太人問題 ……419—451
黑格尔法哲学批判 导言 ……452—467
評"普魯士人"的"普魯士国王和社会改革"一文 ……468—489

弗·恩格斯(1839—1844)

烏培河谷来信 ……493—518
評亞历山大·荣克的"德国現代文学講义" ……519—534
普魯士国王弗里德里希-威廉四世 ……535—543
英国对国內危机的看法 ……544—545
国內危机 ……546—551
各个政党的立場 ……552—554
英国工人阶級狀况 ……555—557
谷物法 ……558—559
倫敦来信 ……560—574
大陆上社会改革运动的进展 ……575—593
大陆上的运动 ……594—595
政治經济学批判大綱 ……596—625
英国狀况 評托馬斯·卡萊尔的"过去和現在" ……626—655
英国狀况 十八世紀 ……656—677
英国狀况 英国宪法 ……678—705
注釋 ……709—737
卡·馬克思生平事業年表 ……739—744
弗·恩格斯生平事業年表 ……745—748
人名索引 ……749—764

期刊索引 ……765—767

插　圖

卡・馬克思像（1872 年）

弗・恩格斯像（70 年代末）

載有卡・馬克思所著“共产主义和奧格斯堡‘总匯报’”一文的“萊茵报”的一頁 ……130—131

被鎖鍊鎖住的普罗米修斯。比喻“萊茵报”的被查封 ……244—245

卡・馬克思“黑格尔法哲学批判”手稿的一頁 ……265

“德法年鑒”杂志的封面 ……405

載有弗・恩格斯所著“烏培河谷来信”一文的“德意志电訊”杂志的一頁 ……495

載有弗・恩格斯所著“英国狀况。十八世紀”一文的“前进报”的一頁 ……656—657

第二版說明

“馬克思恩格斯全集”第二版是根据苏联共产党中央委員会的决定出版的。

根据党的第十三次代表大会决定出版的“馬克思恩格斯全集”俄文第一版，当时曾是馬克思主义創始人遺著的最完备的文献。但是該版尙存在着重大的缺点。該版譯文有許多歪曲原意和不确切的地方，个别不是卡·馬克思和弗·恩格斯写的文章被誤編进来，而他們的許多具有重大理論意义和政治意义的著作却沒有收集进去。第一版的說明、索引和其他参考資料也有錯誤。

“馬克思恩格斯全集”第二版的任务就是要消除第一版的这些缺点。

本版編入了第一版所沒有的許多著作，其中包括未完成的“資本論”第四卷（“剩余价值学說史”）手稿。考茨基当年發表这部手稿时曾加以伪造，他在許多地方歪曲了卡·馬克思手稿的原文，破坏了它的結構。現在全集發表的全部手稿是遵照卡·馬克思关于材料排列順序的遺旨来編排的。在新版的全集中第一次編进了恩格斯写的“‘資本論’第一卷概要”，馬克思和恩格斯在“新萊茵报”、“紐約每日論壇报”和其他报刊上發表过的大批文章，以及有关馬克思主义創始人在第一国际中活动的許多材料和文件。

第一次編入全集的大部分著作的俄文譯文，以前曾在“馬克思

恩格斯文庫”各卷、馬克思列宁主义研究院的其他出版物和苏联期刊上發表过，这些著作的原文也曾在馬克思列宁主义研究院的出版物上發表过。卡·馬克思和弗·恩格斯的某些論文、文件和演說是在本院編輯第二版的过程中發現的。

卡·馬克思和弗·恩格斯的著作卷次和卷內的次序，是根据各篇写作或發表的日期排列的。“資本論”和“剩余价值学說史”各卷除外，为了保持它們的完整性和彼此間的有机联系，多少离开了按年代排列的原則。卡·馬克思和弗·恩格斯的来往信件以及他們給别人的信件編入全集的最后五卷。

“馬克思恩格斯全集”第二版的全部譯文，都經过了审查和校訂。

第二版各卷均附有說明和参考資料（注釋、卡·馬克思和弗·恩格斯生平事業年表、索引）。

本版是供广大讀者閱讀的，它并不是供学术研究的包括卡·馬克思和弗·恩格斯全部著作的完整的版本。譬如第二版沒有包括卡·馬克思的博士論文“德謨克利特的自然哲学和伊壁鳩魯的自然哲学的区别”、弗·恩格斯的小册子“謝林論黑格尔”、“謝林和啓示”、卡·馬克思的“1844年的經济哲学手稿”等等。这些著作將出版單行本。

“馬克思恩格斯全集”第二版共計三十卷。

* * *

無产阶級的偉大导师和領袖卡·馬克思和弗·恩格斯的全集，是眞正的科学革命理論的最丰富的宝庫。馬克思主义是無产阶級的思想体系，是無产阶級根本利益的科学表現，是無产阶級在反对資本主义奴役制斗爭中的精神武器。馬克思主义是人类創造的全

部精华的合法繼承者，它的产生标志着哲学、政治經济学和社会主义思想史中的根本变革和眞正革命。

馬克思和恩格斯發現了社会發展的客观規律，从而科学地証明，通过無产阶級革命和建立無产阶級專政，資本主义必然灭亡，社会主义制度必然胜利。馬克思和恩格斯教导我們說，只有無产阶級——資本主义社会徹底革命的阶級——才能够將全体劳动者和被压迫者团結在自己周圍并引导他們去冲击資本主义。無产阶級为了完成資本主义掘墓人和新的即共产主义社会創造者这一世界历史性的使命，就必須有自己的工人政党，馬克思和恩格斯为建立这样的政党进行了不倦的斗爭。

馬克思主义是活的革命学說，它不断發展，日臻完善。馬克思主义是各种教条主义的死敌；它不承認結論和公式是一成不变的，是一切时代都必須遵循的。馬克思主义的主要特征是革命理論和革命实踐的有机統一。馬克思和恩格斯曾再三强調指出："我們的学說不是教条，而是行动的指南。"馬克思和恩格斯奠定了自己学說的基础以后，曾在將近半世紀的时期內不断地使它發展和更加完善，并在概括革命实踐、群众的創造性和主动性的基础上用新思想和新結論把它丰富起来。

馬克思和恩格斯逝世后，开始了一个新的历史时代即帝国主义和無产阶級革命的时代。摆在工人阶級面前的是一些新的复杂的問題，对于这些問題，馬克思主义的創始人在当时自然不可能給以直接而詳尽的回答。必須适应新的时代和無产阶級阶級斗爭的新的条件，發展馬克思主义，把它向前推进。然而，第二国际的理論家們背叛了馬克思主义，变成了机会主义者、工人阶級的叛徒。他們有的人公开修正馬克思主义，有的人口头上宣称忠实于馬克

思主义而实际上则背叛馬克思主义，并企圖把馬克思的創造性学說变成僵死的教条。

在这些新的历史条件下，革命科学的偉大匠师、苏联共产党的創始人和領袖弗·伊·列宁捍衛了馬克思主义，打退了形形色色的敌人的攻击，并且在概括了俄国工人运动和国际工人运动的經驗之后，把馬克思学說提升到新的、更高的阶段。列宁創造性地發展馬克思主义，根据馬克思主义的实質，用适合新的历史环境的新原理和新結論来代替馬克思和恩格斯的一些已經过时的原理和結論。例如，弗·伊·列宁發現了帝国主义时期資本主义經济政治發展不平衡的規律之后，便重新修正了馬克思和恩格斯的一个过时的公式。馬克思和恩格斯根据壟断前資本主义的条件認为：社会主义革命不可能在單独一个国家中获得胜利，它只可能同时在一切或大多数文明的国家中获得胜利。而列宁得出的結論是：在新的条件下，即在帝国主义条件下，社会主义首先在几个国家或者甚至在單独一个国家中获得胜利是可能的，社会主义革命在一切国家或大多数国家中同时获得胜利是不可能的。

弗·伊·列宁繼承了卡·馬克思和弗·恩格斯的偉大事業，深刻而科学地分析了帝国主义的經济和政治的实質，用新的完备的社会主义革命的理論武裝了工人阶級和共产党，發現了苏維埃政权这一無产阶級專政的最好的政治形式，探討了建設社会主义和共产主义的基本問題。列宁論証了工农联盟这个推翻地主資本家政权和建成共产主义社会的决定性条件的重大意义。

弗·伊·列宁在自己的著作中天才地制定了無产阶級革命政党——新型的党的思想基础、組織基础、策略基础和理論基础。列宁第一个在馬克思主义的历史上創立了关于党的学說：党是無产

阶級的領导組織，是爭取無产阶級專政和建成社会主义与共产主义的必不可少的主要武器。

列宁的偉大战友及其事業的繼承者約·維·斯大林，总結了苏联社会主义建設的極其丰富的經驗以及現代国际解放运动的經驗，他根据新的历史条件創造性地發展了馬克思列宁主义的学說，并在一系列問題上用新的原理丰富了革命理論。

馬克思列宁主义創造性的發展还突出地表現在苏联共产党的历次决議中，表現在党的有科学根据并經过数十年斗爭檢驗的政策中；这些政策反映了社会物質生活發展的需要和历史的眞正創造者——人民群众的根本利益。苏联共产党的全部历史便是行动中的馬克思列宁主义。党因忠实于馬克思列宁主义学說，过去和現在始終都是战無不胜的。

苏联共产党的最丰富的历史經驗，是鼓舞各国共产党和工人党为革命地改造社会而斗爭的榜样。

兄弟共产党和工人党的决議和这些党的領导人的著作，从理論上概括了各人民民主国家社会主义建設的实踐、資本主义国家工人阶級和劳动人民斗爭的經驗以及殖民地和半殖民地民族解放斗爭的經驗，从而用新原理和新理論丰富了馬克思列宁主义。

苏联共产党和各国兄弟共产党与工人党始終不渝地坚持着無产阶級国际主义的原則；它們謹愼地保护馬克思列宁主义学說的純潔性，創造性地發展它，并坚决反对教条主义地和書呆子气地对待馬克思列宁主义的理論；它們要求共产党員理解馬克思列宁主义的創造性，掌握馬克思列宁主义偉大学說的眞正实質，而不是死背个别的公式和条文。

如果不領会列宁及其学生和战友——苏联共产党和各国兄弟

共产党与工人党的領导者对馬克思主义宝庫所作的新的貢献，就不能成为現代的馬克思主义者。

馬克思列宁主义是关于自然界和社会的發展規律的科学，是关于被压迫和被剝削群众革命的科学，是关于社会主义在一切国家中胜利的科学，是关于共产主义社会建設的科学。

偉大的創造性的学說——馬克思列宁主义——在世界各国中所掌握的劳动群众越来越多，它已成为千百万人的旗帜，成为加速历史进程的强大的物質力量。社会主义和民主对帝国主义和反动派的力量的胜利，是現代确定不移的历史規律。世界史上的每一个新时代，都給馬克思列宁主义的战無不胜的学說帶来新的胜利。

苏共中央馬克思列宁主义研究院

第一卷說明

馬克思恩格斯全集第一卷收集了兩位科学共产主义創始人在1839—1844年即他們开始創作上的亲密合作之前所写的著作。本卷是由兩部分組成的。第一部分是卡·馬克思在1842—1844年所写的著作，第二部分是弗·恩格斯在1839—1844年所写的著作。

本卷开头是馬克思的第一篇政論文章"評普魯士最近的書报檢查令"。馬克思从揭露普魯士出版法和反动的普魯士書报檢查法起，开始了反对君主專制制度、反对代表德国封建反动势力的思想家的斗爭。

这一斗爭在卡·馬克思發表于"萊茵报"的一些論文中表現得特别尖銳和全面。这些論文"表明了馬克思怎样从唯心主义轉向唯物主义，从革命民主主义轉向共产主义"("列宁全集"第四版第二十一卷第63頁)。

馬克思在"萊茵报"上反对1848年資产阶級革命前夕籠罩着普魯士和整个德国的那种精神上、政治上和社会上的束縛。他在評第六届萊茵省議会关于出版自由的辯論和关于林木盜窃法的辯論的兩篇論文中，揭露了省議会活动的等級局限性和省議会对封建貴族、对貴族的土地占有制的奴顏婢膝的态度。馬克思开始闡明德国社会的阶級結構以及普魯士專制国家在这个社会中所起的眞正作用。

在关于林木盜窃法的辯論和“摩塞尔記者的辯护”兩篇論文中，馬克思公开地为“政治上、社会上备受压迫的貧苦群众”进行辯护。馬克思撰写这兩篇分析劳动群众的物質上的窘迫的論文，对于他的观点的形成具有很大的意义。如恩格斯所証实的，馬克思后来不止一次地向他說过：“正是对林木盜窃法的研究和对摩塞尔河地区农民生活狀况的考察，促使他从純粹研究政治轉而研究經济关系，从而研究社会主义。”

在“共产主义和奥格斯堡‘总匯报’”一文中，馬克思認为共产主义是当代的重要問題。这一問題是由“現在一無所有的等級”——無产阶級本身的生活和斗爭所提出的。虽然馬克思批判地研究了当时各种空想共产主义的理論以及建立共产主义移民区的实际經驗，但是，他認为他的知識还不允許他在这些問題上發表肯定的意見。馬克思認为共产主义是具有重大意义的科学問題，需要加以全面的研究并从理論上加以深入的論証。

馬克思在“萊茵报”工作的时候已經开始从革命民主主义轉向共产主义，这一轉变和他整个世界观的已經开始的根本轉变——从唯心主义轉向唯物主义有着不可分离的联系。

編入本卷的馬克思的著作揭示了他这个时期的观点的形成过程。这个时期，照弗·伊·列宁的話来說，“馬克思剛剛成为馬克思，即剛剛成为科学社会主义的創立者，成为比以往一切形式的唯物主义丰富得不可估計和徹底得無可比拟的**現代唯物主义**的創立者……”（“列宁全集”第四版第十四卷第322頁）

馬克思的未完成的篇幅巨大的手稿“黑格尔法哲学批判”是他从唯心主义轉向唯物主义过程中的一个重要的阶段，手稿的导言部分曾發表在“德法年鑒”上。

馬克思后来談到他批判地考察了黑格尔的法哲学之后所做的总結时写道：

“我这番研究工作使我得出如下的結論：法的关系，也像国家形式一样，不能用它們本身来解釋清楚，也不能用所謂人类精神的一般發展来解釋清楚；恰恰相反，它們根源于物質生活关系，黑格尔曾按照18世紀英国人和法国人的先例把这些关系的总和称为‘市民社会’。对于市民社会的解剖，应当在政治經济学中去寻求。”（“馬克思恩格斯文选”（兩卷集）1954年莫斯科中文版第一卷第340頁）

馬克思在“德法年鑒”上發表的論文和書信表明了他最終地从唯心主义轉到了唯物主义，从革命民主主义轉到了共产主义。

在这些書信中馬克思拟定了該杂志的計划，他認为該杂志的任务是“对現存的一切进行無情的批判”。馬克思反对以前的哲学、空想社会主义和空想共产主义都具有的教条主义；他反对宣布一套似乎适合將来任何时候的現成的办法和一劳永逸的决定。馬克思坚决反对脫离生活、脫离群众实际斗爭的思辨理論，他提出了一項任务，就是要把对旧社会的理論批判同实踐、同政治、“同实际斗爭”联系起来。

在“論犹太人問題”一文中，馬克思批判了布·鮑威尔在民族問題上的唯心的和神学的提法，發揮了“政治解放”和“人类解放”之間有着根本区別这一深刻的思想；他所說的“政治解放”是指資产阶級革命，“人类解放”是指必然把人类从一切社会压迫和政治压迫下解放出来的社会主义革命。

馬克思發表在“德法年鑒”上的“黑格尔法哲学批判导言”一文具有特別重大的意义。在这篇著作中，馬克思第一次指出了無产

阶級是能够实現社会主义革命的社会力量。馬克思在这里表述了他的一个卓越的原理：先进理論是群众斗爭的精神武器，群众是能够改造社会的物質力量。

弗·伊·列宁在論述馬克思在"德法年鑒"上發表的論文时写道："馬克思在这个杂志上所發表的論文已表明他是一位革命家，主張'对現存的一切进行無情的批判'，尤其是主張'武器的批判'；他訴諸**群众**，訴諸**無产阶級**。"（"列宁全集"第四版第二十一卷第31頁）

馬克思在和恩格斯合作以前發表的最后一篇重要的文章是"評'普魯士人'的'普魯士国王和社会改革'一文"。在这篇文章中，馬克思根据西里西亞織工起义的經驗，把他在当时形成的关于無产阶級的革命作用和解放作用的偉大思想具体化了。

編入第一卷的弗·恩格斯的著作表明恩格斯还在和馬克思合作以前就怎样独立地从唯心主义走向唯物主义，从革命民主主义走向共产主义。

恩格斯在"烏培河谷来信"中揭露了德国資产阶級和僧侶的蒙昧和伪善，指出了工人和手工業者的極度貧困，这些人由于遭受殘酷的剝削而过着半飢半飽的生活。

"評亞历山大·荣克的'德国現代文学講义'"一文是年輕的恩格斯的文学評論著作之一。在这篇文章中，恩格斯拥护文学的思想性，反对企圖調和各对立派别的"中庸"派的哲学，并批判了"青年德意志"这一文学团体。

在"普魯士国王弗里德里希-威廉四世"一文中，恩格斯作为一个革命民主主义者对反动的普魯士国家制度展开了斗爭，同时还尖銳地抨击了国王弗里德里希-威廉四世所鼓吹的"基督教德意志

国家"的思想;威廉四世企圖在德国建立中世紀式的封建專制的君主国家。

第一卷刊載了恩格斯在旅居英国期間所写的一系列文章。恩格斯后来在談到他研究英国經济和英国阶級斗爭对于他的观点的形成的影响时写道:

"在曼徹斯特的时候,我异常清晰地观察到:至今在历史著作中毫無地位或只占極可憐的一点地位的經济因素至少对于現代世界是决定性的历史力量;这些經济因素形成了現代阶級对立所由产生的基础;这些阶級对立,在它們因大工業而获得充分發展的一切国家里,特别是在英国,又都是政党形成的基础,政党斗爭的基础,因而也是全部政治史的基础。"("馬克思恩格斯文选"(兩卷集)1955 年莫斯科中文版第二卷第 341 頁)

在"各个政党的立場"、"英国工人阶級狀况"、"倫敦来信"和其他許多文章中,英国的經济問題和社会結構問題占了主要的地位。恩格斯評述了正在英国展开的經济斗爭和政治斗爭,并且徹底揭穿了英国各政党的阶級性。恩格斯分析了英国工人的狀况和他們在社会生活中的作用,并且得出了一个結論:無产阶級是实現英国社会变革的先进的社会力量。恩格斯怀着深切的同情描写了英国工人的斗爭以及英国的宪章派和社会主义者的活动。同时他也闡明了爱尔蘭人民的斗爭,并且强調人民群众在爱尔蘭爭取摆脫民族压迫的解放事業中的决定性作用。

發表在英国空想社会主义者,亦即罗·欧文的信徒的机关报"新道德世界"上的兩篇文章"大陆上社会改革运动的进展"和"大陆上的运动",說明了恩格斯很注意法国工人运动和法国、德国及瑞士的社会主义思想的發展。在这兩篇文章中,对空想的社会主

义和共产主义有批判性的評价，也有一些可以說明馬克思和恩格斯从革命民主主义轉向共产主义这一过程的事实。

發表在"德法年鑒"上的論文表明恩格斯最終地轉向了唯物主义和共产主义。

恩格斯在"政治經济学批判大綱"这一著作中，"从社会主义观点出發，把現代經济制度的主要現象看做私有制統治的必然結果"("列宁全集"第四版第二卷第10頁)。恩格斯在社会科学方面的这一最早的还不够成熟的著作，奠定了批判資产阶級政治經济学的基础，同时也奠定了从被压迫被剝削群众的立場批判資本主义社会的基础。恩格斯在批判資产阶級經济学家的时候，特别注意揭露馬尔薩斯的卑鄙的、仇視人类的人口論；恩格斯証明这种荒謬的"理論"是毫無根据的，同时特别强調科学的进步对于發展社会生产力的作用。

恩格斯在他評論托·卡萊尔的"过去和現在"一書的文章中(这篇書評主要是針对社会問題和英国工人的狀况而写的)，从唯物主义和無神論的立場批判了卡萊尔的宗教观和他想建立"英雄崇拜"的企圖。恩格斯坚决反对"英雄崇拜"，并且强調指出，只有群众才是能够实現先进思想的力量。

恩格斯在發表于"前进报"上的"英国狀况。十八世紀"和"英国狀况。英国宪法"这兩篇文章中，分析了英国的产業革命，以及由这个革命所引起的深刻的社会变化和政治变化。恩格斯尖銳地批判了英国的政治制度，揭露了英国宪法的虛伪性，揭穿了資产阶級民主制的阶級本質和局限性。

馬克思和恩格斯的表明了他們最終地轉向了唯物主义和共产主义的許多著作都包含着天才思想的萌芽，这些思想在馬克思主

义兩位創始人以后的著作中得到了發展。然而这些著作的內容在許多方面还不同于馬克思和恩格斯在他們的成熟作品中所坚持的那些科学观点。只是由于他們后来进行了巨大的工作，由于他們在創作上的亲密合作，他們才創立了引起自然观和社会观的根本变革的科学。

* * *

本版第一卷沒有包括卡·馬克思和弗·恩格斯用唯心主义的、黑格尔左派分子的观点写的一些早期著作，如馬克思的博士論文“德謨克利特的自然哲学和伊壁鳩魯的自然哲学的区别”，恩格斯的反对謝林的哲学小册子以及一些政論文章。卡·馬克思的未完成的著作“1844 年的經济哲学手稿”也沒有收入本卷。在馬克思和恩格斯的早期著作中，只是少数專門研究者才感兴趣的那些著作將以單行本出版。

馬克思的手稿“黑格尔法哲学批判”是照它原来的形式刊印的，它和馬克思恩格斯全集第一版中做过相当删节的版本不同。

苏共中央馬克思列宁主义研究院

卡·馬克思

1842—1844

評普魯士最近的書报檢查令[1]

我們不是那种心怀不滿的人，在普魯士新的書报檢查法令还沒有公布之前就声明說：Timeo Danaos et dona ferentes〔即使希臘人帶来礼物，我还是怕他們〕㊀。相反地，因为新的書报檢查令允許对已經頒布的法律进行討論，哪怕这种討論和政府的观点不一致，所以，我們現在就从这一檢查令本身談起。**書报檢查就是官方的批評**。書报檢查的标准就是批評的标准，因此，就很难把这种标准和批評分割开来，因为它們是建立在同一个基础上的。

当然，每一个人都只能同意在檢查令的序言中所表述的**一般傾向**：

"为了**立即**取消出版物所受到的違背陛下意志的、不适当的限制，国王陛下曾于本月 10 日下詔王室內閣，坚决反对加于写作活动的各种無理的限制。国王陛下承認公正而善意的政論是重要的而且必需的，并授权我們再度責成書报檢查官切实遵守 1819 年 10 月 18 日書报檢查法令的第二条的規定。"

当然罗！既然書报檢查是必要的，那末公正的、自由主义的書报檢查就更必要了。

可是，这里有一点馬上就要引起我們怀疑，那就是上述法律的**日期**。該法律頒布的日期是 1819 年 10 月 18 日。怎么？难道这

㊀ 味吉尔"伊泥易德"。——編者注

就是由于时势所迫而廢除了的一項法律嗎？显然不是的，因为現在不过是“**再度**”指示檢查官必須遵守这一法律。由此可見，这一法律1842年以前就一直存在，不过沒有被实施罢了。正因为如此，現在才又提起它，“**为了立即**”取消出版物所受到的違背陛下意志的、不适当的限制。

尽管有了法律，但出版物到目前为止仍然受到种种不适当的限制，这就是从上述檢查令的序言中得出的直接結論。

上面的話是**針对法律**，还是**針对檢查官**呢？

我們未必**有权**能肯定說是針对后者。在二十二年当中，保护公民的最高利益即**他們的精神**的主管机关，一直在进行非法的活动，这一机关的权力簡直比罗馬的書报檢查官还要大，因为它不仅調整个别公民的行为，而且調整社会精神的行为。在組織完善的、并以自己的行政机关自豪的普魯士国家里，政府高級官員的这种一貫的非法行为，他們的这种丧心病狂的行为，难道是可能的嗎？还是国家总是盲目地挑选最無能的人去担任最艰巨的职务呢？最后，也許是普魯士国家的臣民已根本不可能起来抗議这种非法的行为吧？难道普魯士的所有作家都如此愚昧無知，連和自己生存有关的法律也不知道嗎？还是他們的胆子太小，竟不敢要求实施这种法律呢？

假如我們把全部过錯都加在**檢查官**身上，那末这不仅会破坏他們本身的名誉，而且会破坏普魯士国家和普魯士作家的名誉。

况且，檢查官二十多年来的非法活动会提供 argumentum ad hominem〔令人信服的証据〕㊀，說明出版物需要的是别的保証，

㊀ 字面的意思是：适合这种人的証据。——編者注

而不是給如此不負重責的人物發出的这种一般性的指令。这会証明書报檢查制度的骨子里隐藏着一种任何法律都無法医治的痼疾。

可是，既然檢查官很中用，**不中用的是法律**，那为什么还要再度求助于法律去反对正是它本身所造成的禍害呢？

也許为了造成一种改善的假象而不从本質上去改善事物，才需要把制度本身的**客观缺点**归咎于**个别人**吧？**虚伪自由主义的**表現方式通常总是这样的：在被迫讓步时，它就牺牲人这个工具，而保全事物的本質——当前的制度。这样就轉移了表面看問題的公众的注意力。

事物的本質所引起的憤恨变成了对某些人的憤恨。有些人异想天开，認为人一变換，事物本身也就会起变化。人們的注意力就从檢查制度轉移到了个别檢查官身上，而那一伙專看上司眼色行事的無聊的下流作家，則肆無忌憚地对遭到冷遇的人們百般侮辱，对政府称頌备至。

在我們面前还有一个困难。

某些报紙的記者認为，書报檢查令就是新的書报檢查法令。他們錯了，不过他們的这种錯誤是情有可原的。1819年10月18日的書报檢查法令只应当暫时有效，即在1824年以前有效，如果不是这一次的書报檢查令告訴我們上述法令从来沒有被实施过，那末直到今天它还会是一項临时性的法律。

1819年的法令也是一項**临时**措施，然而它和新的檢查令也有区别：当时因为还要頒布永久性的法律，曾給它規定了一定的期限——五年，新的檢查令却沒有規定任何期限；其次，**当时**有待頒布的是**出版自由法**，而**現在**有待頒布的則是**書报檢查法**。

另一些报紙的記者則把上述檢查令說成是旧檢查法令的翻版。檢查令本身將駁倒他們这种錯誤的說法。

我們認为檢查令是預期的書报檢查法的**精神的預示**。在这一点上我們一定要坚持1819年的法令的精神，根据这一法令的精神，**法律和通告**对出版物具有同样的作用（参看上述法令第十六条第二款）。

現在我們再回头来看看檢查令。

"根据这一法律，即根据第二条規定，書报檢查不得阻撓人們严肅和謙遜地探討眞理，不得使作家遭受無理的限制，不得妨碍書籍在書市上自由流通。"

書报檢查不得阻撓的对眞理的探討，在这里有了更具体的特征：这就是**严肅和謙遜**。这兩个規定所指的不是探討的內容，而是內容以外的某种东西。这些規定一开始就使探討脫离了眞理，并迫使它把注意力轉移到某种莫名其妙的第三者身上。可是，既然探討老是去注意法律賦予挑剔权的第三种因素，难道它不会失去眞理嗎？难道眞理探討者的首要任务不就是直奔眞理，而不要东張西望嗎？假如我首先必須記住用某种指定的形式来談論事物，难道这样我就不会忘記事物的本質了嗎？

眞理像光一样，它很难謙遜；而且要它对誰謙遜呢？对它本身嗎？Verum index sui et falsi〔眞理是它自己和虛伪的試金石〕㊀。那末，**对虛伪謙遜嗎？**

如果謙遜是探討的特征，那末，这与其說是害怕虛伪的标志，不如說是害怕眞理的标志。謙遜是使我寸步难行的絆脚石。**它是**

㊀ 斯宾諾莎"倫理学"。——編者注

上司加于探討的一种对結論的恐惧，是一种对付眞理的預防剂。

其次，眞理是普遍的，它不屬于我一个人，而为大家所有；眞理占有我，而不是我占有眞理。我只有構成我的精神个体性的**形式**。"風格就是人。"可是实际情形怎样呢！法律允許我写作，但是我不应当用**自己的**風格去写，而应当用另一种風格去写。我有权利表露自己的精神面貌，但首先应当給它一种**指定的表現方式**！哪一个正直的人不为这种要求臉紅而不想尽力把自己的腦袋藏到罗馬式長袍里去呢？在那長袍下面至少能預料有一个丘必特的腦袋。指定的表現方式只不过意味着"强顏欢笑"而已。

你們贊美大自然悅人心目的千变万化和無穷無尽的丰富宝藏，你們并不要求玫瑰花和紫罗蘭散發出同样的芳香，但你們为什么却要求世界上最丰富的东西——精神只能有**一种**存在形式呢？我是一个幽默家，可是法律却命令我用严肅的笔調。我是一个激情的人，可是法律却指定我用謙遜的風格。**沒有色彩**就是这种自由唯一許可的色彩。每一滴露水在太陽的照耀下都閃耀着無穷無尽的色彩。但是精神的太陽，無論它照耀着多少个体，無論它照耀着什么事物，却只准产生一种色彩，就是**官方的色彩**！精神的最主要的表現形式是**欢乐、光明**，但你們却要使**陰暗**成为精神的唯一合法的表現形式；精神只准披着黑色的衣服，可是自然界却沒有一枝黑色的花朵。精神的实質就是**眞理本身**，但你們却想把什么东西变成精神的实質呢？**謙遜**。歌德說过，只有叫化子才是謙遜的[2]，你們想把精神变成叫化子嗎？也許，这种謙遜应該是席勒所說的那种天才的謙遜[3]？如果是这样的話，那你們就先要把自己的全体公民、特别是你們所有的檢查官变成天才。可是天才的謙遜和經过修飾、不帶乡音土語的語言根本不同，相反地，天才的謙遜就是要

用事物本身的語言来說話，来表达这种事物的本質的特征。天才的謙遜是要忘掉謙遜和不謙遜，使事物本身突出。精神的普遍謙遜就是理性，即思想的普遍独立性，这种独立性按照**事物本質**的要求去对待**各种事物**。

其次，根据特利斯屈蘭·善第所下的定义[4]：严肅是掩盖灵魂缺陷的一种伪装。如果**严肅**不应当适合这一个定义，如果严肅的意思应当是**对待事物的**严肅，那末整个命令就会失去意义。我把可笑的事物看成是可笑的，这就是对它采取严肅的态度；对不謙遜仍然采取謙遜的态度，这也就是精神的最严肅的不謙遜。

严肅和謙遜！这是多么不固定、多么相对的概念呵！严肅在哪里結束，該諧又从哪里开始呢？謙遜在哪里結束，不謙遜又从哪里开始呢？我們的命运不得不由檢查官的**脾气**来决定。給檢查官指定一种脾气和給作家指定一种風格一样，都是錯誤的。要是你們想在自己的美学批評中表現得徹底，那就得禁止**过分严肅**和**过分謙遜地**去探討眞理，因为过分的严肅就是最大的滑稽，过分的謙遜就是最辛辣的諷刺。

最后，这里是以根本歪曲和抽象地理解**眞理**本身为出發点的。作家的一切活动对象都被归結为"**眞理**"这个一般的概念。可是，同一个对象在不同的个人身上会获得不同的反映，并使自己的各个不同方面变成同样多不同的精神性質；如果我們撇开一切**主观的东西**即上述情况不談，难道**对象本身的性質**不应当对探討發生一些即使是最微小的影响嗎？不仅探討的結果应当是合乎眞理的，而且引向結果的途徑也应当是合乎眞理的。眞理探討本身应当是合乎眞理的，合乎眞理的探討就是扩展了的眞理，这种眞理的各个分散环节最終都相互結合在一起。难道探討的方式不应当随着对

象改变嗎？当对象欢笑的时候，探討难道应当严肃嗎？当对象悲痛的时候，探討难道应当謙遜嗎？因此，你們就像損害主体的权利那样，也損害了客体的权利。你們抽象地理解眞理，把精神变成了枯燥地**記录**眞理的**檢察官**。

也許这些形而上学的奥妙东西都是多余的吧？**凡是政府的命令都是眞理**，而**探討**只不过是一种既多余又麻煩的因素，可是由于**礼节关系**又不能把它完全取消，也許应該这样来理解眞理吧？看来探討差不多就是如此。因为探討一开始就被理解成一种和眞理**对立的**东西，因此，它就要在可疑的官方侍从——严肃和謙遜（实际上这是俗人对待牧师的态度）的跟随下出現。政府的理智是国家的唯一理性；誠然，在一定的时間条件下，这种理智也不得不向另一种理智及其空談作某种讓步，但到那时后一种理智就应当知道：别人已向它讓了步，而它本来是無权的，因此，它应当表現得謙遜恭順，严肃乏味。伏尔泰說过："除了乏味的体裁之外，其余的一切体裁都是好的。"[5]但在这里，乏味的体裁却排斥了其他一切体裁，"萊茵省等級会議記录"就足以証明这一点。既然如此，为什么不干脆恢复那美好的旧式的德国公文体裁呢？請随意写吧，可是写出来的每一个字都得服从那查驗你們的意見是不是既严肃又謙遜的自由主义的書报檢查，只是不要失去崇拜的情感呵！

法律强調的并不是眞理，而是謙遜和严肃。因此，在这里，关于严肃和謙遜，首先是关于眞理所談的一切，都值得考虑，因为在这种眞理的不确定的寬度背后隐藏着一种非常确定而又模棱兩可的眞理。

檢查令接着指出："决不应把書报檢查用来进行超越这一法律要求的吹毛求疵。"

"这一法律"首先指的就是 1819 年的檢查法令的第二条，可是檢查令接着又援引了法令的总的**"精神"**。要把上面的兩种規定結合起来是很容易的，因为法令的第二条就是該法令的**集中的精神**，而它的其余各条則是这种精神的更具体的划分和更詳尽的規定。**我們認为上述精神的以下几种表現**最能說明这种精神的特征：

第七条：**"科学院与各大学到目前为止所享有的免受書报檢查的自由，今后五年內無效。"**

第十款：**"本临时决議**自即日起生效，有效期五年。期滿之前，联邦議会应切实研究通过何种办法才**能**实施类似在联邦条例第十八条中**提到的有关出版自由**的各項决議这一問題。根据这一点，应最后决定德意志境內**出版自由的**正常**界限。"**

有这样一种法律：哪里还存在**出版自由**，它就剝夺这种自由，哪里应当实行出版自由，它就通过**書报檢查**使这种自由变成多余的东西，——这样的法律不能認为是有利于出版物的。其次，上述的第十款干脆就承認：暫时用**書报檢查法**来代替联邦条例[6]第十八条中提到的、可能有一天要实行的**出版自由**。这种 quid pro quo〔由一个代替另一个，概念的混淆〕至少表明：时势要求对出版物加以限制，法令就是由于不信任出版物而产生的。这种严格的規定甚至也硬被說成是一項有效期限总共不过五年的临时措施，可是，遺憾得很，这种規定的有效期限竟达二十二年之久。

从檢查令的下面一句話中我們就可以看出，檢查令是如何自相矛盾，它一方面想在采用書报檢查时决不超出法令所要求的范圍，但另一方面又想指定書报檢查超出这种范圍："当然，書报檢查官也可以允許人們坦率地討論国內事务。"檢查官**可以**这样做，但不一定要这样做，因为这并不是必要的。仅仅这一种慎重的自由

主义就已經非常肯定地超出了法令的一般精神，同时也超出了它的某些要求。旧的法令，即在檢查令中引用的第二条，既不准**坦率地討論**普魯士的事务，甚至也不准**坦率地討論中国**的事务。檢查令这样解釋："凡对**任何国家中**力謀推翻国家制度的政党作**善意**叙述的一切企圖，均屬于这一范圍"，即屬于破坏普魯士邦和德意志其他各邦的安全的范圍。在这种情况下，难道还允許对中国或土耳其的国內事务进行**坦率的**討論嗎？既然千里以外的情况都威胁着德意志联邦的不稳定的安全，那末每一句对联邦**內部**事务表示不滿的話又怎能不威胁着它的安全呢？

这样一来，檢查令就超出了法令第二条的精神，倒向自由主义方面；这种**傾向的本質**以后就会清楚，不过，既然这种傾向把自己說成是法令第二条的結論，那它**在形式上**就是值得怀疑的，其实檢查令只是愼重地引用了法令第二条的**前一半**，但又責成檢查官按照第二条**条文本身**办事。可是，在另一方面，檢查令**在非自由主义方面**也超出了**法令的**范圍，它給**报刊**旧有的限制加上了**新的**限制。

上述法令的第二条指出：

"它的（書报檢查的）①目的是：凡与**宗教的一般原則**相違背的事物一概不許存在，**不管个别**宗教党派和国內允許存在的宗教教派的見解和教义**如何**。"

1819 年，唯理論还占統治地位，这种理論把一般的宗教都理解为所謂理性的宗教。这种**唯理論的观点**也就是法令的观点，可是法令太不徹底，它的目的是要保护宗教，但它的观点却是反宗教的。这种把宗教的一般原則同它的具体內容和一定形式分割开来

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

的做法，正是和宗教的一般原則相抵触的，因为每一种宗教都認为，它同其他一切（特殊的和**虛構的**）宗教的区别，正在于它的**特殊本質**，正是由于它有这种**确定性**，它才是**眞正的宗教**。新的檢查令在它引用的第二条中省略了**附加的限制条文**，根据这一条文的規定，个别宗教党派和教派都不享有神聖不可侵犯的权利。不仅如此，檢查令还作了如下的解釋：

"凡以**輕佻的、敌对的**方式反对一般的**基督**教或**某一教理**的行为，均不应容忍。"

旧的法令絕口不談**基督教**，相反地，它却把宗教同**所有**个别的宗教党派和教派都区别开来。新的檢查令則不仅把一般的宗教变成了**基督**教，而且还加上了**某一教理**几个字。这就是我們那种已变成了基督教的科学的宝貴产物呵！新的檢查令又給出版物造好了新的鎖鍊，誰还能否認这一点呢？据說，**既**不能**一般地**反对宗教，**也**不能**个别地**反对宗教。你們是否認为"輕佻的、敌对的"这几个字眼已經把新的鎖鍊变成了玫瑰花的鎖鍊呢？**輕佻、敌对**，說得多么巧妙呵！"輕佻的"这个形容詞是向公民要求礼貌的，这是一个对众人公开的字眼，"敌对的"这个形容詞則要对檢查官偷偷地說，"輕佻"在法律上就是这样解釋的。在檢查令中我們还能找到許多玩弄这种巧妙手法的例子：对公众用的是一套主观的、使人面紅耳赤的字眼，对檢查官用的則是另一套客观的、使作家不禁臉色發白的字眼。lettres de cachet〔不經审訊即行拘禁的王室命令〕簡直也可以用这种手法改編成歌曲了。

檢查令陷入了多么令人惊奇的矛盾！只有那种不徹底的攻击才是輕佻的，——这种攻击只針对現象的个别方面，由于它本身不够深刻和严肅因而不能涉及事物的本質；正是**对个别事物**、而且**仅**

仅对个别事物的攻击，才是輕佻的。因此，如果禁止的只是对整个基督教的攻击，那就是說，只有輕佻的攻击才是許可的了。相反地，对宗教的一般原則的攻击，对宗教本質的攻击，以及对个别事物（**如果它是**本質的**表現**）的攻击，都是敌对的。攻击宗教只能采取輕佻的**或者敌对的**方式，第三种方式是不存在的。檢查令的这种不徹底性，無論如何都只是一种**假象**，因为这种不徹底性的立足点就是这样一种假象：似乎对宗教进行**某些**攻击也是許可的。但只要不偏不倚地看一下，就可看出这种假象只是一种假象而已。对于宗教，既不能用敌对的方式去攻击，也不能用輕佻的方式去攻击，既不能一般地去攻击，也不能个别地去攻击，也就是說，**根本不許可**去攻击。

可是，如果和1819年的法令有显著矛盾的檢查令要給**哲学方面的报刊**加上新的桎梏，那它至少就应当表現得很徹底，能使**宗教方面的报刊**摆脫以前唯理論的法令加在它身上的旧桎梏。因为法令曾宣布書报檢查的目的也是“反对把宗教信条狂热地轉移到政治中去，防止因此而引起的**概念混乱**”。新的檢查令虽然非常愼重，在自己的**注釋**中对这一点只字未提，但在**引用法令的第二条**时也采納了这一点。什么叫做把宗教信条狂热地轉移到政治中去呢？这就是說，要宣布宗教信条的独特內容是国家的决定因素，也就是說，要使**宗教的特殊本質**成为**国家的准則**。旧的法令有权反对这种概念混乱，因为它允許批評个别的宗教，允許批評宗教的一定內容。但旧法令依据的是你們自己所蔑視的、平凡而膚淺的**唯理論**。而你們这些甚至把国家的个别細小方面都建立在**信仰**和**基督教**上的人，你們这些**基督教国家**的捍衛者，又怎能使書报檢查去防止这种概念混乱呢？

政治原則和基督教宗教原則的混淆已成了**官方的信仰标志**。現在讓我們来簡單地解釋一下这种混淆。假如你們只是談到被公認的基督教，那在你們国家里就有天主教徒和新教徒。他們都会向国家提出同样的要求，就像他們对国家都应尽同样的义务一样。他們会撇开自己的宗教分歧而一致要求：国家应該是政治的和法的理性的实現。可是你們却想建立一个**基督教国家**。如果你們的国家成了一个**路德派的基督教国家**，那末对**天主教徒**来說，它就会成为一个并非他們所屬、必然会被他們当做异教教会加以排斥的教会，会成为一个內在本質和他們正相抵触的教会。反过来也是一样。如果你們把**基督教的一般精神**說成是你們国家的**特殊**精神，那你們就是按照你們新教徒的观点来解决**什么是**基督教的一般精神这样一个問題。虽然最近的一些事实已向你們表明，政府的个别官員不善于划清宗教和世俗、国家和教会之間的界限，但你們还在决定**什么是基督教国家**。关于这种**概念混淆**，不应当由**檢查官去做出决定**，而应当由**外交家去进行**相互**談判**[7]。最后，如果你們把某一种教义当做無关紧要的教义而加以排斥，那你們所持的就是**异教徒的**观点。假如你們把自己的国家称为**一般的基督教国家**，那你們就是以圓滑委婉的方式承認它是**非基督教国家**。因此，或者你們就根本禁止把宗教拖入政治中去（但你們是不願意这样做的，因为你們想使之成为国家支柱的并不是自由的理性，而是信仰，对你們来說，宗教也是**現实世界的普遍肯定**）；或者你們就允許把宗教**狂热地轉移**到政治中去。讓宗教**按照自己的方式**去从事政治吧，可是你們又不願意这样做。宗教应当支持世俗的政权，但是世俗的政权可不要受宗教支配。你們既然把宗教拖入政治中去，那末**世俗的**政权要規定宗教在政治中应当**如何**行动的种种企圖，就是

極其明显的、甚至是**反宗教的**强制行为。誰由于宗教的冲动而想和宗教結合在一起，誰就得讓它在一切問題上都有决定权。也許你們把宗教理解为**对你們自己的專横和对政府的英明的崇拜**吧？

新檢查令的**正統精神**还以其他方式同旧法令的**唯理論**發生冲突。旧的法令把制止"侮辱**道德**与良好習俗的行为"也列为書报檢查的一項任务。檢查令則把这一处当做法令第二条的**引文**加以引用。但是，如果說檢查令的**注釋**中曾在宗教方面做了某些补充，那末在道德方面这个注釋就漏掉了某些东西。对**道德**和**良好習俗的**侮辱变成了对"礼仪、習尙和外表礼貌"的破坏。我們可以看到，**作为道德的道德**，作为**这个世界**（它受自己的規律支配）**的原則的**道德**正在消失中**，而代替本質的却是外表的現象、**警察的礼貌**和**拘泥的礼仪**。"誰該得到荣誉，就把荣誉給誰"，在这里，我們看到了眞正的徹底性。道地的基督教立法者**不能承認道德**是一种本身神聖的独立范疇，因为他們把道德的內在的普遍本質說成是宗教的一种附屬物。独立的道德要侮辱宗教的普遍原則，宗教的特殊概念則和道德相抵触。道德只承認自己普遍的和理性的宗教，宗教則只承認自己特殊的和現实的道德。因此，根据这一檢查令，書报檢查应該排斥像康德、費希特和斯宾諾莎这样一些道德領域內的思想巨人，因为他們不信仰宗教，并且要侮辱礼仪、習尙和外表礼貌。所有这些道德家都是从道德和宗教之間的根本矛盾出發的，因为**道德的**基础是人类精神的**自律**，而**宗教的**基础則是人类精神**的他律**。書报檢查制度所进行的令人討厭的革新，一方面表現为它的道德良心減弱，另一方面則表現为它的宗教良心异常严峻和强化；現在我們撇开这种討厭的革新不談，再来看看比較令人高兴的东西——**讓步**。

"由此可見：凡对整个国家管理机关或个别部門加以評价的作品，凡根据業已頒布或尚待頒布的法律的內在价值对这些法律进行討論、揭露錯誤和缺点、指出或提出改进办法的作品，只要它們的叙述合乎礼貌，**傾向善良**，就不能仅仅因为它們不符合政府的精神而禁止發表。"

探討的謙遜和严肅，这是新檢查令和旧法令的共同要求，可是，新檢查令認为叙述**合乎礼貌**和內容眞实同样都是不够的。对于檢查令来說，**傾向**才是它的主要标准，而且是它的基本思想，但在法令中甚至連"傾向""**这个字眼**也找不到。这种傾向究竟是什么，这一点新的檢查令只字未提。可是从下面一段引文中就可以看出檢查令賦予傾向以什么样的意义：

"但是对政府措施所發表的見解，其**傾向首先必須**是善良的，而不是敌对的和惡意的；为了对二者加以区别，就要求書报檢查官具有善良的意志和鑒别的能力。与此相适应，檢查官也必須特别注意准备出版的作品的形式和語調，如果**作品**因热情、尖銳和傲慢而帶有有害的**傾向**时，应禁止其發表。"

这样一来，作家就成了**最可怕的恐怖主义**的牺牲品，遭到了**怀疑的制裁**。反对**傾向的**法律，即沒有規定客观标准的法律，乃是恐怖主义的法律；在罗伯斯比尔时期，国家在万不得已时所制定的法律就是这样的法律，在罗馬各王朝时期，国家在腐敗不堪的情况下所制定的法律也是这样的法律。凡是不以**行为本身**而以当事人的**思想方式**作为主要标准的法律，無非是**对非法行为的公开認可**。与其把我要留鬍子的信念当做剪鬍子的标准，倒不如像尽人皆知的俄国沙皇通过御用的哥薩克人所做的那样，干脆把所有人的鬍子統統剪掉。

我只是由于**表現**自己，只是由于踏入現实的領域，我才进入受立法者支配的范圍。对于法律来說，除了**我的行为**以外，我是根本

不存在的，我根本不是法律的对象。我的行为就是我同法律打交道的唯一領域，因为行为就是我为之要求生存权利、要求現实权利的唯一东西，而且因此我才受到現行法的支配。可是追究傾向的法律不仅要惩罰我所做的，而且要惩罰我所想的，不管我的行为如何。所以，这种法律是对公民名誉的一种侮辱，是威胁着我的生存的一种陰險的陷阱。

我可以任意翻轉打滾，事态决不会因此而有絲毫改变。我的生存遭到了怀疑，我的最隐秘的本質，即我的个体性被看成是一种坏的东西，而且由于这种意見我要受到惩罰。法律惩罰我并不是因为我做了坏事，而是因为我沒有做坏事。其实我受罰的原因是我的行为并不違法，正是由于这一点，我就迫使好心腸的法官只去审查我那非常愼重、不至于使自己在行动中暴露出来的惡劣的思想方式。

惩罰思想方式的法律不是国家为它的公民頒布的法律，而是一个党派用来对付另一个党派的法律。追究傾向的法律取消了公民在法律面前的平等。这不是团結的法律，而是一种破坏团結的法律，一切破坏团結的法律都是反动的；这不是法律，而是特权。一些人有权干那另一些人無权干的事情，这并不是因为后者缺乏为此所必需的客观品質（像小孩子不会締結条約那样），不，不是这样，这仅仅是因为他們的善良意圖，他們的思想方式遭到了怀疑而已。即使公民起来反对国家机構，反对政府，道德的国家还是認为他們具有国家的思想方式。可是，在某一个机关自詡为国家的理性和道德的独占者的社会中，在和人民根本对立因而認为自己那一套反国家的思想方式就是普遍而标准的思想方式的政府中，执政党的齷齪的良心却捏造了一套追究傾向的法律，报复的法律，来

惩罰思想方式，其实这种思想方式只是政府官員的思想方式。追究原則的法律是以無原則和对国家的不道德而粗魯的看法为基础的。这些法律就是齷齪的良心的不自覚叫喊。怎样才能使这种法律付諸实施呢？这要通过一种比法律本身更令人痛恨的工具——**偵探**，或者通过認为所有写作傾向都是值得怀疑的这样一种事先协定，在这种协定下，自然又要追究某人是屬于哪一种傾向的。在追究傾向的法律中，**立法的形式是和內容相矛盾的**，頒布这一法律的**政府**瘋狂地反对它本身所体現的东西，即反对那种反国家的思想方式，同样，在每一种特殊的場合下，政府对自己的法律来說就好像是**一个顚倒过来的世界**，因为它采取了兩面的手法。对一方是合法的东西，对另一方就是違法的东西。**政府所頒布的法律本身就是这些法律使之成为法律的那种东西的直接对立面。**

新的檢查令也陷入了这种辯証法。当它責成檢查官去做那些它在指摘出版物时曾斥为反国家行为的事情时，它就陷入了矛盾。

譬如，檢查令禁止作家怀疑个别人或整个阶級的思想方式，但又允許檢查官把全体公民分成可疑的和不可疑的兩种，分成善意的和惡意的兩种。出版物被剝夺了批評的权利，可是这种批評却成了政府批評家的日常責任。但事情并不限于这种本末倒置。在报刊內部，反国家的因素只是在內容方面才表現为某种特殊的东西，在形式方面則表現为某种普遍的东西，即普遍討論的对象。

可是，現在一切都被头足倒置了：現在，特殊的东西**在內容方面**表現为合法的东西，而反国家的东西却表現为国家的意見，即国家法；就形式而論，反国家的因素現在表現为一种普遍光芒照不到的、远离公开自由的發表場所而被赶进政府批評家的办公厅里去的特殊东西。又如，檢查令想要保存宗教，同时又破坏了所有宗教

的最普通的基本原則——主观思想方式的神聖性和不可侵犯性。檢查令宣布，心的法官是檢查官而不是神。又如，檢查令禁止使用侮辱个别人的詞句和进行毀坏其名誉的判断，可是它又使你們每天都遭到檢查官的侮辱和毀坏你們名誉的判断。又如，檢查令想要消灭来自居心叵測和听信坏話的人物方面的流言蜚語，同时又迫使檢查官相信这种流言蜚語，要他們依賴上述这些人所进行的偵探活动，并把判断从客观內容的范圍轉移到主观意見或專横的范圍中去。又如，国家的意圖不应当遭到怀疑，但檢查令却正好从怀疑国家出發。又如，好的外表不应当用来掩飾任何坏的意圖，但檢查令本身就是建立在騙人的假象之上的。又如，檢查令指望提高民族感，但它本身却是建立在玷辱民族的观点之上。你們要求我們的行为合乎法律，要求我們尊重法律，同时我們又必須尊重那些把我們置于法律之外，并把專横提升为法的制度。我們必須絕对承認人格原則：尽管書报檢查这种制度滿是缺点，但我們还是不得不信任檢查官；你們却任意破坏人格原則：你們竟不根据行为来判断人，而根据你們杜撰出来的那一套对人的意見和行为的动机的看法来判断人。你們要求謙遜，但你們的出發点却是駭人听聞的不謙遜，你們竟把个别官員說成是最了解旁人和無所不知的人，說成是哲学家、神学家、政治家，并把他們同德尔斐城的阿波罗相提并論。你們一方面一定要我們尊重不謙遜，但另一方面又禁止我們不謙遜。把人类的完美硬加在个别人身上，这才是眞正的不謙遜。檢查官是个别人，出版物却体現了整个人类。你們命令我們信任，同时又使不信任具有法律效力。你們把自己的国家制度估計得如此高，竟認为它們能使平凡的人——官員成为神聖的人，能替他們把不可能的事情变为可能。可是你們又非常

不信任自己的国家机構，竟害怕私人的孤立的意見，因为你們把出版物看成是私人。在你們看来，官員們已完全沒有个人动机，硬說他們在行动中沒有怨恨，沒有私欲，眼光远大，也沒有人类的弱点。而某种無人格的东西，**思想**，你們却怀疑它們，認为它們充滿了个人陰謀和主观卑賤。檢查令要求对官員阶層無限信任，而它对非官員阶層却是从無限不信任出發的。可是，为什么我們就不应当以德报德、以怨报怨呢？为什么我們就不应当認为这一官員阶層才是值得怀疑的呢？品性也是一样。同秘密行动的批評家的品性比較起来，公开出現的批評家的品性从一开始就应該受到不抱偏見的人們的更大尊敬。

凡总的說来是坏的东西就始終是坏的，不論体現它的是誰，是私人的批評家还是政府任命的批評家；不过，在后一种場合下，这种坏的东西会得到上司批准，并被認为是一种自下而上地来实現好事情所必需的东西。

傾向的書报檢查和書报檢查的傾向，这就是自由主义的新檢查令帶来的礼物。要是我們对檢查令的以下几点采取某种不信任的态度，那末誰也不会因此而指摘我們。

“凡使用侮辱个别人的詞句和进行毀坏其名誉的判断的作品，均不得發表。”好一个不得發表！使侮辱和毀坏名誉的判断获得一个客观的規定，倒要比这种寬大为怀好得多。

“凡怀疑个别人的**或者**（意味多深長的“或者”呵！）① 整个阶級的思想方式的作品，使用**党派的綽号**和进行类似人身攻击的作品，也同样不得發表。”可見，划分等級、攻击整个阶級和使用党派的綽

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

号的做法都是不能容忍的。可是，人为了要使一切东西对他来說都是存在的，他就必須像亞当那样給它們都起个名称；党派的名称对政治性报刊来說則是一种必要的范疇，因为：

正如薩薩弗拉斯医生所說的，
为了能医好每一种疾病，
我們首先就得給它起一个名称。

以上这一切都屬于**人身攻击**。究竟应該怎么办呢？触及个别人是不許可的；同样，触及阶級、一般的东西和法人也都是不許可的。国家不願意容忍（这是完全正确的）任何侮辱和任何人身攻击；可是，通过"或者"这兩个不显眼的字，一般的东西也就变成了个人的东西。通过"或者"引来了一般的东西，而通过一个小小的"和"字，我們又終于看到：原来这里所談的只是个人的东西。但这就極其輕易地造成了如下的結果：报刊不仅被剝夺了对官員进行任何监督的可能性，而且被剝夺了对作为許多个别人的某一阶級而存在的各种制度进行任何监督的可能性。

"如果書报檢查能按照这些根据1819年10月18日書报檢查法令的精神制定的指令办事，这將为合乎礼貌和开誠布公的政論开辟足够的活动場所；并能指望，这將引起人們对祖国的事情發生更大的兴趣，并提高他們的民族感。"

根据这些指令办事，就能为**合乎礼貌的**，即書报檢查認为是合乎礼貌的政論开辟足够的活动場所，这一点我們是承認的；"活动場所"㊀这几个字选得十分恰当，因为在这里已为像卖艺者那样手舞足蹈地供人取乐的报刊开辟了广闊的場地。但**开誠布公的**政

㊀ 双关語：《Spielraum》的意思是"活动場所"，同时又是"游戏場所"。——編者注

論是否能得到这种活动場所，**开誠布公**是否能找到容身之地，那就只有讓有洞察力的讀者去判断了。至于檢查令所表示的**希望**，那末**民族感**自然能够像送来的繩子提高土耳其的民族感那样来提高。可是，既謙遜又严肅的报刊究竟能不能引起人們对祖国的事情發生兴趣，这个問題我們交給报刊本身去解决。金鷄納霜治不好枯竭的报刊。不过，也許我們已把上述引文的意义看得太严重了。如果我們只把它看成是玫瑰花圈上的一枚刺，也許会更容易猜中它的意义。可能在这个自由主义的刺上挂着一顆价格極其含糊的珠宝。讓我們更仔細地来看一下。一切都要看上下文来决定。引起人們对祖国的事情發生兴趣和提高他們的民族感（这是上述引文在表示自己的**希望**时談到的），現在却悄悄地变成了一种隐藏着对我們那些可憐而虛弱的**日报施加新压迫的命令**。

"如果这样办，那就能指望：政治性著作和日报將更清楚地了解自己的使命，它們在获得更丰富的材料同时也將学会使用較为适当的語調，今后將認为自己不应該为了投合讀者的好奇心而去轉載居心叵測或听信坏話的記者在外国报紙上發表的那些內容貧乏和聳人听聞的新聞，或去登載各种流言蜚語和人身攻击的議論，——这是書报檢查無疑应当采取措施加以制止的趋向。"

檢查令**指望**：如果这样办，政治性著作和日报將更清楚地了解自己的使命，如此等等。可是，**更清楚的了解**并不是一种能够加以命令的东西；这不过是一种期待中的成果，而希望不过是希望而已。但檢查令是非常講求实际的，它不会滿足于希望和善良的願望。善意的檢查令賦予报刊一种在今后改善自己狀况的希望**作为新的优待**，但同时它却剝夺了报刊目前享有的权利。在改善自身狀况的希望中，报刊失去了在目前还享有的东西。它遭到了可憐

的桑乔·邦薩的命运：御医剝夺了他的全部食物，使他不致因消化不良而不能很好地去完成公爵交給他的任务。

同时，我們不应当放过机会，要号召普魯士的作家去領会这种合乎礼貌的笔法。上述引文的开头一句就这样指出："如果这样办，那就能指望：……"一系列的規定都取决于这一**冒号**，譬如說：政治性著作和日报將更清楚地了解自己的使命，它們將学会使用更为适当的語調，如此等等，它們將認为自己不应該轉載外国报紙上的內容貧乏的通訊等等。所有这些規定都还是屬于希望的范圍以內的，"这是書报檢查無疑应当采取措施加以制止的趋向"，可是借**破折号**同上文連接起来的这一結束語，却免除了檢查官去等待日报得到預期改善的那种無聊任务，同时这一結束語还授权檢查官毫不躊躇地删去不合他的口味的东西。**內科治疗**竟用**切断肢体的手术**来代替了。

"然而，为了接近这一目的，在批准新的定期出版物和新的編輯时就得非常謹慎，使日报仅仅由完滿無缺的人去办理，这些人的学术才能、地位与品性是他們的意圖严正、思想方式忠誠的保証。"

在开始詳細分析之前，我們先来总的提一下。对新的編輯即对以后所有的編輯的批准，完全取决于"**非常謹慎**"，当然，这里所指的是**公职人員**和書报檢查的謹慎；旧法令却是把选擇編輯的工作（至少在一定的保証下）交給**出版者去处理的**：

"第九条：書报檢查总局有权向报紙出版者声明：在出版者提出的編輯不足信任的情况下，他应立即另聘編輯；如出版者**願意留用**原編輯，他就应为原編輯交納由上述我們內閣的各个部根据書报檢查总局建議而**規定的押金**。"

在新的檢查令中則出現了一种完全不同的深奥，可以說出現了一种精神的**浪漫性**。旧的法令要求外表的、实际的、因而也是由

法律規定的押金(只要有了这种押金做保,就是不称职的編輯也能得到任用的),檢查令則剝夺了报紙出版者**本人的全部意志**。根据檢查令的規定,政府的英明預見、上司的非常謹愼和洞察能力,都应当同內在的、主观的、即不由外界决定的品質有关。可是,如果**浪漫派**的不确定性、机智敏感和主观激昂都变成了下面这种**純外表的現象**,即外表的偶然性已不再表現为它那种实际的确定性和局限性,而表現为某种幻想的聖光、表現为某种虛構的深奥和壯观,那末,檢查令也未必能逃脫这种**浪漫的命运**。

日报(整个新聞業都可以列入这一范圍)的編輯应当由完滿無缺的人去担任。檢查令首先指出"**学术才能**"是这种完滿無缺的保証。檢查官究竟能不能具有用来判断各种各样学术才能的学术才能,这一点就不会有絲毫怀疑了。既然在普魯士有这么一批政府所熟悉的万能天才(每个城市里至少有一个檢查官),那末,这批博学多才的人物为什么不以作家的姿态出現呢?要是这些因人数众多、更因博学多才而显得声势浩大的官員們一旦行动起来,用自己的声势去压倒那些仅仅用某一种体裁写作、而且自己的才能也未經官方承認的可憐作家們,那末,这就会比用書报檢查更快地消灭报刊中的一切混乱現象。这些老練机智的、像罗馬的鵝一样只要嘎嘎叫几声就可以挽救卡皮托里山的人們,为什么一声也不响呢?这些人实在太謙遜了。学术界并不知道他們,但是政府知道他們。

可是,假如这眞正是一些哪一个国家也找不出来的人材(因为任何国家都沒有見过整个阶級完全是由万能的天才和博学的才子組成的),那末,挑选这些人材的人又該是多么有天才的人物呵!为了証明在学术界默默無聞的官員們的确有万能的学术才能,这

些挑选者又該具有多么高深的学問呵！我們在这种**博学多才的官僚的**阶梯上登得愈高，接触到的人物也就愈使人感到惊奇。一个拥有完善的报刊这样一种支柱的国家，是不是值得把这些人材变成充滿缺点的报刊的**看守人**呢？使一种完善的东西淪为对付不完善的东西的工具，这样做是不是适当呢？

你們所任命的这种檢查官的人数愈多，报刊界改进的机会就愈少。你們把自己軍队中身强力壯的人抽調出来，使他們成为病人的医生。

只要你們像龐培那样跺一下脚，从政府的每一幢大厦中就会跳出一个全副武装的雅典娜·帕拉斯来。孱弱無力的日报在**官方的报刊**面前就会化为烏有。只要光明出現，黑暗就会消失。讓你們的光芒放射出来吧，切不要把它收藏起来。我們不要那种惡劣的書报檢查制度，因为甚至你們自己也不相信它是十全十美的，請給我們（这只要你們命令一声就够了）一种完善的报刊，这种报刊的原型好几个世紀以来就一直在**中国**存在了。

然而，想使**学术才能**成为定期出版物作家唯一的和必要的条件的那种企圖，既不是保护特权，又不是要求遵守慣例，那末它不正是精神的表現嗎？难道这种条件不是事物本身的要求，而是一定人物的要求嗎？

遺憾的是，檢查令竟打断了我們对它的称頌。除了学术才能这种保証之外，它还提出了对**地位和品性的**要求。地位和品性呵！

品性这样紧跟着地位，看来它好像就是从地位中产生出来的。因此，我們現在就从**地位**談起。地位被紧紧地夾在学术才能和品性之間，使你不能不开始怀疑这种做法的意圖是否純潔。

学术才能是**总的**要求，这是多么的**自由主义**呵！地位是**个别**

的要求，这是多么的**非自由主义**呵！把学术才能同地位拉在一起，这又是多么**虚伪的自由主义**呵！既然学术才能和品性都是極其不确定的东西，相反地，地位倒是一种極其确定的东西；那末，根据必然的邏輯規律，不确定的东西要依賴确定的东西，并从它那里得到支持和內容，——我們为什么不可以得出这种結論呢？如果檢查官这样来解釋檢查令，即認为**地位**是学术才能和品性借以在社会中表現出来的一种**外表形式**，那他們是不是就犯了严重的錯誤呢？然而檢查官本身的职位就保証他們的这种观点和国家的观点完全一致。不这样解釋，至少下面的一些問題就根本無法理解：学术才能和品性为什么还不足以当做作家的保証？地位为什么是必备的第三个保証？可是，如果檢查官陷入自相矛盾的境地，如果这些保証之間很少有联系，或者甚至从来就不結合在一起，那他們又应該怎样进行选擇呢？可是选擇無論如何都是必要的，因为总得有人来担任报紙和杂志的編輯工作呵！檢查官可能認为沒有地位的学术才能和品性都是成問題的，因为它們都是不确定的。而且他們当然也要感到奇怪，学术才能和品性怎么能离开地位而單独存在。相反地，要是有了地位，檢查官是不是还应当怀疑品性和学問的存在呢？在这种場合下，同国家的見解比較起来，檢查官会更相信自己的見解，在相反的場合下，他們信任作家又甚于信任国家。檢查官能这样笨拙和居心不良嗎？不能希望这样，当然，誰也不会希望这样。因为**地位**在**疑难的情况**下是决定性的标准，所以它也就是**絕对决定性的标准**。

这样看来，如果檢查令过去由于自己的**正統信仰**而同**法令**發生冲突，那末它現在就由于自己的**浪漫主义**（同时它总是**帶有傾向的詩篇**）而同法令發生冲突。**押金**这种实际的眞正的保証变成了

一种概念上的保証，而概念上的保証又变成了一种完全**現实的**、具有魔力一样想像意义的**个人的**地位。同样，保証的作用也起了变化。現在已不是由出版者来**选擇**那种需要**他**向上司担保的編輯，而是由上司替**他**选擇向它自己担保的編輯了。旧法令关心的是由出版者的押金做保的編輯的工作；新檢查令則不談編輯的**工作**，而只談編輯的**人格**；它要求体現在編輯身上的一定的个体性，而**出版者的押金**就应当获得这种个体性。新的檢查令像旧的法令一样，也具有外表的性質。不过，旧的法令按照自己的本性宣布并确立了某种实际上确定的东西和有限制的东西，而檢查令則賦予純粹的偶然性以想像的意义，并以普遍性的感动力宣布了某种純粹个人的东西。

但是，如果說浪漫主义的檢查令在編輯問題上使最外表的确定性具有最亲切的不确定性的語調，那末，它在檢查官問題上就使最曖昧的不确定性具有立法上的、严格的确定性的語調。

"在任命書报檢查官时也应采取同样謹慎的态度，以便保証檢查官一职仅仅由那些思想方式經过审查和有**才能的**人去担任，即由完全符合該职务所要求的那种光荣的信任的人去担任；这种人同时又是善意的和有洞察力的，他們善于区别事物的形式与本質，当作品的內容与**傾向**本身業已証实沒有必要对它們加以怀疑时，善于用坚定的**机智**抛开怀疑。"

在这里，向作家要求的并不是地位和品性，而是經过审查的思想方式，因为地位早就有了。然而，更值得注意的是：向作家要求的是**学术的才能**，而向檢查官要求的則是不附加任何規定的**一般的才能**。除了政治問題以外，全部貫串着唯理論精神的旧法令，在第三条中要求的是**"有学术修养的"**、甚至是**"文明的"**檢查官。在檢查令中，这兩个附加語就都不見了，同时，它向檢查官要求的

并不是如人們所理解的那种一定的、已發展并变成了实际才能的作家的**才能**，而是**才能的萌芽**即一般的才能。由此可見，**才能的萌芽**对**眞实的才能**应起**檢查官的作用**，虽然，按照事物的本性来說，它們之間的关系分明应該是顚倒过来的。最后，我們在这里只順便提一下：檢查官的才能在**客观的**內容方面并沒有更詳細的規定，因而这种才能的性質無論如何都是**模棱兩可的**。

其次，檢查官一职应由"**完全符合**該职务所要求的那种光荣的信任"的人去担任。这种規定强調必須选擇受人信任的人去担任檢查官的职务，即認为这种人要**完全符合**（**將要符合？**）別人給予的那种光荣的信任（而且是完全的信任）；关于这种累贅而虛伪的規定，就用不着詳細分析了。

最后，檢查官应当是这样的人："这种人同时又是善意的和有洞察力的，他們善于**区别**事物的**形式**与**本質**，当作品的**內容**与**傾向本身**業已証实沒有必要对它們加以怀疑时，善于用**坚定的机智抛开怀疑**。"

可是恰恰相反，檢查令在上面却是这样規定的：

"与此相适应（即与追究傾向相适应）①，檢查官也必須特别注意准备出版的作品的**形式**和**語調**，如果作品因热情、尖銳和傲慢而帶有有害的傾向时，应禁止其發表。"

这样一来，檢查官就必須时而**根据形式**去判断**傾向**，时而又**根据傾向**去判断**形式**。如果作为檢查标准的**內容**过去就已經完全消失了，那末，**形式**目前也正在消失中。只要傾向是好的，**形式的毛病**据說就無关紧要了。讓作品既不要显得特别謙遜，也不要显得

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

特别严肃，讓它們看起来似乎充滿尖銳、热情和傲慢，——誰会害怕这种**粗糙的外表**呢？必須善于把**形式**和**本質**区别开来。因此，結果就是規定的一切外表都被抛弃，而檢查令的結局除了**完全自相矛盾**之外，也不可能是别的，因为用以辨别傾向的一切东西，在这里反而由傾向本身来确定，而且这些东西本身也还得从傾向中辨别出来。爱国者的尖銳就是一种神聖的勤勉，他們的热情就是一种熾烈的爱，他們的傲慢就是一种自我犧牲的忠誠；这种忠誠是無限的，因而不可能是温和的。

所有的客观标准都已消失了，一切都被归結为**个人的**关系，只有檢查官的**机智**才是保証。檢查官能破坏什么呢？能破坏机智。而不机智又并不是犯罪的行为。作家的什么东西已遭到了威胁呢？他們的生存。哪一个国家曾經讓官員們的机智来决定整个阶級的人的生存呢？

我再說一遍：**所有的客观标准都已消失了。**要是从作家方面来說，那末傾向就是向他們要求的和給他們規定的最后內容。傾向作为一种無定形的意見，在这里表現为客体；傾向作为一种主体，作为关于意見的意見，則被归結为檢查官的机智，而且是他們的唯一标准。

可是，如果檢查官的專横（發表独断意見的权利就是專横的权利）是从檢查令中得出来的、但被它巧妙地伪裝成客观規定的邏輯結論，那末，相反地，这一檢查令却完全有意識地表达了那無条件享有完全信任的**总督署的專横**，而**这种对总督的信任**就是**报刊的最后保証**。由此可見，書报檢查制度本質上是建立在警察国家对它的官員的那种虛幻而高傲的概念之上的。公众的智慧和善良意志都被看做甚至对最簡單的事物也是無能为力的东西，但对于官

員們来說，却連不可能办到的事情也被認为是可能的。

这一痼疾隐藏在我們的一切制度中。譬如在刑事訴訟中，法官、原告和辯护人都集中在**一个人**身上。这种集中是和心理学的全部規律相矛盾的。可是，据說官員是超乎心理学規律之上的，相反地，公众則是处于这种規律之下的。不过，不能令人滿意的国家原則还是情有可原的，但当它不够正直因而表現得不徹底时，那就是不可原諒的了。官員的**責任**应当比公众的責任大得無可比拟，正如檢查令使得檢查官的地位比公众高得無可比拟一样。正是在只有徹底性才能証实原則的正确并使它在自己的范圍內具有法的基础的地方，这种原則被擯弃了，也正是在这里，另一种直接对立的原則被采用了。

檢查官也就是原告、辯护人和法官三位一体的人。檢查官被委任去**管理精神**，然而他是**不負重責的**。

假如書报檢查受**普通法庭的**支配（誠然，这在还沒有客观的檢查法以前是不可能的），那末它就只可能有**暫时**忠誠的性質。可是，最惡劣的手段却莫过于把書报檢查又交給書报檢查去判断，把它又交給某一个总督或最高書报檢查評議会去判断。

我們在报刊和書报檢查的关系方面所談的一切，同时也就說明了書报檢查和最高書报檢查的关系，說明了作家和总檢查官的关系，虽然在这里也出現了一个**中間环节**，但这是同样的一种关系，只是处在較高阶段上而已。要使事物保持原狀，同时又企圖只用更換人員的办法使它具有另一种本質，这真是荒謬絕倫的做法。如果一个**專制的国家**想表現得忠誠，那它就会自取灭亡；每一点都会遭到同样的压制，并会显示出同样的反抗来。最高書报檢查也要遭到檢查。为了不致陷入这种迷魂陣，于是就决定采取

不忠誠的态度，在第三个或第九十九个阶段上为非法行为开辟了广闊的天地。可是对这种关系始終認識不清的官僚主义国家，力圖至少要把非法行为的范圍抬到人們看不到的高度，这样就以为非法行为已經消失了。

治疗書报檢查制度的眞正而根本的办法，就是廢除書报檢查制度，因为这种制度本身是一無用处的，可是它却比人还要威風。我們的意見可能是正确的，也可能是不正确的，不过無論如何，普魯士的作家終究**因为有了新的檢查令而获得更多的眞正的自由或观念的自由，**也就是說，获得更多的**意識**。

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet〔当你能够感覚你願意感覚的东西，能够說出你所感覚到的东西的时候，这是非常幸福的时候〕㊀。

卡·馬克思写于1842年1月15日到2月10日

載于1843年"德国現代哲学和政論界軼文集"第1卷

署名：萊茵省一居民

按文集原文刊印

原文是德文

㊀ 塔西佗。——編者注

路德是施特劳斯和费尔巴哈的仲裁人

施特劳斯和费尔巴哈！在不久前提出的关于奇迹这个概念的問題上[8]，他們兩个究竟誰对呢？施特劳斯像神学家一样看問題，因而有偏見；费尔巴哈則用非神学家的观点看問題，因而是自由的。施特劳斯所看到的是思辨的神学的眼光中**出現的**事物；而費尔巴哈所看到的則是**实际上的**事物。施特劳斯到底还沒有肯定說出什么是奇迹，而且还推測說，在奇迹的后面有一种与願望不同的特殊的精神力量（好像願望并不是他所說的这种精神的或人的力量；好像要求自由的願望并不是自由的**最初**行动）；費尔巴哈則直截了当地說，奇迹就是用超自然的方法来实現自然的即人的願望。他們兩个人究竟誰对呢，施特劳斯还是費尔巴哈？路德是一个極有地位的权威；他比所有新教教义学家要高明万倍，因为宗教对他就是**直接的眞理**，就是**天性**——就讓路德来决定他們兩个究竟誰对吧。

例如（因为在路德的作品中可以援引無数个类似的例子），路德在談到路加福音（第七章）中死者复活时这样說：

“我們对主耶穌基督的事業应該比对人間的事業看得**更高**，因为这个事業为我們安排下来是为了讓我們能够認識到：主耶穌是怎样一个全能的統治者，就是說，**是这样一个統治者和上帝，当任何人都無能帮助你的时候，他能够帮助你**；因此，無論灾难多么深重，一个人不会墮落到連上帝都無法帮助

的地步。"我們的主上帝有什么**做不到**的而使我們不能信賴他呢？他从**一無所有創造了**天地**万物**。年复一年他使树上長滿了櫻桃、李子、苹果、梨，**他这样做并不需要任何东西**。对我們每一个人来說，在积雪未融的冬季，要使地下哪怕是長出一棵小櫻桃树来，都是不可思議的。而上帝却是这样的存在物，他**能創造万物，能使死者复活，無中生有**。因此，任何人不論墮落得如何深沉，对我們的主上帝来說，他决不是已經墮落到不堪收拾的地步。我們应当認識上帝的这些事情，而且要懂得，**我們的上帝沒有做不到的事情，当我們遇到不幸时，我們要信賴上帝的全能，应該学習大無畏的精神**。縱令土耳其人来到或其他**大禍**来臨，我們仍应記住，有一个热心的救主，他的强有力的手**是万能的，并能帮助我們。正确眞实的信仰**就是这样。""**应当从上帝身上吸取勇气，不要气餒**。因为我和其他人都做不到的，他都能做到。**当我和他人都不能帮助自己时，上帝能帮助我并且把我从死亡中拯救出来**，如詩篇第六十八章中所說：**上帝是为我們施行諸般救恩的上帝，人能脫离死亡，是在乎主耶和华**。因此，我們的心里应当充滿勇气和对上帝的信賴。这样的心才是赤誠信奉和热爱上帝的心，这才是永不气餒和無所畏惧的心。""**从上帝**和他的**兒子耶穌基督的身上**我們应当**吸取勇气**。因为**我們不能做到的，他都能做到；我們沒有的，他都有。如果我們自己不能帮助自己，他却能帮助我們，而且他是愉快地乐意这样做的**，正如我們在这里看到的那样。"（"路德全集"1732 年萊比錫版第 16 册第 442—445 頁）[9]

在这寥寥数語中，你們就可以找到对費尔巴哈的全書[10] 的**辯解**，找到对該書中有关**預見、全能、創造、奇迹、信仰**等定义的辯解。可耻呵，基督徒們——优秀的和平庸的，有学問的和沒有学問的，**反基督教者**向你們指出了眞正的不加掩飾的基督教的实質，**你們应該为此感到羞耻**。我劝你們，思辨神学家和哲学家們，假如你們願意明白事物存在的眞相，即明白**眞理**，你們就应該从先前的思辨哲学的概念和偏見中解放出来。你們只有**通过火流**① 才能走向

① 双关語：德文《Feuerbach》字面的意思是"火流"，而音譯是"費尔巴哈"。——譯者注

眞理和自由，其他的路是沒有的。费尔巴哈，这才是我們时代的滌罪所。

卡·馬克思写于1842年1月末

載于1843年"德国現代哲学和政論界軼文集"第2卷

署名：非柏林人

按文集原文刊印

原文是德文

第六届萊茵省議会的辯論

（第一篇論文）[11]

关于出版自由和公布等級会議[12]記录的辯論

在柏林的一个春光明媚的早晨，**普魯士"国家报"**[13]發表了它的一篇**坦白書**，这使德意志的讀者和著作界大为惊奇。自然，該报为这篇坦白書选擇的形式是上流社会外交辞令的懺悔，而不是惹人注目的懺悔。它裝得像是要給自己的姊妹們一面認識的鏡子，它只是玄妙地談論其他几家普魯士报紙，其实它所講的就是那家 par excellence〔最道地的〕普魯士报紙，即它自己。

对这种情况可以作各种不同的解釋。**凱撒**在說自己时用第三人称，为什么普魯士"国家报"用第三人称講話时就不是指自己呢？**小孩**称呼自己往往不用"我"，而用自己的名字——"乔治"等等。为什么普魯士"国家报"就不是用"福斯"[14]、"施本納"[15]或其他某个聖徒的名字来代替"我"呢？

新的書报檢查令頒布了。我們的报紙認为必須学会一套与自由相适应的作風和外貌。普魯士"国家报"也不得不抖擻精神，并为自己拼湊了一件自由主义思想（至少是独立思想）的外衣。

但是，自由的首要条件是自我認識，而自我認識又不能离开坦白。

只要牢牢記住普魯士"国家报"在这里公布的是**它的坦白書**，只要注意到我們在这里看到的是半官方报这个孩子的自我意識的第一次覚醒，一切疑团都会迎刃而解。我們确信普魯士"国家报"是在"用沉着的語調發表偉大的言論"，我們只是难于决定：我們应該更加贊揚的是这种偉大的沉着呢，还是这种沉着的偉大？

書报檢查令剛一頒布，"国家报"剛在这一打击之后清醒过来，它就提出了一个問題："書报檢查方面更大的自由給你們普魯士报紙帶来了什么好处？"

显然，它是想說：多年来書报檢查机关的严格照管給我帶来了什么好处呢？虽然监护得無微不至，可是我却变成了什么样子呢？今后我的遭遇又会怎样呢？独立行走我还沒有学会，但是愛看热鬧的观众总是等着看癱瘓者輕步飞舞。我的姊妹們，同样的命运也在等待着你們！我們要在普魯士人民面前公开承認我們的弱点，但是我們要說得巧妙一些。我們不能直截了当地告訴他們：我們是索然無味的。可是我們要告訴他們：如果說普魯士人民对普魯士报紙不感兴趣，那是报紙对普魯士国家不感兴趣。

"国家报"大胆地提出問題，而且更大胆地回答問題，这只是它覚醒的前奏，这是它在睡夢中背誦它將要扮演的那一角色的台詞。它正在醒悟，正在显露自己的隐秘的本質。請注意这位埃披門尼底斯[16]！

大家知道，**計算**是摇摆于感性和思維之間的理智的第一种理論活动。計算是**小孩**的理智的第一种自由理論活动。普魯士"国家报"向它的姊妹們[17]号召：**我們来計算吧。統計**是第一門政治科学！如果我知道一个人有多少头髮，我就了解了这个人的腦袋。

你希望别人怎样对待你自己，你就怎样对待别人。要正确評

价我們自己、特别是我普魯士"国家报",还有什么办法能比統計更好呢! 統計不仅会証实我和任何一家法国或英国报紙一样經常出版,而且会証实我的讀者比文明世界任何一家报紙的讀者都少。除了那些不是十分願意而是被迫对我發生兴趣的官員,除了那些离不开半官方报紙的公共机关,还有誰讀我呢? 請問:还有誰呢? 如果把花在我身上的費用和我帶来的收入計算一下,你們就会确信:用沉着的語調發表偉大的言論,絕不是一件有利可圖的事情。你們看,統計是多么令人信服,簡單的算术計算怎样使一切进一步的腦力活动成为多余。总之,大家来計算吧! 数字表格可以啓發民众,而不会激起他們的热情。

深刻理解統計的意义的"国家报",不仅把自己同中国人[18]并列,不仅同宇宙的統計学家畢达哥拉斯[19]并列,它并且表明,那位想用数字来表示动物界的一切异同的現代偉大的自然哲学家㊀对它也有影响。

可見,尽管"普魯士国家报"的实証論色彩非常明显,而現代哲学的原則对它也并不是陌生的。

"国家报"是一种全面的报紙。它并不以数为滿足,并不以**时間的長短**为滿足。它在承認数量的原則上更进一步,对**空間的量**也給予了充分的估价。空間,这是第一个以自己的量使**小孩**敬畏的东西。空間是小孩在世界上遇到的第一种量,因此,小孩以为身材高大的人就是偉人。像小孩一样进行推断的"国家报"也向我們說,**厚書**比**薄書**要好得多,至于小型报和每日只出一个印張的**报紙**就更不用說了。

㊀ 罗侖茲·奧肯。——編者注

德国人，你們專門会發表長篇大論！你們去写論述国家机構的大本書籍吧，去写那种除了可敬的作者和可敬的書报評論家以外再沒有人去讀的大部头的科学著作吧，可是要記住：你們的报紙并不是書籍。請你們想一想，一部結結实实的三卷本的著作共有多少紙張呵！所以你們不要到报紙上去寻找当代的精神、时代的精神，因为报紙只会給你們提供統計表格；你們应当到書本中去寻找，書本仅仅憑它的篇幅就足以保証它的完备了。

好孩子，你們要記住，这里講的是"学术性的"东西。因此，你們首先要鑽研厚本書，然后也会喜爱我們报紙的，因为我們的篇幅不大，笔調輕松，在讀了厚本書之后，它确实可以起一种清心爽神的作用。

的确，我們这个时代已經沒有中世紀那种感嘆偉大的眞正情感了。請看一看我們枯竭的虔誠派的論文，請看一看我們的至多不过 in octavo〔八开本〕的哲学著作，并拿它們来和邓斯·司各脫的二十大卷对开本比較一下吧。这些对开本，甚至不用你去閱讀，仅仅憑它那少有的巨大篇幅就足以打动（正如哥德式建筑一样）你們的心弦，使你們惊异不置。这些天生的龐然大物对精神是能起某种物質的作用的。精神感覚到質量的重压，这种压力感就是崇拜的开端。不是你們掌握着这些書籍，而是这些書籍掌握着你們。你們成了書籍的附屬品，而根据普魯士"国家报"的意見，人民在对待自己的政治文献时，也应当成为这样的附屬品。

由此可見，虽然"国家报"講的全是現代語言，可是并沒有丧失坚实的中世紀所固有的各种历史原則。

但是，如果小孩的理論思維具有数的性質，小孩的推断和他的实踐思維首先就具有实踐和感覚的性質。小孩机体的感覚本能是

使他和世界連接的第一个紐帶。**感覚的实踐器官**，主要指口和鼻，是他最初用来**評价**世界的器官。因此，按照小孩方式进行推断的普魯士"国家报"也用**鼻子**来确定一般报紙的价值，特别是它本身的价值。如果說希臘的一位思想家認为干燥的灵魂才是最好的[20]，那末，"国家报"就認为"**香的**"报紙才是"**好的**"。"国家报"对奥格斯堡"总匯报"[21]和"辯論日报"[22]的"**文艺芳香**"推崇备至。眞是少見的天眞，值得称贊！偉大的、最偉大的龐培！

"国家报"在我們面前展示了許多可供我們窺見其灵魂的思想片段，这是应当感激的。接着，它又用一种高深的議論概括地叙述了它对国家的看法。議論的中心就是它那偉大的發現："普魯士的国家行政和全部国家机体是和政治精神脫节的，因此在**政治**方面，無論是人民或出版物，都不会对它們發生絲毫兴趣。"

这样一来，按照**普魯士"国家报"的意見**，普魯士的国家行政与政治精神無关，或者政治精神与国家行政無关。"国家报"說出了連最凶惡的敌人也想不出的話，这就是說，实际的国家生活丧失了政治精神，政治精神存在于实际国家之外。这里，"国家报"表現得多么莽撞！

但是，我們不应当忘記普魯士"国家报"的**小孩式的感性观点**。它向我們說：当談到鉄路时，只应当想到鉄和路；当談到通商条約时，只应当想到糖和咖啡；当談到制革厂时就只应当想到皮革。当然，小孩超不出**感性知覚**的范圍，他只看到單个的現象，想不到还有把这种特殊和一般联系起来的看不見的神經存在，这种神經在国家中也如在各处一样，把各个物質部分轉变为精神整体的活的成分。小孩相信太陽圍繞地球旋轉、一般圍繞个别旋轉。所以小孩不相信**精神**但却相信**妖怪**。

因此，普魯士"国家报"認为政治精神是法国的妖怪，而且还以为把皮革、砂糖、刀和数字向妖怪头上扔去，就可以降伏这个妖怪。

不过，讀者会打断我們說：我們本来打算談談"萊茵省議会的辯論"，而現在却給我們抱出一个**"無罪的天使"**——新聞界上了年紀的孩子"普魯士国家报"，并且反复地唱起了老練的搖籃曲。"国家报"一再想用这支搖籃曲使自己和姊妹們安靜地沉入冬夜的夢乡。

但是，难道席勒沒有說过：

> 智者看不見的东西，
> 却瞞不过**童稚天眞的心灵**[23]。

普魯士"国家报""**以它天眞的心灵**"提醒我們說，普魯士的情况并不比英国差，我們有**等級会議**，而这个会上的辯論，只要日报**能**这样做，它是**有权**进行討論的。因为"国家报"充分自豪地意識到自己的优点，它認为普魯士报紙缺少的不是**权利**，而是**能力**。后一种品質作为該报的特权，我們是乐于承認的，我們不多談該报的能力問題；讓我們大胆地把該报以它天眞的心灵透露出的那种思想付諸实現吧。

只有在省議会的記录被当做**"公开的事实"**加以討論时，也就是說，只有在它們成为出版的財富时，**公布**記录才能实現。和我們关系最密切的当然是最近一届**萊茵**省議会。

我們現在从**"关于出版自由的辯論"**开始并預先声明，在討論这一問題时，我們間或將以参加者的身分發表我們自己的看法，而在以后的几篇論文中，我們將注意辯論的进程，更多地从历史观察者的角度来闡明这个进程。

这种叙述方法上的差别是由辯論的性質本身决定的。在辯論

其他問題时,各等級的代表对各种意見的辯护是势均力敌的。而在出版問題上則不然,反对出版自由的人稍占优势。这些人除了發表一些空洞的流行言論和老生常談以外，我們發現他們还有一种**病态的激动**，一种由他們同出版的**眞正的**而不是想像的关系所决定的强烈的偏見;而在这一届省議会上**为出版辯护的人**,一般說来对自己所辯护的对象是沒有**任何眞正的关系**的。他們从来沒有感覚到出版自由是一种**迫切的需要**。在他們看来,出版自由是头腦的事情,根本用不着心臟去过問。对他們說来,出版自由是"异国的"植物,他們只是作为"欣賞者"才和它打交道。因此,他們只是偶而举出一些十分一般而含糊不清的論断来对付敌人特别"有力的"論据,可是連最愚蠢的論据在未被徹底粉碎以前,也自以为是了不起的。

歌德曾經說过:画家要成功地描繪出一种女性美,只能以他至少在一个活人身上曾經爱过的那种美作为典型[24]。出版自由也有它自己的美(尽管这种美絲毫不是女性的美),要想能保护它,必須喜爱它,我感到我眞正喜爱的东西的存在是必需的,我感到需要它，沒有它我的生活就不可能美滿。然而上述那些維护出版自由的人,即使沒有出版自由,显然他們也会生活得很美滿的。

自由主义反对派向我們表明政治会議的水平，正像一般反对派表明該社会發展水平一样。当不信鬼神被認为是哲学家的大胆,当反对审判妖女被認为是奇談的时候，相信鬼神和审判妖女就被認为是完全**合法的**事情。如果国家像古代雅典那样把寄生虫和阿諛逢迎之徒看做違背人民理性的例外和**痴呆**，这样的国家就是独立自主的国家。如果人民像美好的旧时代的各国人民那样只讓**宫廷丑角**享有思考和述說眞理的权利，这样的人民就只能是依賴他人、不能独立的人民。既然等級会議中的反对派还要人相信自由

意志是人的天性，那末，这样的等級会議至少还不是自由意志的等級会議。例外只是証实常規。自由主义反对派向我們表明自由主义的立場已变成什么样子，自由在人的身上体現到怎样的程度。

如果我們由此看出等級会議中出版自由的辯护人根本不胜任，那末整个省議会的情况就更是这样。

虽然如此，我們还是要从这一点开始叙述省議会的辯論，这不仅是由于对出版自由有特殊的兴趣，而且也由于对省議会有一般的兴趣。在关于出版的辯論中，**特殊等級**精神表現得無比明确而完备。**出版自由的反对派**更是如此。通常，**一般自由**的反对派的情况也是这样，某个集团的精神、一定等級的个体利益、先天的片面性都表現得極其强烈、凶狠，露出一副猙獰的面孔。

辯論向我們显示出諸侯等級反对出版自由的論战、貴族等級的論战、城市等級的論战，所以，在这里論战的不是**个别的人**，而是**等級**。还有什么鏡子能比关于出版的辯論更正确地反映省議会的內在实質呢？

我們从**反对出版自由的論敌**，即应当从**諸侯等級的辯論人**开始。

我們不想詳談他發言的第一部分，即关于"出版自由和書报檢查制度都是惡等等"这一部分，因为这个論題已經由另一位辯論人比較透澈地分析过了。不过，我們不能不談一下辯論人的**独特的論据**。

"書报檢查制度同出版的放肆比較起来是一种較小的惡。""**这一信念**在**我們**德意志(請問：这是哪一部分德意志？)①已日漸巩固，**联邦**为此頒布了**法**

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

律，普魯士已經接受这項法律并服从这項法律。"[25]

省議会正在討論关于使出版物摆脫羈絆的問題。这位辯論人說：这些束縛出版物的羈絆、鎖鍊本身就証明出版物的使命不是在于进行自由活动。它之处于被束縛狀态就証明了它的本質。反对出版自由的法律就否定了出版自由。

这是一种用来反对任何改革的**圓滑的**論据，某个派别[26]曾經用**典型的理論**表述得非常透澈。对自由的任何一点限制实际上都無可辯駁地証明当权人物曾一度坚信必須限制自由，而这种信念也就被宣布为今后的准繩了。

有一个时候曾經命令人們相信地球不是圍繞太陽运轉。伽利略是不是因此就被駁倒了呢？

同样，在**我們德意志**曾經用法律手續固定了下面这一种全帝国共同的、也是每一个領主王公具有的信念：农奴身分是某些人的本性；拷問这种外科手术最能証明眞理；要向异教徒証明地獄里的火焰最好是燃燒起人間的烈火来表演一番。

难道法定的农奴身分不正是推翻人体并非利用和占有的对象这一純理性臆想的实际証明嗎？难道殘暴的拷問不是推翻了关于屠杀不能發現眞理，拷問台上拉長脊骨不能使人丧失剛强，抽搐并不是坦白等等空洞的理論嗎？

在辯論人看来，書报檢查制度存在的事实就推翻了出版自由；这在事实上是正确的，这是眞理，它十分眞实，甚至可以用画地形的方法来确定它的界限，——只要越过一定的界限，它就不再是事实和眞理了。

接着他們对我們进行說教："無論在發言中或在書本上，無論在我們萊茵省或在整个德意志，我們都不認为眞实而高尚的精神發展是受到限制的。"

据說照耀着我們出版物的这种眞理的高尙光芒，就是書报檢查制度贈送的礼物。

首先来看一看辯論人的自相矛盾的論据吧。我們举出的不是合理的論据，而是政府的一項法令。普魯士最近的書报檢查令正式宣称：直到現在，出版物一直都受到太大的限制，以致它只具有眞正本国的內容。辯論人可以看到，在**我們德意志**，信念是可以改变的。

但是，把書报檢查制度看做我們优秀出版物的基础，这是多么不合邏輯的奇談怪論！

法国革命时最偉大的演說家**米拉波**的 voix toujours tonnante〔永远响亮的声音〕直到現在还在轟鳴；他是一只獅子，你想要和人們一起叫一声"吼得好，獅子！"[27]，就必須亲自傾听一下这只獅子的吼声。米拉波是在监獄里受到教育的，这样，监獄豈不是变成培养口才的高等学校了嗎？

虽然有种种精神上的关卡，德意志精神仍然做出了一番事業。如果認为这种成就的取得正是由于关卡和限制，那末这种看法正是王公老爷的偏見。德意志的精神發展并不是**由于**書报檢查制度，而是由于**違背了**这种制度。当出版物在檢查的条件下苟延殘喘、奄奄一息时，这种情况却被援引来作为反对出版自由的論据，虽然它只表明反对出版不自由。又如，虽然有檢查制度，但出版物仍保全了自己的主要特点，这一点也被援引来为檢查制度辯护，虽然它所說明的只是精神而不是鐐銬。

其实，"**眞实的高尙的發展**"是一个特殊的問題。

在严格遵守書报檢查制度的 1819—1830 年間（后来，即使不是在"我們德意志"，也畢竟在德意志的絕大部分，書报檢查制度本

身也受到时間条件和这一时期內形成的特殊信念的檢查),我国著作界处于"晚刊阶段"。我們可以把这个阶段称为"眞实的、高尙的、生动的和充分發展的"阶段,正像"晚报"的編輯"温克勒"可笑地用"光明"这一笔名称呼自己一样,虽然他身上的光芒比夜間沼澤上的磷火还要微弱。这位以"光明"作为笔名的愚昧的乡下佬(Krähwinkler㊀)就是当时著作界的原型。当时精神上的大齋期一定会向后代証明,如果說只有少数的聖徒才能把四十天的齋期坚持过去,那末,整个德意志,即使不是聖徒,却能在既不生产也不需要精神食粮的情况下活到二十年以上。出版物墮落了,很难說是智力不足和形式缺乏甚于特性不足和內容缺乏呢,还是恰恰相反。如果批判能够証明这个时期根本沒有存在过,应当說这对德意志最有利了。当时著作界中唯一还有生命跳动的領域——哲学思想領域,已不再說德国話,因为德意志的語言已不再是思想的語言了。精神所用的語言是一种無法理解的神秘的語言,因为被禁止理解的事物已不能用明白的言語来表达了。

至于萊茵著作界的例子(这个例子实际上和萊茵省議会有十分密切的关系),那是打着第欧根尼的灯籠走遍五个專区也無法找到的"眞正的人"。我們根本不認为这是萊茵省的缺陷,相反地,我們認为这是它具有实踐政治意义的証明。萊茵省可以办"自由的出版物",但是要办"不自由的出版物",它既欠圓滑又缺乏幻想。

剛告結束的著作时期我們可以把它称为"严格檢查制度下的著作时期",总之,这一时期从历史上清楚地証明:書报檢查制度無疑給德意志精神的發展帶来了不可弥补的慘重損失;这个制度無

㊀ 双关語:Winkler 是姓,《Krähwinkler》是"穷乡僻壤的居民"。——編者注

論如何也不能起辯論人所認为的 magister bonarum artium〔高尚艺术的导师〕的作用。也許应当把“高尚的眞实的出版物”理解为彬彬有礼地帶着脚鐐手銬的出版物吧？

既然辯論人“可以提起关于小指和全手这一尽人皆知的俗語”，那末讓我們也来反問一句：如果政府向本国人民精神伸出的不只是**一只**手而一下子就是兩只手，这不是最符合政府的尊严嗎？

我們看到，我們这位辯論人以滿不在乎的傲慢和外交官的冷靜抹杀了書报檢查制度和精神發展的关系問題。他在对**历史上形成的各种出版自由形式**展开进攻的时候，就更明确地表現了本等級的丑惡一面。

至于别国人民的出版自由，据說：

“**英国**不足为例，因为那里几世紀以来**历史上**形成的一些条件，不是别的国家用理論所能創造的，但是这些条件**在英国的特殊情况下**是有其根据的。”“在**荷蘭**，出版自由未能防止**沉重的国債**，并且在極大的程度上促使**了革命的爆發**，結果使二分之一的領土淪丧。”

我們暫不談法国，留待以后再談。

“最后，我們是否能在**瑞士**找到由出版自由賜福的黃金国呢？当各党派正确地意識到自己的卑踐，**按动物身上某部分——角、蹄——的名称互相区别**并由于庸俗地謾罵而遭到四鄰譏笑时，难道我們不是帶着厭惡的心情回想起它們在报紙上的粗野爭吵嗎？”

据說**英国**出版物不能用来論証一般的出版自由，**因为**它是建筑在**历史的基础**上的。英国出版物之所以有功績**只是**由于它是历史地發展起来的，与一般出版物不同，因为一般出版物的發展据說应該是**沒有**历史基础的。由此可見，这是历史的功績，而不是出版物的功績。似乎出版物就不是历史的組成部分；好像在亨利八世、

天主教徒瑪丽、伊丽莎白和詹姆斯一世的統治下，英国出版物为了給英国人民爭取历史基础，沒有經过殘酷的、常常是野蛮的斗爭似的！

既然英国出版物在最自由的情况下也沒有破坏历史基础，难道这不是恰好說明出版自由的好处嗎？但是辯論人前后是不一致的。

英国出版物不能成为替一般出版物**辯护**的理由，**因为**它是英国的，荷蘭出版物却是**反对**一般出版物的理由，**虽然**它只是荷蘭的。时而把出版物的一切优点都归功于历史基础，时而把历史基础的一切缺点都归咎于出版物。时而說出版物不应当参加历史过程，时而說历史不应当分担出版物的缺点。在英国，出版物是同它的历史和特殊环境連生在一起的，荷蘭和瑞士的情况也是一样。

在对待历史基础方面，出版物究竟应該做些什么呢？是反映它，抛弃它呢，还是發展它？辯論人对出版物的这三种做法一一加以責难。

他斥責**荷蘭**出版物，**因为它是历史地**發展起来的。它应当**阻止历史进程**，它应当使荷蘭防止**沉重的国債**！多么不合历史的要求！荷蘭出版物未能阻止路易十四时代事物的进程，它也未能阻止克倫威尔时期英国艦队称霸欧洲。它未能对海洋使用魔法，使它把荷蘭从充当大陆强国斷杀战場这一倒霉的角色中解救出来；它也未能（像德国所有的書报檢查官一样）取消拿破侖的專制法令。

难道**自由的**出版物什么时候曾經加重过国債嗎？奥尔良公爵攝政时期，約翰·罗的瘋狂的証券投机使整个法国处于混乱狀态；那时有誰来和这一荒誕的金融投机狂颱时期相对抗呢？只有几个

諷刺作家。当然，他們获得的报偿并不是銀行的鈔票，而是巴士底獄的入獄証。

要求出版物防止**国債**，如果再进一步，連个人的債务也应当由出版物来偿还了。这种要求正像一位大發雷霆的作家怪他的医生只是給他治好了病，却沒有同时使他的作品不印錯字一样。出版自由同医生一样，对一个人或全体人民都不是有求必应的。它自己并不是万能博士。如果由于某种好处只是一定的好处，而不是所有一切好处的总和，由于它**正是这种**好处而**不是另一种**好处就予以痛罵，这种做法是十分鄙俗的。当然，假如出版自由就是一切的一切，那它就会使人民的一切其他机能、甚至人民本身都成为多余的了。

辯論人把**比利时的革命**归罪于荷蘭的出版物。

每一个稍有历史知識的人都不会否認，比利时脫离荷蘭这一**事件**远比它們的联合更合乎**历史情况**。

据說荷蘭的出版物引起了比利时革命。什么样的出版物？进步的还是反动的？对法国我們也可以提出同样的問題；如果辯論人斥責比利时教权主义的、同时又是民主主义的出版物，那末，他也同样应当斥責法国教权主义的、同时又是拥护專制的出版物。在推翻本国政府时，兩种报刊都出过力。在法国，为革命准备基础的不是出版自由而是書报檢查制度。

但是，这一点我們不談。我們知道，比利时革命在最初**出現**时是精神的革命，是出版物的革命。超出这个范圍而硬說什么出版物产生了比利时革命是沒有絲毫意义的。但是，难道这就值得斥責一通嗎？难道革命一开始就应当**以物質的形式**出現嗎？难道一开始它就是动手打而不是用口講嗎？政府当局可以使精神的革命

物質化;而物質的革命却必須首先使政府当局精神化。

比利时革命是比利时精神的产物。因此出版物——目前精神的最自由的表現——也参加了比利时革命。假如比利时出版物站在革命之外,那它就不成其为比利时的出版物;同样,假如比利时革命不同时又是出版物的革命,那它也就不成其为比利时的革命。人民革命是**完整**的,这就是說,在每一个領域內革命都是按自己的方式进行的;那末,为什么出版物就不应該是这样呢?

这样說来,辯論人对比利时出版物的斥責并不是針对出版物,**他斥責的是比利时**。同时在这里我們可以看到他对出版自由所做的历史观察的中心問題。自由出版物的**人民**性(大家知道,画家也不是用水彩来画巨大的历史画的),它的历史个性以及那种賦予它以独特性質并使它表現一定的人民精神的东西——这一切对諸侯等級的辯論人說来都是不合心意的。他甚至要求各民族的出版物成为表現**他的**观点的出版物,成为 haute volée〔上流社会〕的出版物,还要求它們圍繞个别人物旋轉,而不要圍繞精神上的天体——民族旋轉。这个要求在他批評**瑞士出版物**时就赤裸裸地表現出来了。

現在讓我們来提一个問題。为什么辯論人沒有想起以阿尔勃莱希特·馮·哈勒为代表的瑞士出版物曾反对过伏尔泰的啓蒙运动这一事实呢?为什么他不記得:即使瑞士不是黃金国,但它畢竟产生了一位未来的諸侯黃金国的預言家,也就是說,它还产生了一位在其"国家学的复兴"一書中为"更高尙的眞实的"出版物,即为"柏林政治周刊"[28]奠定了基础的馮·哈勒先生呢?根据果实可以辨認出树木。世界上还有什么地方能像瑞士那样以生長了这样多汁的正統主义的果实而自豪呢?

辯論人責备**瑞士出版物**采用“角”、“蹄”等“党派的动物学名称”，一句話，責备它**用瑞士語言**講話而且是跟那些和公牛、母牛宗法式地相处的**瑞士人**講話。**这个国家的出版物正是这个国家的出版物**。也只能够这样講。而且像瑞士出版物又一次証明的那样，把人們引出地方性本位主义狹隘圈子的正是自由的出版物。

說到**党派的动物学名称**时，我們也应当注意到，宗教本身就把**动物**奉为神灵的象征。当然我們这位辯論人必然会斥責以宗教的虔誠向母牛撒巴拉和猿猴哈努曼膜拜的**印度**出版物。他一定会責备印度出版物信奉印度教，正如他責备瑞士出版物具有瑞士的特征一样。但是有一种出版物辯論人未必願意使它遭受檢查，我們指的是**神聖的出版物**——**聖經**。难道聖經不是把全人类分成**山羊**和**綿羊**兩大类的嗎？难道上帝自己不是用“对犹大家我如**蛀虫**，对以法蓮家我必如**蛆**”这样的話来表明自己对犹大家和以法蓮家的态度嗎？或者，以**諸侯等級的著作**来說（这对我們俗人說来更近一些），难道它們之中就沒有將全部**人类学**变成**动物学**的嗎？我們指的是**研究紋章的**著作。在那里人們可以看到比“角”党、“蹄”党更稀奇古怪的东西。

辯論人究竟斥責出版自由的哪些东西呢？他斥責的是：**人民的缺陷同时也是他們的出版物的缺陷**；出版物是历史人民精神的英勇喉舌和它的公开表露。辯論人是否証明这一偉大的天賦特权不适用于**德意志人民精神**呢？他曾表明，每个国家的人民都在**各自的**出版物中表現**自己的**精神。难道德国人具有哲学修养的精神就应当丧失滿腦袋都是动物学概念的瑞士人（像辯論人自己說过的）所具有的东西嗎？

最后，辯論人是否以为自由出版物的**民族**缺陷就不是**書报檢**

查官的民族缺陷呢？难道書报檢查官置身于历史总体之外，不接触到时代精神嗎？很可惜，也許正是这样。但是，凡是思想健全的人，誰能不原諒出版物的民族和时代的过失，却原諒書报檢查制度的反民族和反时代的罪过呢？

一开始我們就指出，在形形色色反对出版自由的辯論人进行論战时，实际上进行論战的是他們的**特殊等級**。起初諸侯等級的辯論人引証了一些**圓滑的**論据。他証明出版自由是不合理的，他的根据便是書报檢查法中表現得十分明显的**諸侯的信念**。他以为德意志精神的高尚而眞实的發展**是由于**上面的限制。最后，他进行了**反对各族人民**的論战，他怀着滿腔高貴的憤怒痛斥出版自由，說它是人民自己对自己使用的一种粗野而不謙遜的語言。

現在我們就要談到的**貴族等級的辯論人**不是反对人民而是反对人們。在**出版自由**上他駁斥的是**人的自由**，在**出版法**方面他駁斥的是**法**。在研究出版自由問題本題之前，他先涉及到**每天發表省議会辯論全文**的問題。我們一步一步地跟着他走下去吧。

"关于**公布我們的辯論**的第一个提案已被滿足。""**省議会完全有权力合理运用**这一許可。"

这正是 punctum quaestionis〔問題的实質〕所在。省認为，自从公布省議会的辯論不再由省議会的智慧任意决定而成为法律的必然要求时起，省議会就完全受省的支配。如果我們必須把这一新的讓步解釋为發表与否將取决于等級会議的任性的話，那末我們应当把这种新的讓步叫做新的后退。

等級会議的特权并不是省的权利。恰恰相反，省的权利自从变成等級会議的特权后就不再存在了。例如，中世紀的等級就曾經把国家的一切权利都集中在自己手里并使其成为反对国家的特

权。

公民不承認以特权形式存在的权利。他会不会認为在旧的特权者上再增加新的特权者是法呢？

在这种情况下，省議会的权利已不再是省的权利，而是反对省的权利，省議会本身也逐漸成为对省采取極端非法行为的体現者，它力求具有神秘的意义，即获得省的最大权利的荣誉。

从貴族等級的辯論人后来的發言中我們可以看到，他对省議会所抱的这种中世紀的观点是多么根深蒂固，他为跟全省权利相抵触的等級特权所进行的辯护是多么放肆無礼。

"更广泛地运用这一許可（公布辯論）①只能是出于內在信念，而不是出于外来的影响。"

好一个出人意料的思維过程！省对它的議会的影响被看做某种外来的东西，和这种影响相对立的是等級会議的信念这一纖巧的內在感，这种等級会議的过敏性格向省叫道：Noli me tangere!〔别碰我！〕和"社会信念"的严厉的、外部的、不法的北風相反，这种关于"內在信念"的無聊感嘆特别值得注意，因为提案的目的正是要使等級会議的內在信念具有外部表現形式。当然，甚至在这里也可看出前后是不一致的。凡是辯論人感到合适的地方（例如在关于教会之爭的問題上），他就又求助于省了。

辯論人繼續說道："在我們認为合适的地方，我們就容許它（公布辯論）②，在我們感到它的傳播沒有好处或甚至有害的地方，我們就限制它。"

我們想干什么，我們就要干什么。Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas〔我怎样想就怎样下命令，——意志代替合理

① ② 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

的論据]。这完全是主宰者的語言,但在現代貴族的口里就显得委婉动听了。

这个"**我們**"是誰呢?是**等級会議**。公布辯論是为了全省而不是为了等級。但是辯論人偏要指点我們走正路。發表記录也是等級会議的**特权**,等級会議如果認为需要的話,它是有权利用印刷机喧闹的回音来为自己的智慧服务的。

辯論人只知道等級会議的省,但是不知道省的等級会議。等級会議有一个施展其活动特权的省,而省却沒有一个可以表現其活动的等級会議。的确,在規定的条件下,省是有权为自己塑造这些神像的,但是把它們塑成以后就应当像偶像崇拜者那样立刻忘記这些神像正是它亲手塑成的。

同时,这里还有一点不能理解的是,为什么**沒有省議会的君主政体**不如**有省議会的君主政体**好:既然省議会不代表省的意志,那末,我們对政府的公众理性就比对土地占有者的私人理性更加信任。

这里我們看到一种也許是反映省議会本質的令人奇怪的情景,即与其說省必須通过它的代表来进行斗爭,倒不如說它必須同这些代表进行斗爭。根据辯論人的發言看来,省議会并沒有把省的一般权利看成自己唯一的特权,否則,每天發表省議会記录的全文只不过是省議会的一种新的权利而已,——因为这是省的一种新的权利。恰恰相反,辯論人却要省把等級会議的特权看成自己唯一的权利,既然如此,为什么不是把某一官僚貴族或僧侶阶級的特权看成自己唯一的权利呢!

此外,我們这位辯論人还完全公开地宣称:等級会議的特权正随着省的权利的扩大而相应地縮小。

"他認为这里会議上能自由討論和不必小心翼翼地斟酌每一个字眼是令人滿意的；同样，为了保存这种言論自由和發言的不受拘束，必須使我們的言論在目前只由这些言論的对象来討論。"

辯論人最后說，正是因为我們会議中的辯論自由是令人滿意的（只要談的是我們，哪些自由是我們不滿意的呢？），所以省的辯論自由是不能令人滿意的。由于我們願意毫不受拘束地講話，所以我們更願意把省置于秘密的監禁中。我們的言論不是为省發表的。

刊載辯論全文会把省議会由等級会議的特权变为省的权利；省議会既然成为社会精神的直接对象，就应当敢于体現社会精神；它既然出現在普遍意識面前，就应当为了普遍的本質放弃自己的特殊本質。对辯論人的这种机智，应当給予应有的褒賞。

貴族辯論人把私人特权、違背人民和政府的个体自由妄称为普遍权利，这無疑是十分中肯地表达了本等級的特殊精神，相反地，对省的精神他却横加曲解，把省的普遍要求变成个人的欲望。

譬如，辯論人硬說省对我們的言論（即对等級的个别代表的言論）純粹是抱着一种强烈的个人好奇。

我們可以使他相信，省决不会对等級代表这些个别人物的"言論"發生兴趣，然而正是"这些"言論代表們可以公正地叫做"自己的"言論。与此相反，省的要求是把等級代表的言論变为公众的、到处可以听見的全省的声音。

这里談的是省是否应当了解自己的代表机关！还需要在政府这一秘密上面再蒙上一層新的秘密——代表机关这一秘密嗎？然而，在政府中人民就是这样被代表的。如果等級会議这一新的人民代表机关的特征不是省本身在这里起作用而是别人代替省起作

用,不是省代表它自己而是别人越俎代庖;那末这种代表机关就会丧失一切意义。脫离被代表人的意識的代表机关,就不成其为代表机关。不了解的事情,就不必为它担憂。主要用来表現各省**独立活动**的这一国家职能,甚至完全被排斥于各省**形式上的**协作即**互通声气**的范圍之外,——这是一个極其荒謬的矛盾;其荒謬之处在于,我的独立活动包藏在我所不知道的别人的活动中。

如果省議会記录的公布是由等級会議任意摆布,那末这倒不如干脆不公布好些。因为如果在我們面前出現的省議会不是实际的省議会,而是故意摆弄的幌子,我們就会以假当眞(看到的純粹是幌子),而幌子一經合法化,那就糟糕透了。

就算每天把辯論全部**公布**,难道这可以算眞正**全部公布**嗎?用文字代替生动的言語,用圖表代替人物,用紙上的行动代替实际的行动,这难道不是省略嗎?只是把**眞实的**事情告訴公众,而不是把眞实的事情告訴**眞正的公众**,即不是想像中的讀者公众而是眞正当場出席的公众,这难道就算公布嗎?

省的**最高的公开的**职能就是秘密,审理个别案件时法庭的門向省开着,而审理自己的案件时省却应当被拒于大門之外。再沒有什么比这更荒唐的了。

公布省議会的記录全文,就其眞正的徹底的含义說来,只能是**全部公开省議会的活动**,而不能是别的。

我們这位辯論人却不然,他繼續把省議会看做一种俱乐部。

"由于**多年相处**,我們**彼此之間私人关系**多半**不錯**,即使观点上的重大分歧也不影响我們的关系。这种关系將由**以后的代表傳統地繼承下去。**"

"正因为这样,我們多半能够正确估計**我們談話的意义**。如果我們不讓**外来**影响更多活动的話,我們做起这一点来就会更加不受拘束。这种外来的

影响只有在采取**善意的**忠告的形式支持我們，而不是企圖采取**不容申辯的判断**、贊賞或斥責的形式通过**社会輿論**来影响**我們人格**的时候，才可能是有益的。”

我們这位辯論人在向感情呼吁。

我們就像一家人，毫無拘束地欢談，我們都能十分正确地**估計彼此的言論**的意义。难道我們应当破坏如此富有宗法色彩、受人尊敬、非常相宜的狀况，却讓那可能低估我們言論意义的省的判断来支配我們嗎？

我的天！省議会見不得陽光。在私人生活的黑暗中，我們感到更舒服一些。既然全省那么輕信别人，以致把自己的权利委托給个别人物，这些个别人物自然也就寬厚大方地接受省的信任。省剛剛以信任他們这一事实表明了对他們的判断，但是，如果要求他們也以同样的态度报答省，以充分的信任把他們自己、他們的劳动、他們的人格交給省去判断，那就十分荒誕了。总之，不使省給等級代表的人格帶来損失比不使这些代表給省的利益帶来損失要重要得多。

我們也希望做一个公平而温厚的人。虽然我們（要知道，我們很像是一个政府）不容許任何否定的批判、贊揚或斥責，不容許社会輿論影响到我們的persona sacrosancta〔神聖不可侵犯的人格〕，但是我們容許**善意的忠告**，所謂善意，不是抽象的，即这种忠告本身希望全省幸福，而是比較确切的，即它对等級代表表示热爱并对他們的优秀品質分外贊揚。

可能有人認为：既然公开有伤我們的和气，那末，我們的和气也必然危害公开。但是，这种詭辯忘記了省議会是等級代表的会議，而不是省的代表的会議。誰能駁倒这种絲毫不容反駁的論据

呢？結果就是：如果省根据国家法令选出应当**代表**省的**普遍理性**的等級代表，省就是完全放弃了**自己的判断**和自己的理性，这种判断和理性今后完全由省所选出的人物来体現。相傳偉大的發明家把自己的秘密向主宰一公开，他不是被杀死，就是(这絕不是傳說)被关入城堡，监禁終身。同样，省的政治理性每当实現了自己的偉大發明——召集等級会議以后也就自刎了，以便到下届选举时，才像不死的神鳥一样获得更生。

辯論人喋喋不休地描述了公布記录时等級会議的代表要遇到的各种危險——由省而来的威胁，接着就以貫串在他整篇演說中的**基本**思想結束了他的攻击。

"**議会自由**(好一个漂亮的字眼)①还处在原始發展阶段，必須加以**保护**和**培养**才能具有**內在**力量和**独立性**，只有这样，議会自由才能在**外来**風暴襲击时不受損害。"

照旧是省議会和省这兩种**內在的**与**外来的**东西間的致命的对立。

老实說，我們早就同意**議会自由**还处于萌芽狀态这种意見，这篇演說又一次地使我們相信政治科学的 primitiae studiorum〔初步知識〕还未被掌握。但是我們絕不是想以此說明(这篇演說又在証实我們的意見)，將来还应当讓这个由于孤立而僵化了的省議会有可能把自己和省**对立起来**。也許辯論人把**議会自由**了解为**法国旧式的**議会自由。据他自己承認，在等級代表之間已建立起**多年的**交情，他們的精神像**遺傳病**一样傳給所有 homines novi〔新来的人〕。难道在这样的情况下，仍然沒有到公开的时候嗎？第十二

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

届省議会只会更坚决地强調它**十分**独立自主，不允許剝夺它**秘密行动的高尚特权**。此外，它的回答恐怕同第六届省議会不会有什么兩样。

法国旧式**議会**自由的發展、把自己同社会輿論对立起来的独立自主、种姓精神的委靡不振，这一切的确都是在孤立的条件下大大發展起来的；而預防这种进一步發展的危險，無論什么时候都不会是过早的。一切生物只有在**空气流通**的优良环境下才能繁茂，同样，眞正的政治会議也只有在**社会精神**的最高保护下才能昌盛。只有"异国的"植物，即被迁移到气候完全不同的地方去的植物才需要**温暖的环境**。难道辯論人把省議会看做萊茵省的自由而可爱的大自然中的"异国的"植物了嗎？

貴族等級的辯論人以近乎滑稽的严肃、近乎憂郁的尊严和几乎是宗教的热忱闡發了关于等級会議的**崇高智慧**和它的中世紀的**自由与独立**的假想。一个不知內情的人看到这种情况一定会奇怪：在**出版自由**問題上，同一个辯論人从**省議会**的智慧的高度下降到**人类**的平凡的**庸碌**的地步；从剛才所頌揚的特权等級的独立和自由轉到了**人类本性的原則上的不自由和不独立**。这并沒有什么奇怪，我們看到的就是当前的基督徒兼騎士的、現代兼封建的、簡言之即浪漫主义原則的無数代表之一。

这些老爷們想給自由吹噓一番，說它不是理性的普遍陽光所賜的自然礼物，而是吉祥的星星所賦予的超自然礼物。既然他們認为自由仅仅是个别人物和个别等級的**个体屬性**，他們就不可避免地要得出結論說，普遍理性和普遍自由是**有害的思想**，是"**邏輯地構成的体系**"的幻想。为了拯救特权的特殊自由，他們就斥責人类本性的普遍自由。但是19世紀的不肖子孙和現代騎士們的为本

世紀所毒化了的意識，不能了解那种本身就不可知的东西，因为其中沒有概念；这就是說，不能了解內在的、本質的、一般的屬性怎样通过外界的、偶然的、个别的因素来同某些个人相联系，而同时却不同人的本質、不同一般理性相联系，因而也就不成为大家所共同的东西。他們不懂得这一点，就只得乞灵于**奇迹**和**神秘**。其次，由于这些老爷們在現代国家中的**現实**地位远不符合于他們想像中的地位，由于**他們生活在現实世界的彼岸**的世界里，由于他們用**想像力**来代替智慧和心灵，他們就不滿意实踐，所以他們就必須乞灵于理論，不过这是**彼岸世界的理論**即**宗教**。然而，他們这种宗教具有浸透着政治傾向的論战性的毒素，并且或多或少是有意識地在为十足世俗而又極其荒誕的貪欲披上聖潔的外衣。

这样，我們看到这位辯論人用想像的神秘宗教理論来反对实踐要求，用那种从膚淺的实踐中得来的小聪明和庸俗圓滑的处世經驗来反对眞正的理論；他用超人的聖灵来反对人能理解的东西，用卑鄙的任性和不信任来反对思想的眞正的聖潔。諸侯等級辯論人先前那种比較高傲冷漠因而也是比較清醒的語言，現在已被动人的激昂和極端的油滑所代替，在諸侯等級的發言中，这种激昂和油滑曾退居于特权狂热之后。

"目前出版物是一种政治力量，这一点越是不可否認，他認为**好坏出版物間的斗爭**会产生眞理和光明，会产生更广泛更有效地傳播眞理和光明的希望这一極流行的看法就越發錯誤。**單独的人和群众中的一分子一样，始終是同一个人。他一生下来就是不完善的，不成熟的**，他需要**教育**，而且在他**死亡**以前的整个**發展**阶段中都需要教育。教育的艺术不在于惩罰違法行为，而在于增进好影响，驅除坏影响。但是，由于这种**人的不完善**，**那万惡**所宗的**妖女之歌**对群众起着强大的作用，而且对于眞理的純朴而冷靜的声音說来，它如果不是絕对不可克服的障碍，至少也是很难克服的障碍。**坏**出版物專門指靠人

們的热情，为了通过激發热情来达到**自己的目的**，它是不擇手段的；而它的目的就是**使坏的原則尽可能更广泛地傳播，使坏思潮尽可能得到更大的鼓励。**一切**攻势**中最危險的攻势的所有特長都为它服务，而对这种最危險的攻势来說，客观上無所謂权利的止境，主观上也無所謂道德法規，更無所謂表面荣誉的法規了。**好出版物**就不同了。它**始終都只是**采取**守势**。它的影响总是具有**防衛、抑制**和**固守的**性質；它不能以敌人領土上的巨大成就来夸口。如果外界的障碍不妨碍它的这种影响，那就更好了。"

我們把这一大段話全部引出来，是为了不致削弱它那动人的語气对讀者可能起的作用。

辯論人站到了 à la hauteur des principes〔原則的高度〕。誰反对**出版自由**，誰就必須維护人类**永远不成熟**这一論点。如果不自由是人的本質，那末自由就同人的本質相矛盾；这种断語純粹是同义的反复。如果可惡的怀疑論者竟敢不信辯論人所說的話，那可怎么办呢？

如果人类不成熟成为反对出版自由的神秘論据，那末，無論如何，書报檢查制度就是反对人类成熟的一种最現实的工具。

一切發展中的事物都是不完善的，而發展只有在死亡时才結束。这样，把人弄死以求摆脫这种不完善狀态应該是最合情理的了。至少辯論人在企圖扼杀出版自由的时候是这样推断的。在他看来，眞正的教育在于使人終身处于襁褓之中，因为人要学会走路，也得学会蹉跌，而且只有經过蹉跌他才能学会走路。但是，如果我們都成了襁褓兒，那末誰来包扎我們呢？如果我們都躺在搖籃里，那末誰来搖我們呢？如果我們都成了囚犯，那末誰来做看守呢？

無論是單独的人或是群众中的一分子，生来都是不完善的。De principiis non est disputandum〔原則是沒有爭論的〕。就算是

这样吧！但是由此应当得出什么結論呢？我們的辯論人的議論是不完善的，政府是不完善的，省議会是不完善的，出版自由是不完善的，人类生存的一切活动范圍都是不完善的，可見只要有任何一种活动范圍由于这种不完善而不应当存在，那就是說，其中沒有一种活动范圍是有权存在的，就是說，人根本沒有生存权利。

假如人的不完善在原則上成立——暫时假定它是这样，——那末，关于人的一切制度，我們早就知道它們是不完善的。因此，在这个論題上沒有什么可談的，这既沒有表示贊成它們，也沒有表示反对它們，这并不是它們的**特殊性質**，并不是它們的标志。

在这一切不完善之中，为什么自由的出版物偏偏应当是完善的呢？为什么不完善的等級会議却要求完善的出版物呢？

不完善的东西需要教育。但是，难道教育就不是人类的事情，因而不也是不完善的事情嗎？难道教育本身就不需要教育嗎？

但是，即使人类的一切由于**它的存在就已經**不完善，难道由此可以得出結論說：我們应当混淆一切，对善惡、眞伪一概表示尊重嗎？由此可以得出唯一正确的結論就是：看圖画时不应当从只見画面上的斑点不見色彩、只見杂乱交錯的綫条不見圖画的地方去看，同样，世界和人类的关系不能从只見它的外表的角度去看。必須承認这种观点是不适于用来判断事物的价值的。这种把一切存在物都看做不完善的膚淺概念的世界观能作为我正确判断和鑒别事物的依据嗎？这种观点是它在它周圍所看到的一切不完善的东西中最不完善的东西。因此，在衡量事物的存在时我們应当用內在思想实質的标尺，而不应当陷入片面和庸俗經驗的迷宮，否則任何經驗、任何判断都沒有意义了：青紅皂白，一律不分。

从思想的观点看来，不言而喻，出版自由和書报檢查制度的根

据是完全不同的，因为出版自由本身就是思想的体現、自由的体現、就是肯定的善；与此相反，檢查制度是不自由的体現，是以表面的世界观来反对本質的世界观的斗爭，它只具有否定的本性。

不对！不对！不对！——辯論人打断我們的話，大叫起来。——我斥責的不是現象，我斥責的是本質。自由是出版自由中最惡劣的。自由可以产生惡，因此，自由就是惡。

万惡的自由！

他在密林里杀害了她，
把尸首投入萊茵的深底。[29]

可是

我的主人，我的师傅，
請你靜靜地听我說一句話。[30]

难道在有檢查制度的国度里就完全沒有出版自由嗎？出版物在任何情况下都是人类自由的实現。因此，哪里有出版物，哪里也就有出版自由。

的确，在有書报檢查制度的国度里，国家享受不到出版自由，但是有一个国家机关却能享受到，那就是**政府**。不用說，政府的公文是享受到充分的出版自由的，难道書报檢查官不是每天都在实踐（即使不是直接地，也是間接地）絕对的出版自由嗎？

作家——可以說就是檢查官的秘書。如果秘書不能表达上司的意旨，上司就干脆删去不合用的作品。可見这种出版物是由檢查制度創造的。

書报檢查官塗改时画的叉叉杠杠之对出版物，正如中国人的直綫——八卦[31]——之对思維。檢查官的八卦是著作的各种范疇；而范疇，大家知道，这是多样的內容中本質的典型的东西。

自由确实是人所固有的东西，連自由的反对者在反对实現自由的同时也实現着自由；他們想把曾被他們当做人类天性的裝飾品而否定了的东西攫取过来，作为自己最珍貴的裝飾品。

沒有一个人反对自由，如果有的話，最多也只是反对别人的自由。可見各种自由向来就是存在的，不过有时表現为特权，有时表現为普遍权利而已。

这个問題仅仅是在現在才有了**正确的提法**。問題不在于出版自由是否应当存在，因为出版自由向来是存在的。問題在于出版自由是个别人物的特权呢，还是人类精神的特权。問題在于一面的有权是否应当成为另一面的無权。"**精神的自由**"不比"**反对精神的自由**"有更多的权利嗎？

如果体現"**普遍自由**"的"**自由的出版物**"和"**出版自由**"应当摈弃的話，那末，体現**特殊自由**的**檢查制度**和**受檢查的出版物**就更应当摈弃了；因为**类**無用的时候，**种**能有什么用呢？如果辯論人做得徹底，他应当摈弃的不是自由的出版物，而是一切出版物。根据他的观点看来，只有当出版物不是自由的产物，即不是**人类**活动的产物时才是好的。这样看来，享有出版权的便只有**动物**或者**神**了。

也許，我們应当——辯論人沒有勇气直截了当地說出这一点——設想政府以及辯論人本人具有**神的灵感**吧？

如果一个私人敢以具有神的灵感自夸，那末，在我們社会里只有一个論敌能正式駁斥他，那就是**精神病医生**。

但是**英国历史**非常清楚地表明，来自上面的神的灵感的思想如何产生了和它正好相反的来自下面的神的灵感的思想；查理一世就是由于来自下面的神的灵感才走上断头台的。

我們这位貴族等級的辯論人在繼續發表他的議論时虽然把檢

查制度和出版自由，把受檢查的出版物和自由的出版物說成（下面我們就要听到）**兩种惡**，但是他还沒有承認出版物就是**惡**。

剛剛相反！他把整个出版物分为"**好**""**坏**"兩类。

說到**坏**出版物时，他告訴我們一些难以置信的东西。他一口咬定，这种出版物的目的是为非作歹和散布这种为非作歹行为。当辯論人要我們相信**为非作歹是一种职業**这种說法时，他把我們看成过于輕信的人了，这一点我們不打算談它。我們要提醒他的只是他那关于整个人类都不完善的公理。从这里不是要得出下面这样的結論嗎？——坏出版物不完全坏，也就是說它是好的，而好出版物不完全好，也就是說它是坏的。

但是辯論人向我們表明了事物的另外一面。他断言坏出版物比好出版物好，因为根据他本人的意見，坏出版物經常采取**攻势**，而好出版物則采取**守势**。但是他自己曾經說过，人的**發展**只是在**死亡**时才結束。他这句話除了說明死亡到来时生命就結束以外，的确不說明什么問題。既然人的生命就是發展，而好出版物又經常处于守势，"只是回击，抑制和固守"，那末，这豈不是說明了它对發展因而也对生命进行不断的反抗嗎？因此，或者这种采取守势的好出版物是坏的，或者發展是一种惡。辯論人曾說，"坏出版物的目的就是使坏的原則尽可能更广泛地傳播，使坏思潮尽可能得到更大的鼓励"，这样看来，这一断言已不再是神秘不可思議的了，現在它已获得合理的解釋：坏出版物的惡在于最广泛地散布原則和鼓动思潮。

至于好坏出版物之間的相互关系就更是令人奇怪了。辯論人要我們相信，好出版物是**無能的**，坏出版物則是**全能的**，因为前者对人民不發生影响，而后者發生强烈的影响。在辯論人看来，好出

版物和無能的出版物是一个东西。他难道不是想說，好就是無能或無能就是好嗎？

他把好出版物清醒的声音拿来和坏出版物的妖女之歌相对立。因为用清醒的声音歌唱可以唱得最好，可以产生最大的效果。但是辯論人显然只感到热情的灼热，却不懂得追求眞理的高度热情，理性的必胜热望和道义力量的不可遏止的热忱。

他把“不承認教会和国家有任何威信的傲慢”，宣揚廢止貴族的“妒嫉心”以及許多其他的东西，都列入坏出版物的思潮，这在后面我們还要談到。現在我們只談一个問題：辯論人根据什么确定上述制度是善呢？如果生命的普遍力量是坏的，——我們剛才听說过，惡是全能的，而且只有它才影响群众，——那末試問：**什么人、什么东西**有权把自己当做善的化身呢？我的个性就是善，合乎我的个性的那些少数人物也是善的化身，这是一种極端傲慢的断言，惡的出版物即坏出版物是無論如何也不願意承認它的！眞是坏出版物！

最初辯論人把对出版自由的攻击变成了对一般自由的攻击，現在这些攻击已变成对善的攻击了。他对惡的恐惧原来是对善的恐惧。因此，他把承認惡和否定善作为檢查制度的根据。当我預先告訴一个人說：尽管你是一个非常精明的小伙子，而且是一个好鄰居，但是你完全不适于当英雄；虽然你的武器是神聖的，但是你不会掌握它；虽然我們倆——我和你——完全相信你是十全十美的，但是世人却不会相信这一点；縱然你的意圖不坏，但是你的毅力很差，因此，在斗爭中你的敌人必然获胜。我这样講实际上不就是輕視这个人嗎？

虽然辯論人把出版物分为好坏兩类的做法已矛盾百出而無須

再做任何反駁，但是我們仍不应当忽視主要一点，即辯論人对問題的提法完全不对，他用来作为根据的东西本身还待論証。

如果要談出版物的兩种类型，那末这种划分就应当根据出版物的实質本身，而不是根据出版物之外的想像。受檢查的出版物或自由的出版物必然是一好一坏。其实爭論的也正是哪一种出版物好——受檢查的好，还是自由的好，也就是說，符合出版物的实質的是自由的存在，还是不自由的存在。把坏出版物作为反对自由出版物的理由就等于說，自由出版物坏，受檢查的出版物好，而这一点正是需要証明的。

卑劣的思想方式、私人爭吵以及寡廉鮮耻的行为在受檢查的出版物和自由的出版物中都可能产生。無論前者或后者都会帶来个别的这种或那种成果，因而这一点并不能構成它們的类的区别。泥沼上也会开出鮮花。这里所談的是受檢查的和自由的出版物借以互相区别的那种实質，即內在的特征。

那种坏的自由出版物是不符合它的实質的特点的。而受檢查的出版物的伪善、無性格、閹人的語調和搖曳不停的狗尾巴，只不过表現了它的內在实質的条件。

受檢查的出版物即使長出好的果实，也仍然是坏的，因为这些果实之所以好，只是由于它們在受檢查的出版物內部表現了自由出版物，只是由于按它們的特点来講它們并不是受檢查的出版物的果实。自由的出版物即使長出坏的果实，也仍然是好的，因为这些果实正是違反自由出版物本性的現象。閹人即使有好的歌喉，但仍然是一个畸形人。自然界即使也会产生奇形怪狀的东西，但仍然是好的。

自由出版物的实質，是自由所具有的英勇的、理性的、道德的

本質。受檢查的出版物的性格,是不自由所固有的無性格的丑态,这是文明的怪物,洒滿香水的畸形兒。

出版自由同出版的实質相适合,而檢查制度則同它相矛盾,这也許还需要加以証明吧?精神生活的外部障碍不屬于这种生活的內在性質,外部障碍否定这种生活,而不是肯定它,难道这还不明白嗎?

要眞正为檢查制度辯护,辯論人就应当証明檢查制度是出版自由的本質。他不来証明这一点,却去証明自由不是人的本質。他为了保存一种良种而抛弃了整个类,因为自由是全部精神存在的类的本質,因而也就是出版的类的本質。为了消除产生惡的可能性,他消除了产生善的可能性而实現了惡,因为对人說来只有体現自由的东西才是好的。

因此,在沒有人向我們証明檢查制度是由出版自由的本質中产生的以前,我們就一直要把受檢查的出版物看做坏出版物。

就算檢查制度和出版的天性是不可分的(虽然沒有一种动物,尤其是具有理性的生物是帶着鎔銙出世的),那末,由此应当得出什么結論呢?結論只能是:檢查官正式实現的那种出版自由,即檢查本身,也需要受檢查。除了人民的出版物还有誰能檢查政府的出版物呢?

另一辯論人却認为:要消除檢查制度的惡,就得惡上加惡——使地方的檢查服从省的檢查,而省的檢查又服从柏林的檢查;可見出版自由的实現是單方面的,而檢查制度的实現則是多方面的。人生在世,周折何多!誰又来檢查柏林的檢查呢?还是回过头来看看我們这位辯論人吧。

一开始他就教訓我們說,好坏出版物間的斗爭不会發出眞理

的光芒。但是我們要問：他是否希望这种無益的斗爭無限期地延長下去？照他自己的說法，难道檢查制度和出版之間的斗爭不就是好坏出版物之間的斗爭嗎？

檢查制度沒有消灭斗爭，它使斗爭片面化，把公开的斗爭变为秘密的斗爭，把原則的斗爭变为無力量的原則与無原則的力量間的斗爭。从出版自由的本質自身所产生的眞正的檢查是**批評**。它是出版自由自身产生的一种审判。檢查制度是政府壟断了的批評。但是，当批評不是公开的而是秘密的，不是理論上的而是实踐上的时候，当它不是超越党派而是本身变成党派的时候，当它不是作为理性的利刃而是作为專横的鈍剪的时候，当它只想进行批評而不想受到批評的时候，当它由于自己的实現而否定了自己的时候，以及当它由于批判能力尙差而錯誤地把个别人当做普遍智慧的化身，把强力的命令当做理性的命令，把墨漬当做太陽上的斑点，把書报檢查官塗改时画的叉叉杠杠当做数学作圖，而把粗暴蛮横当做論据有力的时候，——在这种情况下难道批評不是已失掉它的合乎理性的性質了嗎？

我們在描述辯論的进程时已經指出，辯論人如何从空想、油滑、善感的神秘轉变成冷酷、專打小算盤的庸碌、狹隘而庸俗的世故打算。他对**檢查法**和**出版法**的**关系**，**对預防手段**和**压制手段**做了进一步的論述，这里不用我們再来指出他的这种轉变了，因为这里他本人已在**有意識地运用**自己的神秘。

"預防手段或**压制手段**，書报檢查制度或出版法，**这才**是我們所要談的；不过，稍微仔細地考察一下这兩方面所应該消除的**危險**也并不是多余的。檢查制度的目的是**預防**惡，而出版法的目的則是通过徵罰来預防惡的**再現**。但是，檢查制度和出版法，同人間的**一切**制度一样，都是**不完善**的。問題只是

哪一个不完善的**程度最輕**。由于所談的是純粹精神方面的問題，所以，我們在这里碰到的課題（对兩方面都是最重要的課題）是永远不可能获得圓滿解决的。这一課題在于寻找一种能够明确表現立法者意圖的形式，使合法的与不合法的能够严格区别开来，从而消除**一切任性**。但是，**任性**如果不是**随心所欲**又是什么呢？在涉及純粹精神方面的問題的地方又如何消除随心所欲的現象呢？要找出一种明显的准繩，这一准繩由于內在的必然性在每一**个别**情况下应用时將都**必定**能适合立法者的意旨；这是过去未曾發現而將来也未必能發現的一种哲人之石。可見如果把任性了解为随心所欲的話，那末無論是檢查制度或**出版法**就都离不开**任性**。因此，我們就应当从檢查制度和出版法的不可避免的不完善和这种不完善引起的后果的角度来观察它們。檢查制度总能够压制某件好事情，但是出版法并不能防止很多坏事情。何况眞理是不可能永久压制住的。为它設置的障碍越多，它追求自己的目的时就越勇敢，达到这个目的时就越显得光彩。而惡的言論就像**希臘火**①一样，一从彈壳里迸發出来，什么也阻擋不住；它的作用是难以預測的，因为对它說来無所謂神聖不可侵犯的东西，因为它無論在人的口里或是心上都能找到供它繁殖的养料。"

辯論人在打比喻方面失敗了。他在描述惡的全能时像詩人一样地激动。我們以前听說，善的声音过于沉靜，它在**惡的妖女之歌**面前是軟弱無力的。現在惡又变成了**希臘火**，——辯論人沒有为眞理找到任何形象的比喻。如果我們要給他的"沉靜的"言論作一个比喻，那最好是把眞理比做**燧石**，——它受到的敲打越厉害，發射出的光輝就越燦爛。人販子的妙論就是鞭打可以喚起黑奴的人性；对立法者說来，至高無上的准則就是說明：頒布压制眞理的法律，是因为眞理有了这些法律就会更加英勇地追求自己的目的。大概只有当眞理变成**天生的龐然大物**而且大家都**触摸**得到的时候，辯論人才会产生敬意吧。你們在通往眞理的道路上設下的障

① 希臘人用来燒毀敌方船只的一种混合燃燒物。——譯者注

碍越多，你們获得的眞理就越踏实！总之，障碍多多益善！

但是，我們还是来听一听妖女之歌吧！

我們这位辯論人的神秘的**"不完善論"**終于帶来了人間的果实；他把自己的月長石向我們头上扔来。我們且来看看这些月長石！

一切都是不完善的。書报檢查制度不完善，出版法也不完善。这一点决定了它們的实質。关于**它們的思想的合理性**問題不必多談，我們只要用最粗率的經驗得出的或然率計算法来确定一下，在什么情况下威胁我們的危險性最大。区别只在于时間，只在于某些措施是通过檢查来預防惡本身，另一些措施則是通过出版法来預防惡的再現。

我們看到辯論人如何狡猾地借空談"人的不完善"来規避檢查制度和出版法之間的本質的、內在的、特性的差别，把原則分歧变成了杂耍場上的爭吵：檢查制度与出版法哪一个帶来的伤痕更多？

但是，如果把出版法和書报檢查法兩者对比一下，那末，首先要談的不是它們的后果而是它們的根据，不是它們的个别运用，而是它們的普遍合理性。孟德斯鳩早已教导說，專制比法制更便于运用。而馬基雅弗利則肯定說，对于君主，作惡比行善有利。如果我們因此不想确認**耶穌会**的一条古老格言，——只要动机良好（是否良好我們怀疑）可以不擇手段，那末我們首先就应当来研究一下，就本質說来檢查制度是不是一种**好的**手段。

辯論人把檢查法叫做預防手段是对的；这是防备自由的一种警察手段；但是他把出版法叫做压制手段就不对了。这是自由把自己当做一种标尺来衡量自己的例外的一种手段。書报檢查措施并不是法律。出版法并不是压制手段。

在出版法中，自由是惩罰者。在檢查法中，自由却是被惩罰者。檢查法是对自由表示怀疑的法律。出版法却是自由对自己投的信任票。出版法惩罰的是濫用自由。檢查法却把自由看成一种濫用而加以惩罰，它把自由当做罪犯；对任何一个領域說来，处于警察监視之下难道不是一种奇耻大辱的惩罰嗎？檢查法只具有法律的**形式**。出版法才是**眞正的**法律。

出版法是**眞正的法律**，因为它反映自由的肯定存在。它認为自由是出版物的**正常**狀态，出版物是自由的存在；因此，出版法只是同那些作为例外現象的出版物的罪过發生冲突，这种例外違反本身的常規，因而也就毀灭着自己。出版自由是在反对这些自我杀害即出版物的罪过中以出版法来体現自己的。出版法認为，自由是罪犯的內在屬性。因此，罪犯在侵害自由时也就是在侵害他自己，这种侵害自己的罪行对他来說就是一种**惩罰**，他認为这种惩罰就是对他的自由的承認。

出版法根本不能成为压制出版自由的手段，不能成为以惩罰相恫吓的一种預防罪行重犯的簡單手段。恰恰相反，应当認为**沒有关于出版的立法就是**从法律自由領域中取消出版自由，因为法律上所承認的自由在一个国家中是以**法律**形式存在的。法律不是压制自由的手段，正如重力定律不是阻止运动的手段一样。作为引力定律，重力定律可以支配宇宙体的永恒运动；作为落体定律，只要我違反它而打算在空中飞舞，那它就要我的命。恰恰相反，法律是肯定的、明确的、普遍的規范，在这些規范中自由的存在具有普遍的、理論的、不取决于个别人的任性的性質。法典就是人民自由的聖經。

因此，**出版法就是出版自由在立法上的認可**。它是法的表現，

因为它就是自由的肯定存在。所以，甚至当它完全沒有被采用的时候，例如在北美，它也应当存在，而書报檢查制度正如奴隶制一样，即使它千百次地具有法律形式，也永远不能成为合法的。

起預防作用的法律是不存在的。法律只是作为**命令**才起預防作用。法律只是在受到破坏时才成为**实际的**法律，因为法律只是在自由的無意識的自然規律变成有意識的国家法律时才起**眞正**法律的作用。哪里的法律成为眞正的法律，即实現了自由，哪里的法律就眞正地实現了人的自由。由此可見，法律是不能預防人的行为的，因为它是人的行为本身必备的規律，是人的生活的自覚反映。所以，法律在人的生活即自由的生活面前是退縮的，而且只是当人的实际行为表明人不再服从自由的自然規律时，这种表現为国家法律的自由的自然規律才强制人成为自由的人；同样，生理上的規律只是在我的生命已不再是这些規律的生命，即**患病**的时候，这些規律才和我格格不入。可見**預防性的法律**是一种**毫無意义的矛盾。**

因此，預防性的法律本身并不包含任何**尺度**、任何**合乎理性的准則**，因为合乎理性的准則只能从事物的本質（在目前这一場合下就是自由的本質）中取得。預防性的法律**沒有范圍**，因为为了預防自由，它应当同它的对象一样包罗万象，無边無际。因此，預防性的法律就是一种**無限的限制**的矛盾，这一法律所遇到的界限并不是由必然性产生，而是由任性的偶然性产生，書报檢查制度每日都 ad oculos〔昭然若揭地〕証实着这一点。

人体生来就是要死亡的。因此，疾病就不可避免。但是，人們为什么不是在健康的时候，而只是在生病的时候才去找医生呢？因为不仅疾病是一种恶，而且医生本人也是一种恶。經常的医疗将把生活变成一种恶，而人体則变成医生們的操作对象。如果構

成生命的仅仅是一些預防死亡的手段，那末死去不比活着更好嗎？难道自由运动不也是生命所固有的嗎？疾病不是生命的自由受到限制又是什么呢？一个天天上門的医生本身就是一种病，害了这种病想死死不了，只得活下去。尽管生命正在死亡，但是死亡却不应当生存。难道精神不比肉体有更多的权利嗎？不錯，常常有人把这种权利解釋成这样：肉体上的行动自由对善于自由飞翔的聪明人甚至是有害的，因此，他們被剝夺了这种自由。檢查制度的出發点是：疾病是正常狀态，而正常狀态——自由就是疾病。檢查制度老是要出版物相信，它(出版物)有病，無論它怎样証明自己是健康的，反正应当治疗。但是檢查制度甚至还不是一个高明的医生，它不是对症下藥。它只是一个乡下的外科郎中，治疗一切病症都用那唯一的万能工具——刀子。它甚至还不是一个設法恢复我的健康的外科郎中，它是一个施行外科手术的唯美主义者；我身上的一切，只要它不喜欢的它就認为都是多余的，它認为不順眼的地方就都砍掉。它是一个江湖医生，为了不看見疹子，就使疹子憋在体內，至于疹子是否將伤害体內纖弱的器官，他是毫不在意的。

你們認为捕鳥不合理。难道鳥籠不是預防猛禽、槍彈和風暴的手段嗎？使夜鶯失明，你們認为殘忍，但是檢查官用鋒利的笔头挖去了出版物的眼睛，你們却不認为是殘忍。强制給自由人削髮，你們認为是蛮横無理，而檢查制度每天都在有思想的人的活生生的肉体上开刀，只有沒有精神沒有反应的馴服的存在物他才認为是健康的！

我們已經表明出版法如何反映了法，而檢查法又如何反映了非法。但是檢查制度自己承認它不是目的本身，它本身不是什么好的东西，因此，它所根据的原則就是："只問目的，不擇手段"。但

是，要求的手段既是不正当的，目的也就不是正当的；而且，难道出版物就不会也来宣布一条“只問目的，不擇手段”的原則嗎？

因此，書报檢查法不是法律，而是警察手段，并且还是**拙劣的警察手段**，因为它所希望的它达不到，而它达到的又不是它所希望的。

書报檢查法想給**自由**这种不合心意的东西**設下障碍**，結果适得其反。在实行書报檢查制度的国家里，任何一本未經檢查而出版的禁書都是一件大事。它被看做殉道之士，而殉道不可能沒有灵光和信徒。它被看做一种例外。如果自由永远不会不被人所珍視，不自由的一般狀态的例外就更加可貴了。一切秘密都具有誘惑力。对社会輿論自身来說是一种秘密的地方，形式上冲破秘密境界而出現在报刊上的每一篇作品对于社会輿論的誘惑力就不言而喻了。檢查制度使每一篇被禁作品，無論好坏，都成了不平凡的作品，而出版自由却使作品去掉这种气派。

如果檢查制度是**正直的**，它当然要預防任性；可是它却把任性提升为法律。它不可能預防任何一种比自身还严重的危險。威胁每一生物的生命的危險就是該生物的自我亏損。因此，沒有自由对人說来就是一种眞正的致命的危險。姑且不談道德上的后果，但是必須記住，不耐心地对待自由出版物的短处，也就不可能利用它的長处。不帶刺的玫瑰是沒有的！請想一想吧，失掉自由的出版物时，你們会丧失什么！

自由的出版物是人民精神的慧眼，是人民自我信任的体現，是把个人同国家和整个世界联系起来的有声的紐帶；自由的出版物是变物質斗爭为精神斗爭，而且是把斗爭的粗糙物質形式理想化的获得体現的文化。自由的出版物是人民在自己面前的公开懺

悔，而眞誠的坦白，大家知道，是可以得救的。自由的出版物是人民用来观察自己的一面精神上的鏡子，而自我認識又是聪明的首要条件。它是国家精神，这种精神家家戶戶都只消付出比用煤气灯还少的花費就可以取得。它無所不及，無处不在，無所不知。它是从眞正的現实中不断涌出而又以累增的精神財富汹涌澎湃地流回現实去的思想世界。

我們的叙述已經表明，書报檢查制度和出版法間的差别就是任性和自由間的差别，就是形式上的法律和眞正的法律間的差别。适用于本質的东西也适用于現象。适用于檢查制度和出版法兩者的合理性的东西也适用于**它們的运用**。出版法和檢查法各不相同，**法官**和**書报檢查官**对待出版物的**态度**也不一样。

但是，我們这位兩眼朝天的辯論人把他身下的俗世看做一片可鄙的塵土，把所有的花朵說成是落滿塵埃的。就是在这里他看見的也只是在运用上**同样任性**的兩个手段，因为据說任性就是随心所欲，而随心所欲同精神事物又不可分割，如此等等。如果对精神事物的理解是**个人的**，那末，一种观点比起另一种观点，書报檢查官的意見比起作者的意見又有什么高低呢？但是我們懂得辯論人的用意。为了証明檢查制度是合理的，他轉弯抹角地玩弄極其巧妙的手法，証明檢查制度和出版法的运用都不合理；既然他認为人間的一切都不完善，那末，对他来說唯一的問題就是：任性应当在人民方面呢，还是在政府方面？

他的**神秘**变成了**厚顏無耻**，竟把**法律**和**任性**混为一談，并且在談到道义和法的对立的地方，他只看到形式上的差别，因为他在論战中反对的不是**出版法**而是**一切法律**。有沒有一种法律能够由于內在的必然性，**在每一个别情况下**运用时**必定**合乎立法者的精

神同时又**絕对**排斥一切**任性**呢？要把这种毫無意义的課題叫做**哲人之石**需要莫大的勇气，因为只有極端愚昧的人才会提出这样的課題。法律是普遍的。应当根据法律来确定的案件是單一的。要把單一的現象归結为普遍的現象就需要判断。判断还不是最后肯定。要运用法律就需要**法官**。如果法律可以自动运用，那末法官也就是多余的了。

但是，要知道人类的一切都是不完善的！！因此：edite, bibite!〔吃吧，喝吧！〕㊀既然法官是人，那末你們要法官干什么呢？既然法律只有人才能执行，而人所执行的一切又是不完善的，那末，你們要法律干什么呢？把你自己交給上司的善良意志去摆布吧！萊茵省的司法跟土耳其的司法一样是不完善的！因此：edite, bibite!〔吃吧，喝吧！〕

法官和書报檢查官的差别多大呵！

檢查官除了上司就沒有别的法律。法官除了法律就沒有别的上司。法官的責任是当法律运用到个别場合时，根据**他**对法律的誠摯的**理解**来解釋法律。檢查官的責任則是根据**官方**对每一个别場合的**指令**来理解法律。独立的法官既不屬于我，也不屬于政府。不独立的檢查官本身就是政府的一个工具。法官最多可能表現出个人理性的不可靠，而檢查官所表現出的則是个人品性的不可靠。在法官面前受审的是出版物的**一定**过失，而在檢查官面前受审的却是出版物的精神。法官根据一定的法律来审理我的行动；檢查官不仅惩罚罪行，而且他自己还**捏造**罪行。如果我被提交法庭受审，我的过失一定是破坏了現行法律，而在法律受到破坏的地方

㊀ 德国大学生歌詞。——編者注

就至少应当存在着法律。既然不存在出版法，也就不可能破坏出版法。檢查制度不是控告我違反了現行法律。它宣布我的意見有罪是因为这个意見不是檢查官和他上司的意見。我的公开行动准备听从社会、国家及其法律的审判，但这种行动却被提交給秘密的純否定的势力审判，这种势力不能成为法律，它怕見陽光，而且不受任何普遍原則的牽制。

書报檢查法是不能成立的，因为它要惩罰的不是过失而是意見；因为它無非是一个**条文化的書报檢查官**而已；因为任何国家都不敢把它利用書报檢查官这一工具实际上所能干出的事情明确地規定在法律中。因此，專司書报檢查的不是法庭而是警察机構。

即使檢查制度确实和司法相同，那末，这种巧合至多只是一个事实，而并不是必然性。同时自由不仅包括我**靠什么**生存，而且也包括我**怎样**生存，不仅包括我实現着自由，而且也包括我在自由地实現自由。不然，建筑师同海狸的区别就只在于海狸是披着兽皮的建筑师，而建筑师則是不披兽皮的海狸。

我們这位辯論人毫無必要地回轉头来談論那些眞正存在着出版自由的国家中出版自由所起的作用問題。由于我們对这个問題已經有过細致的分析，所以这里我們只是再提一下**法国**出版物。不用說，法国出版物的缺陷就是法国民族的缺陷，我們并不認为辯論人要寻求惡的地方就有惡。法国的出版物决不是自由太多，而是自由太少。虽然它不受精神檢查，但是它却要受物質檢查，即繳納高額的保証金。它之所以起着物質作用，正是由于它被人拉出了自己眞正的領域，引进了大規模商業投机的領域。而且，要进行巨大的金融投机就需要大城市。因此，法国出版物就集中在少数地方；既然集中在少数地方的物質力量可以兴風作浪，那末，为什

么精神力量就应当是另一种情况呢？

如果你們一定要按出版自由的历史存在而不是按它的思想来判断它，那末，为什么你們不到出版自由历史地存在的地方去寻找出版自由呢？自然科学家力求用实驗再現出最純眞的自然現象。你們不需要做任何实驗。你們可以在**北美**找到最純眞最标本的出版自由的現象。但是，如果說北美有很好的历史基础来实現出版自由，那末，德国的历史基础就更好。著作界以及同它有有机联系的人民的精神教养当然不仅仅是出版物的直接历史基础，它們就是出版物的历史本身。除了德国人民，世界上还有哪一国的人民更能够以具有出版自由的这些最直接的历史基础而夸耀呢？

辯論人又打断我們的話說，如果德国出版物成为自由的出版物，这將是德国道德的不幸，因为出版自由造成"內部的**道德敗坏**，这种道德敗坏力求破坏对人的最高使命的信仰，同时又破坏眞正文明的基础"。

起**敗坏道德**作用的只是**受檢查的出版物**。最大的罪惡——伪善——是同它分不开的；从它这一根本劣点派生出它的其他一切沒有絲毫德行可言的缺陷，派生出它的最丑惡的（就是从美学观点看来也是这样）劣点——消極性。政府只听見**自己的声音**，它也知道它听見的只是自己的声音，但是它却欺騙自己，似乎听見的是人民的声音，而且要求人民拥护这种自我欺騙。至于人民本身，他們不是在政治上有时陷入迷信有时又什么都不信，就是完全离开国家生活，变成**一群只管私人生活的人**。

主上帝只是在第六天才談論他的亲手創造物："看着一切所造的都甚好"，而受檢查的出版物却每天都在夸耀政府意志的創造物；但是，由于前一天不免要同第二天發生矛盾，所以出版物就常

常撒謊,而且还必須掩飾自己意識到自己在撒謊,必須寡廉鮮耻。

由于人民不得不把具有自由思想的作品看做違法的,因而他們总是把違法当做自由,把自由当做非法,而把合法当做不自由。書报檢查制度就这样扼杀着国家精神。

但是,我們这位辯論人从"私人"利益出發,害怕出版自由。他沒有想到,書报檢查制度經常侵害着私人的权利,而且更厉害地侵害着思想。他在談論威胁个别人物的危險时热情奔放;难道我們談論威胁整个社会的危險时就不应当热情奔放嗎?

我們要把我們的观点同辯論人的观点严加区别,最好是把他对"坏思潮"下的定义同我們自己下的定义对比一下。

辯論人認定"不承認教会和国家有任何威信的傲慢"是坏思潮。难道我們就不应当把不承認理性和法律有威信的看法当做坏思潮嗎?"只有妒嫉心才宣揚要消灭被平民称为貴族的一切",而我們却說,妒嫉想消灭的是人类天性的永恒的貴族,即平民也不能对它有半点怀疑的貴族——自由。

"只有陰險的幸灾乐禍心情才喜欢不辨眞伪地造謠中伤和强求公开私人生活中的一切丑聞。"

我們則說,陰險的幸灾乐禍从人民生活的偉大整体中挖掘出誹謗和人身攻击,它忽視历史的理性而只是把历史的丑聞告知公众;这种幸灾乐禍根本不能判断事物的本質,所以死抓住現象的个别方面,抓住个别人物而强求保持秘密,把社会生活的任何污点都掩蔽起来。"这是由下流場面勾引起来的心灵和幻想上的卑鄙齷齪。"不錯,心灵和幻想上的卑鄙齷齪是由惡的全能和善的軟弱所产生的下流場面勾引起来的;不錯,这是以罪过自夸的幻想;这是以神秘的外衣来掩盖自己的世俗的傲慢的卑鄙心灵。"这是对自己

得救表示絕望，这种絕望想以否定上帝来压倒良心的呼声。”不錯，正是对自己得救表示絕望的心情把个人的弱点变成了人类的弱点，为的是从自己的良心上去掉这一負担；正是对人类的得救表示絕望才否認人类有权追求他自己固有的自然規律，才宣揚不成熟是一种必然現象；正是上帝掩护了伪善，后者既不相信上帝的現实存在，也不相信善的强大有力；正是利己心把个人得救置于社会整体得救之上。

这些人怀疑整个人类，却把个别人物神聖化。他們描繪出人类的天性的可怕形象，同时却要求我們拜倒在个别特权人物的神聖形象面前。我們知道个人是微弱的，但是我們也知道整体就是力量。

最后，辯論人使我們想起了曾經从知識树枝上傳来的話（和当时一样，关于知識树的果实，我們現在也在爭論）：“你們不会死，你們吃了这些果实眼睛就明亮了，你們便如上帝能知道善惡。”

虽然我們怀疑辯論人是否尝过知識树的果实以及我們（萊茵省等級代表）当时是否同魔鬼談过話（关于这一点至少“創世記”一点也沒有談到），但是我們对辯論人的意見还是同意的，不过只想提醒他一点，就是魔鬼当时并未欺騙我們，因为上帝自己就說：“亞当已經与我們相似，能知道善惡。”

辯論人曾說：“写和說是一种机械的技能。”他这句話正可作为上面这段言論的結語。

不管我們的讀者对这一“机械的技能”感到怎样的厭倦，为了全面起見，除諸侯等級和貴族等級之外，我們仍然应当給反对出版自由的城市等級的高談闊論以一席之地。这里出現在我們面前的是資产者反对派，而不是市民反对派。

城市等級的辯論人認为他是贊同西哀士的意見的，因为他庸俗地宣称：

"出版自由只要沒有**坏人**参与就是**美妙的东西**。""要防止这一点，直到現在还沒有找到可靠的办法"如此等等。

把出版自由比做**东西**，这一点确是天眞可贊。一般說来，随便怎样責备这位辯論人都不算过分，只是不能責备他缺乏冷靜或过于幻想。

总之，出版自由是一种能够美化可爱的生活習慣的美妙东西，是使人愉快的最好的东西。但是，不幸的是有这样一些坏人，他們用舌头欺詐，用腦袋进行陰謀活动，用双手行窃，用兩腿潜逃。言論和思維，手和腿，流利的談吐，美妙的思想，灵巧的手，出色的腿，这一切只要沒有坏人加以乱用，都是絕妙的东西！但是，要防止这一点，还沒有想出任何特效办法。

"如果人們了解到前述国家（讀做：法国）① 中永恒的事态的变动和对未来毫無信心的現象是由于对宪法和出版自由的同情，那末这种同情必然会减弱的。"

宇宙科学發現地球是 mobile perpetuum〔恒动的物体〕时，不少安閑的德国庸人曾紧紧抱住自己的睡帽，对祖国的永恒变动唉声嘆气；而对未来的毫無信心，使他們对随时可能倒立的房屋也發生憎惡。

出版自由不会**引起**"事态的变动"，正如天文学家的望远鏡不会引起宇宙系統的不断运动一样。坏透了的天文学！曾經有过一个美好的时期，那时地球就像可敬的庸人一样还处在宇宙的中央，

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

安逸地銜着它那个陶制的烟斗，不用自己操劳就可得到光亮；因为太陽、月亮、星星这些不灭的明灯，这些“美妙的东西”都在它的周圍旋轉。

造好的东西他不去摧毀，
在变化無常的世間他就稳稳地存在[32]，

按出身根本不是法国人而是阿拉伯人的哈利利是这样說的。

辯論人通过下面这段話十分明确地表明了他的等級：

“眞誠而忠实的爱国者不能抑制自己不这样想：宪法和出版自由的存在不是为了人民的福利而是为了滿足个别人物沽名釣誉的欲望，为了党派的統治。”

大家知道，有一种心理学專門用瑣碎的理由来解釋偉大的事情。人們奋斗所爭取的一切，都同他們的利益有关。这种心理学由这一正确的推測得出了不正确的結論：只有“細小的”利益，只有不变的利己的利益。大家也知道，这种心理学和对人的了解在城市里更是屢見不鮮。在那里，人們把看透一切，把透过一連串飞掠而过的观念和事实而識破那些妒嫉成性、鈎心斗角、抓住几股綫头就想操縱整个世界的卑鄙小人的眼力看做有远見的标志。但是同时大家也知道，透过玻璃看东西，太近了就会碰上自己的腦袋。在这种情况下，这些聪明人对人和世界的了解首先就是——以蒙混人的方式——对自己腦袋的打击。

此外，半途而廢和优柔寡断也是辯論人所屬等級的特点。

“他所固有的独立感說明他贊成出版自由（指發言人所理解的出版自由）①，但是他应当傾听理性和經驗的呼声。”

---

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

如果辯論人在結束时說：虽然他的理性贊成出版自由，但是他所固有的依賴感却反对它，那末，他的發言就十分逼眞地描繪了城市反动派的实情。

誰有舌头不言語，
誰有利劍不劈刺，
誰就白白活一世。

現在我們来談談**出版自由的辯护人**。我們从**主要的一个提案**开始。我們現在不談这一提案的引言中表述得中肯而正确的較一般的論点，这样可以使該报告中独特而典型的观点更加突出。

报告人希望**出版自由这种一定行業的自由**同过去一样不被排斥在**一般的行業自由**之外，他把这个內在矛盾看做前后不一致的典范。

"手脚的劳动是自由的，而头腦的劳动則要受到监护。当然是受更有智慧的头腦的监护吧？上天保佑！反正檢查官是不在此例的。上天要誰当官，就会給他智慧。"

首先令人奇怪的是把**出版自由**归結为**行業自由**。但是，我們还不能就此否弃辯論人的观点。**倫勃朗**曾把聖母馬利亞的像画成尼德蘭的农妇；为什么我們这位辯論人不把自由描繪成他更亲近更了解的模样呢？

我們也不能否認辯論人的議論有**相对的**正确性。如果把出版**仅仅**看成一种行業，那末，它作为一种由头腦来实現的行業，应当比那些由手脚起主要作用的行業有更多的自由。正是头腦的解放才使手脚的解放对人具有重大的意义：大家知道，手脚只是由于它們所服务的对象——头腦——才成为人的手脚。

無論辯論人的观点乍一看来是多么独特，我們仍然应当無条

件地承認，这种观点比德国自由主义派那种內容空洞、含糊其詞、模棱兩可的議論来得高明，这些自由主义者以为，把自由从現实的坚实土地上移到幻想的太空就是尊重自由。这些流于幻想的空談家、这些伤感的热心家把他們的理想同日常的現实的任何接触都看成是褻瀆神明。对我們德国人說来，自由之所以直到現在仍然只是一种幻想和伤感的願望，一部分責任是要由他們来負的。

德国人一般易于感情冲动，过度激奋，他們有一种爱听藍色天空音乐的癖好。因此，用他們自己周圍的严酷而現实的实际中的观点向他們証明偉大的思想問題时他們总是兴高彩烈。德国人生来就特别忠誠和恭順。他們由于过分地敬重思想，所以就不去实現这些思想。他們把思想当做崇拜的对象，但不去培育它。这样看来，为了使德国人同他的思想**亲近起来**，为了向他表明这里所指的不是捉摸不到的远景而是他的切身利益，为了把神的語言变成人的語言，辯論人所采取的方法看来是合适的。

大家知道，希臘人曾經認为他們可以在埃及人、利比亞人以及斯基台人的神中認出自己的阿波罗、自己的雅典娜、自己的宙斯；他們全不注意别国偶像独有的特点，認为这是次要的事情。同样，德国人把他所不熟悉的出版自由女神当做他所熟悉的一个女神幷干脆把它叫做行業自由或財产自由，这也是無可厚非的。

但是，正因为我們要承認辯論人观点中某些正确的成分，我們才对这些观点进行更加尖銳的**批評**：

"还可以設想，与行会存在的同时也存在着出版自由，因为用腦工作，这种行業要求**更高的技艺**；它要求和七种古老的自由艺术有同样的地位。但是，与行業自由存在的同时却繼續存在着出版不自由，这种情况是一种違背神聖精神的罪行。"

当然罗！既然自由的更高級的形式都被認为不合法，它的低級形式自然应当被認为是不合法的了。在国家的权利沒有得到承認的时候，个别公民的权利是毫無意义的。如果总的說来自由是合法的，不言而喻，每一特定形式的自由表現得越鮮明、越充分，自由的这一特定形式也就越合法。如果**水螅**由于身上有（虽然还不明显而且微弱）自然界生命的标志就有生存的权利，那末，那生命奔騰怒吼着的**獅子**又該怎样呢？

如果說較高級的权利形式的存在須由較低級的权利形式的存在来証实这一結論是正确的，那末把較低級的范圍**用作**測定較高級范圍的**尺度**就完全不正确了；这样一来，在一定領域內是合理的規律就被歪曲而变成一幅諷刺画，因为这些規律被任意加上了不是該領域的規律的、而是另一种更高級領域的規律所固有的含义。这正像我想强使一个巨人住在侏儒的屋子里一样。

行業自由、財产自由、信仰自由、出版自由、审判自由，这一切都是同一类别，即**沒有特定名称的一般自由**的不同种。但是，由于相同而忘了差异以至把**一定的种**用做衡量其他一切种的尺度、标准、范圍就完全錯誤了。在这种情况下，一种自由就会十分**执拗**，只有在其他各种自由背叛它們自己而自認是它的附庸时，它才允許它們存在。

行業自由只是行業自由而不是其他什么自由，因为在这种自由中，行業的本性是按其生命的內在原則毫不受阻撓地形成起来的。如果法院遵循它自己固有的法規而不遵循其他范圍（如宗教）的規律的話，审判自由就是审判自由。自由的每一特定范圍就是一定范圍的自由，同样，每一特定的生活方式就是本性的一定范圍的生活方式。要獅子遵循水螅的生命規律，这难道不是反常的要

求嗎？既然手和脚以其独特的方法發揮职能，那末眼睛和耳朵（这些器官使人摆脫他的个体性的羈絆，成为宇宙的鏡子和回声）就有更大的活动权利，因而也就应当具有**强化的**手和脚的职能；如果我这样去推論，我对人体各器官間的联系和統一就了解得多么錯誤呵！

在宇宙系統中每一个單独的行星一面自轉，同时又圍繞太陽运轉，同样，在自由的系統中各界也是一面自轉，同时又圍繞自由这一太陽中心运轉。宣称出版自由为一种行業自由，这無非是在未保护之前先行扼杀的一种对出版自由的保护。当我要求性格要按别人的方式存在才算自由时，难道我不是抹杀了性格自由嗎？出版物向行業說道：你的自由并不就是我的自由。你受你的范圍的規律支配，同样，我也願意受自己的范圍的規律支配。你所認为的自由对我說来是完全不自由；因为把木匠这一行手艺的自由換之以哲学家的自由，未必能使他滿足。

我們来把辯論人的思想加以明朗化。什么是自由？他回答說：**"行業自由"**。这同某一个大学生在回答什么是自由这一問題时說**"夜間行动自由"**是完全一样的。

正如可以把出版自由归入行業自由一样，其他任何一种自由也都可以归入行業自由。法官的行業是法律，傳教士的行業是宗教，家長的行業是教养子女；难道这就确定了法律自由、宗教自由、倫理自由的实質了嗎？

我們不妨从反面来考察問題，把行業自由看做只是**出版自由的一种**。难道手艺人就只是用手脚工作而不同时也用头腦嗎？难道只有說話的語言是唯一的思想語言嗎？难道机械师用他的蒸汽机不是向我們的耳朵說得很清楚嗎？难道制床厂主不是向我們的

脊背、厨师不是向我們的胃說得很清楚嗎？所有这些种类的出版自由都容許存在，独独一种出版自由即通过油墨来向我的智慧說話的那种出版自由不容許存在，这不是矛盾嗎？

为了保护（甚至仅仅是为了理解）某种特定范圍的自由，我应当从这一范圍的主要特征出發，而不应当从它的外部关系出發。难道降低到**行業**水平的出版物能忠于自己的特征嗎？难道它的活动能符合自己的高貴天性嗎？**难道这样的出版物是自由的嗎？**作家当然必須掙錢才能生活，写作，但是他决不应該为了掙錢而生活，写作。

貝朗热唱道：

我活着只是为了編写詩歌，
呵，大人，如果您剝夺了我的工作，
那我就編写詩歌来維持生活，

在这种威胁中隐含着嘲諷的自白：詩一旦变成詩人的手段，詩人就不成其为詩人了。

作家絕不把自己的作品看做**手段**。**作品就是目的本身**；無論对作家或其他人来說，作品根本不是手段，所以在必要时作家可以为了**作品的**生存而牺牲**自己**个人的生存。宗教的傳教士也是一样（虽然在不同的意义上来說），他也遵循一种原則："多服从上帝，少服从人們。"这些人們中也包括具有人的要求和願望的他自己。如果我向一个裁縫定做的是巴黎式燕尾服，而他却給我送来一件罗馬式的長袍，因为他認为这种長袍更符合美的永恒規律，那該怎么办呵！

出版的最主要的自由就在于不要成为一种行業。把出版物貶为單純物質手段的作家应当遭受外部不自由——檢查——对他这

种內部不自由的惩罰；其实他的存在本身就已經是对他的惩罰了。

当然，出版也作为一种行業而存在，不过那已不是作家的事，而是印刷厂主和書商的事了。但是这里所談的不是出版商和書商的行業自由，而是出版自由。

的确，我們这位辯論人是不滿意把出版自由列于行業自由之外的。此外，他还要求出版自由不受本身的規律支配，而受行業自由的規律支配。他甚至同委員会的那位对出版自由評价較高的报告人进行爭辯，并提出了一些只能使人覚得滑稽可笑的要求。在較低級范圍的規律被应用到較高級的范圍时往往会立刻产生这种可笑的感覚；倒过来也一样，当小孩子發出凄惻动人的声調时也是滑稽可笑的。

"他把著者分为**够資格的**和**不够資格的**兩类。这种划分意味着，甚至在行業自由的領域內，享用被賦予的权利也往往附有某种要求，而实現这种要求的难易則要看职業而定。""石匠、木匠、建筑师显然应当滿足那些对大多数其他行業完全免除的要求。""他的提案所指的这种权利是**特殊**意义上的而不是**一般**意义上的权利。"

首先，誰来解决**够不够資格**的問題呢？康德不会承認費希特是够資格的哲学家，托勒密不会承認哥白尼是够資格的天文学家，貝尔納·德·克萊沃不会承認路德是够資格的神学家。任何一个学者都把批評自己的人算作"**不够資格的著者**"。也許誰是够資格的学者应当由外行来决定吧？看来决定权应該授予不够資格的著者了，因为够資格的著者是不能做本行的判断者的。也許資格应当同等級联系起来吧！鞋匠雅科布·伯麦是一位大哲学家。一些大名鼎鼎的哲学家不过是一些大鞋匠而已。

此外,既然所談的是够資格的著者和不够資格的著者的問題,那末,要想做得徹底就不能單在**个别人**中間进行划分,而应当把出版業再分成**各种行業**。对著作活动的各种不同領域是否頒發各种不同的营業証呢?也許够資格的作家必須什么都会写吧?不言而喻,如果写皮革方面的問題,鞋匠比律师更够資格。写例假日中应不应当做工的問題,短工并不比神学家不够資格。因此,如果把資格同特殊的客观条件联系在一起,那末,每一个公民在同一个时候都会既是够資格的作家又是不够資格的作家——在同他的职業有关的方面是够資格的,而在其他各方面則不够資格。

在这种条件下,出版物已不是使人民联系起来的普遍紐帶,实际上將成为分离人民的手段,等級的划分就会在精神上得到固定的表現,而著作的历史就会降低到某几种特殊精神动物的自然历史的水平;那时,由于划分还会引起各种爭吵,發生难以排解又不可避免的冲突;庸碌、狹隘还会被提升为法律,因为特殊的东西决不能在脫离整体时而只能在联系整体时从精神上自由地加以考察。所有这些都不用說了,但是要知道,**閱讀**和写作一样重要;因此,**讀者**有**够資格**和**不够資格**的称号也是必要的,这是古代埃及的产物,在那里祭司被認为是唯一够資格的作家同时也是唯一够資格的讀者。那末,讓够資格的作家享有取得和閱讀他自己的著作的特殊权利,应該被認为是完全合理的。

前后多么不一致!既然特权得势,政府当然有充分的权利說它在自己的一切事务方面是**唯一够資格的著者**。既然你們作为公民認为自己不仅有权写本等級的事物,而且有权写最普遍的事物——国家,那末另一批你們想剝夺他們这种权利的人作为人难道就無权談出他們对極其个别的問題,即对**你們的資格**和你們的

著作的看法嗎？

結果將是非常可笑而矛盾：够資格的著者有权不受檢查論述国家，而不够資格的著者却只有征得檢查官的同意才能論述够資格的著者。

出版自由絕不是你們从同輩中拼湊一批官方作家就可以取得的。否則，够資格的著者就会变成**官方的**著者，**出版自由同書报檢查制度之間的斗爭就会变成够資格的作家同不够資格的作家之間的斗爭。**

第四等級的一員对这一問題的回答是很公道的：

"如果对出版物应当有所限制的話，那就讓各党派都受同样的限制好了，就是說，在这方面任何一个公民阶級都不应当比另一个享有更多的权利。"

我們大家都服从檢查制度，就像專制政体下面人人一律平等一样，这当然不是从承認我們每个人的价值的意义上来說，而是从我們大家都無价值的意义上来說。而上述那种出版自由却把寡头政治也列入了精神生活領域。檢查制度在最坏的情况下也只是宣布作家在它的統治范圍內是不需要和不适宜的。而上面所解釋的那种出版自由却妄圖預料历史，压制人民的呼声，而人民历来就是作家"够資格"和"不够資格"的唯一判断者。梭倫只是**在**人的生命**終結以后**即**人死以后**才对他下判决，而現在的人們却想**在一个作家还沒有誕生以前**就对他做出判决了。

出版物是个人表現其精神存在的最普遍的方法。它不知道尊重个别人，它只知道尊重理性。你們是否願意由官方用特殊的外在的标志来确定精神的傳达能力呢？我不能成为别人的什么，我也就不是而且也不能成为自己的什么。如果我沒有权利成为别人的精神力量，那末，我也就沒有权利成为自己的精神力量；难道你

們願意把成为精神存在物的特权仅仅交給个别人嗎？每个人都在学習写作和閱讀，同样，每个人也**应当有权利**写作和閱讀。

究竟是誰需要这样把作家分为"够資格的"和"不够資格的"兩类呢？显然不是眞正够資格的人所需要的，因为他們無須这样也可以表現自己。可見需要这样分类的是那些打算用外界的特权掩护自己从而使周圍的人对他表示敬畏的"不够資格的"人。

而且这种临时止痛剂并沒有消除**出版法**的必要性，因为正如农民等級的辯論人所指出的：

"难道特权者就不会超越自己的权利并給自己帶来懲罰嗎？因此，某种出版法总还是必要的，而且我們在这里將碰到在**一般出版法**中所碰到的同样的困难。"

德国人只要回顧一下自己的历史，就会知道造成本国政治發展緩慢以及在萊辛以前著作界貧弱的主要原因之一就是**"够資格的作家"**。17世紀和18世紀的职業的、行会的、有特权的学者、博士……以及大学的平庸作家們，他們头戴呆板的假髮，学究气十足，抱着毫無价值的煩瑣的学位論文橫亘在人民同精神、生活同科学、自由同人的中間。我国的著作界是由**那些不屬于够資格之列**的作家創立的。你們把**哥特謝德**和**萊辛**兩人在"够資格的"和"不够資格的"著者中間加以抉擇吧！

我們根本不喜欢那种**只**希望以复数形式存在的"自由"。英国向我們提供了一个巨大历史規模的范例，說明**"复数的自由"**的有限視野对**"自由"**是多么危險。

伏尔泰說道："关于**复数的自由**即**特权**的說法是以服从为前提的。复数的自由是**普遍奴隶制**的**例外**。"

其次，如果我們这位辯論人要想把**匿名的**和**用笔名的**作家排

斥在出版自由活动范圍之外并使他們服从檢查制度，那末我們必須指出：出版物如何**署名**并無关紧要，在实行出版法的地方，出版者是处在法院的支配之下，通过他，匿名作家、用笔名的著者也处在法院的支配之下。亚当給天国的生物命名时忘記給德国的报刊撰稿人起个名字，所以他們就 in secula seculorum〔永远〕是**無名氏**。

主要报告人企圖限制出版物的**人物**即它的主体，而其他等級則想限制出版物的**客观材料**即**它活动和存在的范圍**。他們卑鄙無耻地像做买卖一样講价錢：**应当給出版自由几分自由？**

一个等級要限制出版物只能討論萊茵省的物質、精神、教会方面的事情；一个等級希望出版"乡鎮的报紙"，这一名称本身就已說明內容的局限性；一个等級甚至希望在每一个省只有**一种报紙**可以公开發表意見！！！

所有这些企圖使人联想到一个体育教师，他認为訓練跳远的最好方法是把学生領到一个大壕溝旁边，并且用繩子量好，要他跳过壕溝。显然，学生应当逐步地学跳，应当逐步把繩子拉远，而不应当第一次就要他跳过整个壕溝。可惜学生在上第一課时就掉入了壕溝，而且直到現在还躺在那里。这位教师就是德国人，而学生就叫做"自由"。

总之，第六届萊茵省議会上**出版自由的辯护人**按其**正常的典型**来說，同它的**論敌**沒有本質的区别，只有傾向的不同。一部分人以**等級**狹隘性反对出版物，另一部分人則以同样的狹隘性为出版物辯护。一部分人希望特权只归政府，另一部分人則希望特权分給众人。一部分人要实行全部檢查，另一部分人則只要一半，一部分人想要八分之三的出版自由，另一部分人一点也不要。願上帝

讓我摆脫我这些朋友吧!

但是**报告人**和**农民等級**的几个議員的發言同省議会的**普遍精神**是完全背道而馳的。

报告人曾經指出:

"在人民以及个别人的生活中面临着这样一个时机:过分長期监督的桎梏使人难以容忍,人們渴求独立,每一个人都希望自己对自己的行动負責。"

"从此,檢查制度过时了;在它还繼續存在的地方,它被看做一种妨害人們論述公开談論的事物的**令人痛恨的**羈絆。"

你怎么說就怎么写,怎么写就怎么說,在小学时老师就这样教导我們。可是后来人們却教訓我們說:怎么指示你,你就怎么說;命令你說什么,你就写什么。

"时間不可遏止地向前推移,必然会产生現有立法中尚無适当規定的新的重大的兴趣或者提出新的要求。每当这样的时刻,就必須制定新的法律来調整这种新的社会狀态。这就是我們面临的时机。"

这是**眞正的历史**观点,它反对弄虛作假,反对先杀害历史理性然后又把它的遺骨当做历史遺物来敬奉的观点。

"解决問題(編纂出版法典)①当然不是那么容易;第一次尝試也許很不完善!但是所有各邦都会感激首創这件事情的立法者,而且有我們这样的国王,普魯士政府也許已經**光荣地**沿着唯一可能引向目的的道路走在各国的前面了。"

我們的全部叙述表明了这种英勇果敢的可貴观点在省議会上是多么孤立。这一点議長本人曾經無数次向报告人指出过。最后,农民等級議員在他憤憤不平的但是絕妙的演講中也說出了这

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

一点：

"正像猫圍着热粥打轉一样，大家都在这个問題上兜圈子。" "人类精神应当**根据它固有的規律**自由地發展，应当有权将自己取得的成就告訴别人，否則，清新的河流也会变成一潭惡臭的死水。如果說出版自由对某一国的人民特别有用的話，这就是稳重而善良的德国人民，他們需要的不是書报檢查制度的精神鉗子，而是使他們冲破麻木狀态的刺激。这种不能毫無阻碍地向别人傳达思想感情的情况很像北美的單人监禁制度，这种極端严酷的制度常常使囚犯發狂。如果一个人沒有斥責的权利，他的贊揚也是沒有意义的。这种死气沉沉的情况使人想起缺乏陰影的中国画。讓我們尽量摆脫这一軟弱無力的民族所处的境遇吧！"

回顧出版問題的全部討論过程，我們便不能抑制內心的痛苦和悲伤，这种情感是由**萊茵省**那些搖摆于故意頑固到底的特权和先天軟弱的不徹底的自由主义之間的代表們的会議引起的。我們痛心地認为，普遍的和广泛的观点几乎完全不存在，在为出版自由問題进行論战以至抹杀这一問題时，态度是輕率膚淺的。我們再一次反問自己：难道出版同等級代表們就这样格格不入，难道出版物同等級代表們的实际接触点就这样少，以致他們不能以实际需要所产生的濃厚兴趣来为出版自由辯护嗎？

出版自由抱着**最含蓄的** captatio benevolentiae〔博得好感的企圖〕向各等級遞上了請願書。

还在省議会开会之初就展开了辯論，在辯論进程中**議長**曾經宣布：**登載省議会記录**（以及其他各种文告）要經过**檢查**，但在目前情况下，由**他**議長来代替檢查官。

就在这**一点**上，**出版自由**問題难道不是已經和**省議会的自由**相一致了嗎？这个冲突是很有趣的，因为这里通过省議会本身已向省議会証明：沒有出版自由，其他一切自由都是泡影。自由的一

种形式制約着另一种形式，正像身体的这一部分制約着另一部分一样。只要某一种自由成問題，那末，整个自由都成問題。只要自由的某一种形式受到排斥，也就是整个自由受到排斥，——自由的存在注定要成为泡影，而不自由究竟在什么領域內占絕对統治地位，將取决于純粹的偶然性。不自由成为常規，而自由成为反常的例外，成为偶然和任性的事情。因此，如果認为自由存在的**特殊**形式問題是**特殊問題**，这是再錯誤不过的了。这是特殊范圍內的一般問題。自由終归是自由，無論它表現在油墨上、土地占有上、信仰上或是政治会議上。如果一定要自由的忠实朋友用表决方式回答"**自由存在还是不存在?**"这一問題，他会感到这損伤了他的荣誉。但是就是这位自由的朋友在表現自由的独特的素材面前却手足無措起来；他只知有种不知有类，为了出版忘記了自由。他以为他所判断的对象是一种同他毫無关系的实質，而他同时又对自己的实質判了罪。这样一来，第六届莱茵省議会宣判出版自由有罪也就是宣判它自己有罪。

高明的官僚主义实踐家們毫無根据地暗自思量，**說伯利克里**曾經理直气壯地公开談到他自己："就熟悉国家的需要和發展这些需要的艺术而論，我敢与任何人較量。"[33] 这班政治理性的世襲租佃者們想必会聳一聳肩像預言家一样神气十足地預言說，为出版自由辯护的人白費气力，因为**緩和的**檢查制度要比**严厉的**出版自由好些。讓我們用斯巴达人**斯培尔泰阿斯**和**布利斯**回答**波斯总督**希达尔奈斯的話来回答他們吧：

"希达尔奈斯，你向我們提出劝告，你沒有从兩方面来考虑。因为你的劝告只有一方面是你亲身的体驗；而另一方面則是你所沒有体会到的。你知道做奴隶的滋味；但是自由的滋味你却一次也沒有尝过，所以你就不知道它是

否甘美。因为只要你尝过它的滋味，你就会劝我們不仅用矛头而且要用斧子去为它战斗了。"34

卡·馬克思写于1842年4月

載于1842年5月5、8、10、12、15和19日"萊茵报"第125、128、130、132、135和139各号的附頁

署名：萊茵省一居民

按报紙原文刊印

原文是德文

法的历史学派的哲学宣言

庸俗的观点認为**历史学派是**对 18 世紀的**輕佻精神的一种反动。**这种看法的普遍性和看法的眞实性恰好成反比。18 世紀仅仅产生了**一种**东西，它的**主要特征**是輕佻，而这种**唯一的輕佻的**东西就是**历史学派。**

历史学派已把研究起源变成了自己的口号，它使自己对起源的爱好达到了極点，——它要求船夫不沿着河航行，而沿着河的起源航行。因此，要是我們回到**历史学派的起源去**，回到**胡果的自然法去**，这个学派必然会認为是正确的。**历史学派的哲学走在**历史学派的發展**前面**，所以，我們要在該学派的發展本身中去寻找哲学是徒劳無益的。

18 世紀流行过的一种臆想，認为自然狀态是人类本性的眞正狀态。当时有人想用肉眼去看人的思想，因此就創造了**自然狀态的人的**形象——巴巴盖諾[35]，他們純朴得居然用羽毛去遮盖自己的身体。在 18 世紀最后几十年間，曾經有人这样想：**自然狀态的人**是具有非凡的才智的，捕鳥者到处都在模仿易洛魁人和印第安人等的歌唱法，以为用这种圈套就能誘鳥入網。所有这些奇談怪論都是以这样一种眞实思想为根据的，即**原始**狀态只是一幅描繪人类**眞正**狀态的純朴的尼德蘭圖画。

对于**历史学派**来說，**胡果**也是那种还沒有接触到浪漫主义文

化光輝的**自然狀态的人**，他的**自然法**教科書[36]就是历史学派的**旧約全書**。**海德**認为自然狀态的人就是**詩人**，并認为原始人的**聖書**就是**詩集**，这种观点絲毫也不会使我們感到惶惑，其实，胡果曾用最平淡的最冷靜的散文語調說过：每一个时代都有自己的特征，并产生出自己的特种类型的自然人。因此，虽然胡果并沒有**創造詩**，但他仍然**創造了臆想**，而**臆想**乃是和 18 世紀的散文特性完全相适应的一种**散文詩**。

当我們承認胡果是历史学派的鼻祖和創始人的时候，我們是完全按照**这个学派的精神**行事的，正如历史学派的著名法律家所写的那篇**紀念胡果的文章**[37]所指出的那样。当我們承認胡果先生是 18 世紀的产兒的时候，我們甚至是**按照**胡果先生本人的**精神**行事的，这位先生自称为康德的**学生**，并把自己的自然法称做**康德哲学的爱子**。現在我們就从胡果的**宣言**中的这一論点开始談起。

胡果**曲解**自己的先生**康德**，他認为：因为我們不能認識**眞实的事物**，所以在邏輯上我們就应当承認**不眞实的事物**（只要它**是存在的**）是**某种确实的事物**。胡果像**怀疑論者**那样去对待事物的**必然本質**，同时又像**霍夫曼**那样去对待事物的**偶然現象**。因而，他根本不想証明，**实証的事物是合乎理性的**；相反地，他却力圖証明，**实証的事物是不合乎理性的**。胡果自鳴得意地从各方面搬出証据来，企圖証明下面这一事实是显而易見的，即理性的必然性并不能鼓舞各种实証的制度；他把所有制、国家制度、婚姻等都算做这种制度。在胡果看来，这些制度甚至是**和理性矛盾**的，它們至多也不过容許在拥护自己或者反对自己的問題上空發**議論**。我們决不应該把这**一方法**看做胡果的偶然的个人特性，这是**他的原則的方法**，这是历史学派的一种**坦率天眞、不怕做出任何結論**的方法。如果說

实証的事物之所以应当有效，就因为它是实証的，那末我就必須証明：实証的事物之所以有效，并非因为它是合乎理性的；肯定不合乎理性的事物是实証的，而实証的事物是不合乎理性的，同时，实証的事物之所以存在，并不是由于合乎理性，而是由于違背理性，此外，还有什么别的办法能更清楚地証明这一点呢？假如理性是衡量实証的事物的尺度，那末实証的事物就不会是衡量理性的尺度。"虽然这也是瘋狂，但其中却包含着方法。"因此，胡果褻瀆对正义的、道德的和政治的人来說是神聖的一切，可是，他破坏这些神聖的事物，只是为了用历史的聖徒遺物应得的荣誉去报答它們，他从理性的观点指摘它們，以便后来可以从历史的观点去頌揚它們，同时借此去頌揚历史学派的观点。

胡果的論据，也和他的原則一样，是实証的，也就是說，是非批判的。这种論据并不知道什么是差别。凡是存在的一切事物他都認为是权威，而每一个权威又都被他拿来当做一种根据。所以，他在某一段文章里曾引証了摩西和伏尔泰、理查遜和荷馬、蒙台涅和阿蒙，引証了盧梭的"社会契約論"和奥古斯丁的"論神之都"。他也以同样的态度去对待各民族，——他使各民族等同起来。在胡果看来，邏罗人和英国人一样实际，因为前者認为按照国王的命令，縫住饒舌者的嘴巴，把笨拙的演說者的嘴巴一直剪到耳朵，这是永恒的自然規律；后者則認为要是他的国王專制地决定哪怕只有一分尼大小的捐稅，那也是政治上的荒謬。不知羞耻的康奇人也和法国人一样实际，因为前者一絲不挂地走来走去，至多用淤泥来塗抹一下自己的身体；后者則不仅要穿衣服，而且还要穿得很漂亮。德国人也并不比拉吉普特人更为实际，因为前者把女兒当做家庭宝貝来教养；后者則为了不必替女兒的飲食操心就索性把她

杀死[38]。总而言之，皮膚上的疹子就像皮膚本身一样实际。

在一个地方是这一种事物实际，但在另一个地方又是另一种事物实际。無論是这一种事物，或者是另一种事物，都是不合乎理性的。就服从那些在你的小天地內被認为是实际的事物吧！

这样看来，胡果是一个十足的怀疑論者。否認存在事物合乎理性的18世紀的怀疑論，在胡果那里則表現为否認理性存在的怀疑論。胡果承襲了啓蒙运动时代，他在实証的事物中再也看不到有什么合乎理性的事物，但这只是为了在合乎理性的事物中不再看到实証的事物。胡果認为，人們要使实証的事物中的理性假象熄灭，仅仅是为了承認那种甚至失去了理性假象的实証的現实；他認为：人們抛掉鎖鍊上的假花，只是为了帶上沒有任何花朵的眞正的鎖鍊。

胡果和18世紀的其他啓蒙运动者的关系，就如同攝政者㊀的淫乱宮廷所造成的法国的分崩离析和国民会議时期的法国的分崩离析的关系一样。二者都是分崩离析！在宮廷里，分崩离析表現为放蕩的輕佻，它懂得幷嘲笑現实世界的思想空虛，但这只是为了抛开一切理性的和道德的束縛，借腐朽和頹廢作乐幷在总崩潰的驅使下走向灭亡。这就是当时世界的腐敗情形，而这个世界正是借这种腐敗情形来陶醉自己的。相反地，在国民会議时期，分崩离析則表現为新精神从旧形式下解放出来，因为这种旧形式已不配也不能把握新的精神。这就是新生命所固有的自身力量的感覚，这种新生命破坏已被破坏的东西，抛弃已被抛弃的事物。因此，要是能公正地把康德的哲学看成是法国革命的德国理論，那末，就应

㊀ 菲力浦·奧尔良。——編者注

当把**胡果的自然法**看成是法国 ancien régime〔旧制度〕的**德国理論**。我們又一次在胡果身上發現了**放蕩者的十足的輕佻，即庸俗的怀疑論**，这种怀疑論厚顏無耻地对待思想，卑躬屈节地对待显而易見的一切，这种怀疑論只有当它謀害了实証事物的**精神**时才开始感覚到自己的智慧，——而这一切都只是为了占有某种作为殘渣的純实証的事物，并在这种**动物**狀态中自得其乐。胡果甚至在权衡論据的力量时，也以絕对可靠的本能把各种制度中合乎理性和合乎道德的一切都看做对理性来說是**一种可疑的东西。对胡果的理智来說**，只有**动物的本性**才是一种**不可疑的东西**。可是讓我們来听听那位用 ancien régime〔旧制度〕的观点判断事物的啓蒙运动者是怎样說的吧！应当从胡果本人的叙述中听出胡果的見解来。必須給他的全部論断一概加上 αὐτὸς ἔφη〔他自己說的〕几个字。

导　言

"人在法律上的唯一特征就是他的**动物**本性。"

自　由　篇

"自由(合乎理性的本質)①**的限制**，甚至是这样的一种情况：**这种本質不可能随心所欲地不再成为合乎理性的本質**，即成为能够而且应当合乎理性地行动的本質。"

"不自由并不会改变**不自由人**和**其他人**的动物本性和理性本性中的**任何东西。一切良心的責任**都仍然起作用。**奴隶制**不仅**在肉体上**是可能的，而且**从理性观点看来**也是可能的；証明反面事物的探討，想必包含有某种錯誤。当然，奴隶制也并不是**絕对合理的**，也就是說，它既不是从动物的本性中产生出来的，又不是从理性的和市民的本性中产生出来的。可是，奴隶制同奴隶

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

制的反对者所承認的**任何一种法一样**，可能是一种**临时法**，这一点可以在和**私法**以及和**公法**的比較中看出来。"証据就是："凡**屬于**富人**所有的**人，失掉他对富人是不利的，富人也很注意他的狀况；从**动物**本性的观点看来，这种人比穷人更有免受貧困的保証，因为只要有一点进行剝削的可能，穷人就会受到同胞們的剝削，以及其他等等。""**拷打** servi〔奴隶〕和把奴隶**弄成残廢**的权利并非从奴隶制的本質中产生出来的，**即使这种权利被人运用**，那也**不見得比**穷人所不得不忍受的**痛苦大多少**；至于对**身体**来說，奴隶制的后果并不像奴隶本身到处都力求摆脫的**战爭的**后果那样恶劣。甚至連**美人**都在**契尔克斯克的女奴隶**中間比在**女乞丐**中間更容易找到。"(請听一听小老头是怎样說的吧！)①

"至于說到**理性的**本性，那末奴隶制比貧困优越的地方就在于：私有者**从理性的經济观点出發**，他宁願为教育具有某种才能的奴隶而有所花費，但誰也不願意在穷孩子身上花費什么。在**国家制度的**范圍內，正是奴隶才不受种类奇多的压迫。押送战俘的人只是由于暫时要担負責任才去关心战俘，难道奴隶比这种战俘更不幸嗎？政府用监工压在苦役犯的头上，难道奴隶比这种苦役犯更不幸嗎？"

"奴隶制本身对于**繁殖的**利弊——这还是一个爭論中的問題。"

婚 姻 篇[39]

"从**哲学观点**来考察实际法律，曾不止一次地使**婚姻**具有一种既**重要的**又**合乎理性的制度的**意义，而在**完全自由地探討問題**的情形下，婚姻的意义**就远不是这样了**。"

婚姻正是为了**滿足性欲**——胡果先生重視的正是这一点。他甚至还从下面这一事实中引出**非常有益的道德**来：

"也像其他許許多多情况一样，这种情况**就可以說明：也像为了达到一定的目的而使用工具一样来使用人的身体**，并非都是**不道德的**，这是和那些不能正确地理解这句話的涵义的人(包括**康德本人**在內)的意見相反的。"

---

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

可是，用特殊的东西来尊崇性欲，用法律来抑制欲望，道德的美（它使本性的驅使具有一种理想的精神統一的因素的性質），总而言之，婚姻的精神本質就是使胡果先生对婚姻發生怀疑的东西。但是，在进一步探討他那輕佻而無耻的思想之前，我們且把法国哲学家的声音和历史的德国人的声音来稍微比較一下。

"一个女人既然为了唯一的男人而抛弃那种內心的含蓄（这种含蓄的神的标准被牢牢地銘刻在她的心灵上），那她就把自己的一切都献給这个男人，为了他，她在感情冲动时抛弃了从来沒有抛弃过的含羞心理，为了他，她摘下了平时用做遮盖物和装飾品的面紗。于是就产生了对丈夫的高度信任，这是只能在她和他之間存在的特殊关系的結果，否則，就是对她的侮辱。于是就产生了丈夫对这种牺牲的感激，产生了这种对存在物表示願望和尊敬的交織情感，这种存在物甚至在和他共享欢乐的时候仿佛也只是一味迁就他的。这就是在我們的社会制度中一切都秩序井然的原因。"

高談闊論的自由主义者，法国人本扎曼·孔斯旦就是这样說的！現在我們就来听听卑躬屈节的历史的德国人是怎样說的吧！

"第二个因素，即未經結婚不得滿足性欲，就更值得怀疑！动物的本性是和这种限制相違背的，理性的本性更是和这种限制相違背的，因为（你們猜他要說什么！）①一个人要預見到这会引起什么后果，他就应当是几乎無所不知的，所以，如果我們答应只能与某一个特定的人滿足这一种强烈的天然欲望，那末，这就是对上帝的誘惑。""結果，本性自由的美好感情就应当受到束縛，而与其相联系的一切东西都应当与之分离。"

請看，我們那些青年德意志派在向誰学習！[40]

"这一制度是和市民共同生活的本性相矛盾的，因为……最后，在警察面前就提出了一項几乎不能解决的任务！"

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

哲学是多么笨拙呵，它連那种对警察表示如此亲切关怀的手腕都沒有！

“凡是从婚姻法的最近規定中作为后果而产生的一切，都向我們表明：婚姻（不管遵循怎样的原則）始終是**一种極其不完善的制度**。”

“**可是**，这一种用婚姻的框子去限制性欲的办法，也有**極其重要的**优点，即人們通常能因此而**避免傳染病**。**婚姻**使政府摆脫許多**困难的措施**。最后，在到处都有**極其重要意义的那种見解**也起了作用，因而**私法的因素**也就变成了**唯一的和普通的因素**。”“**費希特**說：沒有結婚的人只算得**半个**人。可是在这种情况下，我（即胡果）①，抱歉得很，不得不認为把我置于基督、費尼隆、康德和休謨之上的这一美妙格言是一种**駭人听聞的夸張**。”

“至于一夫一妻制和群婚制，那**显然**要取决于人的**动物**本性！！”

教育篇

我們馬上就会知道：“教育的艺术所能提供的反对与它（即家庭的教育）②有联系的法律关系的論証，并不少于**爱情的艺术**所提供的反对**婚姻的**論証。”

“困难就在于教育只能在这些关系的范圍內进行，不过这种困难远不像在滿足性欲时那样严重；同时，根据契約可以把教育事業交給第三者的这种情况也說明了这一点；因此，誰对于这种事業抱有極其强烈的願望，誰就很容易得到这种滿足，但当然也并不一定要对他願意教育的某个**一定的人**。同时，一个从来得不到别人的信任、而且誰也不敢把孩子委托給他的人，却能根据**这种关系**去进行教育，而排斥了他人进行教育的可能性，这也是和理性相矛盾的。”“最后，在这里也表現出一种**强制**：一方面实証法往往不允許教育者**廢弃这种关系**，另一方面受教育的人又偏偏不得不容忍这种教育者。”“这种关系的現实性多半是以出生的**純粹偶然性**为基础的，而出生只是通过**婚姻**才和**父亲**联系起来的。这里通常有一种本身就阻碍着良好教育的**偏爱**，显然，

① ② 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

光是就这种偏爱而言，**上述的法的产生**也并非是特别合理的；而且失掉父母的孩子也得受教育，可見这种产生也并非是絕对必要的。"

私 法 篇

作者在第一〇七节中教誨我們說："**私法的必要性根本是一种虛假的必要性。**"

国 法 篇

"**服从掌握权力的官府是良心的神聖职責。**""至于**政府权力的分配**，那末实际上并**沒有一种**国家制度是絕对合理的，可是，**不管权力如何分配，每一种制度暫时又都是合理的。**"

人們也能抛弃**自由的最后束縛**，即抛弃那强使人們成为**理性的存在物**的束縛，这一点胡果不是已經証明了嗎？

我們認为从**历史学派的哲学宣言**中引来的这几段摘要，足以給这一学派做出这样的历史評价：反历史的幻覚、模糊的空想和故意的虛構。这几段摘要足以用来决定**胡果的繼承者**是否有**能力**成为**当代的立法者**[41]。

誠然，时間和文明已**用芬芳的神秘云霧**掩盖着历史学派的**多节的系統树**；**浪漫性**已用幻想的雕刻裝飾了这棵树，**思辨哲学**已用自己的特性給它接过枝；無数**博学的**果实都从这棵树上打落下来，晒干了，并極为隆重地把它們放入寬闊的德国学問儲藏室。可是，实际上还需要某些**批評**，以便能够在遍吐芳香的現代詞句后面看出我們的 ancien régime〔旧制度〕啓蒙运动者的那种齷齪而陈旧的幻想，而在油滑的高調后面看出这位啓蒙运动者的荒淫庸俗。

要是胡果說："**动物的本性構成了人在法律上的特殊标志**"（这

么說，法就是动物法了），那末，有教养的同时代的人就不会說“动物法”这种粗野而坦率的話，而要說“机体法”或諸如此类的話了，因为在說到机体的时候，誰会立即想起动物的机体呢？假如胡果說，在婚姻以及其他道德的和法的制度中都沒有理性，那末，現代的老爷們就会說，这种制度固然不是人类理性的創造物，但它們却是最高的“实証的”理性的反映，其他各方面的情形也都是如此。所有这一切都只以同样粗暴的态度宣布了一个結論：專横和暴力的法。

应当把哈勒、施塔尔、利奧及其同伙的法律理論和历史理論看做仅仅是胡果的自然法的 codices rescripti㊀，在經过几道批判的分析之后，在这里又出現了旧的最初的原文，以后如有机会，我們將更为詳細地来說明这一点。

所有掩飾这一原文的企圖都是枉費心机的，因为在我們的手里有旧的宣言，这一宣言虽然不太清楚，但它的意思还是很容易了解的。

卡·馬克思写于1842年4月到8月初

載于1842年8月9日“萊茵报”第221号的附頁（缺“婚姻篇”）

“婚姻篇”最初由苏共中央馬克思列宁主义研究院于1927年用原文發表

按报紙原文刊印

“婚姻篇”按手稿副本刊印

原文是德文

㊀ 消去第一次笔迹再度抄写的手稿。——編者注

第179号"科倫日报"[42]社論

我們至今一直把"科倫日报"看做是**"萊茵思想机关报"**或**"萊茵广告小报"**㊀。我們認为，該报大部分"政治社論"都是用来引起讀者厭惡政治的一种絕妙的工具，目的是使讀者更狂热地醉心于兜攬生意的、充滿生活趣聞的、巧妙动人的广告欄；使讀者在这里也遵守下述規則：per aspera ad astra〔經过千辛万苦，达到高山之巔〕，經过政治达到牡蠣〔durch die Politik zu den Austern〕㊁。但是，"科倫日报"上的政治和广告之間非常恰当的比例，最近已被一种特殊形态的广告——可以叫做"政治投机生意范圍內的广告"所破坏了。因为編輯部最初不知道应該把这种新的变形的广告排在哪里，所以往往把广告变成社論，把社論变成广告，也就是变成政治术語中所謂"告密書"㊂这种广告了。如果登这样的广告还得到报酬，那簡直就叫做"广告"了。

北方有这样一种風俗：如果飯菜簡陋，就先請客人喝上等烈性酒。按照这个風俗，我們很乐意在吃飯时先請我們的北方客人喝

㊀ 俏皮話：«Blatt der Intelligenz» ——"思想机关报"，«Intelligenzblatt» ——"广告小报"。——編者注

㊁ 这个地方的俏皮話是由拉丁文«astra»("星")和德文«Auster»("牡蠣")二字諧音構成的。——編者注

㊂ 双关語：«Anzeige»意指"告密書"，同时也指"广告"。——編者注

燒酒，因为这頓飯，即第 179 号"科倫日报"的非常"枯燥無味的"㊀社論沒有一点«spiritus'a»㊁。我們先讓讀者看一段琉善的"神的对話"，这里引的是"通俗的"譯文[43]，因为我們的讀者之中至少有一个不是希臘人。

琉善的"神的对話"

XXIV 海尔梅斯的怨言

海尔梅斯①，瑪婭

海尔梅斯 亲爱的媽媽，难道在整个天堂里还有比我更不幸的神嗎？

瑪婭 不要这样說，我的兒子！

海尔梅斯 为什么我不能这样說呢？各种各样的事都压在我身上，而且还不断地讓我一个人干各种奴隶般的活。天剛一亮我就得起来去打扫食堂和整理議事厅里的每一張靠椅。完了我又得听丘必特的吩咐，整天上上下下为他送信。剛剛回来，滿身还都是塵土，就又要去伺候吃飯，端飯送菜。最糟糕的是，唯有我是連夜里都得不到安靜。因为夜里我必須把死人的灵魂引渡到普路托②那兒去，并且还得留在那兒，以便在审判死人灵魂的时候听候执行各种差使。好像我白天的工作还不够多似的，其实我还要**上体操**，要在人民会議上当**掌礼官**，要帮助人民的代言人記熟演說詞，——这种种职务的重担已使我筋疲力尽，但是我还得負起**关于死人的一切事务**。

自从被逐出奥林帕斯山之后，海尔梅斯仍然照老規矩繼續干"奴隶般的活"，并且管理有关死人的一切事务。

㊀ 俏皮話：«leitender Artikel» —— "社論"，«leidender» —— "枯燥無味的"。——編者注

㊁ 双关語：«spiritus»意指"烈性酒"，同时也指"精神"。——編者注

① 希臘神話中司畜牧、道路、体操、辯論、商業之神，是宙斯和瑪婭的兒子 ——譯者注

② 古代神話中的冥王。——譯者注

第179号"科倫日报"枯燥無味的社論究竟是海尔梅斯本人写的或是他的兒子山羊神帕恩写的，讓讀者去解答吧。但讀者首先应記住一点：希臘的海尔梅斯是一位雄辯之神和邏輯之神。

"我們認为，通过报紙傳播哲学思想和宗教思想，也像在报紙上攻击这些思想一样，都是不能容許的。"

我一听这种老年人的嘮叨，就知道作者㊀想要發表一篇枯燥、冗長而又充滿各种神諭的教言，可是我竭力抑制住自己急躁的情緒，自言自語地說：我沒有任何理由不相信这个愼重的人，他是如此坦率誠恳，以致能在家里公开發表自己的意見，——于是我又繼續看下去。然而眞是怪事！原来这一篇不能指摘它有任何哲学思想的文章，至少却有一种攻击哲学思想及傳播宗教思想的趋向。

連文章本身都否認自己有存在的权利，并預先声明自己不合格，那末这篇文章还能使我們感到什么兴趣呢？饒舌的作者答复我們說，他自己將指点我們怎样閱讀他的吹牛文章。他說他只提供思想的片断，而讓"讀者的洞察力"去"比較和联系这些片断"。当然，对于报紙甘願賴以为生的那些广告来說，这是最好的刊登方法。因此，我們也打算在自己的文章里来"比較和联系"，但是，如果我們用念珠串不出珍珠項圈，那就不是我們的过錯了。

作者声明：

"据**我們**看来，一个党采取这种手段（即通过报紙傳播哲学思想和宗教思想，或者攻击这些思想）①，就表明它的意圖**不是很純的**；它的主要目的不是在教誨和啓發人民，而是要达到**其他的另外的目的**。"

既然作者**本人的**意見是这样，那末文章所追求的就只能是另

㊀ "科倫日报"編輯海尔梅斯。——編者注

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

外的目的；而这些"另外的目的"很快也就暴露出来了。

作者說，国家不但有权力，而且也有义务"禁止**非法的**空談家發言"。显然，作者所指的是自己的思想**敌人**，因为他早就承認自己是**合法的**空談家。

因此，这里所指的是要在有关宗教的方面重新加强書报檢查，要采取新的警察措施来对付剛剛能自由呼吸的刊物。

"据我們看来，国家应受到責备的地方，倒不是它过分严格，而是过分軟弱。"

*但是，社論的作者忽然想起：責备国家是危險的。因此，他就*把矛头轉向政府的代表，采取責难書报檢查官的形式来責难出版自由，他指摘書报檢查官，說他們的書报檢查执行得"太軟弱"了。

"应該受到責难的**并不是国家的**軟弱，而是'**个别政府代表**'的軟弱，这种軟弱的一貫表現是：無論在报紙上或其他非專供少数学者所用的出版物上，都允許最新哲学派别無理地攻击基督教。"

作者停了一会兒，又忽然想起，只不过八天以前他还認为書报檢查自由为出版自由所留的余地太少，而現在他又認为書报檢查官对刊物所施的压力太小了。

应当想法摆脫这个矛盾。

"只要書报檢查还存在，它的最迫切的任务就是要割去因幼稚的狂妄無礼而产生的令人厭惡的贅疣，这些贅疣最近是如此經常地玷污我們的眼睛。"

多么嬌嫩的眼睛呀！多么嬌嫩的眼睛呀！就是"最嬌嫩的眼睛也要被那些只为广大群众理解的詞句所玷污"。

如果單是放松一般的書报檢查就可能使令人厭惡的贅疣出現，那末出版自由不是更加会促进这种現象嗎？如果我們的眼睛竟嬌嫩得不能忍受被檢查的刊物的这种"狂妄無礼"，那末它們又

怎能坚强得足以忍受自由出版物的"大胆"㊀呢？

"只要書报檢查还存在，它的最迫切的任务……"那末，假若它不存在，那又会怎样呢？应当这样理解这句話：書报檢查最迫切的任务就是尽可能長期存在下去。

而作者又忽然想起：

"我們的使命并不是做一个**公开的**原告人，因此我們拒絕更詳細地說明。"

眞是天使般善良的人兒！他拒絕更具体地"說明"，然而，只有十分具体而明确的說明才能証明和表明**他自己**究竟需要什么。可是他沒有这样做，只是低声地說些含糊其詞的話，而且好像是順便談起似地，目的是要散布猜疑的空气。他的使命不是做一个**公开的原告人**，而只是做一个**秘密的原告人**。

最后，这个可憐虫想起：他的責任是要写自由主义的社論，把自己描繪成一个"出版自由的忠誠捍衛者"。于是他就裝成这个模样：

"我們不能控制自己不抗議这种行为，假如这种行为不是純粹出于偶然的疏忽，那就是要在社会輿論中破坏比較自由的出版运动的威信，从而把制胜的王牌交給这个害怕公开出面的自由的敌人，除此而外不可能有别的目的。"

这位如此勇敢而又机智的出版自由的捍衛者教訓我們說，書报檢查既然絕不是一只挂着«I sleep, wake me not!»〔"我在睡覚，别叫醒我！"〕牌子的英国豹子，它当然会采取这种"致命的"办法在社会輿論面前糟蹋比較自由的出版运动的名誉。

㊀ 俏皮話：«Übermut»——"狂妄無礼"，«Mut»——"大胆"。——編者注

如果出版运动認为自己的职責是使書报檢查注意**"偶然的疏忽"**，并希望**"書报檢查官的小刀"**替它在社会輿論面前維持名誉，那末，还用得着去糟蹋这样的出版运动嗎？

只有在無耻的任性也被称为"自由"的时候，这种运动才能叫做"自由的"运动；一方面假裝拥护扩大出版的自由，一方面却又开导我們說，刊物一旦沒有兩个宪兵攙扶，就必然会跌进水溝，难道这还不是愚蠢伪善的無耻行为嗎？

既然哲学刊物本身也在社会輿論面前糟蹋自己，那末整个的書报檢查、所有这些社論又有什么用处呢？当然，作者無論如何也不希望限制**"科学研究的自由"**。

"目前**科学研究**理应有無限广闊的活动范圍。"

可是，这位先生对于科学研究有什么看法呢？我們看看下面的声明便可以明白：

"必須严格区别科学研究(基督教从它那里只会得到好处)的自由所要求的东西和不屬于科学研究范圍的东西。"

科学研究的界限不由科学研究本身来决定又該由誰来决定呢？根据該社論的意見，科学的界限应由它来决定。由此可見，社論承認**"官方理性"**的存在，这种理性不向科学学習，反而去教訓科学，并儼然作为一种科学的預見，規定科学家应該有多粗的鬍鬚才能成为世界智慧的化身。社論相信書报檢查的科学灵感。

在繼續深究社論关于"科学研究"的这些荒唐的論断之前，我們先来欣賞一下海尔梅斯先生的**"宗教哲学"**，即他"本人的科学"。

"宗教是国家的基础，是任何非只为达到外部目的而組成的社会团体所最必要的条件。"

証据是："即使最原始的、**幼稚的拜物教的**宗教，也还在一定程度上把人

提高到自身感覚欲望之上，如果人完全屈从于这些感覚欲望，那末这些欲望**就会把人降低到动物的水平**，并使人無法实現任何較高的目的。"

社論的作者称拜物教为**"最原始的"**宗教，可見，他承認那种未經他同意就已为"科学研究"的代表們所确定了的东西，即承認**"崇拜动物"**是比拜物教**更高級的**宗教形式；那末，难道崇拜动物就不是把人置于动物水平之下嗎？难道崇拜动物就不是把动物变成人的神灵嗎？

看看这些关于"拜物教"的高談闊論！这就是用三文銅錢买来的淵博学問！拜物教远不能把人提高到自身感覚欲望**之上**，相反地，它却是**"感覚欲望的宗教"**。被欲望燃燒起来的幻想使拜物教徒产生了一种錯覚，似乎"沒有感覚的东西"仅只为了滿足拜物教徒的怪癖就可以改变自己的自然特性。因此，当偶像不再是拜物教徒的最忠心的奴僕时，拜物教徒的粗野欲望就会**砸碎**自己的偶像。

"凡具有高度历史意义的民族，其人民生活的兴盛时期是随其宗教意識高度發展的时期而来的，其威力衰落的时期是随其宗教生活衰落的时期而来的。"

必須把作者的話整个顛倒过来，才能得出眞理。作者完全顛倒了历史。希臘和罗馬恰巧就是古代世界各民族中"历史發展"最高的国家。希臘的內部極盛时期是伯利克里时代，外部極盛时期是亞历山大时代。在伯利克里时代，詭辯学派、称得上哲学化身的苏格拉底、艺术以及修辞学等排斥了宗教。而亞历山大时代就是既否認"个人"精神的永恒不灭又否認当代各种宗教之神的亞里士多德的时代。罗馬的情形則更是如此！請讀一讀西塞罗的著作吧！伊壁鳩魯、斯多葛派或者怀疑論者的哲学学說，正是在罗馬的極盛

时期才成为有教养的罗馬人的宗教信仰的。古代国家的宗教随着古代国家的灭亡而消亡，这用不着特别的說明，因为古代国家的"眞正宗教"就是崇拜它們自己的"民族"，它們的"国家"。不是古代宗教的毀灭引起古代国家的毀灭，相反地，正是古代国家的毀灭才引起了古代宗教的毀灭。你們看，这就是該社論的不学無术，它居然宣布自己是"科学研究的立法者"并向哲学"發号施令"！

"整个古代世界之所以必然趋于灭亡，就是因为各民族的宗教观所賴以存在的各种謬誤，必定会随着他們在科学上获得的各种成就而暴露出来。"

可見，据社論作者的意見，整个古代世界之所以毀灭，是因为科学的發展揭露了古代宗教的謬誤。如果科学避而不談宗教的謬誤，如果罗馬当局遵照社論作者的忠告而取締盧克萊茨和琉善的著作，那末古代世界是否就能免于毀灭呢？

我們順便还想給海尔梅斯先生的淵博的学問补充一点材料。

亞历山大里亞学派正好是在古代世界快毀灭的时候产生的，这个学派力圖用暴力来証明希臘神話是"永恒眞理"，是完全符合"科学研究的結果"的。这一学派（連尤利安皇帝也包括在內）認为，对于那种为本身开辟道路的时代精神，只要閉上眼睛不看，就可以使它完全消失。不过，我們来看一看海尔梅斯本人的結論吧。在古代宗教里，"关于神灵起源的思想的微弱光芒被謬誤的濃密陰云所遮蔽"，因此不能同科学研究的論据相对抗。然而基督教的情况却正好相反，——任何能思想的机器都会从这些話里得出这样的結論。事实上，海尔梅斯也肯定說：

"科学研究最大的結果一向都只为証实基督教的眞理而服务。"

我們且不談过去的一切哲学学說在当时如何毫無例外地被神

学派責备为背弃基督教，甚至虔信宗教的馬勒伯朗士和受聖灵感召的雅科布·伯麦也未能免遭此难；萊布尼茨如何被布朗施威克农民起了个綽号«Löwenix»(不信教的人)，并且被英国人克拉克和牛頓的其他拥护者責备为無神論。我們也姑且不談一部分坚定不移、始終如一的新教神学家如何断言基督教同理性不能一致，說什么因为"世俗的"理性和"宗教的"理性是对立的，——这一点已为德尔圖良的典型公式«verum est, quia absurdum est»〔这是眞实的，因为它是荒謬的〕所表明。我們只問一点：你們除了給科学以充分發展的自由，从而强使科学融化于宗教，还能用别的什么办法来証明科学結論和宗教結論是一致的呢？任何其他的强制手段都不能成为証据。

既然你們一开始就承認，只有符合你們的观点的东西才是科学研究的結果，那末你們当然就不难扮演預言家的角色。然而，你們的証明比起印度婆罗門教徒的武断又好得了多少呢！婆罗門教徒只是以承認自己絕对有权誦讀吠陀經[44]来証明吠陀經是神聖不可侵犯的。

海尔梅斯說，是的，"問題是科学研究"。然而，一切同基督教相抵触的研究工作不是"半途而廢"就是"走上歧途"。是不是还能提出更有力的論据呢？

只要科学研究"**弄清了**它所取得的成果的內容，那它就决不会同基督教的眞理發生矛盾"。但同时国家却应該注意不要使它"**弄清**"，因为研究工作不应該使自己的闡述迁就广大群众的理解水平，也就是不应該**为自己本身**所理解！甚至当那些对科学一竅不通的研究者在所有的保皇派的报紙上誹謗科学时，科学也应該保持謙遜和沉默。

基督教似乎排斥"任何新沒落"的可能性，但警察应該注意不讓高談闊論的新聞記者导致这种沒落，应該極密切地注意这一点。在同眞理斗爭的过程中謬誤是会自行暴露的，因此不需要用外力来压制它；但国家应該帮助眞理进行这一斗爭，即使不剝夺"謬誤"拥护者的內在自由（这是国家無法剝夺的），也要剝夺这种自由的必要条件，就是剝夺生存的可能性！

基督教坚信自己能获得胜利，但据海尔梅斯看来，基督教坚信的程度还不致于輕視警察的帮助。

如果凡是違背你們信念的东西一开始就因为这一点便成为謬誤，并应該被看做謬誤，那末你們的要求和伊斯蘭教徒以及其他一切宗教的要求有什么兩样呢？为了不至于同教义的基本原理相抵触，哲学是不是应該照俗語"一个將軍一个令"那样，对每一个国家都有特殊的原則呢？哲学是不是应該在一个国家里相信$3\times1=1$，在第二个国家里相信女人沒有灵魂，而在第三个国家里却又相信有人在天上喝啤酒呢？难道存在着植物和星辰的一般性質而不存在**人类的一般**性質嗎？哲学是問：什么是眞理？而不是問：什么被看做眞理？它所关心的是大家的眞理，而不是某几个人的眞理；哲学的形而上学的眞理不知道政治地理的界限；至于"界限"从哪里开始，哲学的政治眞理知道得非常清楚，而不会把个人世界观和民族观的幻想的視野和人类精神的眞正的視野混淆起来。在所有維护基督教的人中間，海尔梅斯最無能。

基督教的**長久存在**是海尔梅斯在这里用来为基督教辯护的唯一証据。但是，难道哲学不也是从泰勒斯的时代起就一直存在到現在嗎？难道不正是海尔梅斯在肯定說，目前，哲学比任何时候提出的要求都要多，对自己的意义的估計都要高嗎？

最后，海尔梅斯究竟是怎样証明現代国家就是"基督教的"国家，現代国家所抱定的任务不是使有道义的个人自由地联合起来而是使教徒联合起来，不是实現自由而是实現教义呢？——"所有我們这些欧洲国家的基础都是基督教。"

那就是說，**法国**也是这样嗎？但是，宪章[45]第三条并沒有說："凡基督徒"或"唯有基督徒"，而是說"**凡法国人**皆享有担任文武官职之平等权利。"

同样，普魯士法的第二部分第十三章也說道：

"国家元首的**主要**职責是安內攘外，保証国家安全，保护个人之一切不受暴力侵犯。"

根据第一节，国家元首一人掌有"国家之全部职責与权利"。但这并不是說，国家的主要职責就在于鎮压异端的謬誤和保証其臣民的来世幸福。

如果某些欧洲国家眞是建立在基督教的基础上，难道这些国家就符合自己的概念了嗎？难道"單是"某种狀态"存在的事实"就能給这种狀态以存在的权利嗎？

在我們的海尔梅斯看来当然是这样，因为他提醒青年黑格尔派的信徒們注意：

"根据国內大部分地区有效的法律，**未經教会認可的婚姻就是姘居**，并將受到**警察**处分。"

因此，如果根据拿破侖法典，"未經教会認可的婚姻"在萊茵河流域被看做"婚姻"，而根据普魯士法，在斯普累河流域則被認为是"姘居"，那末，根据海尔梅斯的意見，"警察"处分就是一种論据，它能够使"哲学家們"相信，在这里是合法的东西在别处却被看做違法的，这一論据証明，科学的、道德的和合理的婚姻概念不是在拿

破命法典里而是在普魯士法里得到表現。这种"警察处分的哲学"也許在别的什么地方能够使人信服，但在**普魯士**是不能使任何人信服的。而且普魯士法对于"認可的"婚姻的观点也不很重視，这可从第二部分第一章第十二节里看出，那里說：

"不过，国法認可之婚姻，并不因其未經教会之許可或为教会所拒絕而丧失**民法**效力。"

可見，在普魯士，婚姻也部分地摆脫了"教会"的势力，婚姻的"民法"效力和"教会"效力之間也有了一道界限。

我們偉大的基督教国家的哲学家并沒有"很强的"国家观念，这是不言而喻的。

"因为我們这些国家不仅是**法的組織**，同时还是眞正的**教育机关**，只是它們照管的范圍要比教育青年的机关**更大一些**"等等，所以"我們的整个社会教育"是建立"在基督教的基础上"的。

我們青年学生的教育既建立在教义問答上，同样也建立在古代經典著作和一般科学科目上。

根据海尔梅斯的意見，国家之不同于孤兒院，并不是就其任务的內容而是就其規模大小而言，即国家"照管"的人要多一些。

实际上，国家的眞正的"社会教育作用"就在于它的合乎理性的社会的存在。国家本身教育自己成員的办法是：使他們成为国家的成員，把个人的目的变成大家的目的，把粗野的本能变成道德的意向，把天然的独立性变成精神的自由；使个人和整体的生活打成一片，使整体在每个个人的意識中得到反映。

而社論則恰恰相反，它不是把国家了解为相互教育的自由人的联合体，而是了解为被指定受上面的教育并从"狹隘的"教室走向"更广闊的"教室的成年人的人群。

这种教育和监护的理論被出版自由的朋友在这里加以引用，他由于爱慕这位美人而指出"書报檢查的疏忽"，他善于适时地描写"广大群众的理解水平"("科倫日报"**在最近**之所以开始感到广大群众的这一理解水平很成問題，不就是因为群众已不再重視"非哲学报紙的"高貴品質嗎?)，他还教訓学者們說，某些見解应該在台上發表，而某些見解則应該在台后發表!

社論曾表明自己的国家观念**"不强"**，現在他又表現出自己的**"基督教"观念很差。**

"世界上的任何报紙論文，都不能使那些大致已經滿足和感到幸福的居民相信他們是在走霉运。"

原来如此! 和救苦救难、無坚不摧的坚定信仰比較起来，滿足和幸福的**物質**感是反对报紙論文的更可靠的支柱! 海尔梅斯并沒有宣布："神是我們的堡壘!"这样看来，"广大群众"眞正的宗教热情倒比"少数人"文雅的世俗教养更容易被疑問所腐蝕。

作者認为，在**"秩序井然的**国家"里，"就是煽动叛乱"也不像在"秩序井然的教会"里那么危險，尽管教会在各方面都受着眞正的"神的精神"的指导。眞是一位虔誠的教徒! 这就是他提出的理由! 你們看見沒有，政治論文群众容易理解! 哲学論文群众不能理解!

社論暗示："最近用来对付青年黑格尔派的**治标办法**造成了**治标办法**通常所造成的后果。"如果我們把希望黑格尔主义者最近的言論不致給他們帶来**"特别有害的**后果"这**一正直善良的**願望和这种暗示对照一下，那末我們会明白"李尔王"中的康瓦尔所說的話：

他不会諂媚，
他有一顆正直坦白的心，他必須說老实話；
要是人家願意接受他的意見，很好；

不然的話，他是个老实人。
我知道这种家伙，他們用坦白的外表，
包藏着極大的奸謀禍心，
比二十个脇肩諂笑，小心翼翼的愚蠢的諂媚者更要不怀好意。[46]

如果以为"萊茵报"的讀者会对那位 ci-devant〔过去的〕自由主义者、原形畢露的"过去青年人"[47]的滑稽甚于严肃的表演感到几分滿意，那末我們就認为这是侮辱他們。現在我們来談一談"**問題的实質**"。当我們还在同枯燥無味的論文的作者論战时，我們曾認为打断他的自我毀灭工作是不公平的。

首先提出的問題是："哲学是不是也应該在报紙上談論宗教問題？"

只有批判了这个問題，才能得出答案。

哲学，尤其是德国的哲学，喜欢幽靜孤寂、閉关自守并醉心于淡漠的自我直观；所有这些，一开始就使哲学同那种与它格格不入的报紙的一般性質——經常的战斗准备、对于急需报道的聳人听聞的当前問題的热情关心对立起来。从哲学的整个發展来看，它不是通俗易懂的；它那玄妙的自我深化在門外汉看来正像脫离現实的活动一样稀奇古怪；它被当做一个魔术师，若有其事地念着咒語，因为誰也不懂得他在念些什么。

哲学就其特性来說，从来沒有打算过把禁欲主义的神甫法衣換成报紙的輕便时裝。然而，哲学家的成長并不像雨后的春笋，他們是自己的时代、自己的人民的产物，人民最精致、最珍貴和看不見的精髓都集中在哲学思想里。那种曾用工人的双手建筑起鉄路的精神，現在在哲学家的头腦中树立哲学体系。哲学不是世界之外的遐想，就如同人腦虽然不在胃里，但也不在人体之外一样。自

然，哲学首先是通过人脑和世界相联系，然后才用双脚站在地上；但这时人类的其他許多活动領域早已双脚立地，并用双手攀摘大地的果实，它們甚至想也不想：究竟是"头脑"屬于这个世界，还是这个世界是头脑的世界。

因为任何眞正的哲学都是自己时代精神的精华，所以必然会出現这样的时代：那时哲学不仅从內部即就其內容来說，而且从外部即就其表現来說，都要和自己时代的現实世界接触并相互作用。那时，哲学对于其他的一定体系来說，不再是一定的体系，而正在变成世界的一般哲学，即变成当代世界的哲学。各种外部表現証明哲学已获得了这样的意义：它是文明的活的灵魂，哲学已成为世界的哲学，而世界也成为哲学的世界，——这样的外部表現在所有的时代里都是相同的。任何一本历史教科書都会告訴我們，那些最簡單的外部形式是怎样刻板地重复着的，而这些外部形式很清楚地說明哲学已浸进沙龙、神甫的家、报紙的編輯部和国王的接待室，浸进同时代人的灵魂，也就是浸进使他們激动的爱与憎的感情里。哲学是在它的敌人的叫喊声中进入世界的；然而就是哲学的敌人的內心也受到了哲学的感染，他們要求扑灭思想火焰的求救哀嚎就暴露了这一点。对于哲学来說，敌人的这种叫声就如同初生嬰兒的第一声哭叫对于一个焦急地等着孩子叫声的母亲一样；这是哲学思想的第一声喊叫。这种哲学思想冲破了固定不变的、令人难解的体系的外壳，以世界公民的姿态出現在世界上。大吵大鬧地向世界宣告宙斯誕生的柯利班和卡比尔[48]，首先起来反对研究宗教問題的那部分哲学家；其所以如此，一方面是因为宗教裁判官的本能最善于触动公众的这种温情，另一方面是因为，公众（包括哲学的敌人在內）只要动一动自己观念的触鬚便能够触动哲

学的观念領域，而在公众的眼里，和物質需要的体系几乎具有同等价值的唯一的思想領域，就是宗教思想領域。最后，宗教不是反对哲学的一定体系，而是根本反对一切体系的哲学。

現代的眞正哲学并不因为自己的这种命运而与过去的眞正哲学有所不同。相反地，这种命运乃是历史必然要提出的証明哲学眞实性的証据。

于是，六年来，德国的报紙一直在大肆攻击那些研究宗教問題的哲学家，誹謗呀，誣蔑呀，歪曲呀[49]。奥格斯堡"总匯报"也高唱起雄壯的歌曲，几乎每一支序曲都奏出这样的主題：哲学甚至不配做这位聰明的主妇的談話資料，它是勾引年幼的輕佻之徒的誘餌，是厭世集团的时髦玩艺兒等等。尽管如此，然而还是不能摆脫哲学，于是战鼓又响了，因为奥格斯堡报就是靠它那唯一的乐器單調的鼓的鼓噪来反对哲学的。所有的德国报紙，从"柏林政治周刊"、"汉堡記者"[50]直到穷乡僻壤的小报和**"科倫日报"**，都用各种方式謾駡过黑格尔和謝林、費尔巴哈和鮑威尔，謾駡过"德国年鑒"[51]等等。最后，公众也非常渴望看一看利維坦①本身，而半官方的文章也威胁說，要借助政府的命令把哲学限制在法律所規定的界限內。正在这时，哲学在报紙上出現了。長久以来它曾以沉默来回答那种沾沾自喜的膚淺之見；这种膚淺之見竟自吹自擂地說，只要在报紙上發表几句陈詞濫調就可以使人类天才的多年劳动，繁重艰辛的孤独工作的果实以及使人困頓的無形的思想斗爭的成果，像肥皂泡一样化为烏有。哲学**甚至拒絕利用报紙**，認为报紙不适于做自己活动的場所，但是，哲学終于不得不打破自己的沉默，变成报紙

① 利維坦是聖經上强大無比的大怪物，一般用来象征巨大之物，这里象征哲学。——譯者注

的撰稿人，于是突然来了一次空前未有的奸險活动：一批信口雌黃的为报紙撰稿的下流作家認为，哲学并不是讀者的食粮。当然，这时他們沒有忘記提醒官方注意：似乎某种欺詐行为發生了；在报紙上討論哲学問題和宗教問題并不是为了教育公众，而是别有用心。

你們报紙上的廢話不是早已把最坏、最下流的东西强加在宗教和哲学的身上嗎？既然如此，哲学还能說它們什么坏話呢？哲学只应該重复你們这班非哲学的修士們关于宗教曾千百次用各种方式嘮叨过的話，——因而，哲学关于宗教所要說的將是最坏的話了。

但是，哲学談論宗教問題和哲学問題和你們不一样。你們沒有經过研究就談論这些問題，而哲学是在研究之后才談論的；你們求助于感覚，哲学則求助于理性；你們是在咒駡，哲学是在教导；你們許諾人們天堂和人間，哲学只許諾眞理；你們要求人們信仰你們的信仰，哲学并不要求人們信仰它的結論，而只要求檢驗疑团；你們在恐吓，哲学在安慰。的确，哲学非常懂得生活，它知道，自己的結論無論对天堂的或人間的貪求享受和利己主义，都不会縱容姑息。而为了眞理和知識而热爱眞理和知識的公众，是善于同那些不学無术、卑躬屈节、毫無节操和卖身求荣的文丐来較量智力和德行的。

当然，一个人是会由于自己才疏学淺而曲解哲学的，难道你們新教徒不認为天主教徒曲解了基督教嗎？难道你們沒有把8世紀和9世紀的可耻的时代、巴托罗繆之夜①或宗教裁判所归咎于基督教嗎？可靠的証据說明：新教徒的神学之所以憎恨哲学家，多半是因为哲学寬容了一切特别的宗教信仰本身。費尔巴哈、施特劳斯

① 巴托罗繆之夜——指天主教徒在巴黎大規模地慘杀胡格諾教徒的事件；事件發生于1572年8月24日聖巴托罗繆节日的前夕。——譯者注

由于認为天主教教义就是基督教教义而受到的非难，比他們不承認基督教教义是理性的教义而受到的非难还要厉害得多。

但是，就好像汽鍋爆炸（結果使一些乘客血肉横飞）这种个别情形不能成为反对力学的理由一样，某些人不能消化最新的哲学并因这种消化不良而死亡的情形，也不能成为反对哲学的理由。

关于应該不应該在报紙上討論宗教和哲学这个問題，由于問題本身沒有什么思想內容而不值一談。

如果这样的問題已經像**日常报刊上的問題**一样使公众感到兴趣，那就是說，它們已經是**日常的問題**了。这样一来，問題已不在于应該不应該一般地討論它們，而在于应該在什么地方和怎样来討論它們：在家里、在沙龙、在学校、在教堂或是在报刊上？应該由哲学的敌人来談論或是由哲学家来談論？是用个人意見的渾濁語言来談論或是用公共理性的清晰語言来談論？这样一来就产生了一个問題：現实生活中的东西是不是全包括在报刊范圍之內？那时要談的將不是报刊的某种特殊內容，而是一个一般性的問題：报刊应該不应該是眞正的报刊，即自由的报刊？

我們要把第二个問題和第一个問題即“在所謂的基督教国家中，报紙应該不应該从哲学的观点来討論政治？”这个問題完全分开。

如果宗教变成了政治的因素、政治的对象，那末，再来談論报紙不仅可以而且应該討論政治問題显然是多余了。不言而喻，現世的智慧即哲学比来世的智慧即宗教更有权关心这个世界的王国——国家。問題不在于应該不应該一般地談論国家，而在于应該怎样談論——善意地还是惡意地、哲学地还是非哲学地、有成見地还是無成見地、有意識地还是無意識地、徹底地还是不徹底地、

完全合理地还是半合理地。如果你們把宗教变成国家法的理論，那你們自己就把宗教变成哲学的变种了。

难道不是基督教首先把教会和国家分开的嗎？

請讀一讀聖奥古斯丁的"論神之都"，研究一下教会的教父和基督教的精神，然后再来談：什么是"基督教国家"——是教会还是国家？难道你們的实际生活不是每时每刻都在揭穿你們理論的虛伪嗎？难道你們認为你們因权利被侵犯而訴諸法庭是不正确的嗎？然而使徒却說，这样做不对。当人家打了你們的左臉，你們是把右臉也送上去呢？或者相反地去控告这种侮辱行为呢？但是，福音書却禁止这样做。难道你們在这个世界上不要求合理的权利嗎？难道你們不因为稍微提高捐稅而抱怨嗎？难道你們不因为个人自由稍被侵犯就怒不可遏嗎？然而却有人告訴你們，此生的苦难較之来世的幸福又算得了什么，而忍讓恭順和憧憬幸福才是主要的美德。

难道你們的大部分起訴以及大部分的民事法律不都是关于財产的嗎？然而却有人告訴过你們，你們的財宝并不在这个世界上。既然你們也承認，王者之物必归王者，聖灵之物必归聖灵，那末，你們不仅要把黃金之犢，而且也得（至少应該同样地）把自由的理性当做世界的統治者；"自由理性的行为"我們就称为哲学研究。

当有人提議成立神聖同盟这样一个冒牌的宗教国家同盟和建議宗教应成为欧洲各国的口号时，**罗馬教皇**却胸有成竹地坚决拒絕加入这一神聖同盟，因为，在他看来，各国人民在基督教方面的普遍联系的樞紐，是教会而不是外交，也不是几个国家的世俗同盟。

眞正的宗教国家是神权政体的国家。这些国家的首腦应該是：或者像犹太人的国家那样是宗教之神耶和华自己，或者像西藏

那样是佛的全权代理人达賴喇嘛，最后，像哥列斯在自己的最后一本著作中公正地对基督教国家所要求的那样，基督教国家应該毫無例外地服从統一的教会即“正确無謬的教会”，因为如果沒有教会的最高首腦（就像新教那样），宗教的統治就只能是統治的宗教、政府意志的崇拜。

如果一个国家有几个平等的教派，而国家也不去侵犯各个教派的权利，那它就不可能是一个宗教国家，它便不再是那种把其他宗教的拥护者指責为异端、根据信仰配給每片面包并把教义变成个人和他作为国家公民的存在之間的唯一紐帶的教会了。你們問一問“貧穷的綠色艾林”㊀的天主教徒，問一問法国革命以前的胡格諾教徒吧，他們并不是向宗教呼吁，因为他們的宗教不是国教；他們是向“人权”呼吁，而闡明这些权利的却是哲学，——哲学所要求的国家是符合人性的国家。

但是，不徹底的、有限的、不信教而又是神学的唯理論硬說，不論宗教信仰的差别如何，基督教的一般精神似乎应該是国家的精神！把宗教的一般精神和实际存在的宗教分割开来，这是最大的瀆教行为，这是現世理性目空一切的表現。把宗教同它的教义和教規分割开来，就等于說法的一般精神在国家里应該占居統治地位，而不受特定的法律和現存法規的約束。

既然你們把自己置于宗教之上，自以为有权把宗教的一般精神和它的具体的規定分割开来，那末，当哲学家想要徹底地而不是半途而廢地进行这种划分时，当他們把宗教的一般精神称为人类精神而不是基督教的精神时，又有什么可責备的呢？

㊀ 爱尔蘭旧称。——編者注

基督徒生活在政治制度各不相同的国家里：有的在共和政体的国家，有的在君主專制的国家，有的在君主立宪的国家。基督教并不評定国家形式的**价值**，因为它不懂得它們之間的差别，它像宗教应該教导人們那样教导說：你們要服从权力，因为**任何权力**都是上帝賜予的。因此，你們就不应該从基督教中，而应該从国家的本性、从国家本身的实質中，也就是說，不是从基督教社会的本質，而是从人类社会的本質中引伸出各种国家形式的法。

拜占庭国家是一个眞正的宗教国家，因为在这里教义就是政治問題，然而，拜占庭国家却是一个最坏的国家。ancien régime〔旧制度〕的国家是最标准的基督教国家，但它們是"宫廷意志"的国家。

有一种二难推論，"健全"人的理智对它是無能为力的。

或者是基督教国家符合于实現理性自由的国家的概念，那时，国家只要成为理性的国家就足够了，不必要成为一个基督教的国家，那时，国家只要从人类关系的理性中产生出来（这是哲学的工作）就可以了。或者是理性自由的国家不能从基督教中产生出来，那时，你們自己就应該承認，这种做法不是基督教的目的；基督教不希望坏的国家，但是，不实現理性自由的国家就是坏的国家。

如何解决这个二难推論，你們可以听便，然而你們將来定会承認，不应該把国家建立在宗教的基础上，而应建立在自由理性的基础上。只有最愚蠢而不学無术的人才会硬說：这种把国家概念变为独立概念的理論，不过是現代哲学家灵机一动时的幻想罢了。

哲学在政治方面所做的事情，就像物理学、数学、医学和任何其他科学在自己領域內所做的事情一样。維魯拉姆男爵培根把神学的物理学称为献給上帝的永不生育的少女；他把物理学从神学

里解放出来，于是物理学就变成一門有成果的科学了。正如你們不会去問医生是不是教徒一样，你們也不应該問政治家这一点。差不多和哥白尼的偉大發現(眞正的太陽系)同时，也發現了国家的引力定律：国家的重心是在它本身中找到的。各种形式的欧洲国家的政府都企圖——誠然，这是膚淺的，这是初次实踐活动中所常有的——在确立国家間的均势方面运用这个定律；然而，馬基雅弗利、康帕內拉和其后的霍布斯、斯宾諾莎、胡果·格劳修斯，以及盧梭、費希特、黑格尔等都已經用人的眼光来观察国家了，他們是从理性和經驗中而不是从神学中引伸出国家的自然規律。他們都效法哥白尼的榜样，哥白尼絲毫沒有因为約書亞使太陽停止在基遍并使月亮停止在亞雅侖谷①而感到惶惑不安。最新哲学只是承繼赫拉克利特和亞里士多德所开始的工作。因此，你們反对的不是最新哲学的理性，你們是反对永远新穎的理性的哲学。不学無术也許只是在昨天或前天才在"萊茵报"或"科尼斯堡日报"[52]上發現了老早就已产生了的国家思想，当然，它会認为这些历史思想是一些个别人物突然产生的幻想，因为不学無术的批評家只是昨天才認識这些思想。这种不学無术并未覚察到它是在扮演索尔邦博士的旧角色；索尔邦博士認为公开譴責孟德斯鳩具有下流思想是自己的天职，因为孟德斯鳩不是把宗教的美德而是把政治的美德宣布为国家的最高品質。不学無术也沒看到它是在充当告發沃尔弗的約阿希姆·朗盖的角色；朗盖認为沃尔弗的先定学說似乎会使士兵临陣脫逃，削弱軍紀，以致瓦解整个国家。最后，这种不学無术忘記了普魯士法正是起源于"这个沃尔弗"的哲学学派，忘記了

① 基遍和亞雅侖谷均見旧約全書約書亞記第 10 章第 12 节。——譯者注

法国拿破命法典并不起源于旧約全書，而是起源于伏尔泰、盧梭、孔多塞、米拉波、孟德斯鳩的思想，起源于法国革命。不学無术是一股魔力，因而我們耽心它还会造成更多的悲剧。难怪最偉大的希臘詩人在以迈錫尼和忒拜的王室生活为題材的惊心动魄的悲剧中都把不学無术描繪成悲剧的灾星。

从前的国家法的哲学家是根据本能，例如功名心、善交际，或者甚至是根据理性，但并不是公共的而是个人的理性来看国家的。最新哲学持有更加理想和更加深刻的观点，它是根据整体的思想而構成自己对国家的看法。它認为国家是一个龐大的机構，在这个机構里，必須实現法律的、倫理的、政治的自由，同时，个别公民服从国家的法律也就是服从自己本身理性的即人类理性的自然規律。Sapienti sat〔对聪明人来說已經很够了〕。

最后，我們再一次向"科倫日报"致以哲学的临别贈言。該报使"从前的"自由主义者为自己效劳这一着实在英明。它可以用最方便的方法同时一身兼做自由派和反动派，即只要表現出足够的灵活性并及时把不久以前的自由主义者——他們除了維多克的"不是囚犯就是獄吏"的二难推論外，就不知道有别的二难推論——叫来使喚一下就行了。尤其英明的是，不久前的自由主义者来反对現在的自由主义者。沒有党派就沒有發展，沒有区分便沒有进步。我們希望，随着第179号的社論而来的將是"科倫日报"的新紀元——有气节的紀元。

卡·馬克思写于1842年6月29日——7月4日期間

載于1842年7月10、12和14日"萊茵报"第191、193和195各号的附頁

按报紙原文刊印

原文是德文

共产主义和奥格斯堡"总匯报"

科倫 10 月 15 日。**奥格斯堡报**第 284 号徹头徹尾地暴露了自己的愚笨，它發現了："**萊茵报**"是普魯士的**共产主义者**，虽然不是眞正的共产主义者，但畢竟是一位向共产主义虛幻地卖弄風情和頻送秋波的妇人。

奥格斯堡長舌妇幻想出来的这种不体面的东西是不是大公無私的，她狂热地幻想出来的这种無聊的欺騙行为是不是有什么投机和狡猾的打算，——关于这一層，等我們引完臆造的 corpus delicti〔犯罪事实〕之后再讓讀者自己去判断。

該报叙述道，"萊茵报"杂感欄登載了一篇关于柏林家庭住宅的共产主义短評[53]，而且还附上了按語說，这些报道"**对于了解目前这个重要問題并不是沒有意义的**"。根据奥格斯堡的邏輯看来，"萊茵报""这样做就是**在呈献并介紹一件难看的廢物**"。这样說来，如果我說"'麦菲斯托費尔'[54]关于奥格斯堡报家事的报道对于了解这位自命不凡的夫人**并不是沒有意义的**"，那末，我就是在介紹奥格斯堡長舌妇用来剪裁她的华丽服裝的**骯髒"廢物"**了。难道我們仅仅因为共产主义不是目前的沙龙問題，因为它的衣服不潔和沒有洒香水就不应該把它当做目前的重要問題嗎？

但是，奥格斯堡長舌妇有充分理由对我們的不理解感到憤恨。說什么共产主义的意义并不在于它是法国和英国目前極端严重的

Rheinische Zeitung

für

Politik, Handel und Gewerbe.

№ 289 Köln, Sonntag, den 16. Oktober 1842

Karl Marx, Über die Kommunistische und Sozialistische Literatur. Lorenz von Stein, Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs. Leipzig, Otto Wigand, 1842

载有卡·马克思所著“共产主义和奥格斯堡‘总汇报’”一文的“莱茵报”的一页

問題。單憑奥格斯堡报唱过共产主义高調这一点，共产主义也就具有**欧洲的意义**了。不久以前，該报的一位巴黎記者(一位談論历史像糖果商談論植物学一样的改宗信徒)竟异想天开，認为君主政体应当竭力把社会主义—共产主义思想放在自己的控制之下。現在，你們該明白奥格斯堡报为什么憤恨了吧；它之所以絕不原諒我們，原来是因为我們向群众**毫無掩飾地**介紹了共产主义眞相。你們該懂得它为什么那样辛辣地**諷刺**我們了吧；它說：你們是在**介紹**那竟有幸充当过一次奥格斯堡报的風雅詞句的共产主义呵！

"萊茵报"被斥責的第二点是对于斯特拉斯堡代表会議[55]上共产主义演說所做的总結的結束語；必須說明，兩位异母姊妹是这样分工的：**萊茵报**报道斯特拉斯堡学者們的**爭論**，而**巴伐利亞报**則报道他們的**吃喝**。被控告的地方是这样的：

"今天中層等級的情况使人回想起1789年的貴族的情况，当时中層等級要求享有貴族的特权，同时也得到了这些特权；**而現在，一無所有的等級要求占有目前掌握治国大权的中等阶級的一部分財产**。現代的中層等級在免遭突然襲击方面比1789年的貴族优越得多，它应該相信，問題会通过和平的方式求得解决。"

西哀士的預言应驗了，tiers état〔第三等級〕成为一切，并希望成为一切，——关于这一点，不論是畢洛夫-庫梅洛夫还是前"柏林政治周刊"㊀和科瑟加頓博士，总之所有的封建思想作家都悲憤地承認过。現在一無所有的等級**要求**占有中等阶級的一部分財产，这是事实，即使沒有斯特拉斯堡的演說，也不論奥格斯堡如何保持沉默，它仍旧是曼徹斯特、巴黎和里昂大街上引人注目的事实。是

㊀ 暗指弗里德里希-威廉四世。——編者注

不是我們的奥格斯堡長舌妇認为她的憤恨和沉默已經推翻了眼前的事实呢？这个妇人的**無耻之处就在于她規避現实**。她面对着目前的紊乱現象不得不落荒而走，并且以为，就像出于恐惧而从牙縫里蹦出来的穢言惡語能迷惑讀者一样，逃走的时候所揚起的塵土会把固执的目前現象弄迷惑，搞糊塗。

也許奥格斯堡長舌妇是因为我們的記者表示了通过**"和平的方式"**来解决那些确实存在的冲突的願望才对他發怒吧？也許她是因为我們既沒有及时开出一个驗方，也沒有悄悄塞給惊愕的讀者一个十分清楚然而却毫不解决問題的方案才指摘我們的吧？我們沒有本事用**一句**空話来解决那些正由**兩个**民族在解决的問題。

但是，最亲愛最尊貴的奥格斯堡長舌妇！在談到共产主义的时候，你使我們了解到現在德国独立的人很少；十分之九的有教养的青年都为了自己的前途而向国家乞食；我国的河流枯竭，航运衰落，过去繁荣的商業城市失去了往日的光輝；自由的制度在普魯士推行得緩慢無比；我国过剩的人口無依無靠地流浪四方，在其他民族中漸漸丧失德国人的特征。然而，对于所有这些問題，你們既沒有提供一个方案，也沒有作任何尝試，去**"寻求实現"**那能使我們摆脫这一切罪惡的偉大事業的**"途徑"**！难道你們不期待和平解决嗎？本期寄自卡尔斯盧厄的另一篇論文大概就暗示着这种思想。甚至在关稅同盟方面，它也向普魯士提出了一个狡詐的問題：**"能不能設想，会产生像齐尔加尔登地方因吸烟而打架的那种危机呢？"**你們用以辯解自己不相信的理由就是**共产主义。"那末就讓工業危机猛烈地爆發吧！讓千百万資本白費，讓成千上万的工人吃不上面包吧！"**既然你們讓血腥的危机**猛烈地爆發**，那我們的**"和平期待"**是多么不合适呵！你們大概就是为了这个目的，完全按自

己的邏輯思想，在自己的文章中向大不列顛**介紹**医生一蠱惑者麦克-杜阿尔博士；后者因为**"对这个忠实臣民的种族毫無办法"**而迁移到美国去了。

在同你們分手之前，我們还想順便提醒你們注意一下自己的超人智慧。要知道，用你們的閃爍其詞的方法可以时而在这里时而在那里無意地**發表**一些正确的思想，但这并不是**你們的**思想。你們發現巴黎艾奈肯先生关于反对地产析分的辯論使他同自治論者[56]奇怪地协調起来！亞里士多德說过，惊奇是發議論的开端。然而对你們来說，开端就是結束。不然你們怎么沒有注意到在德国不是自由主义者而是你們的**反动**朋友在傳播共产主义的原理这一惊人的事实呢？

誰在談論**手工業者团体**？反动派。說什么手工業者等級应該在国家內組織国家。这样的思想用現代語来說就是："国家应变为手工業等級。"你們不覚得奇怪嗎？如果对于手工業者来說，他們的等級应当成为国家，同时，如果現代的手工業者像任何的現代人一样，理解到并应該理解到国家不外是他的全部同国籍人的共同領域的話，那末，除了**手工業国家**这个概念外，你們还能把这兩个概念結合成什么别的概念呢？

誰在宣揚反对**地产析分**呢？反动派。在不久前出版的一本浸透了封建思想的集子(科瑟加頓論土地之分割)中，作者扯得太远，竟宣告**私有財产是一种特权**。这是**傅立叶**的基本原則。难道人們同意了基本原則便不能同时对結論和它的运用展开爭論嗎？

"萊茵报"甚至**在理論上**都不承認現有形式的共产主义思想的**現实性**，因此，就更不会期望**在实际上**去**实現**它，甚至都不認为这种实現是可能的事情。"萊茵报"徹底批判了这种思想。然而对于

像勒魯、孔西得朗的著作，特别是对于蒲魯东的智慧的作品，則决不能根据膚淺的、片刻的想像去批判，只有在不断的、深入的研究之后才能加以批判，——关于这一点，如果奥格斯堡長舌妇希望得到比沙龙空話更多的东西，如果她比沙龙空話能有更多的才能的話，那她也会承認的。我們对于类似的**理論**著作所以要更加愼重，还因为我們不同意奥格斯堡报的做法：它不是到**柏拉圖**那里，而是到自己**不知名的熟人**那里去寻找共产主义**思想的"現实性"**。后者在科学研究的某些方面有一些功績，献出了自己的全部財产，并为执行安凡丹天父的意旨而替自己的伙伴洗碗刷鞋。我們坚信，眞正**危險的**并不是共产主义思想的**实际試驗**，而是它的**理論論証**；要知道，如果实际試驗会成为**普遍性的**，那末，只要它一成为危險的东西，就会得到**大炮**的回答；至于掌握着我們的意識、支配着我們的信仰的那种**思想**（理性把我們的良心牢附在它的身上），則是一种不撕裂自己的心就不能从其中掙脫出来的枷鎖；同时也是一种魔鬼，人們只有先服从它才能战胜它。当然，奥格斯堡报从来也沒有經受过那种当一个人的主观願望起来反对他的理性的客观观点的时候所产生的**眞心的痛苦，因为它既沒有自己的理性，又沒有自己的观点，也沒有自己的眞心。**

卡·馬克思写于1842年10月15日　　按报紙原文刊印

載于1842年10月16日"萊茵报"第289号　　原文是德文

第六届萊茵省議会的辯論

（第三篇論文㊀）

关于林木盜窃法的辯論[58]

我們在前兩篇論文中已經描写过省議会演出的兩場大戏，一場是討論出版自由問題时的糾紛，一場是討論糾紛問題时的不自由。現在演的是現实生活的戏。在談到極其重要的眞正的現实生活問題，即地产析分問題之前，我們先給讀者看几幅生活画，这些画多方面地反映了省議会的精神，也可以說是反映了省議会的眞正本質。

林木盜窃法也和狩獵、森林、牧場違禁法一样，不仅因为省議会的关系值得研究，而且其本身也值得研究。但我們手头沒有这个法案。我們的材料只是省議会及其委員会对这些法案所做的部分补充，而补充里所提到的也只是这些法案中某些条文的号碼。省議会的辯論报道得又非常空洞、零乱和虛假，簡直像是一服迷魂藥。从現有的一些片断材料看来，省議会显然是想以这种消極的沉默給我們全省做出恭敬的榜样。

这次辯論中有一件典型事实是引人注目的。省議会以**第二立**

㊀ 可惜，我們無法讓我們的讀者看到**第二篇**論文[57]。——"萊茵报"編者注

法者的資格与国家立法者并肩行事。通过具体例子来探究省議会的立法能力是很有意思的。因此，如果我們要求讀者忍耐和沉着一些(这是我們在研究这个極枯燥的論題时經常要有的兩种美德)讀者是会原諒我們的。我們叙述省議会关于盜窃法的辯論，也就是叙述**省議会关于它的立法才能的辯論**。

辯論一开始，就有一位城市代表反对法案的**标題**，因为这个标題把普通違反森林条例的行为也归入"**盜窃**"这一范疇。

一位貴族代表回答說：

"正因为偷取林木不算做盜窃，所以这种行为才經常發生。"

照这样推論下去，这种立法者还应該得出这样的結論：正因为**打耳光不算做杀人，所以打耳光才成为如此常見的現象**。因此必須决定：打耳光就是杀人。

另一位貴族代表認为：

"迴避'盜窃'这个詞倒更加危險，因为，一旦有人知道关于这个詞曾發生过爭論，他就很容易設想，似乎省議会也不把偷取林木当做盜窃。"

省議会应該决定，究竟它是不是認为違反森林条例就是盜窃。可是，如果省議会不把違反森林条例宣布为盜窃，那末人們就会認为省議会眞的不把这种行为算做盜窃。因此，最好是不要触及这个棘手的、引起爭論的問題。这里談的是婉轉問題，但是婉轉是应該避免的。林木占有者堵住立法者的嘴，因为牆壁也有耳朵。

那位代表还更进了一步。他把对"盜窃"一語的全部分析看做"不适合全体会議做的**修辞工作**"。

省議会听取了这样清楚的論証，就对法案的标題进行了表决。

上述这种观点把变公民为小偷說成是純粹修辞工作中的粗心

大意,把一切反对意見当做語法上的过分吹毛求疵而加以否定;从这个观点看来,就是**偷枯树**撿枯枝自然也应归入盜窃的范圍,并应和砍伐林木同样受罰。

不錯,上述那位城市代表指出:

"由于惩罰可能达到長期监禁,这种严厉的做法就会把那些尚未离开正道的人直接推上犯罪的道路。这至少是因为人們在监獄中將同职業小偷住在一起;因此,他認为偷枯樹撿枯枝只应該受普通的違警处分。"

但另一位城市代表却提出了深謀远虑的反对意見:

"在他那个地方的森林里,常常有人先把幼树砍伤,等它枯死后,就把它当做枯树。"

这种为了幼树的权利而牺牲人的权利的做法眞是最巧妙最干脆不过了。如果法案的这一条被通过,那末就必然会把許多不是存心犯罪的人从活生生的道德之树上砍下来,把他們当做枯树抛入犯罪、耻辱和貧困的地獄。如果省議会否决这一条,那就可能使几棵幼树受害。未必还需要再說明:胜利的是木头偶像,牺牲的却是人!

刑律[59]只把偷取砍下的树木和擅自砍伐林木算做盜窃林木。其中(我們的省議会不会相信这点)說道:

"凡白天采集野果食用而在取走时造成輕微損失的人,一律根据其地位和案情給以民事(可見不是刑事)①处分。"

我們不得不維护 16 世紀的刑律,不讓 19 世紀的萊茵省議会責备它过分仁慈。我們也正是在这样做。

一种是撿枯枝,一种是各式各样的盜窃林木!这兩种情况有

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

一个共同的特征：占有他人的林木。因此，兩者都是盜窃。这就是我們的立法者有远見的邏輯所得出的結論。

因此，我們首先要指出兩种行为的**差别**，如果必須承認它們在本質上是不同的，那末就很难說从法律上来看它們是相同的。

要占有一棵活的树，就必須用暴力截断它的机体联系。这是一种明显地侵害树木的行为，因而也就是一种明显地侵害树木所有者的行为。

其次，如果砍倒的树木是从别人那里偷来的，那末在这种情况下，砍倒的树木就是它的所有者活动的产物。砍倒的树木已經是加过工的树木。同財产的天然联系已讓位于人为的联系。因而，誰偷窃砍倒的树木，誰就是偷窃財产。

撿枯枝的情况則恰好相反，这里沒有任何东西同財产脫离，脫离財产的只是实际上已經脫离了它的东西。砍伐林木的人擅自对財产做出了判决。而撿枯枝的人則只是执行財产本質所做出的判决，因为林木占有者所占有的只是树木本身，而树木已經不再占有从它身上落下的树枝了。

可見，撿枯枝和盜窃林木是本質上不同的兩回事。对象不同，作用于这些对象的行为也就不同，因而意圖也就一定有所不同，除了行为的內容和形式而外，試問还有什么客观标准来衡量意圖呢？而你們却不顧这种实际上的差别，竟把兩种行为都称为盜窃，并且都当做盜窃来惩罰。你們对撿枯枝的惩罰甚至比对盜窃林木的惩罰还要严厉一些，因为你們把撿枯枝宣布为盜窃，这已經是惩罰，而对那些盜窃林木的人，你們却显然不給予这种惩罰。如果是这样，你們倒应該把盜窃林木宣布为謀杀林木，并把它当做謀杀来惩罰。法律不应該逃避說眞話这个人人应尽的义务。法律更应該这

样做，因为它是事物的法的本質的普遍和眞正的表达者。因此，事物的法的本質不应該去迁就法律，恰恰相反，法律倒应該去适应事物的法的本質。但是，如果法律把那种未必能叫做違反森林条例的行为称为盜窃林木，那末法律就是**撒謊**，而穷人就会成为法定謊言的牺牲品了。

孟德斯鳩說："有兩种坏現象，一种是人民不遵守法律；另一种是法律本身使人民变坏；后一种禍害是無可救藥的，因为藥物本身就包含着这种禍害。"60

你們無論怎样也不能迫使我們相信沒有罪行的地方有罪行。你們所能做的只是把罪行本身变成法的行为。你們顚倒黑白、混淆是非，但是，如果你們以为这只会給你們帶来好处那就錯了。人民看到惩罰，但是看不到罪行，正因为他在沒有罪行的地方看到有惩罰，所以在有惩罰的地方也就看不到罪行了。你們在不应該用盜窃这一范疇的場合用了这一范疇，因而在应該用这一范疇的場合就把盜窃粉飾起来了。

完全撇开各种不同行为之間的差别而只給它們一个共同的定义这种粗暴的观点，难道不是不攻自破嗎？如果对任何侵犯財产的行为都不加区别、不給以較具体的定义而一概当做盜窃，那末，任何私有財产不都是贓物嗎？我占有了自己的私有財产，那不就是排斥了其他任何人来占有这一財产嗎？那不就是侵犯了他人的所有权嗎？同一类罪行具有極不相同的各种形式，如果你們否認这些形式之間的差别，那末你們也就是把罪行本身当做**一种和法不同的东西**而加以否定，你們也就是消灭了法本身，因为任何罪行都是和法本身有着某种共同的方面。不論历史或是理性都同样証实这样一件事实：不考虑任何差别的殘酷手段，使惩罰毫無效

果，因为它消灭了作为法的結果的惩罚。

但是我們所爭論的是什么呢？省議会抹杀了撿枯枝、違反森林条例和盜窃林木三者之間的任何差别。在問題涉及**森林条例違反者的利益**时，它抹杀这些行为之間的差别，認为这些差别并不决定行为的性質。但是当問題一旦涉及**林木占有者的利益**时，省議会就承認这些差别了。

例如，委員会提議作这样的**补充**：

"凡用利器砍倒或截断活树，凡用鋸子代替斧头者，一律加重治罪。"

省議会同意这种分别治罪的办法。当問題涉及自身的利益时，这些明达的立法者就如此善良地把斧头和鋸子也分别开来，而当問題涉及他人的利益时，他們就毫無心肝，連枯枝和活树都不加区别了。差别具有加重罪名的效力，却毫無减輕罪名的效力；虽然，既無所謂减輕罪名也就談不上加重罪名。

这样的邏輯，我們在辯論的进程中还会不止一次地碰到。

在討論第六十五条时，一个城市代表希望：

"被窃林木的**价值**也成为确定惩罚的标准；""但这一点被报告人斥为**不实际的**办法。"

这位城市代表关于第六十六条又指出：

"整个法案中根本沒有指出加重或减輕惩罚所应該依据的价值的大小。"

在确定对侵犯所有权的行为的惩罚时，价值有什么意义是用不着說明的。

如果犯罪的概念要有惩罚，那末实际的罪行就要有一定的惩罚尺度。实际的罪行是有界限的。因此，就是为了使惩罚成为实际的，惩罚也应該有界限，——要使惩罚成为合法的惩罚，它就应該

受到法的原則的限制。任务就是要使惩罰成为眞正的犯罪后果。惩罰在罪犯看来应該是他的行为的必然結果,——因而也应該是**他本身的行为**。他受惩罰的界限应該是他的行为的界限。犯法的一定**內容**就是一定罪行的界限。因而衡量这一內容的**尺度**也就是衡量罪行的尺度。对于財产来說,这样的尺度就是它的**价值**。一个人無論把他置于怎样的界限內,他总是作为一个整体而存在,而財产則总是只存在于一定的界限內,这种界限不但可以确定,而且已經确定,不但可以測定,而且已經測定。价值是財产的市民存在的形式,是使財产第一次获得社会意义和互相轉讓能力的邏輯术語。显然,这种由事物本性中得出的客观規定,也应該成为惩罰的客观的和本質的規定。如果在講到数目大小的場合立法能够仅仅以外部特征为依据,而不致陷入永無止境的規定之中,那末它至少应該制定出一个調整的原則。問題不在于將差别一一列举,而在于把某些差别加以确定。然而省議会却根本不屑于理睬这些小事情。

但是,也許你們会因此而得出結論說省議会在决定惩罰时已完全排除了价值吧?这种結論是多么輕率而不实际呵!林木占有者——我們在下面就要更詳細地談到这一点——不仅要求小偷單是賠償一般价值。他还要使这种价值具有个性,并根据这种詩意的个性要求特别补償。現在我們才明白报告人所說的**实际**是什么意思。講求实际的林木占有者是这样判断事物的:某項法律規定对我有利,所以是件好事,因为我的利益就是好事。而某項法律規定却是多余的、有害的、不实际的,因为它純粹从法理幻想出發,也必定适用于被告。既然被告对我是有害的,那就不用說,凡是使被告受害較少的事情,对我都是有害的。这眞是非常实际的高見。

但是我們这些不实际的人却要为政治上和社会上备受压迫的

貧苦群众的利益而揭露那些卑躬屈节唯命是听的所謂历史学家們所捏造出来的东西，他們把这种东西当做眞正的哲人之石，以便把一切骯髒的欲求点成法之純金。我們为穷人要求**習慣权利**，但并不是限于某个地方的習慣权利，而是一切国家的穷人所固有的習慣权利。我們还要进一步說明，習慣权利按其本質来說**只能**是这一最低下的、备受压迫的、無組織的群众的权利。

所謂特权者的習慣是**和法相抵触的習慣**。这些習慣产生在这样一个时期，那时人类史还是**自然史**的一部分，根据埃及的傳說，当时所有的神都以动物的形象出現。人类就像分裂成許多不同种的动物群，决定他們之間的关系的不是平等，而是法律所固定的不平等。世界史上不自由的时期要求表現这一不自由的法，因为这种动物的法（它同体現自由的人类法不同）是不自由的体現。**封建制度**就其最广的意义来說，是**精神的动物世界**，是被分裂的人类世界，它和下面这种人类世界相反：后者自己創造了差别，它的不平等現象不过是平等的各色折光而已。封建制度不發达的国家、即等級制度占統治地位的国家里，人类簡直是按抽屜⊖来分类的，那里偉大聖者（即神聖的人类）的高貴的、可以自由轉化的成員被割裂、拆散和隔絕，因此，在这样的国家里我們也發現**动物崇拜**，即原始的动物宗教，因为人总是把構成其眞正本質的东西当做最高的存在物。动物实际生活中唯一的平等形式，是同种动物之間的平等；这是这个种本身的平等，但不是屬的平等。动物的屬只在不同种动物的敌对关系中表現出来，这些不同种的动物在相互的斗爭中来确立自己的**特别的屬性**。自然界在**猛兽的胃**里为不同种的动

⊖ 俏皮話：《Kaste》——"等級"，《Kasten》——"抽屜"。——編者注

物設立了一个結合的場所、合幷的熔爐和互相联系的联絡站。在封建制度下也是这样,一种人靠另一种人为生,后者就像水螅一样附在地上,他只有許多只手,为上种人攀摘果实,而自身却靠塵土为生;因为,在自然动物界中,工蜂杀死雄蜂,而在精神动物界中則恰恰相反,是雄蜂杀死工蜂——用工作把它們折磨死。当特权者不滿足于**法定权利**而又呼吁自己的**習慣权利**时,則他們所要求的不是法的人类內容,而是法的动物形式,这种形式現在已丧失其現实性,幷已变成純粹野蛮的假面具。

貴族的習慣权利按其**內容**来說是反对普遍法律的形式的。它們不能具有法律的形式,因为它們是已固定的不法行为。这些習慣权利按其內容来說和法律的形式——普遍性和必然性——相矛盾,这也就說明它們是**習慣的不法行为**。因此,决不能維护这些習慣权利而对抗法律,相反地,应該把它們当做和法律对立的东西廢除,而对利用这些習慣权利的人也应給以某种惩罰。要知道,一个人的行为幷不因为已成为他的習慣就不再是不法行为,正如强盜兒子的搶劫行为幷不能因为是家風而被宣告無罪一样。如果一个人故意犯法,那末应惩罰他这种明知故犯;如果他犯法是由于習慣,那就应惩罰他这种不好的習慣。在普遍法律占統治地位的情况下,合理的習慣权利不过是一种**由法律規定为权利的習慣**,因为权利幷不因为已被确認为法律而不再是習慣,它不再**仅仅**是習慣。对于一个守法者,权利成为他自己的習慣;而違法者則被迫守法,縱然权利幷不是他的習慣。权利不再取决于偶然性,即不再取决于習慣是否合理;恰恰相反,習慣成为合理的是因为权利已变成法律,習慣已成为国家的習慣。

因此,習慣权利作为和法定权利同时存在的一个**特殊領域**,只

有在**和法律同时并存**，而習慣是法定权利的**前身**的場合才是合理的。因此，根本談不到特权等級的習慣权利。法律不但承認他們的合理权利，甚至經常承認他們的不合理的欲求。特权等級沒有理由預示法律，因为法律已經預示了从他們的权利所能得出的一切結論。因此，他們坚持要求習慣权利只不过是要求提供 menus plaisirs⊖ 的泉源，目的是要使那个在法律中被規定出合理界限的內容，在習慣中为这些合理范圍之外的怪癖和要求找到广闊的場所。

然而，貴族的这些習慣权利是和合理的权利概念相抵触的習慣，而貧民的習慣权利則是同現存权利的習慣相抵触的权利。貧民習慣权利的內容并不反对法律形式，它反对的倒是自己本身的不定形。法律形式并不同这一內容相抵触，而只是这一內容还沒有具备这种形式。只要稍加思考，就能看出啓蒙的立法是如何**片面地**、并且不可能不是**片面地**来考察**貧民的習慣权利，日耳曼人的**法典[61] 可以算是这些習慣权利的最丰富的泉源。

各种最自由的立法在处理**私权**方面，只限于把已有的权利固定起来并把它們提升为某种具有普遍意义的东西。而在沒有这些权利的地方，它們也不去制定这些权利。它們取消了各种地方性的習慣权利，但却忽略了各等級的不法行为是以恣意妄为的形式出現的，而那些等級以外的人的权利則是以偶然讓步的形式出現的。这些立法对于那些既有权利而又受習慣保护的人是处理得当的，但是对于那些沒有权利而只受習慣保护的人却处理不当。这些立法只要能在狂妄的欲求中找到哪怕是一点点合理合法的內

⊖ 直譯是："小小的乐趣"；轉意是："花在各种怪癖上的額外費用"。——編者注

容，它們就把这些狂妄的欲求变成合法的要求；既然它們能这样做，那末它們也应該把偶然的讓步变成必然的讓步。我們可以举一个例子，即修道院的例子来說明这一点。修道院被廢除了，它們的財产被收归俗用了，这样做是正确的。但是另一方面，貧民过去从修道院那里得到的偶然援助并沒有被任何其他肯定的收入来源所代替。当修道院的財产变成私有財产时，修道院得到了一定的賠償；沒有得到賠償的只是那些靠修道院援助为生的貧民。不仅如此，貧民还碰到了一些使他們不能享受旧有权利的新障碍。这是特权变成权利时都曾有过的現象。与此同时，肯定的因素也被取消了，这种肯定因素同上述这些舞弊行为有关，并由于一方的权利被变成某种偶然的东西而本身也反映了舞弊行为。但取消肯定因素的办法并不是立法把偶然的东西变成必然的东西，却是把偶然的东西一笔勾銷。

这些立法不可能不是片面的，因为貧民的任何習慣权利都是来自某些所有权的不固定性。由于这种不固定性，这些所有权既不是絕对私人的，也不是絕对公共的，而是我們在中世紀一切法規中所看到的那种私权和公权的混合物。立法者借以了解这种二重形式的唯一工具就是理智；而理智不但本身是片面的，它的作用实質上也是在于使世界成为片面的，——眞是一件偉大而惊人的工作，因为只有片面性才会从無机的整体中抽出部分的东西，并使它具有一定形式。事物的性質是理智的产物。每一事物要成为某种事物，就应該把自己孤立起来，并成为孤立的东西。理智把世界的一切內容都納入固定不变的范圍，并把这一流动的內容变成一种化石般的东西，从而表明世界的多样性，因为沒有这些無数的片面性，世界就不会是多面的。

因此，理智取消了所有权形式的二重性和不稳定性，而把它在罗馬法中找到現成格式的抽象私权范疇应用于这些形式。立法的理智認为自己有权取消这种不定所有权对貧民阶級所負的責任，因为它已取消了国家对这一所有权的特权。然而它忘記了，即使从私权观点来看，这里也有兩种私权：占有者的私权和非占有者的私权，更何况任何立法都沒有取消过国家对所有权的特权，而只是去掉了这些特权的偶然性質，并賦予它們以民事的性質。一切中世紀的权利形式，其中也包括所有权，在各方面都是混合的、二元的、二重的，而理智也理直气壯地用自己的統一原則反对过这种矛盾的規定，但理智仍然忽略了一种情况，即有些所有权的对象按其本質来說永远也不能具有那种早被确認的私有財产的性質。这就是那些由于它們的自發性和偶然存在而屬于先占权范圍的对象，也就是下面这个阶級的先占权的对象，这个阶級正是由于这种先占权而丧失了任何其他所有权，它在市民社会中的地位与这些对象在自然界中的地位相同。

我們看到，在整个貧民阶級的習慣中本能地显出了所有权的这种**不定形的方面**；我們看到，这个阶級不仅本能地要求滿足生活的需要，而且也感到需要滿足自己权利的要求。枯枝就是一个例子。正如蛻下的蛇皮同蛇已經不再有有机联系一样，枯枝同活的树也不再有有机联系了。自然界本身提供了貧富对立的例子，它提供的例子是这样的：一方面是脫离了有机生命而被折断了的枯树枝，另一方面是根深叶茂的枝干，后者有机地同化了空气、陽光、水分和泥土，使它們变成自己的形式和生命。这是对貧富的自然描繪。人間的貧穷有同病相憐之感，它从这种感覚中导出自己的所有权；它認为，如果自然界的有机財富是早已肯定的所有者的

財物，那末自然界的貧穷則是貧民的不定財物。在自然力的这一作用中，貧民感到一种仁慈的、比人类力量还要人道的力量。代替特权者的偶然任性而出現的，是自然力的偶然性，这种自然力夺取了私有制永远也不会自願放手的东西。正如富人不应該要求大街上的施舍物一样，他們也不应該要求**自然界的这种施舍物**。貧民在自己的**活动**中發現了自己的权利。人类社会的自然阶級在**拾集**的活动中接触到自然界自然力的产物，并把它們加以处理。那些野生果实的情况也是这样，它們只不过是財产的十分偶然的附屬品，这种附屬品是这样的微不足道，因此它不可能成为眞正所有者的活动对象；拾集收割后落在地里的麦穗的权利和諸如此类的習慣权利也是这样。

由此可見，在貧民阶級的这些習慣中存在着本能的权利感，这些習慣的根源是肯定的和合法的，而**習慣权利**的形式在这里更是自然的，因为**貧民阶級的存在本身**至今仍然只**不过是**市民社会的**一种習慣**，而这种習慣还沒有在被有意地划分了的国家里找到应有的地位。

我們所考察的辯論就是对这些習慣权利的一定态度的显明例子，它充分反映了整个討論的方法和精神。

一位城市代表反对把采集林中的野果和草莓也当做盜窃的决定。他主要是为貧民的孩子們辯护，这些孩子們采集野果，帮父母掙几个零錢；这是**从古至今**就为占有者們所許可的，因此也就产生了孩童的**習慣权利**。然而这一事实却遭到另一代表的反駁，据他說："在他的地区，这些野果已經成为交易品，并成桶地运往荷蘭。"

的确，有**一个地方**已經把穷人的習慣权利变成了富人的独**占权**。你們看，这就充分証明公共財产是可以独占的，从这里自然就

得出結論說，公共財产是应該被独占的。事物的本質要求独占，因为私有制的利益想出了这种独占。某些貪婪的現代生意人想出的主意，只要能使枯枝給古代条頓人土地占有者帶来利益，就不会引起任何异議。

英明的立法者預防罪行是为了避免被迫惩罚罪行。但是他預防的办法不是限制权利的范圍，而是給权利以肯定的活动范圍，这样来消除每一个权利要求中的否定方面。他不是局限于替一个阶級的成員消除**一切使他們不能**进入更高权利領域的**东西**，而是給这一阶級本身以运用自己权利的**現实可能性**。要是国家在这方面不够仁慈、富裕和慷慨，那末，無論如何，立法者要肩負起責無旁貸的义务——不把那种由环境造成的**过錯**变成**犯罪**。他应該以最偉大的人道精神把这一切当做社会**混乱**来糾正，如果把这些过錯当做危害社会的犯罪行为来惩罚，那就是最大的不公平。不然，他就会反对那些社会要求，并且說他們反对的是这些要求的危害社会的形式。总之，在人民的習慣权利被禁止的地方保持人民的習慣权利，这只能看做是一种單純**違反警章規定的行为**，無論如何不能当做犯罪来惩罚。警察处罰这一手段是用来对付那种由环境造成的、破坏外部秩序而不破坏永久法律秩序的行为的。惩罚不应該比过錯引起更大的惡感，犯罪的耻辱不应該变成法律的耻辱。如果不幸成为犯罪或者犯罪成为不幸，那末这就会破坏国家的基础。和这种看法相去很远的省議会，連立法的基本原則也不遵守。

愚蠢庸俗、斤斤計較、貪圖私利的人总是看到自以为吃亏的事情；譬如，一个毫無教养的粗人常常只是因为一个过路人踩了他的鷄眼，就把这个人看做世界上最可惡和最卑鄙的坏蛋。他把自己的鷄眼当做評价人的行为的标准。他把过路人和自己接触的一

点变成这个人的眞正实質和世界的唯一接触点。然而，有人可能踩了我的鷄眼，但他并不因此就不是一个誠实的、甚至优秀的人。正如你們不应該从你們的鷄眼的立場来評价人一样，你們也不应該用你們私人利益的眼睛来看他們㊀。私人利益把一个人触犯它的行为扩大为这个人的整个为人。它把法律变成一个只考虑如何消灭有害鼠类的**捕鼠者**，捕鼠者不是自然科学家，因此他只把老鼠看做有害的动物。但是国家不应該把森林条例違反者只看做違法者、**森林的敌人**。难道每一个公民不都是通过千絲万縷的生活神經同国家联系着嗎？难道仅仅因为这个公民擅自割断了**某一根**神經而国家便有权割断所有的神經嗎？国家应該把森林条例違反者看做一个人，一个和它心血相通的活的肢体，看做一个应該保衛祖国的战士，一个法庭应傾听其發言的証人，一个执行着社会义务的集体中的一員，一个神聖的家主，而最主要的是应該把他看做国家的一个公民。国家不能輕率地撤銷自己某一成員的这一切职能，因为只要国家把一个公民变成罪犯，它就是砍断自身的活的肢体。**有道义的**立法者应当首先認定：最严重、最有害而又最危險的事情，是把过去不算做犯罪的行为列入犯罪的領域。

然而利益是講求实际的，世界上沒有比消灭自己的敌人更实际的事情了。夏洛克就曾經教訓过："誰不想消灭自己憎恨的东西呢？"[62] 眞正的立法者除了不法行为之外，不应該怕任何东西，但作为立法者的私人利益却只知道法的后果可怕，只覚得圖謀不軌的惡徒可怕，因而頒布法律来对付他們。殘酷是怯懦所制定的法律的特征，因为怯懦只有变成殘酷时才能有所作为。私人利益总是

㊀ 俏皮話：«Hühneraugen»——"鷄眼"，«Augen»——"眼睛"。——編者注

怯懦的，因为那种随时都可能遭到劫夺和損害的身外之物，就是它的心和灵魂。有誰会面临失去心和灵魂的危險而不战栗呢？如果自私自利的立法者的最高本質是某种非人的、外在的物質，那末这种立法者怎么可能是人道的呢？“国民日报”[63]談到基佐时說道：“当他害怕的时候，他是可怕的。”这句話可以作为一切**自私自利的和怯懦的立法**的写照。

薩莫亞人杀死野兽时，在剝皮之前極其認眞地向它証明說，只是俄罗斯人才使它遭殃，宰割它的是俄罗斯人的刀子，因此只应該向俄罗斯人报仇。現在居然不用扮成薩莫亞人就直接把法律变成**俄罗斯人的刀子**。現在我們就来看看这种变法吧！

关于第四条，委員会提議：

“凡超出2哩以外者，則由**前来告發的看守人**根据当地現行价格确定价值。”

一个城市代表提出抗議：

“讓报告盜窃情况的看林人同时确定被窃林木价格的这个提案，是非常冒險的。当然应該信任这位前来告發的官員，但这只是在确定事实方面，而决不是在确定被窃物的价值方面。价值应該根据地方当局提出的并由县長批准的价格来确定。曾有人提議否决第十四条，因为根据这一条，罰款是为林木占有者征收的”等等。“如果第十四条生效，那末上面所提出的决定就更加危險，因为，为林木占有者服务并从林木占有者那里領取薪俸的看林人，会尽可能地高估被窃林木的价值，——这是由这种关系的本質所决定的。”

省議会贊同了委員会的提案。

我們在这里看到的是領主裁判权[64]的制定。維护領主利益的职員在某种程度上同时又是法官。价值的决定是判决本身的一个組成部分。因此，判决的一部分已經預先在告發記录中被决定了。

前来告發的看守人出席审判庭，他是鑒定人，他的意見法庭必須听取，他越俎代庖执行其他法官的职能。既然还有領主的宪兵和身兼法官的告發者，那末反对宗教裁判式的审判程序就是荒誕無稽了。

即使不談这种行为根本違反我們的法規，但只要考察一下前来告發的看守人的性質也就会明白，客观上他是不能同时兼任被窃林木的估价者的。

作为看守人，他就是护林神的化身。守护，而且是亲身守护，要求林木看守人切实有效地、全心全意和爱护备至地对待自己所保护的对象，就好像他和林木已合为一体。对他来說，林木应該是一切，应該具有絕对的价值。估价者則恰恰相反，他用怀疑的态度来对待被窃林木，从利害的角度来評价它，用普通的尺碼来衡量它，用海勒和分尼来計算它的价值。守护者不同于估价者，就像矿物家不同于矿物商一样。林木看守人不能估計被窃林木的价值，因为每当他在笔录中确定被窃物的价值时，他也就是在确定**自己本身的价值**，即自己本身活动的价值；因此，难道你們能够設想，他保护自己客体的**价值**会不如保护自己的**本体**嗎？

一个把殘忍当做职責的人所承担的这些职能是互相矛盾的，这不仅在涉及到守护的对象时是这样，而且在涉及有关的**人**时也是这样。

林木看守人根据自己守护林木的責任，应該維护私有者的利益，但是作为估价者，他又应該保护森林条例違反者的利益，防止私有者过分苛刻的要求。既然他能够用拳头为林木的利益服务，那他也就应該用头腦为林木敌人的利益服务。一方面，他是林木占有者利益的化身，另一方面，也就应該是反对林木占有者利益的

保障。

其次，看守人就是告發者。笔录就是告發書。因此，实物的价值就成为告發的对象；这样一来，看守人丧失了自己身为法官的尊严，而法官的职能則受到莫大的侮辱，因为这时法官的职能同告發者的职能已毫無区别了。

最后，这个前来告發的看守人不論作为告發者或看守人都不能成为鑒定人，他是受林木占有者的雇佣并为林木占有者服务的。因此，可以讓林木占有者（經过宣誓后）自己来估价，因为林木看守人实际上是代表林木占有者而出現的。

但是，省議会并不怀疑前来告發的看守人的这种作用是有問題的，相反地，它却認为关于前来告發的看守人的**終身任命**的提案，即在林木特权統治的这个領域內留給国家最后一絲权力的唯一提案大有問題。这个提案激起了最强烈的抗議，报告人的下述解釋也未能平息这一風暴：

"前几届省議会都曾要求廢除看守人的終身任命，但政府总是反对，并且把終身任命看做对臣民的一种保护。"

这样看来，省議会早已同政府講过价錢，要求政府放弃对自己臣民的保护，省議会除了这种討价还价外再沒有做别的事情。現在我們来看一看那些用来**反对**終身任命的如此寬宏大量而又确鑿不移的論据。

一位乡代表

"認为，把看守人的終身任命当做信任其証言的条件，这对小林木占有者是非常不利的；另一位代表則坚决主張，保护应該对大小林木占有者同样有效"。

一位諸侯等級的代表指出：

"在私人那里設置終身职位非常不好,例如,在法国就完全不需要根据这一点才确信看守人的笔录;但是为了中止違法事件的增加却一定需要采取某些措施。"

一位城市代表說:

"应該相信那些按規定手續任命并宣过誓的林木看守人的全部証言。在許多乡鎮里,特别是对于小占有者来說,实行終身任命制可以說是不可能的。如果决定只有終身任命的林木看守人才得到信任,这一决議会使上述这些林木占有者的林木得不到任何保护。省內大部分乡鎮和私有者將会委托(不得不委托)田地看守人来守护自己的林区,因为他們的林区不大,用不着雇佣專門的林木看守人。如果这些宣誓要兼管林木的田地看守人在証实林木被偷时得不到充分信任,而在告發有違反森林条例的事情时却又得到了信任,那才是眞正的怪事呢。"

城市、乡村和諸侯就是这样說的。他們不但不消除森林条例違反者的权利和林木占有者的欲求之間的距离,反而認为这一距离还不够大。这里并沒有要同样保护林木占有者和森林条例違反者的利益的任何願望,有的只是把大小林木占有者的利益一样看待和保护。当問題有关林木占有者时,大小林木占有者之間的完全平等就成为定理,而当問題有关森林条例違反者时,不平等就变成公理。为什么小林木占有者要求得到和大林木占有者同样的保护呢?因为他們兩者都是林木占有者。但是,难道林木占有者和森林条例違反者不都是国家的公民嗎?既然大小林木占有者都有同样的权利要求国家的保护,那末,难道国家的大小公民不是更有这样的权利嗎?

諸侯等級代表引証法国(私人利益不懂得政治上的反感)为例时,他只是忘了加一句,在法国,看守人告發的是事实,而不是价值。同样,可敬的市民的發言人也忘了,利用田地看守人在这方面服务

是不容許的，因为問題不單是要断定林木被窃，而且还要确定被窃林木的价值。

我們方才所听到的全部論断的本質是什么呢？有人說，小林木占有者沒有資金雇佣終身的林木看守人。从这一論断可以得出什么結論呢？可以得出这样的結論：小林木占有者不能担負这一任务。而小林木占有者又得出什么样的結論呢？結論就是：他有权雇佣短期的看守人一估价者。資金缺乏就成为小林木占有者享有特权的根据。

小林木占有者也沒有資金来供养独立的**审判庭**。因此，讓国家和被告放弃独立的审判庭吧，讓小林木占有者的僕人来出席法庭吧，如果他沒有僕人，那末他的女僕也行，如果女僕也沒有，他自己也行。难道被告对于作为国家机关的行政当局，对于司法当局就沒有这种权利嗎？既然如此，为什么不依照小林木占有者的資金情况来組織审判呢？

国家和被告之間的关系能不能因私人（林木占有者）資金缺乏而改变呢？国家对于被告有特定的权利，因为国家对于这个人是以国家的身分出現的。因此，国家就有責任正是以国家的身分和根据国家的精神来对待罪犯。国家不但有把事情办得符合于自己的理性、自己的普遍性和自己的尊严的手段，而且也有把事情办得适合于被告公民的权利、生活条件和所有权的手段，——国家义不容辞的职責就是拥有这些手段并加以运用。誰也不会要求林木占有者这样做，因为他的林木并不是国家，他的精神并不是国家的精神。由此可以得出什么样的結論呢？結論就是：因为私有制不能上升到国家的立場上来，所以国家就应該使自己降到私有制的与理性和法相抵触的行动方式。

私人利益的空虛的灵魂从未承受国家观念的照耀和熏染，它的这种欲求对于国家来說是一个严重和切实的考驗。如果国家哪怕在一个方面降低到这种水平，即按私有制的性質而不按自己本身的性質来行动，那末就应該得出結論說：国家应該适应私有制的狹隘范圍来选擇自己的手段。私人利益非常狡猾，它会做出进一步的結論，把自己最有限和最空虛的形态宣布为国家活动的范圍和准則。因此，国家受到的最大屈辱就用不着談了，这里，一切事情都是倒行逆施，完全同理性和法相抵触的手段被用来对付被告；因为極端重視有限的私有制的利益必然就会完全忽視被告的利益。既然这里明显地暴露出私人利益力圖并且正在把国家貶为私人利益的工具，那末怎能不由此得出这样的結論——**私人利益的即等級的代表力圖并且正在把国家貶低到私人利益的思想水平**呢？任何現代国家，不管它是怎样不符合自己的概念，如果一旦有人想实际运用这种立法权利，它就必須大声疾呼：你的道路不是我的道路，你的思想不是我的思想！

下面这个为了**反对**終身任命而提出的論据，十分明显地証明：短期雇佣負責告發的林木看守人这一做法多么不恰当。决不能認为这个論据是偶然脫口而出的，因为它是被宣讀出来的。省議会的一位城市等級代表宣讀了下面的意見：

"終身任命的乡鎮林木看守人沒有而且也不可能像王室官吏那样地受到严格的监督。对忠实地完成职責的一切**鼓励**都因終身任命而**失去作用**。林木看守人即使只完成自己的一半职責，而且又不想因某些实际过錯而被控訴，他也总会找到足够的辯解理由，使别人对他無法采用关于免职事宜的第五十六条。在这种情况下，有关方面甚至不敢提出免职的問題。"

我們記得，当談到賦予前来告發的看守人以估价的权利时，曾

宣布对他充分信任。我們也記得，第四条曾是对看守人的一次信任投票。

而現在我們却突然得知，前来告發的看守人需要加以监督，并且需要加倍严格地监督。現在他不單是作为一个人，并且是作为一匹馬而出現的，因为踢馬刺和草秣被認为是唯一能激發他的良心的东西；似乎終身任命不仅削弱了責任感，而且使它完全麻痹了。我們看到，自私自利用兩种尺度和兩种天平来評价人，它具有兩种世界观和兩付眼鏡，一付把一切都染成黑色，另一付把一切都染成粉紅色。当需要别人充当自己工具的牺牲品时，当問題是要粉飾自己的兩面手法时，自私自利就帶上粉紅色的眼鏡，这样一来，它的工具和手段就呈現出一种非凡的色彩；它就用輕信而温柔的人所具有的那种渺茫、甜蜜的幻想来給自己和别人催眠。它臉上的每一条皺紋都閃耀着善良的微笑。它把自己敌人的手握得發痛，但这是出于信任。然而突然情况变了：現在已經是关于本身利益的問題，关于在后台（这里，舞台的幻影已經消失）謹慎地檢查工具和手段的效用問題。这时，精明而世故的自私自利便小心翼翼而疑虑重重地帶上深謀远虑的黑色眼鏡，实际的眼鏡。自私自利像老練的馬販子一样，把人們細細地从上到下打量一遍，并且認为别人也像它一样渺小、卑鄙和骯髒。

我們不預备同自私自利的世界观爭論。但我們要迫使它始終如一。我們不讓它独占一切处世秘訣而把幻想留給旁人。讓我們根据私人利益自己的結論来看一下它的詭辯精神。

如果前来告發的看守人符合你們所描繪的那种人的模样，如果終身任命完全不能使他在履行自己职責时具有独立、自信和尊严的感覚，相反地，却从他那里夺去了这方面的任何刺激力量，那

末我們还能够希望这个將成为你們横行霸道的奴隶的人对被告公道無私嗎？如果只有踢馬刺才能使这个人完成自己的职責，而这些踢馬刺又正是帶在你們脚上，那末沒有帶任何踢馬刺的被告將会是什么命运呢？既然你們也不能对看守人实行足够严格的监督，那末国家或被告又怎能监督他呢？"林木看守人即使只完成自己的一半职責，他也总会找到足够的辯解理由，使别人对他無法采用关于免职事宜的第五十六条。"——这种在职务不变的条件下应該發生(按照你們的意見)的情况，难道在职务可变时反而不会發生嗎？如果他完成自己职責的一半，——保护你們的利益，难道你們就不庇护他嗎？

对林木看守人过分天眞的信任轉变为对他不滿、吹毛求疵和不信任，这給我們揭露出事情的本質。你們并不是对林木看守人，而是对**你們自己**表示这样大的信任，并且还要求国家和森林条例違反者把信任你們当做自己的信条。

林木看守人的职位、誓言和良心不是被告对付你們的保障，不是的，你們的法的意識、仁义道德、大公無私和节制有礼似乎才应当是被告对付林木看守人的保障。你們的监督是被告独一無二的保障。由于你們蒙矓地想像着自己的优越性并沉溺于詩意的自我陶醉之中，因而建議有关方面把你們个人的品質当做对付你們的法律的工具。我要承認，我不同意这种对林木占有者的浪漫看法。我根本不認为个人应該成为对付法律的保障；相反地，我認为法律应該成为对付个人的保障。身为崇高的立法者而一分鐘也不能超脫狹隘、实际而卑鄙的自私心理，不能达到普遍和客观观点的理論高度，一想到將来的亏損就全身發抖，为了保护自己的利益可以不擇手段，对于这些人，即使是最無羈的幻想，能够設想他們会在实

际危險面前一变而为哲人嗎？然而，任何人，甚至最优秀的立法者也不应該把他本人摆在受他保护的法律之上。任何人都無权命令别人对自己投信任票，因为这种投票对第三者包含着后果。

下述事实就可表明，你們是否有权要求对你們表示特别的信任。

一位城市代表宣称："他必須反对第八十七条，因为該条的决定只会引起不着边际的和毫無目的的調查，而且这种調查是違背人身自由和貿易自由的原則的。决不能在尚未証明确有犯罪行为之前就認为某人是罪犯而立刻假定犯罪行为。"

另一位城市代表說，这一条应該刪掉，因为"任何人都应該說明他的木柴的来处"这一条煩累人的决定（根据这項决定，任何人都被怀疑为盜窃者或窩贓人），是对公民生活的粗暴的侵犯和侮辱。但这一条被通过了。

如果人們必須在不信任的原則对自己有害的地方宣布不信任的原則，而在信任的原則对你們有利的地方宣布信任的原則；如果他們的信任和不信任必須用你們私人利益的眼睛来观察并以你們私人利益的心灵来感受，那末你們对人們的要求就太不合情理了。

他們还搬出一个理由来反对終身任命，至于这个理由会不会招来極端的輕視或嘲笑，現在还很难說。

"**私人自由意志**受到这样的限制也是不能容忍的；因此，只能允許可更換的职位。"

当然，这是一个令人愉快而又出人意料的新的說法：人具有一种可以不受任何限制的自由意志。到現在为止，我們所听到的格言很像多多那古代神托所的預言，因为兩者的根据都是树木。但是，自由意志并沒有等級的特性。我們究竟应如何来了解这一突

轉急变的思想表現呢？要知道，我們在思想方面所遇見的只是些拿破侖的追随者。

林木占有者的意志要求給予它自由，使它能以最方便、最經济而又最合意的办法来对付森林条例違反者。这种意志希望国家將犯人交給它私自处理。它要求 plein pouvoir〔全部职权〕。它并不是反对限制自由意志，而是反对那种限制过严的**办法**，因为这种办法不仅涉及到森林条例違反者，而且还触犯了林木占有者。难道这一自由意志不希望有很多的自由嗎？这还不是極端自由的、非常自由的意志嗎？在 19 世紀，居然有人敢"这样地"限制那些頒布法律的私人的自由意志，这不是一件聞所未聞的事情嗎？这确是一件聞所未聞的事情。

頑强的改革者(自由意志)也被归入由利益的詭辯牽着鼻子走的那一大串有憑有据的論据里了。然而，这一自由意志应該精通各种巧妙的手法：它应該成为一种小心翼翼而忠心耿耿的自由意志，它应該善于律己，使自己去迎合那些享有特权的私人的恣意妄为。自由意志总共才被提到过一次，但就在这仅有的一次中，它却表現得像一个强悍的粗人，竟用木棒去打击合理意志的精神。实际上，当意志像鎖在大橈船上的奴隶那样被鎖在渺小而自私的利益上时，这种精神还需要什么呢？

下面这个把我們所考察的关系弄得头脚倒置的意見中集中地表現了整个这一議論的頂点：

"讓王室森林中的林务官是終身任命的吧；但在乡鎮和私人方面，这种做法还非常值得怀疑。"

好像唯一值得怀疑的并不是私人的佣人代替了国家官員这件事！好像終身任命倒不是用来对付那些**值得怀疑**的私人！"沒有比

廢話的邏輯更惡劣的东西”，也就是說，沒有比自私的邏輯更惡劣的东西了。

把林木占有者的奴僕变为国家权威的代表的这种邏輯，**使国家权威变成林木占有者的奴僕。**整个国家制度和各种行政机構的作用都应該脫离常規，都应該淪为林木占有者的工具；林木占有者的利益应該成为左右整个机構的灵魂。一切国家机关都应成为林木占有者的耳、目、手、足，为林木占有者的利益探听、窺視、估价、守护、逮捕和奔波。

委員会建議將下述要求添在第六十二条的后面：違法者無力賠償时，需由收稅人、乡鎮長及兩个当地人加以証明。一位乡代表認为，**收稅人**参与此事是和現行立法相抵触的。显然，这一情况并沒有引起絲毫注意。

在討論第二十条的时候委員会建議：

“萊茵省的合法林木占有者应有权將判处劳役者交給本地政权机关，以便用这些劳役者的工作相应地頂替林木占有者对乡鎮所应尽的修繕公共道路的义务。”

反对的意見是：

“乡鎮長不能成为个别乡鎮成員的庶务官，受罰者的工作也不能抵償那种应由雇佣短工或僕人来完成的工作。”

报告人指出：

“虽然迫使乖戾、凶狠的森林条例違反者进行劳动对乡鎮長先生确是一件繁重的事情，但这些官吏的职責就是要使自己治下的那些不順从而心术不良的人安分守己；使違法者改邪归正难道不是**一樁高尚的事情**嗎？村里还有誰比**乡鎮長**先生更有办法来做这件事呢？”

騙子手总是裝出一副提心吊胆的和極其悲伤的样子，

以唤起那些慈善心腸的同情，
而小鬼朗培比别人分外地悲伤。[65]

省議会通过了这个議案。

为了使林木占有者老爷不花分文就尽到自己对乡鎮的义务，善良的乡鎮長先生应該担起这付重担，应該干这件高尙的事情。根据这一点林木占有者就可以把乡鎮長当做高級厨师或高級僮官来使唤了。难道乡鎮長把自己臣民的厨房和地窖收拾得井井有条不是一件高尙的事情嗎？但是服刑的犯人并不受乡鎮長支配，而是受獄卒的支配。如果乡鎮長由乡鎮的代表人变成了个别乡鎮成員的庶务官，如果他由乡鎮長变成感化院的院長，难道这不有失他作为乡鎮長的权力和尊严嗎？如果將乡鎮其他自由成員为公共利益而进行的誠实劳动貶低为替个别人卖力的劳役，难道这不是对这些乡鎮成員的一种侮辱嗎？

但是，揭發这种詭辯完全是多余的。讓报告人先生本人給我們談談，那些飽經世故的人們是怎样評价仁义道德的詞句的。在他的报告中，**林木占有者**以这样的口吻教訓滿口仁义道德的**土地占有者**：

"假若地主田里的麦穗被人割走了，那末小偷会說：'我沒有吃的，所以我才从你那一大片地里拿走了几棵麦穗。'同样，偷林木的人也会說：'我沒有柴火，所以我才偷林木。'地主有刑法第四四四条的保护，該条規定割麦穗者处兩年至五年的监禁。而林木占有者却沒有这样强有力的保护。"

最后一句話所流露出来的妒嫉而抱屈的心情，充分表明了林木占有者的信念。为什么当問題牽涉到**我的**利益时，你这个土地占有者就如此寬宏大量呢？因为**你的**利益已經有人照管了。这样一来，任何錯覚都沒有了！寬宏大量或者是分文不值，或者是有所

进益。因此你这个土地占有者要想欺騙林木占有者是騙不了的！而你这个林木占有者也休想欺騙乡鎮長吧！

單單这一段插曲已可証明，如果我們的辯論根本沒有証明这里的仁义道德动机只不过是一場空話，那末，"高尚的事情"在我們的辯論中就沒有多大意义了。但利益連空話也是吝惜的。只有在空話有用，空話会帶来不少好处时，利益才会編造空話。那时，利益便能說会道起来，血液也在它的血管中沸騰起来。这时，甚至那損人利己的高尚事情、那种阿諛逢迎和甜言蜜語的恭維話也会多起来。而这一切的一切都是被用来达到下述目的：把違反森林条例的行为变为流向林木占有者荷包里的金錢，把森林条例違反者变成一項收入，使自己获得更有利的投資机会，因为对林木占有者来說，違法者已成为資本了。这里所談的并不是为了違法者濫用乡鎮長的效劳，而是为了林木占有者濫用乡鎮長的效劳。就是当人們偶尔順便提到違法者渺茫的幸福时，林木占有者的幸福也得到絕对保証。命运的偏爱多么奇怪，事情多么令人惊异呵！

还有一个例子說明报告中所掺杂的这些人道格言：

报告人："法国的法律不知道用林中强迫劳动来代替监禁，但是他（报告人）認为这样的代替是一項英明而有益的措施，因为监禁并不是时时都能使犯人改过，相反地，却常常使人腐化。"

从前，需要宣判無罪者为犯人时，监獄曾被認为是**好东西**；这种看法在当时曾与另一位代表的說法發生矛盾，这位代表在說到撿枯枝的人时曾指出，說这些人在监獄中会和职業小偷搞在一起。而現在感化院忽然变成腐化院了，这是因为在目前說监獄起腐化作用对林木占有者有利。他們把犯人的改造了解为**利息的改善**；給林木占有者帶来这笔利息——这也是罪犯的高尚使命。

利益是沒有記忆的，因为它只考虑自己。它所念念不忘的只是一件东西，即它最关心的东西——自己。矛盾毫不使它惶惑不安，因为它不会和自身發生矛盾。它是經常随机应变的說唱者，因为它沒有現成的一套，而只会**应景編詞**。

可是，道德的和法的根据仅仅是

> 我們这群傻瓜在舞会上，
> 称之为装飾物的那种东西。

詭計是利益用来进行狡辯的伎俩中最活动的因素。在这些詭計中我們發覚有兩条在辯論中經常被当做基本范疇而重复着，这就是**"良好的动机"**和**"有害的后果"**。我們看到，忽而是委員会的报告人，忽而是省議会的某一議員，他們以保护人的身分出面保护一切具有二重意义的規定，使其不受反对意見的攻击，他們所用的擋箭牌是說这一規定的用意周密、明达善良。我們看到，凡是从法的根据中引伸出来的結論，常常被借口后果有害和招致危險而遭否定。現在，我們来談一談这些变幻莫測的詭計，談談这些百般周密、万無一失的 par excellence〔最道地的〕詭計。

利益知道怎样誣蔑法，——它指出法在外部世界將会产生的各种有害的后果；但是，它也善于用良好的动机，也就是善于通过深入不公平的內部精神世界的方法来粉飾不公平。法在外部世界的坏人之間产生惡劣的后果，而不公平却發源于决定它的那种高尚人物內心的良好动机。但是，無論这个或那个，即無論良好的动机或有害的后果，都有一个共同的特征：它們观察事物时不是观察事物的本身，它們不把法当做独立的对象，而是离开法，把我們的注意力或者引到外部世界去，或者引到自己的理性中去，从而**在法的背后**大耍花招。

什么是有害的后果呢？我們的全部說明都指出，这决不应該了解为对国家、对法律、对被告有害的后果。下面我們將用几句話清楚地表明，所謂有害的后果并不是指那些对**公民安全**有害的后果。

我們从省議員本人那里已經听到：关于"任何人都应該說明他的木柴的来处"这一决議，是对公民生活的一种粗暴的侵犯和侮辱，它使每一公民遭到肆意的、煩累的挑剔。另一决議則宣称每一个**藏有**偷来的木柴的公民都是小偷，尽管有一位代表声明道：

"这一决議对于某些誠实人說来会是一种危險。只要有人向隔壁某家的院子扔几塊偷来的木柴，就会使無辜的人受到审判。"

第六十六条規定，凡購买非專卖扫帚者，一律监禁四个星期至兩年。城市代表对这一条提出下列意見：

"本条使爱北斐特、連涅浦和佐林根三个地区的全体居民都有坐牢的危險。"

最后，獵場警察和森林警察的监督和管理不仅被宣布为**軍人**的权利，而且被宣布为他們的义务，虽然刑事訴訟規章第九条只提到受国家檢察官监督的官吏；国家檢察官可以直接控告官吏，而軍人則不在此例。上面这种規定既威胁着法庭的独立，也威胁着公民的自由和安全。

所以，这里指的有害后果完全不是对公民安全而言，相反地，公民安全的本身却被看做**具有有害后果的一种情况**。

究竟什么是有害的后果呢？凡危害林木占有者利益的东西就是有害的。所以，如果法的后果对林木占有者是無利的，那末，这就是有害的后果。在这种場合下，利益是有远見的。如果以前肉眼看得見的东西而它却看不見，那末，現在甚至只有用显微鏡才看得清楚的东西它也看得見了。整个世界对它說来是眼中釘，这个

世界之所以充滿危險，是因为世界并不是某一独特利益的天下，而是許許多多利益的天下。私人利益把自己看做世界的最終目的。这就是說，如果法不实現这个最終目的，那末它就是和目的相矛盾的法。**对私人利益有害的法**，因而也就是**具有有害后果的法**。

但是，**良好的动机**也許比有害的后果好些吧？

利益不是在思索，它是在打算盤。在它看来，动机只起着数目字的作用。动机是消灭法的根据的刺激物；有誰会怀疑从私人利益那里可以充分地找到这种刺激物呢？动机的优点就在于它能适应每一个别情况的灵活性，它会用这种灵活性把事情的客观本質推到次要的地位，并用幻想安慰自己和别人，好像不需要考虑好事，只要干坏事时抱着一种善良的想法就够了。

我們繼續中断了的綫索，首先来談談对推荐給乡鎮長先生做的高尚事情的若干补充。

"委員会建議將第三十四条修改如下：如果被告要求傳訊看守人制作笔录，那末他应**預先**向林务法庭繳納与此有关的一切費用。"

国家和法庭不应当無酬地为被告的利益做任何事情。必須預先向它們繳費，显然，这也就使前来告發的看守人和被告之間更难于当面对質了。

高尚的事情！独一無二的高尚事情！半个王国都拥护这件高尚事情！但是乡鎮長先生却应該把法案中所指的这件唯一高尚的事情办得有利于林木占有者老爷。乡鎮長是高尚事情的体現者，是它們的化身，在乡鎮長先生由于同情心和自我牺牲精神而肩負起来的那副重担中，所有这些高尚事情都毫無遺漏地体現出来，并最終地完成了。

如果說乡鎮長先生为了国家的福利和犯人精神上的安謐，应

該比他应做的多做一些，那末，难道林木占有者老爷們为了同样的福利就不应該为自己的利益少要求一些嗎？

可能以为这个問題在以前分析过的那部分辯論中已經得到了回答，但这是錯誤的。現在我們来看看**惩罰的規定**。

"一位貴族代表認为，林木占有者即使（除了价值賠償以外）还得到罰款，但这仍不够补償他的損失，因为这笔罰款不是随时都可以得到的。"

一位城市代表指出：

"这一条（第十五条）会产生很不体面的后果。这样，林木占有者便得到**三重**补償：价值，然后是 4 倍、6 倍以至 8 倍的罰款，最后是損失的特别补償；这种特别补償往往是任意規定的，是夸大事实的結果。这位代表認为，無論如何必須規定：把这种会引起爭論的特别补償的要求应立刻提交林务法庭，并由該法庭的判决确定这种要求。根据事情的本質得出的結論是：要証明損失，必須提出特别的証据，不能單憑一份笔录。"

針对这个反对意見，报告人和另一位省議員解釋了这里所提到的**額外价值**是怎样在他們所指的各种情况下取得的。这一条被通过了。

罪行变成了彩票，林木占有者甚至可能僥幸中彩。他能够得到額外价值，因为即使他所得的只是被窃物的价值，但是由于 4 倍、6 倍以至 8 倍的罰款，所以他的行当仍然是有賺無賠；如果他所获得的不只是价值，同时还有損失的特别补償，那末这种 4 倍、6 倍以至 8 倍的罰款無論如何都成为一項純利潤了。既然貴族等級的代表認为应得的罰款往往由于征收不到而無足够保証，那末，除罰款外再索取价值和損失补償决不会更便于征收罰款。尽管如此，我們仍看到有人在設法使被告的这笔欠款不致落空。

林木占有者除了像現在这样使犯罪变成利息外，还会有更好

的办法来保护自己的林木嗎？他像一个巧妙的指揮官，把对方的进攻变成了胜利和贏得优势的可靠保証，因为就是林木的額外价值(这种經济上的幻想)也由于盜窃而变成某种实体了。对于林木占有者来說，不仅应該保障他的林木，而且还应保障他在林木上所进行的投机勾当。而他自己却以不給国家任何报答来表达他对国家(它的代办)所極易尽到的忠誠。將罪行的惩罰由法对侵犯法的胜利变成私欲对侵犯私欲的胜利，——这眞是异想天开。

然而，我們提醒我們的讀者要特别注意第十四条，因为它迫使我們放弃关于 leges barbarorum 即野蛮人的法律的習慣看法。**惩罰**本身作为法的恢复，当然应該不同于价值的賠償和損失的补償，不同于私有財产的恢复；但是，惩罰却由**公众的惩罰**变成对**私人的金錢賠償了**；罰款并未归入国庫，而是落入林木占有者的私囊。

虽然有一位城市代表說："这是和国家的尊严及公平的刑事訴訟的原則相抵触的"；但是为了維护林木占有者的**利益**，一个貴族代表仍旧向省議会呼吁权利感和公平感，也就是呼吁**特殊的**权利感和公平感。

野蛮人往往是强迫干下某种罪行的人給受害人一定的金錢賠償(罰金)。公众惩罰这一概念同那种把罪行只看做侵犯个别人的权利的观点正相对立。应該再找出一种人和理論，使它們能授权私人兼施私人惩罰和国家惩罰。

大概是極端的 qui pro quo〔混乱〕使等級会議陷入了迷途。而被賦予立法权力的林木占有者也就把自己作为立法者和林木占有者的作用混同起来。一次他(作为林木占有者)强迫小偷因偷林木而賠錢給他，另一次他(作为立法者)强迫小偷因**犯罪意圖**而付給他罰款，而且很凑巧，兩次的錢都为林木占有者所得。因此，我

們看到的不是一种普通的 droit des seigneurs〔領主权〕。我們通过公权时代到达了加倍的、倍增的世襲权利时代。世襲領主对否弃他們的要求的时代进步加以利用，以便窃取野蛮人世界观所固有的私人惩罰和現代人世界观所固有的公众惩罰。

由于价值賠償和特别补償，林木偷窃人和林木占有者間的关系終止了，因为过去那种違反森林条例的行为現在已經徹底清算。小偷和私有者已各归原位。林木占有者的利益之所以在林木被窃时受到損失，只是因为林木遭到了損失，而不是因为权利受到了侵犯。只是罪行的可以感覚的那一面触犯了林木占有者的利益，犯罪行为的实質并不在于侵害了作为某种物質的林木，而在于侵害了林木的国家神經——所有权本身，也就是在于实現了不法的意圖。难道林木占有者对小偷的合法思想也有私人要求嗎？既然不是惩罰犯罪思想，那末加倍惩罰重犯是什么意思呢？难道林木占有者可以在他沒有任何权利提出私人要求的地方提出私人訴訟嗎？林木占有者是不是在林木被窃之前体現了国家呢？沒有，但是他在林木被窃之后就成为国家的化身了。林木具有一种奇怪的特性：只要它被偷窃，它的占有者就馬上获得各种前所未有的国家特性。要知道，林木占有者只能收回从他那里夺去的东西。如果把国家交还給他——而且眞的把国家交还給他，因为他除了私人权利外，还获得处理違法者的国家权利，——那就是說，国家也是他的失窃物了，这就是說，国家原是他的私人財产。林木偷窃人好像第二个克里斯托弗尔①，他不仅背走了偷来的木柴，而且也背走了国家。

① 克里斯托弗尔相傳是一个身長 12 英尺的巨人，他曾背着耶穌变成的小孩涉过一条大河。——譯者注

公众惩罰是罪行与国家理性的調和，因此，它是国家的权利，但这种权利国家不能轉讓給私人，正如同一个人不能將自己的良心讓給别人一样。国家对犯人的任何权利，同时也就是犯人对国家的权利。任何中間环节的插入都不能將犯人对国家的关系变成对私人的关系。即便假定国家会放弃自己的权利，即自杀而亡，那末，国家放弃自己的义务將不仅仅是一种放任行为，而且是一种罪行。

可見，林木占有者既不能从国家获得公众惩罰的私人权利，同时他本身也沒有任何的惩罰权利。但是，如果我沒有合法要求而把第三者的罪行变成收入的主要来源，难道这样我不就是他的同謀者嗎？难道仅仅因为他受惩罰，而我則坐享犯罪的甘美果实这一点我就更不是他的同謀者嗎？如果私人濫用自己立法者的职权来窃取国家权利，那末他的罪名并不因他借口第三者的罪行而减輕。盜用公家的即国家的金錢是一种国事罪，难道罰款不也是公家的即国家的金錢嗎？

小偷盜窃了林木占有者的林木，而林木占有者就利用小偷来盜窃**国家本身**。第十九条会証明这一点确实是多么正确；这里不仅要罰款，而且还要被告**本人**。第十九条將森林条例違反者完全交給了林木占有者，森林条例違反者必須为他完成**林中强迫劳动**。有一位城市代表認为，这"会引起許多的不便。他只注意到在問題牽連到异性时这种惩罰方法会發生的危險。"

一位貴族代表做了值得流傳千古的回答：

"在討論法案时預先討論和明确規定它的各項原則是必要而合理的，但既然这一点已經做了，就無須在討論每一个别条款时再回头来談这些原則。"在他發言之后，这一条便**一致**通过了。

只要巧妙地把坏原則作为出發点，那末你們就会为坏結論找到可靠的法的根据。虽然你們可能想到，原則的不适当正是表現在它的結論的缺点上，但是，只要你們識多見广，你們就会懂得，聪明人是善于尽量利用他曾成功地获得的东西的。唯一使我們惊异的是，为什么林木占有者無权用林木偷窃人来生自己的火爐。因为这里談的不是权利，而是省議会随便当做根据的原則，所以也不妨做出这种結論。

和剛剛确定的信条完全相反，只要大致回顧一下就可了解，在考察每一条文时重新討論原則是多么必要，——要知道，在对这些看来相互間沒有联系并保持着相当距离的条文进行表决时，一个接着一个的决議也就偷偷地**溜过**了。第一个决議一旦通过，那末，第一个借以通过的那种**幌子**后来也就扔掉不用了。

在討論第四条的时候，曾談到賦予前来告發的看守人以估价权的問題，一位城市代表指出：

"如果关于罰款繳归国庫的議案不能通过，那末目前所审查的决議就会加倍的危險。"

显然，林木看守人为国家估价并不像为自己的主人估价那样想抬高价錢。但是人們極其巧妙地規避了对这一点的討論，而且裝出一副样子，好像將罰款給予林木占有者的第十四条可以丢开似的。这样一来，第四条就通过了。表决了十条之后，終于輪到了第十四条；这一条使第四条的涵义有了变化和帶有危險性。然而这一联系却完全被忽視了，第十四条通过了，于是罰款就落入林木占有者的私囊。这一說法所引用的主要的和唯一的根据，就是林木占有者的利益，在林木占有者看来，照价賠償被窃物的价值似乎还不是足够的补償。但在第十五条中他們又忘了罰款已被表决归

林木占有者所有，因而又为林木占有者發布命令：除照价賠偿外，还給予特别补偿，因为：他本可以得到某些額外价值，——就好像这种額外价值并沒有作为罰款落进他的口袋一样。甚至还指出說，罰款不是随时都能收到的。由此可見，起初他們还裝裝样子，好像只是在罰款方面他們才想占用一下国家的地位，但在第十九条中就原形畢露了，他們不仅要罰款，而且要犯人，不仅要人的錢袋，而且还要人本身。

在这里，欺騙的方法是露骨的、赤裸裸的、甚至有意不加掩飾，因为它已經毫不犹豫地宣布自己是原則了。

显然，照价賠偿和特别补偿只給予了林木占有者一种对森林条例違反者**提出私人訴訟**的权利，这种訴訟林木占有者可以向民事法庭提出。如果森林条例違反者無力付款，那末，林木占有者所处的情况也不过和任何一个拥有無力还賬的債务人的債权人一样，当然，这种情况并不賦予債权人以强迫債务人劳动、服劳役，一句話，使債务人处于**暫时的奴隶狀况**的权利。那末林木占有者提出这种要求是依据什么呢？**罰款**。正如我們看到的，林木占有者既然把罰款据为己有，那他除自己的私人权利外，还把惩治森林条例違反者的**国家权利**也据为己有，而且占据了国家的地位。但是，林木占有者在把罰款划归己有后，却巧妙地掩盖了他把**惩罰权利本身**也划归己有的事实。过去他談到**罰款**只不过当做金錢来談，而現在他所指的罰款就是**惩罰**，并且还揚揚得意地承認，他利用罰款把公权变成了自己的私人財产。这个犯罪的、可恨的結論沒有引起畏惧而被抛弃，却因为它是一个結論而被利用着。虽然一个正常人的理智肯定說，把某一公民当做暫时的农奴而使他完全受另一公民的支配，这是和我們的法背道而馳的，而且也是和所

有的法背道而馳的。但是，关于这点，他們却聳聳肩膀回答道，原則早已討論过了，——虽然实际上既沒有原則，也沒有討論。这样一来，林木占有者便利用罰款，偷偷地將**森林条例違反者本人**窃归己有了。只是第十九条才暴露了第十四条含糊其詞的地方。

因此，我們看到，第四条由于第十四条本不应成立，第十四条由于第十五条本不应成立，第十五条由于第十九条本不应成立，而由于第十九条表現出罰款原則的一切缺点，从而使它本身和整个罰款原則都不能成立。

divide et impera〔分而治之〕的原則被运用得再妙不过了。討論前一条时不想下面一条，而审察下一条时又忘記了前一条。这一条已經討論过了，而那一条还沒有討論，因此，由于根据完全相反，兩条都凌駕于任何討論之上了。但是，"維护林木占有者利益的权利感和公平感"乃是一項公認的原則。这种权利感和公平感同維护另外一些人的利益的权利感和公平感正相对立；这些人的財产只是生命、自由、人道以及除自身以外一無所有的公民的称号。

瞧，我們扯得太远了。——林木占有者拿一塊木头換得了曾是人那种东西。

夏洛克

博学多才的法官！判得好！来，准备！

鮑細霞

且慢，还有别的話哩。
这約上并沒有允許你取他的一滴血，

只是写着"一磅肉";
所以你可以照約拿一磅肉去,
可是在割肉的时候,
要是流下一滴基督徒的血,
你的土地財产,
按照威尼斯的法律,
就要全部充公。

葛萊西安諾

呵,公平正直的法官!
听着,犹太人;
呵,博学多才的法官!

夏 洛 克

法律上是这样說嗎?

鮑 細 霞

你自己可以去查查看。[66]

現在,你們也就会看到它了。

你們根据什么要求把森林条例違反者变成自己的农奴呢?根据罰款。我們已經指出你們沒有权利得到罰款。但是,我們且不談論这个。你們的基本原則是什么呢?就是要保証林木占有者的利益,即便因此毀灭了法和自由的世界也在所不惜。你們認为天經地义的原理,是森林条例違反者应当**用一切方法来賠偿**你这位林木占有者所遭受的**損失**。你們这种陈旧而愚蠢的論据实在腐朽,只要健全的理智吹它一下,就会化为灰燼了。

国家可以而且应該說：我担保法不發生任何意外。在我这里只有法才是永恒不灭的，所以我用消灭罪行来向你們証明罪行的死亡。但是国家不可以說也不应該說：我担保私人利益、一定的財产存在、林区、树木、枝桠（和国家相比，最大的树木也大不过枝桠）不会發生任何意外，担保它們永恒不灭。国家不能够違反事物的本性，不能够保护有限东西不受其所从屬条件的影响，不遭受意外。国家不可能担保你們的財产**在**罪行發生**以前**不發生任何意外，同样，罪行也不可能把你們的財产的这种不稳定性質倒轉过来。你們的私人利益能够受到合理的法律和合理的預防措施的保障，这說明国家無論如何都是保障你們的私人利益的，但是关于你們向犯人提出私人訴訟的問題，国家除一切私人的訴訟权、即民事訴訟所賦予的申辯权而外，不能承認其他任何权利。如果这样一来你們因犯人無支付能力而不能获得补偿，那只能說，取得补偿的**任何合法方法**都沒有了。世界不会因此越軌，国家也不会离开陽光照耀的正义大道，你們也应該知道，世上的一切都是暫时的，然而由于你們万分虔誠，你們未必認为这是一件有趣的新聞，并且它也不会比風暴、火灾、瘧疾更使你們惊奇。倘若国家想把犯人变为你們的暫时的农奴，那它就会为你們的有限的私人利益而牺牲永恒不灭的法。这样它也就向犯人証明了法的灭亡，虽然惩罰本应該是法不灭的証明。

在菲力浦国王时期，安特衛普只要淹沒自己的領地，便能够輕而易举地阻止住西班牙人的进攻，但屠戶行会却不同意这样做，因为牧場上牧放着該行会肥壯的牛群。[67] 你們要求国家放弃自己的精神領地，仅仅是为了替你們的木头报仇雪恨。

我們还必須从第十六条中引几点次要的来說一說。有一位城

市代表指出：

"根据現行的立法，八天监禁等于5塔勒的罰款。沒有充分理由違背这一点。"(即規定把八天改成十四天。)①

委員会建議对这一条补充如下：

"無論如何监禁不得少于二十四小时。"

当有人指出这一最小限度也太大了时，一位貴族等級的代表就反对道：

"在法国林木法中，沒有比三天更輕的惩罰。"

省議会忽而反对法国法律，于是不用八天监禁而用十四天监禁来代替5塔勒，忽而又崇拜法国法律，因而当場反对以二十四小时监禁代替三天监禁。

上面提到的那位城市代表繼續說：

"以十四天监禁代替5塔勒罰款的做法，至少对于那些决不能当做罪行而严加惩罰的偷窃林木的行为来說，是非常殘酷的。这会造成这样的結果：能够以金錢贖脫的有錢人只会受到普通的处分，而穷人則要受到加倍的惩罰。"

一个貴族代表指出，克列維近郊之所以發生許多違反森林条例的事件，就是为了到拘留所去領监獄口粮。难道这个貴族代表不正是証明了他想推翻的事实，即正是飢餓和無家可归才迫使人們違反森林条例嗎？难道这种可怕的穷困是加重罪名的根据嗎？

仍是那位**城市代表**繼續講道：

"縮减口粮在这里遭到了譴責，它是一种异常殘酷的措施，而且在**强迫劳动**的情形下也是根本行不通的。"

---

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

把口粮縮減为**面包**和**水**这种殘忍的做法，引起許多代表的憤慨。但有一位乡代表却宣称，特利尔專区已实行了縮減口粮，在那里，这是一种非常**有效的措施**。

为什么这位敬爱的發言人恰好是把面包和水、而不是把省議会談論得如此之多和如此之动人的**宗教感的加强**看做特利尔專区收到良好效果的原因呢？誰又能够設想得到，面包和水是眞正的救命良藥呢？就一些辯論来看，可以認为英国的"聖者議会"[68]又复活了。結果怎样呢？代替禱告、信賴和贊美詩的是面包和水，是监獄和林中的强迫劳动！过去，省議会为了在天堂中給萊茵省居民准备好一个栖身之所，曾多么不吝惜华丽的辞藻呀！而現在它又多么不厭其煩地說些好听的話，为的是把整个萊茵省的居民用刑棍驅赶到林中去做强迫劳动而只給他們一点面包和水，——就是荷蘭的种植場主对他的黑奴也不会想到这样做。这一切証明了什么呢？只証明了一点：誰不想做人道者，誰就容易成为聖者。下述这一点也应該从这个意义上来了解：

"有一个議員認为第二十三条是**不人道的**；但这一条仍被通过了。"

除了"**不人道的**"这一断語外，关于这一条我們再不知道别的了。

我們的全部叙述指出，省議会是怎样把行政当局、行政机構、被告的生命、国家的思想、罪行和惩罰降低到**私人利益的物質手段**的水平。因此，很自然就把**法庭的判决**只看做一种手段，而把判决的**法律效力**看做一种多余的形式。

"委員会建議从第六条中删掉'**具有法律效力**'等字样，因为采用这类字眼就使得林木偷窃人有可能逃脫再犯时所应受的更严厉的惩罰，如果判决是

在他未出庭的情况下做出的話;但是許多代表都反对这一点,他們說,必須反对委員会关于从法案第六条中刪掉'**具有法律效力的判决**'的建議。这里(也如同在条文中一样)給判决做出这样的标記,当然不是沒有法律根据的。如果法官的任何判决都足以作为加重惩罰的根据,那末,加重惩罰屡犯者的意圖当然就会实現得非常輕率和頻繁了。但是,应該不应該为了报告人在这里所提出的**保护林木的利益**而牺牲**法的重要原則**,这还需要考虑。为了使尚未具有法律效力的判决具有合法判决的性質而破坏訴訟法的無可非議的基本原則的做法,是不能同意的。另一位城市代表也提議拒絕委員会的修改。他認为这种修改違背了刑法原則,因为根据刑法原則,在初次惩罰尚未由具有法律效力的判决确定之前,不能采取加重惩罰的办法。报告人反对这一点說:'**所有这些办法都是例外的法律**,所以,像提出来的这种**例外的办法**也是許可的。'委員会关于刪掉'具有法律效力'字样的这一建議**被采納了**。"

判决仅仅是为了断定再犯而存在的。对于貪得無厭的、到处鑽营的私人利益来說,审判形式是迂腐的法律仪式在它面前設置的累贅而多余的障碍。审判程序只不过是一支負責把敌人押解到牢獄里去的可靠的护送队,它只是执刑的准备。如果审判程序想超出这一点,它就会被人封住嘴巴。自私自利的恐惧心情非常細心地探寻、估計和思考:敌人可能怎样利用法的根据,而这种根据——不可避免的禍害——是它和敌人發生冲突时不得不利用的。他們力圖采取最有預見的反机动来防止敌人的活动。因此,他們就和法,即肆無忌憚的私人利益的障碍物發生了冲突,而法也就被看做一种障碍。他們力圖和法訂立合同,并到处和法討价还价,設法从它那里贏得某一基本原則。他們向它哀求利益的法,并以此来麻醉它。他們拍拍它的肩膀并輕声細語地說道,这是例外,沒有沒有例外的条例,看来他們在力圖使法对敌人采取恐怖手段和进行無端指摘,从而獎励法的模棱兩可的、可伸可縮的良心,——也就是他們在对待作为被告的保障和独立的对象的法时

所表現出来的良心。法的利益只有当它是利益的法时才能說話，一旦法的利益和这位神聖的高尚人物發生抵触，它就得閉上嘴巴。

亲自**惩罰过人**的林木占有者做得十分徹底，現在他竟亲自**进行审判了**，因为当他把不具有法律效力的判决宣布为合法时，他儼然是一位法官了。如果認为在立法者偏私的情况下可以有公正的法官，那簡直是愚蠢而不切实际的幻想！既然法律是自私自利的，那末大公無私的判决还能有什么意义呢？法官只能够絲毫不苟地表达法律的自私自利，只能够無条件地执行它。在这种情形下，公正是判决的形式，但不是它的內容。內容早被法律所規定。如果审判程序只归結为一种毫無內容的形式，那末这样空洞的形式就沒有任何独立的价值了。在这种观点看来，只要把中国法套上一个法国訴訟程序的形式，它就变成法国法了。但是，**实体法**却具有**本身特有的必要的訴訟形式**。例如中国法里面一定有笞杖，和中世紀刑律的內容連在一起的訴訟形式一定是拷問，——以此类推，自由的公开审判程序，是那种本質上公开的、受自由支配而不受私人利益支配的內容所具有的必然屬性。审判程序和法二者之間的联系如此密切，就像植物的外形和植物的联系，动物的外形和血肉的联系一样。审判程序和法律应該具有**同样的**精神，因为审判程序只是**法律的生命形式**，因而也是法律的內部生命的表現。

狄东[69]的海盜抓到俘虜后，就打断他們的手脚，以便保証自己控制他們。为了保証自己对森林条例違反者的控制，省議会不仅打断了法的手脚，而且还刺穿了它的心。我們認为省議会在恢复我們的訴訟法的某些部分方面，是毫無功績的。相反地，我們对于省議会在把不自由的形式賦予不自由的內容时所采取的那种公开和徹底的态度，必須給以应有的报答。既然有人把怕見天日的私

人利益的物質內容运进我們的法里，就必須賦予这种內容以相应的形式，即秘密的訴訟程序的形式，这样，至少才不会引起和产生任何危險的、自滿的幻想。我們認为，目前莱茵省全体居民、首先是莱茵省的法律家的任务，是要特别注意**法的內容**，免得我們最終只剩下一副空洞的假面具。如果形式不是內容的形式，那末它就沒有任何价值了。

剛才提到的委員会的提案和省議会的同意投票，就是辯論的精华，因为**保护林木的利益和**我們自己的法律所規定的**法的各項原則之間的冲突**，在这里也浸透了省議会的意識。所以省議会对下述問題进行了表决：应該为了保护林木的利益而牺牲法的原則呢，还是应該为了法的原則而牺牲林木的利益，——結果**利益占了法的上風**。整个法案甚至都被宣布为**法律的例外**，并由此得出一个結論：法律許可**任何**例外的規定。省議会只是做一做立法者忽略了的那些結論。凡是立法者忘了談法律的例外，而只談法律的地方，凡是在他貫徹法的观点的地方，我們的省議会馬上就出来修正和补充他，并且凡是在法曾給私人利益制定法律的地方，它都讓私人利益給法制定法律。

这样，省議会便**徹底完成了自己的使命**。它根据自己的**任务**，袒护了特定的**私人利益**并把它作为最終目的。如果說省議会踐踏了法，那末，这是**它的任务直接产生的后果**，因为，利益就其本性說是盲目的、無止境的、片面的，一句話，它具有不法的本能；难道不法可以頒布法律嗎？正如同啞子并不因为人們給了他一个極長的喇叭就会說話一样，私人利益也并不因为人們把它抬上了立法者的王位就能立法。

我們以厭惡的心情注視了这些枯燥無味的和卑鄙庸俗的辯

論，但我們認为有責任用这个例子来說明，如果**私人利益的等級代表**一旦眞被召来立法的話，对他們究竟能期待什么。

我們再重复一遍：我們的等級代表已經执行了自己作为等級代表的使命，但我們却决不是想說他們这样做是正确的。萊茵省的居民应該战胜这些代表的等級，人应該战胜林木占有者。法律不仅責成他們代表私人利益，而且还責成他們代表全省的利益，同时，不管这兩重任务是怎样的矛盾，但在發生冲突的場合下，私人利益的代表应該毫不犹豫地为全省的代表牺牲。遵守法和法制是萊茵省居民的**最大特点**。但是不言而喻，私人利益既沒有祖国，也沒有全省，也沒有共同的精神，甚至連本土观念也沒有。有一些异想天开的作家希望在私人利益的代表身上看到完美的理想、深邃的感情、以及个别和特殊道德形式的丰富泉源。然而事与願違，这些代表却消灭了所有的自然差别和精神差别，把某种物質对象和屈从于它的某种意識加以不道德、不合理和冷酷無情的抽象，用这种抽象去代替这些差别。

在西伯利亞也像在法国一样，林木仍然是林木，在堪察加也像在萊茵省一样，林木占有者仍然是林木占有者。因此，林木和林木占有者本身如果要頒布法律的話，那末这些法律之間的差别將只是它們頒布的地方和書写的文字不同而已。这样**下流的唯物主义**，这种違反人民和人类神聖精神的罪惡，是"普魯士国家报"正向立法者鼓吹的那一套理論的直接后果，这一理論認为討論林木法的时候应該考虑的只是树木和林木，而且总的来說，**不应該从政治上**，也就是說，不应該同整个国家理性和国家倫理联系起来来解决每一个实际任务。

古巴野人認为黃金是**西班牙人的崇拜物**。他們祝賀黃金，圍

着黃金轉圈歌唱，然后把它扔到大海里。假若古巴野人出席了萊茵省議会的会議，难道他們不会認为**树木是萊茵省居民的崇拜物**嗎？然而下一次会議將会向他們表明：人們的拜物教就是动物崇拜。那时，为了拯救**人**，古巴野人將把**兎子**丢到大海里去。[70]

卡·馬克思写于1842年10月

載于1842年10月25、27、30日和11月1、3日"萊茵报"第298、300、303、305和307各号的附頁

署名：萊茵省一居民

按报紙原文刊印

原文是德文

論离婚法草案[71]

科倫 12 月 18 日。“萊茵报”对于**离婚法草案**采取了**完全独特**的立場，可是直到現在为止，还沒有任何方面向我們証明“萊茵报”的立場是沒有根据的。“萊茵报”同意这一草案，因为它認为現行的普魯士婚姻法是不合乎倫理的，目前离婚理由的繁多和輕率是不能容忍的，現行的程序是有違这一命題的尊严的；而旧普魯士的整个訴訟程序也是这样的。另一方面，“萊茵报”对于新草案提出了下列几点主要的反对意見：（1）草案只是以簡單的**修正**代替了**改革**，因而普魯士法就被当做根本法保留了下来，这样便表現出非常显著的不徹底和不稳固；（2）立法不是把婚姻看做一种**合乎倫理**的制度，而是看做一种**宗教的**和**教会的**制度，因此，婚姻的**世俗**本質被忽略了；（3）草案所提出的程序缺点很多，而且是互相矛盾的各种因素的表面綴合；（4）应該承認，草案一方面存在着和婚姻概念相抵触的警政一样的严峻性，而另一方面，对所謂公正的見解却又表現出过分的軟弱；（5）整个草案的邏輯性很差，論点也不够明确，不够确鑿有力。

只要草案的反对者批評这些缺点的任何一点，我們在这一点上就贊同他們的意見，但是，和他們相反，我們决不贊同無条件地为从前的制度辯护。我們再一次重申我們已經表示过的意見：“如果立法不能明文規定什么是合乎倫理的行为，那末它就更不能宣

布不合乎倫理的行为为法。"[72] 当我們詢問**这些**反对者（他們不是教会見解的反对者，也不是上述其他缺点的反对者）他們的論断的根据是什么的时候，他們总是告訴我們那些不是自願結合的夫妻的不幸情况。他們抱着幸福主义的观点，他們仅仅想到兩个个人，而忘記了**家庭**。他們忘記了，几乎任何的离婚都是家庭的离散，就是純粹从法律观点看来，子女的境况和他們的財产狀况也是不能由父母任意处理、**不能讓**父母随心所欲地来决定的。如果婚姻不是家庭的基础，那末它就会像友誼一样，也不是立法的对象了。可見，他們注意到的**仅仅**是夫妻的个人意志，或者更正确些說，仅仅是夫妻的**任性**，却沒有注意到**婚姻的意志**即这种关系的倫理实体。立法者应該把自己看做一个自然科学家。他不是在**制造**法律，不是在發明法律，而仅仅是在表述法律，他把精神关系的內在規律表現在有意識的現行法律之中。如果一个立法者用自己的臆想来代替事情的本質，那末我們就应該責备他極端任性。同样，当私人想違反事物的本質任意妄为时，立法者也有权利把这种情况看做是極端任性。誰也沒有被强迫着去結婚，但是任何人只要結了婚，那他就得服从婚姻法。結婚的人既沒有**創造**也沒有**發明**婚姻，正如善于游泳的人沒有創造、發明水和重力的本性与規律一样。所以，婚姻不能听从已婚者的任性，相反地，已婚者的任性应該服从婚姻的本質。誰随便离婚，那他就是肯定任性、**非法行为就是婚姻法**，因为任何一个有理智的人都不会这样自命不凡，認为自己的行为是**他一个人**專有的特权；相反地，每个有理智的人都会認为自己的行为是合法的，**一切人都可以这样做**。可是你們反对什么呢？反对任性的立法。但是你們在責备立法者任性时，不要把任性提升为法律。

黑格尔說：婚姻**本身**，就其概念說，是不能离异的，但**仅仅**就其

本身，即仅仅就其概念来說是如此[73]。这句話完全沒有表明婚姻所具有的那种**特殊的东西**。一切倫理的关系，就**其概念**来說，都是不可解除的，如果以这些关系的**眞实性**作为前提，那就容易使人相信了。**眞正的**国家、**眞正的**婚姻、**眞正的**友誼都是牢不可破的，但任何国家、任何婚姻、任何友誼都不完全符合自己的概念。甚至家庭中的眞实友爱和世界史上的实际的国家也都是可以**毀灭的**，同样，国家中的实际的婚姻也是可以**离异的**。任何**实际存在的**倫理关系都不符合自己的**本質**，或者至少可以說，并不**必須**符合自己的**本質**。在自然界中，当任何存在物完全不再符合自己的职能时，解体和死亡自然而然地就会到来；当一个国家离开了国家的观念时，世界历史就要决定其是否还值得繼續保存的問題，同样，一个国家也要决定在什么条件下**現存的**婚姻不再成为婚姻。离婚仅仅是对下面这一事实的确定：某一婚姻已經**死亡**，它的存在仅仅是一种外表和騙局。不用說，既不是立法者的任性，也不是私人的任性，而每一次都只是**事物的本質**来决定婚姻是否已經死亡；因为大家知道，**死亡这一事实的确定**取决于事物的本質，而不取决于当事人的**願望**。既然在**肉体**死亡的时候你們要求确鑿的、無可反駁的証据，那末，立法者只有根据最無可怀疑的征象才能确定**倫理的死亡**，这难道还不清楚嗎？因为保护倫理关系的生命不仅是立法者的权利，也是他的**义务**，是他的自我保存的义务！

要使人**相信**用以判断某种倫理关系的**存在**已不再符合其**本質**的那些**条件**确定得正确而毫無成見，既符合科学所达到的水平，又符合社会上已形成的观点，——当然，要能达到这一点，只有使法律成为人民意志的自覚表現，也就是說，它应該同人民的意志一起产生并由人民的意志所創立。对于离婚是贊助还是阻难，我还有

几句話要說。如果每一个外部的刺激，每一种伤害都足以摧毀自然界中的某一机体，那末你們是否还会認为这种机体是健康、結实而組織健全的呢？如果有人說，你們的友誼不能抵抗最小的偶發事件，有一点任性，它就要瓦解，而且把这說成是一种公理，难道你們就不覚得这是一种侮辱嗎？立法者对于婚姻所能規定的，只是这样一些条件：在什么条件下婚姻是**允許**离异的，也就是說，在什么条件下婚姻按其实質来說是**已經离异了**。法院判决的离婚只能是婚姻內部崩潰的記录。立法者的观点是必然性的观点。因此，如果立法者認为婚姻足以承受种种冲突而不致丧失其本質，那他就是**尊重**婚姻，承認它的深刻的合乎倫理的本質。对于个人願望的軟弱就会变成对于这些个人本質的殘酷，变成对于体現在倫理关系中的个人的倫理理性的殘酷。

最后，我們只能这样指出：誰責难实施**严格的离婚法**的国家（萊茵省也因为屬于这样一个国家而**自豪**）**伪善**，誰就是冒失。只有那些眼界沒有超越自己周圍的道德淪丧現象的人們，才敢發出这样的指摘。例如，在萊茵省，人們就認为这种指摘是滑稽的，或者更进一層，人們認为这些指摘証明倫理关系的**概念**也是可以取消的，而任何合乎倫理的事实則都可看做**臆造**和謊言。这就是那些并非为了尊重人而制定的法律的直接結果。这些法律所固有的缺点并沒有因为下列情况而消除：从輕視人的物質本性轉到輕視人的观念本性，要人們盲目地服从超倫理的和超自然的权威而不要自覚地服从倫理的自然的力量。

卡·馬克思写于1842年12月18日　　按报紙原文刊印

載于1842年12月19日"萊茵报"第353号　　原文是德文

“萊比錫总匯报”的查封[74]

“萊比錫总匯报”在全普魯士境內的查封

科倫 12 月 31 日。德国的报刊在**看来是陰暗**的預兆下进入新的一年。“**萊比錫总匯报**”最近剛剛在普魯士国家各省被封这一事实，足以打破輕信者对行將来临的巨大**讓步**所抱的各种揚揚自得的幻想。在**薩克森書报檢查制度**下出版的“萊比錫总匯报”是由于討論普魯士的問題被迫停刊的，这就告訴我們不要再想**不受檢查地**討論我們的內部問題了。这个結論是从事实中得出来的，誰也不会否認它。

加在“萊比錫总匯报”头上的主要罪狀大約如下：

“該报只报道一些傳聞，后来發現这些傳聞至少有一半是捏造的。此外，該报不滿足于断定事实，而且还要追根究底。尽管該报的見解有时是錯誤的，但它总是十分自以为是地而且往往帶着惡毒的激情来發表这些見解。輕浮、‘不謙遜’、‘幼稚’乃是該报全部行为的特色；一言以蔽之，該报行为不端。”

假定所有这些罪狀都是有根有据的，那末，試問这些罪狀是用来反对“萊比錫总匯报”的**任性**呢，或是用来反对方兴未艾的、年輕的**人民报刊的必然性**呢？問題是关于仅仅**某一类**报刊的存在呢，还是**眞正**的报刊即**人民报刊**的不存在？

法国的、英国的、以及所有的报刊，在其存在的初期都表現出德国报刊的那些特征，而每一种报刊也都受到德国报刊曾經受到的那些指摘。报刊只是而且应該是有声的、"人民（确实按人民的方式思想的人民）日常思想和感情的表达者，誠然有时这种表达是热情的、夸大的和荒謬的"。如同生活本身一样，报刊始終是在形成的过程中，在报刊上永远也不会有終結的东西。它生活在人民当中，它眞誠地和人民共患难、同甘苦、齐爱憎。它把它在希望与憂患之中从生活那里傾听来的东西，公开地报道出来；它尖銳地、激情地、片面地（像当时激动的感情和思想所要求的那样）对这些东西做出自己的判决。今天它所报道的事实或所發表的見解中的錯誤之处，明天它自己就会推翻。它体現出那种本来意义上的"独特的"方針，这种方針在另外一些情况下报刊的敌人也是很喜爱的。

最近不断向年輕"报刊"發出的种种責难是相互排斥的。他們說道，請看看吧，英国和法国的报刊所执行的方針多么坚定、徹底和明确。这些报刊在生活中有着牢固的支柱，它們的观点就是現存的、完全成熟了的社会势力的观点。它們并不强迫人民去接受任何学說，它們自己便是人民及其党派的眞正学說。而你們并不表达人民的思想和利益，你們只是捏造这些思想和利益，或者說得更确切些，只是偷偷地把它們塞給人民。你們創造政党的精神，而不是这种精神創造了你們。可見，他們忽而責备报刊沒有政党，忽而又責备报刊想弥补这种缺陷創立政党的願望。显然，凡是报刊年輕的地方，人民的精神也就年輕，而剛剛覚醒的人民精神大声表达出来的日常政治思想，也就沒有在政治斗爭中成長壯大并自覚了的人民精神的政治思想那样成熟、定形和周密。首先，剛剛具有

政治覺悟的人民对某一事件的**事实**可靠性不像对这事件的**道德**实質(事件通过道德实質来表現自己的行动)那样关心。这是事实或是杜撰,——而事件却始終是人民的思想、恐惧和希望的具体表現,是**眞实的**叙述。人民看到自己这种本質在它的报刊的本質中反映出来,如果它看不到这一点,它就会認为报刊是某种**無关重要的**和不值一看的东西,因为人民不讓自己受騙。所以,縱令年輕的报刊每天都在戕害自己,縱令惡劣的激情滲入报刊,人民还是通过它才得知自己的情况。人民知道,报刊尽管受到敌意和輕率的毒素的毒害,但报刊的本質总是眞实的和純潔的,这种毒素会在报刊的永不停息的滾滾激流中变成眞理和强身健体的飲料。人民知道,它的报刊为它担当了各种罪过,并准备为它和它的荣誉忍受一切屈辱;它的报刊正在抛弃傲慢的外表以及自滿和武断,成为現代荆棘叢中一朵倫理精神的玫瑰花。

所以,我們应該把对"萊比錫总匯报"的种种責难看做是針对年輕的人民报刊、因而也就是針对眞正的报刊的責难。十分明显,报刊不經过淵源于其本質的必然發展阶段,就不可能成为眞正的报刊。我們应当把对人民报刊的指摘看做对人民政治精神的指摘。虽然如此,我們在本文的开头还是把对于德国报刊的預兆只描繪成**看来**是陰暗的預兆。事情也正是这样,因为反对任何一种現象的斗爭都是这一現象得到認可和这一現象的現实性与力量的**最初形式**。所以只有斗爭才能使政府和人民(甚至报刊自己)相信报刊具有眞正的和必然的存在权利。只有斗爭才能表明,报刊的存在究竟是一种讓步或是必要,是幻覚或是眞实。

"萊比錫总匯报"的查封和"科倫日报"

科倫 1 月 3 日。"**科倫日报**"在 12 月 31 日發表了一篇注有"萊比錫 27 日"字样的通訊，这篇通訊几乎是用一种欢呼的声調报道了"萊比錫总匯报"被封的消息。可是在昨天这里收到的"国家报"上，封閉这家报紙的內閣法令的日期却是 12 月 28 日。只要确定"萊比錫总匯报"被封的消息是 12 月 31 日从这里的邮局收到的这一事实，就能解开这个謎。显然，"科倫日报"認为不單可以**捏造**通訊，而且还可以**捏造**通訊記者，并且用**自己的声音**冒充光荣的萊比錫市的声音。"科倫日报"的"唯利是圖的"幻想"巧妙地"混淆了概念。这种幻想把"科倫日报"报館搬到萊比錫去了，因为"萊比錫总匯报"已不可能設在科倫。如果"科倫日报"編輯部在比較冷靜的考虑之后，还妄圖用自己的幻想把戏来冒充冷酷的眞事实情，那末我們就不得不再报道一件与这篇神秘的萊比錫通訊有关的**事实**了，这件事实

"完全越出了礼貌的界限，甚至我們这里的每一个中庸而愼重的人都認为太**不謙遜了**"。

至于說到"萊比錫总匯报"被封这件事，我們已發表了我們的意見。我們承認"萊比錫总匯报"被指摘的所有那些缺点并不是純粹捏造的。但我們認为这是**人民报刊的实質本身**所产生的一些缺点。因此，如果人們打算容許發展本身，那就应該像容許發展中的毛病那样容許这些缺点。

"萊比錫总匯报"并不是**整个**德国人民报刊，但它是这种报刊的一个必要組成部分。在人民报刊正常發展的情况下，总合起来

構成人民报刊实質的各个分子，都应当（起初是單个地）表現出自己的**特征**。这样，人民报刊的整个机体便分裂成許多各不相同的报紙，它們具有各种不同而又相互补充的特征，例如，一家报紙如果主要关心政治学，另一家則主要关心政治实踐，一家如果主要关心**新**思想，另一家則主要关心**新**事实。只有在人民报刊的各个分子都有可能毫無阻碍、独立自主地**各向一面**發展并各成一行的条件下，眞正"**好的**"人民报刊，即和諧地融合了**人民精神**的一切**眞正**要素的人民报刊才能形成。那时，每家报紙都完全会体現出眞正的倫理精神，就像每一片薔薇花瓣都表現了薔薇的特質并發散出薔薇的芬芳一样。但要使报刊完成自己的使命，首先不应該从外部施加任何压力，必須承認它具有連植物也具有的那种为我們所承認的东西，即承認它具有自己的**內在規律**，这种規律它不能而且也不应該由于專横暴戾而丧失掉。

好报刊和坏报刊

科倫1月5日。关于"**好**"报刊和"**坏**"报刊的区别，我們已經听到过一些 in abstracto〔抽象的〕言論。現在我們要用具体例子来說明这种区别。

"爱北斐特日报"[75]在1月5日注有"爱北斐特"字样的一篇文章中自評为"好报刊"。"爱北斐特日报"1月5日报道了这样一段消息：

"**柏林**12月30日。此聞对'萊比錫总匯报'被封一事，整个說来**沒有什**么反应。"

相反地，"杜塞尔多夫日报"[76]却和"萊茵报"一样，它报道說：

"柏林1月1日。'萊比錫总匯报'被断然查封一事,在这里引起了**强烈的**反应,因为柏林人都非常喜欢讀这份报紙"等等。

究竟什么样的报刊("好的"或"坏的")才是"**眞正的**"报刊?誰是根据事实来描写事实,而誰是根据**希望**来描写事实呢?誰在表达社会輿論,誰在歪曲社会輿論呢?因此,誰应該受到**国家的信任**呢?

"科倫日报"的解釋不能使我們滿意。我們曾責备它"几乎是用欢呼的声調"来报道"萊比錫总匯报"被封的消息,而它在对我們这一批評的答复中不仅談到**有关日期的**問題,而且还談到刊誤的問題。"科倫日报"自己明白,"只要确定'萊比錫总匯报'被封的消息是12月31日从这里的邮局收到的这一事实,就能解开这个謎"这句話中的日期应該是(只是由于刊誤才不是)"12月30日"。"萊茵报",还有"科倫日报"正是在12月30日中午(必要时我們可以証实这一点)从这里的邮局收到这个消息的。

答一家"中庸"报紙[77]的攻击

科倫1月7日。奥格斯堡"总匯报"用其外交辞令所称呼的萊茵省的一家**中庸**报紙,即有节制力的、性情極温順見解也最温和的报紙,歪曲了我們所說的"'萊比錫总匯报'是德国人民报刊的一个必要組成部分"这句話,把它解釋为好像我們是說:**撒謊**是报刊的必然因素。这一家中庸报紙不是把它那崇高而可敬的注意力用到我們在这篇或以前的文章中所表述的那些思想上,而是从我們的文章中断章取义地摘出一个句子,这种做法并不会对我們有什么特别的伤害。正如同不能要求任何一个人跳出他自己的軀壳一样,

我們也不能要求个人或政党跳出他們自己的精神軀壳，要求他們大胆跳出自己的智力界限。而对于那种把自己的局限性当做宝貝看待的政党来說，我們更不能这样要求。所以，我們并不准备研究这位**平庸的精神界的女性居民为了駁倒我們她应該做些什么**，我們只想研究她的实际行为。

首先，"萊比錫总匯报"过去的罪过被一一列举出来：它在汉諾威事件[78]中的所做所为、它那反对天主教的偏頗論爭（hinc illae lacrimae！〔原来这就是痛哭流涕的原因！〕令人感兴趣的是，可敬的报紙是不是認为"慕尼黑政治紀事"[79]的仅只方向相反的类似行为是罪大惡極呢？）、它的謊言謗語等等。于是，我們不禁想起了阿尔丰斯·卡尔主編的"黃蜂"杂志[80]上的一篇短評。它写道，基佐先生說梯也尔先生是叛徒，而梯也尔先生說基佐先生是叛徒，遺憾的是，二位說的都对。如果所有的旧式德国报紙都互相責难彼此过去的罪过，那末，訴訟就会圍繞着表面問題兜圈子：罪过是由于自己的行动呢，还是由于自己**沒有行动**？我們准备承認，和"萊比錫总匯报"比起来，这位殷勤的主妇是無辜的，她不仅在生活中沒有做过什么坏事，而且根本也沒有表現出任何的生活特征。

但是使我們遭到責难的文章并不是談"萊比錫总匯报"往日的品質，而是談它**現在的**品質；虽然用不着說，我們將同样認眞严肃地反对查封"爱北斐特日报"、"汉堡記者"或是在科布倫茨出版的"萊茵—摩塞尔日报"，因为，**合法的地位**不应該由于个人的道德品質或者甚至由于他們的政治和宗教信仰而有所变更。相反地，既然报刊的**生存权利**要取决于它的**思想方式**，它的**非法**地位已是毫無疑义的了。而直到目前为止，还沒有一部法典、一所法庭是为思想方式而存在的。

我們的这家"中庸"报紙責难**最近一个时期**的"萊比錫总匯报",說它报道不确实的消息,說它歪曲事实和造謠生事。因此,这家报紙义憤填膺地責怪我們,好像我們把**撤謊**說成是**人民**报刊的必然因素。然而,如果我們眞的承認了这个可怕的結論,如果我們确实說过**撤謊**是人民报刊、尤其是**德国**人民报刊的必然因素,那又会怎样呢?我們指的不是**观点上的撤謊**,不是精神意义上的撤謊,而是指**事实轉載上的撤謊**,是物質意义上的撤謊。用石头打它!用石头打它!——我們这位充滿基督教情緒的主妇就会这样大叫大嚷。用石头打它!——大家也会随声附和地叫起来。但我們不会过于倉卒地来評判,我們將就事論事地来談談,我們不会成为空想家,而我們可以証明我們这位殷勤的主妇远說不上有什么空想。請我們的"中庸"报紙把审視的目光投向自己的报面吧。它(正如同"普魯士国家报",或是德国的一切报紙和全世界的所有报紙一样)难道不是每天都在报道来自**巴**黎的不确切的消息、关于目前法国的內閣危机的流言蜚語以及巴黎某家报紙所透露的、而在明天或是一小时后便会被推翻的种种謊言嗎?也許"萊茵一摩塞尔日报"認为,**事实轉載上的撤謊**在英、法、西、土各欄是必然的因素,而在德国或普魯士欄內却是罪該万死的行为。这是哪里来的兩种尺度?哪里来的这种对眞理的兩重看法?同一家报紙,为什么在这一欄表現出長舌妇般的信口胡說,而在另一欄里却应該像官方机关报那样准确不可駁呢?这显然是因为:对德国报紙来說,只应該有法、英、土、西的时代而不应有德国的欣欣向荣的时代,只应該有**德国的停滯不前的时代**。相反地,那些强使人們的全部注意力、全部熾热的兴趣和戏剧性的紧張情緒(这一切都随着每个**形成过程**,首先是**現代历史的形成过程**而出現)从**外国**轉向**祖国**的报紙,

难道不应該受到贊揚，而且是从**国家观点出發**的贊揚嗎？甚至就假定这些报紙引起了不滿和憤慨吧！但要知道，它們激起的是**德国**的不滿和**德国**的憤慨，要知道，它們終归使背弃了国家的人心又轉向国家了，尽管在初期回轉的人心是激动的，憤懣的！它們不仅激起了不滿和憤慨，而且还激起了憂虑和希望、欢乐和悲哀，首先，它們喚起人們热烈地**关切**国家，使国家同它的公民**亲密相联、休戚相关**。它們使柏林、德累斯頓、汉諾威代替了彼得堡、倫敦、巴黎，使它們成为德国人的政治見解的中心，比起把世界之都从罗馬迁到拜占庭来，这是一个更光荣的功績。

使德国和普魯士成为德国和普魯士居民注意的中心，把国家由神秘的僧侶式的东西变成公开的个个了解人人有关的現世界的东西，迫使国家和自己的公民建立起血肉般关系——不錯，給自己提出上述各項任务的德国和普魯士的报紙在报道事实的可靠性方面是会次于法英的报紙的，它們的报道往往是不巧妙的，是幻想的。但是請回想一下，德国人只是憑**道听途說**才知道自己的国家的，**关閉的門**完全不像**透明的玻璃**，而一切都是在**秘密中**进行的国家并不是**公众的**国家組織。請不要把那种只是国家的毛病（也就是这些报紙正在力求改正的那种毛病）說成报紙的毛病吧。

因此，我們願意再重說一遍：“**'莱比錫总匯报'是德国人民报刊的一个必要組成部分**。”它主要是适合对**政治事实**直接感兴趣的人的口味，而我們則适合对**政治思想**感兴趣的人的口味，自然，事实并不排斥思想，正如同思想不排斥事实一样。这里的問題只在于**最主要的**性質即**特征**。

答"鄰"报的告密

科倫 1 月 9 日。如果德国各地的"好"报刊不想在目前反对我們的进軍中获得騎士的踢馬刺的賞賜，那簡直难以令人相信。奧格斯堡的女預言者**奧尔达**[81]在这里是个主要人物，我們不久即將同她进行一次严肃的談話，作为对她的第二次挑战的回答。但今天我們却要同我們軟弱無能的鄰居，可敬的"科倫日报"談一談。Toujours perdrix!〔永远如此！〕

在說明这家报紙今天所發表的**告密書**之前，我們"首先要提醒大家几件事"，"有几件事首先要請大家注意"。我們想要談的一件大趣事，就是"科倫日报"用什么方法力求获得政府的"**尊敬**"，它怎样实現那与"任性"相反的"眞正自由"以及怎样善于从內部給自己划定"界限"。好心的讀者还記得，"萊茵报"第 4 号曾責备"科倫日报"**伪造**了一篇萊比錫通訊，这篇通訊几乎是用欢呼的声調报道了議論紛紛的查封事件；讀者也記得，我們曾好意地劝告"科倫日报"不要那么煞有介事地替这个文件的眞实性辯护了，并且我們还十分明确地警告它說，否則我們就不得不再公布一件"与这篇神秘的萊比錫通訊有关的"不愉快的**事实**。好心的讀者也还記得"科倫日报"1 月 5 日畏畏縮縮、支吾搪塞的答复和我們在第 6 号上所給予的第二次反駁，还記得"科倫日报"在这件事情上奉为上策的"痛苦沉默"。我們当时所指的就是下面的事实。"科倫日报"在"萊比錫总匯报"的一篇报道中找到了封閉該报的根据，說这篇报道

"完全越出了礼貌的界限，甚至我們这里的每一个中庸而愼重的人都認为太**不謙遜**了"。

十分明显，这里指的是發表海尔維格的信[82]这件事。但是，如果"科倫日报"在自己說这話的前几天不打算公布海尔維格的信，那末还可以同意上面所引的"科倫日报"的意見。然而它的这个良好願望是注定不能实現的，只因为它遇到了"从外部"給它划定的"界限"。

我們說这些話完全不是想要責备"科倫日报"的意圖可疑，但是我們要問我們的讀者：如果有人控告自己的近鄰，說后者犯了应該处以死刑的罪行，而这正是他自己在不久前也曾打算去做、而且只是由于外来的阻碍他才沒有做成的事，——能不能認为这种控告十分謙遜呢？难道这不是超越了礼貌和社会道德的界限了嗎？这样說明以后，任何人都不会奇怪，"科倫日报"今天用告密書来回答我們是居心不良的。它說：

"那里（"萊茵报"上）① 在發揮一种观点，說报刊之所以用异常尖銳、几乎是侮辱的、無論如何是不愉快的声調对普魯士說話，唯一的原因是希望促使政府注意，希望感动政府。因为，据'萊茵报'的意見，人民已經远远超过一切現有的只不过虛有其名的国家形式，——人民和报刊根本不相信这些制度，更不相信这些制度內部發展的可能性。"

"科倫日报"接着又長篇大論起来：

"發表了这样的議論，还要抱怨出版不够自由，这难道不令人惊奇嗎？既然能够当面对政府說，'一切国家制度都是破旧的廢物，甚至不宜用来作为向某种較好的制度过渡的阶梯'，那末，还能要求比这更大的自由嗎？"

首先我們应該談談引証的方法。"萊茵报"这篇引起討論的文章[83]的作者給自己提出了一个問題：为什么报刊偏偏用这种尖銳

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

的声調来对待普魯士呢？他回答說："**据我推測**，原因主要如下。"他并沒有像"科倫日报""**强加在他身上**的那样，說这是**唯一的**原因，他仅仅是作为**自己的**推測，自己**个人的**意見来叙述自己的观点而已。作者接着承認（关于这一点"科倫日报"一字未提），"1840年到来的社会高潮也部分地席卷了国家形式，并試圖灌注以內容和生命"。但是可以感到，"人民精神实际上在剛剛要触及这些国家形式时却繞过了它們，它甚至**还不能認識**或还不能**考虑到**这些形式在向进一步發展的过渡阶段的作用"。作者繼續說："我們現在不来解决这些形式是否有权存在的問題；然而可以說：人民和报刊并不是**無条件地**相信国家的制度，更不是無条件地相信**从內部和从下面来發展这些制度**的可能性。""科倫日报"把"并不是**無条件地**相信"这句話引成"**根本**不相信"，并且刪去了引句的后半句中"和从下面"这几个字，这就根本改变了原来的意思。

我們的作者繼續說，**因此**报刊就經常針对着**政府**，因为"看来問題还是在于那些形式本身，在这些形式中人民有可能自由、公开和有力地向政府表示自己应有的倫理意志、表示自己热切的願望和需要"。所有这些引文是否能証实"科倫日报"强加在該文作者头上的那些話，即似乎他"当面对政府"說，"**一切国家制度都是破旧的廢物，甚至不宜用来作为向某种較好的制度过渡的阶梯**"呢？

难道我們的作者是說問題在于**一切**国家制度嗎？問題只在于"人民"有可能在其中"自由、公开和有力地"表示"自己意志"的那些国家形式。到最近为止，究竟是什么样的**国家形式**在起着这种作用呢？显然，只有**省等級会議**。然而难道人民特别相信这些省等級会議嗎？难道人民期待过它們能成为具有重大社会意义的發展的起点嗎？难道忠順的畢洛夫-庫梅洛夫認为它們**眞正**表达了

人民的意志嗎？不仅是人民和报刊，就連**政府自己**也承認我們还**缺乏**眞正的国家形式，因为，如果不承認这一点，国家有什么理由来建立**新的**国家形式，即“委員会”[84]呢？但是現在这种形式的委員会也不能令人滿意，不仅仅我們这样說，連一位**委員会的委員**也在“科倫日报”上發表过这样的意見。

作者接着肯定說，**国家形式**，正是作为**形式**，还不符合于自己的內容，而人民精神在其中的感受也就不像在**它自己**“本身的”形式中的感受那样，它不承認这些形式是自己生命的形式；这种說法只不过是重复許多普魯士报紙和其他报紙，而主要是**保守的**作家們所說过的話而已。他們是这样說的：**官僚的势力**还是太强，所以过着眞正国家生活的并不是整个国家，而只是它的一部分即“政府”。至于說到目前的国家形式究竟有多大能力来一方面以生动的內容充实自己，另一方面又把为补充不足而建立的国家形式吸收进来——这个問題“科倫日报”应該在我們研究省等級会議和省委員会在我們国家組織的整个体系中所起的作用的那些文章中找到答案。在那里“科倫日报”会找到連它也能理解的思想。“我們并不要求在人民代表机关的各項問題上撇开实际存在的差别。相反地，我們要求以这些实际的、由国家內部制度所造成和决定的差别为出發点。”“我們只是要求**徹底和全面地發展普魯士的各种基本制度**，我們要求人們不要突然离开現实的、有机的国家生活的基地，不要重又沉沒于不現实的、机械的、从屬的、非国家的生活領域里。”（“萊茵报”1842年第345号）而可敬的“科倫日报”把我們的話硬說成什么呢？——“一切**国家制度都是破旧的廢物**，甚至不宜用来作为向某种較好的制度过渡的阶梯！”其实，可以这样說：“科倫日报”是在把自己的怯懦而又荒唐地幻想出来的無耻謊言硬加

在别人的头上，以为这样能弥补**自己的勇气**不足。

"科倫日报"的告密和"莱茵—摩塞尔日报"的論爭

科倫1月11日

"艾拉斯特，我看到您的目光充滿了煩惱。
是不是由于我的来到？
您怎么了？为什么我們会見时您沉重地嘆息？
您是为什么而憂郁呢？"**85**

这些話主要是对我們"**科倫的鄰居**"說的！"科倫日报"不願多談它"**臆想出来的告密書**"，它避而不談这个**主要問題**，而一味埋怨人家以極不愉快的方式把"編輯部"拖进了这場論爭。但是，亲爱的鄰居，既然"科倫日报"的記者可以把我們的一篇柏林通訊同"莱茵报"混为一談，那末为什么不許"莱茵报"把"科倫日报"的作为回答的莱茵通訊同該报本身混为一談呢？現在来談談关于**事实**的問題。

"它("莱茵报")①不是控告**我們**的什么**事实**，而只是控告我們的**意圖**！"

我們不仅控告"科倫日报"的意圖，而且还控告**表現了这一意圖的具体事实**。这个具体事实，即"科倫日报"企圖發表海尔維格的信这件事，由于**外部的偶然性**而变成了意圖，虽然在这之前它的意圖已經成为事实了。任何被阻撓而未能实現的事始終只是意圖，但难道因此就可以不对这件事实負法律上的責任嗎？打算在那些阻碍自己的行动实現，使行动**不能**变成行动而只能变成意圖

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

的偶然性中为自己的行为寻找辯护的理由，这無論如何是一种非常独特的美德。但是我們的忠順的鄰居不向"萊茵报"發問——鄰居对它的印象不好，認为它很快就能找到答案，而且不会由于考虑是否"正直和誠悬"而"惶惑不安"，——而向"还沒有完全弄清楚应該怎样来評价这張报紙的猜疑的（說得正确些是反对猜疑的自衛）① 那一部分为数不多的公众"發問。"科倫日报"問道："萊茵报"从哪兒知道"我們除了这个意圖（即想登載海尔維格的信的意圖）② 就沒有另外的意圖，（signo haud probato〔無法証明的〕）③即我們还要給該信作者的幼稚而狂妄的行为以应有的斥責呢？"可是，"科倫日报"又从哪里知道"萊比錫总匯报"公布海尔維格的信的意圖是什么呢？例如，为什么它不能够是由于想搶先报道一个新消息的天眞願望或者只是想把这封信交給社会輿論去評判的誠悬想法而这样做呢？可敬的鄰居，請允許我們向您講一件有趣的事情。罗馬曾禁止印刷可蘭經。然而一个狡猾的意大利人却想出了一个办法。他出版了一本駁斥可蘭經的書，封面标名为"駁可蘭經"，而里面却純粹是可蘭經的翻版。难道这种詭計不是一切异教徒都用过的嗎？尽管瓦尼尼在自己的宣布無神論的"世界剧場"[86] 一書里竭力地对各种各样反对無神論的論据加以雄辯的發揮，难道他不是仍被燒死了嗎？难道伏尔泰不是在自己的"終于得到解釋的聖經"[87] 一書中宣傳無信仰，而在注解里却又維护宗教嗎？有誰相信这些注解的贖罪的力量呢？我們可敬的鄰居最后說：然而，

"即使我們有这种意圖，难道就可以把我們想發表这封本来就已为大家所知道的信的企圖与最早公布这封信的行动相提并論嗎？"

---

① ② ③ 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

但是，最亲爱的鄰居，其实"萊比錫总匯报"所公布的也只是已經流傳着許多副本的信而已。"的确，少爷，您太吹毛求疵了。"[88]

在1832年8月15日即聖母升天节里，教皇 ex cathedra⊖ 通令說：

"凡人皆有**信仰自由**之权利，此实屬荒謬(deliramentum)之論；而**出版自由**則为首恶。"

这一警世之言把我們从科倫帶往科布倫茨，帶到"中庸的"报紙，即"**萊茵—摩塞尔日报**"那里。看了这一段引言之后，这張报紙反对我們維护出版自由的号叫就完全可以理解而絲毫不足为奇了，但是，这样一来，該报自命为"报刊的最热情的朋友"的声明就更显得奇怪了。今天从該报"中庸"欄里跳出的固然不是兩头獅子，然而却是一張獅皮和一件獅子的袈裟。我們將要从自然史方面对它們加以必要的注意。第1号的作者順便告訴我們說：

"它("萊茵报")①是在这样誠恳的方式下来进行斗爭的：它一开始就向我們保証說，如果'萊茵—摩塞尔日报'一旦被封，它也会为了它所珍貴的'**合法的地位**'而提出抗議。如果我們那位为**一切**被压迫报刊的自由而斗爭的騎士不是接着就突然**粗野地辱駡在我国早已眞正被封的**、众所共知的'慕尼黑政治紀事'，那末这种保証就使我們感到非常兴奋和欣慰。"

妙不可言的是，"萊茵—摩塞尔日报"一面严格地裁判其他报紙**事实轉載上**的撒謊，同时自己却在叙述事实中公开撒謊。这里所提的在文章里是这样說的："首先，'萊比錫总匯报'过去的罪过被一一列举出来：它在汉諾威事件中的所做所为，它那反对天主

⊖ 直譯是：从宝座(彼得的)上發下的通令，即应当成为整个教会的确定不移的眞理的通令。——編者注

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

教的偏頗論爭 (hinc illae lacrimae! 〔原来这就是痛哭流涕的原因!〕)。令人感兴趣的是，可敬的报紙是不是認为'慕尼黑政治紀事'的仅只方向相反的类似行为是罪大惡極呢?"在有关"慕尼黑政治紀事"的引文里只是談到它曾进行反对新教的"偏頗論爭"。但是，难道我們是用这一点来为它的查封辯护嗎？既然我們在"慕尼黑政治紀事"上看到"仅只方向相反的""**类似**行为"，而我們在談到"萊比錫总匯报"时曾說这种行为**根本**不能成为查封的理由，那末我們又怎能認为这种查封是正当的呢？恰恰相反！我們曾向"萊茵—摩塞尔日报"的良心呼吁并曾問过它，同一种行为某些人采取时它認为应該禁止，而另一些人采取时就不加禁止，能够这样做嗎？我們曾問过它，那末，他認为不可饒恕的是某种行为本身呢或者只是这种行为的方向？"萊茵—摩塞尔日报"回答了我們的問題，它回答說，它不像**我們**那样責难一切偏頗的宗教論爭，它**只**責难**那种**胆敢維护**新教**的偏頗論爭。既然我們在反对"萊比錫总匯报""最近剛剛"被封这件事时可以和"萊茵—摩塞尔日报"**一起**提到"萊比錫总匯报"反对天主教的偏頗論爭，那末难道我們就沒有权**利不和**"萊茵—摩塞尔日报"一起而單独提到"早已被封的""慕尼黑政治紀事"的偏頗論爭嗎？因此，第1号殷勤地給那些我們想用来說明报紙**事实轉載上**的撒謊的理由又加上了**一条新的**理由。我們所列举的理由是："国家的公众性不强"，公开的、不成熟的、"日常政治思想的不完善"，"現代历史形成过程"的特征；而第1号又加上了一条：大部分德国报刊实际上的**愚蠢淺陋**。"萊茵—摩塞尔日报"以自己本身的例子証明了**不眞实的**思想必然地、不由自主地要伪造**不眞实的**事实，因此也就会产生歪曲和撒謊。

現在，我們来談談第2号（獅子的**袈裟**），因为，被第2号加以

充分發揮的第1号的种种論据，在这里引起了極端的混乱。獅子的袈裟首先向公众吐露了它那令人不感兴趣的心情。它期待我們"大發雷霆"。然而，我們仅仅"順便說了几句看来是**愼重的反駁話**"。但是，在它对这种"意外的寬恕"的謝意中，却滲进了一層令人懊惱的疑虑：

"意外的寬恕实际上是心情温和的結果，或者是精神不快和倦怠的結果。"

我們并不打算向我們虔誠的敌人解釋，**牧师的愉快**有时可能眞的是**精神不愉快**的原因，我們却希望談談"我們感兴趣的反对意見的內容"。这位虔誠的先生說道：他"可惜不能隱瞞如下的事实"，即根据他那"最温和的見解"看来，"萊茵报""只是企圖用空洞的辯論来掩飾狠狽混乱"。而且为了任何时刻都不致使"**伪善的**順从或謙遜"露出原形，虔誠的先生在这里企圖用最使人信服的、最無法反駁的論据来确証他自己"最温和的"見解。他写道：

"当然，不能否認'"萊比錫总匯报"过去的罪过：它在汉諾威事件中的所做所为，它那反对天主教的偏頗論爭，它那謠言謗語等等'，但是，我們这位偉大哲学家黑格尔的高材生認为，**这些过錯都是情有可原的**，因为**其他的**报紙也犯了同样的过錯（正像任何一个騙子手把他那許許多多仍然消遙法外的同伙們的欺詐行为作为**在法庭上**的有力辯詞一样）。"

我們在什么地方說过"'萊比錫总匯报'过去的罪过都是**情有可原的**，因为**其他的**报紙也犯了同样的过錯"？我們在什么地方总是**企圖**为这些过去的罪过"辯护"呢？我們的眞正意思（不应該把这个意思和它在"最温和的見解"的鏡子里的反映混为一談）是这样的：首先"萊茵—摩塞尔日报"一一列举了"萊比錫总匯报""过去的罪过"。因此，我們才为这些罪过开了一張清單，之后，我們又接

着說："如果所有的旧式德国报紙都互相責难彼此过去的罪过，那末，訴訟就会圍繞着表面問題兜圈子：罪过是由于自己的行动呢，还是由于自己沒有行动？我們准备承認，和'萊比錫总匯报'比起来，'萊茵—摩塞尔日报'这位殷勤的主妇是無辜的，她不仅在生活中沒有做过什么坏事，而且根本也沒有表現出任何的生活特征。"

因此我們并不是說"还有别的报紙"，而是說"所有的旧式德国报紙"，并且我們肯定地把"萊茵—摩塞尔日报"也归入其中。我們并不是說，它們可以互相援例，为自己的行为寻求充分的根据，相反地，我們是說它們有权利用同样的話互相責难。"萊茵—摩塞尔日报"只能以他的罪过在于沒有行动这种可疑的优越性自夸，因此，它可以用自己的有罪的沒有行动来和"萊比錫总匯报"的有罪的行动对抗。我們用一个最近的例子就可以向"萊茵—摩塞尔日报"說明它的消極的罪行。現在，"萊茵—摩塞尔日报"却向寿終正寢的"萊比錫总匯报"大發雷霆，然而当"萊比錫总匯报"在世的时候，"萊茵—摩塞尔日报"不但不去駁斥它，反而去抄襲它。"最温和的見解"企圖使自己更易了解我們的意思所用的那一比喻，需要加以小小的、但是極重要的修正。它不該只提起一个騙子，这个騙子把其他消遙法外的騙子的勾当作为在法庭上的辯詞。它应該提兩个騙子，一个沒有改过而消遙法外，另一个虽已改过但仍被关在监牢里；而前一个騙子却战胜了后一个。

"此外"，"最温和的見解"接着說道，"此外'合法的地位不应該由于个人的道德品質或者甚至由于他們的政治和宗教信仰而有所变更'；可見，甚至毫無价值的报紙也正因为它是無价值的而具有了这种無价值的生存权利（就如同地球上的一切其他無价值的存在物一样，正由于它們的無价值的存在，它們的生存权利是不可能否認的）。"

显然，虔誠的先生想要使我們相信，他不仅沒有拜过任何"偉大的"哲人为师，甚至也沒有拜过任何"渺小的"哲人为师。

这段話經我們的朋友莫名其妙地一叙述就帶有这样的諷刺和詼諧的意味，而原来这段話（在它透过"最温和的見解"的棱鏡折射出来之前）是这样說的：

"但是使我們遭到責难的文章并不是談'萊比錫总匯报'往日的品質，而是談它**現在的**品質；虽然用不着說，我們將同样認眞严肃地反对查封……在科布倫茨出版的'萊茵—摩塞尔日报'，因为，**合法的地位**不应該由于个人的道德品質或者甚至由于他們的政治和宗教信仰而有所变更。相反地，既然报刊的**生存权利**要取决于它的**思想方式**，它的**非法**地位已是毫無疑义的了。**而直到目前为止，还沒有一部法典、一所法庭是为思想方式而存在的。**"

可見，我們說的仅仅是：任何人不可能由于自己的道德品質、自己的政治和**宗教**信仰而被监禁或被剝夺財产或别的**法律权利**。看来，上面的說法特别使我們这位充滿宗教情緒的朋友惶惑不安。我們为一切無价值的存在物要求不可侵犯的**合法地位**，并不是因为它無价值，而是因为它的缺陷始終是**它思想方式**的缺陷，而对这种思想方式来說，**既**不存在**法庭**、**也**不存在**法典**。可見，我們是把**惡劣的思想方式**（对于它并不存在**法庭**）和**惡劣的行为**（如果它們是**違法**的，对于它們是存在着**法庭**和**刑法**的）对立起来的。可見，我們是說，即使是無价值的存在物，尽管它無价值，也有生存的权利，只要这种权利是不**違法**的。我們并不像我們虛假的回声所轉述的那样，說"無价值的存在物"正"因为它是無价值的"，因而它的"生存权利是不可能否認的"。相反地，我們可敬的慈善家应該相信，我們反对的是他以及"萊茵—摩塞尔日报"成为**坏**存在物的权利，

所以，我們在竭力使它們变成**好的**，虽然如此，我們并不認为自己有权根据这一点侵害"萊茵—摩塞尔日报"及其保鏢的"**合法的地位**"。現在再来檢驗一下我們这位虔誠的拥护人的"見解尺度"：

"但是，如果'政治思想'的报紙居然肯定說：像'萊比錫总匯报'（首先，当然是"萊茵报"自己）这样的报紙'相反地，应該受到贊揚，而且正是**从国家观点出發**的贊揚'，因为，即使它們激起**不滿**和憤慨，它們激起的也仍然是德国的**不滿**和**德国的憤慨**，那末我們却不能不对这种奇怪的'对德国祖国的功績'表示怀疑。"

所举的这段話在原文中是这样說的："相反地，那些强使人們的全部注意力、全部熾热的兴趣和戏剧性的紧張情緒（这一切都随着每个**形成过程**、首先是**現代历史的形成过程**而出現）从**外国**轉向**祖国**的报紙，难道不应該受到贊揚，而且正是**从国家观点出發**的贊揚嗎？**甚至就假定**这些报紙激起了不滿和憤慨吧！但要知道，它們激起的是**德国的**不滿和**德国的**憤慨，要知道，它們終归使背弃了国家的人心又轉向国家了，尽管在初期回轉的人心是激动的，憤懣的！它們不仅激起了不滿和憤慨……首先，它們喚起人們热烈地**关切**国家，使国家同它的公民**亲密相联、休戚相关**等等。"

可見，这位最值得尊敬的先生把**中間环节**省略了。事情就像是这样：如果我們对他說："老友，你应該感謝我們，我們啓發了你的理性，即便我們帶給你一些悲伤，但你的理性还是会胜利的。"而我們的朋友就会回答道："說得好！我应該感謝你們給我帶来了悲伤嗎？"在对"最温和的見解"做了这一切的檢驗之后，用不着特别深入的心理探討就可以了解我們这位作家（他早已有一种錯覚，好像我們这群志同道合的人所組成的**許多科霍尔斯**① "正帶着火佩着劍踏遍整个德国"）的**無边**幻想了。最后，我們的朋友抛弃了假

面具。"**烏尔利希·馮·胡登**及其战友"(大家知道,其中也包括**路德**)將会原諒"萊茵—摩塞尔日报"上**獅子袈裟**的無力憤怒。把我們和这样的**大**人物相提并論,这种抬举只能使我們羞愧。但为了以盛情报盛情,我們要把我們的朋友和**主任牧师哥采**相提并論,并以萊辛的話作为贈言:

"这就是我的俠义的簡短**回答**。写吧,牧师先生,也鼓舞别人写吧,随便你写多少都行。我也要动笔写。如果我放过你的即使是一点小錯誤而不加反对,那就是說,我已無力再揮动笔杆了。"[89]

"萊茵—摩塞尔日报"

科倫1月15日。1月11日"萊茵—摩塞尔日报"第1号,我們前几天曾略为談到的馳騁在獅子的文章前面的先驅者,今天企圖举例証明:

"辯証法的專家("萊茵报")②对簡單的、已被明白地表述出来的原理的理解"能力是如何之差。

第1号,它說它根本沒有說过"萊茵报"企圖为"慕尼黑政治紀事"的被封辯护,

"而只是說,当'萊茵报'以出版絕对自由的拥护者面貌出現时,却恬不知耻地辱罵那已眞正被封的报紙,因此,它决心要为反对'萊茵—摩塞尔日报'的被封而斗爭的騎士保証是毫不足信的"。

先驅者第1号沒有察覚到,他对我們在"萊茵—摩塞尔日报"可能被封时的騎士行为所表示的不安可能有兩个原因,而关于这

① 科霍尔斯是古罗馬的一种步兵大队,由300人到600人組成。——譯者注

② 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

兩个原因我們已經發表过意見了。我們以为，善良的先驅者不相信我們的保証，是因为他認为在自己臆想出来的对“慕尼黑政治紀事”的辱罵中隐藏着为該报被封辯护的意見。我們有更充分的理由来設想，我們善良的先驅者具有一种庸人的思想过程，他由于自己特有的狡猾，力圖在那些在他看来是無意中“脫口而出的”話里找出眞正的意見。这一回我們要請善良的先驅者放心，我們向他証明，在我們对“慕尼黑政治紀事”的評論和为該报的被封辯护之間不可能有任何联系。

第二个可能性：第1号認为我們責难**已眞正被封的**“慕尼黑政治紀事”反对新教的偏頗論爭是根本不可饒恕和非騎士的行为。它把这看成是辱罵。关于这一点我們曾問过善良的先驅者：“既然我們在反对‘萊比錫总匯报’‘最近剛剛’被封这件事时可以和‘萊茵—摩塞尔日报’**一起**提到‘萊比錫总匯报’反对天主教的偏頗論爭，那末难道我們就沒有权**利不和**‘萊茵—摩塞尔日报’一起而單独提到‘早已被封的’‘慕尼黑政治紀事’的偏頗論爭嗎？”这就是說：由于我們提到“萊比錫总匯报”反对天主教的偏頗論爭得到“萊茵—摩塞尔日报”的**贊同**，所以我們并不是**辱罵**“萊比錫总匯报”。那末难道我們关于“慕尼黑政治紀事”維护天主教的偏頗論爭的說法仅仅因为，不幸的是，沒有得到“萊茵—摩塞尔日报”的贊同就变成了**辱罵**嗎？

第1号所做的一切归結起来就是：它把我們的話叫做辱罵。然而，我們从什么时候起有义务相信第1号的話呢？我們曾說过：“慕尼黑政治紀事”是天主教派的机关报，就这个意义上来說，它只不过是帶有相反的标記的“萊比錫总匯报”而已。“萊茵—摩塞尔日报”上的先驅者硬說，“慕尼黑政治紀事”不是什么派的机关报，

也不是帶有相反的标記的"萊比錫总匯报"。它

"和'萊比錫总匯报'不同",它不是"儲藏謊言、謗語和嘲笑非天主教信仰的流言蜚語的倉庫"。

我們不是这一方或那一方神学上的論战者，但是只要讀一下"慕尼黑政治紀事"上对**路德**的充滿無耻誹謗的心理描写，只要讀一下"萊茵—摩塞尔日报"关于"**胡登及其战友**"所說的話，就可以明白，"**中庸的**"报紙是不是站在可以客观地判断什么是偏頗的**宗教論爭**，什么不是偏頗的**宗教論爭**这样的立場上。

最后，善良的先驅者答应要"較詳細地描写一下'萊茵报'"。Nous verrons〔我們倒要看看〕。慕尼黑和科布倫茨之間的一个小集团有一次曾發表过这样的意見：萊茵居民的"**政治**"思想应当或者用于某些非国家的目的，或者被当做一种"憤懣"而鎮压掉。不过，当这个集团看到"萊茵报"在全萊茵省迅速散布的事实証明它自己毫不足道时，它是不是能够不表現出自己的憤懣呢？也許目前不宜于憤懣吧？我們以为这一切想法都不坏，不过遺憾的只是这个集团因为沒有更坚实的机关报，所以只好滿足于善良的先驅者和他的拙劣的"中庸的"报紙。根据这家**机关报**的性質也就可以判断出这个**集团**的力量。

卡·馬克思写于1842年12月31日，
1843年1月3、5、7、9、11和15日

載于1843年1月1、4、6、8、10、13和16日
"萊茵报"第1、4、6、8、10、13和16号

按报紙原文刊印
原文是德文

摩塞尔記者的辯护[90]

1月**寄自摩塞尔河畔**。“萊茵报”第346和348号登載了我的兩篇文章，一篇是談摩塞尔河沿岸地区的柴荒問題，另一篇是描写1841年12月24日的王室內閣法令和該法令所給予的較大的出版自由在摩塞尔河沿岸地区居民中引起的**特殊的**好感。第二篇文章的語气是**尖銳的**，甚至可以說听起来是**刺耳的**。誰要是經常亲自听到周圍居民因貧困压在头上而發出的**粗魯的**呼声，他就容易失去美学家那种善于用最优美最謙恭的方式来表述思想的技巧。他也許还会認为自己**在政治上**有义务暫时用迫于貧困的人民的語言来公开地說几句話，因为故乡的生活条件是不允許他忘記这种語言的。但是，如果要証明他說的是眞話，那也未必需要**逐字逐句地**加以証明，否則，任何提綱挈領的說法就都將被認为是不眞实的，任何人說的話，若不一字不差地加以重复，就根本不可能把它的意思傳达出来。可見，譬如有人說了“葡萄酒釀造者求助的呼声被看做**無耻叫囂**”这样一句話，按理說，我們只能要求这句話表示一个大致不差的**相等关系**。这就是說，需要証明的，是有某种大体上等于“無耻叫囂”这种概要說法的东西实际存在着，因而这种說法也不能認为是不恰当的。如果得到了这样的証明，那末問題就不在于是否实有其事，而只在于**措詞的准确**程度如何；而在那些难以捉摸的、最細微的笔調上所做的一切判断，都是最成問題不过

的了。

我在上面所做的几点說明是有感于总督**馮·沙培尔**先生公布在"萊茵报"第352号上的兩个訓諭而做的。在这兩个标有"科布倫茨，12月15日"字样的訓諭里，总督先生針对上述的兩篇文章向我提出了一系列的問題。我之所以**迟迟**答复，首先是由于这些問題本身的內容，因为一个新聞記者在**極其忠实地**报道他所听到的人民呼声时，根本就不必随时准备詳尽無余地叙述事情的一切細节和論証全部原因与根源。何况这样做需要許多时間和資料。一个新聞記者可以認为自己只是一个复杂的机体中的一小部分，他在这个机体里可以自由地为自己挑选一定的职能。譬如，一个人多描写些他和人民来往时人民的貧困狀况所給他的直接印象；另一个人，譬如历史学家，就研究造成这种情况的历史；感情丰富的人就描写貧困狀况本身；經济学家就研究消灭貧困所必須采取的办法，而且，这个**总的**問題还可以从各方面来解决：从地方范圍，从整个国家范圍等等。

这样，只要报刊有机地运动着，**全部事实**就会**完整地**被揭示出来。最初，这个完整的事实只是以同时發展着的各种观点的形式出現在我們的面前，这些观点有时有意地，有时無意地揭示出現象的某一方面。但是归根到底，报紙的这种工作只是为它的一个工作人員准备材料，讓他把材料組成一个**統一**的整体。报紙就是这样通过分工——不是由某一个人做全部工作，而是由这个人数众多的团体中的每一个成員担負一件不大的工作——一步一步地弄清全部事实的。

我迟迟答复的第二个原因是："萊茵报"編輯部在接到我的第一篇通訊稿后，要我提供补充材料。它在接到我的第二篇和第三

篇通訊稿后，也同样希望得到补充材料和現在这一篇最后的报道。最后，編輯部一方面要我指出消息的来源，另一方面又保留这样的权利，即在它沒有用其他办法証实我所提供的材料之前不發表我的报道文章㊀。

其次，我的答复是**不署名的**。我之所以这样做，是因为我确信**不署名**是由报紙的实質所决定的，因为不署名可以使报紙由許多个别意見的集合点**轉变为一个具有統一的理性**的机关。作者的**名字**可以使一篇文章和另一篇文章明显地区别开来，正如身体使一个人和另一个人区别开来一样，可是他的名字也会使每篇文章的作用——仅仅作为構成整体的一部分——化为烏有。最后，不署名不仅可以使作者，而且还可以使广大讀者更为自由和公正，因为这样一来，讀者在自己面前看到的就不是說話的**人**，而只是所說的**事**；那时讀者就摆脫了作为經驗的人而存在的作者的影响，而仅以作者的精神人格作为自己判断的尺度。

既然我不說出自己的姓名，我也就不打算在我所提供的較为詳細的材料中指出官員的姓名和乡鎮的名称，只有当我引証公开發售的报刊上的文件或者提及姓名無損于任何人时，才是例外。报刊有責任揭示**一般的情况**，但是我們認为它不应該揭發**个别的人**；指出个别的人，只有在不这样做就不能防止社会的某种禍害，或者事情在整个政治生活中已經公开，因而揭發一詞在德文中已完全失去其原意的时候，才是必要的。

在我結束正文前面的这几点說明时，我認为我有权表示一点

㊀ 我們証明記者所引的材料是眞实的，同时还要指出，由于我們收到一些彼此不同而又能互相印証的来信，所以有把这些信加以对照的必要。——"萊茵报"編輯部

希望，但願总督先生看了我对事情的**全部**叙述后，会相信我的意圖是純潔的，甚至会把我可能犯的錯誤归于我的某种不正确的看法，而不至于認为是出于惡意。这篇叙述本身就会表明，甚至在現在，我实际上会長期不發表自己的姓名的时候，我是否应該受到这样严厉的指摘：說我**造謠中伤，企圖煽动不滿和引起敌意**；是否应該受到那种因出自一位在萊茵省極受尊敬和愛戴的人物之口而更形严重的指摘。

为了使人易于了解我們的答复的全部內容，我們把它分为以下几个部分：

（A）关于分配木材的問題。

（B）摩塞尔河沿岸地区居民对 1841 年 12 月 24 日的內閣法令和該法令所給予的較大的出版自由的态度。

（C）摩塞尔河沿岸地区的毒瘡。

（D）摩塞尔河沿岸地区的吸血鬼。

（E）有关改善这种狀况的办法的建議。

A

关于分配木材的問題

我在一篇題为“12 月 12 日寄自摩塞尔河畔”的文章（載“萊茵报”第 348 号）中指出下面这样一种情况：

“我所屬的那个由数千人組成的乡鎮拥有極其茂盛的林区，然而我**記不起**乡鎮的居民曾因分配木材而直接从自己的产業中得到利益。”

总督先生就这一点發表了意見：

"假如有这种**不合法令的做法**，也只能把它作为某种十分特殊的情况来解釋。"

同时他为了查明事情眞相，要我說出乡鎮的**名称**。

我坦白地承認：一方面，我認为**不**合法令的、**也就是**和法令相矛盾的做法未必能用任何情况来解釋，因为它始終是違法的；另一方面，我**不**能認为我談到的那种做法是違法的。

关于管理科布倫茨和特利尔兩專区內之乡鎮和机关所有的林木的訓令（标有"科布倫茨，1839年8月31日"字样），是根据1816年12月24日的法令和1835年8月18日的王室內閣法令頒布的。該訓令載于科布倫茨專区政府的机关报第62号的附頁上。訓令第三十七条全文如下：

"关于使用林区木材的問題，規定**必須**出售为償付林区开支（賦稅及管理費用）所必需的木材。"

"至于为了滿足乡鎮的其他需要，余下的木材是**标卖**，**还是**全部或部分、無償或按一定价格**分配給**乡鎮的居民，則由乡鎮自己决定。但是照一般慣例，应依据如下的原則：燃料用材和家具用材 in natura〔以实物形态〕分配，而建筑用材，如不用来修建乡鎮的房屋或發給个别遭受火灾的乡鎮的居民等，可予标卖。"

依我看来，这个由萊茵省的总督先生的前輩之一所頒布的訓令証明了，乡鎮的居民分配燃料用材一事，在法律上既未明文規定，也未加以禁止，这仅仅是一个妥当与否的問題。因此，我在上述一文中也**仅仅**从妥当与否的角度来研究这种做法。这样一来，总督先生也就沒有理由希望知道乡鎮的**名称**了，因为問題已經不在于追究某个乡鎮机关的做法，而在于修改訓令。但是，如果总督先生坚决要求的話，我也不反对授权"萊茵报"編輯部說出那个**就**

我記忆所及从未分配过木材的乡鎮的名称。这样說出乡鎮的名称并不是揭發乡鎮机关，而只会对乡鎮有利。

B

摩塞尔河沿岸地区居民对1841年12月24日的內閣法令和該法令所給予的較大的出版自由的态度

我在"萊茵报"第346号上發表了一篇12月10日寄自别恩堡的通訊，在这篇通訊里我明确地指出，处境特别困苦的摩塞尔河沿岸地区居民异常兴奋地欢迎去年12月24日的王室內閣法令所給予的較大的出版自由。总督先生就我这篇通訊發表了下面的意見：

"如果說这篇文章有什么用意的話，那就只能是想表明，摩塞尔河沿岸地区居民，在这以前沒有被允許公开而坦率地說出自己的困苦处境和造成这种处境的原因，以及改善这种处境的必要办法。我怀疑曾有过这种事情，因为在当局想竭力对公認为处境困苦的釀造葡萄酒农民有所帮助的情况下，尽量眞誠而坦率地討論这个地方的情况是当局最乐意不过的事情。""因此，如果上述一文的作者，能慨然应允專門指出当局在去年12月24日的王室內閣法令公布前，曾阻撓公开坦率地討論摩塞尔河沿岸地区居民的困苦处境的事例，我將对他表示万分的感激。"

总督先生繼續說道：

"此外，我应当說，我認为我有权預先声明，上述一文的作者的論断——葡萄酒釀造者求助的呼声長期被上層社会看做**無耻叫囂**——是不眞实的。"

我將按下列次序来答复这些問題，我要証明：

（1）首先，摩塞尔河沿岸地区对自由报刊的需要，是这里的貧困狀况的特殊性質所必然产生的，这和1841年12月24日的王室

內閣法令頒布前出版事業所具有的权力范圍完全無关；

（2）即使在上述法令頒布前"坦率而公开的討論"沒有受到特别阻撓，我的論断也不会稍失其眞实性，而摩塞尔河沿岸地区居民对王室法令以及該法令所給予的較大的出版自由表示欢欣鼓舞，也同样是可以理解的；

（3）实际上存在着阻撓这种"坦率而公开的討論"的特殊条件。

从我的全部叙述中可以看出，我的那个"葡萄酒釀造者的貧困狀况長期受上層社会怀疑，他們求助的呼声被看做無耻叫囂"的論断，究竟眞实或虛假到什么程度。

关于第一点：

在研究国家生活現象时，很容易走入歧途，即忽視各种关系的客观本性，而用当事人的意志来解釋一切。但是存在着这样一些关系，这些关系决定私人和个别政权代表者的行动，而且就像呼吸一样地不以他們为轉移。只要我們一开始就站在这种客观立場上，我們就不会忽此忽彼地去寻找善意或惡意，而会在初看起来似乎只有人在活动的地方看到客观关系的作用。既然已經証明，一定的現象必然由当时存在的关系所引起，那就不难确定，在何种外在条件下这种現象会眞正产生，在何种外在条件下即使需要它，它也不能产生。这几乎同化学家能够确定在何种外在条件下具有亲和力的物質化合成化合物一样，是可以确确实实地确定下来的。因此我們認为，只要我們証明了"要求出版自由的必然性是从摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况的特性中产生的"，我們就为說明問題打下了远远超出任何人的因素范圍的基础。

摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况不能看做一种簡單的狀况。其

中必須至少看到**兩个**方面，即私人方面和国家方面，因为不能想像摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况和政府無关，正如不能認为摩塞尔河沿岸地区位于国境之外一样。这兩个方面的**相互关系**就構成了摩塞尔河沿岸地区的**眞实**情况。为了說明这些相互关系的性質，我們在这里举出双方的相应**机構**所进行的一次确有其事的、有文件为証的辯論。

在"摩塞尔河及薩尔河兩岸葡萄酒釀造業特利尔促进协会公报"第4号上，我們看到有关財政部、特利尔專区政府和該协会理事会之間的辯論的报道。协会在其送呈財政部的一份报告書中，也統計了葡萄园的收入情况。特利尔專区政府收到該报告書的副本后，即授权特利尔地政局局長、稅务督察官**馮·楚卡尔馬里奧**对該报告进行批駁。正如專区政府自己在一份报告中所說的，馮·楚卡尔馬里奧是担任这一工作最恰当的人选，因为"他在編制地籍簿前曾积極参加过評定摩塞尔河沿岸地区葡萄园收入的工作"。这里我們只把馮·楚卡尔馬里奧先生的**官方**意見和葡萄酒釀造業促进协会理事会的**答辯**中最能說明問題的地方拿来对照一下。

官方發言人：

报告書在計算第三級**酒稅納稅人的**乡鎮所屬的葡萄园每摩尔根㊀最近十年（1829—1838）的总收入时，是以下面的材料为依据的：

（1）每摩尔根的葡萄收获量；

（2）每富特尔㊁葡萄酒的**秋季**售价。但是这种計算所依据的材料并不是多少經过核对的，因为

㊀ 普魯士的旧面积單位，約等于1/4公頃。——編者注

㊁ 萊茵省的旧液量單位，約等于1 000公升。——編者注

"沒有**当局**的参与和监督，無論个人或协会都不可能通过私人关系，收集到有关为数众多的乡鎮中所有个体葡萄园主在某个时期所釀造的葡萄酒数量的精确材料，**因为許多葡萄园主都想尽量隐瞞眞情实况**。"

协会理事会的答辯："地政局竭力为其編制地籍簿的方法辯护，我們对此絲毫不感到惊奇；但是我們很难理解下面这种議論"等等。

"地政局局長企圖用他掌握的数字来証明，地籍簿中关于葡萄园收入的数字是完全可靠的；他同时断言，我們所引証的这十年中的情况，在目前这种場合下是不能說明什么問題的"等等。"我們不准备爭論数字的問題，因为，正如地政局局長在开始批駁时極其明达地指出的，我們沒有掌握必要的官方資料；而且我們也沒有必要来爭論这个問題，因为他依据**官方**材料所做的全部計算和結論絲毫不能推翻我們所举的事实。""即使我們承認地籍簿中关于收入的数字在进行評定时是完全正确的，承認这些数字在当时甚至还是縮小了的，这还是駁不倒我們的論断：在目前这种**悲慘的**境况下这些数字已不能作为**根据**。"

官方發言人："这样一来，就找不出任何一件事实，使我們有理由說地籍簿中关于最近評定的葡萄园收入的数字有夸大之处；相反地，很容易証明，在从前評定特利尔所屬的乡区和城区以及薩尔堡区的葡萄园的收入时，無論是就絕对数字而言，或者是同其他农作物相比，都是**評定得比較低**的。"

协会理事会的答辯："如果人們在答复求助者的合情合理的申訴时說，評定收入时，地籍簿中的数字与其說应当降低，不如說应当提高，那末求助者一定是要感到痛心的。"

协会理事会在答辯中繼續說道，"可是，尽管發言人自己想竭力否定我們的材料，他还是几乎一点也不能否定或修改我們所提出的**收入**数字；因此，他在审查我們所提出的**支出**数字时，就千方百計地想用其他数字来代替。"

現在我們就来指出發言人先生和协会理事会之間在計算支出的問題上存在的几点最明显的分歧。

官方發言人："关于第八項必須特别指出，近年来仅有少数葡萄园主实行**修剪**側枝（或所謂打杈）这一作業，而在任何地方，不論在摩塞尔河沿岸或在薩尔河沿岸，經营葡萄园的一般方法是不包括这一作業的。"

协会理事会的答辯："照地政局局長說来，近年来仅有少数葡萄园主实行**修剪側枝**和**松土**这些作業"等等。然而这是不符合事实的。"葡萄酒釀造者明白，为了使自己不致徹底破产，他就必須試用一切办法来改善葡萄酒的質量，哪怕能稍許改善一点也好。从这些地区的繁荣着眼，葡萄酒釀造者的这种努力就应当受到关怀和鼓励，而不应当受到压制。"

"誰又会仅仅因为看到某些农民在种植馬鈴薯时全靠馬鈴薯自己的命运和老天爷的慈悲就打算縮減馬鈴薯的种植費用呢？"

官方發言人："第十四項內所列的**酒桶**成本在这里根本不能列入，因为前面已經指出，酒桶的成本是**不**包括在上面所举的葡萄酒的价格之內的。但是，如果酒桶和酒一起出售已經成为慣例，那末酒桶的成本就应当加到酒的价格上去，这样才能收回酒桶的成本。"

协会理事会的答辯："酒桶是同酒一起出售的，但是在这种情况下，从来也沒有提起过、甚至也不可能提起收回酒桶成本的問題。在談到整个情况时，我們就不能把我們城里的小店主只买葡萄酒而不买酒桶这样罕有的事例考虑进去。""其他的商品，在出售前是堆在貨棧里的，以后在出售时才进行包裝和运寄，而且这些費用是由顧客負担的，可是葡萄酒就不是这样。因为在購买葡萄酒时，不消說也要購买酒桶，所以酒桶的成本显然应該包括在葡萄酒的生产費用中。"

官方發言人："如果我們根据官方的材料把附录內所列举的葡萄收获量的数字加以訂正，各項支出的計算姑且承認全部都是正确的，**只**略去土地税、**酒**税和**酒桶**成本三項支出（第十三、十四和十七各項中所列举的支出）不計，那末我們就得到如下的結果：

收入总額……53塔勒21銀格罗申6分尼

支出总額（不包括第十三、十四和十七各項）……39塔勒 5銀格罗申一分尼

純收入……14塔勒16銀格罗申6分尼。"

协会理事会的答辯："計算本身沒有錯誤，但是結果却不正确。我們所計算的不是假定的数字，而是表明实际的收入和支出的数字，因而我們得出的結果是：实际支出53塔勒減去唯一的实际收入48塔勒，亏損5塔勒。"

官方發言人："虽然我們不能不承認摩塞尔河沿岸地区目前的狀况和关

稅同盟成立以前比起来是大为惡化了，甚至我們还有点**耽心这个地区会眞正地貧困下去**，但是造成这种情况的原因只应当到从前那种过高的收入中去寻找。"

"由于前几年摩塞尔河沿岸地区在葡萄酒貿易中几乎占据了壟断的地位，由于葡萄一年紧跟一年地(1819、1822、1825、1826、1827、1828)获得丰收，所以这个地区滋長了**前所未有的揮霍風气**。葡萄酒釀造者手里积累了大量的錢財，这就驅使他們以聞所未聞的价格去加紧購买葡萄园，驅使他們花費过多的金錢在不适宜种植葡萄的地方开辟新的葡萄园。每一个想成为葡萄园主的人都負了債，債台愈筑愈高，这种債款在以前用一个丰年的收入就很容易地偿清了，而現在因市面不景气就会把落入高利貸者手中的葡萄酒釀造者扼死。"

"由此就得出这样一个結論：只有条件好的地方才能种植葡萄，并且和先前一样，葡萄种植業大部分又將操在富有的土地占有者手中。这些土地占有者由于事先在种植葡萄上已經花了很大一笔錢，所以他們最有能力經营这种事業；他們能够比較容易地度过不景气的年头，因为就在这种年头，他們也有足够的資金来改进栽培方法，以便得到一种經得起关稅同盟其他各邦竞爭的产品。**当然，沒有穷苦的葡萄酒釀造者在头几年大遭其殃，所有这一切都是办不到的**，而这些穷苦的葡萄酒釀造者，在以前收成較好的年头里多半都已經成了葡萄园的主人了。但是，在这种情况下必須注意，前几年的狀况是**不正常的，因而那些輕率从事之輩現在就得自食其果了。国家……只应当**采取适当措施来尽量**减少**居民目前在这种轉变中所遇到的困难。"

协会理事会的答辯："說实話，仅仅現在才耽心摩塞尔河沿岸地区有貧困下去的危險的人，还**沒有看見**那种**駭人听聞的貧困狀况**，这种狀况在这个地区的敦厚淳朴、勤劳不倦的居民中已深深地扎下了根，而且还在日甚一日地惡化下去。但願人們不要像地政局局長那样对我們說，这只能归咎于貧困者自己。事实并不是这样，所有的葡萄酒釀造者，無論謹愼的或輕率的，勤勉的或懶散的，殷实的或窘迫的，都或多或少地遭到了这种灾难。既然事情到了这种地步，連殷实的、勤劳而节儉的葡萄酒釀造者也不得不声言，他們已經無力养活自己，那末显然就不应当在他們中間去寻找原因。"

"的确，葡萄酒釀造者在最繁荣的年头以高于一般的价格購买了許多新的葡萄园，他們原指望按当时的收入水平能够逐步付清全部債款，所以負了

債。但是这只証明这些人勤勉而富于进取精神。至于为什么把这种現象叫做**揮霍**，为什么断定葡萄酒釀造者目前的处境是他們先前那种不正常的狀况所引起的后果，而輕率从事之輩現在就得自食其果，这却令人大惑不解了。"

"地政局局長断言，那些据他說来过去还不是葡萄园主（!!）的人被异常的繁荣所誘惑，过分地增加了葡萄园，而目前**只有**减少葡萄园才是出路。"

"可是，土質宜于种植果树和蔬菜的葡萄园和大批除了葡萄就只能生長荆棘和灌木的葡萄园比起来，其数量是多么微不足道！这些由于經营釀酒業而困于小塊土地上的居民曾經多么英勇地同他們的不幸的遭遇进行搏斗，这些理应深受敬重的居民难道**不值得别人想点办法**来改善他們的处境，帮助他們熬过艰苦的年头，等到比較順利的时光来临，使他們有可能恢复元气，成为从前那样的国家收入泉源。这种收入泉源，除城市而外，在同样大小的土地上是找不到第二个的。"

官方發言人："十分明显，富有的土地占有者**利用**貧穷的葡萄酒釀造者处境困苦的机会，**把**从前那种幸福的处境加以**夸大**，并把它同現在这种較为不利的然而究竟还**不是無法擺脫的**处境加以对比，借此为自己求得种种照顧和优待。"

协会理事会的答辯："我們的荣誉感和內在信念促使我們抗議給我們加上这样一种**罪名**：似乎我們利用貧穷的葡萄酒釀造者处境困苦的机会，**把**釀酒業的現狀加以**夸大**，借此为自己求得种种优待和照顧。"

"沒有这回事！我們担保，我們根本沒有任何自私自利的意圖，我們的每一个行动都只为了一个目的，即**坦率而眞实地描写**貧穷的葡萄酒釀造者的狀况以促使国家注意：这种情况如果任其發展下去，必將危及国家本身！我們希望这些話足以作为我們的辯护。誰要是明白葡萄酒釀造者目前的悲慘境况已經在他們的家庭生活中、在他們的業务活动中、甚至在他們的精神狀态上引起了怎样的（愈来愈厉害的）变化，那末，当他想到这种貧困狀况將繼續保持下去，甚至还会变本加厉时，他一定会大吃一惊。"

大家应該首先承認，政府未能采取明确的立場，因而必然动搖于自己的發言人的看法和葡萄酒釀造者的相反的看法之間。其次，如果我們注意一下，馮·楚卡尔馬里奧先生發表报告的日期是

"1839年12月12日",而协会答复的日期是"1840年7月15日",那末,我們就会清楚地看到,在协会答复之前,政府發言人的看法即使不是政府官員們的**唯一的看法**,也是他們的**主要的看法**。至少在1839年的时候,政府發言人的看法还是和协会的报告書相反的。这种看法是政府的最后意見,因而也就是政府的看法的一种总結,因为始終如一的政府的最后意見应当被看做它以前的一切观点和全部經驗的某种总和。政府在發言中不但沒有承認貧困狀况是**普遍的**,甚至对它已經**承認了的**貧困現象也沒有表示要采取什么措施来对付,因为报告中这样說道:"国家**只**应当采取适当措施来尽量**減少**居民目前在**这种轉变**中所遇到的困难。"可是在目前情况下,轉变一詞应該理解为逐漸**灭亡**㊀。政府把比較貧穷的葡萄酒釀造者的灭亡看做一种自然現象,認为人在这种現象面前只好听天由命,只能設法減輕这种現象所引起的必然后果。报告中还說道:"当然,沒有穷苦的葡萄酒釀造者在头几年大遭其殃,所有这一切都是办不到的。"因此,协会就質問道:难道摩塞尔河沿岸的葡萄酒釀造者不值得别人"**想点办法**"来挽救嗎?如果政府采取直接相反的态度,那末,它一开始就会修改它的發言,因为在这个發言中它对于像国家在这方面的**任务和政策**这样重要的問題表示了完全肯定的态度。由此可見,政府可以**承認**葡萄酒釀造者的**貧困狀况**,但是它根本不打算**改善**这种狀况。

我們再举一个例子来說明当局是怎样报道摩塞尔河沿岸地区的狀况的。1838年,一位大員視察了摩塞尔河沿岸地区。他在皮斯波特和兩个县長举行了会議,在会上他向其中一个詢問了葡萄

㊀ 俏皮話:《Übergang》意思是"轉变",《Untergang》意思是"灭亡"。——編者注

酒釀造者的經济情况，結果得到了如下的答复：

"葡萄酒釀造者过着揮霍無度的生活，因此，他們的情况不可能是坏的。"

然而，在此以前揮霍一事就早已成了过去的傳說。我們在这里只順便指出，就是目前也还远不是所有的人都抛弃了这种和官方的發言完全一致的看法。我們可以回想一下"法蘭克福报"1842年第349号附頁第1号上的一篇文章。这篇文章表达了科布倫茨地方的意見；文章說摩塞尔河沿岸地区釀造葡萄酒的农民的貧困是**虛構的**。

上面所引的官方發言人的看法，也反映在政府高級官員所表示的态度中，他們对于摩塞尔河沿岸地区的"貧困狀况"、貧困狀况的**普遍**性以及产生这种貧困狀况的**总的原因**都抱怀疑的态度。上述的"协会公报"还載有**財政部**对各种申請所作的如下答复：

"虽然在摩塞尔河和薩尔河地区屬于第一級和第二級納稅人的葡萄园主**沒有**理由表示**不滿**（葡萄酒的市价就表明了这点），但是我們还得承認，生产質量較差的葡萄酒的农民处境沒有**这样好**。"

財政部对請求免繳1838年稅款的申請書作了如下的答复：

"茲对你們去年10月10日送来的呈文答复如下：关于你們申請普遍豁免1838年全部稅款一事碍难照准，因为你們本身絕不屬于最需要照顧的等級，何况該等級的**貧困狀况**也并非**由稅收制度所造成，而是完全由于其他的原因**。"

因为我們想把我們的全部叙述都建立在**事实**的基础上，并且竭力做到只是概括地表明这些事实，所以我們首先就来揭示特利尔葡萄酒釀造業促进协会和政府發言人之間的辯論所包含的基本思想。

政府必然要任命一个官員来审查上述的报告書。它所任命的

当然是对这一問題比較熟悉的、最好是亲自参加过調整摩塞尔河沿岸地区关系的官員。这位官員能看出报告書中的訴苦就是对他在工作上的見解和他以前的工作的批評。他自以为忠于职守，徹底了解自己掌握的官方材料的一切詳情細节，然而却出乎意料地遇到了相反的看法。于是他就对請求者抱敌对的态度，怀疑这些人的意圖(当然，这些人的意圖总可能和私人利益有联系)，甚至怀疑这些請求者本人，这豈不是很自然的事情嗎？他不但不利用他們提供的材料，反而力圖否定这些材料。此外，那些显然貧困的葡萄酒釀造者既沒有时間，又沒有必要的文化知識来描写自己的貧困狀况，結果就是：穷苦的葡萄酒釀造者不善于說話，而善于說話的葡萄酒釀造者又不是那么显著地貧困，因而他們的訴苦就被認为是沒有什么根据的了。如果說，連受过教育的葡萄酒釀造者都被認为缺乏官府的見解，那末，沒有受过教育的葡萄酒釀造者又怎能經得住这种見解的指摘呢？

既然私人看到其他的人确实貧困到了極点，看到这种貧困正在神不知鬼不覺地向自己靠近，而且还意識到自己所維护的私人利益同样也就是国家的利益，意識到自己也是从国家利益的角度来捍衛这种利益，他們就不能不感到自己的荣誉受到了損伤，而且他們还会認为，在片面的和随意拉来的观点的影响下，現实被歪曲了。因此，他們就起来反对狂妄自大的官僚，揭露世界的眞实景象和官僚在办公室里所構成的世界景象之間的矛盾，并且用实际生活中得来的論据去反对官方的論据。他們必然会作这样的猜測：人們对他們的以坚定的信念和明显的事实为依据的声明置若罔聞，是由于自私自利的打算，也就是由于想用官僚的理智去对抗市民的理性。由此，他們也得出了这样的結論：一方面，內行的官員虽

然由于工作的关系接触到了他們的生活条件，但是他不会大公無私地評述这些生活条件，因为这些条件部分地正是他造成的；另一方面，沒有偏見的官員虽然能够十分公正地判断情况，但是他在这方面又不內行。官員指摘私人把自己的私事夸大成国家的利益，私人却指摘官員把国家利益縮小成私人的私事，結果，所有其他的老百姓都被排斥于国家生活之外。因此，官員把昭然若揭的現实拿来同官方的即国家的文件中証明無誤的現实比較，同依据这种官方現实的观点比較，就以为前者是虛構的。私人責备官員仅仅把自己的直接活动范圍看做国家，而处于这个活动范圍以外的整个世界在官員看来仅仅是国家所支配的对象，它既沒有国家的**思想方式**，又沒有国家的**判断能力**。最后，当貧困狀况已經尽人皆知的时候，官員就把大部分的过錯推給私人，好像这些人的灾难就是**他們自己**造成的，而另一方面，他既不允許他們对官僚一手創造出来的管理原則和条例的完善性表示怀疑，又不肯放弃这些原則和条例中的任何一条。与此相反，私人知道自己在勤劳节儉的生活中、在同自然界和社会关系进行的艰苦斗爭中所付的代价，因此，他們要求那个据說只有他才有权創造国家生活的官員消除他們的貧困狀况。而且，因为官員硬說他能医治百病，所以私人就要他用实际行动来証明，要他采取措施使他們摆脫貧困狀况，或者至少要他承認适用于一定时期的制度在情况完全变化了的时候就不适用了。

在官僚界內部，同样也存在着認为上司**什么都了解得更清楚**的观点，同样也存在着把行政当局和它的治理对象对立起来的現象。地政局主要是坚持地籍簿中对摩塞尔河沿岸地区的情况所作的判断毫無差錯，財政部又断定灾难不是由“稅收的”原因，而是“完全由于其他的原因”造成的，同样地，行政当局也根本不認为貧

困的原因就**在自己的**活动范圍**內**，而認为是**在这个范圍之外**。和葡萄酒釀造者接触最多的个别官員把他們的处境想像得比实在情况好或者坏，这并**不是他有意**为之，而是**事在必然**。这位官員認为，在他的轄区內是否一切都很順利，这首先是**他**是否把这个地区治理得很好的問題。至于管理原則本身和制度本身好坏的問題，他是無权过問的，这个問題只有**上**級才能考虑，因为**上**級对事情的**官方**性質，即对各种事情和整个国家的联系有比較全面的和比較深刻的認識。他可以衷心地相信**他自己**治理得很好。由于这一切，一方面，他就会發現一般的光景远不是那样貧困，另一方面，即使他發現确实很貧困，他也只会**在**他治理的范圍**之外**去寻找貧困的原因，也就是在那些不以人們的意志为轉移的自然現象中，在那些和行政当局毫無关系的个人生活条件中，同时在那些与任何人無关的偶然現象中去寻找原因。

自然，政府高級官員对**自己的**官員的信任一定超过对这些官員治理下的人們的信任，因为不能想像后者会有官員那样的判断能力。此外，高級行政当局还有自己的傳統。它对待摩塞尔河沿岸地区也有自己的一成不变的原則；它知道地籍簿中的官方对这个地区所描繪的景象；它握有关于收入和支出的官方材料。高級行政当局到处看到的并不是眞正的現实，而是那不管时代怎样变化都要保持自己的权威的**官僚的**現实。此外，我們还要指出：官僚等級制度的法律和那种把公民分为兩类（作为治人者的积極的、覚悟的公民和作为治于人者的消極的、不覚悟的公民）的理論，是互相补充的。依据国家中覚悟的、积極的生活应体現于管理机关这一原則，每个当局代表就会把任何地区的情况（指的是有关国家方面的）看做自己的前輩活动的結果。根据等級制度的法律，这个前輩当

时多半已經升官了，而且往往就是他的繼任者的直接上司。最后，任何地区的政府当局都是以眞正的国家意見为意見，認为国家有法律，有不考虑一切私人利益实施这些法律的責任；与此同时，它作为个别的行政当局又沒有制定法令和条例的权利，而只有执行它們的义务。因此，行政当局不能設法改革治理的方法，而只能設法改革治理的对象。它不能修改自己的法令以适应摩塞尔河沿岸地区的特点，它只能**在**規定的管理条例的**范圍內**設法增进这个地区的福利。所以，当任何一个行政当局**愈是勤勤恳恳地**努力（在它自己必須遵守的、已經确定的管理原則和条例的范圍內）消灭席卷**整个地区的貧困**，而这种貧困現象却愈是**頑强地**不受絲毫影响，而且尽管有**好的**管理条件反而愈来愈扩大的时候，**这个行政当局就会愈加强烈地、眞誠地深信**这是一种不治之症，深信管理机关即国家什么也改变不了，一切改变都必須由受治理者自己来做。

如果下級行政当局相信那些認为总的管理原則完美無缺的上級行政当局的官僚式的判断能力，并且負責在每个場合切实貫徹这些原則，那末，上級行政当局就会坚信自己訂出的总的原則是正确的，并且相信下級机关会根据它們的工作經驗分别地对每件事作出正确的判断，而下級机关的正式的工作报告就可以証明这一点。

这样，政府**即使慈悲为怀**，也会定出特利尔的政府發言人对摩塞尔河沿岸地区所采取的原則：**"国家只应当采取适当措施来减少居民目前在这种轉变中所遇到的困难。"**

政府为了减輕籠罩着摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况已經采取了一些为大家所熟知的措施。如果我們从这些措施中拿几个来研究一下，我們就至少会在已經公开的那一部分行政措施中为我們

的判断找到根据；至于沒有公开的部分，自然不能作为我們判断的对象。在这些措施中我們举出下面几种：**在葡萄歉收年份豁免捐税，劝告农民改种其他作物，譬如改种桑树**，以及建議限制农民**把土地分为小塊。第一种**措施显然只能稍許改善一下境况，而不能消除貧困現象。这是国家**破例**采取的一种所費不大的**临时**办法。而且这样的改善所触及的并不是具有**經常性質**的貧困狀况本身，而只是它的特殊表現形式，并不是人們已經習以为常的慢性病，而只是突如其来的急性病。

行政当局采取其余兩种措施，是为了逃避自己的責任。它所采取的积極措施，就在于一面指点摩塞尔河沿岸地区的居民如何**自己**拯救**自己**，一面建議他們**少**用历来就有的权利或者甚至完全放弃这种权利。这样就証明了我們在前面闡述的論断是正确的。因为行政当局認为摩塞尔河沿岸地区的病痛是無法医治的，認为这种病痛的原因与管理原則和自己的工作無关，所以它就劝告这个地区的居民把自己的生活安排得完全适合目前的治理形式，說在这种情况下他們是可以勉强度日的。这种劝告即使仅仅是一种傳聞，流傳到葡萄酒釀造者的耳朵里，就已經会使他們大失所望了。如果政府自己花錢来进行这些試驗，那末他們就会对政府表示感謝；但是他們感覚到，政府建議他們自己进行試驗，就是拒絕亲自帮助他們。葡萄酒釀造者需要的是帮助，而不是劝告。無論他們多么相信**行政当局**对于应該由它来解决的問題所發表的意見，無論他們在某些場合下多么深信不疑地向当局請求指示，但是有关自己的切身問題，他們还是比較相信自己的判断。限制农民把土地分为小塊是同他們的权利方面的傳統意識相矛盾的。他們認为这种劝告是企圖使他們除了忍受物質上的貧困之外，还要忍

受权利上的貧困，因为他們把任何一种破坏法律上平等的行为都看做对权利的侵犯。他們(有时是自覚地，有时是不自覚地)感到，治理是为国家而存在，而不是国家为治理而存在；他們感到，当人們向国家要求改变它的風俗習慣、权利、劳动形式、財产形式以适合于現存的治理形式时，这种相互关系就本末倒置了。因此，在自然和習俗所指定的場所进行劳动的摩塞尔河沿岸地区的居民就要求国家建立一个能使他們成長、繁荣和生活的环境。因此，像上面所指出的那种不切实际的計划，一接触現实——不仅是現实的条件，而且是現实的市民意識——就全部破产了。

那末，管理机关同摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况有什么关系呢？**摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况**同时也就是**治理的貧困狀况**。国家某一地区的經常的貧困狀况（这种貧困狀况十多年以前就已經几乎是神不知鬼不覚地到来了，它起初是逐漸地，而后来就以雷霆万鈞之势愈来愈接近其頂点，其規模也扩展到愈来愈可怕的地步，这种貧困狀况确实可說是經常的。）給我們揭示出**現实和管理原則之間的矛盾**。而另一方面，不仅人民而且政府也都認为某一地区的**安居乐業**是管理办法恰当的实际証明。但是行政当局由于**自己的官僚本質**，竟認为貧困的原因不在**治理**方面，而在治理之外的**自然的**和**市民私人的**范圍內。尽管行政当局有**最善良的意圖**、最偉大的博愛精神和最高超的智力，它还是**不能够**解决这个并不是轉眼之間就会消逝的冲突，即存在于現实和管理原則之間的經常的冲突。何况行政当局还沒有把解决这个冲突当做自己的任务。而且，即使行政当局具有最善良的意圖，它还是不可能摧毀这些**本質的关系的**势力，或者甚至可以說是这种**命运**㊀的势力。这些**本質的关系**就是管理机構內部的**官僚关系**以及**管理机構和被管理**

机構之間的官僚关系。

另一方面，作为私人的葡萄酒釀造者同样也無法否認，**他們**在下判断时可能自覚地或不自覚地为**私人利益**所蒙蔽，因而也就不能無条件地認为他們的判断是正确的。他們也确信，在国內私人利益受到損害的人很多，而国家并不能为了这些人就取消或修改自己的总的管理原則。其次，如果治于人者說，某种貧困狀况帶有**普遍的**性質，它具有十分危險的規模和形式，并且正由私人的貧困轉变为国家的貧困，而消除国家的貧困現象又是国家**自己**的責任，那末这种說法在治人者看来就太放肆了。据說，治人者能够比誰都正确地估計到某种危險怎样威胁着国家的幸福，因而必須毫不怀疑地承認，他們对整体和部分之間的相互关系的理解要比这些部分本身对这种相互关系的理解深刻得多。此外还必須补充一点，个别的人，甚至很多人都不能把自己的呼声說成人民的呼声，相反地，他們对問題所作的說明总是帶有**私人的**訴苦性質。最后，即使进行这种訴苦的私人的信念表达了整个摩塞尔河沿岸地区的信念，但是作为个别行政單位，作为个别專区的摩塞尔河沿岸地区本身，对自己所屬的省、对整个邦說来也只占有一个私人的地位，而私人的信念和願望是应該用自己的准繩即用普遍的信念和普遍的願望来衡量的。

这样，为了解决这些困难，治人者和治于人者都需要有**第三个**因素，这个因素应該是**政治的**因素，而不是官方的因素，这样，它才不会以官僚的前提为出發点；这个因素应該是**市民的**因素，但是同时它不直接和私人利益以及有关私人利益的需求糾纏在一起。这

㊀ 俏皮話：德文中《Verhältnis》意即"关系"，《Verhängnis》意即"命运"。——編者注

个具有**公民的头腦和市民的胸怀**的补充因素就是**自由报刊**。在报刊上治人者和治于人者同样可以批評对方的原則和要求，然而并不是在从屬关系的范圍內进行这种批評，而是作为**公民**——已經不是作为**个人**，而是作为**理智的力量**，作为合理的观点的体现者——在权利平等的情况下进行这种批評。"自由报刊"是社会輿論的产物，同样地，它也制造这种社会輿論。唯有它才能化私人利益为普遍利益，才能使摩塞尔河沿岸地区的**貧困狀况**成为祖国普遍注意和普遍同情的对象。唯有它才能減輕这种貧困狀况，只要它使大家都感覚到这种狀况的存在就行。

报刊**从理性上**，同样也**从感情上**来看人民的生活狀况。因此，报刊上所說的不仅是用来进行批評（这种批評从自己的角度来观察現存的关系）的理性的語言，而且还是生活本身的热情的語言，是**官方的發言**中所不能有而且也不应当有的語言。最后，自由报刊不通过任何官僚中介，原封不动地把人民的貧困狀况送到国王宝座的阶梯前面，送到国家权力前面，在这种权力面前，沒有治人者和治于人者的差别，而只是些不分亲疏的**公民**而已。

这样一来，既然自由报刊由于摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况**性質特殊**而在这里成为**必要**，既然对自由报刊的需要是**实际的**需要，因而在这里特别迫切，那就显而易見，即使对报刊沒有任何特殊限制，这种需要也一定会产生。反过来說，为了使已經出現的需要得到滿足，就必須有特殊的出版自由。

关于第二点：

討論摩塞尔河沿岸地区的問題的报刊，無論如何只是**普魯士政治报刊的一部分**。因此，为了弄清楚它在常常提到的那个內閣法令頒布前的狀况，就必須把 1841 年前普魯士全部报刊的狀况大

致考察一下。我們現在就讓一个公認为思想極其忠順的人来說几句話。

大衛·汉澤曼在"普魯士和法蘭西"(1834年萊比錫第二版第272頁)一書中說道:"普魯士的一般思想和事件是安安靜靜、平平穩穩地發展的,并且發展得很不显著,因为**書报檢查机关不允許**在普魯士日常报刊上**認眞討論**和国家有关的**政治問題、甚至經济**問題,**不管这种討論多么有礼貌,多么温和。**所謂認眞的討論也只是在討論中可以为某种論点进行辯护,也可以反对某种論点。**如果不把經济問題同国內外的政治問題联系起来考虑,就几乎沒有一个經济問題能够得到眞正的解决**,因为只有在很少的場合(可能**这种場合根本就不存在**)才沒有这种联系。至于这样实行書报檢查是否适当,在普魯士政府目前的狀况下是否可以采取别的方式实行書报檢查,我們这里不談;**只要知道情况是这样就够了。**"

其次,我們必須注意,1788年12月19日的書报檢查法令第一条就已經这样說道:

"書报檢查的目的决不是要阻撓人們有礼貌地、严肅和謙遜地探討眞理或使作家**一般**都受到**某种**既無意义而又令人不快的限制。"

我們也一定会記得,这几句話还在1819年10月18日的書报檢查法令第二条中重复过:

"書报檢查不得阻撓人們严肅和謙遜地探討眞理,不得使作家遭受無理的限制。"

再次,我們把这一条同1841年12月24日的書报檢查令开头的几句話比較一下:

"为了**立即**取消出版物所受到的違背**陛下意志的、不适当的**限制,国王陛下下詔王室內閣,**坚决**反对加于写作活动的各种無理的限制,并授权我們**再度**責成書报檢查官切实遵守1819年10月18日書报檢查法令的第二条的規定。"

最后，我們必須把下面的話提一下：

"当然，書报檢查官也可以允許人們坦率地討論**国內事务**。要正确地确定这个問題的界限無疑是困难的，但是这种困难不应当使檢查官畏縮不前，不敢按照**法令的眞正意圖**办事，也不应当引起他們的**猜疑**，这种猜疑**經常**成为**錯誤地解釋政府意圖**的原因。"

原来我們有这样一个問題：既然当局希望尽量坦率而公开地討論摩塞尔河沿岸地区的貧困狀况，那末为什么还存在着書报檢查的限制呢？但是看了所有这些官方的声明后，原来的問題显然就需要改成下面这样一个**內容更为广泛的**問題：**既然有"法律的意志"、"政府的意志"**，最后还有**"陛下的意志"**，为什么却正如官方所承認的，还得在 1841 年下令取消对报刊的**"不适当的限制"**，为什么还得在 1841 年要書报檢查机关**注意** 1819 年的法令第二条呢？**就摩塞尔河沿岸地区**而言，这个問題的提法就不应当是当局对**国內**事务的討論作了什么样的**特殊阻碍**，而应当是当局为了使这种对国內情况的局部討論**一反常例地**变为**尽量坦率而公开的**討論，究竟能够采取些什么样的**特殊措施来鼓励报刊**呢？

关于**政治刊物**和**日报**在上述內閣法令頒布前的內容和性質的問題，書报檢查令中下面一段話給我們提供了最清楚的說明：

"如果这样办，那就能**指望**：**政治性著作**和**日报**將**更清楚地**了解自己的使命，学会使用**較为适当的**語調，**今后**將認为自己不应該为了**投合**讀者的**好奇心**而去轉載外国报紙上發表的那些內容貧乏的通訊等等…… 并能**指望**，这將引起人們对**祖国的**事情發生**更大的**兴趣，并提高他們的**民族感**。"

由此似乎可以得出这样一个結論：虽然沒有任何**特殊的**措施阻碍人們坦率而公开地討論摩塞尔河沿岸地区的情况，但是普魯士报刊的**总的情况**無論对坦率而言或对公开而言都不能不是不可

克服的障碍。只要把摘自書报檢查令的各段引文比較一下，我們就可以把这些引文的总的意思表述如下：書报檢查机关由于过分猜疑，就成了出版自由的**外部的**桎梏；与此同时，报刊**內部的**束縛也在加强，它已經丧失了勇气，甚至放弃了力求超出專登聳人听聞的消息这个水平的企圖；最后，人民本身已失去了对**祖国的事情的兴趣和民族感**，也就是不仅失去了一个坦率而公开地發表意見的报刊的創造力，而且还失去了使这种报刊能够开展工作从而取得人民信任的唯一先决条件。而人民的信任是报刊賴以生存的条件，沒有这种条件，报刊就会完全萎靡不振。

可見，要是当局的措施能造成报刊的**不自由**，那末，**在**报刊普遍沒有自由的**情况下，当局也無力**保証尽量坦率而公开地討論一些專門問題了。在这种情况下，即使有人通过某种方法在报刊上就某些个别事情自由發表了意見，这种意見也不可能引起**普遍的**反应，因而也就不能說是眞正地發表了。

这里还得补充一点：正如**汉澤曼**正确地指出的，**可能就沒有一个經济問題不同国內外的政治問題有联系**。因此，要能够坦率而公开地討論**摩塞尔河沿岸地区的狀况**就先要**能够**坦率而公开地討論一切**"国內外的政治問題"**。个别行政机关是無力創造这种可能性的，**只有国王自己**直接而果断地表示的意志才能在这里起持久的和决定性的作用。

在过去，公开的討論沒有做到坦率，而坦率的討論也沒有做到公开。这种坦率的討論沒有超出**內容貧乏的**地方报紙的范圍，而这种报紙的眼界也沒有越出，而且正如前面所看到的，也不可能越出其傳播的范圍。为了說明这种狹小的地方性的討論，我們从別恩堡出版的不同年代的"公益周刊"中引証几段話。該刊 1835 年

的一期中說道：

“1833年秋，在艾尔登有个外地人釀造了5奧姆㊀葡萄酒。他为了把酒桶裝滿，又花了30塔勒买了2奧姆葡萄酒。酒桶值9塔勒，酒稅7塔勒5銀格罗申。采集葡萄花了4塔勒，租地窖花了1塔勒3銀格罗申，榨葡萄汁花了16銀格罗申。因此，如果不計算种值費用，全部支出共为51塔勒24銀格罗申。这桶葡萄酒于5月10日售出，售价为41塔勒。同时还应指出，酒的質量是很好的，出售的原因并非主人極度拮据，而且这桶酒也沒有落入高利貸者之手。”（第87頁）“11月21日在別恩堡市場上，1835年釀造的葡萄酒 3/4 奧姆的售价为14銀格罗申（十四个銀格罗申）；同月27日，4奧姆葡萄酒連桶共售得11塔勒。但是应該指出，酒桶是在聖米迦勒节那天花了11塔勒买来的。”（同上，第267頁）

在1836年4月12日出版的一期中也有类似的短文。

我們再从1837年出版的該刊中引証几段話。

“本月1日，在金海姆有一个只經营了四年的新葡萄园在公証人的參与下进行拍卖。园內約有葡萄藤200株，都是用木樁来支持的。买主以每株1.5分尼的价格把葡萄园买到了手，并且照例还延期付款。而在1828年，当地这样的葡萄藤每株值5銀格罗申。”（第47頁）“格拉赫的一个寡妇按全部收成的一半的价格出卖了自己的尚未收获的葡萄。她得到一奧姆葡萄酒，并用这一奧姆葡萄酒換得了兩磅黃油，兩磅面包和半磅大葱。”（同一周刊，第37期）“本月20日，有1836年釀造的格拉赫和別恩堡葡萄酒8富特尔（其中有一部分是上等酒），和1835年釀造的格拉赫葡萄酒一富特尔被迫拍卖。这些酒（包括酒桶在內）共售得135塔勒15銀格罗申。因此，买主买进一桶葡萄酒約花錢15塔勒。但是，單是酒桶就大約值10—12塔勒。这样，貧穷的葡萄酒釀造者还有什么可以拿来补償他們的种植費用呢？难道就不可能采取某些措施来对付这种駭人听聞的貧困狀况嗎?!!（地方通訊）”（第4期第30頁）

这样，我們在这里看到的只是平鋪直叙地叙述事实，叙述中仅

㊀ 德国的旧液量單位，平均等于150公升。——編者注

仅偶尔帶几句簡短的感伤的結束語。这些直率的报道，正由于沒有矯揉造作，所以能够給人以强烈的印象，但是却未必能算是对摩塞尔河沿岸地区的狀况所作的坦率而公开的討論。

要是个别的人，尤其是相当一部分居民成了某种异常可怕的灾难的牺牲品，而又沒有人来談論这种灾难，沒有人把这种灾难看做一种**值得分析和討論的**現象，那末，受难的人就会得出这样的結論：要不是别人無**权**談論这个問題，那就是别人認为这个問題具有重大意义的說法是無稽之談，因而**不願意**談論这个問題。就是最缺少教育的葡萄酒釀造者也需要别人承認他們的貧困，因为这是对他們的一种精神上的同情；他們甚至可以从这种承認做出以下的結論：在一切人都在考虑而且許多人已在大声疾呼地發表意見的地方，很快就会有人行动起来。即使假定，当局确实曾經准許自由而公开地討論摩塞尔河沿岸地区的情况，但是这种討論实际上**并沒有进行过**。不言而喻，人民相信的只是**眞正存在的东西**，就是說，他們相信的不是可能存在的自由报刊，而是眞正存在的自由报刊。可見，**在**王室內閣法令頒布**之前**，摩塞尔河沿岸地区的居民已經覚察到自己的困境，同时也听到别人对此表示怀疑，但是从来沒有看到报刊坦率而公开地表示过自己的意見，而**在**該法令頒布**之后**，他們就覚得这种报刊仿佛自天而降。所以他們認为王室內閣法令的頒布是报刊發生变化的**唯一**原因，这种看法至少是非常普遍的。根据上述的理由，摩塞尔河沿岸地区的居民对报刊的这种变化特别感到兴趣，这种兴趣正是直接因**实际**需要而产生的。最后，我們認为，姑且不談这种意見的普遍性，通过批判性的分析也会得出同样的結論。1841 年 12 月 24 日的書报檢查令一开头就是下面这样几句話：

"国王陛下坚决反对加于写作活动的各种無理的限制，并承認公正而善意的政論是重要的而且必需的……故此恩准云云。"

这几句話表明国王給报刊一种特殊的承認，即承認报刊在国家中的作用。仅仅是国王的一句話就有如此巨大的影响，摩塞尔河沿岸地区的居民甚至把这句話当做具有魔力的咒語，当做能医治他們的一切病痛的万应灵丹。这种情况看来只能說明摩塞尔河沿岸地区的居民眞正忠于国王，怀着对国王無限感激的心情。

关于第三点：

我們已經竭力說明，由于摩塞尔河沿岸地区的情况特殊，必然产生对自由报刊的需要。其次，我們說明了，这种要求在王室內閣法令頒布之前是不可能得到滿足的，其原因如果不是由于报刊受到特殊限制，至少是由于普魯士日常报刊的一般情况的緣故。最后，我們就要来說明，实际上存在着阻撓坦率而公开地討論摩塞尔河沿岸地区狀况的特殊条件。这里我們首先应該强調我們在論述中所遵循的观点，并揭示出一般关系对当事人意志的巨大影响。我們不应当把这些阻碍坦率而公开地討論摩塞尔河沿岸地区狀况的特殊条件看做别的东西，而应当看做上述一般关系的实际的体現和鮮明的表露，这些关系就是管理机关对待摩塞尔河沿岸地区的特殊态度，日常报刊和社会輿論的一般情况，以及占統治地位的政治精神及其体系。我們可以想像，既然这些关系在当时是普遍的、隐蔽的和强制的力量，那就未必还需要証明这些关系在某些事实中表現出来时，在个别的、驟然看来是任意的行动中显示出来时，也必然起着这种力量的作用。誰否認这个客观观点，他就会陷入片面性的泥坑，怀着惡意对待那些曾經代表現存关系的全部殘酷性来反对他的个别的人。

必須指出，报刊的**特殊**困难不仅由个别**書报檢查机关**的限制造成，同样还由**一切特殊条件**造成，这些条件使檢查对象連企圖露一下面都不可能，結果使得書报檢查机关成为多余的东西。我們可以相当有把握地說，在書报檢查机关公开地、長期而尖銳地和报刊冲突的地方，报刊已經变得朝气蓬勃，具有坚强的性格并深信自己的力量了，因为只有能覚察到的作用才会引起能覚察到的反作用。而在沒有报刊（虽然存在着对自由的、也就是**能够成为檢查对象**的报刊的需要），因而也沒有書报檢查机关的地方，那些連最温和的思想也要加以迫害的条件显然已經起了**預先檢查的**作用。

我們不可能全面地描写这些**特殊条件**，即使是近乎全面地描写也不可能。要这样做，就得写出1830年以来的这个时期的历史，因为这段历史和摩塞尔河沿岸地区有关。我們認为，只要表明**一切形式的**坦率而公开的言論都受到**特别的**阻撓，我們的任务就算完成了，不管發表这种言論的形式是**口头的**，还是**書面的**，是**經过檢查而刊行的**，还是**沒有經过檢查而刊行的**。

日益貧困的居民的情緒低落和精神沮丧，本来就挫折了他們坦率而公开地發表意見所必需的精神力量；而法院又**根据告密**，以**"在官吏执行职务时或因其执行职务而侮辱官吏"**的罪名对許多人判了刑，这种情况就更加使他們情緒低落、精神沮丧。

这类案件对摩塞尔河沿岸的許多葡萄酒釀造者說来还記忆犹新。一个因慈善而特别受人爱戴的市民以开玩笑的口吻向一位**县長**（这位县長头天晚上在庆祝国王寿辰的盛大宴会上开怀暢飲）的女僕說：**"貴主人昨晚有点醉了。"**由于开了这样一个毫無惡意的玩笑，他被告到特利尔違警法庭，受到**公开**审訊，但是不出所料，結果被**宣告無罪**。

我們之所以举这样一个例子，是因为可以从中得出一个非常簡單的結論。**县長**执行着本县主要城鎮的書报**檢查官**的职务。但是，县長及其所屬的一切机关的行政工作，都是**地方报刊**的首要对象，因为这种工作是地方报刊最容易接触到的对象。要是說人們对自己的事情总是很难下判断，那末像上述那些表現了人們过分夸大当局尊严之神聖不可侵犯的事件就会使我們完全相信，**执行書报檢查官职务的县長**存在的事实就充分說明为什么沒有自由的地方报刊了。

这样，既然說了一句毫無惡意的老实**話**就得到違警法庭去受审，那末**書面地**發表自由意見即呈遞**請願書**（虽然它还远不像报刊那样尽人皆知）也同样会被告到違警法庭去。既然**当局尊严**之神聖不可侵犯的原則是言論自由的障碍，那末**国家現行法律**之神聖不可侵犯的原則就是人們請願的障碍。

由于 1836 年 7 月 6 日的“內閣法令”順便提到国王派遣王子到萊茵省去**了解該省情况**，特利尔專区的一些农民就要求他們“在省議会中的代表”为他們写一份請願書給王太子。同时，他們还提出了需要申訴的几点。为了使請願書能起更大的作用，于是采取了大量征求签名的办法，这位在省議会中的代表㊀派了一个使者到郊区农村去，結果他征集了 160 个农民的签名。請願書說道：

“我們这些在下面签了名的、居住于特利尔專区所屬……区的臣民，得悉我們仁慈的国王派遣王儲殿下到我們这里来了解情况。我們为了使殿下免去听取許多人一一申訴的麻煩，特委托我們在省議会中的代表……先生衷誠地向殿下，無限仁慈的国王的太子、普魯士王国的王儲稟告：

（1）由于我們的剩余产品，特别是牲畜和**葡萄**酒沒有銷路，我們無力繳

㊀ 瓦德涅尔。——編者注

納在任何条件下都是太重的税款；因此，我們請求大大减輕税負，否則我們就只有把全部財产交給税务官了。这点可以由附录証明(附录內有R地税务官發布的关于繳納1塔勒25銀格罗申5分尼税的命令)；

(2)但願殿下不要根据那些不可胜数的高薪职員、領取养老金的退休人員、获得各种奬金的人們以及官吏、軍人、食利者、工業家等的生活水平来判断我們的情况。由于我們产品的价格非常低，所以他們在城市里不必花費很多錢就能过非常闊綽的生活。这样的生活条件在負債累累的农民的可憐的小屋子里是不可能看到的，因此相形之下就使得农民非常憤慨。以前这个地方有27个官員，其薪金共为29 000塔勒，現在則有63个官員，其薪金共为105 000塔勒，其中还不包括領取养老金的退休官員；

(3)我們乡鎮机关的官員应該像以前一样直接由乡鎮的居民选举；

(4)税务局的大門在白天不应該一連几个鐘头地关着，而应該随时开着，使那些并非由于自己的过錯而迟到几分鐘的农民不致必須在街上冻五六个鐘头甚至整整一夜，或者在白天受太陽煎灼，因为官員有随时准备为人民效劳的义务；

(5)1828年4月28日的法令第十二条应予廢止。該条款在今年8月22日的王室政府公报上又重新加以公布，它的用意是以惩办来恫吓农民，不准他們在耕地时耕到离路旁水溝兩呎以內的地方。应該准許土地所有者耕他們的全部土地，直到路旁水溝为止，以便消灭路警夺取他們土地的現象。"

殿下的忠誠臣民謹上(签名)

这位在省議会中的代表想呈交給王太子的請願書，被另一个人收下了，这个人滿口答应將請願書轉交王儲殿下。这封請願書后来并沒有得到任何回答，而司法机关倒对这位議会代表提出了公訴，說他是請願書的起草人，說請願書是对**"国家現行法律的無耻的粗暴的非議"**。根据这个罪名，議会代表在特利尔被判处**六个月徒刑**并罰交訴訟費。后来这个判决經上訴法庭修改，只剩下了罰交訴訟費的部分，这一决定的理由是所謂被告的行为不可否認有些輕率，其实人家也正是根据这一点来控告他的。**至于請願書**

的內容本身則公認是完全無罪的。

如果我們注意到，这次請願由于王太子出巡所抱的目的和身为議会代表的被告的社会地位，必然会發展成極其重大的、具有决定意义的事件，必然会引起全省公众的注意，那末我們就会明白，这次請願的結果，非但沒有能够鼓励人們坦率而公开地討論摩塞尔河沿岸地区的狀况，反而使一切以为这种討論符合当局願望的看法不攻自破了。

至于本来意义下的对报刊加以限制的事情，即書报檢查机关直接查封报刊的事情，从上述全部叙述中可以清楚地看出，当然是少見的，正如人們很少打算在报刊上公开討論摩塞尔河沿岸地区的情况一样。

某乡鎮委員会的会議記录沒有被县長的書报檢查机关准許發表；在这份記录里除了有一些混乱不清的判断外，还有一些直截了当地提出来的意見。这次会議是在乡鎮委員会里举行的，該会的会議記录則是由乡鎮長整理的。这份記录一开头就說道：

"各位先生！摩塞尔河沿岸地区，从特利尔到科布倫茨，从埃斐尔到洪茲律克，在物質上都非常穷困，因为这个地区的居民專靠釀酒为生，而这种行業由于普魯士和德意志其他各邦簽定了通商条約遭到了致命的打击；这个地区在精神上也是萎靡不振的"……等等。

还有一件事实可以証明：即使在罕有的情况下，关于摩塞尔河沿岸地区的坦率而自由的言論，突破了一切障碍，例外地刊登在报紙上，那末这种現象也只能当做例外看待，而且过了一些时候，也完全被压制下去了。几年前波恩大学官房学教授考夫曼在"萊茵—摩塞尔日报"上發表了一篇"論摩塞尔河沿岸地区葡萄酒釀造者的貧困狀况"的文章，在三个月內各种不同的报刊轉載了这篇文

章，以后該文就被政府当局**查禁了**，而且这个禁令到現在仍然有效。

我認为，关于摩塞尔河沿岸地区的居民对 12 月 10 日的內閣法令，对以該法令为依据的 12 月 24 日的**書报檢查令**以及这些法令所給予的較大的出版自由的态度的問題，已經由这一切提供了十分全面的解答。余下的事情是再論証一下我的那个“葡萄酒釀造者的貧困狀况長期受上層社会怀疑，他們求助的呼声被看做無耻叫囂”的論断。这个論断可以分为兩部分，即“葡萄酒釀造者的貧困狀况長期受上層社会怀疑”和“他們求助的呼声被看做無耻叫囂”。

依我看来，第一部分用不着再証明了。至于第二部分“他們求助的呼声被看做無耻叫囂”，我們不能像总督先生那样直接从第一部分給这一部分推論出这样的意思：“他們求助的呼声被**上層社会**看做無耻叫囂。”但是，如果“**上層社会**”指的是“**官場**”的話，那末添上这几个字是正确的。

至于葡萄酒釀造者的“**求助的呼声**”一語，可以說不仅是作为**比喻**而言的，而且还是就其**本意**而說的，这一点可以从上述的全部报道中看出。一方面这种求助的呼声被說成是沒有理由的，对貧困狀况的描写被認为过分夸大，并帶有惡劣的圖謀私利的动机，另一方面，处于这种貧困狀况的人們的申訴和請求被理解为对“国家現行法律的無耻的**粗暴的**非議”——我們的这些看法都为**政府的發言**和**审判事件**所証实。其次，政府說什么叫得太厉害了，这种叫喊不符合实际情况，这种叫喊因动机惡劣而被夸大了，說它含有对国家現行法律进行**無耻的**非議的意思，而政府所謂的叫喊就等于“叫囂”，并且等于“無耻叫囂”我們这样的論断至少不能認为是毫

無根据的，**無中生有的**。这样看来，用等式的一方来代替它的另一方就是上述一切的簡單的邏輯結論。

卡·馬克思写于1843年1月1日到20日

載于1843年1月15、17、18、19和20日
"萊茵报"第15、17、18、19和20号

按报紙原文刊印

原文是德文

声　明

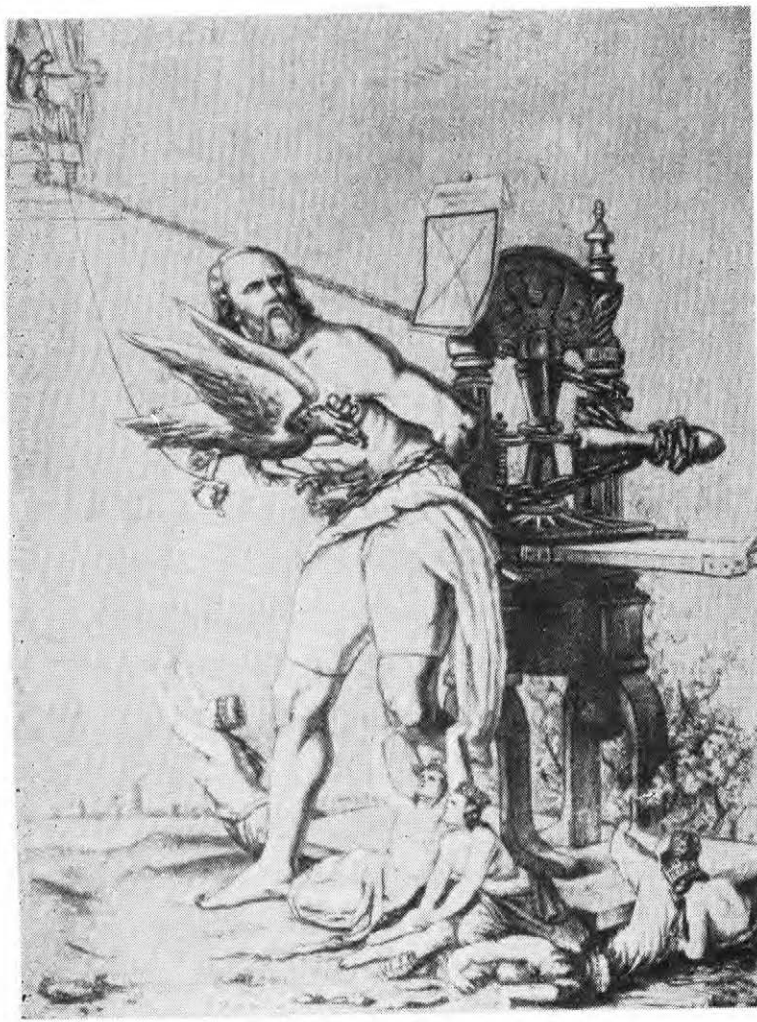
本人因現行書报檢查制度的关系，自即日起，退出"萊茵报"編輯部，特此声明。

馬克思博士

1843年3月17日于科倫

載于1843年3月18日
"萊茵报"第77号

按报紙原文刊印
原文是德文



被锁鍊锁住的普罗米修斯

(19 世紀 40 年代石版畫的照片)

比喻“莱茵报”的被查封

讽刺画中的松鼠(德文为 Eichhorn, 这个字的

读音是“艾希霍恩”)指迫害“莱茵报”的普鲁士大臣艾希霍恩

黑格尔法哲学批判[91]

馬克思写于1843年夏天

苏共中央馬克思列宁主义研究院
于1927年第一次用原文發表

按手稿刊印

原文是德文

第二六一节："对私人权利和私人福利，即对家庭和市民社会这两个領域来說，国家**一方面**是**外在**必然性和它們的最高权力，它們的法規和利益都从屬于这种权力的本性，并依存于这种权力；但是，**另一方面**，国家又是它們的**內在**目的，国家的力量在于它的普遍的最終目的和个人的特殊利益的統一，即个人对国家尽多少**义务**，同时也就享有多少权利(第一五五节)。"

上一节已經告訴我們，**具体的自由**在于私人（家庭和市民社会）利益体系和普遍(国家)利益体系的同一性(应有的二重化的同一性)。在本节中，黑格尔力圖更詳細地規定这些領域的关系。

对家庭和市民社会的領域来說，国家一方面是"**外在**必然性"，是一种权力，由于这种权力，"法規"和"利益"都"从屬并依存"于国家。国家对家庭和市民社会来說是"**外在**必然性"，这一个方面已經部分地包含在"推移"这一范疇中，部分地包含在家庭和市民社会对国家的**有意識的关系**中。对国家的"从屬性"更完全符合这种"**外在**必然性"的关系。但是，黑格尔所了解的"依存性"在这一节的附釋中是这样来說明的：

"上面已經指出，主要是孟德斯鳩發展了关于民法也是**依存**于一定的国家性質的思想，并提出了部分只有从它对整体的关系中去考察这一哲学观点"等等。

因此，黑格尔在这里所談的是私人权利等等对国家的**內在**依存性，也就是說，这一切本質上都是由国家規定的。但同时他又把这种依存性归結为"**外在**必然性"的关系，并把它当做另外的一面

来跟另一种关系相对立，即跟家庭和市民社会把国家当做自己的"**內在**目的"来对待的那种关系相对立。

"外在必然性"的意思只能是这样：当家庭和社会的"法規"和"利益"同国家的"法律"和"利益"發生冲突时，家庭和社会的"法規"和"利益"必須服从国家的"法律"和"利益"；它們是从屬于国家的，它們的存在是以国家的存在为轉移的；或者說，国家的意志和法律对家庭和市民社会的"意志"和"法規"来說是一种必然性。

但是黑格尔在这里所談的不是經驗的冲突，而是"私人权利和私人福利，即家庭和市民社会**这兩个領域**"对国家的关系。这里是指这兩个領域本身的**本質的关系**。不仅是它們的"利益"，而且連它們的"法規"、它們的"本質的規定"都"依存"于国家并"从屬"于国家。对它們的"法規和利益"来說，国家是"最高**权力**"；对国家来說，它們的"利益"和"法規"是"从屬的东西"。它們就存在于对国家的这种"依存性"中。正因为"从屬性"和"依存性"是縮小独立的本質并与这种本質相矛盾的**外在**关系，所以"家庭"和市民社会对国家的关系是一种"**外在**必然性"的关系，即違反事物內在本質的那种必然性的关系。正因为作为特殊領域的"市民社会和家庭"在其眞实的，即独立的和完全的發展中是先于国家的，所以"民法依存于一定的国家性質"并根据国家的性質而变更这一事实本身就屬于"**外在必然性**"的关系。"**从屬性**"和"**依存性**"表現了"外在的"、**强制的**、表面的同一性，为了从邏輯上表述这种同一性，黑格尔正确地运用了"**外在必然性**"这一概念。在"从屬性"和"依存性"这兩个概念中，黑格尔进一步發展了二重化的同一性的一个方面，即統一性內部的异化的方面；"但是，另一方面，国家又是它們的**內在**目的，国家的力量在于它的**普遍的最終目的**和个人的**特殊利益**

的統一，即个人对国家尽多少义务，同时也就享有多少权利”。

黑格尔在这里提出了一个無法解决的**二律背反**。**一方面**是外在必然性；**另一方面**又是內在目的。国家**普遍的最終目的**和**个人特殊利益**的統一，似乎在于个人对国家所尽的**义务**和国家賦予**他們的权利**是同一的（因而，例如尊重財产的义务和占有財产的权利是相吻合的）。

这种同一性在附釋里作了如下的說明：

“因为**义务**首先是我**对于**某种在我看来是**实体性的**、是絕对普遍的东西的关系；权利則相反，它总是这种实体性的东西的**定在**，因而也是它的**特殊性**和个人的**特殊**自由的方面，所以这兩个要素在形式發展的阶段上，是被分配在不同的方面或不同的人身上的。国家是倫理性的东西，是实体性的东西和特殊的东西的相互滲透，因此，在国家中，对实体性的东西来說，我所受的約束同时是我的特殊自由的定在，这就是說，在国家中义务和权利是**結合在同一的关系中的**。”

第二六二节：“現实的理念，即精神，把自己分为自己概念的兩个理想性的領域，分为家庭和市民社会，即分为自己的**有限性**的兩个領域，目的是要超出这兩个領域的理想性而成为**自为的無限的**現实精神，于是这种精神便把自己这种有限的現实性的材料分配給上述兩个領域，把所有的个人当做**群体**来分配，这样，对于單个人来說，这种分配就是以情势、任性和本身使命的亲自选擇为**中介**的。”

如果我們把这一命題譯成普通的話，那就是这样：

国家怎样同家庭和市民社会發生关系，——这是由“情势、任性和本身使命的亲自选擇”所規定的。因此，国家的理性对国家材料在家庭和市民社会中間的分配沒有任何关系。国家是从家庭和市民社会之中無意識地偶然地产生出来的。家庭和市民社会仿佛是黑暗的天然的基础，从这一基础上燃起国家的火炬。国家的材

料应理解为国家的**事务**、家庭和市民社会，因为它們是国家的構成部分，它們是国家本身的参加者。

这种看法在下述兩方面是值得注意的：

（1）黑格尔把家庭和市民社会看做国家的**概念領域**，即把它們看做国家的**有限性**的領域，看做**国家的有限性**。这一国家把自己**分为**这些領域，并以它們**为前提**，它这样**做**"目的是要超出这兩个領域的理想性而成为**自为的無限的**現实精神"。"它划分自己，目的是……"它"**于是**便把自己的現实性的材料**分配給**这兩个領域，……**这样**，……这种分配就是**以**……**为**中介的"。所謂"現实的理念"（即無限的現实的精神）被描述成似乎是按照一定的原則和抱着一定的目的而行动的。它把自己划分为有限的領域；它这样做是为了"返还于自身，成为自为的"，同时，它这样做，是要使結果恰恰成为在現实中存在的那样。

邏輯的泛神論的神秘主义在这里已經暴露無遺。

現实的关系是这样的："国家材料的分配对于單个人来說是以情势、任性和本身使命的亲自选擇为中介的。"这一事实，这种**現实的关系**被思辨的思維归結为**現象**。这种情势，这种任性，这种本身使命的亲自选擇，即这种**現实的中介**似乎只是由現实的理念私自制造出来并在幕后行动的**那种中介的現象**。現实性不是被看做这种現实性本身，而是被看做某种其他的現实性。由此可以得出这样的結論：普通經驗的規律不是普通經驗本身的精神，而是别的精神；另一方面，現实的理念的定在不是从自身中發展起来的現实，而是普通的經驗。

理念变成了独立的主体，而家庭和市民社会对国家的**現实**关系变成了理念所具有的**想像的内部**活动。实际上，家庭和市民社

会是国家的前提，它們才是眞正的活动者；而思辨的思維却把这一切头足倒置。如果理念变为独立的主体，那末現实的主体（市民社会、家庭、"情势、任性等等"）在这里就会变成和它們自身不同的、**非現实的**、理念的客观要素。

国家材料的分配"对于單个人来說是以情势、任性和本身使命的亲自选擇为中介的"。而黑格尔并不認为这种分配是眞实的必然的，是本身無条件地合理的东西；它們**本身**并沒有被認为是合乎理性的；但是，另一方面，它們的合乎理性終究还是被承認了，不过它們在这里被認为是**表面的**中介，它們的存在形式沒有改变，但是却获得了理念的規定的意义，获得了理念的結果、理念的产物的意义。这种差别的根源不是內容，而是观点或**表达的方式**。在这里我們可以看到兩种来历：奥秘的和明显的。內容屬于明显的部分，而奥秘的部分所关心的总是在国家中寻找邏輯概念的历史的再現。实际上，發展却恰巧是在明显的方面进行的。

黑格尔的論点只有像下面这样解釋才是**合理的**：

家庭和市民社会是国家的構成部分。国家材料是"通过情势、任性和本身使命的亲自选擇"而分配給它們的。国家的公民是家庭和市民社会的成員。

"現实的理念，即精神，**把自己分为**自己概念的兩个理想性的領域，分为家庭和市民社会，即分为**自己的有限性的**兩个領域"，因此，国家分为家庭和市民社会是一种**理想的**，即必然的屬于国家本質的划分。家庭和市民社会是国家的眞正的構成部分，是意志所具有的現实的精神实在性，它們是国家存在的方式。家庭和市民社会**本身把自己**变成国家。它們才是原动力。可是在黑格尔看来却剛好相反，它們是由現实的理念**产生的**。它們結合成国家，不

是它們自己的生存过程的結果；相反地，是理念在自己的生存过程中从自身中把它們分离出来。就是說，它們才是这种理念的有限性領域。它們的存在据說并不依賴它們自己的精神，而是依賴另外的精神。它們不是自我規定，而是以某个第三者为本原的那种規定。这就是黑格尔为什么把它們規定为"有限性"，規定为"現实的理念"所固有的有限性的原因。它們存在的目的并不是这种存在的本身。理念从本身分离出这些前提，"目的是要超出这兩个領域的理想性而成为自为的無限的現实精神"，这就是說，政治国家沒有家庭的天然基础和市民社会的人为基础就不可能存在。它們是国家的 conditio sine qua non〔必要条件〕。但是在黑格尔那里条件变成了被制約的东西，規定其他东西的东西变成了被規定的东西，产生其他东西的东西变成了它的产品的产品。現实的理念之所以下降为家庭和市民社会的"有限的領域"，只是为了在揚弃它們的同时享有自己的無限性并重新产生这种無限性。現实的理念(为了达到自己的目的)"于是便把自己这种有限的現实性的材料分配給上述兩个領域（这种有限的現实性？哪一种有限的現实性？——要知道，这些領域就是現实的理念的"有限的現实性"，是它的"材料")①，把所有的个人当做群体来分配(在这里，国家的材料便是"个人、群体"，"它們組成国家"；国家的这种成分在这里被說成理念活动的結果，即理念把它自己的材料加以"分配"的結果；事实却是这样：国家是从作为家庭和市民社会的成員而存在的这种群体中产生出来的，思辨的思維却把这一事实說成理念活动的結果，不說成这一群体的理念，而說成不同于事实本身的主观的理

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

念活动的結果)①,这样,对于單个人来說,这种分配(上面只是談到把个人分配給家庭和市民社会这兩个領域)②就是以情势、任性"等等"为中介的"。这样一来,經驗的現实性便如实地显現出来了;这种現实性也被認为是合乎理性的,但是它之所以合乎理性,并不是由于它本身的理性,而是由于經驗的事实在其經驗的存在中被附加了一种超出其本身范圍的意义。作为出發点的事实并不是被当做事实本身来看待,而是被当做神秘主义的結果。現实性变成了現象,但是除了这种現象,理念便沒有任何其他的內容。除了"成为自为的無限的現实精神"这一邏輯的目的,理念也沒有任何其他的目的。这一节集法哲学和黑格尔全部哲学的神秘主义之大成。

第二六三节:"在精神的兩个环节即單一性和特殊性有其**直接的**和**反思的**实在性的这些領域中,精神显現为**映現在它們中的**客观普遍性,显現为必然性中的理性东西的力量,即显現为前面仔細研究过的那些**制度**。"

第二六四节:"構成群体的个人**本身**是精神的存在物,所以本身便包含着双重要素,即具有**自为的**認識、**自为的**希求的**單一性**和認識实体、希求实体的**普遍性**。因而个人就能够获得这兩方面的权利,既然他們無論作为个别的人或作为实体性的人都是現实的,这样一来,他們在这兩个領域中既能直接达到前一方面,又能間接达到后一方面,达到前一方面的手段是:在各种制度中,即在潜在于个人特殊利益的**普遍物**中获得自己的本質的自我意識;达到后一方面的手段是:这些制度在同業公会的范圍內給他們以实現普遍目的的职業和活动机会。"

第二六五节:"这些法規構成**特殊**領域中的**国家制度**,即發展了和实現**了的合理性**,因此它們就構成巩固的国家基础,以及个人对国家的信任和忠誠的基础;它們是公共自由的支柱,因为在这些制度中特殊自由是实現了的和合乎理性的,所以它們**本身**就是自由和必然性的結合。"

第二六六节:"**但是**,精神本身不仅作为这种(哪一种?)③必然性,而且

① ② ③ 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

作为这种必然性的**理想性**和实在內容，都是客观的和現实的；由此可見，这种实体性的普遍性是**自为的**对象和目的，因此，上述的必然性同样存在于自由的**形态**中。”

因此，家庭和市民社会到政治国家的推移在于：**本身**就是国家精神的这兩个領域的精神現在也把自己当做这种国家精神来看待，并变成作为家庭和市民社会实在內容的那种自为的**現实的东西**。可見，推移不是从家庭的**特殊本質**等等中引伸出来，也不是从国家的特殊本質中引伸出来，而是从**必然性和自由的普遍**的相互关系中引伸出来的。这正是黑格尔在邏輯中所玩弄的那种从本質領域到概念領域的推移。在自然哲学中也玩弄这种推移——从無机界到生物界的推移。永远是同样的一些范疇时而为这一些領域，时而为另一些領域提供灵魂。总之，就是在替各个具体規定寻求适应于它們的抽象規定。

第二六七节：“理想性中的**必然性**就是理念內部自身的**發展**；作为**主观的**实体性，这种必然性是**政治情緒**；作为**客观的**实体性則不同，它是国家的**机体**，即眞正的**政治**国家和**国家制度**。”

在这里**主体**是“理想性中的必然性”，“理念內部自身”，**而謂語**則是**政治情緒**和**政治制度**。譯成普通人的話就是这样：**政治情緒**是国家的主观**实体**，**政治制度**是国家的**客观实体**。所以从家庭和市民社会到国家的这种邏輯發展純粹是一种**假象**，因为这里沒有表明：家庭的情緒、市民社会的情緒、家庭制度和各种社会制度本身怎样对待政治情緒和政治制度，和它們發生怎样的联系。

所謂推移就是：“不仅作为这种必然性和**現象王国**”、而且也作为“二者的理想性”、作为現象王国的灵魂的精神对自己来說是現实的而且具有特殊的存在。其实这一推移完全不是这样，因为家

庭的灵魂只能体现为爱情等等。任何现实领域的純粹理想性都只有作为**科学**才能存在。

重要的是黑格尔在任何地方都把理念当做主体，而把眞正的现实的主体，例如“政治情緒”变成了謂語。而事实上發展却总是在謂語方面完成的。

第二六八节对政治**情緒**即**爱国心**作了很好的描述，这种描述和邏輯發展沒有任何的联系；但是，黑格尔把政治情緒“**仅仅**”規定为“**国家**中的各种現存制度的結果，因为在这些制度中实际上存在着合理性”，但是另一方面，这些制度同样是政治情緒的**客观化的反应**。参看这一节的附釋。

第二六九节：“政治情緒从国家**机体**各个不同的方面取得自己特定的**内容**。这一**机体**就是理念向它的各种差别及各种差别的客观現实性發展的結果。**由此可見**，这些被划分的不同方面就是**各种不同的权力**及其职能和活动領域，通过它們，**普遍物**不断地（因为这些差别是**概念的本性**規定的）、**合乎必然性地創造着**自己，又因为这一普遍物也是自己的創造活动的前提，所以也就**保存着**自己。这种机体就是**政治制度**。”

政治制度是国家的机体，或者国家的机体是政治制度。任何机体的各个被划分的方面都处于由机体的本性所决定的必然的联系之中，这种說法純粹是同义反复。因为黑格尔把政治制度規定为机体，所以，这一制度的各个不同方面、各种不同的权力是作为有机的規定而相互对待的，它們的关系是合乎理性的，这种說法也是同义反复。把政治国家看做机体，因而把权力的划分不是看做机械的划分，而是看做有生命的和合乎理性的划分，——这标志着前进了一大步。但是黑格尔究竟怎样来描述这一發現呢？

（1）“这一**机体**就是理念向它的各种差别及各种差别的客观

現实性發展的結果。"黑格尔沒有說这一国家机体是它向各种差别及各种差别的客观現实性發展的結果。本来的意思是：国家或政治制度向各种差别及各种差别的現实性的發展是**有机的**过程。前提、主体是**政治**制度的**現实的差别**或**各个不同方面**。謂語是这些不同方面的規定，即**有机的**規定。可是在这里理念反而变成了主体；各种差别及各种差别的現实性被看做理念的發展，看做理念發展的結果，实則恰好相反，理念本身应当从現实的差别中产生出来。有机的东西正是**差别的理念**，正是差别的理想規定。**而这里所談的是作为某种主体的理念，是使自身向自己的**差别發展的理念。除了这样把主体变成謂語、謂語变成主体，还造成一种錯覚，似乎这里談的是与机体不同的另外一种理念。这里的出發点是抽象的理念，这种理念向国家發展的結果就是**政治制度**。因此，这里所談到的不是政治的理念，而是政治領域里的抽象理念。所以我只談到"这一机体（即国家，政治制度）就是理念向它的各种差别等等發展的結果"，而关于政治制度的**特殊理念**我还一点也沒有談到。对于**动物的机体和政治的**机体都可以根据同样的理由做同样的解釋。这样一来，**动物的**机体和**政治的**机体又有什么**区别**呢？从这种一般的規定中是不会产生这种区别的。沒有指出 differentia specifica〔类别差别〕的解釋是**不成其为**解釋的。这里所注意的只是在每一个領域里（不管是国家領域还是自然界的領域）識别出"**理念**"，"邏輯理念"；而現实的主体，例如这里所談的"政治制度"則变成理念的簡單**名称**，这样就只能得到現实認識的假象，因为这些主体（由于沒有从它們特殊的本質来了解它們）依然是不可理解的規定。

"**由此可見**，这些被划分的不同方面就是**各种不同的权力**及其职能和活动領域。"利用"由此可見"这几个字造成連貫、演釋和發

展的假象。假如追問一下："由哪里可見呢？""国家机体各个不同的方面"是"各种不同的权力"及"其职能和活动領域"，——这是經驗的事实；它們是"机体"的組成部分，——这是哲学上的"謂語"。

我們在这里可以注意一下黑格尔在文体上的一个特点，这个特点是随处都可以見到的，它也是神秘主义的产物。全节是这样講的：

"政治情緒从国家**机体各个不同的方面**取得自己特定的**內容。这一机体**就是理念向它的各种差别及各种差别的客观現实性發展的結果。**由此可見，这些被划分的不同方面**就是**各种不同的权力**及其职能和活动領域，通过它們，**普遍物**不断地（因为这些差别是**概念的本性**規定的）、**合乎必然性地創造着**自己，又因为这一普遍物也是自己的創造活动的前提，所以也就**保存着**自己。这种机体就是**政治制度。**"

（1）"政治情緒**从**国家机体**各个不同的方面**取得自己特定的內容。""……这些被划分的不同方面就是**各种不同的权力**及其职能和活动領域。"

（2）"政治情緒从国家**机体**各个不同的方面取得自己特定的內容。**这一机体**就是理念向它的各种差别及各种差别的客观現实性發展的結果……通过它們，普遍物不断地（因为这些差别是**概念的本性**規定的）、**合乎必然性地創造着**自己，又因为这一普遍物也是自己的創造活动的前提，所以也就**保存着**自己。**这种机体**就是**政治制度。**"

很明显，黑格尔是把进一步的各个規定同兩个主体——"机体的各个方面"和"机体"联系在一起了。在第三个命題中，"被划分的"不同方面被規定为"各种不同的权力"。由于插入了**"由此可見"**这几个字，便造成一种錯覚，好像这些"各种不同的权力"是从关于机体（理念的發展）的中間命題引伸出来的。

其次談到"各种不同的权力"。普遍物不断地"創造着"自己从而保存着自己的这一規定，并沒有提供任何新的东西，因为这已包

含在"各种不同的权力"是"机体的各个方面"，是"有机的"各个方面这一規定中了。或者更正确些說，"各种不同的权力"的这一規定只不过是机体就是"理念向它的各种差别……發展的結果"这一思想的另一种說法。

这一机体就是"理念向它的各种差别及各种差别的客观現实性發展的結果"，或者是理念向这样一些差别發展的結果，通过这些差别，"普遍物（这里普遍物是和理念同一的东西）① 不断地（因为这些差别是概念的本性規定的）、合乎必然性地創造着自己，又因为这一普遍物也是自己的創造活动的前提，所以也就保存着自己"，——这些命題都是同一的。最后一个命題只是較为詳細地解釋了"理念向它的各种差别發展"的意义。因此，黑格尔仍旧一点也沒有超出"理念"的一般概念，至多也沒有超出一般的"机体"（因为实际上只是談到这一特定的理念）。为什么黑格尔認为自己有权做出"这种机体就是政治制度"的結論呢？为什么他無权做出"这一机体就是太陽系"的結論呢？这只是因为黑格尔随后就把"国家的不同的方面"規定为"各种不同的权力"。"国家的不同的方面就是各种不同的权力"这一命題是經驗的眞理，不能冒充哲学上的發現。这一命題也决不能像結論一样从先前的思想过程中产生出来。但是，由于机体被規定为"理念的發展"，由于先講到理念的各种差别，随后又插进某种具体的东西："各种不同的权力"，这就造成一种假象，似乎在这里获得了自身發展的是特定的內容。在"政治情緒从国家机体各个不同的方面取得自己特定的內容"这一命題之后，黑格尔不应当紧接着說"这一机体"，而应当說"机体本

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

身就是理念的發展”等等。至少黑格尔在这里談到的东西是与一切机体有关的，在这样的情况下，就沒有任何謂語能把“这一”兩字和主体連接起来。黑格尔一开始就力圖达到的結果正是要把机体規定为政治制度。但是，从机体的一般理念通向国家机体或政治制度的特定理念的桥梁是沒有的，而且这种桥梁永远也架設不起来。在开头的命題中談到“国家机体各个不同的方面”，这些不同的方面随后就被規定为“各种不同的权力”。因此只能像下面这样說：“国家机体的各种不同的权力”或“各种不同的权力的国家机体”才是国家的“政治制度”。通向“政治制度”的桥梁，不是从“机体”、“理念”以及理念的“各种差别”等等，而是从早先提出的概念——“各种不同的权力”、“国家机体”架設过来的。

事实上，黑格尔只不过是把“政治制度”这一概念消融在“机体”这个一般的抽象理念中，但从表面看来并依据他自己的意見，他已經从“一般理念”中發展出某种完全确定的东西。他把身为理念的主体的东西当成理念的产物，当成理念的謂語。他不是从对象中發展自己的思想，而是按照做完了自己的事情并且是在抽象的邏輯領域中做完了自己的事情的思維的样式来制造自己的对象。黑格尔要做的事情不是發展政治制度的現成的特定的理念，而是使政治制度和抽象理念發生关系，使政治制度成为理念發展鍊条上的一个环节，这是露骨的神秘主义。

另一种規定是：“各种不同的权力”是“概念的本性規定的”，因此，普遍物“合乎必然性地創造着”它們。这样一来，各种不同的权力便不是由它們“自己的本性”規定的，而是由另外的本性規定的。同样，必然性也不是从它們自己的本質中引伸出来的，它甚至还沒有得到批判的証明。相反地，各种不同的权力的命运是由“概念的

本性"預先規定了的，是用印鑒固定在 santa casa〔聖宮〕[92](邏輯)的神聖目录里的。对象(这里指国家)的灵魂是現成的，它在对象的肢体产生以前就已經規定好了，其实这种肢体只不过是一种假象。"概念"是父神"理念"的子神；它是能动的、决定性的和有辨别力的原則。"理念"和"概念"在这里是获得了独立存在的抽象。

第二七〇节："国家的目的就是普遍的利益本身，而这种普遍利益又包含着特殊的利益，它是特殊利益的实体，这一情况是(1)国家的**抽象的現实性**或国家的实体性；但是它是(2)国家的**必然性**，因为它在概念中把自己分为国家活动領域的**各种差别**，这些差别由于这一实体性也就形成了現实的**巩固的**規定——**各种权力**；(3)但是这种实体性就是精神，就是**受过教养**并且正在認識自身和希求自身的精神。因此国家**知道**它希求什么，知道在它的**普遍性**中作为**被思考的东西**的自己希求的对象；因此，国家是依照那已被意識到的目的和認識了的基本原理并且是根据那不只是**自在的**而且是被意識到的規律而行动的；又因为国家活动的对象是現存的环境和关系，所以它是根据对它們的一定認識而行动的。"

(这一节的附釋——論教会和国家的关系，留待以后来談。)

对这些邏輯范疇的运用很值得我們进行專門研究。

"国家的**目的**就是**普遍的利益**本身，而这种普遍利益又包含着特殊的利益，它是特殊利益的实体，这一情况是(1)国家的**抽象的現实性**或国家的实体性。"

包含着特殊利益的普遍利益本身就是**国家的目的**这一論断抽象地規定了国家的現实性、国家的生存。沒有这一目的，国家就不是現实的国家。这是国家意志的本質的对象，但同时还只是这一对象的最一般的規定。作为存在的这一目的是国家生存的原素。

"但是它(国家的抽象的現实性，国家的实体性)①是(2)国家的**必然性**，

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

因为它在概念中把自己分为国家活动领域的**各种差别**，这些差别由于这一实体性也就形成了现实的**巩固的**规定——各种权力。”

它（国家的抽象的现实性，国家的实体性）是国家的**必然性**，因为国家的现实性把自己分为**各个被划分的活动领域**。这些领域的差别是由理性规定的，因而它們是巩固的规定。国家的抽象的现实性、国家的实体性是一种必然性，因为單純的国家目的和整体的單純存在只有通过各种被划分的国家权力才能实现出来。

十分明显，国家的现实性的第一个规定是**抽象的**；不能把国家簡單地看做现实性，而应当把它看做一种活动，看做一种被区分出来的活动。

“国家的**抽象的现实性**或实体性是国家的**必然性**，因为它在概念中把自己分为国家活动領域的各种差别，这些差别由于这一**实体性**也就形成了现实的**巩固的**规定——各种权力。”

实体性的关系是必然性的关系，也就是說，实体在现象上被划分为独立的、但本質上被规定的各种**現实性領域**或**活动領域**。这些抽象我可以运用到任何一种活动中去。既然我首先根据“抽象的现实性”的公式来考察国家，然后我就必須根据“具体的现实性”、“必然性”、被实現了的差别的公式来考察它。

（3）“但是这种实体性就是精神，就是**受过教养**并且正在認識自身和希求自身的精神。因此国家**知道**它希求什么，知道在它的**普遍性**中作为**被思考的东西**的自己希求的对象；因此，国家是依照那已被意識到的目的和認識了的基本原理并且是根据那不只是**自在的**而且是被意識到的規律而行动的；又因为国家活动的对象是現存的环境和关系，所以它是根据对它們的一定認識而行动的。”

如果把这一整段話譯成人的話就是这样：

（1）**認識自身和希求自身的精神**是国家的实体（**有教养的自我認識的精神**是国家的主体和基础，它構成国家的独立性）。

（2）**包含着特殊利益的普遍利益**，是这一精神的普遍目的和内容，是国家的現存实体，是認識自身和希求自身的精神的国家本性。

（3）認識自身和希求自身的精神，即自我認識的有教养的精神，只有作为已被区分出来的**活动**、作为**各种不同权力**的定在、作为**已被划分的威力**，才能**实現**这一抽象的内容。

关于黑格尔对問題的解釋应当指出：

（a）变成**主体**的是：**抽象的現实性**、**必然性**（或实体性的差别）、**实体性**，因而是些**抽象的邏輯范疇**。虽然黑格尔也把"抽象的現实性"和"必然性"規定为"**它的**"即国家的現实性和必然性，但是，（1）"**它**"，即"抽象的現实性"或"实体性"是**国家的**必然性。（2）是**它**"在概念中把自己分为国家活动領域的各种差别"。"概念中的各种差别""由于这一实体性也就形成了現实的**巩固的**"規定，——**各种权力**。（3）"实体性"不再被了解为国家的抽象規定，不再被了解为**国家的**"实体性"；实体性本身被当成了主体，因为在結論中說："但是这种**实体性**就是精神，就是受过教养并且正在認識自身和希求自身的精神。"

（b）最后也沒有講"有教养……的精神就是实体性"，反而說"实体性就是有教养……的精神"。因而精神成了它自己謂語的謂語。

（c）实体性被規定为（1）普遍的国家目的，接着被規定为（2）各种被划分的权力，在这以后，它又被規定为（3）有教养的、認識自身和希求自身的**現实**精神。眞正的出發点是認識自身和希求自

身的精神，如果沒有这种精神，“国家的目的”和“国家的各种权力”都会成为虛無縹緲的幻想，成为失去本質的甚至不可能有的存在物，結果这一出發点就只是早已被規定为**普遍目的**和**各种国家权力**的实体性的**最后**謂語。假如出發点是**現实的精神**，那末“普遍的目的”在这种情况下就是这种精神的內容，各种不同的权力是它实現自身的方式，是它的**实在的**或**物質的**定在，而这种定在的特定性質正应从它的目的的本性中产生出来。但是，既然黑格尔的出發点是被他当做主体、当做現实本質的“理念”或“实体”，**現实的主体**就只能是抽象謂語的**最后謂語**。

“国家的目的”和“国家的各种权力”被說成实体的特定的“存在方式”，因而它們就被神秘化了，并且脫离了自己的現实的存在，脫离了“認識自身和希求自身的精神”，脫离了“有教养的精神”。

（d）具体的內容即現实的規定成了形式上的东西，而完全抽象的形式的規定則成了具体的內容。国家的各种規定的实質并不在于这些規定是国家的規定，而在于这些規定在其最抽象的形式中可以被看做邏輯的形而上学的規定。在这里，注意的中心不是法哲学，而是邏輯学。在这里，哲学的工作不是使思維体現在政治規定中，而是使現存的政治規定化为烏有，变成抽象的思想。在这里具有哲学意义的不是事物本身的邏輯，而是邏輯本身的事物。不是用邏輯来論証国家，而是用国家来論証邏輯。

（1）本身包含着特殊利益的普遍的利益是**国家的目的**。

（2）各种不同的权力是这一国家目的的**实現**。

（3）有教养的、自我認識的、表現出意志的和行动着的精神是目的的和实現目的的**主体**。

这些具体的規定是从外面得来的，它們是 hors-d'œuvre〔某

种附加的东西〕；这些規定的哲学意义就在于国家在其中具有邏輯意义，即：

（1）抽象的現实性或实体性；

（2）实体性的关系轉化为必然性的关系、实体性的現实性的关系；

（3）实体性的現实性实际上就是**概念**，就是**主观性**。

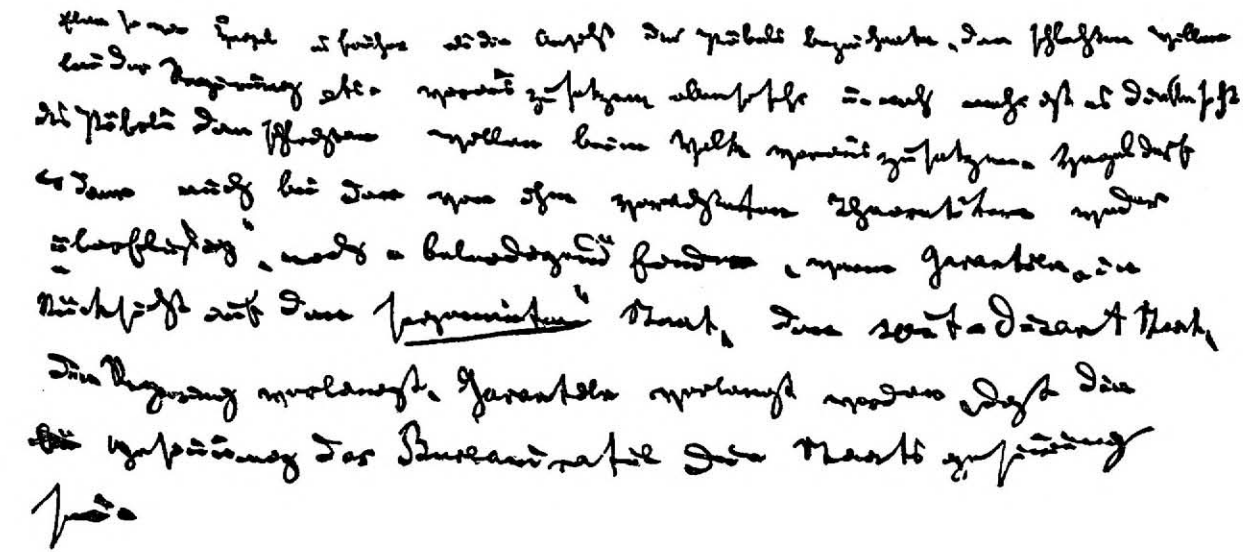
这些具体的規定同样可以用其他的具体規定来代替（对于其他任何領域都是一样，例如对于物理学），因而它們是非本質的。假使我們抛开这些具体的規定，我們就会得到**邏輯学中的一章**。

实体必然"在概念中把自己分为各种差别，这些差别由于这一实体性也就自我形成了現实的**巩固的**規定"。論述本質的这一原理是邏輯学的財富，并且还在法哲学以前就已經有了。概念中的这些差别在这里構成"国家活动領域"的各种差别，并且形成"巩固的規定"，即国家的"各种权力"，——这个补充命題是法哲学的財富，是政治經驗的財富。由此可見，整个法哲学只不过是对邏輯学的补充。十分明显，这一补充只是对概念本身發展的 hors-d'œuvre〔某种附加的东西〕。例如，参看第 347 頁：

"必然性就在于整体被分为概念的各种差别，在于这个被划分的东西具有持久的和巩固的規定性，而这种規定性并不是固定不变的，它是在自己的瓦解过程中永远不断地重新產生自己。"再参看"邏輯学"。

第二七一节："政治制度**首先**是国家組織和国家**內部关系中的**有机生命过程；在这种关系中，国家把自己区分为自己內部的几个环节，并發展它們，使它們能**巩固地存在**。

其次，作为个体性的国家是一种**排外的**單一体，因此，这种單一体要和**其他**單一体發生关系，从而使自己的差别和**外部**相適应，并根据这种規定使自己內部的各种差别巩固地存在于它們的理想性中。"



卡·馬克思"黑格尔法哲学批判"手稿的一頁

补充："內部的国家本身是**文治**，对外則是**武功**，但是这种武功是国家本身中的一个特定的方面。"

一、內部国家制度本身

第二七二节："只要国家**依据概念的本性**在本身中区分和規定自己的活动，国家制度就是合乎理性的。結果这些**权力**中的**每一种**都自成一个**整体**，因为每一种权力实际上都包含着其余的环节，而且这些环节（因为它們表現了概念的差别）完整地包含在国家的理想性中并只構成**一个單个的**整体。"

所以，国家制度是合乎理性的，只要它的各个环节都能消融在抽象邏輯的环节中。国家区分和規定自己的活动不应根据自己特有的本性，而应根据概念的本性，这种概念是抽象思想所固有的被神秘化了的动力。因此，国家制度的理性是抽象的邏輯，而不是国家的概念。我們得到的不是国家制度的概念，而是概念的制度。不是思想适应于国家的本性，而是国家适应于現成的思想。

第二七三节："政治国家就这样（究竟怎样呢？）① 把自己分为三种实体性的差别：

（a）**立法权**，即規定和确立普遍物的权力；

（b）**行政权**，即使各个**特殊**領域和个别事件从屬于普遍物的权力；

（c）**王权**，即作为意志最后决断的**主观性的**权力，它把被区分出来的各种权力集中于統一的个人，因而它就是整体即**君主立宪制**的頂峰和起点。"

現在我們先研究一下这个分类是怎样具体实行的，然后再回到这种分类上来。

第二七四节："**精神**只有認識了自身以后才**是現实的**，作为民族精神的

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

国家構成**貫串于国內一切关系的**法律，同时也構成国內民众的風尙和意識，因此，每一个民族的国家制度总是取决于**該民族的自我意識的性質和形成**；民族的自我意識包含着民族的主观自由，因而也包含着**国家制度的現实性**…… 所以每一个民族都有适合于它本身的国家制度。"

从黑格尔的这些論断中只能得出这样的結論：如果在国家中"自我意識的性質和形成"与"国家制度"互相矛盾，那末这个国家就不是眞正的国家。国家制度是意識的以前阶段的产物，它会成为較發展的自我意識的沉重的鐐銬，如此等等，——这当然是庸俗的說法。相反地，由此只能要求产生这样的一种国家制度：它是一个决定性的起点和原則，它本身具有和意識的發展一同进步、和現实的人一同进步的能力。但是这只有在"人"成为国家制度的原則的条件下才有可能。黑格尔在这里成了**詭辯家**。

(a)王　　权

第二七五节："王权本身包含着整体的所有三个环节：国家制度和法律的**普遍性**，作为**特殊**对普遍的关系的諮議，作为**自我規定**的最后**决断**的环节，这种自我規定是其余一切东西的归宿，也是其余一切东西的現实性的开端。这种絕对的自我規定構成王权本身的、必須首先加以發展的**特殊原則**。"

这一节的开头一句只不过是这样的意思："国家制度和法律的普遍性"是**王权**；**諮議**或**特殊**对普遍的关系是**王权**。既然王权被了解为君主（立宪君主）的权力，那末王权就不会超出国家制度和法律的普遍性。

但是黑格尔本来想要談的只是："国家制度和法律的普遍性"是指国家主权而言的王权。然而在这种情况下，把**王权**变成**主体**，从而（因为王权也可以了解为某一个人的权力）造成一种假象，似

乎国王是**这一**环节的主人，是这一环节的主体，那是不对的。但是我們首先来看看黑格尔提出来作为**“王权本身的特殊原则”**的东西：这一原则就是“作为**自我規定的**最后**决断**的环节，这种自我規定是其余一切东西的归宿，也是其余一切东西的現实性的开端”，——也就是这种“絕对的自我規定”。

黑格尔在这里只不过是說**現实的**即**个人的意志**就是**王权**。例如在第十二节中談到：

“由于意志……取得**單一性**的形式，它就成为决定性的意志，而且也只有作为决定性的意志它才是**現实的**意志。”

既然“最后决断”或“絕对的自我規定”这一环节脫离內容的“普遍性”和諮議的特殊性，那它就是**現实的意志**，即**任性**。这就是說：

“任性就是王权”，或“王权就是任性”。

第二七六节：“政治国家的基本規定就是国家各个环节的实体性的統一，即国家各个环节的**理想性**，在这种統一中

（a）国家的各种特殊权力和职能既被消融，也被保存，——它們被保存，只是說它們沒有独立的权能，而只有**整体理念**所規定的那样大的权能，它們来自**整体的力量**，它們是这个整体的流动部分，而整体則是它們的簡單的自我。”**补充**：“各个环节的这种理想性正像机体的生命一样。”

自然，黑格尔只談到“各种特殊权力和职能”的理念…… 它們只应該有整体理念所規定的那样大的权能；它們只应該来自“整体的力量”。这种**理所当然**的事情已包含在**机体**的理念之中。但应該說明怎样来实現它。因为国家必須由**有意識的理性**来統治，**实体性的**、仅仅是內在的、因而仅仅是外在的必然性，“各种权力和职能”的偶然[交織]，不能認为是合乎理性的。

第二七七节：（β）“国家的特殊职能和活动是国家的主要环节，因而是**国家所特有的**；这些职能和活动同負責运用和实現它們的**个人**發生联系，但是和它們發生联系的并不是这些人的个人人格，而只是这些人的普遍的和客观的特質；因此它們是以外在的和偶然的方式同这种特殊的人格本身相联系。所以国家的职能和权力不可能是**私有財产**。”

自然，如果**特殊的**职能和活动指的是**国家的**职能和活动，是**国家的职能**和**国家的权力**，那末它們就不可能是**私有財产**，而只是**国家財产**。这是同义反复。

国家的职能和活动是和个人有联系的（国家只有通过个人才能發生作用），但不是和**肉体的**个人發生联系，而是和**国家的**个人發生联系，它們是和个人的**国家特質**發生联系的。因此，黑格尔說它們“是**以外在的和偶然的方式**同这种特殊的人格**本身**相联系”，那是很可笑的。相反地，**它們是通过** *vinculum substantiale*〔**实体性的联系**〕，通过这种人格的本質的質而和这种人格發生联系的。它們是人格的本質的質的天然活动。黑格尔之所以發这些謬論，是因为他抽象地、單独地来考察国家的职能和活动，而把特殊的个体性看做它們的对立物；但是他忘記了特殊的个体性是人的个体性，国家的职能和活动是人的职能；他忘記了“特殊的人格”的本質不是人的鬍子、血液、抽象的肉体的本性，而是人的**社会特質**，而国家的职能等等只不过是人的社会特質的存在和活动的方式。因此很明显，个人既然是国家职能和权力的承担者，那就应該按照他們的社会特質，而不应該按照他們的私人特質来考察他們。

第二七八节：“上述兩个規定說明：国家的特殊职能和权力，無論在本身中或在个人的特殊意志中，都沒有独立而稳固的基础，它們的最后的根源是

在**国家的統一**中，即在它們的**簡單自我**中。这兩个規定構成**国家的主权**。”

“專制就是無法無天，在这里，特殊的意志（不論是君主的意志或人民的意志）本身就具有法律的效力，或者說得更正确些，它本身就代替了法律；相反地，主权却正是在立宪的情况下，即在法制的統治下，構成特殊的領域和职能的理想性环节。主权恰恰表示：每一个这样的領域在自己的目的和行动方式方面，都不是独立自主的和只管自己的东西，而是受**整体的目的**（这种目的通常都被籠統地称为**国家的福利**）規定和支配的东西。这种理想性以双重性的形式表現出来。——在**和平**的情况下，特殊的領域和职能沿着完成自己的特殊事業的道路不断前进，一方面，仅仅是事物發展的不自覺的**必然性**就使这些領域和职能的自私行为**反而**促进它們自己的相互保存和整体的保存，另一方面，是来自上面的**直接影响**不断地使它們返回实現整体的目的的道路，同时由于这种来自上面的影响，它們也就受到了限制并不得不直接促进这种保存。——而在**灾难的情况**下（不管这种灾难是內部的还是外来的），主权的作用就在于把和平时期存在于自己的特殊性中的机体集中在主权的簡單概念中；主权并有責任牺牲这个一般說来是合法的环节以拯救国家，于是国家主权的**理想主义**就达到了自己**特有的**現实性。”

因此，这种理想主义不会形成有意識的合乎理性的体系。在**和平**的情况下，它或者只是表現为“来自上面的直接影响”对統治力量和私人生活的外来强制，或者表現为自私自利所产生的盲目的無意識的結果。这种理想主义只有在国家处于“战爭和灾难的情况”下才具有自己“特有的現实性”，結果它的本質在这里就表現为眞正存在的国家的“战爭和灾难的情况”，但是国家的“**和平**”情况正是自私自利所引起的战爭和灾难。

因此，**主权**即国家的理想主义只是作为**內在的**必然性即作为**理念**而存在。但是，黑格尔也以此为滿足，因为談到的只是**理念**。这样一来，主权一方面只能作为**無意識的盲目的实体**而存在。現在讓我們来看看主权的另外一种現实性。

第二七九节："主权最初只是这种理想性的**普遍**思想，它只是作为自我确信的**主观性**，作为意志所具有的一种抽象的、也就是沒有根据的、能左右最后决断的**自我規定**而**存在**。这就是国家中的个人因素本身，而国家本身也只有通过这种个人因素才能成为**一个單一的东西**。可是主观性只是作为**主体**才眞正存在，人格只是作为**人**才存在；而在已經發展到实在合理性这个阶段的国家制度中，概念的三个环节中的每一个都具有其**自为地現实的**独特的形式。因此，整体的这一絕对决定性的环节就不是一般的个体性，而是一个个人，即**君主**。"

（1）"主权最初只是这种理想性的普遍思想，它只是作为**自我确信的主观性而存在**。主观性只是作为**主体**才眞正存在，**人格**只是作为**人**才存在。在已經發展到实在合理性这个阶段的国家制度中，概念的三个环节中的每一个都具有自为地現实的独特的形式。"

（2）主权"只是作为意志所具有的一种抽象的、也就是沒有根据的、能左右最后决断的**自我規定**而存在。这就是国家中的个人因素本身，而国家本身也只有通过这种个人因素才能成为**一个單一的东西**（而在已經發展到实在合理性这个阶段的国家制度中，概念的三个环节中的每一个都具有其**自为地現实的**独特的形式）。**因此**，整体的这一絕对决定性的环节就不是一般的个体性，而是一个个人，即**君主**。"

第一个命題只是談到这种理想性的普遍思想（它那种可悲的存在我們剛才已經看到了）应該成为主体的自我意識的产物，应該作为这种产物而存在于主体中并为了主体而存在。

假如黑格尔从作为国家基础的現实的主体出發，那末他就沒有必要神秘地把国家变成主体。黑格尔說："可是主观性只是作为**主体**才眞正存在，人格只是作为**人**才存在。"这也是神秘化。主观性是主体的規定，人格是人的規定。而黑格尔不把主观性和人格看做主体的謂語，反而把这些謂語弄成某种独立的东西，然后神秘地把这些謂語变成这些謂語的主体。

謂語的存在是主体，所以主体是主观性等等的存在。黑格尔把謂語、客体变成某种独立的东西，但是这样一来，他就把它們同它們的眞正的独立性、同它們的主体割裂开来。随后眞正的主体即作为結果而出现，实則正应当从現实的主体出發，并把它的客体化作为自己的研究对象。因此，神秘的实体成了現实的主体，而实在的主体則成了某种其他的东西，成了神秘的实体的一个环节。正因为黑格尔不是从实在的对象（ὑποκείμενον，主体）出發，而是从謂語、从一般規定出發（而这种規定的某一体現者总是应該有的），于是神秘的理念便成了这类体現者。黑格尔不是把普遍物看做一种現实的有限物（即現存的固定物）的現实本質，換句話說，他沒有把現实的存在物看做無限物的**眞正主体**，这正是二元論。

这样一来，構成国家本質的主权在这里先被看做独立的存在物，被当成了客体。然后这种客观的东西就自然而然地一定又成为主体。但是这种主体在此时看来像是主权的自我体現，其实主权不外是国家主体的客观化的精神。

我們且抛开黑格尔思想进程的这一根本缺陷来考察一下这一节的第一个命題。就这一命題本身而言，它所包含的思想不过是：主权，即作为人、作为"主体"的国家的理想主义自然是作为多数人、作为多数主体而存在的，因为任何單独的个人都不能够填滿个性的整个領域，任何單独的主体都不能够填滿主观性的整个領域。假如国家的理想主义不代表公民的現实的自我意識，不代表国家的共同灵魂，而只是体現在**一个**人身上，体現在**一个**主体上，那末国家的理想主义会成为什么东西呢？黑格尔的这一命題所包含的內容不过如此而已。現在我們来看看和这一命題紧密相联的第二个命題。黑格尔力圖在这里把君主說成眞正的"神人"，說成理念

的眞正化身。

"主权……只是……作为意志所具有的一种抽象的、也就是没有根据的、能左右最后决断的**自我規定而存在**。这就是国家中的**个人因素**本身，而国家本身也只有通过这种个人因素才能成为**一个單一的东西**…… 在已經發展到实在合理性这个阶段的国家制度中，概念的三个环节中的每一个都具有其**自为地現实的**独特的形式。**因此**，整体的这一絕对决定性的环节就不是一般的个体性，而是**一个**个人，即**君主**。"

这个命題我們在前面已經指出过了。决定即任意（因为是無条件的）决断的环节是**意志的君主权**。**君主权**的理念，按照黑格尔对它的闡發，不外是一种**任性的、意志决断的理念**。

在前面，黑格尔正是把主权了解为国家的理想主义，了解为整体的理念对各部分的現实規定，但現在又把它变成了"意志所具有的一种**抽象的**、也就是**沒有根据的**、能左右最后决断的自我規定…… 这就是国家中的**个人因素**本身"。以前講主观性，現在講个体性。一个主权国家应当是一个**統一的东西**，是**一个个人**，应当具有个体性。国家"不仅"在这方面，在这种个体性上是**統一的**；个体性只是国家統一的**自然**因素，是国家的**自然方面**的規定。"**因此**，这一絕对决定性的环节就不是一般的个体性，而是**一个**个人，即**君主**。"为什么呢？因为"在已經發展到实在合理性这个阶段的国家制度中，概念的三个环节中的每一个都具有其**自为地現实的**独特的形式"。概念的环节之一是"單一性"，但是單一性还不是**一个个人**。如果在国家制度中普遍性、特殊性、單一性都具有"其**自为地現实的**独特的形式"，那末国家制度会成为什么呢？因为講的根本不是什么抽象的东西，而是国家，是社会，所以即使采用黑格尔的分类法也是可以的。从这里能得出什么結論呢？公民，作为規

定普遍物的人，就是立法者，而作为负責决定單一物的人和**眞正**表現了意志的人，就是国王。硬說**国家意志的个体性**就是**一个**特别的与众不同的**个人**，这有什么意思呢？要知道，**普遍性**即立法权也具有"自为地現实的独特的形式"，这样就可以得出一个結論："立法权就是这些特别的个人。"

普通人說：	**黑格尔說：**
（2）君主拥有主宰一切的权力，即主权。	（2）国家的**主权**就是君主。
（3）主权就是为所欲为。	（3）主权就是"意志所具有的一种抽象的、也就是沒有根据的、能左右最后决断的**自我規定**。"

黑格尔把近代欧洲立宪君主的一切屬性都变成了**意志**的絕对的自我規定。他不說君主的意志就是最后决断，却說意志的最后决断就是君主。第一个命題是經驗的。第二个命題歪曲了經驗的事实，把它变成了形而上学的公理。

黑格尔把这样兩个主体互相交織在一起并互相混淆起来，这兩个主体就是作为"自我确信的主观性"的主权**和**作为"意志所具有的**沒有根据的**自我規定"、作为个人意志的主权。他这样做是为了制造出体現"在**一个**个人"身上的"理念"。

显然，自我确信的主观性应当**眞正地**表現意志，并应当作为一个**統**一体、作为个人来表現意志。但是到底有誰怀疑国家是通过个人来行动的呢？如果黑格尔要証明，国家只应当有**一个**个人来代表它本身的个体性的統一，那末，他并沒有能够用同样方式把**君主**制造出来。我們从这一节中得出的**肯定的**結果只有下面这一点：

君主是国家中**个人意志的**、沒有根据的自我規定的环节，是任

性的环节。

黑格尔給这一节所加的附釋則更加离奇，所以我們应当更詳細地談談。

"任何科学的內在發展，即从它的簡單**概念到全部內容的推演**……都显示出这样一个特点：同一个概念（在这里是**意志**）开始时（因为这是开始）是抽象的，它保存着自身，但是仅仅通过自身使自己的規定丰富起来，从而获得具体的內容。例如，人格（在开始时，即在直接的权利中，它还是抽象的）的基本环节通过自己的主观性的各种形式發展了自身，并且在这里，即在絕对权利中，在国家中，在意志的最具体的客观性中，成了**国家人格**，成了国家的**自我确信**。它作为至上者揚弃了簡單自我的一切特殊性，制止了各执己見相持不下的爭論，而以**'我要这样'来做結束**，使一切行动和現实都从此开始。"

首先，"科学的特点"并不在于对象的基本概念一次又一次地重复。

其次，这里沒有絲毫的**前进运动**。在以前，**抽象的人格**是抽象权利的主体，它是不变的；現在，它成了**国家人格**，但依旧是**抽象人格**。**現实的人**（国家是由人們組成的）一次又一次地重新表現为国家的实質，这一点黑格尔应該是不会覚得奇怪的。他应当覚得奇怪的倒是相反的东西，他更应当覚得奇怪的，是作为国家人格的人格又重新表現为像私法中的人那样貧乏的抽象。

黑格尔在这里把君主規定为"国家人格，国家的自我确信"。君主是"人格化的主权"，是"脫胎为人的主权"，是体現出来的国家意識，因此，所有其他的人都被排斥于这种主权、国家人格和国家意識之外。但同时，除了"我要这样"，除了意志中的任性环节，黑格尔又不能把别的內容加到这个"Souveraineté Personne〔人格化的主权〕"中去。"国家理性"和"国家意識"体現在一个"單一的"、排除了其他一切人的、經驗的人的身上，但是这个人格化了的理性

所具有的唯一的內容就只是一个抽象的"我要这样"。"L'état c'est moi〔朕即国家〕。"

"但是,作为無限的自我相关者的人格和主观性,只有作为人,作为自为地存在的主体,才**更加**無条件地具有**眞理性**(即自己的最切近的直接的眞理性),而自为的存在也正好就是**單一体**。"

显而易見,既然人格和主观性只是人和主体的謂語,那它們就只有作为人和主体才能存在,而人就是**單一的东西**。不过黑格尔应該补充一句:**單一的东西**唯有作为**許多單一体**才能成为眞理。謂語即实質在任何时候都不能用**一个單一体**而只能用**許多單一体**来詳尽無遺地說明自己的存在所具有的各个領域。

黑格尔不这样做,反而提出了下面这个推論:

"国家人格只有作为一个**人**,作为**君主**才是現实的。"

这就是說,因为主观性只有作为主体才能存在,而每一个主体又只有作为一个單一的东西才能存在,所以国家人格只有作为一个人才是現实的。眞是高明的推論!黑格尔还可以根据同样的理由做出这样的推論:因为每一个單个的人都是一个單一的东西,所以全人类只是一个唯一的人。

"人格表示概念本身,人**同时**还包含着概念的現实性,而且概念也只有当它这样被規定的时候,才是**理念**,才是眞理。"

人格脫离了人,自然就是一个抽象,但是人也只有在自己的类存在中,只有**作为人們**,才能是人格的**現实的理念**。

"所謂**法人**,即社会团体、自治团体、家庭,不管它本身如何具体,它所具有的人格都只是它本身的一个抽象的环节;人格在法人中达不到自己存在的眞理。国家則正是一个整体,概念的各个环节在其中都可按各自特有的眞理

性达到現实性。”

这个命題簡直是不知所云。在这里法人、社会团体等等都被称为抽象的东西，也就是說，正是現实的人借以实現其現实內容的一些类形式使自己客体化，从而摆脫“quand même〔無論什么样的〕人”的抽象。黑格尔不承認人的这种实現是最具体的，反而說国家有这样的优点：国家中的“概念环节”、“單一性”达到某种神秘的“定在”。所謂合乎理性，并不是指現实的人的理性达到了現实性，而是指抽象概念的各个环节达到了現实性。

“理智，即反思的理智的考察之所以最难理解君主这一概念，是由于它只限于做出零星的規定，因而只知道一些理由、有限的观点和从这些理由做出的推論。因此，这种考察認为君主的威严不論从形式上說或从它的規定上說都是派生的；可是与此相反，君主这一概念不是派生的，而是絕对地起源于自身的。最符合（什么話！）① 这个概念的观念，就是把君主权看成以神的权威为基础的东西，因为这个观念包含了君主权的絕对性的思想。”

从某种意义上說，任何必然的存在都是“絕对地起源于自身的”，在这方面君主身上的虱子同君主本人沒有絲毫区别。所以，黑格尔并沒有說出構成君主的特殊性的任何东西。如果黑格尔以为我們必須承認君主具有一种显然不同于科学和法哲学的其他一切对象的特点，那末这就太愚蠢了；要說黑格尔这一思想是正确的，那只是就“單一的理念人”产生于空想，而不产生于理智而言。

“只有人民对外完全独立并組成自己的国家，才談得上人民的主权”等等。

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

这是尽人皆知的道理。如果国王是"国家的眞正的主权"，那他对外也应当被認为是"独立的国家"，甚至不要人民也行。如果說，国王可以主宰一切，只是因为他代表了人民的統一性，那他本人就只是人民主权的代表和象征。人民的主权不是从国王的主权中派生出来的，相反地，国王的主权倒是以人民的主权为基础的。

"可見，如果只是一般地談**整体**，那也就可以說**国内的主权**是屬于人民的，这同我們前面（第二七七、二七八节）所說的**国家**拥有主权完全一样。"

好像并不是人民構成現实的国家似的。国家是抽象的。只有人民才是具体的。奇妙的是黑格尔把主权这样活生生的質賦予抽象东西时不加任何思索，而把它归屬具体东西时則吞吞吐吐，限制重重。

"但是人們近来一談到人民的主权，通常都認为这种主权**和君主的主权是对立的**；这样把君主的主权和人民的主权对立起来是一种混乱思想，这种思想的基础就是关于**人民**的**荒唐**观念。"

在这里，有"混乱思想"和"**荒唐**观念"的只是黑格尔。显而易見，如果主权**存在**于君主这方面，那再講到人民方面的与此对立的主权就显得太蠢笨了。因为主权这个概念本身就不可能有双重的存在，更不可能有和自身对立的存在。但是：

（1）問題就在于，所謂集中于君主身上的主权难道不是一种幻想嗎？不是君主的主权，就是人民的主权——問題就在这里！

（2）如果要談**同君主主权对立的**人民主权，那也是可以的。但是这里講的已經不是存在于兩个方面的**同一个主权**，而是兩个**完全对立的主权概念**，一个是能在**君主**身上实現的主权，另一个是只能在**人民**身上实現的主权。这同上帝主宰一切还是人主宰一切这个問題是一样的。这兩个主权当中有一个是虛構的，虽然确实

已經被虛構出来了。

"如果**沒有**自己的君主，沒有那种**正是同君主**必然而直接地联系着的整体的**划分**，人民就是一群無定形的东西，他們不再是一个国家，不再具有只存在于**內部定形**的整体中的**任何一个**規定，就是說，沒有主权，沒有政府，沒有法庭，沒有官府，沒有等級，什么都沒有。因为在人民中出現了这种同組織和国家生活相关联的要素，所以这种人民不再是在最一般的观念上叫做人民的那种沒有規定性的抽象。"

这一切都是同义反复。如果人民有君主以及同君主必然而直接地联系着的整体的划分，就是說，如果人民已經組成为君主国，那末离开这个組織，人民自然就变为無定形的东西，就只成了一个一般的观念。

"如果人民的主权是指**共和制**的形式，或者說得更确定些，是指民主制的形式，那末这样一种观念就沒有談論的必要，因为我們說的已經是發展了的理念。"

如果关于民主制只有"这样一种观念"而沒有"發展了的理念"，那末这种說法当然是正确的。

民主制是君主制的眞理，君主制却不是民主制的眞理。君主制必然是本身不徹底的民主制，而君主环节却不是作为民主制的不徹底性而存在着。从君主制本身不能了解君主制，但是从民主制本身可以了解民主制。在民主制中任何一个环节都不具有本身意义以外的意义。每一个环节都是全体民众的現实的环节。在君主制中則是部分决定整体的性質。在这里，整个国家制度都不得不去迎合固定不动的那一点。民主制是作为类概念的国家制度。君主制則只是国家制度的一种，并且是不好的一种。民主制是內容和形式，君主制**似乎**只是形式，而实际上它在伪造內容。

在君主制中，整体，即人民，从屬于他們存在的一种方式，即他們的政治制度。在民主制中，**国家制度本身**就是**一个**規定，即人民的自我規定。在君主制中是国家制度的人民；在民主制中則是人民的国家制度。民主制是国家制度一切形式的猜破了的**哑謎**。在这里，国家制度不仅就其本質說来是**自在**的，而且就其**存在**、就其現实性說来也日益趋向于自己的現实的基础、**現实的人**、**現实的人民**，**并确定为人民自己的**事情。国家制度在这里表現出它的本来面目，即人的自由产物。也許有人会說，在一定意义上，这对于君主立宪制也是正确的。然而民主制独有的特点，就是**国家制度**無論如何只是人民存在的**环节**，**政治制度**本身在这里不能組成国家。

黑格尔从国家出發，把人变成主体化的国家。民主制从人出發，把国家变成客体化的人。正如同不是宗教創造人而是人創造宗教一样，不是国家制度創造人民，而是人民創造国家制度。在一定的意义上說，民主制对其他一切国家形式的关系，正如同基督教对其他一切宗教的关系一样。基督教是 κατ' ἐξοχήν〔道地的〕宗教，是**宗教的实質**，是作为**特殊**宗教的神化了的人。民主制也是一样，它是**一切国家制度的实質**，是作为国家制度**特殊**形式的社会化了的人。它对国家制度其他一切形式的关系，正好像类对自己的各个种的关系一样。然而在这里类本身也表現为一个存在物，所以对其他不适合于自己的实質的存在形式說来，它自己就是一个**特殊的**种。民主制对其他一切国家形式的关系就像对自己的旧約全書的关系一样。在民主制中，不是人为法律而存在，而是法律为人而存在；在这里**人的存在**就是法律，而在国家制度的其他形式中，人却是**法律規定的存在**。民主制的基本特点就是这样。

其他一切**国家結構**都是某种确定的**特殊的国家形式**。而在民

主制中，**形式的**原則同时也是**物質的**原則。因此，只有民主制才是普遍和特殊的眞正統一。例如，在君主制中，或者在仅仅被看做特殊国家形式的共和制中，政治的人同非政治的私人一样具有自己的特殊的存在。財产、契約、婚姻、市民社会在这里和**政治**国家一样表現为（黑格尔对这些**抽象的**国家形式做的这种証明是完全正确的，可是他同时却**認为**他是在發展国家的理念）**特殊的**存在方式，表現为一种**內容**，对这种內容說来**政治国家**是一种**組織形式**，正确地說，只是一种在規定、在限制、时而在肯定、时而在否定、但本身沒有任何內容的理智。在民主制中，同这种內容一起形成而又有别于这种內容的政治国家，对人民說来，本身只是人民的**特殊**內容和**人民的特殊存在形式**。例如在君主制中，这一特殊物（即政治制度）具有規定和管轄一切特殊物的**普遍物**的意义。在民主制中，作为特殊环节的国家就**只**是特殊环节，而作为普遍物的国家就眞的是普遍物，就是說，国家不是某种不同于其他內容的特定的內容。現代的法国人对这一点是这样了解的：**在眞正的民主制中政治国家就消失了**。这可以說是正确的，因为在民主制中，政治国家本身，作为一个国家制度，已經不是一个整体了。

在一切不同于民主制的国家形式中，**国家、法律、国家制度**是統治因素，但国家并沒有眞正在統治，就是說，并沒有从物質上貫串在其他非政治的領域中。在民主制中，国家制度、法律、国家本身都只是人民的自我規定和特定內容，因为国家就是一种政治制度。

可是，一切国家形式在民主制中都有自己的眞理，正因为这样，所以它們有几分不同于民主制，就有几分不是眞理，这是一目了然的。

在古代国家中，政治国家就是国家的內容，其他的領域都不包含在內，而現代的国家則是政治国家和非政治国家的相互适应。

在民主制中，**抽象的**国家不再是統治因素。君主制同共和制之間的爭論始終都是抽象的国家范圍內的爭論。**政治的**共和制是抽象的国家形式范圍內的民主制。因此，共和制是民主制的抽象的国家形式，但这时共和制已不再**仅仅是政治**制度了。

在北美，**财产等等**，即法和国家的全部內容，同普魯士的完全一样，只不过略有改变而已。所以，那里的**共和制**同这里的君主制一样，都只是一种国家**形式**。国家的內容都处在国家制度的这些形式的界限以外。所以黑格尔說得对：政治国家就是国家制度。这就是說，物質国家不是政治国家。这里只有外在的同一，即相互的規定。在人民生活的各个不同环节中，政治国家即国家制度的形成是經历了最大的困难的。对其他領域說来，它是作为普遍理性、作为彼岸之物而發展起来的。所以，历史任务就是要使政治国家返回实在世界，但是各个特殊領域并不因此就意識到：它們自己的本質將随着国家制度或政治国家的彼岸本質的消除而消除，政治国家的彼岸存在無非就是要确定它們这些特殊領域的异化。**政治制度**到現在为止一直是**宗教的領域**，是人民生活的**宗教**，是同人民生活現实性的**人間存在**相对立的人民生活普遍性的上天。政治領域是国家中的唯一国家領域，是这样一种唯一的領域，它的內容同它的形式一样，是类的內容，是眞正的普遍物，但因为这个領域同别的領域相对立，所以它的內容也成了形式的和特殊的。就現代的意思講来，**政治生活**就是人民生活的**經院哲学**。**君主制**是这种异化的完整的表現，**共和制**則是这种异化在它自己的領域內的否定。自然，政治制度本身只有在私人領域达到独立存在的地方才

能發展。在商業和地产还不自由、还沒有达到独立存在的地方，也就不会有政治制度。中世紀是**不自由的民主制**。

国家本身的抽象只是近代的特点，因为私人生活的抽象只是近代的特点。**政治国家**的抽象是現代的产物。

中世紀存在过农奴、封建庄园、手工業行会、学者协会等等，就是說，在中世紀，財产、商業、社会团体和每一个人都有**政治**性質；在这里，国家的物質內容是由国家的形式規定的。在这里，一切私人領域都有政治性質，或者都是政治領域；換句話說，政治也是私人領域的特性。在中世紀，政治制度就是私有財产的制度，但这只是因为私有財产的制度就是政治制度。在中世紀，人民的生活和国家的生活是同一的。在这里，人是国家的眞正原則，但这是**不自由的人**。所以这是**不自由的民主制**，是完成了的异化。抽象的反思的对立性只是在現代世界才产生的。中世紀的特点是**現实**的二元論，現代的特点是**抽象的**二元論。

"在前面所指出的，国家制度的形式分为民主制、貴族制和君主制的阶段上，从那种**还沒有达到自己的無限划分和深入到自身的、处于潜在狀态的实体性統一**的观点看来，**意志的自我規定的最后决断**这一环节，在自己**特有的現实性**中，并不表現为国家本身的**內在的**有机环节。"

在純粹的君主制、民主制、貴族制中，还沒有一种和現实的物質国家或人民生活的其他一切內容都不相同的政治制度。政治国家还不是物質国家的**形式**。或者像希臘那样，res publica〔国家、共和国〕㊀是市民的眞正的私人事务，是他們的活动的眞正內容，而私人則是奴隶，在这里，政治国家本身是市民的生活和意志的眞

㊀ 原义是公共事务。——編者注

正的唯一的內容；或者像亞洲的專制制度那样，政治国家只是一个人的独断独行，換句話說，政治国家同物質国家一样，都是奴隶。現代的国家和这些在人民与国家之間存在着实体性統一的国家是不同的，但这种不同并不像黑格尔所想像的那样在于国家制度的各个不同环节發展到了**特殊**現实性的程度，而是在于国家制度本身同現实的人民生活一起發展到了**特殊**現实性的程度，在于政治国家成了国家其他一切方面的**制度**。

第二八〇节："国家意志的这种最后的自我，抽象地說来是簡單的，所以它是**直接的**單一性；因此，其概念本身就包含着**自然性**的規定；因此，君主作为**这样一个**从其他一切內容中抽象出来的个人，天生就注定是君主尊严的化身，而这个个人被注定为君主，是通过直接的自然的方式，是由于肉体的**出生**。"

主观性是主体，而主体又必然是經驗的个人，是**單一的东西**，这我們已經听說过了。現在我們又知道，**直接的**單一性这一概念包含着**自然性**、形体性的規定。黑格尔只是証明了不需要証明的东西，即主观性只有作为**有形体的个人才能存在**，可是对于有形体的个人說来，**肉体的出生**毫無疑問是必然的标志。

黑格尔認为，他已經証明国家的主观性、主权、君主竟是"本質的东西"，君主"作为**这样一个**从其他一切內容中抽象出来的个人……就注定是君主尊严的化身，而这个个人被注定为君主，是通过直接的自然的方式，是由于肉体的**出生**"。結果，主权、君主的尊严就应当認为是由于出生而得到的东西。君主的**形体**决定了他的尊严。这样一来，在国家最高峰上面作决断的就不是理性，而只是**肉体的本性**。出生像决定牲畜的特質一样决定了君主的特質。

黑格尔証明了君主一定是生出来的（这一点誰也沒有怀疑过），但是他沒有証明出生使君主成为君主。

人由于出生就注定成为君主，这如同关于聖母馬利亞的聖灵妊娠的教条一样，很少有可能成为形而上学的眞理。但不論是成为意識上的事实的后一个观念，或是表現經驗事实的前一个观念，都能用人类的幻想和关系来解釋。

在我們就要詳細加以考察的附釋中，黑格尔竟把不合乎理性的东西論証成絕对合乎理性的东西，并因此而怡然自得。

"从純自我規定的概念到存在的直接性，从而到自然性的这种推移，帶有純思辨的性質，因而对这种推移的認識屬于邏輯哲学的范圍。"

这当然是純粹的思辨，但其所以这样，并不是因为黑格尔完成了从純自我規定、从抽象到純自然性（即出生的偶然性）即到另一極端的飞躍，car les extrêmes se touchent〔因为兩極是相通的〕。这里所謂思辨就是黑格尔把这个称为"概念的推移"，把最尖銳的矛盾說成同一，把最大的不連貫性当成連貫性。

可以說黑格尔肯定地承認：随着世襲君主的出現，自然屬性的抽象規定性代替了自我規定的理性，但这种規定性已經不是它原来那样，已經不是自然的規定性，而是国家的最高規定。这样一来，在这里我們就可以看到一点**积極的**东西：君主制就是合乎理性的意志的組織这样一种幻想，君主制本身已經不能挽救它了。

"可是**大体說来**这**正是那种**（？）①被公認为**意志的本性**的推移，这种推移是內容从主观性（想像中的目的）轉化为定在的过程。但是理念和这种推移的**独特**形式就是**意志的純自我規定（簡單概念本身）直接轉变为'这个'**和自然的定在，而沒有**特殊**內容（行动中的目的）作为中介。"

黑格尔說，从国家主权（意志的某个自我規定）轉变到已出生

① 括弧里的問号是馬克思加的。——譯者注

的君主的形体(即定在),**大体說来**这是整个內容的推移,意志实现这种推移是为了**实現想像中的**目的,为了把这个目的轉化为定在。但黑格尔說:**大体說来**。他所陈述的**独特的**差别已經独特到能够消灭一切类似物,并且用**巫术**来代替"意志的本性"。

第一、从想像中的目的到定在的**轉变**在这里是**直接地巫术似地**完成的。第二、在这里主体是意志的**純自我規定**,是**簡單概念本身**。意志的实質在这里表現为神秘的主体。在这里变成自然的定在的,不是現实的、个人的和自覚的希求,而是意志的抽象,是体現于**單一的**个人中的純粹理念。第三、在黑格尔看来,从意志到自然的定在的推移是不仅**直接**完成的,即不借助于意志为实現自身所經常需要的那些**手段**,而且甚至沒有**特殊的**即特定的目的,沒有"**特殊**內容,即行动中的目的作为中介"。这是可以理解的,因为这里沒有**行动中的**主体,而如果应当是抽象、是意志的純粹理念在行动,那它当然只能神秘地行动。一个目的如果不是**特殊的**目的,就不成其为目的,正如同行动如果沒有目的就是無目的、無意义的行动一样。一切和意志的目的論行为相类似的东西,归根到底都会暴露出自己的神秘化。这就是理念的**沒有內容的**行动。

絕对意志和哲学家的言詞都是手段,而特殊的目的仍然是空談哲理的主体的目的,即从純粹的理念構成**世襲的君主**。要实現这个目的,只要黑格尔**担保**就行了。

"在关于上帝存在的所謂**本体論的証明**中,正是这种从絕对概念到存在的轉化(正是这种神秘化)①表示出理念在近代的深度,然而这种轉化在現代却被当做(是有充分根据的)②**不可理解的**东西。"

"但是,关于君主的观念一般都認为已經完全为平庸的(即理智的)③意

① ② ③ 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

識所了解，所以在这里理智还停留在自己的分离看法、停留在自己的应声虫的聪明由此得出的結論之中。于是理智就否定了国家的最后决断这一环节**本身**（即还在理性的概念中）同直接的自然性的联系。”

誰也不承認最后决断可以出生，黑格尔却硬說，君主是出生的最后决断；但是，国家中的最后决断同实在的**有形体的**个人相关联，从而也同“直接的自然性”相关联，这一点有誰怀疑过呢？

第二八一节：“意志的沒有根据的最后的自我，以及同样沒有根据的、作为賦予**自然**的規定的存在，这兩个环节处在不可分割的統一中，——这种**不为**任性**所左右**的理念就是君主的**偉大之处**。这种統一包含着国家的**眞正的統一**，而国家的眞正的統一只有靠自己这种內在的和**外在的直接性**才不至降入**特殊性**的領域，降入特殊性的任性、目的、观点的領域，才能避免御座周圍的派系傾軋和国家权力的削弱与破坏。”

这兩个环节就是**意志的偶然性**（任性）和**自然的偶然性**（出生），所以**国王就是偶然性**。于是，偶然性就成了国家的**眞正的統一**。

黑格尔說什么“內在的和外在的直接性”可以避免冲突等等，这种論断根本無法理解，因为正是这种直接性被賦予了偶然性的意志。

黑格尔关于君主选举制所講的一切，对世襲的君主說来倒是更恰当些：

“在君主选举制（这是从**私人**意志成为最后决断的那种关系的本性中产生的）的条件下，国家制度就等于当选者的**誓約**……等于使国家权力仰仗私人意志的恩賜，結果，各种特殊的**国家权力**变成了**私有財产**……”

第二八二节：“君主主权产生**赦免**罪犯的**权力**，因为只有这个主宰一切的权力才有权实現这种化有罪为無罪并用既往不咎的办法消除犯罪的精神力量。”

赦免权就是恩賜权。恩賜是**充滿偶然性的任性**的最高表現，黑格尔一本正經地把这种任性当成了君主的眞正屬性。在补充中黑格尔自己也認为恩賜产生于**"沒有根据的决断"**。

第二八三节："王权的**第二个**环节，就是**特殊性**或特定內容以及使特定內容从屬于普遍物的环节。这个环节一获得特殊的存在，就表現为最高諮議机关及其成員，他們把国家当前事务的內容，或把那种由于当前的需要而必須制定的法令的內容及其**客观**方面（根据、有关的法律、情况等等），一并呈請**君主**裁决。任免負責这些事务的**人員**，是君主**無限任性**的特权，因为这些人員是直接和君主本人接触的。"

第二八四节："因为决定的**客观方面**（对事务的內容和情况的了解，决定的法律根据和其他根据）必須有人**負責**，即有人証明其客观性，因为这些客观方面可以成为不同于君主个人意志本身的諮議的对象，所以，只有这些諮議机关及其成員才应該对此**負責**，而君主特有的尊严，即最后作决断的主观性，則对政府的行动不負任何責任。"

黑格尔在这里純經驗地描写了**大臣的权力**，正像它在立宪国家中在大多数情况下被規定的那样。哲学在这里所做的唯一的附加，就是把这一"經驗的事实"变成了存在，变成了"王权的**特殊性**环节"的謂語。

（大臣是主宰一切的意志的合乎理性的客观方面，所以他們也**荣幸地**負有責任，而君主所分得的只是自己"偉大"的特殊空想。）所以思辨的因素在这里是很少的。相反地，議論的各个方面賴以立足的都是純經驗的根据，并且是非常抽象、非常糟糕的經驗的根据。

例如，任命大臣要由君主的"無限任性"来决定，"因为他們是直接和君主本人接触的"，这就是說，因为他們是大臣。同样，君主"無限任命"自己的**近侍**这一点也可以从絕对理念推出来。

在論証大臣的**責任**时，情况就好些了，"因为决定的**客观方面**

(对事务的內容和情况的了解，决定的法律根据和其他根据) 必須有人**負責**，即有人**証明其客观性**"。自然，"最后作决断的主观性"、純粹主观性、純粹任性不是客观的，所以也就不能証明客观性，也就不能負責，因为某个个人成了任性的**神聖的、天經地义的存在**。如果从立宪的前提出發，黑格尔的証明还是可信的，但是黑格尔沒有从这些前提的基本观念来**分析**这些前提，从而証明这些前提。**这种混乱表現了**黑格尔法哲学的**全部非批判性**。

第二八五节："王权的**第三个**环节所涉及的是自在自为的普遍物，这种普遍物从主观方面說就是**君主的良心**，从客观方面說就是**整个国家制度**和**法律**；所以王权**以其他环节为前提，而其他的每一个环节也以王权为前提**。"

第二八六节："王权、王位世襲制等等的**客观保障**在于，这个領域具有**不同于**理性所規定的其他环节的現实性，同样，其他环节也各自具有其实質所規定的特殊的权利和义务。在合乎理性的机体中，每一部分在保存自己的同时，也把其他部分按其特点保存下来。"

黑格尔沒有意識到，他用第三个环节即"自在自为的普遍物"破坏前兩个环节，或者說，用前兩个环节破坏第三个环节。"王权以其他环节为前提，而其他的每一个环节也以王权为前提。"如果对这种制約性的理解不是神秘主义的，而是实实在在的，那末王权就不应受出生的制約，而应受其他因素的制約；因而王权就不是世襲的，而是流动的，也就是說，王权是国家的公民按其他环节的內在制度而輪流享有的一种国家規定。一个有理性的机体，不可能头是鉄的，而身体却是肉的。各个部分为了保存自己必須具有**同样的素質**，必須具有同样的血肉。但世襲的君主天賦有特殊的素質，他是由与众不同的材料做成的。在这里，自然的巫术就和国家其他成員的普通的合理意志对立起来。况且各个部分之所以能互相保存，只是因为整个机体都处于流动的狀态，每一部分都

在这种流动中不断被揚弃，可見任何一部分都不会具有黑格尔强加之于国家元首的那种"不动性"、"不变性"的特点。所以，黑格尔的这种說法無异于是取消"出生所帶来的主权"。

其次，关于無責任性。如果国王破坏了"整个国家制度"，破坏了"法律"，那末他的無責任性也就終止了，因为他那种由国家法律規定的存在終止了。然而使国王不負責任的正是这些法律，正是这个国家制度。可見它們在自相矛盾，而这**一个**附帶条件就可以消灭法律和宪法。可見君主立宪的国家制度就是**無責任性**。

假如黑格尔竟滿足于："这个領域具有**不同于**理性所規定的其他环节的現实性，同样，其他环节也**各自**具有**其**实質所規定的**特殊**的权利和义务"，那末他就应該把中世紀的国家制度也称为机体。这样一来，我們在黑格尔那里所看到的，只是許多由外在必然性联系起来的特殊領域，而有形体的君主当然也只适合于这些条件。在每个規定都**孤立**存在的这种国家中，**国家主权**也唯有通过**特殊**的个人才能确立。

黑格尔关于王权或关于
国家主权理念的言論摘要。

在第 367 頁第二七九节的附釋中說：

"只有人民**对外**完全独立并組成自己的国家，才談得上**人民的主权**，大不列顛的人民是一个例子。但英格蘭、苏格蘭、爱尔蘭或威尼斯、热那亞、錫蘭等地的人民，則自从他們不再有**自己的国王**或自己的最高政府以后，就不再是有主权的人民了。"

可見在这里**人民的主权**就是**民族独立性**，国王的主权是**民族独立性**，或者說君主权的原則是**民族独立性**；民族独立性本身，并且唯有民族独立性，才構成人民的主权。人民，如果其**主权仅仅**包

含在民族独立性中，就拥有**君主**。各族人民通过各自特有的**君主**就能最好地巩固和表現自己特有的民族独立性。一个絕对个人和另一絕对个人之間的鴻溝，也同样存在于这些独立的民族之間。

希臘人（和罗馬人）过去是有**民族独立性的**，因为他們曾經是**有主权的人民**。德意志人是**有主权的**，因为他們有民族独立性。

这个附釋中又說："所謂**法**人，即社会团体、自治团体、家庭，不管它本身如何具体，它所具有的人格都只是**它本身**的一个**抽象的**环节；人格在法人中达不到**自己存在的眞理**。国家則正是一个整体，概念的各个环节在**其中**都可按各自**特有的**眞理性达到現实性。"

法人（社会团体、家庭等）只是抽象地包含着人格；相反地，通过君主，**人格**就包含着**国家本身**。

其实，**抽象的人**只是作为**法**人即社会团体、家庭等，才把自己的**人格**提高到眞正存在的水平。但黑格尔却不把社会团体、家庭等一般的**法人**理解为現实的經驗的人的实現，而是理解为本身只抽象地包含着人格因素的**現实的人**。正因为这样，在黑格尔那里才不是从現实的人引伸出国家，反倒是必須从国家引伸出現实的人。因此，黑格尔不去表明国家是人格的最高現实，是人的最高的社会現实，反而把**單一的**經驗的人、經驗的人格推崇为国家的最高現实。这样用客观的东西偷換主观的东西，用主观的东西偷換客观的东西（黑格尔之所以这样做，是因为他想給抽象的实体、理念写傳記，于是人的活动等等在他那里就一定变成其他某种东西的活动和結果，其次是因为黑格尔想使人的本質作为某种想像中的單一性来單独活动，而不是使人在其**現实的人的**存在中活动）所产生的必然的結果，是把某种**經驗的存在非批判地**当做理念的現实眞理。要知道，黑格尔所談的不是把經驗的存在归結为它的眞

理，而是把眞理归結为某种經驗的存在，这样一来，随便哪一种經驗的存在都可以解釋为理念的**实在**环节了（关于經驗到思辨和思辨到經驗的这种必然轉化，我們以后再詳細地談）。

这样也就造成了一种**神秘**和**深奥**的印象。如果有人說，人一定要生出来，这个由于肉体的出生而存在的生物会成为社会的人等等，直到成为公民，人成为他現在这个样子是由于他自己的出生，这种話听起来是非常庸俗的。但是，如果有人說，国家的理念是直接生出来的，它通过国王的出生而生下了自己并获得經驗的存在，这种話听起来就似乎是意味深長、聳人听聞的了。可是这样一来我們并沒有得到任何新的內容，只不过改变一下旧內容的**形式**而已。現在，这种內容获得了哲学的**形式**、哲学的証明書。

这种神秘思辨的另一結果就是：**特殊的**經驗存在、單一的經驗存在和其他的經驗存在不同，它被看做**理念的定在**。硬說我們看到理念所創造的**特殊的**經驗存在，因而我們在一切阶段上都遇到上帝人化，这种說法又造成了一种深奥的、神秘的印象。

如果在考察家庭、市民社会、国家等等时把人的存在的这些社会形式看做人的本質的实現，看做人的本質的客体化，那末家庭等等就是主体內部所固有的質。人永远是这一切社会組織的本質，但是这些組織也表現为人的**現实**普遍性，因而也就是一切人所**共有的**。相反地，如果說家庭、市民社会、国家等等是理念的各种規定，是作为主体的实体的各种規定，那末它們就一定会得到經驗的現实性，于是市民社会的理念賴以發展的那一部分人就是資产者，而其余的人則是公民。因为談的本来只是**比喻**，只是把实現了的理念的**意义**加之于任何一种經驗的存在，所以很明显，理念的这些容器只要一成为理念的某一生命环节的某种体現，就完成了自己

的使命。因此，在这里普遍物到处都表現为某种确定的特殊的东西，而單一物則在任何地方都达不到自己的眞实的普遍性。

所以，如果認为那些对于眞正的社会实現說来还完全沒有成熟的最抽象的規定、那些国家的自然基础，如出生（国王的）或私有财产（在長子繼承制中），都是最高的、直接脫胎为人的理念，那这必然是一种最深奥最思辨的观念。

这也是不言而喻的。在这里，眞实的相互关系弄顚倒了。在这里，最簡單的东西被描繪成最复杂的东西，而最复杂的东西又被描繪成最簡單的东西。应当成为出發点的东西变成了神秘的結果，而应当成为合理的結果的东西却成了神秘的出發点。

但是，如果国王是包含着**国家本身**的抽象的**人**，那末这就只是表示国家的本質就是抽象的人，是**私人**。国家只有在自己成熟的阶段上才泄露出本身的秘密。国王是体現私人对国家的关系的唯一的私人。

国王世襲制是从国王的概念中产生出来的。据說国王是不同于自己的整个类、不同于其他一切人的特殊的人。我們究竟根据哪一种最后的最可靠的标志来区别一个人同另一个人呢？根据**肉体**的标志。肉体的最高机能是**生殖活动**。因此，国王的最高国务活动就是他的生殖活动，因为他通过这种活动来**生殖**国王并从而延續自己的肉体。他兒子的肉体是他自己肉体的再造，是国王肉体的創作。

（b）行政权

第二八七节："**执行**和**实施**国王的决定，一般說来就是貫徹和維护已經决定了的东西，即現行的法律、制度和公益設施等等，这和**做决定**这件事本身是

不同的。这种使特殊从屬于普遍的事务由行政权来执行。行政权包括审判权和警察权，它們和市民社会中的特殊物有更直接的关系，并通过这些特殊目的来实現普遍利益。”

这是关于行政权的一般說明。黑格尔的独到之处只在于他使行政、警察、审判三权协調一致，而通常总是把行政权和审判权看成对立的东西。

第二八八节：“在市民社会的范圍以內和在国家本身（第二五六节）的自在自为的普遍物之外的特殊公共利益是由自治团体、其他职業与等級的同業公会（第二五一节）及其首腦、代表、主管人等等来管理的。一方面，他們經管的事务关系到这些特殊領域的私有財产和利益，并且他們在这方面的威信部分地建立在本等級成員和全体市民的信賴上；另一方面，这些集团必須服从国家的最高利益；因此，在分配这些职务时，一般采取有关人員的通常的选举和最高当局的批准任命相混合的方式。”

这是对某些国家中的經驗事态的簡單描述。

第二八九节：“在这些特殊权利中維护国家的普遍利益和法制，把特殊权利归入国家的普遍利益和法制之內，这都需要行政权的全权代表、执行权的国家官吏以及最高諮議机关（这些机关以委員会的形式組成）来照料，而这些人和机关都匯合起来，成为和君主直接接触的最上層。”

黑格尔并沒有揭示出行政权的本性。而且，即使我們假定他做到了这一点，他还是沒有以此証明行政权超过一般国家公民的职能、規定。黑格尔之所以把行政权推論为一种特殊的、單独的权力，只是由于他把“市民社会的特殊利益”看成“在国家的自在自为的普遍物之外”的利益。

“市民社会是个人私利的战場，是一切人反对一切人的战場，同样，市民社会也是私人利益跟特殊公共事务冲突的舞台，并且是它們二者共同跟国家的最高观点和制度冲突的舞台。因特殊領域的合法性而产生的公会精神，本

身潛在地轉变为国家精神，因为国家是它用来維护特殊目的的工具。这就是市民爱国心的**秘密**之所在：他們知道国家是他們自己的实体，**因为**国家維护他們的特殊領域——它們的合法性、威信和福利。国家在**政治情緒**方面深入人心和强而有力的根源就在公会精神中，因为**在这里特殊物是直接包含在普遍物之內的。**"

这里值得注意的是：（1）市民社会被說成 bellum omnium contra omnes〔一切人反对一切人的战爭〕；

（2）在**私人的利己主义**中既可以看出**"市民爱国心的秘密"**，又可以看出"国家在政治情緒方面深入人心和强而有力的根源"；

（3）"市民"，即具有私人利益的人，被看做普遍物的对立面，市民社会的成員被看做"完备的个人"；另一方面，国家也和"市民"这种"完备的个人"相对立。

看来，黑格尔应当把"市民社会"和"家庭"說成作为国家一分子的每一个个人的規定，因而也把晚近各种"国家的質"說成作为一般国家一分子的个人的規定。但黑格尔認为，这并不就是發展着自己社会本質所具有的新規定的同一种个人。在他看来，这是似乎从自己本身發展出自己的規定的意志本質。于是，国家中所有各种不同的、彼此分立的、經驗地存在着的組織就被看做这类規定中的某一个的直接体現。

黑格尔把普遍物本身变成一种独立的东西，于是就把普遍物和經驗的存在直接混淆起来，同时也就立即非批判地把有限的事物当做理念的表現。

黑格尔在这里之所以自相矛盾，只是因为他認为"家庭的人"不像市民社会成員那样是一种完备的超脫于其他一切特質的人。

第二九〇节："在**行政事务**中也有**分工**。主管机关的組織有自己的形式

的，但困难的任务——从下層（市民生活在那里**是具体的**）来具体地管理市民生活，同时也把行政事务分为一些**抽象的**部門，由特殊的主管机关这些不同的中心来管理；这些主管机关对下級的活动，也和最高行政权方面的情形一样，又重新匯合起来，变得一目了然。”

这一节的**补充**我們以后再研究。

第二九一节：“行政事务帶有**客观的**性質，它們本身按其实体而言是已經决定了的（第二八七节），并且必須由**个人**来执行和实現。行政事务和个人之間沒有任何直接的**天然的**联系，所以个人之担任公职，并不由本身的自然人格和出生来决定。决定他們这样做的是客观因素，即知識和本身才能的証明；这种証明保証国家能滿足它对普遍等級的需要，同时也提供一种使每个市民都**有可能**献身于这个等級的唯一的条件。”

第二九二节：“因为在这里客观因素不在于天才（如在艺术中），所以势必有**多**得不可胜数的**人**适合于担負这种职务，对这些人不能絕对地确定誰比誰高明。主观方面，即从这許多人中正是选出**这个**人来担任官职和受权管理公共事务，这样把个人和官职这兩个永远沒有必然联系的方面联系起来，乃是国王这一做最后决定和主宰一切的国家权力的特权。”

第二九三节：“**君主国**授予主管机关的特殊的国家职能，構成君主固有主权的**客观**方面的一部分；这些职能的特定的**差别**也是由事物的本性产生的；正像主管机关的活动是履行职責一样，它們的职能是摆脫了偶然性統治的权利。”

这里应該注意的只是“君主固有主权的客观方面”。

第二九四节：“奉詔（第二九二节）担任一定官职的个人，以克尽职守为本人收入的来源（这是担任官职的条件），这就是他地位中的实体性因素。**由于**这种实体性的地位，个人就获得生活資料，保証他的特殊需要得到滿足（第二六四节），使他的处境和公职活动摆脫其他一切主观的依賴和影响。”

黑格尔在附釋中說：“国家职务要求个人不要独立地和任性地追求主观目的，并且正因为个人做了这种牺牲，它才給予个人一种权利，讓他在尽职履行公务的时候而且仅仅在这种时候追求主观目的。于是也就从这方面建立了普遍利益和特殊利益間的联系，这种联系構成国家的概念和内部巩固性

(第二六〇节)。""对特殊需要的满足有了保証,就可以消除外部的匱乏,个人就不至因这种匱乏而玩忽职守以追求特殊需要的满足。受权执行国家事务的人員得到普遍的国家权力的保护,可以免受其他主观方面的侵害,不怕被管轄者因私人利益等等受到与之对立的普遍利益的損害而产生的私人激情。"

第二九五节:"要使国家和被管轄者免受主管机关及其官吏濫用职权的危害,一方面直接有賴于主管机关及其官吏的等級制和責任心,另一方面又有賴于自治团体、同業公会的权能,因为这种权能自然而然地防止官吏在其担負的职权中夾杂主观的任性,并以自下的监督补足自上的监督無法顧及官吏每一細小行为的缺陷。"

第二九六节:"然而,为了使大公無私、奉公守法及温和敦厚成为一种**習慣**,就需要进行直接的**道德**和**理智的教育**,以便从精神上抵銷因研究本部門行政業务的所謂科学、掌握必要的業务技能和进行实际工作等等而造成的机械性成分;同时,国家的**大小**也是一个主要的因素,因为这个因素可以减輕家庭联系和其他私人联系所占的比重,也可以削弱和麻痺报复心、仇恨心和其他类似的激情。在为大国的最高利益服务的过程中,这些主观方面就自然而然地消失,同时服从普遍的利益、观点和事業的習慣也会逐漸养成。"

第二九七节:"政府成員和国家官吏是**中間等級**的主要組成部分,全体民众的高度智慧和法律意識就集中在这一等級中。这个等級之所以不致占居貴族的独特地位,它的教养和才干之所以不致变成任性和統治的手段,是有賴于**主权**自上而下和**同業公会根据自己的权利**自下而上所做的**种种設施**。"

补充:"国家的意識和最高度的教养都表現在国家官吏所隶屬的中間等級中。因此中間等級也是国家在法制和知識方面的主要支柱。""这个中間等級的形成,是国家的最重要的利益之一;但是只有在上述那种組織中,也就是在比較独立的一定的特殊集团拥有相当的权利、**官僚界**因而不敢胡作非为的地方,才能做到这一点。按照普遍权利而行动和这样行动的習慣,就是这些本身独立的集团形成一种对立势力的結果。"

黑格尔关于"行政权"所講的一切都不配称为哲学的分析。这几节大部分都可以原封不动地載入普魯士法,可是眞正的行政管理是最难分析的。

因为黑格尔已經把“警察”权和“审判”权归入**市民社会**的領域，所以**行政权**就無非是他当做**官僚机構**来考察的行政机关。

在黑格尔看来，官僚政治的前提首先就是市民社会通过“**同業公会**”而实行的“**自治**”。他給同業公会所加的唯一的規定就是，公会等等的管理人員、主持人員的选拔必須采取**混合的**方式：这些人員必須由市民选举并經眞正的行政权批准（照黑格尔的說法就是“**最高当局的批准**”）。

为了“維护国家的普遍利益和法制”，就有匯合于“君主”周圍的“行政权的**全权代表**”、“执行权的国家官吏”和“諮議机关”站在这一領域之上。

在“行政事务”中也有“分工”。个人必須証明自己有管理行政事务的才能，也就是必須經过考試。选派**一定的**个人来担負国家职务則是君主的治国大权。国家这些职能的划分“是由事物的本性产生的”。公职活动是国家官吏的义务和天职。因此他們应該得到国家的**薪俸**。防止官僚濫用职权的保障一方面在于官僚的等級制和責任心，另一方面在于自治团体、同業公会的权能。官僚的人道精神既同“直接的道德和理智的教育”有关，也同“国家的大小”有关。官吏是“中間等級的主要組成部分”。要防止他們占居“貴族和統治的地位”，一方面靠“主权自上而下所做的种种設施”，另一方面則靠“同業公会根据自己的权利自下而上所做的种种設施”。中間等級是“有教养的”等級。Voilà tout〔如此而已〕。关于官僚机構，黑格尔給我們作了一番經驗的描述，其中一部分符合实际情况，一部分符合官僚机構本身对自己存在的看法，——这就是黑格尔在很困难的“行政权”这一章中所說的一切。

黑格尔从“国家”和“市民社会”之間、“特殊利益”和“自在自

为的普遍物”之間的**分离**出發，而官僚政治的基础的确就是**这种分离**。黑格尔从“同業公会”的前提出發，而官僚政治的前提的确就是**“同業公会”**，至少是“公会精神”。黑格尔完全沒有考察官僚政治的**內容**，只是給官僚政治的**“形式的”**組織做了某些一般的規定，而官僚政治的确只是在它本身以外的一种內容的**“形式主义”**。

同業公会是官僚机構的唯物主义，而官僚机構則是同業公会的**唯灵論**，同業公会構成市民社会的官僚机構，官僚机構則是国家的同業公会。因此，实际上官僚机構把自己，即“国家的市民社会”，和同業公会，即“市民社会的国家”对立起来。一切結果总是反对自己的前提的存在的，在“官僚机構”成为一項新原則的地方，在国家的普遍利益开始成为“独立”自为的因而也是“現实的”利益的地方，官僚机構总是反对同業公会的。可是，一旦国家覚醒起来走向現实的生活，同时市民社会也受自己固有理性的推动而行动起来，日益摆脫同業公会的統治，官僚机構就要竭力复兴同業公会，因为“市民社会的国家”一衰落，“国家的市民社会”也就随之衰落。唯灵論是和与之对立的唯物主义一起消逝的。只要那种不是單純反对前提的**存在**而是同时反对这种存在的**原則**的新原則一經出現，結果就开始为本身前提的存在而斗爭。在社会中創立了同業公会的那种精神，在国家中創立了官僚机構。因此，对公会精神的威胁也是对官僚精神的威胁；如果說官僚机構过去曾經为了保証自己生存的地位，而反对过同業公会的存在，那末，現在它为了拯救公会精神，亦即它自己的精神，就力圖用强力維持同業公会的存在。

“官僚机構”是市民社会的**“国家形式主义”**。它作为**特殊的同業公会**（“普遍利益”只有在特殊物还作为“普遍物”来反对普遍物时，才能作为“特殊利益”来和特殊利益相对峙。所以，官僚机構要

拯救普遍利益的**伪**特殊性，即它自己的精神，就必须捍衛特殊利益的**伪**普遍性，即公会精神。当同業公会力圖成为国家的时候，国家就势必会成为同業公会），是“国家的意識”、“国家的意志”、“国家的威力”。因此官僚在国家中形成**特殊的閉关自守的**集团。但官僚机構想把同業公会当做一种**虚假的**力量保存下来。固然，由于事情和自己的**特殊**利益有关，所以每一單独的同業公会对官僚机構也抱有同样的希望；但是**它想保存**官僚机構，为的是要利用官僚机構来反对其他的同業公会，反对异己的特殊利益。于是，官僚机構这种**完备的同業公会**就占了**同業公会**这种不完备的官僚机構的上風。官僚机構把同業公会貶低到純假象的地步，或者力圖把它貶低到这种地步；但是它又希望这种假象存在并希望这种假象确信自己的存在。同業公会是市民社会企圖成为国家的尝試，而官僚机構則是那种确实使自己变成了市民社会的国家。

体现在官僚机構中的“国家形式主义”就是“作为形式主义的国家”，而黑格尔也正是把官僚机構当做这种形式主义来描述的。既然这种“国家形式主义”自命为一种現实力量，并使本身成为自己的**物質**內容，那就显而易見，“官僚机構”就是各种**实际的**幻覚的交織，或者說，它是“国家的幻覚”；官僚精神純粹是一种耶穌会的精神、神学的精神。官僚是国家的耶穌会教徒和神学家。官僚机構是 la république prêtre〔国家祭司〕。

既然官僚机構就**实質**而言是“作为形式主义的国家”，那末就**目的**而言它也是这样。于是，国家的現实目的对官僚机構說来就成了**反**国家的目的。官僚精神就是“形式的国家精神”。因此，官僚机構把“形式的国家精神”或**实际的**国家無精神变成了絕对命令。官僚机構認为它自己是国家的最終目的。既然官僚机構把自己的

"形式的"目的变成了自己的內容，所以它就处处同"实在的"目的相冲突。因此，它不得不把形式的东西充作內容，而把內容充作形式的东西。国家的任务成了例行公事，或者例行公事成了国家的任务。官僚政治是一个誰也跳不出的圈子。它的等級制是**知識的等級制**。上層在各种細小問題的知識方面依靠下層，下層則在有关普遍物的理解方面信賴上層，結果彼此都使对方陷入迷途。

官僚机構是和实在的国家并列的虛假的国家，它是国家的唯灵論。因此任何事物都具有兩重意义，即实在的意义和官僚式的意义，正如同知識（以及意志）也是兩重性的——实在的和官僚式的一样。但官僚机構是根据自己的本質、根据彼岸的唯灵論本質来看待实在的本質的。官僚机構掌握了国家，掌握了社会的唯灵論实質：这是它的**私有財产**。官僚机構的普遍精神是**秘密**，是奥秘。保守这种秘密在官僚界內部是靠等級制組織，对于外界則靠它那种閉关自守的公会性質。因此，公开的国家精神及国家的意圖，对官僚机構来說就等于**出卖**它的秘密。因此，**权威**是它的知識原則，而崇拜权威則是它的**思想方式**。但在官僚界內部，**唯灵論**变成了**粗劣的唯物主义**，变成了盲目服从的唯物主义，变成了对权威的信賴的唯物主义，变成了例行公事、成規、成見和傳統的**机械論**的唯物主义。就單个的官僚来說，国家的目的变成了他的个人目的，变成了他**升官發財、飞黃騰达**的手段。首先，这个官僚把現实的生活看做**物質的生活**，因为**这种生活的精神**在官僚机構中**有其独特化的存在**。因此，官僚机構必須使生活尽可能物質化。其次，这种現实生活对官僚本身說来（即在現实生活成为他的官僚活动的对象的情况下）是物質生活，因为它賦有这种生活的精神，它的目的在它之外，它的存在只是办公桌上的存在。国家已經只是

作为由从屬关系和盲目服从联系起来的各派官僚势力而存在。对于官僚来說，**眞正的**科学是沒有內容的，正如現实的生活是毫無生气的一样，因为他把这种虛假的知識和这种虛假的生活当做眞正的本質。因此，官僚必須用耶穌会的精神来对待現实的国家，不管这种耶穌会的精神是有意識的还是無意識的。但是，既然这种耶穌会精神是和知識对立的，那末它就势必同样达到自我意識而成为有意識的耶穌会精神。

如果說，官僚机構一方面是粗劣的唯物主义的体現，那末，另一方面它也暴露了它那同样粗劣的唯灵論：**它想創造一切**，就是說，它把**意志**推崇为 causa prima〔始因〕，因为它的存在只表現在**活动**中，而它活动的內容又是从外面取得的。所以，只有形成和限定这种內容，官僚机構才能証明自己的存在。对官僚說来，世界不过是他活动的对象而已。

黑格尔把行政权称为君主固有主权的**客观**方面，这就像过去把天主教教会說成神聖三位一体的权力、內容和精神的**实际定在**一样正确。在官僚机構中，国家利益和特殊私人目的的同一表現为以下的形式：**国家利益**成为一种同其他私人目的相对立的**特殊的**私人目的。

只有普遍利益**在实际上**而不只是（像黑格尔所想像的那样）在思想上、在**抽象概念**中成为特殊利益，才能鏟除官僚政治；而这又只有在**特殊**利益在实际上成为**普遍**利益时才有可能。黑格尔从不眞实的对立出發，因而只得到事实上本身又包含着对立的、虛假的同一。官僚政治就是这样的同一。

現在我們就来詳細考察一下他的思路。

黑格尔給**行政权**所下的唯一的哲学定义就是使單一物和特殊

物"从屬"于普遍物，等等。

黑格尔覺得这样就很够了。一方面是特殊物的"从屬"这一范疇，等等。这一范疇必須加以实現。于是黑格尔就从普魯士或某一現代国家的經驗事实中随便举出一件(連皮帶毛地搬)来加以印証，他所举出的事实和所有其他事实一样，也实現了这个范疇，虽然該事实的特有本質并不能被这一范疇表現出来。应用数学也是"从屬"，等等。黑格尔沒有問問自己，这种从屬的形式是否合理，是否适合。他只是抓住**这个**范疇并滿足于找到了一件与此相应的事实。黑格尔給**他自己的邏輯**提供了**政治形体**，但他并沒有提供**政治形体的邏輯**(第二八七节)。

关于同業公会、自治团体对政府的关系問題，我們首先可以知道，对它們的**管理**(这些职务的分配)要求"一般采取有关人員的通常的选举和**最高当局的批准**任命相混合的方式"。所以自治团体和同業公会代表人的**混合的选拔方式**是市民社会和国家或行政权之間的**第一种关系**，是它們的**第一种同一**(第二八八节)。就連黑格尔本人也認为这种同一是非常表面的，因为它是 mixtum compositum〔大杂燴〕，是**"混合"**。这种同一有多么表面，隐藏在它后面的对立也就有多么深刻。"一方面，他們(即同業公会、自治团体等)① 經管的事务关系到这些**特殊**領域的**私有財产**和**利益**，并且他們在这方面的威信部分地建立在本等級成員和全体市民的信賴上；另一方面，这些集团必須服从**国家的最高利益**"，——于是就得出了关于必須采取**"混合的选拔方式"**的上述結論。

可見，对同業公会的管理包含着下述的对立：

---

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

特殊领域的私有财产和利益反对国家的最高利益——私有财产和国家之間的对立。

無須說明，通过**混合的选拔方式**来解决这种对立只是**妥协**、調和，只是**承認**二元論沒有解决，因为这种解决本身就是**二元論**，是**"混合"**。同業公会和自治团体的**特殊**利益在**它們自己的领域**內包含着二元論，这也同样决定着它們的**管理工作**的性質。

但是，这一对立的最突出的表現，首先就是这些"**在国家**的自在自为的普遍物之外"的**"特殊公共**利益"等对这个**"国家的自在自为的普遍物"**的关系。这种对立首先也还是表現在这一領域的內部。

"在这些特殊权利中維护国家的普遍利益和法制，把特殊权利归入国家的普遍利益和法制之內，这都需要**行政权的全权代表、执行权的国家官吏**以及最高諮議机关(这些机关**以委員会的形式**組成)**来照料**，而这些人和机关都匯合起来，成为和君主直接接触的最上層。"(第二八九节)

我們順便注意一下其他国家(例如法国)所沒有的这类行政**委員会**的構成。**"既然"**黑格尔一开始就把这些机关称为**"諮議"**机关，**"所以"**显而易見，它們是"以委員会的形式組成"的。

在黑格尔看来，"国家本身"，即"行政权"，通过"全权代表"进入市民社会的范圍，以維护"国家的普遍利益和法制"，等等；这些"政府的全权代表"，这些"执行权的国家官吏"，照黑格尔的看法，都是**眞正的"国家代理人"**，他們不但不屬于"市民社会"，而且是"反对""市民社会"的。这样一来，国家和市民社会之間的对立就固定下来了。国家不在市民社会之內，而在市民社会之外，它只是通过自己的**"全权代表"**，即受权在这些領域內**"照料国家"**的人們来同市民社会接触。因为有了这些"全权代表"，国家同市民

社会之間的对立不仅沒有消灭，反而变成了“法定的”“牢固的”对立。“国家”这种同市民社会的**本質**不相容的彼岸之物通过自己的代表来反对市民社会，从而巩固自己的地位。“警察”、“法庭”和“行政机关”不是市民社会本身賴以捍衛自己**固有的**普遍利益的代表，而是国家用以管理自己、反对市民社会的全权代表。在前面談到的那一段坦率的論述中，黑格尔詳細說明了这个**对立**：

“行政事务帶有**客观的**性質，它們本身是已經决定了的。”（第二九一节）

黑格尔有沒有由此得出結論說，行政事务因此就更不需要“知識的等級制”，它們完全可以由“市民社会本身”来执行呢？沒有，而且得出的結論恰恰相反。

他發表了一段意味深長的議論，說唯有通过“个人”才能执行这些行政事务，而“行政事务和这些个人之間沒有任何直接的**天然的联系**”，——这是暗示王权無非是“**天然的任性权力**”，因此也是“**由于出生**”而具有的东西。“王权”不过是代表了意志中的天然要素，代表了“**肉体的本性在国家中**的統治”。

因此，在取得自己的职位这方面，“执行权的国家官吏”同“国王”有本質上的差别。

“决定他們这样做（处理国家事务）① 的是**客观因素**，即知識（主观任性沒有这个因素）②和本身才能的証明；这种証明保証国家能滿足它对普遍等級的需要，同时也提供一种使**每个市民**都**有可能**献身于**这个**等級的唯一的条件。”

每个市民都**有可能**成为国家官吏，这是市民社会和国家之間的第二种肯定关系，是**第二种同一**。这种关系帶有非常表面的和

① ② 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

二元論的性質。每个天主教徒都有可能成为神甫（也就是脫离世俗）。但是，这难道就会使僧侶不作为彼岸势力来与天主教徒对立嗎？每个人都有可能获得**另一**領域的权利，这不过証明**他本来的**領域不是这种权利的現实罢了。

在眞正的国家中，問題不在于每个市民是否有可能献身于作为特殊等級的普遍等級，而在于这一等級是否有能力成为眞正普遍的等級，即成为一切市民的地位㊀。但黑格尔所根据的前提是虛假的普遍等級、空幻的普遍等級，是特殊的等級普遍性。

黑格尔在市民社会和国家間構思出来的同一是**兩支敌对軍队**的同一，这兩支軍队中的每一个士兵都有"可能"在"开小差"后成为"敌"軍的一員。在这里，黑格尔当然是正确地描写了現代的經驗狀况。

同样，黑格尔关于"考試"的構思也是如此。在合乎理性的国家中，与其考一考那些想成为执行权的国家官吏的人，还不如考一考想当鞋匠的人，因为鞋匠的手艺是一种技能，人沒有这种技能也可以成为一个好的公民，成为一个社会的人，而必需的"国家知識"則是这样一种条件，不具备这种条件的人虽然身在国家之中，但犹在国家之外，他脫离自己、脫离空气而生活着。"考試"無非是共济会的那一套，無非是从法律上确認政治知識是一种特权而已。

"官职"和"个人"之間的"联系"，是市民社会的知識和国家的知識之間的客观联系，这种通过考試来确立的联系，無非是**官僚政治对知識的洗礼**，是官方对世俗知識**变体**为神聖知識的确認（每次考試的主考人当然是無所不知的）。我們倒沒有听說过希臘和罗

㊀ 双关語：德文《Stand》既有"等級"的意思，又有"地位"的意思。——編者注

馬的政治家还要經过考試。可是，罗馬政治家和普魯士的政府官吏比起来又算得了什么！

除了个人和官职間的**客观**联系，除了**考試**，还有另外一种联系，即**国王的任性**。

"因为在这里客观因素不在于天才（如在艺术中），所以势必有**多**得不可胜数的**人**适合于担負这种职务，对这些人不能絕对地确定誰比誰高明。主观方面，即从这許多人中正是选出**这个**人来担任官职和受权管理公共事务，这样把个人和官职这两个永远沒有必然联系的方面联系起来，乃是国王这一做最后决定和主宰一切的国家权力的特权。"

国王在任何場合下都总是偶然性的代表。除官僚政治的信仰声明（考試）这一客观因素外，还需要有国王的恩賜这一主观因素，信仰才能产生結果。

"**君主国**授予主管机关的特殊的国家职能（君主国把各种特殊的国家事务分别委托給各主管机关，作为它們的**职能，它把国家瓜分給官僚**；它分配这些职能，就像神聖罗馬教会分配僧职一样；君主国是一种流出体系；君主国出租国家的职能）①，構成君主固有主权的**客观**方面的一部分。"在这里，黑格尔第一次把君主固有主权的**客观**方面和**主观**方面区分开来。以前他总是把这兩方面攪在一起。君主固有的主权在这里获得了極其神秘的意义，——簡直像神学家在自然界中找到了人格化的神一样。黑格尔居然說：君主是**国家**固有主权的主观方面（第二九三节）。

在第二九四节里，黑格尔从理念中引伸出官吏有获得**薪俸**的权利。官吏获得**薪俸**，或官职同时保障經驗存在的稳固性，这在黑格尔看来，正是市民社会和国家的**眞正同一**的所在。官吏的**薪俸**就是黑格尔憑自己的構思所得出的同一的最高形式。**国家事务**变

成官职是以国家脱离社会为前提的。黑格尔說：

“国家职务要求个人不要独立地和任性地追求主观目的（本来任何职务都这样要求）②，并且正因为个人做了这种牺牲，它才給予个人一种权利，讓他在尽职履行公务的时候而且仅仅在这种时候追求主观目的。于是也就从这方面建立了普遍利益和特殊利益間的联系，这种联系構成国家的概念和內部巩固性”，——

可見（1）对一切僕役都可以这样要求；（2）用薪俸来保障官吏的生存也就是从內部支撑現代的衰落的君主国，这話說得很对。在这些君主国中，得到保障的只是和市民社会成員的生存相对立的官吏的生存。

黑格尔不会看不出，他把行政权弄成了市民社会的对立面，并使它成了一个統治的極端。那末他是怎样恢复同一关系的呢？

根据第二九五节，“要使国家和被管轄者免受主管机关及其官吏濫用职权的危害”，一方面有賴于他們的“等級制”（好像等級制不是濫用职权的禍根，好像官吏个人的罪过和他們因等級制所必然犯下的罪过可以相提并論。官吏只有犯下違背等級制或等級制所不需要的罪过时，才会受到等級制的惩罰，但是，如果是等級制本身通过某个官吏犯了罪过，那末它总是对这个官吏百般庇护。此外，等級制很难相信它的某些成員犯了罪）。另一方面，又有賴于“自治团体、同業公会的权能，因为这种权能自然而然地防止官吏在其担負的职权中夾杂主观的任性，并以自下的监督补足自上的监督無法顧及官吏每一細小行为的缺陷”（仿佛这种监督不是根据官僚等級制来施行似的）。

① ② 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

这样說来，反对官僚胡作非为的第二个保障就是同業公会的特权。

于是，如果我們問問黑格尔：有什么东西保护市民社会免受官僚的侵犯，他就回答：

（1）官僚机構的**"等級制"**。**监督**。这就是說，对方在自縛手脚，而如果說他对下为刀俎，那末对上則为魚肉。但是反对"等級制"的保障究竟在哪里呢？当然，所謂大害除小害，不过表示小害同大害相比是微不足道的罢了。

（2）**冲突**，官僚机構和同業公会間的尚未解决的冲突。**斗爭**、斗爭的**可能性**，是避免失敗的保障。在后面（第二九七节），黑格尔又补充了"主权自上而下所做的种种設施"所提供的保障，这指的也还是等級制。

可是，黑格尔还指出了兩个因素（第二九六节）。

在官吏本身，"直接的道德和理智的教育"应該"从精神上抵銷"他的知識和"实际工作"的**机械性**（这就必須培养他的人道精神，使"大公無私、奉公守法及温和敦厚"成为他的"習慣"）。事实上难道不是剛剛相反，不正是官僚的"官場"知識和"实际工作"的"机械性"在"抵銷"他的"道德和理智的教育"嗎？难道官僚的实际精神和实际工作不正是作为实体而压倒他的其余才能的偶性嗎？原来官僚的"职务"就是他的"实体性"关系和他的"飯碗"。黑格尔用"直接的道德和理智的教育"来反对"官場的知識和工作的机械性"，这眞是妙不可言！做官的人得提防自己这个官被自己所侵害。这算什么統一！**从精神上抵銷**?！簡直是二元論的范疇！

黑格尔接着提到"国家的大小"，可是这个因素在俄国絲毫也不能保障"执行权的国家官吏"不胡作非为；这个因素無論如何是

和官僚政治的"**本質**""**不相干**"的。

在黑格尔看来,"行政权"就等于"国家僕役的总和"。

在这里,即在"国家本身的自在自为的普遍物"的領域內,我們所看到的只是一些尚未解决的冲突。官吏的**考試**和**飯碗**是最終的合題。

黑格尔把官僚机構的無能及其和同業公会的冲突当做替官僚机構辯护的最充分的理由。

在第二九七节中,黑格尔确立了由下述情况所造成的同一:"政府成員和国家官吏"構成"**中間等級**的主要組成部分"。黑格尔把这个"中間等級"推崇为国家"在法制和知識方面"的"主要支柱"(見这一节的补充)。

"这个中間等級的形成,是国家的最重要的利益之一;但是只有在上述那种組織中,也就是在比較独立的一定的特殊集团拥有相当的权利、**官僚界**因而不敢胡作非为的地方,才能做到这一点。"

当然,只有在这种組織中人民才能成为**一个等級**,也就是成为**中間等級**,可是,这种組織难道是建立在特权均等的基础上嗎?行政权是最难論述的。它同立法权比起来在更大程度上屬于全体人民。

稍后(在第三〇八节的附釋中),黑格尔說出了官僚政治的眞正精神,把它說成"事务成規"和"有限領域的眼界"。

(c)立 法 权

第二九八节:"**立法权**所涉及的是法律本身(因为法律需要进一步規定),以及那些按其內容来說**完全具有普遍性的**(說得太籠統了!)①**国內**事务。立

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

法权本身是**国家制度的一部分**，国家制度是立法权的前提，因此，它本身是不由立法权直接規定的，但是它通过法律的不断完善、通过普遍行政事务所固有的前进运动，得到进一步的發展。”

这里最触目的是，黑格尔强調“立法权本身是国家制度的一部分，国家制度是立法权的前提，它本身是不由立法权直接規定的”，这样指出对王权和行政权說来也同样正确，但是他却認为不必这样做。然后，黑格尔只是構思出整个的国家制度，因此也就不可能把这个制度看做前提。然而，黑格尔的深刻之处也正是在于他处处都从各种規定（像存在于我們的各个邦里的那类規定）的对立出發，并把这种对立加以强調。

“立法权本身是**国家制度**的一部分”，而国家制度“本身是不由立法权直接規定的”。但国家制度也畢竟不是由自己产生的。而那些“需要进一步規定”的法律，也应該一开始就确立下来。在国家制度**以前**和国家制度**以外**，立法权就应該存在或者早就应該存在。所以立法权应該存在于現实的、**經驗的、确立了的**立法权之外。对这一点黑格尔也許会回答說：我們是**以現存的**国家为出發点的。但是，黑格尔既然是法哲学家，而且又發展了国家的类概念，就不应該以現存的东西的尺度来衡量理念，而应該以理念的尺度来衡量現存的东西。

这里的冲突是很显然的。**立法权**是組織普遍物的权力，是确立国家制度的权力。它高于国家制度。

然而从另一方面来看，立法权是按照国家制度确立起来的权力。所以它是从屬于国家制度的。国家制度对立法权說来就是**法律**。**它給了**立法权以各种法律，而且还永远給它以各种法律。立法权只有在国家制度的范圍內才是立法权，而国家制度如果在立

法权之外，那末，它就处在 hors de loi〔法律之外〕了。Voilà la collision〔冲突就在这里〕！在現代法国历史中，有人曾因为企圖解决这个冲突而大伤脑筋。

黑格尔怎样来解决这个二律背反呢？

他一开始就說：

国家制度是立法权的"**前提**"；"**因此，它本身是不由立法权**直接規定的"。

"**但是**"……但是，"通过法律的不断完善、通过普遍行政事务所固有的前进运动"，国家制度"得到进一步的發展"。

这就是說：国家制度不直接屬于立法权的領域，但是立法权却間接地改变国家制度。立法权通过迂迴的途徑来达到它以直接的方法所不可能达到而且沒有权利达到的目的。它既然不能整个地改变国家制度，所以就一片一片地撕碎国家制度。立法权按事物和关系的本性所做的一切，从国家制度的意义上說来，是它所不应当做的。**它在物質上、实际上**所做的一切，是它**在形式上、法律上**、依据宪法所不能做的。

黑格尔并沒有因此消除了这个二律背反，而是把它变成了另一个二律背反：变成了立法权所起的**作用**，即**合乎現存国家制度的**作用，和它的**使命**——發展国家制度——之間的二律背反。**国家制度和立法权**之間的矛盾依然存在。按照黑格尔的規定，在立法权的**实际**行动和**合法**行动之間，或在立法权应該是什么和实际上究竟是什么之間，在它本身想做什么和实际上它在做什么之間是存在着矛盾的。

黑格尔怎么能用这个矛盾来冒充眞理呢？"普遍行政事务所固有的前进运动"也很难說明問題，因为这种前进运动本身也还需要

加以說明。

在补充中，黑格尔不但沒有拿出任何办法来解决这个困难，反而把它弄得更明显了。

"国家制度本身应当是立法权賴以建立的、公認的、坚固的基础，所以它不应当由立法权产生。因此，国家制度**存在着**，同时也本質地**生成着**，就是說，在它自身的形成中向前运动着。这种前进的运动是一种**不可覚察的**無形的**变化**。"

換句話說，从法律的观点来看（即在幻覚中），国家制度**存在着**，但是在实际上（在事实上）它却在**生成**。从它本身的使命来說，它是不变的，但是实际上它却在改变，不过这种变化是沒有意識的，是無形的。**現象**和**本質**發生了矛盾。在这里，現象是国家制度的**有意識地制定的**法律，而本質就是同前者相矛盾的国家制度的**無意識的**規律。有意識地制定的法律在这里并沒有表現事物的本性，反而成了后者的对立面。

按黑格尔的說法，国家是**自由的最高定在**，是已經意識到自己的理性的定在。如果說在这样的国家里支配一切的不是法律，不是自由的定在，而是一种盲目的自然必然性，那这样說对不对呢？再說，如果認識到事物的規律和它在立法上的規定相矛盾，那又为什么不把事物本身的規律即理性的規律也看做国家的法律呢？怎么可以有意識地坚持二元論呢？黑格尔力圖到处都把国家說成自由精神的实現，但 re vera〔事实上〕他是要通过同自由相对立的自然必然性来摆脫一切难于解决的冲突。同样，特殊利益到普遍利益的推移也并不是有意識地通过国家法律来实現的，而是**違反**意識，以偶然性为中介来实現的。但是，黑格尔却想在国家中到处找到自由意志的实現！（黑格尔的**实体性**观点在这里表現出来了。）

黑格尔引了一些例子来說明国家制度的**逐漸**变化，但是引得很不高明。例如，他指出德意志諸侯和他們家庭的財产由私人地产轉变成了国有土地，德意志皇帝的亲自审判轉变成了委托人的审判。第一种推移只在于过去屬于国家的全部財产已成了諸侯的私人財产。

此外，所有这些改变都只具有局部的性質。誠然，在許許多多国家里，制度改变的方式总是新的要求逐漸产生，旧的东西瓦解等等，但是要建立**新的**国家制度，总要經过眞正的革命。

黑格尔得出結論說："因此，一种狀态的不断發展**从外表看来**是一种平靜的覚察不到的运动。久而久之国家制度就变得面目全非了。"

逐漸推移这种范疇从历史上看来是不眞实的，这是第一。第二、它也不能說明任何問題。

要使国家制度不是完全被迫改变，要使这种假象最后不被暴力粉碎，要使人有意識地做他平日無意識地被事物本性支配着做的事，就必須使国家制度的运动，即它的**前进运动**成为**国家制度的原則**，从而必須使国家制度的实际体現者——人民成为国家制度的原則。这时，进步本身也就成了国家制度。

"国家制度"本身到底应不应該归入"立法权"所支配的范圍之內呢？这类問題只有在下述情况下才会發生：(1)政治国家作为現实国家的單純的形式主义而存在着，政治国家是孤立的領域，政治国家也就是"国家制度"；(2)立法权和行政权不是同出一源，等等。

立法权完成了法国的革命。凡是立法权眞正成为統治基础的地方，它就完成了偉大的根本的普遍的革命。正因为立法权当时代表着人民，代表着类意志，所以它所反对的不是一般的国家制度，而是特殊的老朽的国家制度。行政权却完全相反，它完成了一

些微不足道的革命、保守的革命、反动的变革。正因为行政权代表着特殊意志、主观任性、意志的巫术部分，所以它不是爭取新宪法反对旧宪法，而是反对一切的宪法。

如果問題提得正确，那它就只能是这样：人民是否有权来为自己建立新的国家制度呢？对这个問題的回答应該是絕对肯定的，因为国家制度如果不再眞正表現人民的意志，那它就变成有名無实的东西了。

国家制度和立法权之間的抵触只不过是**国家制度本身的自相冲突**，是国家制度这一概念中的矛盾。

国家制度只不过是政治国家和非政治国家之間的协調，所以它本身必然是兩种本質上各不相同的势力之間的一种契約。因此，法律不能决定使兩种势力中的哪一种，即国家制度的哪一个部分有权改变国家制度本身，有权改变整体。

与其說国家制度是一种特殊物，倒不如把它看做整体的**一部分**。

如果把国家制度理解为普遍的規定，理性意志的根本規定，那末自然就很清楚：每一个民族（国家）都以这些規定作为自己的前提，而且这些規定又必然構成它的政治 credo〔信条〕。其实这是知識的問題，而不是意志的問題。民族的意志，正如个人的意志一样，不能超越理性規律的范圍。非理性的民族則根本談不上有什么合乎理性的国家組織。何况我們在法哲学这里的对象是类意志。

立法权并不創立法律，它只揭示和表述法律。

曾有人企圖用区分 assemblée constituante〔制宪会議〕和 assemblée constituée〔宪制会議〕的办法来解决这个冲突。

第二九九节："这些对象(立法权的对象)①对个人說来，可以較确切地从两个方面来規定：(α)个人从国家那里可以得到什么，可以享受到什么；(β)个人应該給国家些什么。第一方面包括一般的民法，包括自治团体和同業公会的权利以及一般的法規，而間接地(第二九八节)包括了整个国家制度。个人应給国家的东西只有折合为**金錢**，即折合为实物和劳务的現行普遍**价值**时，才能公平地規定，同时还按下列方式来規定：讓个人按自己的意志选擇他所能承担的**特殊的**工作和劳务。"

在这一节的附釋中，黑格尔自己談到了立法权对象的这种規定：

"普遍立法权的对象应該是什么，由行政机关来管理并由政府来調节的应該是什么，大体上可以这样区分：前一領域所包括的按其內容說来是**完全普遍的**，亦即法律的規定；而后一領域所包括的則是**特殊的东西**和**执行**的方法。但这种区分并不是完全固定的，因为法律要成为法律，而不成为簡單的戒律(例如"不可杀人")，它的內容就应該是**明确的**。法律規定得愈明确，其条文就愈容易切实地施行。但是規定得过于詳細，也会使法律帶有經驗的色彩，这样，法律在实际执行过程中就不免要被修改，而这就会違背法律的性質。正是在国家各种权力的**有机的統一**中，同一个精神既建立了普遍物，又使这个普遍物具有一定的現实性，并加以实施。"

但是，黑格尔正好沒有把这种**有机的統一**構思出来。他認为不同的权力有不同的原則。此外，这些权力还是稳固的現实性。因此，黑格尔不去闡明这些权力是有机統一的各个环节，反而抛开这些权力之間的現实冲突，逃到**想像中的**"有机的統一"中去，然而，这不过是一套空洞神秘的遁术。

第一个沒有解决的冲突是**整个国家制度**和**立法权**之間的冲突；第二个沒有解决的冲突是**立法权**和**行政权**之間的冲突，即法律

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

和施行法律之間的冲突。

本节中的第二个規定就是：国家向个人要求的唯一的劳务就是金錢。

黑格尔为証明这一点而引用的根据是这样：

（1）金錢是实物和劳务的現行普遍价值；

（2）应該履行的义务只有折合为金錢，才能公平地規定；

（3）只有这样，这种义务才能按下面这样的方式来規定：讓个人按照自己的意志选擇他应承担的特殊的工作和劳务。

黑格尔在附釋中說：

第一点的附釋："初看起来会覺得奇怪，国家中有無数的才干、产業、活动、才能，以及这些东西里面所包含的無限多样的、同时也和政治情緒相联系的活的財富，但国家却不要求它們直接献納，而只要求唯一的、表現为金錢的財富。保衛国家免受敌人侵犯的义务同另一些义务一起放在以下的几节中去談。"（我們之所以以后再来研究个人服兵役的問題，并不是因为黑格尔在以下的几节中才談到这一点，而是另有其他原因的。）

"但在事实上，金錢并不是其他財富以外的一种特殊的財富，而是可以作为实物存在于外界的所有这些財富的普遍物。"黑格尔又在补充中說："国家向我們購买它所需要的东西。"

第二点的附釋："只有在这种最外在的阶段（也就是財富可以作为实物存在于外界的阶段）①上，义务才能有量的規定性，因而才能公平和均等。"在补充中又說："但是，通过金錢就能够更加有效地达到公平合理。""如果一切都以具体的才能为标准，那末，有才能的人就会比沒有才能的人繳納更重的税。"

第三点的附釋："在柏拉圖的理想国中，首腦人物把个人划分为不同的等級，并委以特殊的职責。在封建君主国中，藩臣既必須担負不固定的劳务，也必須根据自己的特点担負固定的劳务，例如审判等等。在东方和埃及为进行

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

巨大工程等等而尽的义务也有**特殊的**質等等。在所有这些情况下，都缺乏**主观自由**的原则——个人的实体性活动(它在这些劳务中按內容来說本身就是某种特殊的东西)，应該由个人的**特殊意志**来选擇。主观自由的原则是一种权利，这种权利只有以普遍价值的形式来履行义务时才能实現。这也是引起这种轉化的原因。”在补充中說：“国家向我們**購买**它所需要的东西，初看起来，这好像是抽象的、死板的、無情的，好像国家会因滿足于抽象的劳务而墮落下去。但是，現代国家的原则就是个人所做的一切都要由自己的意志来决定。”“……但是只有从每个人可以接受的那一方面来对待每个人，才是对主观自由的**尊重**。”

爱干什么就干什么，只要出錢就行！

在补充中一开头就說：

“国家制度的兩个方面就是个人的权利和义务。而义务現在几乎可以全部折合为金錢，所以服兵役几乎成了唯一的个人义务。”

第三〇〇节：“立法权是一个**整体**，在其中起作用的首先是其他兩个环节，即作为最高决断环节的**君主权**和作为諮議环节的**行政权**。行政权具体地知道和概括地了解整体的各个方面和**稳固地存在于**整体中的現实的基本原则，尤其是熟悉国家权力的需要。最后一个环节就是**等級要素**。”

君主权和行政权構成……立法权。但是，如果立法权是一个整体，那末，反过来說，君主权和行政权就应該是立法权的兩个环节。附加于这兩个环节的等級要素只是立法权，或者說只是不同于君主权和行政权的立法权。

第三〇一节：“**等級要素**的作用就是要使普遍事务不仅**自在地**而且**自为地**通过它来获得存在，也就是要使主观的**形式的自由**这一环节，即作为**多数人**的观点和思想的**經驗普遍性**的公众意識通过它来获得存在。”

等級要素就是市民社会向国家派出的代表团，市民社会作为“多数人”是和国家相对立的。这些“多数人”时时刻刻都应該有意

識地把公共事务作为自己本身的事务、作为**公众意識**的对象担当起来，而这种公众意識对黑格尔說来，只不过是“**多数人**的观点和思想的**經驗普遍性**”而已（在現代的君主制度中，包括君主立宪制在內，实际情形正是这样）。黑格尔对国家精神、倫理精神、国家意識崇拜得五体投地，可是当这些东西以实在的經驗的形式出現在他面前的时候，却又把它們看得一錢不值，这眞是妙不可言。

这正是神秘主义之謎。認为**国家意識**包含在和它不相适合的**官僚政治**形式中，即知識等級制的形式中，并且不加批判地把这种不合适的存在当做眞正的、**十全十美**的存在，这是一种虛幻的抽象；这种神秘的抽象泰然自若地認为現实的**經驗**的国家精神，即**公众意識**是“多数人的观点和思想”的簡單混合。这种抽象把同官僚机構的本質格格不入的本質偷偷塞进了官僚机構，同样，它把不适合于眞正本質的表現形式加給眞正本質。黑格尔把官僚政治变成一种理想的东西，而把公众意識变成一种經驗的东西。他之所以会把眞正的公众意識看做完全特殊的意識，正是因为他把特殊意識提高到公众意識的地位。国家精神的現实存在和黑格尔沒有多大关系，因为他已經如他所設想的那样把这种精神充分实現在所謂它的存在形式中了。当国家精神好像一个神秘的幽灵在大門前徘徊的时候，对它表現得必恭必敬，而在这里，在这个幽灵可以用手摸到的地方，却对它表示冷淡。

“等級要素的作用就是要使普遍事务不仅**自在地**而且**自为地**通过它来获得存在。”而且普遍事务作为“公众意識”、“作为**多数人**的观点和思想的**經驗普遍性**”得到自为的存在。

“普遍事务”变成主体，从而形成为独立的东西，这种轉变在这里就被說成“普遍事务”生活过程中的一个阶段。在黑格尔看来，

不是主体客体化为“普遍事务”，而是“普遍事务”自身形成为主体。他以为，不是主体需要“普遍事务”作为自己的眞正的事务，而是“普遍事务”需要主体作为它自己的**形式的存在**。对“普遍事务”說来，它应該也像主体一样存在这一点，是非常重要的。

在这里，“普遍事务”的“**自在的存在**”和“**自为的存在**”之間的差别，应該特别加以注意。

“**普遍事务**”作为行政事务等等已經“**自在地**”存在了。它存在着，但是**在实际上**并不是**普遍**事务。它不能算做普遍事务，因为它不是“**市民社会**”的事务。它已經获得了它自己的“**本質的**”自在的存在。不过說它同时还眞正地成为“公众意識”，即“經驗普遍性”，那这就是純粹形式的而且似乎只**能象征性地**得到現实性。普遍事务的“形式的”存在或“經驗的”存在是和它的**实体性的存在**脫离的。所有这一切的眞义就是：**自在的**“普遍事务”不是**眞正的普遍事务**，而眞正的**經驗的**普遍事务又只不过是**形式的事务**而已。

黑格尔把**內容**和**形式**、把**自在的存在**和**自为的存在**彼此分割开来，而且这种自为的存在只是被黑格尔当做**形式的**环节从外面塞进来的。在黑格尔看来，这种現成的內容存在于許許多多的形式中，但这些形式却不是这个內容的形式；可是显而易見，現在应該拿来当做內容的眞正形式的那种形式，却又沒有一个眞正的內容来做自身的內容。

普遍事务是一种現成的东西，它不是人民的眞正的事务。眞正的人民的事务沒有人民的协助已經实現了。等級要素是国家事务以人民事务的形式出現的一种**虛幻的存在**。**普遍事务**就是普遍事务或公共事务这种說法是一种幻想，或者人民事务就是普遍事务这种說法是一种**幻想**。在我們的各邦里，正如在黑格尔的法哲

学中一样，这种情况所及是那样深远，以致“普遍事务就是普遍事务”这种同义反复的命題能够仅仅作为**实际意識的幻想**表現出来。**等級要素是市民社会的政治幻想**。黑格尔之所以把**主观的**自由看成**形式的**自由（当然，重要的是在于使自由的东西能自由地实現，使自由不像社会的無意識的自然本能那样来支配一切），正是因为他沒有把客观自由看做主观自由的实現，即主观自由的实际表現。因为黑格尔給自由的假想的或实际的內容以一种神秘的形式，所以，自由的眞正的主体在他那里得到了形式的意义。

使自在和自为这两个范疇互相分离、使实体和主体互相分离，就是抽象的神秘主义。

在附釋中黑格尔非常肯定地把“等級要素”看做某种“形式的”和“空幻的”东西。

“等級要素”的**知識或意志**一部分是沒有意义的，一部分是可疑的，也就是說，等級要素并不是**內容丰富的补充**。

（1）“平庸的意識最容易把等級的竞爭看做必要的或有利的，这种看法主要是这样：似乎人民的代表、甚至人民自己**一定最了解**什么对他們最有利，似乎他們有实現这种最美好的东西的不可动摇的意志。就第一点而言，事实正好相反，因为人民这个詞表示国家成員的特殊部分，所以人民就是**不知道自己需要什么**的那一部分人。知道别人需要什么，尤其是知道自在自为的意志即理性需要什么，則是深刻的認識（显然是在公事房內得到的）①和判断的結果，这恰巧不是人民的事情。”

他随后又談到了各等級本身：

“国家的高級官吏必然对国家的各种設施和需要的性質具有比較深刻和比較广泛的了解，而且对处理国家事务也比較精明干練。所以，他們有等級

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

会議，固然要經常把事情办得很好，就是不要各等級，他們同样能把事情办得很好。”

就黑格尔所描述的組織而言，这自然是很对的。

（2）“至于談到各等級实現普遍利益的超群出众的**善良的意志**，我們在前面已經指出，政府好像是受邪惡的或不大善良的意志所支配这一假設是出于賤民的見解和否定的观点。如果要以同样的形式来反駁这种假設，首先就应該責难各等級，因为它們都是由單一性、私人观点和特殊利益产生的，所以它們总想利用自己的活动来达到牺牲普遍利益以維护特殊利益的目的。而相反地，国家权力的其他环节从来就为国家着想，并献身于普遍的目的。”

因此，各等級的**知識和意志**一部分是多余的，一部分是可疑的。人民不知道自己要什么。各等級在掌握有关国家事务的知識方面不会达到官吏所达到的那种程度，因为这种知識是官吏專有的。各等級对实現“普遍事务”来說是多余的。沒有各等級，官吏也能实現普遍事务，所以，不管等級是否存在，他們都应該把事情做得很好。可見从內容上說来，各等級的代表只是一种純粹的奢侈品。所以各等級的存在，究其实不过是一种**形式**而已。

其次，各等級的政治情緒即他們的**意志**也是可疑的，因为这种意志的根源是私人观点和私人利益。实际上，普遍事务并不是各等級的私人利益，而他們的私人利益却是他們的普遍事务。“普遍事务”偏要通过那种不知道自己要什么、至少沒有关于普遍物的特殊知識的意志，也就是說，偏要通过那种把同普遍事务相对立的利益当做自己的眞正內容的意志，来获得普遍事务的**形式**，試問这是什么怪癖?!

在現代国家中，正如在黑格尔的法哲学中一样，**普遍事务的被意識到的眞正的現实性只不过是形式的东西，或者只有形式的东**

西才是現实的普遍事务。

黑格尔应該受到責难的地方，并不在于他如实地描写了現代国家的本質，而在于他用現存的东西来冒充**国家的本質**。合乎理性的东西都是現实的，証明这一点的却正好是**非理性的現实性的矛盾**，这种非理性的現实性处处都同它关于自己的說法相反，而它关于自己的說法又同它的本来面目相反。

黑格尔不去表明自为的"普遍事务""主观地，因而也就眞正如实地存在着"，不去表明它也具有"普遍事务"的形式，而只表明**無定形性**就是普遍事务的主观性，——其实沒有內容的形式必然是無定形的。在本身并非普遍事务的国家的国家中，普遍事务所具有的形式只可能是無定形的、自欺的、自相矛盾的形式，**虛幻的形式**，而这种形式也暴露出自己就是这种虛幻的东西。

黑格尔之所以要等級要素这一奢侈品，只是为了迎合邏輯。普遍事务的**自为的存在**，作为經驗的普遍性，应該具有定在。黑格尔不去寻求"普遍事务的自为的存在"的适当实現，却滿足于找到一个可以归結为这种邏輯范疇的經驗存在。于是等級要素就成了这种存在，同时黑格尔自己还趁此机会指出这种存在是如何可憐和矛盾。此后，黑格尔还責难平庸的意識，說它認为前面提出的这种邏輯上的滿足还不够，說它不要求通过**任性的**抽象把現实融化在邏輯中，反而要求邏輯轉化为实在的对象。

我說：这是**任性的**抽象。因为，如果行政权希求**普遍事务**，知道它和实現它，如果行政权是从人民中产生而且是經驗的群体性（这里所指的不是黑格尔本人告訴我們的那种作为整体的总合），那末，为什么不可以把行政权規定为"普遍事务的自为的存在"呢？或者說，既然事务通过政府得到明确性、規定性、实現性和独立性，

那又为什么不可以把各"等級"看做普遍事务的**自在的存在**呢？

但是眞正的对立却在这里："普遍事务"無論如何应該作为"現实的""普遍事务"，从而也就是作为"經驗的普遍事务"在国家中**被表現出来**。普遍事务应該在任何地方都穿戴起普遍物的衣冠，这样，它就自然而然地成为一个角色，一种幻想。

这里所指的是作为"**形式**"、作为具有"普遍性形式"之物的"普遍物"和"作为內容的普遍物"之間的对立。

例如在科学中"單个的人格"能实現普遍事务，而且普遍事务也永远是由單个的人格来实現的。但是，普遍事务只有当它不是單个人格的事务而是社会的事务时，才能成为眞正的普遍事务。这时不仅形式改变了，而且內容也改变了。在这里，我們談的是这样的国家，在这种国家里人民本身就是这种普遍事务；在这里，我們談的是这样的意志，这种意志只有在具有自我意識的人民意志中，才能作为类意志而获得現实的定在。此外，我們这里談的还是国家的理念。

在現代国家中，"普遍事务"和对普遍事务的料理成了一种独占，而另一方面这样的独占又成为眞正的普遍事务。这种現代国家竟想入非非地要把"普遍事务""**仅仅**当做**一个形式**而攫为己有（其实在这里也只有**形式**才能成为普遍事务）。于是現代国家就为自己那种仅仅从外表上看才是眞正的普遍事务的內容找到了适当的形式。

立宪国家是这样一种国家，在这种国家里国家的利益作为人民的眞正利益，**只是**在形式上存在，但作为**一定的形式**，它又和眞正的国家并存。于是，国家的利益**在形式上**又重新作为人民的利益而获得了現实性，但它所应該有的也正好只是这种**形式的現实**

性而已。这种国家利益成了一种**装璜**，成了人民生活的 haut goût〔調味品〕，成了一种**客套**。等級要素是立宪国家**批准的法定的謊言**，即**国家是人民的利益**，或者**人民是国家的利益**。在**内容**上，这种謊言是一定会被揭穿的。它之所以能作为**立法**权而稳固地确立起来，正是因为立法权有普遍物作为自己的内容，并且因为它不仅是意志的問題，而且更是知識的問題，所以它是**形而上学的**国家**权力**。可是这种謊言作为行政权等等，却必然不是立即消失，就是变成眞理。形而上学的国家权力对形而上学的、普遍的国家幻想說来是最适当的安身之处。

"我們稍加思索就会承認：各等級对普遍福利和公众自由的保障并不在于他們有独到的見解，而是部分地在于代表們的見解（主要是針对那些不在最高权力直接监督下的官吏的行为，特别是有关代表們具体看到的那些較迫切和較特殊的需要和缺点）**补充了**（!!）①高級官吏的見解，部分地在于預期的多数人监督即公众监督所起的作用，因为这种监督事先就使官吏对公事和提出的草案專心致志，并完全以最純潔的动机加以貫徹实行。这种自我約束对各等級的成員本身也起同样的作用。"

"这样說来，全部保障都似乎是專門由各等級来提供的，其实**国家的其他任何一种制度**都和各等級一起来保障公众的福利和合乎理性的自由，其中的一些制度，如君主主权、王位世襲制、审判制度等所提供的保障甚至还要大得多。所以，等級概念的**特殊**規定应該到下述事实中去探求：普遍自由的主观环节，即本書中称为市民社会的这一領域本身的見解和意志，通过各等級**存在于对国家的关系中**。这一环节是發展到整体的理念所具有的一个規定；决不能把这种内在的必然性同**外在的必然性**及**有效性**混同起来。在这里，正如在其他一切場合一样，这兩个結論是从哲学观点中得出来的。"

公众的普遍自由似乎是由国家的其他制度来**保障**的，各等級

① 括弧里的惊嘆号是馬克思加的。——譯者注

則似乎是这种自由的自我保障。人民对等級会議比对其他机構更为重視，因为他們認为等級会議能保障他們的利益，而其他机構虽然沒有他們参加，也应該保护他們的自由，但这些机構并不能眞正代表这种自由。像黑格尔那样把各等級和其他制度并列起来，是同它們的本質相矛盾的。

黑格尔是这样解决这个謎的：他認为“等級概念的特殊規定”就是“市民社会本身的見解和意志通过各等級**存在于对国家的关系中**”。这是**市民社会在国家中**的反映。正如官僚是**国家**在市民社会中的**全权代表**一样，**各等級**是**市民社会**在国家中的**全权代表**。所以兩个**对立的意志**經常發生**契約关系**。

在这一节的**补充**中說：

“政府对各等級的关系，**在本質上**不应当是敌对的，相信这种敌对关系不可避免，是一种令人丧气的錯誤。”

其实应該說：是“一种令人丧气的眞理”。

“政府并不是与其他党派对立的党派。”

事实却恰恰相反。

“各等級所同意承担的賦稅不应看做献給国家的**礼物**，因为同意承担賦稅是为了承担者自身的福利。”

按照一般的看法，在立宪国家中同意承担賦稅必然就是**送礼**。

“各等級的眞正意义就是：**国家**通过它們**进入人民的主观意識**，而人民也就开始参与国事。”

后面这一点是完全正确的。人民通过各等級**开始**参与国事，而国家則作为一种彼岸的东西进入人民的主观意識。但是，黑格

尔怎么可以用这个**开始的环节**来冒充完全的**实在性**呢？

第三〇二节："各等級作为一种**中介**机关，处于政府与分为特殊領域和特殊个人的人民这兩个方面之間。各等級的使命要求它們既忠实于**国家**和**政府的意願**和**主張**，又忠实于**特殊**集团和**單个人的利益**。同时，各等級所处的这种地位和組織起来的行政权有共同的中介作用。由于这种中介作用，王权就不致于成为孤立的**極端**，因而不致成为独断独行的赤裸裸的暴政；另一方面，自治团体、同業公会和个人的特殊利益也不致孤立起来，个人也不致結合起来成为**群众**和**群氓**（如果这样就更糟），从而提出無机的見解和希求并成为一种反对有机国家的赤裸裸的群众力量。"

黑格尔总是把国家和政府当做同一的东西放在一面，而把分为特殊領域和特殊个人的人民放在另一面。各等級是这兩个方面之間的**中介**机关。各等級構成一座桥梁，通过它"国家和政府的意願和主張"同"特殊集团和單个人的意願和主張"就会达到一致并結合起来。这兩个对立的意願和主張的同一性（国家的理念本来就应該包含在这种同一性中）在**各等級**中有了**象征性的**表現。国家和市民社会之間的契約是一种**特殊**領域。各等級是**国家和市民社会之間的合題**。但是各等級到底怎样把这兩种互相矛盾的主張結合在自身中，黑格尔并沒有說明。**各等級**在国家內部是国家和市民社会之間**已經存在的矛盾**。但同时这些等級也是**解决**这个矛盾**所必需的**。

"同时，各等級所处的这种地位和**組織起来的**行政权有共同的中介作用……"

各等級并不仅仅是政府和人民之間的**中介环节**。它們不讓"王权"成为孤立的"**極端**"从而作为"独断独行的赤裸裸的暴政"表現出来；它們同样也防止"特殊"利益等等"孤立起来"；有了各等級，个人也就不致"成为**群众**和**群氓**"。这种中介作用是各等級代表和

組織起来的行政权所共有的。如果一个国家中的“等級地位”使“个人”也不致“結合起来成为**群众**或**群氓**，从而提出無机的見解和希求并成为一种反对有机国家的赤裸裸的群众力量”，那末，在这个国家中，“**有机**国家”就存在于“群众”和“群氓”之外，或者“群众”和“群氓”被列入国家組織，但他們的“無机的見解和希求”不致成为“反对国家的見解和希求”。如果事情有了这样**确定的方向**，那末，这也就成为“有机的”見解和希求了。正因为这种“群众力量”仍然是“群众的”，所以理性只存在于群众之外，群众力量也不能因此自己行动起来，而只有“有机国家的”独占者才能使它行动起来，并把它当做群众力量来利用。如果不是“自治团体、同業公会和个人的特殊利益脫离国家”而孤立起来，而是“个人結合起来成为**群众和群氓**，从而提出無机的見解和希求并成为一种反对国家的赤裸裸的群众力量”，那末这正好表明：并不是什么“特殊利益”和国家有矛盾，而是“群众和群氓的現实的有机的普遍思想”沒有成为“有机国家的思想”，并且也沒有在国家中得到实現。到底是什么使各等級起着防止發生这种極端的中介作用呢？只是这样一种情况：“自治团体、同業公会和个人的特殊利益孤立起来”，或者它們的孤立了的利益**通过各等級来同国家算总賬**；同时，“群众和群氓的無机的見解和希求”在各等級的建立中找到了表現自己的**意志**（自己的活动）的基地，而在各等級活动的討論中找到了表示自己的“見解”的基地，于是就一味幻想它已經达到了自己的客观表現。“各等級”只有解散無机的群氓才能保护国家免受这种群氓的影响。

但同时，**各等級**应該成为防止“自治团体、同業公会和个人的特殊利益孤立起来”的工具。它們达到这个目的的方法是：（1）和“国家的利益”妥协，（2）它們本身就是这些特殊利益的“**政治上的**

孤立化”，它們把这种**孤立**轉化为**政治的行动**，使这些“孤立的利益”具有“普遍利益”的意义。

最后，各等級应該成为防止王权这一“**極端**”趋于“孤立”（“因而**成为**独断独行的赤裸裸的暴政”）的工具。这一点很重要。因为有了各等級，**王权的原則**（独断独行）就受到了限制，或者至少在它自己的行动中受到了約束，而各等級本身也成为王权的参与者，同謀者。

王权或者因此就**眞正**不再成为王权的極端（可是王权却**只能**作为極端、作为單方面而存在，因为它不是有机的原則），而成为一种**虛幻的权力**，成为一种象征，或者仅仅**在表面上**不再是独断独行的赤裸裸的暴政。各等級把特殊利益的孤立化想像为**政治的**行动，以此来**預防**这种“孤立化”。它們預防王权这一極端趋于孤立的办法，部分是自己参与王权，部分是使行政权成为**極端**。

在“各等級”中匯集了現代国家机構的一切矛盾。各等級在各种关系中起着“中介人”的作用，因为在一切关系中，它們都是“某种中間的东西”。

应該指出：黑格尔偏重于談各等級的**地位**即它們的政治身分，而各等級活动的內容即立法权却談得很少。

还应該指出：照黑格尔的說法，**各等級**首先“处于**政府**与分为特殊領域和特殊个人的**人民这兩个方面**之間”，同时还像前面說的那样，它們的地位“和組織起来的行政权有**共同的**中介作用”。

就各等級的前一种地位而論，**各等級**是和政府对立的人民，不过是 *en miniature*〔**縮小的**〕**人民**。这就是它們的反对派地位。

就第二种地位而論，各等級对人民說来就是政府，不过是扩大了的政府。这就是它們的保守地位。对人民說来，各等級本身就

是行政权的一部分，但是它們还有另一种意义，即对政府說来它們又是人民。

在前面第三〇〇节中，黑格尔認定“立法权是一个整体”。事实上各等級才是这种整体，才是国家中的国家，但是在各等級中正暴露出国家并不是整体，而是二元論。各等級代表着本身不是国家的社会中的国家。国家只是一种观念。

黑格尔在附釋中說：

“最重要的邏輯眞理之一，就是作为对立面而处于極端地位的特定环节，由于它同时又是居間者，因而就不再是对立面，而是一种有机的环节。”

（这样，等級要素对政府說来是人民的極端，这是第一，但是，第二、它同时又是人民和政府之間的居間者，或者是人民本身內部的对立面。政府和人民的对立通过各等級和人民的对立而得到协調。各等級对政府說来是人民，对人民說来是政府。因为人民是表現为一种想像，一种幻想、幻覚，一种代表，即想像中的人民或作为特殊权力而脫离了眞正人民的各等級，所以这种情况就消除了政府和人民之間的眞正的对立。于是，人民正如它在前面說过的有机体中一样，已被安排得沒有任何决定意义了。）

“有人主要是从各等級和政府相对立的观点来看待各等級，以为这就是各等級的本質地位。这种偏見非常流行，但是極其危險，所以在討論現在这个論題时，把这一方面提到首要地位就尤其重要。等級要素只是通过自己的中介作用才显示出自己是一种有机的即納入整体的部分。因此，对立本身就被降格为假象。如果这种对立由于得到了表現，因而不仅是一种表面現象，而且实际上还是一种实体性的对立，那末，国家必然会招致灭亡。对抗并不帶有这种性質这一标志，由于事物的本性，产生于下列情况：互相冲突的各方面并不是国家机体的本質要素，而是一些比較特殊和瑣碎的事物，而且和这种內容有密切联系的情欲也变成了对主观利益的偏私而貪婪的追逐（如爭夺

国家要职)。"

在**补充**中說:

"国家制度在本質上是一种中介体系。"

第三〇三节:"**普遍**等級(或者更确切地說,**在政府中供职**的等級)直接由于它自己的規定,以普遍物为其本質活动的目的;**私人等級**在立法权的**等級**要素中获得**政治意义**和政治效能。所以,这种私人等級既不是簡單的不可分解的集合体,也不是分裂为許多原子的群体,而只能是**它現在这个样子**,就是說,它分为兩个等級:一个等級建立在实体性的关系上;另一个等級則建立在特殊需要和以这些需要为中介的劳动上。只有这样,存在于国家**內部的特殊物**才在这方面和普遍物眞正地联系起来。"

我們在这里找到了謎底。"**私人等級**在立法权的等級要素中获得**政治意义**"。显然,**私人等級**获得这种意义,是符合于它現在这个样子,即符合于它**在市民社会中的划分**的(黑格尔把普遍等級指为在政府中供职的等級,因此,在立法权中行政权也就代表普遍等級)。

等級要素是**私人等級**亦即非政治等級中的**政治意义**,这是contradictio in adjecto〔定义中的矛盾〕。換句話說,**私人等級**(以后还要大体談到私人等級的差别)在黑格尔所描写的等級中有了**政治**意义。**私人等級**屬于这种国家的本質,屬于它的政治。所以在黑格尔看来,私人等級就获得了**政治意义**,即并非它实际所具有的那种意义。

在附釋中說到:

"这是和另外一种流行的观念相抵触的,按照这种观念,私人等級在立法权中被抬举起来,得以**参与**普遍事务,但是在选举自己的代表来执行这种职能的时候,或者甚至是在每一个人亲自投票的时候,私人等級都必須通过**單**

个人的形式表現出来。这种原子式的抽象的观点在家庭和市民社会中就已經消逝了，因为在那里，單个的人只有作为某种普遍物的成員才能表現自己。但是国家却在本質上是由**本身**就構成了集团的那些成員所組成的，国家中的任何一个环节都不应該像無机的群体那样行动。作为單个人的**多数人**（人們往往喜欢称之为"人民"）的确是一种**总体**，但只是一种**群体**，只是一群無定形的东西。因此，他們的行动完全是自發的、無理性的、野蛮的、恐怖的。"

"以上述集团为存在形式的各种共同体进入了政治領域，即进入**最高的具体的普遍性**領域的时候，竟有人想把这些共同体重新分解为个人組成的群体。因而这种想法就把**市民生活和政治生活彼此分割开来**，并使政治生活悬在空中，因为按照这种想法，政治生活的基础只是任性和意見的抽象的單一性，从而就是一种偶然性的东西，而不是自在自为的**稳固**而**合理的**基础。"

"尽管在这些所謂的理論看来，**市民社会**的一般**等級**和**政治**意义上的**等級**是絕不相同的东西，但**語言**仍然保持了**以前就存在的**二者之間的結合。"

"**普遍**等級，或者更确切地說，**在政府中供职**的等級。"

黑格尔是从**普遍**等級"在政府中供职"这一假想出發的。他把普遍理性看做"等級的和不变的"。

"私人等級在立法权的**等級**要素中……"**私人等級**的"政治意义和政治效能"是它的**特殊**意义和**特殊**效能。**私人等級**并沒有变成**政治等級**，而是作为**私人等級**得到了自己的政治意义和政治效能。它沒有名副其实的政治意义和政治效能。它的政治效能和政治意义是**作为私人等級的私人等級所具有的政治效能和政治意义**。所以，私人等級只有在符合**市民社会的等級差别**时才能进入政治領域。市民社会的**等級差别**变成了政治差别。

黑格尔說，**語言**已經表示了**市民社会的等級和政治意义上的等級**的同一，即"**以前就存在的**""結合"，这就自然而然地会得出这样的結論：現在这种結合已經不再存在了。

黑格尔認为："这样，存在于国家內部的**特殊物**才在这方面和

普遍物眞正地联系起来。”据說用这种方法就可以消除“市民生活和政治生活”的分离而必然得出它們的“同一”。

黑格尔是这样論証的：

“在上述集团（家庭和市民社会）① 的形式中已存在着特定的各种共同体”。“在这些共同体进入了政治領域，即进入最高的具体的普遍性領域的时候”，怎么能把这些共同体“重新分解为个人組成的群体呢？”

精密地考察这个思想进程是很重要的。

黑格尔自己也承認，中世紀就是他所說的同一的頂峰。在那时市民社会的一般等級和政治意义上的等級是同一的。中世紀的精神可以表述如下：市民社会的等級和政治意义上的等級是同一的，因为市民社会就是政治社会，因为市民社会的有机原則就是国家的原則。

但是，黑格尔的出發点是作为兩个永久的对立面、作为兩个完全不同的領域的“市民社会”和“政治国家”的分离。当然，在現代国家中这种分离实际上是存在的。市民等級和政治等級的同一就是市民社会和政治社会同一的表現。这种同一已經消失了。黑格尔就是从同一已經消失这一点出發的。如果“市民等級和政治等級的同一”表現了事物的眞实情况，那末它現在自然就只能是市民社会和政治社会分离的表現！或者，更确切些說，只有市民等級和政治等級的分离才表現出現代的市民社会和政治社会的眞正的相互关系。

其次，黑格尔在这里所說的政治等級，和他在指出中世紀的

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

政治等級和**市民社会等級**的同一时候所說的**政治**等級是完全不同的。

中世紀各等級的全部存在就是政治的存在，它們的存在就是国家的存在。它們的**立法活动**、它們同意**为帝国承担的**賦稅只是它們的**普遍的**政治意义和政治效能的**特殊**形式。它們的等級就是它們的国家。它們对帝国的关系只是不同的国家和**民族**之間的契約关系，因为政治国家不同于市民社会，它不过是**民族的代表**而已。民族是 point d'honneur〔荣誉的問題〕，κατ' ἐξοχήν〔主要是〕这些不同的同業公会等等的政治理念，而且賦稅等等也只是为了民族而同意承担的。各立法等級对帝国的关系就是这样。**一些公国內部**的等級的情况大致也是这样。在公国中，**諸侯即主宰者**是**特殊的**等級，这一等級享有一定的特权，但这种权力又被其他等級的同样多的特权所限制。（希臘人的市民社会是政治社会的**奴隶**。）市民社会各等級之具有普遍的**立法效能**，决不是表示**私人等級**因此第一次获得了**政治**意义和**政治**效能；相反地，这种立法效能只是它們的**眞正的普遍的**政治意义和政治效能的表現。它們以立法权的資格出現，这只是对它們的主权和行政（执行）权的一种补充；或者宁可說这是一种向作为**私人事务**的純粹普遍事务的推移，向作为**私人等級**的主权的推移。市民社会的等級**本身**在中世紀时也是立法的等級，因为它們在当时**不是**私人等級，或者說，因为**私人等級**在当时是政治等級。中世紀的等級作为政治等級的要素并沒有获得任何新的性質。它們并不是因为参加了立法而成为**政治**等級的要素，恰巧相反，是因为它們是**政治**等級的要素，所以才参加立法。而黑格尔所說的**私人等級**却作为一种**立法**要素在政治上慷慨陈詞，得意忘形，具有特殊的、显著的和独有的政治意义和政

治效能。試問这二者之間有什么共同之处呢？

我們看到，在这个思想进程中黑格尔論述問題时的全部**矛盾**都集合在一起了。

（1）黑格尔从市民社会和政治国家的**分离**（从現代的狀况）这个前提出發，并把这种狀况想像为**理念的必然环节**、理性的絕对眞理。他描写了政治国家的不同权力的**分立**这一**現代的**情形。他用官僚机構来做眞正的**現存**国家的形体，并把官僚机構当做有知識的精神捧到市民社会的唯物主义之上。他把国家的自在自为的普遍性同市民社会的特殊的利益和要求对立起来。总而言之，他到处都在描写市民社会和国家的**冲突**。

（2）黑格尔把市民社会当做**私人等級**同政治国家对立起来。

（3）他認定立法权的**等級**要素不过是市民社会的**政治上的形式主义**，是**市民社会对国家的反射关系**，是不能改变国家**本質**的反射关系；而反射关系又是本質上不同的各环节之間的最高的同一。

另一方面，黑格尔又希望：

（1）当市民社会把自身設想为立法要素的时候，既不是簡單的不可分解的集合体，也不是分裂为許多原子的群体。他不願意**市民生活和政治生活**有任何分离。

（2）他忘記了这里所談的是反射关系，于是就把市民等級本身提升为政治等級，但是这仍然只是在立法权方面，所以它們的效能本身就是分离的証明。

黑格尔把**等級要素**变成了**分离**的表現，但同时，这一要素又应当是并不存在的同一的代表者。黑格尔知道市民社会和政治国家之間存在着分离，但是他却希望国家的統一能表現在国家內部，而且要实現这一点，市民社会各等級本身就必須同时構成立法社会

的等級要素(参看 XIV, X[93])。

第三〇四节："政治上的等級要素在其本身的規定中同时还包含着过去的領域中就已經存在的等級差别。它的地位最初是抽象的，就是說，对整个**王权**原則或**君主制**原則說来，是**經驗普遍性的極端**，这种經驗普遍性的地位对这一原則說来包含着一种**适应的可能性**，因而也包含着**敌对的可能性**。这种抽象的地位只是当它的**中介作用**得到存在时，才能成为合乎理性的关系(即**推論**，参看第三〇二节附釋)。从王权方面看，行政权(第三〇〇节)已經具有这种規定；同样，从各等級方面看，它們的某个环节必須使作为中間环节而存在这一点成为它的基本規定。"

第三〇五节："在市民社会的各等級中有这样一个等級，它所包含的原則本身就能够構成这种政治关系，这就是自然倫理性的等級，它以家庭生活为基础，而在生活資料方面則以地产为基础。所以，这个等級在它的特殊性方面具有以自身为基础的意志(这一点和君主要素相同)和君主要素所包含的自然規定。"

第三〇六节："这个等級是为了政治地位和政治意义按照比較确定的方式構成的，因为它的財产既不依賴于国家的財产，又和职業沒有保障無关，和利潤的追逐及財产的任何可变性無关，因为它的財产既不仰仗于行政权的恩寵，也不仰仗于群众的青睞。它的財产甚至**不为它自己的任性所左右**，因为这一等級的成員都負有政治使命，他們不像其他市民一样有权自由处理自己的全部財产，有权在死后把財产一視同仁地分配給自己的子女。这样，他們的財产就成为**不可轉讓的**長子繼承的**世襲領地**。"

补充："这个等級具有比較独立的意志。总的說来，土地占有者等級分为有教养的部分和农民等級。同时，和这兩部分对立的还有产業等級和普遍等級，前者依賴于人們的需要，以供应人們的需要为收入的来源，后者則完全依靠国家。長子繼承制可以使这一等級更有保障和更为巩固，但是这种制度只有在政治方面才有好处，因为它所受到的牺牲具有政治目的——使長子能独立生活。長子繼承制的根据是：国家不能光指望一定政治情緒的簡單的可能性，而必須依靠某种必然的东西。当然，政治情緒是和財产無关的，但二者之間又有某种必然的联系，因为拥有独立財产的人不会受外界环境的限制，这样，他就能毫無阻碍地出来为国家做事。在沒有政治制度的地方，建立和保

护長子繼承制無非是給私人权利的自由帶上鎖鍊，所以長子繼承制或者必須和政治意义相結合，或者注定要灭亡。”

第三〇七节：“可見，实体性的等級中的这一部分的权利，一方面固然以**家庭的自然原則**为基础，但是这一原則同时又通过沉重的牺牲轉向**政治目的**方面，因此，为这一目的所进行的活动就成了这一等級的主要使命，这一等級同样也因此負有从事这类活动的使命，而且他們之所以有**权利**进行这类活动，只是由于他們的**出生**，并非取决于选举的偶然性。所以这个等級占有兩个極端的主观任性或偶然性之間的实体性的巩固的地位，而且它本身和王权这一环节有共同之处，同时在其他一切方面又同另一極端具有同样的需要，分享同样的权利，結果它就同时成为王位和社会的支柱。”

黑格尔变了一套戏法。他从絕对理念中引出了天生貴族、世襲領地等等，引出了这种“王位和社会的支柱”。

黑格尔把市民社会和政治社会的分离看做一种**矛盾**，这是他較深刻的地方。但錯誤的是：他滿足于**只从表面上**解决这种矛盾，并把这种表面当做事情的本質；而为他所輕視的“**所謂理論**”則要求市民等級和政治等級“**分离**”，而且这样要求是有充分根据的，因为这些理論以此表現現代社会的**原則**，在这个原則中，**政治等級的**要素不外是国家和市民社会的現实关系的实际表現，是它們的**分离**的表現。

黑格尔不是用人所共知的名詞来称呼現在所談論的問題。爭論的問題在于**代表**制还是**等級**制。代表制迈进了一大步，因为它是**現代国家状况的公开的、眞实的、徹底的**表現。它是一个**公开的矛盾**。

在談这个問題以前，讓我們再来看看黑格尔的思想进程。

“**私人等級**在立法权的**等級**要素中获得**政治**意义。”

在前面（第三〇一节的附釋中）曾这样說到：

"所以，**等級**概念的**特殊**規定应該到下述事实中去探求：……本書中称为**市民社会**的这一領域本身的見解和意志，通过各等級**存在于对国家的关系中**。"

我們把这些規定加以对照，就可得出如下的結論：**"市民社会是私人等級"**，或者**私人等級**是市民社会的直接的、本質的、具体的等級。只有在立法权的等級要素中，市民社会才获得"政治意义和政治效能"。这是和市民社会連在一起的一种新的东西，是一种**特殊的职能**，因为正是作为**私人等級**的市民社会的性質，表現出市民社会同政治意义和政治效能的**对立**，表現出缺乏政治性質，即市民社会本**身沒有**政治意义和政治效能的那一面。**私人等級**就是市民社会的等級，或者說市民社会就是**私人等級**，所以黑格尔不把"普遍等級"包括在"立法权的等級要素"中是合乎他的邏輯的。

"**普遍**等級（或者更确切地說，**在政府中供职**的等級）直接由于它自己的規定，以普遍物为其本質活动的目的。"

市民社会或者私人等級沒有这样的使命；它的本質活动并不包含那种以普遍物作为目的的規定；換句話說，它的本質活动不是普遍物的規定，**不是普遍性的**規定。私人等級是和国家**对立的**市民社会等級。市民社会的等級**不是**政治的等級。

黑格尔認为市民社会是私人等級，并声言市民社会的等級差别是**非**政治的差别，宣称市民生活和政治生活不但毫無共同之处，甚至还是**对立的**。接着他又說些什么呢？

"所以，这种私人等級既不是簡單的不可分解的集合体，也不是分裂为許多原子的群体，而只能是**它現在这个样子**，就是說，它分为**兩个等級**：一个**等級**建立在实体性的关系上；另一个**等級**則建立在特殊需要和以这些需要为中介的劳动上（第二〇一节及以下各节）。只有这样，存在于国家**內部的特殊物**才在这方面和普遍物眞正地联系起来。"

当然，市民社会（**私人等級**）在立法的等級活动中不能是“簡單的不可分解的集合体”，因为“簡單的不可分解的集合体”只存在于“想像”中、“幻想”中，而不存在于**現实**中。实际上存在的只有大大小小的偶然的集合体（城市、村鎮等）。这些集合体或这个集合体不但**在表面上**，而且 realiter〔实际上〕到处**是**“分裂为許多原子的群体”，同时也**应該**以这种群体的身分出現在自己的**政治的**等級活动中。**私人等級**，即市民社会，如果“保持**它現在这个样子**”，就不能在这里出現。它現在到底是什么样子呢？就是**私人等級**，也就是国家的对立面和脫离国家的东西。相反地，私人等級要获得“政治意义和政治效能”，就不应該再成为現在这个样子，不应該再成为**私人等級**。只有这样，它才能获得“自身的**政治**意义和**政治**效能”。这种政治行动是最完全的变体。在这种行动中，市民社会应該完全背弃作为市民社会、作为私人等級的自身，它应該表現出自己本質中的这样一个方面，这个方面不但和它的本質所具有的眞正的市民存在形式毫無共同之处，而且还和它直接对立。

从每个單个的人格中可以看出，这里所謂**普遍法律**到底是什么。市民社会和国家彼此分离。因此，国家的公民和作为市民社会成員的市民也是彼此分离的。因此，人就不能不使自己**在本質上二重化**。作为**一个眞正的市民**，他处在双重的組織中，即处在**官僚組織**（这种官僚組織是彼岸国家的，即不触及市民及其独立活动的行政权在外表上和形式上的規定）和**社会組織**即市民社会的組織中。但是在后一种組織中，他是作为**一个私人**处在国家之外的；这种組織和政治国家本身沒有关系。第一种組織是国家組織，它的物質总是由市民構成的。第二种組織是**市民組織**，它的物質并不是国家。在第一种組織中，国家对市民說来是形式的对立面，

在第二种組織中，市民本身对国家說来是物質的对立面。因此，他要成为**眞正的公民**，要获得政治意义和政治效能，就应該走出自己的市民現实性的范圍，摆脫这种現实性，离开这整个的組織而进入自己的个体性，因为他暴露出来的**个体性**本身是他为自己的公民身分找到的唯一的存在形式。要知道，作为政府的国家，它的存在是不依賴于他而形成的；而他在市民社会中的存在也是不依賴于国家而形成的。只有在同**各种單独存在的共同体**的矛盾中，只有作为**个人**，他才能成为**公民**。他作为公民而存在是他所眞正隶屬的任何**共同体**以外的存在，因而是純**个体**的存在。而作为一种"权力"的"立法权"恰巧就是这种存在所应具有的**組織、社会形体**。**在**"立法权"**以前**，市民社会即私人等級**并不**作为**国家組織**而存在，要使这个等級本身获得存在，就必須認为这一等級的**眞正的組織**、眞正的市民生活是**不存在**的，因为立法权的等級要素恰巧負有認定**私人等級、市民社会不存在**的使命。市民社会和政治国家的分离必然表現为**政治**市民即公民脫离市民社会，脫离自己固有的、眞正的、經驗的現实性，因为作为国家的理想主义者，公民**完全是另外一种存在物**，他**不同**于他的現实性，而且是同它对立的。于是，市民社会在自己內部建立起国家和市民社会之間的关系，这种关系在另一方面已經在**官僚政治**中实現了。在等級要素中，普遍物眞正地由**自在**进入了**自为**，也就是变成了**特殊物的对立面**。市民要获得政治意义和政治效能，就应該背弃自己的等級，即背弃市民社会，背弃**私人等級**，因为这个**等級**正处在**个人**和**政治国家**之間。

既然黑格尔把整个市民社会当做**私人等級**和政治国家对立起来，那末私人等級**內部**的差别，即不同的市民等級，对国家說来就自然只具有私人的而不是政治的意义；因为不同的市民等級只是

一定原則的实現、存在，即作为市民社会原則的私人等級的实現、存在。但是，如果必須消除原則，那末这一原則內部的各种孤立化对政治国家說来自然就更不存在了。

黑格尔在結束这一节时写道："只有这样，存在于国家內部的特殊物才在这方面和普遍物眞正地联系起来。"

但是，黑格尔在这里把作为人民的存在形式，作为一个总和的整体的国家和政治国家混为一談。这种特殊物不是"国家內部的特殊物"，而只能是"国家外部的特殊物"，即政治国家外部的特殊物。它不仅不是"存在于国家內部的特殊物"，而且还是"国家的非現实性"。黑格尔企圖發展这样一个原理：市民社会各等級是政治的等級，而且为了証明这一原理，就偷偷地把它換成了另一个原理：市民社会各等級是"政治国家的孤立化"，也就是說，市民社会是政治社会。"国家內部的特殊物"这种說法在这里只能理解为"国家的孤立化"。黑格尔别有用心地选擇了这个模棱兩可的說法。他自己不但發展了和这个原理相对立的观点，而且还在这一节中証明这一观点，把"市民社会"說成"私人等級"。特殊物和普遍物"相联系"这个規定也是很謹慎的。最不相同的各种东西也可以联系在一起。然而这里談的不是逐漸的推移而是变体，而且黑格尔要跳过的那条鴻溝（因为他要跳过，所以才使它显現出来了）决不会因为他閉眼不看就不存在了。

黑格尔在附釋中說：

"这是和另外一种流行的观念相抵触的"，如此等等。我們剛才已經指出，这种流行的观念如何合乎邏輯和如何必要，它如何是"人民發展的現阶段上的一个必然的观念"，也已經指出，黑格尔的观念如何荒誕，虽然它在某些集团中也頗为流行。黑格尔在回过

来談流行的观念时說：

“这种原子式的抽象的观点在家庭和市民社会中就已經消逝了……但是国家却……”这种观点当然是抽象的，但是它正像黑格尔自己所想像的那样是政治国家的“抽象”。这种观点也是原子式的，但这是社会本身的原子論。如果观点的**对象**是抽象的，“观点”就不可能是具体的。市民社会在自己的**政治行动**中陷到里面去的原子論，必然由下面这件事产生：人們的結合、个人賴以存在的共同体——市民社会——是同国家分离的，或者說，**政治国家**是脫离市民社会的一个**抽象**。

虽然这种原子式的观点在家庭中就已經消逝，而且也可能(??)在市民社会中就已經消逝，但它所以在政治国家中重新出現，正是因为政治国家是脫离家庭和脫离市民社会的一个抽象。反过来說也是如此。黑格尔把这种現象說成**奇怪的事情**，但这絲毫也不能消除上述兩个領域的**异化**⊖。

接着又說：“以上述集团为**存在**形式的**各种共同体**进入了政治領域，即进入**最高的具体的普遍性**領域的时候，竟有人想把这些共同体重新分解为个人組成的群体。因而这种想法就把市民生活和政治生活彼此**分割开来**，并使政治生活悬在空中，因为按照这种想法，政治生活的基础只是任性和意見的抽象的單一性，从而就是一种偶然性的东西，而不是自在自为的稳固而**合理的**基础。”

这种想法**并沒有**把市民生活和政治生活彼此**分割开来**，只不过**反映了实际存在的分裂**而已。

并不是这种想法使政治生活悬在空中，而是政治生活本身就

⊖ 俏皮話：«das Befremdliche»——“荒誕的东西”，«die Entfremdung»——“异化”。——編者注

是**空中的生活**，是市民社会上空的領域。

現在我們来研究**等級**制和**代表**制。

历史的發展使**政治等級**变成**社会**等級，所以，正如基督徒在天国一律平等，而在人世不平等一样，人民的單个成員在他們的政治世界的天国是**平等的**，而在人世的存在中，在他們的**社会生活**中却不平等。从**政治等級**到**市民**等級的轉变过程是在**君主專制政体**中进行的。官僚政治实現了反对一个国家中有許多不同国家的統一思想。但是，甚至有絕对行政权的官僚机構存在，各等級的**社会差别**仍然是政治差别，仍然是在具有絕对行政权的官僚机構**內部**并且和**它并列的政治**差别。只有法国革命才完成了从**政治**等級到**社会**等級的轉变过程，或者說，使市民社会的**等級差别**完全变成了**社会**差别，即沒有政治意义的私人生活的差别。这样就完成了政治生活同市民社会分离的过程。

同时，市民社会的等級同样也起了变化：市民社会也由于它和政治社会的分离而变得不同了。中世紀那样的**等級**主要只殘存在官僚机構中，在那里个人的市民地位和政治地位是直接等同的。市民社会作为**私人等級**同官僚机構相对立。在市民社会中，等級差别已不再是**需要**和**劳动**这类独立体之間的差别了。在这里，唯一普遍的、**表面的和形式的**差别还只是**城市**和**乡村**間的差别。而在社会本身內，这种差别則發展成各种以**任性**为原則的不稳定不巩固的集团。金**錢**和**教养**則是这里的主要标准。不过，这个問題我們不准备在这里談，而留到批判黑格尔对市民社会的看法时再談。現在只指出一点：市民社会中的等級既不以需要（即自然因素）为原則，也不以政治为原則。我們这里所談的是那些动蕩不定、偶然产生和**沒有**組織的群众的划分。

这里的特点只是，**被剝夺了一切財产的**人們和**直接**劳动即具体劳动的**等級**，与其說是市民社会中的一个等級，还不如說是市民社会各集团賴以安身和活动的基础。只有**行政权成員**的等級才是市民地位和政治地位完全吻合的眞正等級。現代的社会等級不像过去那样作为一种社会紐帶、作为一种共同体来把个人包括在內，这就显出了它同先前的市民社会等級的区别。个人是否仍旧屬于自己的等級，这一部分取决于机緣，一部分取决于本人所从事的劳动等等；这里所說的**等級**只是个人的**外在**規定，因为它不是从个人劳动的本質产生的，而且对个人来說也不是建立在硬性規定的法律之上并对个人保持稳固关系的客观共同体。相反地，現代等級对个人的实体性活动、对个人的**实际地位**㊀毫無**实际**关系。医生在市民社会中并不構成任何特殊的等級。一个商人和另一个商人比起来，屬于不同的等級，处于不同的**社会地位**。正像市民社会脫离了政治社会一样，市民社会在自己內部也分裂为**等級**和**社会**地位，虽然后二者彼此有一定的关系。**消費**和**消費能力**是市民等級或市民社会的原則。市民社会的成員在自己的政治意义方面脫离了自己的等級，脫离了自己在私人生活中的实际地位。只有在这里，这个成員才获得**人**的意义，換句話說，只有在这里，他作为国家成員、作为社会生物的規定，才成为他的**人的**規定；因为他在市民社会中的其他一切規定，对于人，对于个人，都**表現为非本質的外在的**規定，尽管这些規定的确是个人生存于整体中所必需的，也就是說，它們是把个人同整体連接起来的必要的紐帶，不过这是可以被个人重新抛弃掉的紐帶。（現代的市民社会是徹底实現了的**个人主**

㊀ 双关語：德文«Stand»既有"等級"的意思，又有"地位"的意思。——編者注

义原則，个人的生存是最終目的；活动、劳动、內容等等都**不过是**手段**而已**。）

等級制度在自己不是中世紀的殘余的时候，就企圖把人（部分地在政治領域本身中）抛到他的私人生活的狹小圈子里去，把他的特殊性变为他的实体性的意識，并且利用政治上存在等級差别这一事实来使这种差别也同样成为社会差别。

現实的人就是現代国家制度的**私人**。

差别、分裂是个人**生存的基础**，这就是**等級**所具有的意义。个人的生活方式、个人的活动性質等等，不但不使个人成为社会的一个成員、社会的一种机能，反而使他成为社会的**例外**，变成了他的特权。这种**区别**不只是**个人的**，而且凝結为一种特定的**共同体**，即等級、同業公会，这种情形不仅不排除这种区别所固有的特异性，甚至可以說是这种特异性的表現。不是單个的机能成为社会的机能，而是單个的机能从單个的机能变成独立的社会。

等級不仅建立在社会內部的**分裂**这一当代的主导規律上，而且还使人脫离自己的普遍本質，把人变成直接受本身的規定性所摆布的动物。中世紀是人类史上的**动物时期**，是人类动物学。

我們的时代即**文明时代**，却犯了一个相反的錯誤。它使人的**实物**本質，即某种仅仅是**外在的**，物質的东西脫离了人，它不認为人的內容是人的眞正現实。

关于这一点，我們在談到“市民社会”这一章时再比較詳細地研究。現在我們看：

第三〇四节：“政治上的等級要素在其**本身的**意义中同时还包含着过去的領域中就已經存在的等級差别。”

我們已經指出，“过去的領域中就已經存在的等級差别”对于

政治领域沒有任何意义，或者說只有私人的即非政治的差别的意义。但是，在黑格尔看来，等級差别在这里也丧失了它的"已經存在的意义"(即它在市民社会中所具有的意义)，而事实上，由于"政治上的等級要素"本身包含着等級差别，所以它就影响着这种差别的本質，而这种浸沉在政治領域中的差别則具有**不屬于它本身**而屬于**政治上的等級要素**的"独特"意义。

当市民社会的划分还具有政治性質而政治国家还是市民社会的时候，等級的这种**分离**，这种**双重的**意义还不存在。各等級并不在市民界是**一个样子**而在政治界又是**另一个样子**。各等級在政治界并沒有获得什么特殊**意义**，而**只是表示它們本身**。**等級**制度想用**复古**的办法来消除市民社会和政治国家的二元論，但这种二元論在等級制度本身中的表現却是：**等級差别**（市民社会的內部划分）在**政治**領域中获得了一种不同于市民領域中的意义。初看起来，这里存在着同一，存在着**同一个主体**，但是这种主体具有**根本不同的**規定，所以实际上这里是双**重的**主体。而这种**虚幻的同一**（它之所以虚幻，就因为**現实的主体**，即人，在其实質的所有各种規定中虽然还是和自己相等，还沒有丧失自己的同一，但他在这里并不表現为一个主体，而是表現为某个謂語〔等級〕的同一体；同时黑格尔还硬說：人不但有这个**确定的特征**，而且也有**另一**特征；他作为这种排他性的特定有限者，同时也是**另一**类的有限者）之所以人为地得到反思的支持，只是由于这样一种情况：有时市民社会領域中的等級差别所获得的規定只能由政治領域向市民社会提供，而有时則相反，政治領域中的等級差别所获得的規定不是来源于政治領域，而是来源于市民領域的主体。为了把同一个有限的主体，即特定的等級（等級差别）描写为兩个謂語共有的本質主体，或者

为了証明兩个謂語的同一，兩个謂語就都被神秘化了，都被看成虛無縹緲的二重性的东西。

同一个主体在这里却有了各种不同的**意义**，但是这里所謂意义并不是自我規定，而是**比喻的**冒名頂替的規定。可以拿另外一个具体的主体来套在这个意义上，也可以把另外一个意义套在这个主体上。市民的等級差别在政治領域中所获得的意义，不是取决于市民領域，而是取决于政治領域，并且正如在历史上曾有过的那样，这种差别还可以具有其他的意义。反过来說也是如此。这还是用新眼光来**解釋旧世界**观的那一套**非批判的神秘主义**做法，由于这种做法，旧世界观成了某种中間型的世界观，它的形式不符合意义，意义也不符合形式，而且形式既不成其为意义和眞正的形式，意义也不成其为形式和眞正的意义。这种**非批判性**，这种**神秘主义**，既構成了現代国家制度形式（κατ' ἐξοχήν〔主要是〕它的等級形式）的一个謎，也構成了黑格尔哲学、主要是他的**法哲学**和**宗教哲学**的秘密。

如果我們如实地理解意义，把它看做**眞正的規定**，然后把这种意义本身变成主体，最后再比較一下：**表面上**跟这种意义凑在一起的主体是不是它的**实际謂語**，是不是这种意义的本質和眞正实現，那末我們就能最徹底地摆脫这种幻覚。

"它（政治上的等級要素）①的地位最初是抽象的，就是說，对整个**王权**原則或**君主制原則**說來，是**經驗普遍性的極端**，这种經驗普遍性的地位对这一原則說来包含着一种**适应的可能性**，因而也包含着**敌对的可能性**。这种抽象的地位只是当它的**中介作用**得到存在时，才能成为合乎理性的关系（即**推論**，参看第三〇二节附釋）。"

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

我們已經看到，各等級和行政权一起在君主制原則和人民之間，在作为**單一**經驗意志而存在的国家意志和作为**許多**經驗意志而存在的国家意志之間，在**經驗單一性和經驗普遍性**之間，充当居間者。黑格尔既然把市民社会的意志說成**經驗普遍性**，那就应該把国王的意志說成**經驗單一性**，可是他并沒有說出这一**对立**的全部尖銳性。

黑格尔繼續写道：

"从王权方面看，行政权（第三〇〇节）已經具有这种規定；同样，从各等級方面看，它們的某个环节必須使作为中間环节而存在这一点成为它的基本規定。"

然而，眞正的对立面是国王和市民社会。我們也已經看到，行政权从国王那里获得的意义，也正是等級要素从人民那里获得的意义。行政权在不断地**扩大**，并形成一套复杂的机構，而等級要素則日益被压縮为一幅縮圖，因为君主立宪制只能同 *en miniature*〔**縮小的**〕**人民**和睦相处。**正像**行政权是国王的**政治国家抽象一样**，等級要素是市民社会的**政治国家抽象**。这样一来，中介作用就好像充分实現了。兩个極端都摆脫了自己的偏执性，用各自特殊本質的火焰相互交織，而包括行政权和等級这兩个要素的**立法权**，則好像不必再努力实現**中介作用**了，因为它本身就是已**經得到实現的中介**。何况黑格尔本来就把这**个等級要素同行政权一起**規定为人民和国王之間的**居間者**（同样，他也把等級要素規定为市民社会同政府之間的居間者等等）。于是，合乎理性的关系，即**推論**，就似乎大功告成了。**立法权**、居間者是由兩个極端，由君主制原則和市民社会，由經驗單一性和經驗普遍性，由主体和謂語所組成的 *mixtum compositum*〔**大杂燴**〕。黑格尔总是把**推論**理解为居間

者，理解为 *mixtum compositum*〔**大杂燴**〕。可以說，在他关于推論的解釋中，表現了他的体系的全部超驗性和神秘的二元論。居間者是木質的鉄，是普遍性和單一性之間的被掩盖了的对立。

关于这整个思想进程，我們首先要指出，黑格尔想在这里确立的"中介"，不是他从**立法权的本質**、立法权的固有規定中引伸出来的要求，相反地，却是他考**虑到**立法权的本質規定以外的某种东西而引伸出来的要求。这是**为**某个局外之物**所做的虛構**。黑格尔把立法权引伸出来，主要是为某个第三者着想。正因为这样，所以黑格尔的注意力主要是集中在**虛構立法权的形式存在这方面**。立法权完全是按**外交方式**虛構出来的。这是由立法权在現代国家（黑格尔正是这种国家的說明者）中所处的那种**虛無標緲的**、κατ' ἐξοχήν〔主要是〕**政治的**地位决定的。由此可見，这种国家不是**眞正的**国家，因为在考察其中的**各种国家規定**时（其中之一就是立法权）不应該从它們本身、从理論着眼，而应該从实踐着眼，不应該把它們看做独立的力量，而应該看做矛盾重重的力量，不应該从事情的实質出發，而应該从协定的規則出發。

老实說，这样一来，等級要素就必須"同行政权一道"充当經驗單一性的意志（国王）和經驗普遍性的意志（市民社会）之間的居間者了。然而**事实上**，realiter〔实际上〕，"**它的**地位最初是抽象的，就是說，对整个**王权**原則或**君主制原則**說来，是**經驗普遍性的極端**，这种經驗普遍性的地位对这一原則說来包含着一种**适应的可能性**，因而也包含着**敌对的可能性**"。像黑格尔所正确指出的，这是"抽象的地位"。

初看起来，"**經驗普遍性的極端**"也好，"王权原則或君主制原則"，即經驗單一性的極端也好，它們在这里好像并不是相互对立

的；因为等級代表充当市民社会的**全权代表**，就跟行政权**是国王权能**的执行者一样。王权原则有了全权的行政权就不再是經驗單一性的極端，就会放弃**"毫無根据"**的意志，降低为知識、責任和思維的**"有限性"**；同样，以等級要素为代表的市民社会似乎也不再是經驗普遍性，而成为完全确定的整体，它既忠实于"国家和政府的意願和主張，又忠实于特殊集团和單个人的利益"（第三〇二节）。市民社会縮影为等級代表，就不再是"經驗普遍性"了。相反地，它在这里降格为一个人数有限的委員会；如果說国王通过行政权而具有了經驗普遍性，那末市民社会則通过等級代表而具备了經驗單一性或特殊性的特征。二者都成了特殊性的东西。

看来，这里唯一还可能存在的对立，就只是兩种国家意志的兩种代表之間、兩种流出体之間、立法权的**政府要素**和**等級要素**之間的对立，因而也就是**立法权本身內部的对立**。在这里，**"协同的"**中介作用就是兩个要素动輒就互相厮打。国王的那种高不可及的經驗單一性通过立法权中的政府要素托身于少数有限的、可以接近的和身居要职的人**而降临塵世**；而市民社会則通过等級要素托身于少数政治家**而升入天国**。双方都失去了自己的不可捉摸的特性。王权失去了不可理解的独一無二的**經驗單一性**，市民社会則失去了不可理解的曖昧不明的**經驗普遍性**。前者失去了自己的偏执性，后者失去了自己的流动性。于是，在立法权的等級要素和政府要素（这兩个要素必須共同充当市民社会和国王之間的中介人）这兩方面，**对立**尖銳到随时都可能發生斗爭的地步，甚至还具有**不可調和的矛盾**的性質。

于是，这种**"中介"**也恰巧需要——正如黑格尔所正确論述的——**"它的中介**得到**存在"**①。它本身与其說是中介的存在，还

不如說是矛盾的存在。

可見，黑格尔断言这种中介作用要由**等級要素**来实現，显然是毫無根据的。黑格尔說：

"从王权方面看，行政权（第三〇〇节）已經具有这种規定；同样，从各等級方面看，它們的某个环节必須使作为中間环节而存在这一点成为它的基本規定。"

可是我們已經看到，黑格尔在这里任意地不能自圓其說地把国王和等級会議当做兩个極端彼此对立起来。行政权从王权方面获得这种規定，同样，等級要素从市民社会方面获得这种規定。各等級和行政权一起不仅站在国王和市民社会之間，而且也站在政府和人民之間（第三〇二节）。各等級为市民社会所做的事情多于行政权为王权所做的事情，因为行政权自己本来就是和人民对立的，是人民的对头。可見，这已使中介的限度达于極点了。又何必再給这些驢子增添新的負担呢？为什么等級要素就非得在一切地方、甚至在自己和敌人之間架起一座方便的小桥呢？为什么等級要素到处都是自我牺牲的化身呢？难道它还得砍掉自己的**一只手**，居心使自己不能用**兩只手**来反抗自己的敌人即立法权中的政府要素嗎？

在这里还应該补充一点：起初黑格尔之所以从同業公会、等級差别等等中引出各等級，正是为了使各等級不致成为"簡單的經驗普遍性"；現在則相反，他为了从各等級中引出等級差别，竟把它們变成了"簡單的經驗普遍性"！国王通过市民社会的基督——行政

① 这句話引自第三〇四节，本文是"它的中介作用得到存在"，但德文 Vermittlung 有"中介"或"中介作用"的意思，馬克思利用这个詞的双关含义来嘲弄黑格尔。——譯者注

权同市民社会联系起来；同样，市民社会通过自己的教士——等級代表同国王联系起来。

这样一来，事情反倒弄成这样：君主权（經驗單一性）和市民社会（經驗普遍性）这两个極端必須“在自己的中介之間”充当中介人。更何况“最重要的邏輯眞理之一，就是作为对立面而处于極端地位的特定环节，由于它同时又是**居間者**，因而就不再是对立面，而是一种**有机的**环节”（第三〇二节的附釋）。显然，市民社会起不了这种作用，因为作为一个極端的**市民社会本身**，在“立法权”中沒有任何地位。这样看来，**本身**处于立法权之內的另一極端，即君主制原則，就不得不在等級要素和政府要素間起中介人的作用。君主制原則似乎具备了起这种作用所必需的各种特質，因为从一方面說，它既然代表整个国家，因而也就代表市民社会，而特别是由于經驗普遍性只是作为經驗單一性而存在，因而意志的“經驗單一性”同样为它和各等級所固有。此外，这个原則还和行政权不同，它不只是作为**公式**、作为国家**意識**而和市民社会相对立。它本身**就是**国家，它和市民社会的共同点在于它們都是**物質的自然的**环节。从另一方面說，国王又是行政权的首腦和代表。（把一切都弄得头足倒置的黑格尔使行政权成了国王的代表，成了流出体。因为黑格尔所謂的理念——据他說国王就应該是这种理念的定在——既不是指行政权的現实理念，也不是指作为理念的行政权，而是指以国王为**形体**存在的絕对理念的主体，所以行政权也就成**了寓于他的形体即国王肉体中的灵魂的神秘延續**。）

所以，国王在立法权中必須充当行政权和等級要素的居間者。可是，要知道，本来行政权是国王和等級要素的居間者，而等級要素又是国王和市民社会的居間者！国王为了不使自己成为片面的

極端，正需要这些环节作为中介，那他怎么又能在这些环节之間充当中介人呢？在这里，这些忽而起着極端作用、忽而起着居間者作用的極端所包含的荒謬性完全暴露出来了。这就像雅努斯① 的兩面头，时而現出这一面，时而現出那一面，前后兩面，各不相同。最初被規定为兩个極端的居間者的东西，現在自己成为一个極端，而依靠原居間者同另一个極端联系起来的一个極端，現在（正是因为**不同于**另一極端）竟成了自己的对立極端和原居間者之間的居間者了。这种职务对調的情形，使我們想起这样一种情况：一个人本来是爭执双方的調解人，可是后来爭执者之一倒成了原調解人和另一爭执者之間的調解人。这里又重演了夫妻吵架医生劝解的故事。医生本来想当調解人，可是結果却适得其反，妻子倒不得不做医生和丈夫之間的調解人，而丈夫又不得不做医生和妻子之間的調解人。这里也不禁使人想起莎士比亞的喜剧"仲夏夜之夢"里面的獅子，它大吼道："我是獅子，我又不是獅子，而是史納格。"这里的情形也正好一样，每个極端忽而是对立面的獅子，忽而是中介的史納格。如果一个極端高呼："現在我是居間者"，那末对其余兩个环节說来，它就是不可侵犯的了，而这兩个环节中的每一个都只能同現在成了極端的另一个打架。于是，我們面前就出現了一帮好战之徒，可是他們又非常害怕彼此眞打起来会打得鼻青眼腫，而摩拳擦掌准备打架的兩个对手也就都想法使拳头落在給他們劝架的第三者身上，但充当这个第三者的却又是打架双方中的一員，結果由于顧虑重重，架始終沒有打起来。这一中介体系还采取这样一种形式：一个人想打敗自己的敌人，同时又不得不保护自己的敌

① 雅努斯是古罗馬的門神，它有前后兩副面孔。——譯者注

人免遭别的敌人的打击；由于这种双重的地位，他的打算全部落空了。最妙的是，把中介作用的这种荒謬性归結为抽象邏輯（因而也是并非虛構的、毋庸异議的）說法的黑格尔，同时还把这种中介作用說成是邏輯的**思辨奥秘**，是合乎理性的关系，是推論。眞正的極端之所以不能被中介所調和，就因为它們是眞正的極端。同时它們也不需要任何中介，因为它們在本質上是互相对立的。它們彼此之間沒有任何共同之点，它們既不相互吸引，也不相互补充。一个極端并不怀有对另一極端的渴望、需要或預期。（但是，黑格尔却把推論的两个抽象环节，即普遍性和單一性，看做眞正的对立面，这就正好表現出他的邏輯中的基本的二元論。关于这一点留待批判黑格尔的邏輯学时再做进一步的研究。）

初看起来，下述情况是和这种說法相抵触的："兩極是相通的"，北極和南極相互吸引，女性和男性也相互吸引，而且也只有男女兩性的極的差别相結合，才会产生人。

从另一方面說，任何極端**都是**它自己的另一極端。**抽象的唯灵論是抽象的唯物主义；抽象的唯物主义**是物質的**抽象的唯灵論**。

就第一种情况而言，北極和南極都同样是極，它們的**本質**是同一的；同样，**男**性和**女**性構成同一个**类**、同一种**本質**——人的本質。北和南是**同一种**本質的兩种对立的規定，是同一种**本質在高級發展阶段**上的差别。它們都是**分化出来的**本質。它們之所以是現在的它們，就因为它們**只是分离出来的**規定，也正是本質的**这种**分离出来的規定。**眞正的、現实的**極端是極和非極、人类和**非**人类。在前一种場合，差别是**存在**上的差别，在后一种場合，則是各**本質**之間的差别，是**兩种**本質的差别。就第二种反对意見而言，这里的主要規定是：任何一个**概念**（定在等等）都可以**抽象地**把握；它并不是

作为一种独立的东西而具有意义，而是作为脫离某物的**抽象**并且仅仅是作为这样一种**抽象**而具有意义。由此可見，精神只是脫离物質的**抽象**。这样就很明显，它(因为这种抽象的形式应当成为它的內容)正好是**抽象的对立面**，即自己从其中抽象出来的对象，但是是以抽象形式把握的对象。所以在这里，抽象的唯物主义是它的实在本質。假如在**一**种本質所存在的范圍內的差别既沒有和**轉化为独立本質的抽象**(当然不是脫离某一他物的抽象，而是脫离自己本身的抽象)相混同，也沒有和相互排斥的各种本質的**眞正**对立相混同，那末就可以避免三重錯誤：(1)任何的抽象和片面性都以只有極端才是眞理这一点为根据而自命为眞理；結果任何一个原則都只表現为脫离某一他物的抽象，而不表現为整体本身；(2)把**眞正**对立面的**尖銳性**以及这些对立面的轉化为極端看做有害的、必須尽可能加以阻止的事情，然而，这种轉化却不是别的，而是这些对立面的自我認識，以及它們对决定性斗爭的热烈渴望；(3)企圖用中介来調和它們。因为尽管兩个極端都眞正地存在着，都的确是極端，但是使它們成为極端的特性却仍然只包含在其中一个極端的**本質**中，对于另一个極端則沒有**眞正現实的意义**。一个極端占了另一个極端的上風，兩个極端的地位各不相同。例如，基督教，以及一般的宗教，和哲学是極端对立的。然而实际上宗教对哲学来說并不是**眞正的**对立面，因为哲学把**宗教**当做**虛幻的**現实来理解。于是，宗教——由于它想成为現实——对于哲学来說就自行消失了。**本質**的眞正二元論是沒有的。关于这一点以后再詳細地談。

試問，黑格尔究竟是怎样得出需要从等級要素方面产生一个**新中介**的結論呢？"有人主要是从各等級和政府相**对立**的观点来看待各等級，以为这就是各等級的本質地位。这种偏見非常流行，但

是極端危險”（第三〇二节的附釋），莫非黑格尔也贊同这种偏見嗎？

在这里，就是这么一回事：一方面我們看見，在“立法权”中以“等級要素”出面的市民社会和以“政府要素”出面的王权第一次表明它們是兩个眞正的、实实在在的对立面。

另一方面，立法权是一个整体。我們在其中可以看到：（1）君主制原則的全权代表，即“行政权”；（2）市民社会的全权代表，即“等級”要素；但是，此外立法权还包含（3）一个**極端本身**，即君主制原則；而另一个極端即市民社会本身則不在其中。正由于这样，“等級”要素才成了同“君主制”原則相对的極端，成了本来应該由市民社会来充当的那个極端。我們已經看到，市民社会只有通过“等級”要素才能形成为**政治**的存在。“等級”要素是市民社会的**政治**存在，是它的政治国家的**变体**。因此，正如我們所看到的，只有“立法权”才是名副其实的完整的**政治国家**。所以，在这里就有：（1）君主制原則，（2）行政权，（3）市民社会。“等級”要素是“**政治国家**”即“立法权”的“**市民社会**”。因此，“等級”要素也就成了和国王相对的，本应由市民社会構成的極端。（既然市民社会是政治存在的非現实，那末市民社会的政治存在就是市民社会本身的消灭，就是它和自身的分离。）正因为这样，所以等級要素也是同行政权相对的对立面。

結果，黑格尔还是把“等級”要素說成了“經驗普遍性的極端”，其实，这一極端是市民社会本身。（因此，黑格尔从各个同業公会和不同等級中引出政治上的等級要素，是徒劳無功的。假如不同的等級本身各自組成立法等級会議，因而市民社会內部的差别、市民的規定 re vera〔事实上〕也就是政治的規定，那末这样做才

会有意义。如果眞这样，那我們就不会有整个国家的**立法权**，而只有各个等級、同業公会和阶級用来对付国家整体的**立法权**。市民社会的各等級虽然沒有得到任何政治規定，但它們畢竟还是会規定政治国家。它們会把自己的**特殊性**变成整体的决定力量。它們会成为特殊物統治普遍物的权力。立法权也不会只有一个，而是有許多，它們彼此之間以及同政府之間都有协定。然而黑格尔所注重的是等級要素的現代意义，即成为市民要素的化身、成为bourgeois。黑格尔想使“自在自为的普遍物”——政治国家——不为市民社会所决定，而相反地使它决定市民社会。于是黑格尔就根据等級要素的中世紀形式賦予等級要素以相反的意义，使它成为由政治国家的本質所决定的要素。所以，作为同業公会等等的代表，各等級就不是“經驗普遍性”，而是“經驗特殊性”、“經驗中的特殊性”了！）所以“立法权”在自己內部也需要**中介**，也就是需要掩盖对立；而且这个中介必須从“等級要素”产生，因为等級要素在立法权內已丧失了市民社会代表的意义，它本身成了**第一性的**要素，成了立法权中的市民社会。“立法权”是政治国家的整体，正因为这样，所以它是政治国家的**已經很明显的矛盾**。所以它也在为消灭政治国家**奠定基础**。在立法权中，各种完全不同的原則互相冲突着。这种冲突固然**表現**为君主制原則和等級要素原則等等的**对立**，但**在事实上**，这是**政治国家**和**市民社会**的二律背反，是**抽象的政治国家**的自相**矛盾**。立法权在給叛乱**奠定基础**。（黑格尔的主要錯誤在于他把**現象的矛盾**理解为**本質中的理念中的統一**，而事实上这种矛盾的本質当然是某种更深刻的东西，即**本質的矛盾**。例如，这里所謂立法权自身的矛盾只不过是政治国家的矛盾，因而也就是市民社会自身的矛盾。

庸俗的批判又陷入了相反的**教条主义**的錯誤。例如，它批判立宪制度，它注意各种权力的相互对立等等。它發現到处都有矛盾。这就跟过去人們用"一"和"三"这兩个概念之間的矛盾来反駁神聖三位一体的教条一样，仍然是**攻击**自己的对象的教条主义批判。相反地，**眞正**的批判就要揭露神聖三位一体在人們头腦中的內在根源，描述这种教条产生的情形。同样，对現代国家制度的眞正哲学的批判，不仅要揭露这种制度中实际存在的矛盾，而且要**解釋**这些矛盾；眞正哲学的批判要理解这些矛盾的根源和必然性，从它們的**特殊**意义上来把握它們。但是，这种**理解**不在于像黑格尔所想像的那样到处去寻找邏輯概念的規定，而在于把握特殊对象的特殊邏輯。）

黑格尔是这样表述这一点的：政治上的等級要素对君主要素的关系中"包含着一种**适应的可能性**，因而也包含着**敌对的可能性**"。

凡是有**不同的**意志相互接触的地方，就有对立的可能性。黑格尔自己也說，"适应的可能性"也就是"对立的可能性"。因此他現在必須虛構出一种本身既是"**对立的不可能性**"又是"适应的**現实性**"的要素。能够成为他的这种要素的，只有思想自由和不顧国王、政府的意志通过决定的自由。这种要素已經不是"政治上的等級"要素。它甚至可以說是国王意志和行政权意志的要素，它像政府本身那样跟**眞正的**等級要素处于对立的地位。

在本节的最后几句話中已經用非常委婉的口吻提出了这种要求：

"从王权方面看，行政权（第三〇〇节）已經具有这种規定；同样，从各等級方面看，它們的某个环节必須使作为**中間环节**而存在这一点成为它的**基本**

規定。"

由各等級产生的环节所具有的規定，必然和行政权从国王方面获得的規定**相对立**，因为君主要素和等級要素是兩个对立的極端。正如国王通过行政权而民主化一样，"等級"要素也必須通过自己的全权代表而**成为君主的要素**。因此黑格尔需要**来自各等級方面的君主要素**。有行政权这样一个来自君主方面的等級要素，同样也应当有一个来自各等級方面的君主要素。

"适应的現实性"和"对立的不可能性"变成了以下的要求："从各等級方面看，它們的某个环节必須使作为**中間环节而存在**这一点成为它的**基本規定**。"应該成为**規定**！从第三〇二节看来，各等級都具有这种規定。所以这里談的已經不应当是"**規定**"，而应当是"**从外面得到規定**"。

"作为中間环节而存在"这一基本規定究竟是什么意思呢？这就是說，要使自己在"本質"上成为"布利丹的驢子"①。

这里的問題不过是这样：

各等級应該在国王和政府方面同人民方面之間起"中介"作用，但是事实上它們并沒有起这样的作用，相反地，它們却是市民社会有組織的**政治上的**对立物。"立法权"本身就需要**中介**，而且正像上面已經指出的需要来自各等級的中介。仅仅假定作为国王意志的国家意志和作为市民社会意志的国家意志**在精神上**相互适应，这是不够的。不錯，只有通过立法权我們才有一个有組織的**整体的**政治国家，但是，正因为国家在立法权中获得了最高的發展，

① 14世紀法国經院哲学家布利丹在議論意志自由問題时曾講了一个驢子的故事：一头驢子在兩个完全相同的草堆之間，無法进行选擇，結果只好餓死。这里用来比喻最缺乏果断的人。——譯者注

政治国家本身無法掩飾的矛盾才在立法权中表現出来。因此必須在国王意志和等級意志之間造成一种**眞正同一的假象。等級要素应該被当做国王的意志，或者国王的意志应該被当做等級要素。**等級要素应該把自己当做一种非等級要素意志的意志的現实。不包含在**本質**中的**統一**（否則这种統一就应当表現在等級要素的**行动**中，而不只是表現在**等級要素的存在形式**中）至少应該表現为一种**存在**，或者說，立法权（等級要素）的某种**存在**具有这样一种**規定**，按照这一規定，它的这种存在就是**这种不能統一的东西的統一。**等級要素的这一环节（貴族院、上院等等）是我們所考察的政治国家的最高**合題**。这自然沒有达到黑格尔所企求的"适应的現实性"和"敌对的不可能性"，而仍然停留在"适应的可能性"上。但这是**政治国家內部統一**（国王意志和等級意志的統一，其次是政治国家原則和市民社会原則的統一）的**想像中的幻覚**，是作为**物質**原則的这种**統一**的幻覚，也就是說，在这种幻覚中似乎兩个对立原則不仅仅在結合，而且这种結合还是它們的**本性**，是它們存在的基础。等級要素的这一环节是政治国家的**理想**，是政治国家关于本身的实体性或自相适应的**幻想**。这只是**寓言式的**存在。

这种**幻覚**是眞正的幻覚还是**有意識的自欺**，这取决于等級要素和君主要素間的关系的眞正 status quo〔現狀〕。只要各等級和王权**实际上**处于协調狀况，只要它們还和睦相处，它們**在本質上**統一的**幻覚**就是**現实的**、因而也是**有效的**幻覚。相反地，在这种統一尙待实踐来証明其眞实性的地方，它就是**有意的撒謊**，而且变得荒誕可笑。

第三〇五节："在**市民**社会的**各等級**中有这样一个等級，它所包含的原則本身就能够構成这种**政治**关系，这就是自然倫理性的等級，它以家庭生活为

基础，而在生活資料方面則以地产为基础。所以，这个等級在它的特殊性方面具有以自身为基础的意志（这一点和君主要素相同）和君主要素所包含的自然規定。”

我們已經指出黑格尔不是首尾一貫的，第一、他先从同業公会中引出了政治上的等級要素，然后又把这一要素看做脫离市民社会的**現代的**抽象；第二、他先已經把各政治等級本身規定为“經驗普遍性的極端”，現在又重新按照**市民社会的等級差别**来規定政治上的等級要素。

只有把**各政治等級**分别看做新的要素，并从它們出發，虛構出第三〇四节中所要求的中介，才是**首尾一貫**的态度。

但是我們看一看，黑格尔怎样把市民的等級差别重新搬出来，同时还制造一种假象，似乎市民的等級差别的**現实性和特殊本質**本身并不規定**最高的政治領域**即立法权，相反地，它們只不过是后者的一种**材料**，而这种材料又是政治領域按照**自己的**、由本身产生的需要来構成的。

“在市民社会的各等級中有这样一个等級，它所包含的**原則**本身就能**够構成**这种**政治关系**，这就是**自然倫理性的**等級（农民等級）。”①

农民等級的这种**原則性的能力**或**原則的能力**究竟在什么地方呢？

它“以**家庭生活为基础**，而在生活資料方面則以**地产为基础**。所以，这个等級**在它的特殊性方面**具有**以自身**为基础的意志（这一点和**君主**要素相同）和君主要素所包含的**自然規定**。”

“以自身为基础的意志”同生活資料、同“地产有关系”；和君主

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

要素相同的"自然規定"同作为基础的"家庭生活"有关系。

作为生活資料来源的"地产"和"以自身为基础的意志"是兩种不同的东西。其实倒应該說"以地产**为基础**的意志"。同样，也应該說根源于"国家情緒"的意志，——不应該說以**自身**为基础的意志，而应該說以**整体**为基础的意志。

不說"政治情緒"，"国家精神"，倒說起"**地**产"来了。

至于談到作为基础的"**家庭生活**"，那末我們覚得市民社会的"社会"倫理要比这种"自然倫理"更为高級。此外，"家庭生活"同样也是**其他各等級的自然倫理**，既是市民社会中市民等級的倫理，也是农民等級的倫理。但是，农民等級的"家庭生活"不仅是家庭原則，而且也是它的整个社会存在的基础，这种情况似乎反而使这一等級不能完成崇高的政治任务，因为在这里宗法关系被搬到了非宗法的領域，在談到**政治**国家、談到**公民**的地方使用了"父"、"子"、"主"、"僕"这样一些概念。

至于**君主**要素的**自然規定**，黑格尔却沒有把它虛構为宗法的国王，而是虛構为**現代的立宪的**国王。国王的自然規定就在于他是国家的**有形的代表**，他是根据生而有之的权利来当**国王**的，換句話說，国王的身分是**按世襲权**賦予他的。但是，这和作为农民等級基础的家庭生活又有什么共同之点呢？自然倫理性和出生本身的这种自然規定又有什么共同之点呢？在这方面国王和馬沒有絲毫区别：馬生来就是馬，国王生来就是国王。

假如黑格尔把他所設想的等級差别本身搬到政治領域中去，那末农民等級本身在他那里早就作为等級要素的独立部分出現了；既然作为这种独立部分的农民等級是調和君主原則的中介环节，那又何必再虛構新的中介呢？又为什么要把农民等級从原来

的等級要素中分离出来呢？要知道，等級要素正是由于这种分离才陷入对君主要素的“抽象”地位的。但是，既然黑格尔正是把政治等級要素看做特殊要素、看做由**私人等級到公民的变体**，并且正因为这一点就說这种要素需要中介，那末他又怎么能重新把这个有机体变成私人等級的差别，从而变成私人等級，并从其中得出政治国家和它本身的中介呢？

認为政治国家的最高**合題**就是地产和家庭生活的合題，这簡直是荒謬透頂！

总而言之：

既然市民等級本身就是政治等級，那就不需要这种中介；既然需要这种中介，市民等級就不是政治等級，因而也就不能充当这种中介。在这种情况下，农民成为政治等級要素的一部分，并不因为他是农民，而因为他是公民。而在相反的情况下（即他**以农民**的身分来做公民或以公民的身分来做农民），他的公民身分就表明他**屬于农民阶層**：他在这里不是以农民身分出現的公民，而是以公民身分出現的农民！

可見，在这里就是从黑格尔**本人的观点来看**，他也不是首尾一貫的，而这样首尾不一貫就是**迁就**。現代意义上的政治等級要素，即黑格尔所了解的政治等級要素，是**市民社会同自己的私人等級以及存在于私人等級中的差别之間的已經实現的規定的分离**。黑格尔怎么能認为私人等級可以**解决立法**权內部的二律背反呢？黑格尔希望有中世紀的等級制度，但是要具有現代立法权的意义；他希望有現代的立法权，但是要披上中世紀等級制度的外衣。这是最坏的一种混合主义。

在第三〇四节中一开始就說：

"政治上的等級要素在其本身的規定中同时还包含着过去的領域中就已經存在的等級差别。"

但是，所謂政治上的等級要素在其**本身的規定**中包含着等級差别，这只是說它廢弃了这种差别，在它本身中消灭了这种差别，**并撇开了这种差别**。

如果农民等級，或者是像我們以后所听到的，**拥有权势的**农民等級（貴族領主），被描述为完整的**政治**国家即立法权本身的中介环节，那末所謂政治上的等級要素起調和王权的中介作用，不过是要**廢除**作为实在政治要素的政治上的等級要素罢了。在这里，**政治国家和自己本身的恢复了的統一**不是农民等級，而是**等級本身**，即日益**瓦解**、日益从政治上的等級要素降低为私人等級的**私人等級**。（在这里**起中介作用的环节**不是**农民等級**本身，而是作为**市民私人等級**的这一等級同政治上的等級**要素**的分离；这是因为它自己的狀况給它在政治上的等級要素內部造成了特殊的地位，从而政治上的等級要素的第二部分就获得了**特殊的**私人等級的地位，从而政治上的等級要素就**不再**代表市民社会的公民。）这里在我們面前的已經不是作为**兩种对立意志**而存在的**政治**国家，而是一边站着政治国家（政府和国王），另一边站着有别于政治国家的市民社会（各个等級）。于是作为**整体**的政治国家也就被消除了。

政治上的等級要素本身**二元化**（这种二元化起着調和王权的中介作用）的最直接的意义就在于：这一要素本身的**分化**，它內部所包含的对立，是它和王权的**恢复了的**統一。立法权的**君主**要素和等級要素之間的基本的二元論被等級要素本身中的二元論**所抵銷**。但是黑格尔实现这种抵銷的办法，就是使政治上的等級要素甚至和自己的**政治**要素相脫离。

至于所謂**領地**是什么符合意志**主权**、符合**国王主权**的**生活資料来源**的問題，以及所謂**家庭生活**是什么符合王权的**自然規定**的农民等級基础的問題，我們等一下再来談。在这里，在第三〇五节中，叙述了"本身就能够構成这种政治关系"的农民等級的"**原則**"。

在第三〇六节中說，这种"構成"是"为了政治地位和政治意义"。其結果是："財产就成为""**不可轉讓的長子繼承的**世襲**領地**。"由此可見，"**長子繼承制**"在政治上構成了农民等級。

在补充中說："長子繼承制的根据是：国家不能光指望一定政治情緒的**簡單的可能性**，而必須依靠某种**必然的东西**。当然，政治情緒是和財产無关的，但二者之間又有**某种必然的**联系，因为拥有独立財产的人不会受外界环境的限制，这样，他就能毫無阻碍地出来为国家做事。"

第一个論点：国家不能光指望"**一定政治情緒的簡單的可能性**"；国家必須依靠某种"**必然的东西**"。

第二个論点："政治情緒是和財产無关的"，就是說，完全与財产相适应的政治情緒是"**簡單的可能性**"。

第三个論点：但是財产和政治情緒之間有"**某种必然的联系**"，这种联系就是："拥有独立財产的人……**能**……为国家做事"，就是說，**財产**提供政治情緒的"**可能性**"，但是要知道，根据第一个論点，單有这种"可能性"还是不够的。

况且黑格尔也沒有証明**地产**是唯一的"独立財产"。

把农民等級的財产說成独立財产，就是"为了政治地位和政治意义"而構成这个等級。或者說，"財产的独立性"構成这一等級的"政治地位和政治意义"。

随后又就这种独立性作了如下的說明：

这一等級的"**財产**""**不依賴于国家的財产**"。这里所說的"国

家的财产"显然是指**国庫**。在这方面和这一等級"**对立**"的是"完全依靠**国家**"的"**普遍**等級"。例如在序言第 13 頁中說：

"此外，我們不像希臘人那样把**哲学**当做私人艺术来研究"，而"哲学具有公众的即与公众有关的存在，它主要是或者**純粹是为**国家**服务**的"。

可見，連哲学在"**本質上**"也得依靠国庫。

这一等級的**財产**"和职業沒有保障無关，和利潤的追逐及財产的任何可变性**無关**"。在这方面和这一等級对立的是"依賴于人們的需要，以供应人們的需要为收入的来源"的"产業等級"。

这样一来，这种財产就"既不仰仗于**行政权的恩寵**，也不仰仗于**群众的青睞**"。

最后，我們所談的这一等級甚至不**为它自己的任性所左右**，因为这一等級的成員都負有政治使命，他們"不像其他市民一样有权自由处理自己的全部財产，有权在死后把財产一視同仁地分配給自己的子女"。

在这里对立具备了一种全新的即純物質的形式，这种形式就是在政治国家的天堂中也未必能找到。

黑格尔在这里所指出的对立，如果揭开来說，就是**私有制**和**財产**之間的对立。

地产 κατ' ἐξοχήν〔道地的〕**私有財产**，是**名副其实**的私有財产。它那突出的**私有**本性表現在：（1）"**不依賴于国家的財产**"、"**不仰仗于行政权的恩寵**"、不依賴于作为"政治国家的普遍財产"而存在的那种財产，——根据黑格尔关于政治国家的虛構，地产是一种不同于其他財产的**特殊財产**；（2）"**不依賴于**"社会的"需要"或"社会的財产"，"不仰仗于群众的青睞"（同样值得注意的是，黑格尔把分享国家的財产了解为"**行政权的恩寵**"，而把分享社会的

財产則了解为"群众的胄脉")。"普遍等級"和"产業等級"的財产不是名副其实的私有財产，因为前者的財产直接取决于同普遍財产的联系或是同作为社会財产的財产的联系，而后者的財产則間接地取决于这种联系，它是这种財产的一种分享形式；所以这兩个等級的財产都以某种方式取决于"恩寵"，即取决于"意志的偶然性"。和这种財产对立的是地产，即独立自主的私有財产，这种財产还沒有具备財产的形式，即社会意志所确立的財产的形式。

因此，最高阶段的政治制度就是私有制。政治情緒的最高阶段就是私有財产的情緒。長子繼承制只是地产的內在本性的外在表現。由于地产是不可轉讓的，所以在它那里社会神經被割断了，它和市民社会的隔离也巩固了。因为地产不是根据"对子女一視同仁"的原則遺留給后代的，所以它就脫离、甚至不依賴于最小的团体、自然的团体即家庭、家庭的意志以及家法；于是私有財产的無情的本性也免于轉变为家庭財产的形式。

黑格尔在第三〇五节中說，土地占有等級由于以"家庭生活"为"基础"，所以能够構成"政治关系"。但是黑格尔自己又說过"爱情"是家庭生活的基础、原則和灵魂。因此，在以家庭生活为基础的等級中恰好缺少家庭生活的基础，即作为現实的，因而也是有效的和决定性的原則的爱情。这是沒有灵魂的家庭生活，是家庭生活的幻覚。私有財产的原則在發展最高阶段上是同家庭原則相矛盾的。这样一来，同自然倫理性的等級、同家庭生活的等級相反，只有在市民社会中家庭生活才成为家庭的生活，才成为爱情的有生命力的表現。相反地，土地占有等級則是反对家庭生活的私有財产的野蛮力量。

私有財产即地产的独立自主的偉大之处实际上就是这样，可

是近来人們一談到这一点总要說許多感伤的話，而且像猫哭老鼠那样涕泪縱横。

黑格尔說什么**長子繼承制**只是**政治的要求**，并且应当从它的**政治**地位和**政治**意义方面来考察，这种說法对他毫無帮助。他說"長子繼承制可以使这一等級更有保障和更为巩固，但是这种制度**只有在政治方面**才有好处，因为它所受到的牺牲具有**政治目的**——使長子**能独立生活**"，这些話对他也毫無好处。黑格尔在这里表現得相当的謙遜和**文雅**。他想辯护和虛構的長子繼承制不是独立自在的而只是隶屬于其他某种东西的長子繼承制，他不是把長子繼承制当做自我規定，而是当做被其他某种东西所規定的东西，不是当做目的，而是当做达到某种目的的**手段**。实际上長子繼承制是土地占有制**本身**的結果，是已經硬化了的私有財产，是最独立和最發达的私有財产(quand même〔無論什么样的〕)。而黑格尔当做目的、当做决定因素、当做長子繼承制的 prima causa〔始因〕来描述的东西，反而是長子繼承制的結果和后果，是**抽象的私有財产**对**政治国家**的支配权，但是黑格尔又把長子繼承制描写成**政治国家对私有財产的支配权**。他倒因为果，倒果为因，把决定性的因素变为被决定的因素，把被决定的因素变为决定性的因素。

但是究竟什么是政治結構、政治目的的**內容**，什么是这一目的的目的呢？这一目的的实体是什么呢？就是**長子繼承制，是最高阶段的私有財产**，是独立**自主的私有財产**。在長子繼承制中政治国家对私有財产的支配权表現在哪里呢？表現在政治国家使私有財产**脫离**家庭和社会而孤立，把它奉为**抽象的独立物**。政治国家对私有財产的支配权究竟是什么呢？是**私有財产本身的权力**，是私有財产的已經得到实現的本質。和这种本質相对立的政治国家还留

下了些什么呢？留下一种**錯覚**：似乎政治国家是規定者，其实它却是被規定者。自然，国家破坏了**家庭和社会的意志**，但它这样做，只是为了使**不受家庭和社会所支配的私有財产的意志**能够存在，并承認这种存在是政治国家的最高存在，是最高的**倫理性的**存在。

現在我們来看看各种不同的要素，看看它們在这里，在**立法权**中，在获得了現实性、一貫性和自我意識的整体的国家中，在**眞正的**政治国家中是怎样表現出来的——看看这些要素同**理想的**或**应該有的**东西、同这些要素的**邏輯**規定和形式的联系。

（長子繼承制并不如黑格尔所說的是"給私人权利的自由帶上的鎖鍊"，相反地，它是"摆脫了一切社会和倫理鎖鍊的私人权利的自由"。）（这里最高的政治組織是抽象的私有財产的組織）。

在我們作这种对比之前，应該更細致地考察一下本节中这样一种說法：由于長子繼承制，农民等級的財产，即地产、私有財产，"甚至**不为它自己的任性所左右**，因为这一等級的成員都負有政治使命，他們不像其他市民一样有权自由处理自己的全部財产"。

我們已經指出，由于地产的"不可轉讓"，私有財产的社会神經被割断了。私有財产（地产）不为所有者**本身的任性**所左右，因为所有者的任性領域已从全人类的領域变成了**私有財产的特殊任性**的領域，私有財产成了意志的**主体**，意志則成了私有財产的簡單謂語。在这里私有財产已經不是任性的**特定**客体，而任性反倒是私有財产的**特定**謂語。但是，讓我們把黑格尔本人关于私人权利所說的話拿来同这一点比較一下吧：

第六十五节："我可以**轉讓**自己的財产，因为財产是我的，而財产之所以是我的，只是因为我的意志体現在財产中。但是，我之所以能这样做，只是因为实物**按其本性来說**是某种**外在的**东西。"

第六十六节："因此，那些構成我的人格的最隐秘的財富和我的自我意識的普遍本質的福利，或者更确切些說，实体性的規定，是**不可轉讓的**，同时，享受这些福利的权利也**永远不会失效**。这些規定就是：我的整个人格，我的普遍的意志自由、倫理和宗教。"

因此，在長子繼承制中，地产，即純粹的私有財产，成了**不可轉讓的福利**，因而也就成了**实体性的規定**，这种实体性的規定構成長子繼承权享有者等級的"人格的最隐秘的財富和自我意識的普遍本質"，構成这个等級的"整个人格，它的普遍的意志自由、倫理和宗教"。因此，凡是私有財产（地产）**不可轉讓**的地方，"普遍的意志自由"（其中也包括对某种外在东西——这里指地产——的自由支配）和**倫理**（其中包括作为現实精神同时又表現为眞正的家法的**爱情**）却可以轉讓，这是完全合乎邏輯的。**私有財产的"不可轉讓"**同时就是**普遍的意志自由和倫理的"可以轉讓"**。財产之所以存在，并不是"因为我的意志体現在財产中"，相反地，我的意志之所以存在，是"因为它体現在財产中"。在这里我的意志已經不在支配客体，而是意志本身在受客体的支配。私有財产（也就是私人的任性）在这里表現得最为抽象，**極其有限的**、毫無倫理精神的、粗野的意志在这里成了政治国家的最高合題，成了任性所实現的最高的异化，成了向**人类的怯弱**进行的最頑强、最英勇的斗爭，因为在这里私有財产的**人道化、人格化**显示了**人类的**怯弱，——所有这一切正是長子繼承制的偉大之处所造成的**浪漫**热狂的結果。**長子繼承制**是自身已成为**宗教的**、只顧自己的、**沉醉于**自身的独立性和偉大之处的**私有財产**。長子繼承制不能直接轉讓，同样，它也不受**契約的影响**。关于从財产向契約的推移黑格尔作了如下的描述：

第七十一节："作为特定存在的定在，实質上是为他物的存在，从財产是

作为外在物的定在这方面看，财产对于其他外在物以及在它們相互联系的范圍內来說，是必然性和偶然性。但是，财产作为**意志**的定在，作为他物而存在的东西，只是**为了**他人的**意志**而存在。这种意志对意志的关系就是自由賴以获得**定在**的特殊的和眞正的基础。这是一种中介，有了它，我就不仅可以通过**实物和我的主观**意志占有**財产**，而且同样可以通过他人的意志，也就是在**共同**意志的范圍內占有**財产**。这种中介構成**契約**的領域。"

（不是在**共同意志**的范圍內，而純粹是"通过**实物和我的主观意志**"来占有財产，这在長子繼承制中已成了国家的法律。）在談**私人权利**时，黑格尔把私有財产的**可以轉讓**及其对**共同**意志的依賴說成它的**眞正理想性**，可是在談到**国家权利**时，他却頌揚独立的財产的假偉大，說它和"职業的沒有保障、利潤的追逐及財产的可变性、对国家財产的依賴"都正好相反。連私人权利的理想主义都不能忍受，这还算什么国家！私有財产的独立性在私人权利中的意义竟不同于在国家权利中的意义，这还算什么法哲学！

和独立的私有財产这种**荒誕無稽的东西**相比，职業的沒有保障是凄慘的，追逐利潤是悲壯的（戏剧性的），財产的可变性是眞正不幸的（悲剧性的），对国家財产的依賴是合乎倫理的。一句話，在所有这些特質中我們透过私有財产听到了**人心**的跳动，这就是人对人的依賴。不管这种依賴的本性本身如何，同那种仅仅由于自己不受制于社会而受制于**土地**就認为自己已經获得自由的奴隶比起来，它是**有人情味的**。这种意志的自由就在于这种意志的**空虛**，在于它除了**私有財产**外沒有任何其他的內容。

如果用新眼光来解釋旧世界观，如果硬說某种事物（在这里是私有財产）具有双重意义，一重意义在抽象权利的法庭上，另一重相反的意义在政治国家的天堂中，如果这样，那末，長子繼承制是政治国家改革私有財产的結果这类畸形的規定，就無論如何都不

可避免。

現在我們来談一下上面所指出的那种对比：

第二五七节中說：

“国家是倫理理念的現实……是作为**显示出来的**、自知的实体性意志的倫理精神…… 国家直接存在于**風俗習慣**中，而間接存在于單个人的**自我意識**……中。同样，單个人的自我意識由于它具有政治情緒而在国家中，即在它自己的实質中，在它自己活动的目的和成果中，获得了自己的**实体性的自由**。”

第二六八节中說：

“政治**情緒**，即**爱国心**本身，作为从**眞理**中获得的信念和已經成为**習慣**的意向，只是国家中的各种現存制度的結果，因为在国家中**实际上**存在着合理性，它在根据这些制度所进行的活动中表現出来。——这种政治情緒一般說来就是一种**信任**（它能轉化为或多或少地發展了的見解），是这样一种意識：我的实体性的和特殊的利益包含和保存在把我当做單个的人来对待的他物（这里就是国家）的利益和目的中，因此这个他物对我来說就根本不是他物。我有了这种意識就自由了。”

倫理理念的**現实**在这里成了**私有財产的宗教**。（既然在長子繼承制中私有財产对自己抱着宗教的虔誠，所以宗教在現代就成了地产的不可缺少的謂語，而且所有替長子繼承制作辯护的文章都滿是宗教塗油礼式的詞句。宗教是这种野蛮性所能达到的最高思維形式。）“**显示出来的**、自知的实体性意志”变成了一种模糊的意志，它被土地的权力所压抑并屈从于它所附着的莫測高深的因素。“从眞理中获得的信念”，即“政治情緒”，是基于“自有土地”的信念。“已經成为習慣的”政治“意向”已不再“只是結果等等”，而是一种存在于国家之外的制度。政治情緒已經不再是“**信任**”，而是一种“信念，是这样一种意識：我的实体性的和特殊的利益不

依賴于把我当做單个的人来对待的他物(这里指国家)的利益和目的"。这就是我的**自由不依賴于国家**这样一种意識。

"維护**国家的普遍利益**等等"是(第二八九节)"行政权"的責任。"全体民众的高度智慧和法律意識"在行政权中找到了归宿(第二九七节)。"老实說",这个行政权使"各等級成为多余的了",因为他們[国家的高級官吏]"有等級会議,固然要經常把事情办得很好,就是不要各等級,他們同样**能**把事情办得很好"(第三〇一节的附釋)。"普遍等級(或者更确切地說,在政府中供职的等級)直接由于它自己的規定,以普遍物为其本質活动的目的。"

但普遍等級、行政权現在又以什么样的姿态出現在我們面前呢?它是以"完全依靠国家"的姿态、以"**仰仗于行政权恩寵**的財产"的姿态出現的。市民社会也發生了同样的变化,前面已經談到,它在同業公会中获得了自己的倫理性。現在它却以害怕"职業沒有保障等等"、仰仗于"群众的青睞"的那种財产的形式出現。

長子繼承权的享有者所具备的这种貌似特殊的性質究竟是什么呢?**不可轉讓的**財产所具有的**倫理**特質究竟是什么呢?就是**不可收买**。**不可收买**是**最崇高的**政治美德,是抽象的美德。但是,在黑格尔所虛構的国家中,不可收买的特質竟是这样奇特,甚至不得不把它說成**特殊的**政治力量,这种力量的特点,就是它不是政治国家的精神,它在政治国家中不是一种常規,而是一种**例外**,并且正是作为这种例外而虛構出来的。要收买長子繼承权的享有者,可以用宣布他們的財产独立的办法,而收买他們的目的則是要防止他們被别人收买。根据理念,对国家的**依賴**和这种依賴感应該是最高的政治自由,——因为感受到这种依賴的是私人,即抽象的不能独立的人,而这种私人反而只有作为公民才能感覚到并且应該

感觉到自己是独立的，——可是从这里却虛構出了独立的私人。“它的财产既不依賴于国家的财产，又和职業沒有保障無关，如此等等。”和这种独立的人相对立的，有“产業等級和普遍等級，前者依賴于人們的需要，以供应人們的需要为收入的来源，后者則完全依靠国家”。可見这里存在的是**不依賴**于国家和市民社会的独立，而这种已經实現了的、脫离二者的抽象（realiter〔实际上〕它自己奴隶般地**依附于土地**）就在立法权中構成国家和市民社会的中介和統一。**独立的私有財产**，即抽象的私有財产以及与之相适应的**私人**，是政治国家的最高構成。政治的“独立”被說成“独立的私有財产”和“拥有这种独立的私有財产的人”。我們馬上就会看到，“独立”、“不可收买”以及由此而产生的国家情緒 re vera〔事实上〕究竟怎样。

長子繼承的財产是世襲領地，这是不言而喻的。这一点以后再細談。長子繼承制——正如黑格尔在补充中所指出的——是为**長子**建立的，这一点具有純粹历史的性質。

第三〇七节：“可見，实体性的等級中的这一部分的权利，一方面固然以家庭的自然原則为基础，但是这一原則同时又通过**沉重的牺牲**轉向**政治目的**方面，**因此**，为这一目的所进行的活动就成了这一等級的主要使命，这一等級同样也因此負有从事这类活动的使命，而且他們之所以**有权利**进行这类活动，只是由于他們的**出生**，并非取决于选举的偶然性。”

黑格尔沒有表明这个实体性的等級的权利在多大程度上以家庭的**自然原則**为基础，他只不过給这个原則加进了这样一層意思：地产是作为**世襲領地**而存在的。这并不能証明这一等級在政治上应享有什么权利，而只能証明長子繼承权的享有者生来就有地产权。“但是这一原則”，即家庭的自然原則，“同时又通过沉重的牺

牲轉向政治目的方面"。我們已經看到，这里确实是"歪曲了⊖家庭的自然原則"，但这种歪曲"决不是为政治目的而付出的沉重的牺牲"，而只是**私有財产的实現了的抽象**。相反地，由于**家庭的自然原則遭到破坏**，政治目的也遭到破坏；**"因此**（？）①，为这一目的所进行的活动就成了这一等級的主要使命（这难道不是因为私有財产完全独立的緣故嗎？）②，这一等級同样也因此負有从事这类活动的使命，而且他們之所以有进行这类活动的权利，只是由于他們的出生，并非取决于选举的偶然性。"

所以，在这里**参与立法权**是一个人**天生的**权利。于是在这里就出現了**天生的立法者、政治国家和它自身的天生的中介。一个人的天生的权利**常常受到嘲笑，特别是受到長子繼承权的享有者的嘲笑。可是，硬說什么当高官的权利、行使立法权的权利是特殊門第的人所独享的，这豈不更加可笑嗎？最可笑不过的是，黑格尔用立法者即公民代表的"天生的"使命来对抗"选举的偶然性"所产生的使命。作为市民信任的自覚产物的**选举**在同政治目的的必然联系方面，似乎和肉体出生的偶然性并不完全不同。黑格尔到处都从他那政治唯灵論的頂峰跌入最粗劣的**唯物主义**的深淵。在政治国家的頂峰上，据說正是出生使某些个人成为国家最高职务的化身。由于出生，某些个人同国家要职結合在一起，这就跟动物生来就有它的地位、性情、生活方式等等一样。国家在自己的要职中获得了一种**动物的**現实。自然界会由于受到黑格尔的蔑視而向他报复的。如果說，在黑格尔心目中，物質本身在人的意志之外就等

⊖ 双关語：德文《verkehren》有"轉向"的意思，也有"歪曲"的意思。——編者注

① 括弧里的問号是馬克思加的。——譯者注

② 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

于無，那末在这里人的意志在物質之外也只是無。

自然和精神、肉体和灵魂的**虛假的同一**，**零星片断的**同一，是以**化身**的形式出現的。出生只是賦予人以**个人的**存在，首先只是賦予他以生命，使他成为**自然的**个人；而国家的規定，如**立法**权等等，則是**社会产物**，是社会的产兒，而不是自然的个人的产物，正因为这样，所以**个人的出生**和作为**特定的社会地位、特定的社会职能**等等的**个体化**的个人之間存在着直接的同一，直接的吻合，就是一件怪事，一个**奇迹**。在这种体系中，自然界就像生出眼睛和鼻子一样直接**生出王公貴族**等等。令人奇怪的是，这种体系居然把具有自我意識的类的产物拿来冒充自然类的直接产物。我生下来就是人，这和社会是否承認無关，可是我生下来就是貴族或国王，这就非得到大家的公認不可。只有公認才能使这个人的出生成为国王的出生；因此，使人成为国王的不是出生，而是大家的公認。如果出生和所有其他的規定都不相同，能直接賦予人一种特定的社会地位，那末这就等于說**人的肉体**能使人成为**某种特定**社会职能的承担者。**他的肉体**成了他的**社会**权利。在这种体系中，**人的形体素質**或**人体的素質**（說得更清楚些就是：肉体的自然的国家成員的素質）竟使特定的即最高的社会地位成为**由出生所注定的特定肉体的地位**。怪不得貴族要这样夸耀自己的血統自己的家世，一句話，夸耀**自己肉体的来源**。这当然是**紋章学**所研究的**动物的**世界观。貴族的秘密就是**动物学**。

关于世襲的長子繼承权必須着重指出以下兩点：

（1）在这里，固定不变的东西是**世襲領地**，是**地产**。它是我們所研究的問題中的永恒的东西，即**实体**。長子繼承权的享有者、土地占有者实际上是**偶性**。地产在世代相傳中**拟人化了**。**地产**似乎

繼承了作为家庭的不可分离的屬性的長子。土地占有者当中的每一个長子都是**繼承的对象**，是**不可轉讓的地产的財产**，是**这种地产的意志和活动的命定的实体**。主体是物，謂語却是人。意志成了財产的財产。

（2）長子繼承权享有者的**政治特質**就是他的世襲領地的**政治特質**，即这种世襲領地所固有的某种**政治特質**。这样一来，連政治特質也成了**地产的財产**，成了**純自然的**土地（自然界）所直接具有的特質。

就第一点而言，可以得出結論說，長子繼承权的享有者是**地产的农奴**，在他所支配的**农奴**中所表現出来的只是他本人对自己地产的那种**理論**关系的实际后果。深刻的德国主观性到处都成了粗魯的毫無生气的客观性。

这里必須說明（1）**私有財产**和**遺产**的关系，（2）**私有財产**、遺产和由它們决定的名門望族参加政治統治的特权之間的关系，（3）**現实的历史关系**，或**德国的**关系。

我們已經看到，長子繼承制是"**独立的私有財产**"的抽象。从这里还可以引出第二个結論。在我們一直在研究其結構的政治国家中，**独立性**就是以**不可轉讓的地产**为最高表現的**私有財产**。可見，政治独立不是 ex〔从〕政治国家的 proprio sinu〔本質中〕产生出来的，它不是政治国家贈給它的成員的礼物，不是振兴国家的精神；政治国家的成員不是从政治国家的本質中，而是从抽象的私人权利的本質中，从抽象的**私有財产**中获得自己的独立的。政治独立是私有財产的偶性，而不是政治国家的实体。如我們所看到的，政治国家和政治国家中的**立法权**，是国家各环节的**眞正价值和本質**的揭穿了的秘密。**私有財产**在政治国家中所具有的意义是它的

本質的意义，眞正的意义；等級差别在政治国家中所具有的意义是等級差别的本質的意义。同样，王权和政府的本質也在“立法权”中暴露出来。正是在这里，在政治国家的領域內，国家的各个环节把自己当做类的本質，当做“类本質”，因为政治国家是它們的普遍規定的領域，是它們的宗教領域。对具体国家的各个不同环节来說，政治国家是反映眞实情况的鏡子。

所以，如果“独立的私有財产”在政治国家中，在立法权中具有政治独立的意义，那末这种“独立的私有財产”也就是国家的政治独立。可見，“独立的私有財产”或“眞正的私有財产”不仅是“国家制度的支柱”，而且还是“国家制度本身”。难道国家制度的支柱不是国家制度的基础的基础嗎，不是第一性的眞正的国家制度嗎？

黑格尔在構思世襲的君主时，大概自己也对“科学的內在發展，即从它的簡單概念到全部內容的推演”感到惊奇，所以發表了以下的見解（第二七九节附釋）：

“例如，人格（在开始时，即在直接的权利中，它还是抽象的）的基本环节通过自己的主观性的各种形式發展了自身，并且在这里，即在絕对权利中，在国家中，在意志的最具体的客观性中，成了国家人格，成了国家的自我确信。”

这就是說，在政治国家中显示出：“抽象的人格”是最高的政治人格，是整个国家的政治基础。同样，在長子繼承制中，这种抽象人格的权利、它的客观性、“抽象的私有財产”，也体现为国家的最高客观性，体现为国家的最高的存在权利。

国家是世襲的君主，是抽象的人格。这無非是說，国家人格是抽象的，或者国家是抽象人格的国家；罗馬人也完全是根据私人权利的准則来看待君主权利的，換句話說，他們把私人权利看成国家权利的最高准則。

罗馬人是独立自主的私有財产的唯理論者，德国人是这种私有財产的**神秘主义者**。

黑格尔把私人权利說成**抽象人格的权利**，或**抽象的权利**。而实际上这种权利也应該看做权利的**抽象**，因而应該看做**抽象人格的虛幻权利**，这就像道德（照黑格尔的解釋）是**抽象主观性的虛幻存在**一样。黑格尔把权利和道德都看做这一类的抽象，但是他并沒有由此得出結論說：国家，即以这些环节为前提的倫理，無非是这些虛幻东西的**社会性**（社会生活）而已。相反地，黑格尔由此得出結論說：这些虛幻东西是这种倫理生活的从屬环节。可是，私人权利若不是国家的这些主体的权利，道德若不是国家的这些主体的道德，那它們又是什么呢？或者說得更正确些，私人权利的人格和道德的主体是国家的**人格**和**主体**。黑格尔由于自己对道德的看法曾屢次受到責难。可是他只不过是描述了現代国家和現代私人权利的道德而已。批評黑格尔的人想使道德进一步和国家分离，使道德进一步得到解放。他們这样做証明了什么呢？只是証明現代国家和道德分离是合乎道德的，道德是非国家的，而国家也是非道德的。相反地，黑格尔給現代的道德指出了眞正的地位，这可以說是他的一大功績，虽然从某种意义（即黑格尔把以这种道德为前提的国家拿来冒充实在的倫理理念）上說是不自覚的功績。

在以**長子繼承制**做保障的国家制度中，**私有財产**是国家政治制度的保障。表現在長子繼承制中，这种保障就是**特殊**种类的私有財产。**長子繼承制**只是**私有財产和政治国家**之間的普遍关系的特殊存在形式。長子繼承制是私有財产的**政治**意义，是政治意义即普遍意义下的私有財产。这样一来，国家制度在这里就成了**私有財产的国家制度**。

凡是在我們看到長子繼承制具有**古典**形式的地方（在德意志的各邦人民中），整个国家制度都建立在**私有財产**的基础上。在那里，**私有財产**是一个普遍的范疇，是一种普遍的国家联系。就連普遍的职能也时而成为某一同業公会的私有財产，时而成为某一等級的私有財产。

各种类型的商業和工業是各种特殊的同業公会的私有財产。宫廷官职和审判权等等是各个特殊等級的私有財产。各个省是各别的諸侯等等的私有財产。掌管国家大事的权利等是統治者的私有財产。精神是僧侶的私有財产。我履行自己义务的活动是别人的私有財产，同样，我的权利也是特殊的私有財产。主权——这里指**民族**——是皇帝的私有財产。

人們常常說，在中世紀，权利、自由和社会存在的每一种形式都表現为一种**特权**，一种脫离常規的**例外**。在这里不能不指出这样一个經驗事实，就是这些特权都以**私有財产**的形式表現出来。这种吻合的一般的基础是什么呢？就是：**私有財产是特权**即**例外权**的**类存在**。

凡是在国王（如法国）侵犯私有財产的**独立性**的地方，国王总是在侵犯**个人**財产以前先侵犯**同業公会**的財产。但是，侵犯同業公会的私有財产，同时也就是侵犯作为同業公会、作为**社会**联系的私有財产。

在**封建制度**中正好显示出王权就是私有財产的权力，显示出**王权**中既隐藏着**一般权力**的秘密，也隐藏着**各个国家集团的权力**的秘密。

（君主作为国家权力的代表，体現了国家中的**权力基础**。因此**立宪**君主極其抽象地表現了立宪国家的理念。他一方面体現着国

家的理念、神聖的国家尊严，并且正是把它体現为君主这个人。同时他又是純粹的虛構，他作为人格和君主，既沒有实际的权力，也沒有实际的活动領域。政治人格和实在人格、形式人格和物質人格、普遍人格和个体人格、人和社会的人之間的分离在这里表現了針鋒相对的矛盾。）

私有財产打上了罗馬人的理智和德国人的温情的烙印。在这里把同一种制度的这两个發展極端对比一下是会有很大教益的。这会帮助我們解决現在討論的这个政治問題。

其实是罗馬人最先制定了私有財产的权利、抽象权利、私人权利、抽象人格的权利。罗馬的私人权利是私人权利的古典表現。但我們从来沒有發現罗馬人像德国人这样把私有財产的权利神秘化。这种权利也从来沒有成为国家的权利。

私有財产的权利是 *jus utendi et abutendi*〔任意使用和支配的权利〕，是随心所欲地处理什物的权利。罗馬人的主要兴趣是發展和規定那些作为私有財产的抽象关系的关系。私有財产的眞正基础，即占有，是一个事实，是不可解釋的事实，而不是权利。只是由于社会賦予实际占有以法律的規定，实际占有才具有合法占有的性質，才具有私有財产的性質。

而罗馬人的政治制度和私有財产之間的联系則是这样的：

（1）就像在一切古代民族中一样，人（作为奴隶）是私有財产的对象。

这决不是罗馬所特有的事情。

（2）战敗国被当做私有財产来看待，对它們行使 jus utendi et abutendi〔任意使用和支配的权利〕。

（3）在罗馬的历史上發生过穷人和富人（貴族和平民）等等之

間的斗爭。

但是，罗馬人也和一切古代民族一样，他們的整个私有財产对于大众說来是**公共財产**：它在太平时期或者用来宣揚共和国的声势，或者用来**举办奢侈性的公益設施**（澡堂等等）。

在那里，用来解釋奴隶制的方式是把奴隶制說成**战爭的权利**、占領的权利：人們由于自己的政治存在被消灭，所以成为奴隶。

在这里，我們特别指出罗馬人不同于德国人的三个特征：

（1）皇帝的权力不是私有財产的权力，而是**經驗意志**本身的**主权**，这种主权决不是把**私有財产**看做自己和自己的臣民之間的紐帶，相反地，是像支配其他一切社会財富一样任意地支配私有財产。因此，皇帝的权力只不过在**事实上是世襲的**而已。虽然私有財产的权利即私人权利是在帝王时期达到最高度的發展，但这种私有財产的發展应該說是政治腐敗的結果，并非政治腐敗是私有財产的权利發展的結果。况且在罗馬，处于瓦解过程中的国家权利正好是在私人权利最發达的时候被廢除的。德国的情形却正好相反。

（2）在罗馬，国家官职从来不是世襲的，就是說，私有財产不是占統治地位的国家范疇。

（3）和德国的長子繼承制等等相反，在罗馬，**立遺囑的自由**是私有財产的結果。最后这一个对立包含了私有財产發展的罗馬型和德国型之間的**全部**差别。

（在長子繼承制中，私有財产是对国家官职的关系这一事实竟使国家的存在成了**直接的**私有財产即**地产**的屬性、偶性。这样一来，国家就在自己的頂峰上表現为私有財产，其实在这里本来应当是私有財产成为国家財产。黑格尔不是使私有財产成为公民的一

种特質，而是使公民的身分、国家存在和国家情緒成为私有財产的一种特質。）

第三〇八节："構成等級要素的另一部分的是**市民社会的不稳定的**一面，这一部分只能通过**議員**来發表政見，这从表面看来似乎是由于它的成員众多，而实質上則是它的使命和职業的性質造成的。由于这些議員是市民社会派出来的，所以就直接得出这样一个結論：市民社会在派議員时是**以它的本来面目出現的**，就是說，它不是一群原子式地分散的單个人，不是仅仅为了完成單一的和临时的活动才一时凑合起来而事后則沒有任何进一步的联系的人們，相反地，它是一个分为許多有組織的协会、自治团体、同業公会的整体，这些团体因此才获得政治联系。正如第一等級有权不依靠选举而出面（第三〇七节）一样，这一等級也**有权**派出受君主召唤的議員，因此等級和等級会議的存在就获得了合法的特殊的保障。"

在这里，我們又發現了市民社会和各等級中的一个**新的**对立，在它們中發現了**不稳定**的部分，因而也發現了**稳定**的部分（它的基础是地产）。有人曾經說这种对立也是**空間**和**时間**等等的对立，是保守和进步等等的对立。关于这点可参看前面一节。可是，黑格尔借助同業公会等等使社会的这个**不稳定**的部分也变成**稳定**的了。

第二种对立就是：黑格尔剛剛在前面論述过的**等級要素**的第一部分，即**長子繼承权的享有者**，本身就已經是立法者，立法权是他們的經驗人格的屬性，所以他們并不是誰的**議員**，而只是**他們自己**。而第二等級則需**选举議員**。

黑格尔举出兩点理由来証明市民社会的这个**不稳定**部分只有通过**議員**才能参加政治国家，参与立法权。第一个理由就是社会成員**众多**，这个理由就連他自己也認为是**表面的**，所以我們再提出这一点就是多此一举了。

然而，**最主要**的理由却是"它的使命和职業的性質"。"政治活

动"和"政治职务"是同"它的使命和职業的性質"毫不相容的。

黑格尔又彈起了他的老調，說什么这些等級是"市民社会的**議員**"，市民社会"在派議員时……"应当"是**以它的本来面目出現**的"。事情恰恰相反，市民社会在派議員时应当**不**以它的本来面目出現，因为它是**非政治性**的社会，而在这里却要完成一个**政治**活动，并且要当做**它的本質**的、从它本身产生出来的活动去完成。因此，市民社会就是"一群原子式地分散的單个人"，"是仅仅为了完成單一的和临时的活动才一时湊合起来而事后則沒有任何进一步的联系的人們"。第一、市民社会的**政治**活动是**單一的和临时的**，所以在实現时也只能像它本身那样。在进行这种活动时政治社会是**狂飚突起**，是**曇花一現**，而这种活动也必須这样**表現**。第二、市民社会**在物質上**（只是作为由**选举分离出来的第二个社会**）脫离了自己的市民現实，并且**不**以它的本来面目出現，黑格尔对于这种情况絲毫不感到惊訝，甚至还把它說成必然的現象。現在他怎么又能**在形式上**推翻这一点呢？

黑格尔認为，由于社会通过自己的同業公会等等来选举議員，所以"它那些有組織的协会等等……因此才获得**政治**联系"。但是，这些协会或者是获得**不屬**于自己的意义，或者是它們的联系本身就是政治联系，因而根本用不着像黑格尔在上面所証明的那样再"**获得**"政治的性質；相反地，倒是"政治"从这种联系中得到自己的联系。黑格尔只把等級要素的这一部分称为"議員"，这样他就無意中把兩院（在它們眞正具有黑格尔所指出的那种相互关系的地方）的本質都說明了。众議院和貴族院（或者不管它們叫做什么）在这里不是同一原則的不同的体現，而是屬于**兩种根本不同的原則**和社会秩序。在这里，众議院是市民社会的現代**政治組織**，貴族院是

市民社会的等級**政治組織**。貴族院和众議院在这里分别作为市民社会的**等級**代表机关和**政治**代表机关而相互对立，一个是市民社会的**現存的**等級原則，另一个是市民社会的**抽象政治**存在的实現。因此很明显，众議院不能**充当**各等級、各同業公会等等的代表机关，因为它代表的恰好不是市民社会的等級存在，而是市民社会的政治存在。同样显而易見，在貴族院議事的只是市民社会的等級部分，即"独立自主的地产"、世襲貴族，因为后者不是其他各个等級中的**一个**等級，而**正是它**实現了市民社会的等級原則，即眞正的社会原則，亦即政治原則。世襲貴族是**名副其实的等級**。这样，市民社会就以等級院为自己的中世紀存在的代表，以众議院为自己的**政治**（現代）存在的代表。和中世紀比較起来，这里的进步只不过是**等級政治**降低到了同**公民**政治并存的一个特殊的政治領域而已。因此，摆在黑格尔眼前的**經驗的**政治組織（**英国**）所具有的意义，就和他硬加給它的那种意义完全不同。

法国的宪法在这方面也是一个进步。这个进步就是，它使貴族院的作用等于零，而君主立宪制**原則**（如黑格尔所力圖加以發展的那样）**范圍内**的这一个院，按其本性說来也只能等于**零**，只能是国王和市民社会或**立法权**之間协調一致的**幌子**，或者是**政治国家和它本身**协調一致的幌子，即一种特殊的因而又**带有矛盾**的存在。

法国人在他們的宪法中保留了貴族的**終身地位**，以表示貴族**既**不依靠政府的任命，也不依靠人民的选举。但是他們廢除了这种独立性的**中世紀**的表現形式——**世襲制**。法国的进步在于，**貴族院**也不是从**眞正的市民**社会中产生，而是**撇开**市民社会而建立起来的。法国人听任**現存的**政治国家、**国王**去进行貴族的选举，而不用任何市民的特質来加以限制。根据这部**宪法**，具有**貴族**身分

的人構成**市民社会中的**眞正純粹的政治**等級**，構成从**政治国家**的抽象所产生的等級。但这个等級与其說是拥有特殊权利的眞正**等級**，还不如說是**政治上的裝飾品**。复辟时代的貴族院是一种余孽，七月革命以后的貴族院則是君主立宪制的**眞正**的杰作。

既然在我們这个时代国家理念只能表現为"純政治国家"的**抽象**或**市民社会脱离自身**、脫离自己的現实狀况的**抽象**，那就必須承認法国人的功績，因为他們确立了并且創建了这种**抽象的現实**，从而确立了**政治**原則。使法国人受到責难的这种抽象，正是**重新恢复起来的**（虽然还帶有对立，但是是必不可免的对立）**国家情緒**的現实結果和产物。因此，法国人的功績就在于他們建立了作为政治国家的**特殊**产物的貴族院，或者說他們使**特殊形式**的政治原則成了起决定作用的和行之有效的原則。

黑格尔还指出，由于他所拟制的議員选举法，即由于"同業公会等等有权派出議員"，"因此等級和等級会議的**存在**就获得了合法的特殊的保障"。于是等級会議**存在的保障**、它們的眞正的**原始**的存在就成了同業公会等等的**特权**。这样一来，黑格尔就徹底陷入了中世紀的观点并且完全抛弃了他那"作为国家本身的領域、作为自在自为的普遍物的政治国家的抽象"。

在現代的意义上，**等級会議的存在**就是市民社会的**政治存在**，是它的政治存在的**保障**。所以怀疑等級会議的存在就是**怀疑国家的存在**。黑格尔在前面認为"国家情緒"、立法权的本質在"独立的私有財产"中获得自己的保障，同样，他現在又說这种"国家情緒"的**存在**在"同業公会的特权"中获得自己的保障。

但是正好相反，这种等級要素是市民社会的**政治特权**或市民社会成为**政治**社会的**特权**。因此，这一要素無論在什么地方都不

能成为这一社会的特殊的市民存在形式的特权；它更不能在这种存在中获得自己的保障，因为相反地，正是等級要素自己应当成为一种普遍的保障。

可見黑格尔到处都降到这样一种地步：在他的描述中，“政治国家”不是社会存在的最高的自在自为的現实，而是**和他物有关并依存于他物的**从屬的現实。在黑格尔的描述中，政治国家对其他領域說来不是眞正的存在，相反地，它本身还必須在其他領域中寻求**自己的眞正的存在**。黑格尔的政治国家到处都需要它以外的各領域的保障。它不是被实現了的力量。它是由**各种支柱支撑着的**無力量的东西，它代表的不是統治这些支柱的权力，而是这些支柱本身的权力。这些支柱集中了国家的全部大权。

至高無上的存在本身的实存既需要外部的保障，又必須是这种外部保障的**普遍**存在，因而又必須是这种保障的眞正保障，这样一种至高無上的存在究竟是什么呢？黑格尔在考察立法权的时候总是从哲学观点降低到另一种观点，即不从**对象和自身的关系**来考察对象的观点。

既然各等級的存在需要保障，那末它們所具有的**国家存在就不是眞实的**，而只是虛假的。在立宪国家中，**法律**就是各等級存在的保障。因此，各等級的存在是**經法律确認的**存在，这种存在依賴于国家的普遍本質，而不管个别同業公会、社会团体有力还是無力，所以它是**国家的社会团体**的現实。（按照黑格尔的推論，同業公会等等这些市民社会的特殊領域本来只是在这里才能获得自己的普遍存在；但是黑格尔却**早就**把这种普遍存在**看做**特权，看做这些特殊物的存在了。）

作为同業公会等等的权利的政治权利同作为**政治权利**、作为

国家权利、公民权利的政治权利有着尖銳的矛盾，因为这种权利不应当是作为特殊存在的这种存在的权利，不应当是作为这种特殊存在的权利。

在談到使市民社会成为政治委員会的政治活动即选举这一范疇以前，我們再把这一节附釋中的几句話拿来考察一下。

"有人說，一切人都应当單独参与一般国家事务的討論和决定，因为一切人都是国家的成員，国家的事务就是**一切人的**事务，一切人都有**权**以自己的知識和意志去影响这些事务。这一看法是想給国家机体灌輸**沒有任何合理形式**（可是只有这种形式才能使国家成为机体）**的民主**因素，它之所以这样引誘人，是因为它死抱住每一个人都是国家成員这种**抽象的**規定；而膚淺的思維就正是抓住抽象概念不放的。"

首先，最突出的一点就是黑格尔把"每一个人都是国家成員"这一規定叫做"**抽象的**規定"，尽管按照黑格尔的**理念**本身，按照他本身的**意圖**，这种規定却是法律人格即国家成員的至高無上的**最具体的**社会規定。死抱住"每一个人都是国家成員这种規定"并根据这种規定来看待个人，这还不算是"抓住抽象概念不放的膚淺的思維"。应在"每一个人都是国家成員这种規定"是"**抽象的**"規定这方面負咎的决不是这种思維，而是黑格尔的体系和实际的現存狀况，因为它們以現实生活脫离国家生活为前提，把政治特質变成了国家眞正成員的"抽象規定"。

在黑格尔看来，**一切人**都直接参与一般国家事务的討論和决定，这是給"国家机体"灌輸"沒有**任何合理形式**（可是**只有**这种形式才能使国家成为机体）**的民主**因素"，这就是說，黑格尔認为民主因素只有作为**形式上的**因素才能灌輸到国家机体中去，因为国家机体無非是国家的形式主义而已。其实恰巧相反，民主因素应当

成为在**整个**国家机体中創立自己的**合理形式**的現实因素。如果这一因素作为**"特殊的"**因素列入国家机体或国家形式主义，那末它的存在的"合理形式"就应理解为馴順和迁就，理解为使这种因素不能显示其本質所具有的特征的那种形式，換句話說，在这种情况下，民主因素只是作为**形式上的**原則列入国家机体。

我們已經指出，黑格尔只是發展了**国家形式主义**。在黑格尔看来，本来的**物質**原則是**理念**，是被看做主体的国家所具有的抽象的邏輯**形式**，是本身不包含任何消極因素、任何**物質**因素的絕对理念。对于这种理念的抽象說来，現实的經驗的国家形式主义的一切規定就是**內容**，而**現实的**內容倒因此成了無定形的無机的物質（現实的人、現实的社会等等就是这样）。

黑格尔認为，等級要素的本質就在于"經驗普遍性"在这种要素中成了自在自为的普遍物的主体。这难道不是說国家的事务"就是**一切人的**事务，一切人都有**权**以自己的知識和意志去影响这些事务"嗎？难道等級代表制不正应当是"这种权利的实現"嗎？"一切人"都想"实現"自己的这种权利，这难道值得大惊小怪嗎？

"有人說，**一切人**都应当單独参与一般国家事务的討論和决定。"

如果指的**是眞**正合理的国家，那末可以这样回答："不是**一切人都应当單独**参与一般国家事务的討論和决定"，因为"單个的人"是作为"一切人"，即在社会的范圍內并作为社会成員来参与**一般国家事务**的討論和决定的。不是一切人都單独参加，而是單个的人作为一切人来参加。

黑格尔給自己提出了一个二难推論：或者是市民社会（多数人、群众）通过議員来参与一般国家事务的討論和决定，或者是一

切人都以**單个人**的身分来做这件事。这不是黑格尔在下面力圖表明的那种**本質**的对立，而只是**存在**的对立，并且还是最表面的存在的对立，即**数字的**对立；然而連黑格尔自己也称之为"**表面**"理由的那种理由，即**成員众多**，却被提出来作为反对一切人都应当直接参与国家事务的决定性的理由。市民社会究竟应該以哪种方式参与立法权，是通过**議員**来参与呢，还是"一切人"都直接"單独"参与，这个**問題**本身仍然屬于**政治国家的抽象**这一范圍，或者說屬于**抽象的政治国家**的范圍。这是一个**抽象的**政治問題。

正像黑格尔本人所証明的那样，在兩种情况下我們都看到"經驗普遍性"的政治意义。

对立的固有形式是这样的：**在这里**或者是**單个的人作为全体而行动**，或者是**單个的人**作为**少数人**即作为**非全体**而行动。在兩种情况之下"全体"这一概念都只表示**表面的**多数或單个人的**表面的**总和。这种普遍性不是單个的人所具有的本質的、精神的、眞正的特質。它不是使單个人失去抽象單一性的規定的东西；它只是完全由**單一性**構成的**数字**。**一个**个体、**許多**个体、**一切**个体——一个、許多、一切，——这些規定中沒有一个規定能改变主体的即單一性的**本質**。

"一切人"都应当"單独""参与一般国家事务的討論和决定"，这意思就是："**一切人**"都应該不作为全体，而作为"單个的"人去参加。

这个問題在兩方面都帶有內部矛盾。

一般国家事务就是国家的事务，是作为**現实事务**的国家。討論和决定就等于**有效地肯定**国家是現实事务。因此，国家的全体成員同国家的**关系**就是他們自己同自己的現**实事务**的关系，这一

点似乎是不言而喻的。**国家成員**这一概念就已經有了这样的含义：他們是国家的**成員**，是国家的**一部分**，国家把他們作为**自己的一部分**包括在本身中。他們既然是国家的**一部分**，那末他們的社会**存在**自然就是他們**实际参加了**国家。不只是他們**参与**国家大事，而且国家也参与**他們**的事情。要成为某种东西的有意識的部分，就要有意識地去掌握它的某一部分，有意識地参加这一部分。沒有这种意識，国家的成員就無异于**动物**。

在談到"一般国家事务"的时候，每每会造成一种假象，似乎"一般事务"和"国家"是**兩回事**。其实，**国家**也就是"一般事务"，因而它 realiter〔实际上〕就是"一般国家事务"。

因此，参与一般国家事务和参加国家是一回事。因此，說国家的成員、国家的一部分参加国家，并且这种参加只能表現为**討論**和**决定**或类似的形式，因而国家的每一成員都参与一般国家事务的**討論**和**决定**（如果这些职能指的是**眞正**参加国家的职能），这是**同义反复**。因此，如果談的是**眞正的**国家成員，那就不能把这种参加說成一种**理所当然的事情**。否則談的就必定是那些**应当**和**希望**成为**国家成員**然而实际上并**不是**国家成員的主体。

另一方面，如果談的是**一定的**事务，是單一的国家活动，那末依然非常明显，不是**一切人都單独**去进行这种活动。否則每一个單个的人都成了**眞正的**社会，而社会就成为多余的了。單个的人不得不同时去做一切事情，可是社会使他为别人工作，使别人也为他工作。

是不是**一切人**都应当**單独**"参与一般国家事务的討論和决定"，这个問題只有在把政治国家和市民社会割裂开来的基础上才会产生。

我們已經看到，国家**只是**作为**政治国家**而存在。政治国家的整体是立**法权**。所以参与立法权就是参加政治国家，就是表明和实现自己作为**政治国家的成員**、作为**国家成員的存在**。因此，**一切人**都希望**單独**参与立法权無非就是**一切人**都希望成为**眞正的**（积極的）**国家成員**，希望获得**政治存在**，或者說，希望表明和积極确定自己的存在是**政治的存在**。其次，我們看到，等級要素是作为立法权的**市民社会**，是市民社会的**政治存在**。因此，市民社会力圖讓**所有群众**，尽可能地讓**全体**都参与立**法**权，現实的市民社会力圖代替立法权的**虛構的**市民社会，这不外是市民社会力圖获得**政治**存在，或者使**政治存在**成为它的現实存在。**市民社会**力圖变为**政治**社会，或者市民社会力圖使**政治**社会变为**現实**社会，这是表明市民社会力圖尽可能**普遍地**参与**立法权**。

数字在这里并不是沒有意义的。如果**等級要素**的增加是**敌对**陣营（我們已經看到立法权的各个不同要素是作为敌对陣营而相互对立的）之一在体力上和智力上的增强，那末与此相反，提出一切人都必須單独成为立法权的成員还是必須通过議員来出面的問題，就等于根据**代表制**的原則、根据在君主立宪制中得到实現的政治国家的基本观念，把**代表制**原則作为問題提出来。（1）政治国家的抽象本身包含着立**法权**是政治国家的**整体**这一观念。既然这种活动是市民社会的**唯一的政治**活动，那末**一切人**全都应当并且希望参加这种活动。（2）**一切人**都是**單个的人**。在**等級要素**中，立法活动不是被看做**社会**活动，不是被看做**社会性**的职能，相反地，是被看做唯一能使單个的人参与現实的和**有意識的社会**职能即政治职能的活动。在这里，**立法权**不是由社会产生并成为社会职能的东西，而只是**社会所構成的形式**。立法权的这种構成要求市民

社会的**一切**成員都承認自己是**單个的人**；他們在实际上也正是作为**單个的人**而彼此对立的。他們是"国家成員"这一規定是他們的"抽象的規定"，是沒有在他們的生活現实中获得实現的規定。

二者必居其一：或者是政治国家脫离市民社会，如果这样，就不是**一切人**都能**單独**参加国家生活。政治国家是一个**脫离**市民社会的組織。一方面，假如一切人都成了立法者，那末市民社会就自行消灭了。另一方面，和市民社会相对立的政治国家只有在符合自己的**尺度**的形式之下，才能容忍市民社会的存在。換句話說，市民社会通过**議員**来参加政治国家，这正是它們互相分离的**表現**，并且也只是二元論的統一的**表現**。

或者恰好相反，市民社会就是**現实的**政治社会。如果这样，提出那种仅仅在政治国家是从市民社会中分离出来的領域这一观念的基础上产生的要求，即提出那种只是在关于政治国家的**神学**观念的基础上形成的要求，那是荒誕無稽的。在这种情况下，**立法**权作为**代表**权机关就完全失去了它的意义。我們說立法权是代表机关，这就是說，**一切**职能都具有代表性質；这就是說，例如鞋匠是我的代表，就因为他能滿足某种社会需要；这就是說，作为类活动的一切特定的社会活动都只代表类，即我固有的本質中的某种規定；这就是說，每个人都是另一个人的代表，——在这里，他之所以起代表的作用，原因不在于他代表了其他的某种东西，而在于他是他自己并且他在做自己所**做**的事情。

"立法"权之所以是人們追求的对象，并不是由于它的**內容**，而是由于它的**形式上的**政治意义。例如，对人民来說**行政权**本身应当比立法的**形而上学的**国家职能具有更大的吸引力。**立法的**职能是一种不表現为实踐力量而表現为理論力量的意志。在这里**意志**

不应代替法律，它的作用恰恰在于發現和拟定眞正的法律。

立法权具有双重的本性，它既是現实的立法职能，又是代表的、抽象政治的职能，于是这就产生了一个特点，这个特点我們特别是在法国这个政治形式發达的国家中更可以观察得到。

（在行政权中我們总是看到兩个环节，即現实的活动和对这种活动所做的政治論証，这种論証表現为另一种以官僚机構为自己的全套組織的現实意識。）

在法国，立法权固有的內容（由于在占統治地位的特殊利益和objectum quaestionis〔应該討論的問題〕之間沒有發現严重的冲突）完全被 à part〔孤立地〕看做一种次要的东西。任何問題都只有当它成为政治問題的时候，才会受到重視，这就是說，或者是在它可能同內閣問題相关联，从而同立法权支配行政权的問題相关联的时候，或者是在事情無論如何总涉及与政治形式主义相联系的权利的时候，才会受到重視。造成这种現象的原因是什么呢？原因就是立法权同时又是市民社会的政治存在的代表机关；原因就是任何問題的政治本質全在于它对政治国家的各种权力的关系；最后，原因就是立法权代表政治意識，而政治意識只有在它和行政权發生冲突时才会显露出自己的政治性質。这里有一个非常重要的要求，就是任何的社会需要、法律等等都应当从政治上来考察，即从整个国家的观点、从該問題的社会意义上来考察。在政治抽象的国家中，这种要求就表現为社会需要或法律被賦予一种形式的、同自己的現实內容以外的其他力量（內容）相对抗的意义。这并不是法国人所創造的抽象，而是現实国家只作为上述国家政治形式主义而存在这一情况所造成的必然結果。代表机关中的反对派是代表机关的 κατ' ἐξοχήν〔道地的〕政治的存在。但是在这种

代表制度的內部提出这个問題的角度同黑格尔提問題的角度是完全不同的。这里的問題并不在于市民社会应該通过自己的議員来参与立法权，还是全体成員都应該單独地直接参加立法权。这里的問題在于**扩大选举权**，即扩大**选举权**和**被选举权**，以便使**选举权**尽可能**普遍化**。無論在法国或在英国，圍繞着政治**改革**进行的爭論的焦点就在这里。

如果一开始就从对**王权**或对**行政权**的关系中去考察**选举**，那末这种考察就不会符合哲学观点，即不符合选举所特有的本質。**选举**是**眞正的市民社会**对**立法权的市民社会**、对**代表要素**的**眞正关系**。換句話說，**选举**是市民社会对政治国家的**直接的**、不是**單純想像的而是实际存在的**关系。因此显而易見：**选举**構成了眞正市民社会的最重要的政治利益。由于有了**無限制的选举权**和**被选举权**，市民社会第一次**眞正**上升到脫离自我的抽象，上升到作为自己的眞正的、普遍的、本質的存在的**政治**存在。但是，这种抽象的完成同时也就是它的消灭。市民社会确認自己的**政治存在**是自己的**眞正**存在，这就使得不同于自己的政治存在的市民存在成了**非本質的**存在；而互相分离的各环节中有一个环节脫落，和它对立的另一个环节也就随之脫落。因此，**选举制的改革**就是在**抽象的政治国家**的范圍內要求**取消**这个国家，但同时也**取消市民社会**。

稍后，我們將看到以另一种形式出現的，即从**利益**方面提出来的选举制改革的問題。同样，我們稍后也要談談由立**法权**的双重規定（一方面，**議員**是市民社会的全权代表，另一方面，他們相反地又表現出这一社会的**政治**存在，即国家政治形式主义內部的**某种特殊存在**）所产生的其他冲突。

我們暫且回过来看看这一节的附釋：

"合乎理性的观察即理念的意識是**具体的**，所以它符合眞正**实踐的**意义，而这种实踐的意义本身不外是合乎理性的意义，即理念的意义。**具体的**国家是**分为各种特殊集团的整体**；国家的成員是这种**等級的成員**；他只有具备这种客观規定才能在国家中受到重視。"

关于这一点，应該說的都已經說过了。

"他（国家成員）①的普遍規定都包含着双重的因素。国家的成員是**私人**，而作为**能思想的人**，他又是**普遍物**的意識和意志。但是这种意識和意志只有在充滿了特殊性（而这种特殊性就是特殊的等級及其規定）的时候，才不是空虛的，而是**充实的**和眞正**有生气的**。換句話說，个人是**类**，但是他只有作为**最近的**类才具有自己**內在的**普遍的**現实性**。"

黑格尔在这里所談的一切都是对的，不过要除去下面兩点：（1）他把**特殊等級**和它的**規定**混为一談，（2）这种規定（种，最近的类）也应該**現实地**、不仅**自在**而且**自为地**被看做**普遍类的种**，被看做**普遍类的**特殊性。事实上，在那个被黑格尔描述成意識到自我的倫理精神的定在的国家中，倫理精神只是**自在地**，仅仅根据普遍理念才是**規定者**，但是黑格尔对这点已經很滿意了。他不讓社会成为眞正起决定作用的本原，因为这就需要**現实的**主体，而他却只利用抽象的**想像的**主体。

第三〇九节："既然选派議員是为了要議員們商討和决定**普遍**事务，所以选派議員的意义是：由于信任，这些能比选派者更好地理解普遍事务的个人才被推选出来；并且他們不会为某一个自治团体或同業公会的特殊利益而反对普遍利益，而会在实質上維护这种普遍利益。因此，他們对选举人的关系不是受一定的指令約束的代理人的关系，并且这些議員的会議按其規定来說应該是有生气的，議員們可以在这里互通情况，彼此說服，并共同商討問題。"

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

議員(1)不应当是"受一定的指令約束的代理人",因为他們不会"为某一个自治团体或同業公会的特殊利益而反对普遍利益,而会在实質上維护这种普遍利益"。黑格尔开头把代表設想为同業公会等等的代表,为的是以后再把代表不应当維护同業公会等等的**特殊利益**这一政治規定提出来。这样,他就破坏了他自己的規定,因为他把議員是代表这一**本質**規定和議員的**同業公会的存在**完全割裂开来。这样他也就把同業公会和它本身,把同業公会和它的实际內容割裂开来,因为同業公会不应該**根据自己的观点**而应該**根据国家的观点**来选举代表,就是說,它在选举議員时**不**应該作为同業公会而**存在**。因此,黑格尔在同業公会的**物質**規定中承認了他在同業公会的**形式**規定中所歪曲了的东西,即在市民社会的政治活动中实現出来的市民社会脫离自我的抽象,可是市民社会的**政治存在**本来就正是**这种抽象**。黑格尔把选派議員是为了实現"普遍事务"这一点当做理由提了出来;可是同業公会却并不是普遍事务的体現。

(2)黑格尔硬說,"选派議員的意义是:由于信任,这些能比选派者更好地理解普遍事务的个人才被推选出来",由此又得出一个結論:議員对选举人的关系不是"代理人"的关系。

所謂議員"不仅"理解而且"更好地"理解普遍事务,这一点黑格尔只能用詭辯的方法来証明。除非选派者有可能加以选擇:或者**亲自**討論和决定这些共同事务,**或者**为此选派一定的人員,就是說,除非**选派議員**即**代表制**不是市民社会的**立法权**的本質环节,否則就不可能得出这个結論;可是前面已經說过,这个环节在黑格尔所虛構的国家中正是立法权**所特有**的本質。

这个例子很能說明問題,它表明黑格尔怎样有意無意地撇开

具有自己特征的研究对象，怎样給具有局限性的对象加上同这种局限性相反的意义。

黑格尔直到最后才提出了眞正的理由。市民社会的議員組成"会議"，而且只有这种会議才是市民社会的**眞正的政治存在**和**意志**。政治国家和市民社会的分离表現为議員和議員选派者的分离。社会只从本身中选派那些为自己的政治存在所必需的分子。

在这里矛盾是双重的：

（1）**在形式上**。市民社会的議員所組成的团体并不通过"指令"、委托的形式来和他們的选派者發生联系。在形式上議員是受了全权委托的，但他們一旦**眞正**被賦予全权，他們就**不再是全权代表**了。他們应該**是議員**，但他們却**并不**是議員。

（2）**在物質上**。至于利益方面，留待以后再談。在这里情形正好相反。議員被委任为**普遍**利益的代表，但实际上他們却是**特殊**利益的代表。

值得注意的是，**黑格尔**在这里把信任看做**选派**的实体，看做选派者和議員之間的实体性的关系。**信任**是个人之間的关系。接着在补充中又談到了这一点：

"代表制的基础是信任，但是信任并不等于要本人亲自投票。按多数票表决也和只有本人亲自参加表决通过的决議本人才必須执行的原則相矛盾。我們信任某人，是因为我們認为他会高度理智地、心地純潔地把我們的事务看成他自己的事务。"

第三一〇节："由于独立的財产已經在等級的第一部分中求得自己的权利，所以在以市民社会的变动不定的成分为基础的第二部分那里，**保障**代表們具有符合这一目的的品質和情緒的，主要是他們在**官府**和**国家的职位**上**实际**管理事务时所获得的和受过**实踐**檢驗的情緒、技能和关于国家和市民社会的設施和利益的知識，以及因此而發展起来并經过鍛煉的**官府**和**国家的智**

能。”

黑格尔先前虛構了第一議院，即独立私人財产的議院，对于国王和行政权来說，这个議院应該保障反对第二議院这一經驗普遍性的政治存在的情緒，而現在黑格尔却又在要求某种应該維护第二議院本身情緒等等的新保障。

最初，信任（选派者提供的保証）是对議員的保証。而現在这种信任本身又需要自己的誠意做保証。

黑格尔很想把第二議院变为国家退职官員的議院。他不仅要求有“国家的智能”，而且要求有“官府的”即官僚机構的智能。

事实上他是要求立法权在实际上变成管理权。他表示这种意思的方式是他两次要求有官僚机構：一次要求代表国王的官僚机構，另一次要求代表人民的官僚机構。

如果說在立宪国家中官吏也能当議員，那只是因为这些官吏完全是从等級，即从市民特質中抽象出来的，而公民特質的抽象又非常普遍。

不过，黑格尔忘了他曾經从同業公会中引出了代表制并把同業公会和行政权直接对立起来。他竟这样健忘，——他在下一节又把这一点忘了，——居然在同業公会的議員和等級的議員之間弄出本質的差别来了。

这一节的附釋中說：

“向所謂人民方面要求这种保障时，关于自己的主观意見总認为这种要求是多余的，甚至也許是侮辱性的。但是国家用来作为自己的規定的是某种客观的东西，而不是主观的意見及其自信；对国家說来，个人只可能是他身上那种能够客观地加以認識和考驗的东西，国家应該特别加以注意的正是等級要素第二部分的这个方面，因为这一部分的根源是在以特殊物为目的的利益

和职業方面，这里正是偶然性、变化性和任性的表現場所。”

黑格尔在这里所表現出的輕率的不一貫和“官府”的智能簡直令人作嘔。他在前一节的补充的末尾說：

“选民需要有使他們所派遣的議員执行和实現这一点（即自己的上述任务）①的保障。”

这种对选民的保障無形中变成了反对选民、反对他們的“自信”的保障。在等級要素中，“經驗普遍性”应該获得“主观的形式的自由这一环节”。“公众意識”应該在等級要素中获得“作为多数人的观点和思想的經驗普遍性”的存在（第三〇一节）。

現在这些“观点和思想”又得預先向政府証明自己是“它的”观点和思想。黑格尔在这里确实十分愚笨地对我們說国家是某种現成的存在物，虽然他現在只不过打算通过等級要素来虛構国家罢了。他把国家說成一种“不考虑主观的意見及其自信”的具体的主体，在这个主体看来，个人还必須經过“認識”和“考驗”。所差的只是黑格尔还沒有要求等級代表通过可敬的政府的考試。黑格尔在这点上几乎达到奴顏婢膝的地步。显然，黑格尔周身都染上了普魯士官場的那种可憐的妄自尊大的惡習，像官僚一样心胸狹隘，在对待“人民的主观意見”的“自信”时摆出一副趾高气揚的臭架子。他以为在任何地方“国家”和“政府”都是同一个东西。

当然，在現时的国家中，只有“簡單的信任”、“主观的意見”是不够的。但是在黑格尔虛構出来的国家中，市民社会的政治情緒之所以只是一种意見，正是因为市民社会的政治存在是脫离它自

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

己的实际存在的**抽象**，正是因为整个国家不是**政治情緒的客体化**。如果黑格尔想做得前后一貫的話，那他反倒应該尽一切力量把等級要素——按照它的**本質規定**（第三〇一节）——虛構成普遍利益在**多数人**的思想等等中的**自为的存在**，因而完全不依賴于政治国家的其他前提而独自虛構等級要素。

先前，黑格尔把認为政府怀有惡意等等的想法看做賤民的观点，其实，把認为人民怀有惡意的想法看做賤民的观点，反而有道理得多。同时，黑格尔也沒有权利把他所輕視的理論家“向**所謂**”国家、向 soi-disant〔所謂〕国家、向政府要求保証——保証官僚机構的主張是国家的主張——的做法看做“多余的”或“侮辱性的”。

第三一一节：“議員既然由市民社会选派，这种选派就**还有**这样一層意思，即議員們熟悉并亲身体驗到市民社会的特殊的需要、困难和利益。按照市民社会的本性，議員是由市民社会中各种同業公会选派出来的（第三〇八节），而且这种簡單的选派方式又不致遭到抽象和原子式观念的破坏，所以議員的选派就直接实現着上述观点的要求，而选派者的选举不是完全多余的，就是拿意見和任性当兒戏。”

黑格尔首先用“还”字把按“立法权”意义規定的議員的选派（第三〇九、三一〇节）和議員的“由市民社会”选派，即按代表制意义規定的議員的选派联系起来。这个“还”字中所包含的許多令人难以置信的矛盾，都由黑格尔不加思索地說出来了。

照第三〇九节說，議員“不会为某一个自治团体或同業公会的特殊利益而反对普遍利益，而会**在实質上**維护这种普遍利益”。

照第三一一节說，他們的出發点是各同業公会，他們代表这些**特殊的**利益和要求，并且不致为“抽象”所困惑，好像“普遍利益”并不是这种抽象，并不是同样脫离**他們的**同業公会等等的利益的抽

象似的。

照第三一〇节說，要求議員通过"实际管理事务等等"获得并証明自己具有"官府和国家的智能"。在第三一一节中又要求他們具有同業公会和市民社会的智能。

第三〇九节的补充中說："代表制的基础是**信任**"。照第三一一节說，"选举"，即信任的实現、信任的表現和起作用，"不是完全多余的，就是拿意見和任性当兒戏"。

这样，代表制的基础、它的本質，对代表制本身說来"不是完全多余的，就是……"所以，黑格尔是用同一的精神确立了兩个絕对矛盾的原理，一个是：代表制的基础是信任，即人对人的信任，另一个是：它的基础不是信任。这是純形式的游戏。

代表的对象并不是特殊利益，而是人和他的公民特質，是普遍利益。从另一方面說，特殊利益是代表的物質，特殊利益的精神是代表的精神。

在我們現在所研究的这一节的附釋中，这些矛盾表現得更加尖銳。代表忽而是人的代表，忽而又是特殊利益、特殊物質的代表。

"在社会生活每一特殊的重要部門（如商業、工業等等）的議員中都有切实了解并亲身参加这一部門的个人，这显然是很有意义的；如果主張無定形的不确定的选举，这一重要情况就会被偶然性所支配。但是所有这些部門都和其他部門一样有权选派代表。如果議員被看做**代表**，那末只是当議員不是**个别的人**和某种不确定的群众的**代表**，而是社会生活的某一重要**領域**的**代表**，是这一領域的巨大利益的代表的时候，这一点才具有有机的合乎理性的意义。这样看来，代表制的意义就不在于**一个人代替另一个人**，而在于利益本身**眞正体現**在自己的代表身上，正如代表体現自己的客观原質一样。

关于許多單个的人所进行的选举，还可以指出一点：特别是在大国里，由

于选民众多，一票的作用無足輕重，所以不可避免地要有人对自己的投票抱**漠不关心的**态度，而且有投票权的人虽然贊揚这种权利并对其推崇备至，但却不去投票。这样一来，这种制度就会造成和它本身的規定相反的結果，而选举就会被少数人、被某一党派所操縱，从而被那种正好应当加以消除的特殊的偶然的利益所操縱。"

第三一二节和第三一三节实質上都已經在前面分析过了，这里就用不着再做專門的研究。因此我們只把它們引在下面：

第三一二节："等級要素所包含的兩个方面（第三〇五、三〇八节）中的每一方面都会使諮議發生特殊的变化；此外，这些环节中有一个环节在这一領域的內部，同时也就是在現有的要素間，执行中介的特殊职能，由此可見，这个环节也应該获得分立的存在；所以等級会議必須分为**兩院**。"

天哪！

第三一三节："通过这种分立，不仅能因多次的**审議**而更好地保証各种决定的周密完善，也不仅能消除一时的情緒所造成的偶然性，以及按多数票决定所能造成的偶然性，而且（这正是主要的）在这种分立的情况下，等級要素就不大会采取直接反对政府的立場；如果中介环节也站在第二等級这一边，那末这个等級的意見就更有分量，因为这样一来，它的意見就显得更加公正，而与这种意見相反的意見則被抵銷了。"

DEUTSCH-FRANZÖSISCHE

JAHRBÜCHER

herausgegeben

von

Arnold Ruge und Karl Marx.

1ste und 2te Lieferung.

PARIS,

IM BUREAU DER JAHRBÜCHER.
AU BUREAU DES ANNALES. } RUE VANNEAU, 22.

1844

"德法年鉴"杂志的封面

摘自“德法年鑒”[94]的書信

M 致 R⊖

1843 年 3 月于赴 D 城的拖船上

目前我正在荷蘭旅行。根据这里的和法国的报紙来判断，德国已深深地陷入泥坑，而且一天天地越陷越深。我敢担保，連最缺乏民族自尊心的人也不能不感到这种民族耻辱，即使是在荷蘭，他也会有这样的感覚。一个最寻常的荷蘭人也比一个最偉大的德国人强，因为不管怎样他总算是一个公民。請听听外国人对普魯士政府的評論吧！在这方面意見是出奇地一致，普魯士制度及其明显的本質再也騙不了人了。可見新学派还是多少帶来了一点好处。自由主义肩上的华丽斗篷掉下来了，極其可惡的專制制度已赤裸裸地呈現在全世界的面前。

这也是一种啓示，虽然是用在反面的意义上。这是事实，它至少揭穿了我們空虛的爱国主义和畸形的国家制度，使我們羞愧得無地自容。您会含笑地望着我問道：这样做有什么好处呢？耻辱代替不了革命。可是我認为耻辱本身已經是一种革命；耻辱实际上就是法国革命对 1813 年曾战胜过它的德国爱国主义的胜利，耻辱就是一种內向的憤怒。如果整个国家眞正感到了耻辱，那它就会像一只蜷伏下来的獅子，准备向前扑去。固然，在德国，人們甚

⊖ 馬克思致盧格。——編者注

至还不感到耻辱，相反地，这些可憐虫还依然算是爱国者。可是除了剛出現的騎士㊀的这种可笑的制度外，还有什么制度能同样打消这些可憐虫的爱国主义呢？專制制度拿我們来演的这場喜剧，对它本身說来就像当年悲剧对斯圖亞特王朝和波旁王朝一样危險。就算人們甚至經过一个長时期还不明白这場喜剧究竟是怎么回事，不过無論如何在某种意义上說它已經可以算是革命了。国家是十分严肃的东西，要它演什么滑稽剧是办不到的。滿載傻瓜的船只或許会有一段时間順風而行，但是它是向着不可幸免的命运駛去，这是因为这些傻瓜根本就沒有料想到这一点。这命运就是即將来临的革命。

M 致 R㊁

1843 年 5 月于科倫

我亲爱的朋友，您的来信是一支出色的哀曲，一首使人心碎的挽歌，可是它毫無政治內容。任何一个民族都不会陷于絕望的境地，即使它只是由于愚蠢而長期地期望着某种东西，然而在很多年后，总有一天它会突然变得聪明起来，实現它的所有的良好願望。

可是，您畢竟也感染了我。您的題目还沒有写完，我想替它加上一个結尾；等这一切都做完后，請你向我伸出手来，讓我們一同来从头做起。讓死人去埋葬和痛哭自己的尸体吧。最先朝气蓬勃地投入新生活的人，他們的命运是令人羡慕的。但願我們的命运也同样如此。

㊀ 弗里德里希-威廉四世。——編者注

㊁ 馬克思致盧格。——編者注

的确，旧世界是屬于庸人的。但是我們不必把庸人看做一种人們一看見就要躲避的怪物，相反地，我們应当注視着它。研究一下这位世界之主是值得的。

当然，所謂庸人是世界之主，只不过是說世界上充滿了庸人及其伙伴，正如尸体充滿了蛆虫一样。因此，庸人社会所需要的只是奴隶，而这些奴隶的主人并不需要自由。虽然，人們認为土地和奴隶的主人优越于其他一切人而称他們为主人，但是他們和他們的奴僕一样，都是庸人。

人是能思想的存在物；自由的人就是共和主义者。而庸人既不願做前者，又不願做后者。那末他們究竟想做什么呢？他們希求些什么呢？

庸人所希求的生存和繁殖(歌德說，誰也超不出这些)，也就是动物所希求的；难道竟会有一个德国政治家再加上一句說：人倒是知道他希求这些，而德国人，据說非常审愼，因而除此之外他什么也不希求了。

还必須喚醒这些人的自尊心，即对自由的要求。这种心理已經和希臘人一同离开了世界，而在基督教的統治下則消失在天国的幻境之中。但是，只有这种心理才能使社会重新成为一个人們为了达到崇高目的而团結在一起的同盟，成为一个民主的国家。

那些不感到自己是人的人，就像繁殖出来的奴隶或馬匹一样，完全成了他們主人的附屬品。世襲的主人就是这个社会的一切。这个世界是屬于他們的。他們認为这个世界就是它現在这个样子，就是它本身所感触到的那个样子。他們認为自己就是他們所知道的那个样子，他們騎在那些只知道做主人的"忠臣良民，并随时准备效劳"而不知道别的使命的政治动物的脖子上。

庸人的世界就是**政治动物的世界**，既然我們必須承認它的存在，那末我們就只得考虑这种 status quo〔現狀，現存的秩序〕。这种秩序是在許多野蛮的世紀中产生的和形成的，它現在已成为最終的制度出現在我們面前，这种制度的原則就是**使世界不成其为人的世界**。最完善的庸人世界，我們德国，当然远远落在使人复活的法国大革命后面。如果德国的亞里士多德想根据德国的制度写一本他自己的"政治学"，那末他定会在第一頁上写道："人是一种动物，这种动物虽然是社会的，但完全是非政治的"；至于給国家下定义，他并不会比"德意志立宪国家法"一書的作者楚泊菲尔先生做得更好。按后者的定义来說国家是"家族的同盟"，这个同盟——我們来补充說明一下——是由名叫王朝的最高家族世襲的。家族的人口越兴旺，人們就越幸福，国家就越大，王朝也就越强盛，所以在專制典型的普魯士，父母生了七个男孩，便能得到五十个帝国塔勒的奬金。

德国人是非常审愼的实在論者，他們的一切願望和高見都超不出他們貧乏的生活范圍。統治他們的人就只考虑到这个事实，此外再也沒有别的了。这些主人也是实在論者，他們沒有任何思維和人的尊严；他們是一些平凡的軍官和乡下的小貴族，但是他們并沒有錯，他們是对的，因为按資格来說，他們完全适宜于支配和統治这个动物世界；統治和支配，在这里也像在其他地方一样，都是同一的概念。他們在接受朝拜时，对这些在下面蠕动着的、沒有头腦的动物扫一眼，这时他們除了想到拿破侖在别列津納河所講的話之外，还会想到什么呢？据說，拿破侖向他的侍从指着許多掉在别列津納河里快要淹死的人叫道：Voyez ces crapauds!〔看这些癩蛤蟆！〕这个关于拿破侖的故事十之八九是臆造的，但是它却說

明了实际情况。專制制度的唯一原則就是輕視人类，使人不成其为人，而这个原則比其他很多原則好的地方，就在于它不單是一个原則，而且还是事实。專制君主总把人看得很下賤。他眼看着这些人为了他而淹在庸碌生活的泥沼中，而且还像癩蛤蟆那样，不时从泥沼中露出头来。假如甚至那些能干大事的人——拿破侖在其王朝狂發作之前就是这样——也产生了这种見解，那末一个十足平庸的国王在这样一个現实的环境下又怎么能够成为理想家呢？

君主政体的原則总的說来就是輕視人，蔑視人，**使人不成其为人**；而孟德斯鳩認为君主政体的原則是荣誉，他完全錯了。他竭力在君主政体、專制制度和暴政三者之間找区別，力圖逃出困境；但是这一切都是同一概念的不同說法，它們至多只能指出在同一原則下習慣上有所不同罢了。哪里君主制的原則占优势，哪里的人就占少数；哪里君主制的原則是天經地义的，哪里就根本沒有人了。像普魯士国王这种从不相信自己扮演的角色已成問題的人为什么不一意孤行呢？假如他这样做，那末又会产生什么样的結果呢？自相矛盾的意圖嗎？那会毫無結果的。無力的願望嗎？它們倒还是政治現实中唯一的东西。不体面的和难堪的处境嗎？只有一种处境是不体面的和难堪的，那就是退位。只要一意孤行仍然存在，这样做就是对的。不管这种一意孤行怎样反复無常、怎样荒謬和卑鄙，但它还是适合于用来管理那些除了自己国王的專横外从不知道其他任何法律的人民。我并不是說荒謬的制度以及在国內外失掉尊敬不会引起什么后果，我不能担保一船傻瓜的命运；但是我敢肯定說：只要这个顛倒了的世界存在一天，普魯士国王总还是当代的一个人物。

您知道，我非常注意这个人。还在他办"柏林政治周刊"时，我

对他和他的作用就有好評。他在科尼斯堡行加冕礼这一事实便証实了我的这个推測：目前的問題已成为純粹个人的問題了。他在行加冕礼时便宣称，他的心意和願望就是他的領地——普魯士、他的国家——的未来的国家的根本法律。事实上，在普魯士，国王就是整个制度；在那里，国王是唯一的政治人物。总之，一切制度都由他一个人决定。他所做的或者人家要他做的，他所想的或者人家要他講的，就是普魯士国家所做的和所想的。因此，就憑这位国王能如此坦白地說出这些話也的确該給他記一大功了。

人們曾一度錯誤地希求国王会表示什么样的願望和思想。但是这样做絲毫不能改变下面的事实：庸人是構成君主制的材料，而君主不过是庸人之王而已。只要二者仍然是現在这样，国王就既不可能使他自己也不可能使他的臣民成为自由的人，眞正的人。

普魯士国王曾企圖用一套連他父亲都沒有想到过的理論来改变国家制度。这种企圖的命运如何，大家都知道，它完全失敗了。失敗的原因非常清楚。既然我們已經淪落到了政治动物世界的水平，那末更进一步的反动也就不可能了。至于要前进，那末只有丢下这个世界的基础，过渡到民主的人类世界。

老国王㊀沒有什么奢望，他是一个庸人，并且毫不以聰明自居。他覚得，奴僕的国家和統治这个国家所需要的只是安安靜靜、平平淡淡的生活。小国王比較富有朝气，特别向往只受自己心意和理智所制約的君主的無上威权。旧的業已僵化了的奴僕的国家使他感到厭惡。小国王想要使这个国家振奋起来，并且要以自己的願望、感情和思想来徹底地感染这个国家。只要这一層能够实

㊀ 弗里德里希-威廉三世。——編者注

現，他在**自己的**国家里是可以要求这样做的。因而出現了他那自由主义的演講和眞情的流露。从此統治着他的全体臣民的，就不是那僵化了的法律，而是那充滿了感情的国王的活的心灵。他想使所有的心灵和智慧都为他的衷心願望和早已想就的計划效劳。結果有一部分人是动起来了，但是其余的人心里所想的却和国王不一样，那些受国王統治的人，一开口便說要消灭旧的統治。那些曾無耻地宣称要使人成为人的理想家也講話了；当国王按旧德意志的方式来幻想时，他們認为自己有权按新德意志的方式来發議論。当然，这在普魯士是一件聞所未聞的事情。一瞬間，事物的旧秩序都被顚倒过来了，不但如此，而且沒有心灵的东西也开始变成了人，甚至还出現了些有名字的人，虽然在省議会中是不允許直呼發言人的名字的。但是，旧專制制度的奴僕很快就結束了这种非德意志式的活躍。国王的願望和理想家的心意之間是很容易發生公开冲突的。前者在幻想着充滿了僧侶、騎士和农奴的偉大的过去；而后者只有一个希望，那就是要在我們这里实現法国大革命所取得的成果，归根到底也就是說要建立一个共和国，要以自由人們的制度来代替已經死亡的制度。当这場冲突变得很尖銳，很麻煩，而且暴躁的国王也已經非常憤慨的时候，那些以前事事都处理得得心应手的奴僕便来到国王的面前說，国王讓他的臣民找到借口去發表無益的言論，那是不妥当的，因为这样一来，他們这些奴僕就無法管理那些大声疾呼的人們了。加之全 Hinterrussen 的皇帝也已开始为 Vorderrussen⊖ 头腦中的运动感到不安，因而要求恢复旧日的平靜的秩序。于是人們对于人的权利和义务的一切願望

⊖ 这是一个难譯的双关語。馬克思諷刺地称普魯士人（拉丁語是《Borussen》）为《Vorderrussen》；"全 Hinterrussen 的皇帝"是指尼古拉一世。——編者注

和思想又重新遭到了先前那种嫌弃，就是說，人們又回到了旧的僵化了的奴僕国家，在这里，奴隶無声無息地劳动着，而土地和奴隶的占有者則靠有教养的和馴順的奴僕尽量默不作声地統治着。無論是奴隶或主人都不可能說出他們所想說的話；前者不可能說他想成为一个人，后者不可能說在他的領地上不需要人。所以緘默就是摆脫这个僵局的唯一办法。Muta pecora, prona et ventri oboedientia〔垂头丧气，唯命是听，默默無言的牲口〕。

在原有的基础上消灭庸人国家的企圖沒有实現，它的經过情形就是这样，結果它向全世界清清楚楚地証明：專制制度必然具有兽性，并且和人性是不相容的。兽的关系只能靠兽性来維持。現在我已經完成了我們的共同任务，我仔細地考察了庸人及其国家。您不会說我对目前的狀况过于乐观；假如說我对目前的狀况畢竟还沒有灰心失望，那只是因为这种絕望的現狀給了我希望。我还不說主人的無能和一切都听天由命的奴僕、臣民的冷漠，虽然这兩个因素加在一起就已足以使事情垮台。我只請您注意，庸俗主义的敌人，即一切有思想的和受苦难的人們都已經互相取得了諒解（这在以前是做不到的），甚至那种旧式的臣民的消極繁殖制度也在每日給新人类供应新兵。工商業的制度，人們的私有制和剝削制度正在比人口的繁殖不知快多少倍地引起現今社会內部的分裂，这种分裂，旧制度是無法医治的，因为它根本就不医治，不創造，它只是存在和享乐而已。受难的人在思考，在思考的人又横遭压迫，这些人的存在是必然会使那飽食終日，醉生夢死的庸俗动物世界坐臥不安的。

我們的任务是要揭露旧世界，并为建立一个新世界而积極工作。事件的进程給能思想的人認識自己的狀况的时間愈長，給受

苦难的人进行团結的时間愈多，那末在現今社会里成熟着的果实就会愈甘美。

M 致 R⊖

1843 年 9 月于克罗茨納赫

我很高兴，您已經下定决心，不再留恋过去，而着意于未来，着意于新的事業[95]。那末，到巴黎去吧，到这个古老的哲学大学——absit omen！〔但願这不是不祥之兆！〕——和新世界的新首府去吧！必須做的事情一定可以做到。所以我毫不怀疑，一切困难都能克服，困难之大我是完全知道的。

但是，不管这件事情能否成功，月底我一定要到巴黎去，因为这里的空气会把人变成奴隶，我在德国根本看不到一点可以自由活动的余地。

在德国一切都受到了强力的压制，眞正的思想混乱的时代来到了，極端愚蠢籠罩了一切，連苏黎世也要服从柏林来的指示了。所以事情愈来愈明显：必須为眞正独立思考的人們寻找一个新的集合地点。我深信我們的計划是符合現实需要的，而現实的需要也一定会得到眞正的滿足。因此，只要我們認眞地从事，我相信一定会成功。

依我看，內部的困难未必不比外部的障碍更严重。虽然对于"从何处来"这个問題沒有什么疑問，但是对于"往何处去"这个問題却很糊塗。姑且不談普遍地存在于各种改革家的观念中的那种混乱狀态，就是他們中間的每一个人，也都不得不承認他对未来沒

⊖ 馬克思致盧格。——編者注

有明确的概念。然而，新思潮的优点就恰恰在于我們不想教条式地預料未来，而只是希望在批判旧世界中發現新世界。到目前为止，一切謎語的答案都在哲学家們的写字台里，愚昧的凡俗世界只需張开嘴来接受絕对科学的烤松鷄就得了。現在哲学已經变为世俗的东西了，最确鑿的証明就是哲学意識本身，不但表面上，而且骨子里都卷入了斗爭的漩渦。如果我們的任务不是推断未来和宣布一些适合將来任何时候的一劳永逸的决定，那末我們便会更明确地知道，我們現在应該做些什么，我指的就是**要对現存的一切进行無情的批判**，所謂無情，意义有二，即这种批判不怕自己所作的結論，临到触犯当权者时也不退縮。

所以我不主張我們竪起任何教条主义的旗帜。相反地，我們应当尽量帮助教条主义者認清他們自己的原理的意义。例如**共产主义**就尤其是一种教条的抽象观念，而且我指的还不是某种想像中的和可能存在的共产主义，而是如卡貝、德薩米和魏特林等人所鼓吹的那种实际存在的共产主义。这种共产主义只不过是人道主义原則的特殊表現，它还沒有摆脫它的对立面即私有制的存在的影响。所以消灭私有制和这种共产主义絕对不是一回事；除了共产主义外，同时还出現了如傅立叶、蒲魯东等人的别的社会主义学說，这决不是偶然的，而是完全必然的，因为这种共产主义本身只不过是社会主义原則的一种特殊的片面的实現而已。

然而社会主义的原則，整个說来，仍然只是涉及到眞正人类实質的**实际存在的**这一方面。我們还应当同样地注意另一方面，即人的理論生活，因而应当把宗教、科学等等当做我們批評的对象。此外，我們还希望影响我們同时代的人，而且是我們同时代的德国人。那末請問，这該怎么着手呢？有兩种情况是無庸怀疑的。首

先是宗教，其次是政治；这兩者目前在德国正引起極大的兴趣。不管这兩个对象怎样，我們应当把它們作为出發点，而不应当拿任何現成的制度，例如"伊加利亞旅行記"[96]中的制度，来和它們对立。

理性向来就存在，只不过它不是永远以理性的形式出現而已。因此，批評家可以把任何一种形式的理論意識和实踐意識作为出發点，并且从現存的現实本身的形式中引出作为它的应有的和最終目的的眞正現实。至于談到現实的生活，那末即使政治国家还沒有自覚地充滿社会主义的要求，在它的各种現代形式中也包含着理性的要求。而国家还不止于此。它到处意味着理性已經实現。但同时它又到处陷入理想的使命和各种現实的前提的矛盾中。

所以从政治国家自身的这个冲突中到处都可以引出社会的眞理。正如宗教是人类理論斗爭的目录一样，政治国家是人类实际斗爭的目录。可見政治国家在自己的形式范圍內 sub specie rei publicae〔从政治角度〕反映了一切社会斗爭，社会需求和社会眞理。所以把最特殊的政治問題，例如等級制和代議制之間的区别的問題作为批判的对象，毫不意味着降低 hauteur des principes〔原則高度〕，因为这个問題只不过是用政治的言辞来表明人的統治和私有制的統治之間的区别而已。这就是說，批評家不但能够，而且应該接触这些政治問題（在道地的社会主义者看来这些問題是不值得注意的）。当批評家在指出代議制比等級制优越时，他就接触到了一大批人的实际利益。批評家把代議制从政治形式提高为普遍的形式，并指出这种制度的眞正意义，也就使得这些人越出了自己的范圍，因为他們的胜利同时也就是他們的末日。

所以，什么也阻碍不了我們把我們的批判和政治的批判結合起来，和这些人的明确的政治立場結合起来，因而也就是把我們的

批判和实际斗爭結合起来，并把批判和实际斗爭看做同一件事情。在这种情况下，我們就不是以空論家的姿态，手中拿了一套現成的新原理向世界喝道：眞理在这里，向它跪拜吧！我們是从世界本身的原理中为世界闡發新原理。我們并不向世界說："停止斗爭吧，你的全部斗爭都是無謂之举"，而是給它一个眞正的斗爭口号。我們只向世界指明它究竟为什么而斗爭；而意識則是世界应該具备的东西，不管世界願意与否。

意識的改革只在于使世界認清本身的意識，使它从迷夢中惊醒过来，向它說明它的行动的意义。我們的全部任务只能是賦予宗教問題和哲学問題以适合于自覚的人的形态，像費尔巴哈在批判宗教时所做的那样。

因此，我們的口号应当是：意識改革不是靠教条，而是靠分析那神秘的連自己都不清楚的意識，不管这种意識是以宗教的形式或是以政治的形式出現。那时就可以看出，世界早就在幻想一种一旦認識便能眞正掌握的东西了。那时就可以看出，問題并不在于从思想上給过去和未来划下一条不可逾越的鴻溝，而在于实現过去的思想。而且人們最后就会發現，人类不是在开始一件新的工作，而是在自覚地从事自己的旧工作。

这样，我們就能用一句話来表明我們杂志的方針：对当代的斗爭和願望作出当代的自我闡明（批判的哲学）。这是既为了世界，也为了我們的工作。这种工作只能是联合起来的力量的事業。問題在于懺悔，而不是别的。人类要洗清自己的罪过，就只有說出这些罪过的眞相。

卡·馬克思写于1843年3月、5月和9月　　按杂志原文刊印

載于1844年"德法年鑒"　　原文是德文

論犹太人問題

（1）布魯諾·鮑威尔的“犹太人問題”1843年布朗施威克版；

（2）布魯諾·鮑威尔的“現代犹太人和基督徒获得自由的能力”。格奧尔格·海尔維格1843年在苏黎世和溫特圖尔出版的文集“来自瑞士的二十一張”第56—71頁。

一

布魯諾·鮑威尔的“犹太人問題”1843年布朗施威克版

德国的犹太人要求解放。他們到底要求什么样的解放呢？**公民的解放，政治的解放。**

布魯諾·鮑威尔回答他們說，在德国，不論是誰，在政治上都沒有得到解放。我們自己就沒有自由，我們怎么能解放你們呢？你們这些犹太人，要是为自己，即为犹太人要求一种特殊的解放，那你們就是**利己主义者**。作为德国人，你們应該为德国的政治解放奋斗；作为人，你們应該为人类解放奋斗。而你們所受的特种压迫和耻辱，不应該看成通則的例外，相反地，应該看成通則的証实。

或許犹太人是要求**和信奉基督教的国民**享有平等权利吧？这样的話，他們就是承認**基督教国家**是正当的，因此也就承認了普遍

奴役制度。既然他們滿意普遍压迫，那为什么又不滿意他們所受的特殊压迫呢？既然犹太人不关心德国人的解放，那为什么德国人要关心犹太人的解放呢？

基督教国家只知道**特权**。犹太人在这个国家享有做犹太人的特权。作为犹太人，他享有基督徒所沒有的权利。那末，为什么他还要要求他所沒有而为基督徒所享有的权利呢？

犹太人想从基督教国家解放出来，这就是要求基督教国家放弃它的**宗教**偏見。可是，难道这些犹太人会放弃**自己的**宗教偏見嗎？既然不会放弃，那他有什么权利要求别人放弃宗教呢？

基督教国家，**从它的本質来看**，是不会解放犹太人的；而犹太人——鮑威尔补充說——从他的本質来看，也不会得到解放。只要国家还是基督教国家，犹太人还是犹太人，二者就既不能解放别人，也不能从别人那里得到解放。

基督教国家只能按基督教国家特有的方式即按特权的原則对待犹太人：允許他們同其他国民分离开来，但因而就应当讓他們受到分离开来的另一部分的压迫，再加上犹太人**在宗教上同**占統治的宗教处于对立的地位，他們所受到的压迫就应当更厉害。可是犹太人也只能按犹太人的方式对待国家，就是說，把国家看成一种异己的东西，把他空想的民族跟現实的民族对立起来，把他幻想的法律跟現实的法律对立起来，認为自己有权从人类分离出来，絕不参加历史运动，祈求一种和全人类的未来毫無共同点的未来，認为自己是犹太民族的一員，而犹太民族是最好的民族。

那末，你們犹太人有什么理由要求解放呢？为了你們的宗教嗎？你們的宗教是国教的死敌。因为你們是公民嗎？德国根本沒有公民。因为你們是人嗎？你們不是人，正像你們呼吁的对象不

是人一样。

鮑威尔批判了所有过去关于犹太人解放問題的提法和解决方案以后，接着就对这个問題提出了新的提法。他問道：应当得到解放的犹太人和应該解放他們的基督教国家，他們的**特性**是什么呢？他通过对犹太教的批判回答了这个問題，分析了犹太教和基督教的**宗教**对立，說明了基督教国家的本質，——这一切都提得很大胆、很尖銳、很透澈，都闡述得很确切、很生动、很有力。

那末，鮑威尔是怎样解决犹太人問題的呢？他做出了什么样的結論呢？他的問題的提出就是对問題的解决。对犹太人問題的批判就是对犹太人問題的解答。总之，他的結論是这样的：

我們必須首先解放自己，然后才能解放别人。

犹太人和基督徒之間最頑强的对立形式是**宗教的**对立。怎样才能消除这种对立呢？那就必須使它不可能产生。怎样才能使**宗教**对立不可能产生呢？那就必須**消灭宗教**。只要犹太人和基督徒把他們互相对立的宗教只看成**人类精神發展的不同阶段**，看成**历史**蛻掉的不同的蛇皮，把**人**本身只看成蛻皮的蛇，鮑威尔認为只要这样他們的相互关系就不再是宗教的关系，而是批判的、**科学的**、人的关系了。那时**科学**就是他們的統一。而科学上的对立就会被科学本身所克服。

德国的犹太人首先碰到的問題就是沒有得到政治解放，国家具有人所公認的基督教性質。但在鮑威尔看来，犹太人問題是与德国的特殊情况無关而有普遍意义的問題。这就是宗教跟国家的关系問題，**宗教狹隘性和政治解放的矛盾**問題。他認为从宗教中解放出来，这是一个前提，無論对于想要得到政治解放的犹太人，無論对于应該解放别人从而自己获得解放的国家，都是一样。

"有人对我們說，犹太人自己也說这种說法很对，犹太人不应該作为犹太人得到解放，他們应該得到解放，并不是因为他們是犹太人，并不是因为他們具有什么高超的全人类的道德原則；相反地，**犹太人**自己一定会退到**公民**的后面，而且他也一定会成为**公民**，尽管他是犹太人，而且今后还一定是犹太人。这就是說，尽管他是**公民**，生活在一般的人的关系中，但他現在是而且始終是**犹太人**，他的犹太人的狹隘的本質最終总要战胜他的人的义务和政治的义务。尽管**普遍的**原則战胜了偏見，但**偏見**还是繼續存在。既然它还繼續存在，那它就会反过来战胜其余的一切。""只有詭辯，只有从表面上来看，犹太人在国家生活中才会是犹太人；因此，如果他仍然想做犹太人，那末單純的假象就会成为他的本質，并且取得胜利，就是說，他**在国家中的生活**只会是一种假象，或者是本質和通則的瞬間例外。"（"現代犹太人和基督徒获得自由的能力"，"二十一張"第 57 頁）

另一方面，我們看看鮑威尔是怎样确定国家的任务的。

他写道："不久以前，法国在犹太人問題上，像經常在其他一切**政治**問題上一样，向我們表明了（众議院 1840 年 12 月 26 日的辯論）① 自由生活的情景，但是这种自由生活通过自己的法律又把这种自由化为烏有，因此只承認这种自由是一种假象，另一方面，实际上又推翻了自己的自由法律。"（"犹太人問題"第 64 頁）

"在法国，普遍自由还未成为法律，**犹太人問題也还沒有得到解决**，因为法律所宣布的自由——公民一律平等——在生活中受到了限制，生活还被宗教特权控制着，瓜分着，这种生活的不自由还反过来影响法律，使它不得不批准把自由公民本身分成被压迫者和压迫者。"（第 65 頁）

那末，在法国，犹太人問題什么时候才能得到解决呢？

"假如犹太人不再遵守那有碍自己履行对国家和对同胞的义务的法律，从而在犹太教的安息日去众議院参加公开会議，那他必然就不再是犹太人了。任何**宗教特权**就要消灭，因此，特权教会的壟断也要消灭，即使有些人，

① 括弧里的話是馬克思的。——譯者注

或者是許多人，**甚至是絕大多数人，还認为自己有責任履行宗教义务**，那也应該看成**完全是他們自己的私事而听其自便**。”（第65頁）“假如根本沒有掌握特权的宗教，那就根本不会有什么宗教。去掉宗教的特权势力，宗教就不再存在。”（第66頁）“正像馬丁·杜·諾尔先生把法律中应該去掉基督教礼拜日这項建議解釋成宣布基督教不再存在的建議一样，犹太教安息日的法律对犹太人不再有效这样的宣言有同样的理由（而这个理由是有充分根据的）可以成为犹太教不再存在的通告。”（第71頁）

可見，一方面，鮑威尔要犹太人放弃犹太教，要一切人放弃宗教，因为这样才能作为公民得到解放。另一方面，鮑威尔坚决認为宗教在政治上的廢除就是宗教的完全廢除。以宗教为前提的国家还不是眞正的实在的国家。

“当然，宗教观念使国家得到保証。使什么样的国家？**使哪类的国家？**”（第97頁）

这一点恰恰暴露了他对犹太人問題的片面了解。

只是探討誰应該解放别人？誰应該得到解放？这样的問題，無論如何都是不够的。批判还应該做到第三点，提出这样的問題：这里指的是哪一种解放？人們所要求的解放的本質要求哪些条件？只有对政治解放本身的批判，才算是对犹太人問題的淋漓尽致的批判，也才能使这个問題眞正变成“当代的普遍問題”。

鮑威尔**并沒有把問題提到这样的高度，因此陷入了矛盾。他提出了一些条件，但这些条件并不是以政治解放本身的本質为依据的。他提出了一些并不在他的課題以內的問題，他解答了一些并沒有回答他所研究的問題的課題。**鮑威尔在談到那些反对犹太人解放的人的时候說道：“他們的錯誤就在于他們把基督教国家設想成唯一眞正的国家，而沒有像批判犹太教那样給以批判。”（第3頁）可是，我們却認为，鮑威尔的錯誤是在于他批判的**只是**“基督

教国家”，而不是“一般国家”，沒有探討**政治解放和人类解放的关系**，因此，他提出的条件只能說明他毫無批判地把政治解放和全人类解放混淆了起来。如果鮑威尔問犹太人：根据你們的观点，你們有沒有权利要求**政治解放**呢？那我們就要反問：**政治**解放的观点有沒有权利要求犹太人放弃犹太教，要求一切人放弃宗教呢？

依据犹太人居住的国家的不同，犹太人問題也有不同的提法。在沒有政治国家、沒有眞正的国家的德国，犹太人問題是純粹**神学**問題。犹太人和把基督教作为自己基础的国家处于**宗教的**对立狀态。这个国家是 ex professo〔职業〕神学家。在这里，批判就是对神学的批判，双关的批判——既是对基督教神学的批判，又是对犹太教神学的批判。可是不管我們在神学的圈子里怎样**批判地**轉来轉去，我們总轉不出这个圈子。

在立宪国家的法国，犹太人問題是个宪政問題，是个**政治解放不徹底的**問題。由于这里还保存着国教的**假象**，——虽然这个假象看来毫無意义而且自相矛盾，并且作为**多数人的宗教**保存着，——所以犹太人和国家的关系也保存着宗教对立、神学对立的**假象**。

只有在北美合众国（至少是其中一部分），犹太人問題才失去了**神学的**意义，成了眞正的**世俗**問題。只有在政治国家十分發达的地方，犹太教徒以及一般教徒和政治国家的关系，就是說，宗教和国家的关系，才会具有本来的、純粹的形式。一旦国家不再从**神学的角度**对待宗教，而从国家即从**政治的角度**对待宗教，对这种关系的批判就不再是对神学的批判了。那时，批判就成了对**政治国家的批判**。从問題不再是**神学**問題这一点着眼，鮑威尔的批判就不再是批判的批判了。

"美国既沒有国教，又沒有大多数人公認的宗教，也沒有一个教派对另一个教派的优先地位。国家站在一切教派之外"（古·德·波蒙"瑪丽或合众国的奴役制……"1835年巴黎版第214頁）。北美甚至有些州，"宪法都沒有把信教和参加一定教派作为取得政治特权的条件。"（同上，第224頁）尽管这样，"在美国也并不認为一个不信教的人会是正派人。"（同上，第224頁）

不管怎样，正像波蒙、托克維尔和英国人汉密尔頓异口同声認定的那样，北美主要还是一个宗教盛行的国家。不过我們只是把北美各州作为一个例子。問題在于：**完成了的**政治解放是怎样对待宗教的？既然我們看到，就在政治解放已經完成了的国家，宗教不仅**存在**，而且表現了**生命力和力量**，这就証明，宗教的存在和国家的完备并不矛盾。但是由于宗教的存在是一个缺陷的存在，那末这个缺陷的根源只应該到国家自身的**本質**中去寻找。在我們看来，宗教已經不是世俗狹隘性的**原因**，而只是它的**表現**。因此，我們用自由公民的世俗桎梏来說明他們的宗教桎梏。我們并不認为：公民要消灭他們的世俗桎梏，必須首先克服他們的宗教狹隘性。我們認为：他們只有消灭了世俗桎梏，才能克服宗教狹隘性。我們不把世俗問題化为**神学**問題。我們要把神学問題化为世俗問題。相当長的时期以来，人們一直用迷信来說明历史，而我們現在是用历史来說明迷信。在我們看来，**政治解放和宗教的关系**問題已經成了**政治解放和人类解放的关系**問題。虽然我們在批判政治国家的**世俗**形式的时候**抛开了**政治国家在宗教方面的無能，但实际上也批判了它在宗教方面的無能。我們揭示了国家和**某一宗教**——如**犹太教**——的矛盾的人的性質，即国家和**某一世俗**因素的矛盾；也揭示了国家和**一切宗教**的矛盾的人的性質，即国家和它的一切**前提**的矛盾。

犹太人、基督徒、一切宗教信徒的**政治**解放，就是**国家**摆脱犹太教、基督教和一切**宗教而得到解放**。当国家从**国教**中解放出来，就是說，当国家作为一个国家，不再維护任何宗教，而去維护国家自身的时候，国家才按自己的規范，用合乎自己本質的方法，作为**一个国家**，从宗教中解放出来。可是**政治**上从宗教中解放出来并不是徹底的沒有矛盾的解放，因为政治解放并不是徹底的沒有矛盾的**人类**解放的方法。

政治解放的限度首先就表現在：即使人还沒有**眞正**摆脱某种限制，**国家**也可以摆脱这种限制，即使人还不是**自由人**，国家也可以成为**共和国**㊀。从鮑威尔所提出的下面一个政治解放的条件看来，他自己也默認了这一点：

"任何宗教特权就要消灭，因此，特权教会的壟断也要消灭，即使有些人，或者是許多人，甚至是**絕大多数人，还認为自己有責任履行宗教义务**，那也应該看成**完全是他們自己的私事**而听其自便。"

由此可見，就在**絕大部分人**还在信教的情况下，**国家**也完全可以从宗教中解放出来。絕大部分人并不因为自己只是 privatim〔私下〕信奉宗教而就不再是宗教信徒。

要知道，国家，尤其是**共和国**和宗教的关系也無非是組成国家的**人**和宗教的关系。由此可以得出一个結論：人是通过**国家的中介**摆脱某种限制而得到**政治**解放，就是說，他是自相矛盾地、**抽象地、有限地**、部分地超越了这一限制。其次，可以得出这样一个結論：人是**間接地**、通过一个**中間的**——虽然也是**必要的**——**环节**得到**政治**解放、获得自由的。最后，还可以得出这样的結論：即使人

㊀ 双关語：«Freistaat»（"共和国"）也有"自由国家"的意思。——編者注

已經通过国家宣布自己是無神論者，即宣布国家是無神論者，但他还是受着宗教的限制，这正是因为他只是間接地通过中間环节承認自己的。宗教就是間接的通过一个**中介物**对人的承認。国家是人和人的自由之間的中介物。正像基督是一个中介物，人把自己的全部神性、全部**宗教狹隘性**轉移到他身上一样，国家也是一个中介物，人把自己的全部非神性、全部**人的自由**寄托在它身上。

人对于宗教的**政治上的超越**，具有一般政治上的超越所具有的一切缺点和优点。例如，像北美很多州所發生的情形那样，一旦国家取消了选举权和被选举权的**財产資格**，国家作为国家就廢除了**私有財产**，人就宣布私有財产在**政治**上已被**廢除**。从政治观点看来，**汉密尔頓**对这个事实的解釋是完全正确的，他說这个事实說明：**"平民战胜了私有者和金錢。"**[97] 既然無产者已經成了有产者的立法者，私有財产在观念上不就被廢除了嗎？**財产資格**是从**政治上**承認私有財产的最后一个形式。

尽管如此，但从政治上廢除私有財产不仅沒有廢除私有財产，反而以私有財产为前提。当国家宣布出身、等級、文化程度、职業为**非政治的**差别的时候，当国家不管这些差别而宣布每个人都是人民主权的**平等**参加者的时候，当它从国家的观点来观察人民現实生活的一切因素的时候，国家就是按照自己的方式廢除了**出身、等級、文化程度、职業**的差别。尽管如此，国家还是任憑私有財产、文化程度、职業**按其固有的方式發揮作用**，作为私有財产、文化程度、职業来表現**其特殊**的本質。国家远远沒有廢除所有这些实际差别，相反地，只有在这些差别存在的条件下，它才能存在，只有同它这些因素处于对立的狀态，它才会感到自己是**政治国家**，才会实現自己的**普遍性**。因此，**黑格尔**闡述的**政治国家**和宗教的关系是

完全正确的，他說：

"国家要作为精神的**自我認識的倫理現实**而存在，就必須把国家和权威与信仰的形式**区别**开来；但这种区别只有当教会方面达到自身內部**分裂**的时候才会出現；**只有超越特殊**教会，国家才会获得和实現思想的**普遍性**，即自己形式的原則。"（黑格尔"法哲学"第一版第 346 頁）

当然！只有**超越特殊**因素，国家才会使自己成为普遍性。

完备的政治国家，按其本質来說，是和人的物質生活**相反**的一种**类生活**。物質生活这种自私生活的一切前提正是作为市民社会的特性繼續存在于国家范圍**以外**，存在于**市民社会**。在政治国家眞正發达的地方，人不仅在思想中，在意識中，而且在**現实**中，在**生活**中，都过着双重的生活——天国的生活和塵世的生活。前一种是**政治共同体**中的生活，在这个共同体中，人把自己看做**社会存在物**；后一种是**市民社会**中的生活，在这个社会中，人作为**私人**进行活动，把别人看做工具，把自己也降为工具，成为外力随意摆布的玩物。政治国家和市民社会的关系，正像天和地的关系一样，也是唯灵論的。和宗教与世俗世界的关系一样，政治国家和市民社会也是处于对立的地位，它用以克服后者的方式也是和宗教克服世俗狹隘性的方式相同的，就是說，正像宗教对待世俗一样，国家不得不重新承認市民社会，恢复它，服从它的統治。在**最直接**的現实中，在市民社会中，人是世俗存在物。在这里，即人对自己和对别人来說，都是实在的个人的地方，人是**沒有眞实性**的現象。相反地，在国家中，即在人是类存在物的地方，人是想像中的主权的虛拟的分子；在这里，他失去了实在的个人生活，充滿了非实在的普遍性。

人作为**特殊**宗教的信徒，跟作为公民的自身，跟作为社会整体的一分子的其他人發生冲突，这种冲突就归結为**政治**国家和**市民**

社会的世俗分裂。对于作为 bourgeois〔市民社会的一分子〕的人来說："在国家中的生活只是一种假象，或者是本質和通則的瞬間例外。"的确，bourgeois〔市民社会的一分子〕和犹太人一样，只是詭辯地处于国家生活中，正像 citoyen〔公民〕只是詭辯地是犹太人或 bourgeois〔市民社会的一分子〕一样。可是这种詭辯不是个人性質的，而是**政治国家**本身的**詭辯**。宗教信徒和公民的差别，就是商人和公民、短工和公民、地主和公民、**活的个人**和**公民**之間的差别。宗教信徒和政治人之間的矛盾，也就是 bourgeois〔市民社会的一分子〕和 citoyen〔公民〕之間、市民社会一分子和他的**政治外貌**之間的矛盾。

犹太人問題最后归結成的这个世俗冲突，政治国家和它的前提（無論这些前提是私有財产这样的物質因素，还是教育、宗教这样的精神因素）的这个关系，**普遍利益**和**私人利益**的这个冲突，**政治国家**和**市民社会**的这个分裂，鮑威尔在批駁这些世俗对立**在宗教上**的表現的时候，根本沒有提到。

"正是市民社会的基础，即保証**市民社会**的存在和**保障它的必然性**的那些需要使它的存在經常受到威胁，使它的不稳固因素益加稳固，使貧富禍福不断更替，并普遍地引起变幻莫測。"（第 8 頁）

請把这一段和根据黑格尔法哲学原理写成的"市民社会"（第 8—9 頁）整个一节对照一下吧。鮑威尔認为和政治国家对立的市民社会是必然的，因为他認为政治国家是必然的。

政治解放当然是一大进步；尽管它不是一般人类解放的最后形式，但**在**迄今为止的世界制度的**范圍內**，它是人类解放的最后形式。不言而喻，我們这里指的是实在的、实际的解放。

人**在政治上**从宗教中解放出来，也就是把宗教从公法范圍內

驅逐出去，轉到私法范圍。宗教不再是**国家**的精神，因为在国家中，人——虽然只是在有限的程度上，以特殊的形式，在特殊的范圍內，——是作为类存在物和别人共同行动的；它成了 bellum omnium contra omnes〔一切人反对一切人的战爭〕的**市民社会**、**利己主义**領域的精神。它的本質所表現的已經不是**共同体**，而是**差异**。它成了人**脫离**自己所屬的**共同体**、**脫离**自身和别人的表現；而它**起初**曾經是这样的表現。它不过是特殊歪曲观念、**私人臆想**和任性的抽象教义。例如宗教在北美的不断分裂，就**在外表上**也使宗教具有了純粹私人事务的形式。它被赶到其他一切私人利益的領域里去，被驅逐出政治共同体。但是我們不要在政治解放的限度方面欺騙自己。人分为**公**人和**私**人的这种二重化，宗教从国家**向**市民社会的**轉移**，这并不是政治解放的一个个别阶段，而是它的**完成**；因此，政治解放并沒有消灭人的**实际的**宗教观念，而且它也不想消灭这种观念。

人**分解为**犹太教徒和公民、新教徒和公民、教徒和公民，这对于公民生活来說，并不是謊言，并不是对政治解放的迴避，而**正是政治解放**，是使自己摆脫宗教的**政治**解放。当然，在政治国家通过暴力从市民社会內部作为政治国家出現的时期，在人类自我解放竭力采取政治自我解放的形式的时期，国家是能够而且也一定会达到**廢除宗教**、**消灭**宗教的地步的。但这一步，它只有通过那种达到廢除私有財产、限定財产最高額、沒收財产、实行累进税的办法，通过那种达到消灭生命、走向**断头台**的办法，才能做到。当政治生活特别强烈地感覚到自己的力量的时候，它就竭力压制它的前提——市民社会及其因素，使自己成为人的眞实的、沒有矛盾的类生活。但它只有同自己的生活条件發生**暴力**矛盾，宣布革命是**不**

停頓的，才能做到这一点，因此，正像战爭以和平告終一样，政治戏剧必然要以宗教、私有財产和市民社会的一切因素的恢复而告終。

把基督教当做自己的基础、国教、因而排斥其他一切宗教的所謂**基督教**国家，并不是完备的基督教国家，而**無神論**国家、**民主制**国家，即只把宗教当做市民社会的一个因素的国家，才是这样的国家。那种仍旧保持神学家身分、仍旧正式声明自己信奉基督教、仍旧不敢宣布自己为**国家**的国家，还是不能在国家的**現实性**中，以**世俗的人的**形式来反映**人**的基础，而基督教是这种基础的神秘主义表現。所謂基督教国家只不过是**非国家**，因为在眞正的人的創造中間能够实現的，并不是作为宗教的基督教，而只是基督教的**人的基础**。

所謂基督教国家，就是基督教对国家的否定，而絕不是基督教在国家的实現。仍以宗教形式信奉基督教的国家，还不是以国家形式信奉基督教，因为它还是从宗教的角度对待宗教，就是說，它还不是宗教的人的基础的**眞正实現**，因为它还訴諸**非現实性**，訴諸这种人的本質的**想像中的**形象。所謂基督教国家，就是**不完备的**国家，基督教則是它的不完备性的**补充**和**神聖化**。因此，宗教必然成为基督教国家的**手段**，基督教国家是**伪善的**国家。**完备的**国家由于国家的一般**本質**所包含的不完备性而把宗教当做自己的**前提**之一，以及**不完备的**国家由于自己作为不完备国家的**特殊存在**所包含的不完备性而把宗教看成自己的**基础**，这二者之間是有很大差别的。后一种情况，宗教成了**不完备的政治**。前一种情况，宗教表現了完备的**政治**也会具有的那种不完备性。所謂基督教国家，它需要基督教补充自己**成为国家**。而民主国家，眞正的国家則不需要宗教从政治上补充自己。相反地，它可以脫离宗教，因为它已

經用世俗方式实現了宗教的人的基础。所謂基督教国家，它从政治的角度对待宗教，又从宗教的角度对待政治。它既把国家形式降低为假象，同时又在同样的程度上把宗教降低为假象。

为了闡明这一对立，現在我們来看一下鮑威尔根据对基督教德意志国家的观察所得到的关于基督教国家的輪廓。

鮑威尔說："近来有些人为了証明基督教国家的**不可能性**或**非現实性**，常常引証福音書的一些話，这些話，国家**不仅沒有遵循**，而且**也不可能遵循，假如它不想使自己这个国家完全解体的話。**""但問題的解决并不那么容易。福音書的那些話到底要求些什么呢？要求超自然的自我否定、服从啓示的权威、背弃国家、廢除世俗关系。这一切也正是基督教国家所要求和实行的。它領悟了**福音書的精神**，即使它不用福音書借以表現这种精神的那些字句来重复这种精神，那也只是因为它用国家形式来表現这种精神，就是說，它所用的这些形式虽然是来自国家生活和世俗世界，但是經过这些形式一定要經历的宗教再生过程，它們已經降为單純的假象。基督教国家是对国家的背弃，而这种背弃是利用国家形式实現的。"（第 55 頁）

鮑威尔接着論証說，基督教国家的人民無非是一种非人民，他們已經沒有自己的意志，他們的眞实存在就是国家元首，他們隶屬这个国家元首，但后者按其本性从一开始就是外来的，就是說，他是上帝賜予的，他的降临并沒有得到人民的任何协助；这种人民的法律并不是他們的創作，而是眞实的啓示；他們的元首需要自己和眞正的人民即民众之間的特权中介人；这些民众本身分成許多偶然确定的特殊集团，这些特殊集团是按各自利益、特殊爱好和偏見区分开来的，并且享有彼此分离的特权等等（第 56 頁）。

但是，鮑威尔自己却說：

"假如政治只能成为宗教，那它就不再是政治了，正像把刷鍋洗碗的事看做宗教事务，这件事就不再是家务事一样。"（第 108 頁）

但要知道，在基督教德意志国家，宗教是"家务事"，"家务事"也是宗教。在基督教德意志国家，宗教的統治又是統治的宗教。

把"福音書的精神"和"福音書的字句"分割开来是**反宗教的**行为。国家强迫福音書使用与神聖精神的詞句不同的政治詞句，是褻瀆行为，——即使从人的观点来看不是这样，但从宗教自身的观点来看則是这样的。应該用聖經的**詞句**来反駁把基督教当做自己的最高准則、把**聖經**当做自己的**宪章**的国家，因为据說聖經的每个字都是神聖的。这个国家正像它所依靠的**人的糟粕**一样，陷入了痛苦的、从宗教意識的观点来看是不可克服的矛盾：有人要它注意福音書中的一些話，这些話，国家"不仅沒有遵循，而且**也不可能遵循，假如它不想使自己这个国家完全解体的話**"。国家究竟为什么不想使自己完全解体呢？对这个問題，它自己既不能回答自己，也不能回答别人。在自己**固有的意識**面前，正式的基督教国家是个不可能实現的**应有**；这个国家肯定自己存在的現实性，只是对自己本身扯謊，因此，它对自己来說，总是一个可疑的、不可靠的、有問題的东西。可見批判做得完全正确，它使以聖經为依据的国家陷于神志不清，于是連国家自己也不知道自己是**幻想**还是**現实**，国家的**世俗**目的（宗教是这些目的的掩盖物）的卑鄙性就同它的**宗教**意識（对这种意識来說，宗教是世界的目的）的眞誠性發生了不能解决的冲突。这个国家只有成了天主教会的**警士**，才能摆脫这种內在痛苦。在这种把世俗权力机关当做自己隶屬的組織的教会面前，国家是無能为力的，以宗教精神的元首自居的**世俗**权力机关也是無能为力的。

在所謂基督教国家，实际上發生作用的不是**人**，而是人的**异化**。唯一發生作用的人，即**国王**，是与众不同的存在物，而且还是被

宗教神化了的、和天国与上帝直接联系着的存在物。这里占統治的关系还是**宗教**关系。可見宗教精神并沒有成为眞正的世俗精神。

但是，宗教精神也不可能成为**眞正的**世俗精神，因为宗教精神本身也無非是人类精神某一發展阶段的**非世俗**形式。只有当人类精神發展的这一阶段（宗教精神就是这一阶段的宗教表現）以**世俗**形式表現出来、确定下来的时候，宗教精神才能实現。在**民主**国家里就有这种情形。这种国家的基础不是基督教，而是基督教的**人的基础**。宗教还是它的成員的理想的、非世俗的意識，因为它是在这种国家中实現的**人类發展阶段**的理想形式。

政治国家的成員之所以信奉宗教，是由于个人生活和类生活、市民社会生活和政治生活的二元性；他們信教是由于人把处于自己的現实个性彼岸的国家生活当做他的眞实生活；他們信教是由于宗教在这里是市民社会的精神，是人們相互脫节和分离的表現。政治民主国家之所以是基督教的，是因为在这样的国家，人——不是某一个人，而是一切人——是有**主权的人**，是有最高权力的人，但这是無教化、非社会的人，偶然存在的人，本来面目的人，被我們整个社会組織敗坏了的人，失掉自身的人，自我排斥的人，被非人的关系和势力控制了的人，一句話，还不是**眞正的**类存在物。在基督教是想像情景、幻覚和教条的事物（即人的主权，不过是作为不同于現实人的那种人——外在的存在物——的主权），在民主国家，却是感性的現实性、現在性、世俗准则。

在完备的民主国家，宗教意識和神学意識認为自己更加純眞，因为从表面上看来，它并沒有政治意义和世俗目的，而只是厭世精神的事情，只是悟性有限性的表現，只是任性和幻想的产物，也就是眞正的彼岸生活。在这里，基督教实际表現了自己包括一切宗

教的作用，它以基督教形式把多种多样的世界观匯集在一起，把它們排列起来，而且并不要求别人成为基督徒，只要求一般地承認宗教，不管是什么宗教（参看波蒙的上述著作）。宗教意識心安理得地浸沒在多种多样的宗教对立和宗教形式中間。

綜上所述，在政治上从宗教解放出来，宗教依然存在，虽然不是作为特权宗教存在。任何一种特殊宗教的信徒和自己作为公民的矛盾，只是一般**世俗矛盾**即**政治国家**和**市民社会的矛盾**的**一部分**。基督教国家的完成就是認为自己是国家和脫离开自己成員信奉的宗教的国家。国家从宗教得到解放并不等于現实的人从宗教得到解放。

因此，我們不像鮑威尔那样向犹太人說，你們不先从犹太教徹底解放出来，就不能在政治上得到解放。相反地，我們对他們說，既然你們不必完全和無条件地放弃犹太教，也可以在政治上获得解放，那就說明，**政治解放**本身还不是**人类**解放。如果你們犹太人还沒有得到人类解放便要求政治解放，那末这种不徹底性和矛盾就不仅在你們，而且在政治解放的**本質**和**范疇本身**。如果你們局限在这个范疇之內，那你們也就具有普遍的局限性。正像国家——虽然它不失为国家——要对犹太人采取基督教的立場，它就**福音化了**一样，犹太人——虽然他不失为犹太人——如果要求公民的权利，那他就**政治化了**。

但是，假如人仍旧是犹太人，能够在政治上获得解放，得到公民的权利，那末他是否能够要求和获得所謂**人权**呢？鮑威尔**否認**这一点。

他写道："問題在于：犹太人既然自己承認，他的眞正本質迫使他永远同别人分离开来生活，那末他作为犹太人，是否能够获得**一般人权**，并給他人以

这种权利呢?"

"就基督教世界来說，人权思想只是上一世紀才被發現的。这种思想并不是人生来就有的，相反地，只是人在同一直感染他的那些历史傳統进行斗爭当中爭得来的。所以人权不是天賦的，也不是以往历史留給我們的遺产，而是通过跟出生的偶然性和世世代代繼承下来的特权的斗爭爭得的。人权是教化的結果，只有爭得这种权利和受之無愧的人，才能享有它們。"

"但是，犹太人是否眞的能够享有这种权利呢？只要他还是犹太人，那末使他成为犹太人的那种狹隘本質就一定会压倒那种把他作为人和别人結合起来的人的本質，一定会使他和非犹太人分离开来。他的这种分离說明：使他成为犹太人的那种特殊本質是他的眞正的最高的本質，人的本質应当讓位于它。"

"同样，基督徒作为基督徒也不能給任何人以人权。"(第19、20頁)

依照鮑威尔的見解，人要获得一般人权，就必須犧牲**"信仰的特权"**。我們現在就来看看所謂人权，而且是眞正的、**發現**这些权利的北美人和法国人所享有的人权吧！这种人权一部分是**政治**权利，只有同别人一起才能行使的权利。这种权利的內容就是**参加这个共同体**，而且是参加**政治**共同体，参加**国家**。这些权利屬于**政治自由**的范疇，屬于**公民权利**的范疇；而公民权利，如上所述，决不以無条件地徹底地廢除宗教为前提，因此也不以廢除犹太教为前提。須要研究的是另一部分人权，即与droits du citoyen〔公民权〕不同的droits de l'homme〔人权〕。

在这些权利中間有信仰自由，即信奉任何一种宗教的权利。**信仰的特权**或者被公認为一种**人权**，或者被公認为人权之一种——自由——的結果。

1791年**人权和公民权宣言**第十条："任何人都不应該因为自己的信仰，即使是宗教信仰，而受到排斥。"1791年宪法第一节承認"每个人**信奉**他們信仰的**宗教**的自由"是人的权利。

1793年**人权**……**宣言**第七条把"信教自由"列为人权。关于公开表示自己的思想和意見的权利、集会权利和信教权利，甚至这样写道："宣布这些**权利**的必要是以專制政体的存在或以对它的清晰記憶为前提的。"参看1795年宪法第十四章第三五四条。

宾夕法尼亞宪法第九条第三款："人人生来都有受自己信念的驅使而信奉上帝这种不可剝夺的**权利**，根据法律，任何人都不得違背自己的意願被迫信奉、組織或維护任何一种宗教或任何一种宗教仪式。任何世俗权力机关在任何情况下都不得干涉信仰問題和控制灵魂的能力。"

新罕普什尔宪法第五、六条："有些自然权利按其性質来說是不能被剝夺的，因为它們具有不可比拟的重要意义。信教**权利**就是这样。"（波蒙同書第213、214頁）

从人权这一概念决不能得出宗教和人权毫不相容的結論。相反地，在这些权利中間，直接提出了**信奉宗教**、用任何方式信奉宗教、举行自己特殊宗教的仪式的**权利**。**信仰特权是一般人权。**

Droits de l'homme——人权之**作为人权**是和 droits du citoyen——公民权不同的。和 *citoyen*〔**公民**〕不同的这个 homme〔人〕究竟是什么人呢？不是别人，就是**市民社会的成員**。为什么市民社会的成員称做"人"，只是称做"人"，为什么他的权利称为**人权**呢？这个事实应該用什么来解釋呢？只有用政治国家和市民社会的关系，政治解放的本質来解釋。

首先我們肯定这样一个事实，就是不同于 droits du citoyen〔公民权〕的所謂**人权**(droits de l'homme)無非是**市民社会的成員**的权利，即脫离了人的本質和共同体的利己主义的人的权利。請看最激进的1793年的宪法是怎么說的：

人权和公民权宣言

第二条："这些权利(自然的和不可剝夺的权利)是：**平等、自由、安全、财产。**"

自由是什么呢?

第六条:"自由是人在不損害他人权利的条件下从事任何事情的权利",或是像1791年人权宣言所說的:"自由就是做一切对他人沒有害处的事情的权利。"

可見,自由就是从事一切对别人沒有害处的活动的权利。每个人所能进行的对别人沒有害处的活动的界限是由法律規定的,正像地界是由界标确定的一样。这里所說的人的自由,是作为孤立的、封閉在自身的單子里的那种人的自由。依据鮑威尔的見解,犹太人为什么不能获得人权呢?"只要他还是犹太人,那末使他成为犹太人的那种狹隘本質就一定会压倒那种把他作为人和别人結合起来的人的本質,一定会使他和非犹太人分离开来。"但是,自由这項人权并不是建立在人与人結合起来的基础上,而是建立在人与人分离的基础上。这項权利就是这种分离的**权利**,是**狹隘**的、封閉在自身的个人的权利。

自由这一人权的实际应用就是**私有財产**这一人权。

私有財产这一人权是什么呢?

第十六条(1793年宪法):"**財产**权是每个公民**任意**使用和处理自己的財产、自己的收入即自己的劳动和經营的果实的权利。"

可見,私有財产这項人权就是任意地(à son gré)、和别人無关地、不受社会束縛地使用和处理自己財产的权利;这項权利就是自私自利的权利。这种个人自由和对这种自由的享受構成了市民社会的基础。这种自由使每个人不是把别人看做自己自由的**实現**,而是看做自己自由的**限制**。但这种自由首先就宣布了"**任意**使用和处理自己的財产、自己的收入即自己的劳动和經营的果实"的人权。

此外还有兩种人权:平等和安全。

从非政治的意义上看来，平等無非是上述自由的平等，即每个人都同样被看做孤独的單子。1795年宪法把这个概念規定如下：

第三条（1795年宪法）："平等就是法律对一切人都一視同仁，不管是保护还是惩罰。"

安全呢？

第八条（1793年宪法）："安全就是社会为了保护自己每个成員的人身、权利和財产而給予他的保障。"

安全是市民社会的最高社会概念，是**警察**的概念；按照这个概念，整个社会的存在都只为了保証它的每个成員的人身、权利和財产不受侵犯。黑格尔正是从这个意义上才把市民社会叫做"需要和理智的国家"。

市民社会并沒有借助安全这一概念而超越自己的利己主义。相反地，安全却是这种利己主义的**保障**。

可見，任何一种所謂人权都沒有超出利己主义的人，沒有超出作为市民社会的成員的人，即作为封閉于自身、私人利益、私人任性、同时脫离社会整体的个人的人。在这些权利中，人絕不是类存在物，相反地，类生活本身即社会却是个人的外部局限，却是他們原有的独立性的限制。把人和社会連接起来的唯一紐帶是天然必然性，是需要和私人利益，是对他們財产和利己主义个人的保护。

使人不解的却是，一个剛剛开始解放自己、粉碎自己各种成員之間的一切障碍、建立政治共同体的民族，怎能郑重宣布和他人以及和这个共同体隔絕的自私人的权利（1791年"宪法"）。后来，当只有偉大的英勇的自我牺牲精神才能拯救民族、因而迫切需要这种自我牺牲精神的时候，当市民社会的一切利益必然要被牺牲掉、利己主义应当作为一种罪行受到惩罰的时候，居然再一次宣布了

这种权利（1793年"人权宣言"）。尤其使人不解的是这样一个事实：公民生活、**政治共同体**甚至都被致力政治解放的人变成了維护这些所謂人权的一种**手段**；这样一来，citoyen〔公民〕就成了自私homme〔人〕的奴僕；人作为社会存在物所处的領域还要低于他作为私人个体所处的領域；最后，不是身为citoyen〔公民〕的人，而是身为bourgeois〔市民社会的一分子〕的人，才是**本来的人**，**眞正的**人。

"一切**政治結合的目的**都是为了**維护**自然的和不可剝夺的人权。"（1791年"人权宣言"第二条）"政府的設立是为了使人能够行使自然的和不可剝夺的权利。"（1793年"人权宣言"第一条）

可見，政治生活就在自己朝气蓬勃的时候，并且由于事件所迫而使这种朝气發展到頂峰的时候，它也宣布自己只是一种**手段**，而这种手段的目的是市民社会生活。固然，这个政治生活的革命实踐和它的理論还处于最尖銳的矛盾狀态。例如，一方面，安全被宣布为人权，一方面又公开承認破坏通信秘密是理所当然的。一方面"**無限制的**出版自由"（1793年宪法第一二二条）作为人权和个人自由的后果而得到保証，一方面出版自由又被完全取締，因为"出版自由一旦危及公共自由，就应取締"（小罗伯斯比尔語，見畢舍和盧-拉維涅"法国革命議会史"第二十八卷第159頁）。換句話說，自由这一人权一旦和**政治**生活發生冲突，就不再是权利，而在理論上，政治生活只是人权、个人权利的保証，因此，它一旦和自己的**目的**即这些人权發生矛盾，就必須被抛弃。但是实踐只是例外，理論才是通則。即使認为革命实踐在当时的条件下是正确的，但下面这个謎畢竟还是不能解决：为什么致力政治解放的人本末倒置，把目的当成手段，把手段当成目的？用这些人的錯覚来解釋这

一点，不过是把这个謎保留起来，虽然这已經是心理上的、理論上的謎。

这个謎是很容易解决的。

政治解放同时也是人民所排斥的那种国家制度即專制权力所依靠的旧社会的解体。政治革命是市民社会的革命。旧社会的性質是什么呢？一句話：**封建主义**。旧的市民社会**直接地**具有**政治**性質，就是說，市民生活的要素，如財产、家庭、劳动方式，已經以領主权、等級和同業公会的形式升为国家生活的要素。它們以这种形式确定了个人和**国家整体**的关系，就是說，确定了个人的**政治**地位，即孤立的、脫离社会其他組成部分的地位。因为这种人民生活的組織并沒有把財产或劳动升为社会要素，相反地，却把它們同国家整体**分离**开来，使它們成为社会中的**特殊**社会。因此，市民社会的生活机能和生活条件还是政治（虽然是封建的政治）的，就是說，这些机能和条件使个人和国家整体分离开来，把个人的同業公会和国家整体的**特殊**关系变成他和人民生活的普遍个人关系，使个人的特定市民活动和特定的市民地位具有普遍性質。由于这种組織，国家統一体也像它的意識、意志和活动，即一般国家权力一样，必然表現为和人民隔离的統治者及其僕从的**特殊**职能。

政治革命打倒了这种專制权力，把国家事务提升为人民事务，把政治国家确定为**普遍**事务，即眞实的国家；这种革命必然要摧毀一切等級、公会、行帮和特权，因为这些都是使人民脫离自己政治共同体的各种各样的表現。于是，政治革命也就**消灭了市民社会的政治性質**。它把市民社会分成兩个簡單組成部分：一方面是**个人**，另一方面是構成这些个人生活内容和市民地位的**物質要素**和**精神要素**。它把可以說是分散、割裂、分流在封建社会各个死巷里

的政治精神解放出来，匯集起来，使它脫离这种分散狀态，不再同市民生活混在一起，把它構成共同体、人民的**普遍**事务，成为一种不受市民社会上述**特殊**因素影响而独立存在于观念中的东西。**特定的**生活活动和特定的生活地位只有个人意义。它們已經不再構成个人和国家整体的普遍关系。公共事务本身反而成了每个人的普遍事务，政治职能成了每个人的普遍职能。

可是，国家的唯心主义的完成同时也是市民社会的唯物主义的完成。消灭政治桎梏同时也就粉碎了束縛市民社会**利己主义**精神的羈絆。政治解放同时也是市民社会从政治中获得解放，甚至是从一切普遍內容的**假象**中获得解放。

封建社会已經瓦解，只剩下了自己的基础——**人**，但这是作为它的眞正基础的人，即**利己主义的**人。

因此，这种**人**，市民社会的成員，就是**政治**国家的基础、前提。国家通过人权承認的正是这样的人。

但是，利己主义的人的自由和承認这种自由，無非是承認構成这种人的生活內容的精神要素和物質要素的**不可阻擋的**运动。

因此，人并沒有从宗教中解放出来，他反而取得了宗教自由。他并沒有从財产中解放出来，反而取得了財产自由。他并沒有从行業的利己主义中解放出来，反而取得了行業自由。

政治国家的建立和市民社会分解为独**立的个人**——这些个人的关系通过**权利**表現出来，正像等級行会制度的人的关系通过**特权**表現出来一样——是通过**同一个行为**实現的。但作为市民社会成員的人，即**非政治的**人，必然表現为**自然**人。Droits de l'homme〔人权〕表現为 droits naturels〔自然权〕，因为**以自我意識为前提的活动**集中在**政治行为**上了。**利己主义的**人是已經解体的社会的**消**

極的、現成的結果，是**千眞万确的**对象，因而也是**自然的**对象。**政治革命**把市民生活分成几个組成部分，但对这些組成部分本身并沒有**实行革命**和进行批判。它把市民社会，也就是把需要、劳动、私人利益和私人权利看做**自己存在的基础**，看做不需要进一步加以闡述的当然**前提**，所以也就看做自己的**自然基础**。最后，作为市民社会成員的人是**本来的**人，这是和 citoyen〔公民〕不同的 homme〔人〕，因为他是有感覚的、有个性的、**直接**存在的人，而**政治**人只是抽象的、人为的人，**寓言的**人，**法**人。只有**利己主义的**个人才是現实的人，只有**抽象的** citoyen〔公民〕才是**眞正的**人。

盧梭关于政治人的抽象論述得很对，他說：

"誰敢把人民組織起来，誰就一定会感到自己能够**改变**所謂**人的本性**，把每个本身是完备的、孤立的整体的个人**变成**更大的整体的**一部分**——这个个人在某种意义上要从这个整体获得自己的生活和存在——用**部分的、道德的存在**来代替肉体的、独立的存在。他必須剝夺**人的原有力量**，賦予他一种外来的、非由别人协助不能享用的力量。"("社会契約論" 1782 年倫敦版第二卷第 67 頁)

任何一种解放都是把人的世界和人的关系还給人自己。

政治解放一方面把人变成市民社会的成員，变成**利己的、独立的**个人，另一方面把人变成**公民**，变成法人。

只有当現实的个人同时也是抽象的公民，并且作为个人，在自己的經驗生活、自己的个人劳动、自己的个人关系中間，成为**类存在物**的时候，只有当人認識到自己的"原有力量"并把这种力量組織成为**社会**力量因而不再把社会力量当做**政治**力量跟自己分开的时候，只有到了那个时候，人类解放才能完成。

二

布魯諾·鮑威尔的"現代犹太人和基督徒获得自由的能力"("二十一張"第56—71頁)

鮑威尔在这个标題之下探討了**犹太教和基督教**的关系，以及它們和批判的关系。按照鮑威尔的說法，它們和批判的关系也就是它們"和获得自由的能力"的关系。

鮑威尔得出以下的結論：

"基督徒只要跨过一步，即跨过自己的宗教，就可以完全放弃宗教"，因而就可以获得自由，"相反地，犹太人不仅要摈弃自己的犹太人本質，而且要摈弃自己宗教的繼續發展和完成，即摈弃自己宗教的那种連自己都不知道的發展"(第71頁)。

可見，鮑威尔在这里把犹太人解放的問題变成了純粹宗教問題。"誰的福分最大？是犹太人还是基督徒？"这个神学上的鑽牛角尖的問題，在这里取得了文明的形式：他們中間誰有**更多的获得解放的能力**？的确，問題已經不像以前那样提了：能使人获得自由的是犹太教还是基督教？相反地，問題現在是这样提了：怎样才能使人更加自由？对犹太教的否定还是对基督教的否定？

"假如犹太人想要获得自由，那他們就不应該信奉基督教，而应該信奉消灭了的基督教，信奉整个都消灭了的宗教，即信奉教化、批判及其結果——自由的人性。"(第70頁)

这里談的还是，犹太人应該**信教**，但信的不应該是基督教，而应該是消灭了的基督教。

鮑威尔要求犹太人摈弃基督教的本質，但正像他自己所說的，

这个要求并不是从犹太人的本質的發展中产生出来的。

鮑威尔在"犹太人問題"的最后，認为犹太教只是对基督教的粗暴的宗教的批判，因而也就認定犹太教"只有"宗教意义。既然如此，我們就不难預見，犹太人的解放在他的笔下也一定会变成哲学兼神学的行为。

鮑威尔把犹太人的**观念的**抽象的本質，即他的**宗教**，看做他的**全部**本質。所以他必然要做出这样的結論："如果犹太人輕視自己的狹隘教規"，抛弃自己的整个犹太教，"那就不会对人类有任何貢献"（第 65 頁）。

这样說来，犹太人和基督徒的关系就是：在犹太人解放的問題上，基督徒唯一的关心是一般人类的、**理論性的**关心。犹太在基督徒的宗教眼光中是个侮辱性的事实。一旦基督徒的眼光不再是宗教的，这个事实也就不再是侮辱性的了。犹太人解放本身并不是基督徒的事情。

相反地，犹太人要想得到解放，不仅要做好自己的事情，而且要做好基督徒的事情，即按"福音書作者批判"、"耶穌傳"[98] 等行事。

"他們自己也会看到，他們的命运掌握在他們自己手里；但历史是不会拿自己开玩笑的。"（第 71 頁）

我們現在来試試駁倒这个問題的神学提法。在我們看来，犹太人获得解放的能力問題，变成了必須制服什么样的特殊**社会**因素，才能消灭犹太的問題。因为現代犹太人获得解放的能力就是犹太和現代世界解放的关系。这种关系是从犹太在現代被奴役的世界中的特殊地位必然产生出来的。

現在我們来观察一下現实的世俗犹太人，但不是像鮑威尔那样，观察**安息日的犹太人**，而是观察**平素的犹太人**。

我們不是到犹太人的宗教里去寻找犹太人的秘密，而是到現实的犹太人里去寻找犹太教的秘密。

犹太的世俗基础是什么呢？**实际需要，自私自利。**

犹太人的世俗偶像是什么呢？**做生意。**他們的世俗上帝是什么呢？**金錢。**

既然这样，那末从**做生意**和**金錢**中获得解放——因而也是从实际的、現实的犹太中获得解放——也就是現代的自我解放。

一种社会組織如果能够消除做生意的前提，从而能够消除做生意的可能性，那末这种社会組織也就能使犹太人不可能产生。他的宗教意識就会像烟霧一样，在社会的現实的、蓬勃的空气当中自行消失。另一方面，假如犹太人承認了自己这个**实际**本質毫無价值，因而尽力消除它，那他就会摆脫自己以前發展的范圍，直接从事于**人类解放**，为反对人类自我异化的**極端实际**表現而奋斗。

可見，我們在犹太中看到了一般性的**現代反社会**的因素，而这种因素經由犹太人从最坏的方面积極参与的历史發展而达到了目前这样高的發展阶段；在这个阶段上它必然要瓦解。

犹太人的解放，就其終極意义来說，就是人类从**犹太**㊀中获得解放。

犹太人已經用犹太人的方式解放了自己。

"例如在維也納只被容許存在的犹太人，却憑自己的金錢势力决定着整个帝国的命运。在德国一个最小的邦中可能是毫無权利的犹太人，却决定着全欧的命运。各种同業公会和行帮虽然排斥犹太人，或者还在冷淡他們，但

㊀ 馬克思指的是人类从做生意、从金錢势力下解放出来。馬克思这里所用的"犹太"（«Judentum»）一字意味着做生意，因为德文的«Jude»除了"犹太人"、"犹太教徒"这个基本含意而外，还有"高利貸者"、"商人"的意思。——編者注

工業却在傲慢地嘲笑这些中世紀組織的固执。"(鮑威尔"犹太人問題"第 114 頁)

这个事实还不是个别的。犹太人用犹太人的方式解放了自己，他們解放了自己不仅是因为他們掌握了金錢势力，而且因为金錢通过他們或者不通过他們而成了世界势力，犹太人的实际精神成了基督教各国人民的实际精神。基督徒在多大程度上成为犹太人，犹太人就在多大程度上解放了自己。

例如汉密尔頓上校說："新英格蘭的虔誠的和政治上自由的居民，是根本不想办法摔脫纏住他的毒蛇的**劳孔尼。瑪門**①是他們的偶像，他們不仅口头上，而且整个身心都崇拜它。在他們的眼里，整个大地都是交易所；而且他們确認，在这塊土地上，他們除了要比自己鄰居富有而外，沒有别的使命。生意控制了他們的全部思想，一种生意換成另一种生意，是他們唯一的休息。他們在旅行的时候，也要背上他們的店鋪或是賬房，而且談的不是利息就是利潤。即使他們偶而沒有考虑自己的生意，那也只是因为想要探听一下别人的生意做得怎样。"

另外，在北美，犹太对基督教界的实际統治已經得到了明确的、完备的表現：福音傳道本身，基督教傳教士的职位，都变成了商品，破产的商人也开始傳起教来，發了財的傳教士也做起了投机买卖。

"你看到的可敬的教会主持人，起初是个商人，經商失敗以后他才做了牧师。另一个起初是个牧师，当他手里有了些錢的时候，他就丢了傳教士的职位而去經商。在大多数人的眼里，教会职位眞是一个賺錢的行業。"(波蒙同書第 185、186 頁)

鮑威尔認为：

"这样一种情况是虛假的：犹太人在理論上沒有政治权利，实际上却有很

① 財神之意。——譯者注

大权力，而且 en gros〔在很大的范圍內〕發生自己的政治影响，虽然这种影响 en détail〔在一些細节上〕还受到了限制。"（"犹太人問題"第114頁）

犹太人实际上的政治权力和他的政治权利之間的矛盾也就是政治和金錢势力之間的矛盾。虽然在观念上，政治权力凌駕于金錢势力之上，其实前者却是后者的奴隶。

犹太教之所以能和基督教同时存在，不仅因为它是对基督教的批判，也不仅因为它是对基督教起源的具体怀疑，而且因为实际犹太精神——犹太——在基督教社会保持了自己的地位，甚至得到了高度的發展。犹太人作为市民社会的特殊組成部分，只是市民社会的犹太人性質的特殊表現。

犹太的繼續存在不是違反历史，而是順应历史。

市民社会从自己的內部不断产生犹太人。

犹太教的基础是什么呢？就是实际需要，利己主义。

因此，犹太人的一神教，实际上是許多需要的多神教，甚至是把厠所也当成神律規定的东西的多神教。**实际需要、利己主义**就是**市民社会**的原則；只要政治国家从市民社会內部徹底产生出来，这个原則就赤裸裸地显現出来。**实际需要和自私自利的神**就是**錢**。

錢是以色列人的妒嫉之神；在他面前，一切神都要退位。錢蔑視人所崇拜的一切神并把一切神都变成商品。錢是一切事物的普遍价值，是一种独立的东西。因此它剝夺了整个世界——人类世界和自然界——本身的价值。錢是从人异化出来的人的劳动和存在的本質；这个外在本質却統治了人，人却向它膜拜。

犹太人的神成了世俗的神，世界的神。期票是犹太人的眞正的神。犹太人的神只是幻想的期票。

在私有財产和錢的統治下形成的自然观，是对自然界的眞正

的蔑視和实际的貶低。在犹太人的宗教中，自然界虽然存在，但只是存在于想像中。

托馬斯·閔采尔正是从这个意义上認为下列現象是不能容忍的：

"一切生灵——水里的魚，天上的鳥，地上的植物——都成了財产；但是生灵也应該是自由的呵。"[99]

抽象地存在于犹太教中的那种对于理論、艺术、历史的蔑視和对于作为自我目的的人的蔑視，是財迷的**眞正的自覚的**看法和品行。就連宗族延續的关系、男女关系都成了做生意的对象！妇女也成了买卖的对象。

犹太人的**空想**的民族是商人的民族，財迷的民族。

犹太人的**毫**無根基的法律只是一幅对**毫**無根基的道德和整个法的宗教諷刺画，只是对自私自利的世界处处采用的那种**形式上的**仪式的宗教諷刺画。

在这个自私自利的世界，人的最高关系也是**法律規定的**关系，是人和法律的关系，这些法律之所以对人有效，并不是因为它們是人本身的意志和本質的法律，而是因为它們**居于統治地位**，違反它們就会**受到惩罰**。

犹太人的狡猾手法，即鮑威尔在犹太聖法經傳① 中發現的那种最实际的狡猾手法，就是自私自利的世界和統治它的法律之間的关系，狡猾地規避这些法律就是这个世界的主要伎倆。

这个世界在这些法律的范圍內的运动本身，必然就是法律的

① 犹太聖法經傳(Talmud)是犹太聖經編定几百年后出的"法書"：一部是"經"，即条文，一部是"傳"，即对条文的詮釋；有时也單称詮釋部分为 Talmud。——譯者注

不断廢除。

犹太不可能再作为**宗教**在理論上繼續發展下去，因为实际需要的世界观，按其本性来說是有限度的，很快就会达到尽头。

实际需要的宗教，按其本質来說不可能在理論上完成，只能在**实踐**中完成，因为实踐才是它的眞理。

犹太不可能創造任何新的世界，而只能把已經形成的新的世界和关系吸引到自己的活动范圍內，因为以自私自利为依据的实际需要是消極的，不能任意扩大，**只能随着**社会条件的进一步發展而扩大。

犹太随着市民社会的完成而达到自己的頂点；但市民社会只有在**基督教**世界才能完成。基督教把**一切**民族的、自然的、道德的、理論的关系变成人的**一种外在的**东西，因此只有在基督教的統治下，市民社会才能完全从国家生活分离出来，撕毀人的一切类联系，代之以利己主义和自私的需要，把人的世界变成互相隔絕互相敌对的个人的世界。

基督教起源于犹太教，又还原为犹太教。

基督徒起初是理論化的犹太人，因此，犹太人是实际的基督徒，而实际的基督徒又成了犹太人。

基督教只是表面上制服了現实的犹太教。基督教太**高尚**了，太唯灵論了，因此它要消除实际需要的粗暴，只有把它引上天国。

基督教是高尚的犹太教思想，犹太教是基督教的卑鄙的功利的运用，但这种运用只有当基督教作为完整的宗教从**理論上**完成了人从自身和自然界的自我异化，才能成为普遍的。

只有这样，犹太教才能实現普遍的統治，才能把异化了的人、异化了的自然界，变成**正在异化的**对象、变成奴隶般地屈从于利己

主义的需要、屈从于生意的买卖对象。

物的异化就是人的自我异化的实踐。一个受着宗教束縛的人，只有把他的本質轉化为**外来的**幻想的本質，才能把这种本質客体化，同样，在利己主义的需要的統治下，人只有使自己的产品和活动处于外来本質的支配之下，使其具有外来本質——金錢——的作用，才能实际进行活动，实际創造出物品来。

基督徒的灵魂的利己主义，通过自己完成了的实踐，必然要变成犹太人的肉体的利己主义，天国的需要必然要变成塵世的需要，主观主义必然要变成利己主义。我們不是用犹太人的宗教来說明犹太人的頑强性，而是用他們宗教的人的基础、实际需要、利己主义来說明这种頑强性。

既然犹太人的現实本質在市民社会得到了普遍的眞正的实現，得到了普遍的世俗的体現，那末市民社会就不能使犹太人相信他們那种只是通过观念来表現实际需要的**宗教**本質的**非現实性**。因此，不仅在摩西五經或犹太聖法經傳中，而且在現代社会中，我們都看到現代犹太人的本質不是抽象的本質，而是高度的經驗本質，它不仅是犹太人的狹隘性，而且是社会的犹太人狹隘性。

社会一旦消灭了犹太的**經驗**本質，即做生意及其前提，犹太人就**不可能**产生，因为他的意識就不再有对象，犹太的主观基础即实际需要就会人性化，因为人的个体感性存在和类存在的矛盾就会消失。

犹太人的**社会解放就是社会从犹太中获得解放**。

卡·馬克思写于1843年秋　　按杂志原文刊印

載于1844年"德法年鑒"　　原文是德文

署名：卡尔·馬克思

黑格尔法哲学批判

导　言

就德国来說，对**宗教的批判**实际上已經結束；而对宗教的批判是其他一切批判的前提。

謬誤在**天国的** oratio pro aris et focis〔申辯〕⊖ 一經駁倒，它在**人間的**存在就暴露了出来。有人想在天国的幻想的現实性中寻找一种超人的存在物，而他找到的却只是自己本身的**反映**，于是他再也不想在他正在寻找和应当寻找自己的眞正現实性的地方，只去寻找自身的**假象**，寻找非人了。

反宗教的批判的根据就是：**人創造了宗教**，而不是宗教創造了人。就是說，宗教是那些还沒有获得自己或是再度丧失了自己的人的自我意識和自我感覚。但**人**并不是抽象的栖息在世界以外的东西。人就是**人的世界**，就是国家，社会。国家、社会产生了宗教即**顚倒了的世界观**，因为它們本身就是**顚倒了的世界**。宗教是这个世界的总的理論，是它的包罗万象的綱領，它的通俗邏輯，它的唯灵論的 point d'honneur〔荣誉問題〕，它的热情，它的道德上的核准，它的庄严补充，它借以安慰和辯护的普遍根据。宗教把人的

⊖ 字面含意：对祭壇和爐灶的辯护。——編者注

本質变成了**幻想的現实性**，因为**人的本質**沒有眞实的現实性。因此，反宗教的斗爭間接地也就是反对以宗教为**精神慰借的那个世界**的斗爭。

宗教的苦难既是現实苦难的**表現**，又是对这种現实苦难的**抗議**。宗教是被压迫生灵的嘆息，是無情世界的感情，正像它是沒有精神的狀态的精神一样。宗教是人民的**鴉片**。

廢除作为人民**幻想的**幸福的宗教，也就是要求实現人民的**現实的**幸福。要求抛弃关于自己处境的幻想，也就是**要求抛弃那需要幻想的处境**。因此对宗教的批判就是对**苦难世界**——宗教是它的**灵光圈**——的**批判的胚胎**。

宗教批判摘去了裝飾在鎖鍊上的那些虛幻的花朵，但并不是要人依旧帶上这些沒有任何乐趣任何慰借的鎖鍊，而是要人扔掉它們，伸手摘取眞实的花朵。宗教批判使人摆脫了幻想，使人能够作为摆脫了幻想、具有理性的人来思想，来行动，来建立自己的現实性；使他能够圍繞着自身和自己現实的太陽旋轉。宗教只是幻想的太陽，当人还沒有开始圍繞自身旋轉以前，它总圍繞着人而旋轉。

因此，**彼岸世界的眞理**消逝以后，**历史的任务**就是确立**此岸世界的眞理**。人的自我异化的**神聖形象**被揭穿以后，揭露**非神聖形象**中的自我异化，就成了为历史服务的哲学的迫切**任务**。于是对天国的批判就变成对塵世的批判，对**宗教的批判**就变成对**法的批判**，对**神学的批判**就变成对**政治的批判**。

在导言后面將要进行的探討[100]（也是对这項工作的一点貢献）并不是針对原本，而是針对副本——德国的国家哲学和法哲学。其所以如此，只是因为这一探討是从**德国**开始的。

如果想从德国的 status quo〔現狀〕本身出發，即使采取唯一

适当的方式——否定的方式，結果依然要犯**时代上的錯誤**。甚至对于我国政治現狀的否定，也都成了現代各国的历史儲藏室中布滿灰塵的史实。即使我否定了敷粉的髮辮，我还是要同沒有敷粉的髮辮打交道。即使我否定了1843年的德国狀况，但按法国的年代来說，我也不会是处在1789年，更不会是处在現代的焦点了。

不錯，德国历史上有过一个引以自豪的运动，这个运动世界上任何一个国家在历史上都沒有进行过，而且將来也不会仿照进行。我們和現代各国一起經历了复辟，而沒有和它們一起經历革命。我們經历了复辟，首先是因为其他国家勇敢地进行了革命，其次是因为其他国家受到了反革命的危害；在第一种情形下，我們的統治者感到害怕，在第二种情形下，我們的君主沒有感到害怕。我們往往只有一度，**在自由被埋葬的那一天**，才在我們牧师的領导下，处于自由社会。

有个学派以昨天的卑鄙行为来为今天的卑鄙行为进行辯护，把农奴反抗鞭子——只要它是陈旧的、祖傳的、历史性的鞭子——的每个呼声宣布为叛乱；历史对这一学派，正像以色列上帝对他的奴僕摩西一样，只是表明了自己的a posteriori〔过去〕，因此，这个**法的历史学派**本身如果不是德国历史的产物，那它就是杜撰了德国的历史。这个夏洛克，奴僕式的夏洛克，發誓要憑他的期票、历史的期票、基督教德意志的期票来索取从人民心上剜下来的每一磅肉。

相反地，具有条頓血統并有自由思想的那些好心的热情者，却到我們史前的条頓原始森林去找我們自由的历史。但假如我們自由的历史只能到森林中去找，那末我們的自由历史和野猪的自由历史又有什么区别呢？况且誰都知道，在森林中叫喚什么，就有什

么回声。还是不要触犯原始的条顿森林吧！

应該向德国制度**开火**！一定要开火！这种制度虽然**低于历史水平，低于任何批判**，但依然是批判的对象，正像一个罪犯低于人性的水平，依然是**劊子手**的对象一样。在同这种制度进行斗爭当中，批判并不是理性的激情，而是激情的理性。它不是解剖刀，而是武器。它的对象就是它的**敌人**，它不是要駁倒这个敌人，而是要**消灭**这个敌人，因为这种制度的精神已經被駁倒。这种制度本身**并不是值得重視**的对象，它是一种按照应当受到蔑視的程度而受到蔑視的**存在物**。批判沒有必要表明自己对这一对象的态度，因为它已經清算了这一对象。批判已經不再是**目的本身**，而只是一种**手段**。它的主要情感是**憤怒**，主要工作是**揭露**。

这里指的是描述各个社会領域間的相互傾軋，描述普遍的沉悶和不滿以及既表現为自大又表現为自卑的偏頗，也就是描述專以維护一切卑鄙行为为生的、而且自己本身也無非是一种**以政府的形式表現出来的卑鄙事物**的那个政府机構內部的一切。

这是一幅什么景象呵！社会沒有止境地分成形形色色的行会，这些心胸狹窄、心地不良、庸俗粗暴的行会处于互相对立的地位，它們这种曖昧的猜疑的关系能够使它們的**統治者**毫無例外地——虽然形式不同——把他們看成**只是仰仗統治者的恩典才活着的东西**。甚至他們还要承認自己**被支配、被統治、被占有**的事实，而且要把这說成是**上天的恩典**！而在另一方面，則是那些身价和人数成反比的統治者！

針对这个对象的批判是**肉搏的**批判；而在肉搏战中，敌人是否高尚，是否**有趣**，出身是否相称，这都無关重要，重要的是**給敌人以打击**。不能使德国人有一点自欺和屈服的机会。应当讓受現实压

迫的人意識到压迫，从而使現实的压迫更加沉重；应当宣揚耻辱，使耻辱更加耻辱。应当把德国社会的每个領域作为德国社会的partie honteuse〔污点〕加以描述，应当給这些僵化了的制度唱起它們自己的調子，要它們跳起舞来！为了激起人民的**勇气**，必須使他們对自己**大吃一惊**。这样才能实現德意志民族的不可抗拒的要求，而民族要求的本身則是这些要求得以滿足的决定性原因。

这种反对德国 status quo〔現狀〕的狹隘內容的斗爭，对**現代**各国来說，也不是沒有意义的，因为**德国** status quo〔現狀〕是 ancien régime〔旧制度〕的**公开的完成**，而 ancien régime〔旧制度〕是**現代国家的隱蔽的缺陷**。对德国政治現实的斗爭就是对現代各国的过去的斗爭，而过去的回音依然压抑着这些国家。这些国家如果看到，在它們那里經历过**悲剧**的 ancien régime〔旧制度〕，現在如何通过德国的幽灵在演它的**喜剧**，那是很有教益的。当旧制度还是有史以来就存在的世界权力，自由反而是个别人偶然产生的思想的时候，換句話說，当旧制度本身还相信而且也应当相信自己的合理性的时候，它的历史是**悲剧性的**。当 ancien régime〔旧制度〕作为現存的世界制度同新生的世界进行斗爭的时候，ancien régime〔旧制度〕犯的就不是个人的謬誤，而是世界性的历史謬誤。因而旧制度的灭亡是悲剧性的。

相反地，現代德国制度是一个时代上的錯誤，它駭人听聞地違反了公理，它向全世界表明 ancien régime〔旧制度〕毫不中用；它只是想像自己具有自信，并且要求世界也这样想像。如果它眞的相信自己的**本質**，难道它还会用另外一个本質的**假象**来把自己的本質掩盖起来，并求助于伪善和詭辯嗎？現代的 ancien régime〔旧制度〕不过是**眞正的主角**已經死去的那种世界制度的**丑角**。历

史不断前进，經过許多阶段才把陈旧的生活形式送进墳墓。世界历史形式的最后一个阶段就是**喜剧**。在埃斯庫罗斯的“被鎖鍊鎖住的普罗米修斯”里已經悲剧式地受到一次致命伤的希臘之神，还要在琉善的“对話”中喜剧式地重死一次。历史为什么是这样的呢？这是为了人类能够**愉快地**和自己的过去訣别，我們現在为德国当局爭取的也正是这样一个**愉快的**历史結局。

可是，一旦**現代的**政治社会現实本身受到批判，即批判一旦提高到眞正的人的問題，批判就超出了德国 status quo〔現状〕，不然的話，批判就会認为自己的对象所处的水平**低于**这个对象的实际水平。下面就是一个例子！工業以至于整个經济界和政治界的关系是現代主要問題之一。这个問題是怎样使德国人开始發生兴趣的呢？是由于**保护关稅制度、貿易限制制度、国民經济学**。条頓主义从人变成了物質，因此，我們的棉花騎士和鋼鉄英雄也就不知在哪个黃道吉日一变而成爱国志士了。所以在德国，人們开始承認独占在国內的主权，并給它以**对外的統治权**。所以在法国和英国行將完結的事物，在德国才剛剛开始。这些国家在理論上反对的、而且依旧当做鎖鍊来忍受的陈旧的腐朽的制度，在德国却被当做美好未来的初升朝霞而受到欢迎，这个美好的未来剛从**狡猾的**理論⊖过渡到最無耻的实踐。在法国和英国，問題是**政治經济学**或**社会对財富的控制**；在德国却是**国民經济学**或**私有財产对国家的控制**。因此，在法国和英国是消灭已經發展到最大限度的独占；在德国，却是把独占發展到最大限度。那里，正在解决問題；这里，矛盾才被提出。这个例子充分說明了現代問題的**德国式的**提法，說

⊖ 德文的《*listige* Theorie》（“狡猾的理論”）是双关語，这里是暗示弗里德里希·李斯特的保护关稅宣傳。——編者注

明我們的历史就像一个笨拙的新兵，只会重复旧的操練一样，到現在为止一直認为自己的任务只是重复陈旧的历史。

因此，既然德国的**整个**發展沒有超出德国的**政治**發展，那末德国人能够参与現代問題的程度頂多也只能像**俄国人**一样。但既然个人不受国界的限制，那末整个国家就不会因为个人获得解放而获得解放。希臘哲学家中間曾經有一个是斯基台人[101]，但这絲毫也沒有使斯基台人接近希臘文化。

我們德意志人幸而不是斯基台人。

正像古代各族是在幻想中、**神話**中經历了自己的史前时期一样，我們德意志人是在思想中、**哲学**中經历自己的未来的历史的。我們是本世紀的**哲学**同时代人，而不是本世紀的**历史**同时代人。德国的哲学是德国历史**在观念上的繼續**。因此，当我們不去批判我們現实历史的 œuvres incomplètes〔未完成的著作〕，而来批判我們观念历史的 œuvres posthumes〔遺著〕——**哲学**的时候，我們的批判恰恰接触到了本世紀所謂的 that is the question!〔問題所在！〕㊀的那些問題的中心。在先进国家是同現代国家制度的**实际**脫离，在甚至还沒有这种制度的德国，首先却是同这种制度的哲学反映的**批判**脫离。

德国的法哲学和国家哲学是唯一站在**正統**的当代現实 al pari〔水平〕上的**德国历史**。因此，德国人民必須把自己这种想像的历史和自己的現存制度联系起来，不仅批判这种現存制度，而且还要批判这种制度的抽象繼續。他們的未来既不能**只限于**对自己現实的国家和法的制度的直接否定，也不能**只限于**对观念中的国家和

㊀ 見莎士比亞"哈姆雷特"。——編者注

法的制度的直接实现，因为他們这些理想制度就包含了对現实制度的直接否定，而理想制度的直接实現，他們在观察鄰国的生活的时候几乎已經**經历过**了。因此，德国的**实踐**派要求**否定哲学**是正当的。該派的錯誤并不在于提出了这个要求，而在于仅限于提出这个要求，沒有認眞实現它，而且也不可能实現它。該派以为，只要扭过头去，背朝着它，嘟囔几句陈腐的气話，哲学的否定就实現了。它的眼光的狹隘就表現在沒有把哲学归入**德国**現实的范圍，或者以为哲学甚至**低于**德国的实踐和为实踐服务的理論。你們要求人們必須从**生活的現实萌芽**出發，可是你們忘記了德国人民生活的現实萌芽一向都只是在他們的**腦子**里生長起来的。一句話，**你們不在現实中实現哲学，就不能消灭哲学。**

从哲学产生的**理論**派也犯了同样的錯誤（虽然是在**相反的**方面）。

它認为目前的斗爭**只是哲学同德国这个世界的批判斗爭**，而沒有想到**現存的哲学**本身就屬于这个世界，而且是这个世界的**补充**，虽然只是观念的**补充**。它对对方采取批判的态度，对自己本身却采取非批判的态度，因为它从哲学的**前提**出發，沒有超出这些前提得出的結果，或把别处得来的要求和結果冒充哲学的直接要求和結果，虽然这些要求和結果——假定是正确的——只有**否定現存的哲学**、否定作为哲学的哲学，才能得到。关于这一派，我們回头还要詳細談到。它的根本缺陷可以归結如下：**它認为，不消灭哲学本身，就可以使哲学变成現实。**

德国的国家哲学和法哲学在**黑格尔**的著作中得到了最系統、最丰富和最完整的闡述；对这种哲学的批判不但是对現代国家和对同它联系着的現实的批判性分析，而且也是对到目前为止的**德**

国政治意識和法意識的整个**形式**的最徹底的否定，而这种意識的最主要、最普遍、升为**科学**的表現就是**思辨的法哲学**本身。如果說，思辨的法哲学，这种关于現代国家（它的現实还是彼世，虽然这个彼世不过只在萊茵河彼岸）的抽象的、脫离生活的**思維**只在德国才有可能产生，那末反过来說，**德国人**之所以有可能从**現实人**抽象出現代国家的思想形象，也只是因为現代国家本身是从**現实人**抽象出来的，或者只是幻想地滿足**所有的**人。德国人在政治上考虑过的正是其他国家**做过的**事情。德国是这些国家**理論上的良心**。它的思維的抽象和自大总是同它的現实的片面性和低下并列。因此，如果**德国国家制度**的 status quo〔現狀〕表現了 ancien régime〔旧制度〕的**完成**，即表現了現代国家机体中的刺的完成，那末**德国的国家学說的** *status quo*〔**現狀**〕就表現了**現代国家的未完成**，表現了現代国家机体本身的缺陷。

对思辨的法哲学的批判既然是**德国**过去政治意識形式的坚决反对者，那它就不会集中于自己本身，而会集中于只用一个办法即通过**实踐**才能解决的那些**課題**上去。

試問：德国能不能实現一个 à la hauteur des principes〔原則高度的〕实踐，即实現一个不但能把德国提高到現代各国的**現有水平**，而且提高到这些国家即將达到的**人的高度的革命**呢？

批判的武器当然不能代替武器的批判，物質力量只能用物質力量来摧毀；但是理論一經掌握群众，也会变成物質力量。理論只要說服 ad hominem〔人〕，就能掌握群众；而理論只要徹底，就能說服 ad hominem〔人〕。所謂徹底，就是抓住事物的根本。但人的根本就是人本身。德国理論的徹底性及其实踐能力的明証就是：德国理論是从坚决**徹底**廢除宗教出發的。对宗教的批判最后归結为

人是人的最高本質这样一个学說，从而也归結为这样一条**絕对命令：必須推翻**那些使人成为受屈辱、被奴役、被遺弃和被蔑視的东西的**一切关系**，一个法国人对草拟中的养犬稅發出的呼声，再恰当不过地刻画了这种关系，他說："可憐的狗呵！人家要把你們当人看哪！"

即使从历史的观点来看，理論的解放对德国也有特别实际的意义。德国的**革命的**过去就是理論性的，这就是**宗教改革**。正像当时的革命是从**僧侶**的头腦开始一样，現在的革命則从**哲学家**的头腦开始。

的确，**路德**战胜了**信神**的奴役制，只是因为他用**信仰**的奴役制代替了它。他破除了对权威的信仰，却恢复了信仰的权威。他把僧侶变成了俗人，但又把俗人变成了僧侶。他把人从外在宗教解放出来，但又把宗教变成了人的內在世界。他把肉体从鎖鍊中解放出来，但又給人的心灵套上了鎖鍊。

但是，即使新教沒有正确解决問題，**它畢竟**正确地提出了問題。現在問題已經不是俗人同**俗人以外的僧侶**进行斗爭，而是同**自己內心的僧侶**进行斗爭，同自己的**僧侶本性**进行斗爭。如果說新教把德国俗人变成僧侶，便解放了世俗教皇即**王公**及其整个集团即特权者和伪善者，那末哲学把受僧侶精神影响極深的德国人变成人，这就是解放**全体人民**。但正像解放不应以王公的解放为限一样，財产的**收归俗用**也不以**夺取寺院財产**为限，而这种夺取是由伪善的普魯士最先实行的。当时，农民战爭这个德国历史上最徹底的事件，因碰到神学而垮台了。今天，神学本身已被粉碎，德国历史上不自由的最尖銳表現——我們的 status quo〔現狀〕——碰到哲学也要垮台。宗教改革以前，官方德国是罗馬最忠順的奴

隶。革命前，德国则是小于罗馬的普魯士和奥地利、保守的容克和庸夫俗子的忠順奴隶。

可是，**徹底的**德国革命看来面临着一个重大的困难。

就是說，革命需要**被动**因素，需要**物質**基础。理論在一个国家的实現程度，决定于理論滿足这个国家的需要的程度。但是德国思想界的要求和德国現实对这些要求的答案之間的惊人的分歧，是否会同市民社会和国家之間、市民社会本身的同样的分歧一致呢？理論要求是否能够直接成为实踐要求呢？光是思想竭力体現为現实是不够的，現实本身应当力求趋向思想。

但是，德国并不是和現代各国在同一个时候登上政治解放的中間阶梯。甚至它在理論上已經超越的阶梯，它在实踐上还沒有达到。它怎么能够一个**觔斗**就不仅越过自己本身的障碍，而且越过現代各国面临的障碍，即越过它实际上应該看做摆脫自己实际障碍的一种解放、而且应該作为它的目的来爭取的那些障碍呢？徹底的革命只能是徹底需要的革命，而这些徹底需要的产生，看来既沒有任何前提，也沒有必要的基础。

但是，既然德国只是用抽象的思維活动伴随了現代各国的發展，而沒有积極参加这种發展的实际斗爭，那也就是說它只分担了这一發展的**痛苦**，而沒有分享这一發展的欢乐和局部的滿足。一方面的抽象痛苦同另一方面的抽象活动相适应。所以有朝一日，德国会在还沒有处于欧洲解放的境地以前就处于欧洲无解的境地。德国可以比做染上基督教病症而日形憔悴的**偶像崇拜者**。

如果我們来看一下**德国各邦政府**，那末我們就会看到，由于現代各种关系，由于德国的形势，由于德国教养的特点，最后由于自己本身的正确本能，这些政府不得不把**現代国家世界**——它的長

处我們沒有加以利用——**的文明的缺陷**和 *ancien régime*〔**旧制度**〕**的野蛮的缺陷**——这些缺陷我們却大加欣賞——結合了起来。因此，德国还要越来越多地含有超出它的 status quo〔現狀〕的那些国家制度的某些方面，即使不是合理的方面，至少也是不合理的方面。世界上有沒有一个国家，也像所謂立宪德国这样，天眞地分担了立宪国家制度的一切幻想，而未分享它的現实成就呢？除了德国政府而外，难道会有什么人产生这样一种奇怪念头，想把出版檢查制度的痛苦和以出版自由为前提的法国九月法令[102]的痛苦結合在一起嗎？正像在罗馬的百神庙可以看到一切民族的神一样，在德意志民族的神聖罗馬帝国可以看到一切国家形式的**罪孽**。这个空前未有的折衷主义又特别得到了德国国王㊀的**政治的、审美的饕餮**的保証，这个国王想扮演国王的一切角色——封建的和官僚的，專制的和立宪的，独裁的和民主的；他这样做如果不是以人民的名义，便以**他本身**的名义，如果不是为了人民，便是为**他自己**。**德国这个形成一种特殊世界的政治現狀的缺陷**，不摧毀政治現狀的一般障碍，就不可能摧毀德国的特殊障碍。

对德国来說，**徹底的革命、全人类的**解放并不是烏托邦式的空想，只有部分的純政治的革命，毫不触犯大厦支柱的革命，才是烏托邦式的空想。部分的純政治的革命的基础是什么呢？就是**市民社会的一部分**解放自己，取得**普遍統治**，就是一定的阶級从自己的**特殊地位**出發，从事整个社会的解放。只有在这样的情况下，即假定整个社会都处于这个阶級的地位，也就是說，既有錢又有教育，或者可以随意取得它們，这个阶級才能解放整个社会。

㊀ 指弗里德里希-威廉四世。——編者注

在市民社会，任何一个阶級要想扮演这个角色，就必須在一瞬間激起自己和群众的热情。在这瞬間，这个阶級和整个社会亲如手足，打成一片，不分彼此，它被看做和被認为是社会的**普遍代表**；在这瞬間，这个阶級本身的要求和权利眞正成了社会本身的权利和要求，它眞正是社会理性和社会的心臟。只有为了社会的普遍权利，个别阶級才能要求普遍統治。要取得这种解放者的地位，从而在政治上利用一切社会領域来为自己的領域服务，光憑革命精力和精神上的优越感是不够的。要使**人民革命**和市民社会**个别阶級的解放**相吻合，要使**一个**等級成为整个社会的等級，社会的一切缺点就必須集中于另一个阶級，一定的等級就必須成为一般障碍的化身，成为一切等級所共通的障碍的体現；一种特殊的社会領域就必須被看成整个社会**公認的罪惡**，因此，从这个領域解放出来就表現为普遍的自我解放。要使**一个**等級 par excellence〔眞正〕成为解放者等級，另一个等級相反地就应当成为明显的奴役者等級。法国貴族和法国僧侶的普遍消極意义决定了和他們最接近却又截然对立的阶級即**資产阶級**的普遍积極意义。

但是，德国的任何一个特殊阶級，不仅缺乏那些把自己标志为社会消極代表的徹底、尖銳、勇敢、無情，同样，任何一个等級也缺乏和人民心胸相同——即使是瞬間的相同——的开闊的胸怀，缺乏鼓舞物質力量实行政治暴力的感悟，缺乏革命的大無畏精神，敢于向敌人傲然挑战：**我算不了什么，但我必須主宰一切**。構成德国道德和忠誠——不仅是个别人的，而且是各个阶級的——的基础的，却反而是**被压抑的利己主义**；这种利己主义故步自封，而且希望别人也能故步自封。因此，德国社会各个領域之間的关系就不是戏剧式的，而是史詩式的。每个領域不是在受压迫的时候，而

是当现代关系在沒有得到这个領域的任何支持的情况下建立了低于它的而且它能加以压迫的社会領域的时候，才开始意識到自己，才連同自己的一切要求与其他社会領域一起占居一定的地位。就連**德国資产阶級精神上的优越感**也只是以自己是其他一切阶級的卑鄙庸俗性的总代表这种意識为依据的。因此，不仅德国各邦的帝王登基 mal à propos〔不及时〕，而且市民社会每个領域也是未等庆祝胜利，就遭到了失敗，未等克服面前的障碍，就設置了自己的障碍，未等表現自己的寬大本質，就表現了自己的狹隘本質，因此，就連扮演一个重要角色的可能性，也是不等这种可能性显現出来就已成为过去，一个阶級剛剛开始同高于自己的阶級进行斗爭，就卷入了同低于自己的阶級的斗爭。所以当諸侯同帝王斗爭，官僚同貴族斗爭，資产者同所有这些人斗爭的时候，無产者就开始了反对資产者的斗爭。資产阶級还不敢按自己的观点来表述解放思想，因为社会情况的發展以及政治理論的进步已經說明这种观点是陈旧的，或者至少是成問題的了。

在法国，只要有点什么，就能占有一切；在德国，只有一無所有，才不致失掉一切。在法国，部分解放是普遍解放的基础；在德国，普遍解放是任何部分解放的 conditio sine qua non〔必要条件〕。在法国，全部自由应該由逐步解放的現实过程产生；在德国，却应該由这种逐步过程的不可能性产生。在法国，人民中的每个阶級都是**政治的理想主义者**，它首先并不感到自己是个特殊阶級，而是整个社会需要的代表。因此，**解放者**的角色在充滿戏剧性的运动中順次由法国人民的各个阶級担任，直到最后由这样一个阶級担任，这个阶級將要实現社会自由，但它已不使这个自由受到人的外部的但仍然是由人类社会造成的一定条件的限制，而是从社

会自由这一必要前提出發，創造人类存在的一切条件。德国則相反，在这里，实际生活缺乏精神內容，精神生活也同实踐缺乏联系，市民社会任何一个阶級，如果不是它的**直接**地位、**物質**需要、**自己的鎖鍊**强迫它，它一直也不会感到普遍解放的需要和自己实現普遍解放的能力。

那末，德国解放的**实际**可能性到底在哪里呢？

答：就在于形成一个被**徹底的鎖鍊**束縛着的阶級，即形成一个非市民社会阶級的市民社会阶級，一个表明一切等級解体的等級；一个由于自己受的普遍苦难而具有普遍性質的領域，这个領域并不要求享有任何一种**特殊权利**，因为它的痛苦不是**特殊的無权**，而是**一般無权**，它不能再求助于**历史**权利，而只能求助于**人**权，它不是同德国国家制度的后果發生片面矛盾，而是同它的前提發生全面矛盾，最后，它是一个若不从其他一切社会領域解放出来并同时解放其他一切社会領域，就不能解放自己的領域，总之是这样一个領域，它本身表現了人的**完全丧失**，并因而只有通过**人的完全恢复**才能恢复自己。这个社会解体的結果，作为一个特殊等級来說，就**是無产阶級**。

德国無产阶級是随着剛剛着手为自己开辟道路的**工業的**發展而形成起来的；因为組成無产阶級的不是**自發产生的**而是**人工制造的**貧民，不是在社会的重担下机械地压出来的而是由于社会的**急剧解体过程**、特别是由于中間等級的解体而产生的群众，不言而喻，自發产生的貧民和基督教德意志的农奴等級也在不断地——虽然是逐漸地——充实無产阶級的队伍。

無产阶級宣告**現存世界制度的解体**，只不过是揭示**自己本身存在的秘密**，因为它就是这个世界制度的**实际**解体。無产阶級要

求否定私有财产，只不过是把社会已經提升为**無产阶級的**原則的东西，把未經無产阶級的协助、作为社会的否定結果而体現**在它的身上**，即無产阶級身上的东西提升为**社会的原則**。無产阶級对正在形成的世界所享有的权利和**德国国王**对已經形成的世界所享有的权利是一样的。德国国王把人民称为**自己的**人民，正像他把馬叫做**自己的**馬一样。国王宣布人民是他的私有财产，只不过表明私有财产的所有者就是国王这样一个事实。

哲学把無产阶級当做自己的**物質**武器，同样地，無产阶級也把哲学当做自己的**精神**武器；思想的閃电一旦眞正射入这塊沒有触动过的人民园地，**德国人**就会解放成为**人**。

根据上述一切，可以得出如下的結論：

德国唯一**实际**可能的解放是从宣布人本身是人的最高本質**这个**理論出發的解放。在德国，只有同时从对中世紀的**部分**胜利解放出来，才能从**中世紀**得到解放。在德国，不消灭**一切**奴役制，**任何一种**奴役制都不可能消灭。**徹底的**德国不从**根本上**开始进行革命，就不可能完成革命。**德国人的解放**就是**人的解放**。这个解放的**头腦是哲学**，它的**心臟是無产阶級**。哲学不消灭無产阶級，就不能成为現实；無产阶級不把哲学变成現实，就不可能消灭自己。

一切內在条件一旦成熟，**德国的复活日**就会由**高盧雄鷄**① **的高鳴**来宣布。

卡·馬克思写于1843年末——1844年1月　　按杂志原文刊印

載于1844年"德法年鑒"　　原文是德文

署名：卡尔·馬克思

① 高盧是法国古称，"高盧雄鷄"是法国在第一共和国时代用在国旗上的圖案，标志当时法国人民的革命意識。——譯者注

評"普魯士人"的"普魯士国王和社会改革"一文[㊀103]

"前进报"第60号登載了一篇題为"普魯士国王和社会改革"的文章，署名"**普魯士人**"。

首先，这位自称"普魯士人"的先生叙述了普魯士国王就**西里西亞工人起义**[104]所頒布的內閣法令的內容和法国"改良报"[105]对普魯士內閣法令的意見。"改良报"認为这个法令乃是出于国王的"**恐惧和宗教情感**"。它甚至發現这个文件中含有一种对于資产阶級社会面临着的偉大改革的**預感**。"普魯士人"教訓該报說：

"国王和德国社会还沒有达到对于自己所面临的改革的預感㊁；甚至西里西亞和波希米亞的起义也沒有引起这种感覚。像德国这样的**非政治的**国家，我們無法向它証明工厂区**局部的**貧困是关乎一切人的事，更無法向它証明这种貧困是整个文明世界的禍害。这种現象在德国人看来，就像看到某种**地方性的**水灾或飢荒似的。所以国王認为产生这种現象的原因在于**行政机关办事不力**或者**慈善事業办得不够**。由于这个原因（同时还由于只用一支小小的軍队就足以鎮压軟弱的織工），破坏工厂和机器决不会引起国王和行政机关的絲毫'恐惧'。內閣法令也沒有受**宗教情感**的支配，因为它非常冷靜地

㊀ 由于一些特殊原因我要声明，本文是我在"前进报"上發表的第一篇文章。——卡·馬·

㊁ 請注意文字上写得不通的地方："普魯士国王和社会还沒有达到对于自己（"自己"是指誰而言？）所面临的改革的預感。"

反映了基督教的治国艺术，反映了那样一种理論，即在这个被認为独一無二的良藥——'基督徒之心的善良思想'面前，任何困难都是不攻自破的。貧穷和犯罪，这是兩大灾害；誰能治好它們呢？国家和行政机关嗎？不是的；只有所有基督徒之心的联合才能做到这一点。"

自称"普魯士人"的作者否認国王有所"恐惧"的另一个根据，就是只用一支小小的軍队就能鎮压軟弱的織工。

那末我們来看一看这个国家里的情况吧。一个为自由主义干杯、香檳酒冒着自由主义泡沫的庆祝宴会——請回忆一下杜塞尔多夫的盛筵——就招致了一道王室內閣法令[106]，不需**一兵一卒**就能压制住**整个**自由資产阶級爭取出版自由和宪法的願望，人們在日常事务上的表現是唯命是听，——在这样的国家里却必須使用武力来对付軟弱的織工，这难道不是一件**大事**，不是一件**足以引起恐惧的**大事嗎？何况在初次冲突时，胜利的还是軟弱的織工。直到补充了援兵，才把他們鎮压下去。难道工人們的起义由于不需要出动全部軍队来鎮压就不那么危險了嗎？請聪明絕頂的"普魯士人"把西里西亞織工的起义和英国的工人起义比一比吧，这样，他眼前的西里西亞織工就会是**强有力的**織工了。

我們根据**政治对社会疾苦的一般**关系来說明，为什么織工的起义并沒有能够引起国王特别的"**恐惧**"。我們先只指出下面一点，即起义所直接反对的不是普魯士国王，而是資产阶級。作为一个貴族和專制君主，普魯士国王是不会喜欢資产阶級的；資产阶級由于同無产阶級的关系紧張和尖銳而变得更加馴服和軟弱，这种情况更不可能使普魯士国王害怕。其次，正統的天主教徒对正統的新教徒比对無神論者更加仇視，同样，正統主义者对自由派也比对共产主义者更加仇視。这并不是由于無神論者、共产主义者同

天主教徒、正統主义者更亲近，而是由于無神論者、共产主义者同天主教徒、正統主义者的关系比新教徒、自由派同他們的关系还更疏远，因为無神論者、共产主义者是站在圈子**外边**的。普魯士国王作为一个政治家来看，在政治上他是和自由主义直接对立的。国王还很少感覚到無产阶級是自己的敌人，同样，無产阶級也很少感覚到国王是自己的敌人。無产阶級只有在已經相当强大的情况下，才会压倒所有其他的不滿情緒和政治对立，而使一切政治上的敌視都集中到自己身上来。最后，以热爱一切**饒有趣味**和**意义重大**的事物著称的国王甚至应該感到惊喜，因为他竟然能够在自己的国家里發現这个**"有趣的"**和**"如此轟动的"赤貧現象**，何况这种現象还能重新引起人們对自己的議論。他在听到他从此拥有**"自己的"**、普魯士王国的**赤貧**的时候是多么愉快呵！

当我們的**"普魯士人"否認**王室內閣法令是出于**"宗教情感"**的时候，他就又狠狠地跌了一跤。

为什么不能認为这个法令是出于宗教情感呢？因为它"非常**冷靜地**反映了基督教的治国艺术"，**"冷靜地"**反映了那样一种理論，即"在这个被認为独一無二的良藥——基督徒之心的善良思想面前，任何困难都是不攻自破的"。

难道**基督教的**治国艺术不是从**宗教情感**产生出来的嗎？难道認为**基督徒之心**的善良思想是消除一切禍害的万灵丹的这种理論不是建立在宗教情感基础上的嗎？难道**冷靜地**反映宗教情感就不算反映宗教情感了嗎？豈止这样！我敢說，否認**"国家和行政机关"**能够**"治好大灾害"**而在**"基督徒之心的联合"**中去寻找医治灾害的方法，这样的宗教情感是非常自負的極端自我**陶醉**的宗教情感。正如"普魯士人"所承認的，只有**自我陶醉达于極点**的宗教情

感才会把一切禍害都看做是缺乏基督教情感，因而会向行政机关指出"**規劝**"的办法是巩固这种情感的唯一手段。"普魯士人"認为树立**基督教**的思想就是內閣法令的目的。宗教情感——自然指的是自我陶醉的而不是冷靜的——把自己看成唯一的好东西；它把它遇到的任何禍害都归之于**缺乏**宗教情感，因为既然宗教情感是唯一的好东西，那末只有它才能为人造福。因此，出于宗教情感的內閣法令很自然地会使其他的法令也遵循这种情感。一个具有**冷靜的**宗教情感的政治家就不会"張皇失措"地求"助"于"規劝和那种号召巩固基督教思想的虔誠說教"。

那末，这个所謂的"普魯士人"究竟用什么办法向"改良报"証明內閣法令不是宗教情感的产物呢？他所用的办法恰好是处处把內閣法令描繪成宗教情感的产物。难道能够希望这种**沒有邏輯性的**头腦理解社会的运动嗎？我們来听一听他关于**德国社会**对工人运动和一般社会改革的态度的**廢話**吧。

我們先把"**德国社会**"这一名詞所包括的各种范疇**区分**一下（我們的"普魯士人"就沒有这样做）：政府、資产阶級、报刊、最后还有工人們自己。这里講的是**不同的**东西。而"普魯士人"却把所有这些东西揉在一起，按照自己的高明見解不分青紅皂白地給它們下了一个判决。在他看来，**德国社会**"甚至还沒有达到对于自己所面临的改革的**預感**"。

为什么德国社会沒有这种本能呢？

"普魯士人"回答說："像德国这样的**非政治的**国家，我們無法向它証明工厂区**局部的**貧困是**关乎一切人的事**，更無法向它証明这种貧困是整个文明世界的禍害。这种現象在德国人看来，就像看到某种**地方性的**水灾或飢荒似的。所以国王認为产生这种現象的原因在于**行政机关办事不力**或者**慈善事**

業办得不够。”

可見，“普魯士人”是把对工人的貧苦狀况的这种曲解說成**非政治的**国家的**特点**。

大家都承認英国是个**政治的**国家。可是也都承認英国是个**赤貧的国家**，連赤貧①这个詞都是从英文里来的。因此，观察一下英国的情况，就可以更好地研究**政治的**国家对**赤貧現象的态度**。在英国，工人的貧困不是**个别的**現象，而是**普遍的**現象；貧困不只限于工厂区，而且也扩展到了农業区。由貧困引起的抗議运动，已經不能說只是处在發生过程，这里，几乎整整一个世紀以来，抗議运动都在此起彼伏地重演着。

而**英国**資产阶級和同它联系在一起的政府、报刊又是怎样对待**赤貧現象**的呢？

因为英国資产阶級認为赤貧現象的出現应**归咎于政治**，所以**輝格**党把原因推在**托利党**身上，而**托利党**則把原因推在**輝格党**身上。在輝格党看来，赤貧的主要根源是大地产的壟断和那些妨碍谷物輸入的法律。在托利党看来，一切禍害都在于自由主义、竞爭和过度發展的工厂制度。沒有一个党在一般的政治中去寻找原因，每一个党都認为原因只在于和自己对立的那个党的政治；至于什么社会改革，这兩个党連想都沒有想到。

最明确地表述了英国对貧困現象的看法的——我們一直指的是英国資产阶級和政府的看法——就是**英国的政治經济学**，即英国經济条件在科学上的反映。

熟悉当代情况因而必然对資产阶級社会的运动有某种全面看

① “赤貧”一詞德文是《Pauperismus》，英文是《pauperism》。——譯者注

法的最出色最聞名的英国經济学家之一，厚顏無耻的李嘉圖的学生——麦克庫洛赫，現在还敢于在公开的演說中，而且是在听众的贊許之下把培根关于哲学所講的一段話用到政治經济学上去：

"一个人，如果憑着眞正的無穷的智慧，不急于下結論，逐步向前，逐个地攻破那些像高山一样横在科学研究道路上的障碍，那他就必定能达到科学的頂峰，置身于幽雅的环境，新鮮的空气中，这里大自然的美景全部展現在我們的眼前，沿着傾斜平順的小路，可以从这里下达实踐中最細小的环节。"107

不用說，这种新鮮的空气，即英国地下室住宅里的充滿瘟疫菌的空气是多么好！英国貧民的衣服破得难以想像；妇女們被劳动和貧困折磨得全身萎縮，遍体皺紋；孩子們在污泥里打滾；工厂里过度的、單調的机械劳动把人变成了畸形兒——这一幅大自然的美景是多么壯丽！这些实踐中的最細小的环节——卖淫、杀人、絞架是多么值得贊美！

甚至懂得赤貧現象的危險性的那一部分英国資产阶級，也是不仅从个人观点，而且簡直从幼稚而荒唐的观点来看这种危險性和消除它的方法。

例如凱博士在他的"改进英国教育事業的最新措施"一書中，把一切都归結为忽視教育問題。請猜一猜为什么！由于缺乏教育，工人就不懂得"商業的自然規律"，即不懂得那些必然使他們陷于赤貧的規律，因此他們才进行暴动。这就会"阻碍英国制造業和英国商業的繁荣，会减低实業家們相互間的信任，会动摇政治的和社会的基石"。

英国資产阶級和它的报刊在赤貧这一全英国的流行病問題上就是愚蠢得这样厉害。

好吧，就算是我們的"普魯士人"对德国社会的責难是有根据

的。那又怎样呢？难道这是因为德国的**非政治**狀况嗎？如果說**非政治**的德国的資产阶級想像不出**局部的**貧困是一个具有普遍意义的問題，那末反过来，**政治的**英国的資产阶級居然也看不見遍地皆是的貧困現象的普遍意义，其实这种貧困現象的普遍意义表現得非常明显，因为它既在时間上周期性地重复着，又在空間上广泛地扩展着，而且根本無法消除这种禍害。

其次，普魯士**国王**認为产生赤貧現象的原因是**行政机关办事不力**和**慈善事業办得不够**，因而在**行政措施**和**慈善措施**中寻找对付赤貧現象的办法，这种情形，"普魯士人"也認为是由于德国的**非政治狀况**而产生的。

这种看法是不是普魯士国王一个人所特有的呢？我們来看一看英国吧，英国可以說是为了对付赤貧現象而进行大規模**政治**活动的唯一的一个国家。

英国有关济貧方面的現行法律的历史应該追溯到伊丽莎白女王在位第四十三年所頒布的法律㊀。这些法律所采取的办法都是些什么呢？办法就是：責成教区对貧苦工人进行救济；征收济貧捐；举办法律規定的慈善事業。这种法律，这种由行政系統加以实現的慈善原則已經存在二百年了。經过这二百年長期的痛苦的摸索，議会在 1834 年通过济貧法修正案的时候又是抱着什么样的观点呢？

首先它用"**行政机关办事不力**"来解釋赤貧現象惊人的增長。

因此就对管理济貧捐的机关进行改革。从前这种机关是由每个教区本区的工作人員組成的。現在大約每二十个教区（这些教

㊀ 这里我們用不着把**爱德华三**世时所頒布的工人条例也搬出来。

区已經合并为一个單独的行政單位）成立一个**联合会**。由納稅人所推选出的工作人員組成的一个委員会—— Board of Guardians〔济貧委員会〕——定期在联合会的总部举行会議，解决有关發給救济金的問題。这些委員会的活动由政府的代表——設在索美塞特宫[108]的中央委員会这个**赤貧部**（根据一个法国人㊀所下的精确的定义）来指导和监督。这个机关所握有的資金几乎等于法国花費在軍事机構上的款項。它所屬的地方机構达 500 个，而在每一个地方机構工作的人員至少有 12 名。

英国議会并沒有只限于在**形式上**改革行政机構。

它認为英国赤貧現象**極端严重**的主要原因在于**济貧法本身**。据說法律所規定的对付社会禍害的手段，即慈善事業助長了社会禍害。至于**一般的**赤貧現象，根据**馬尔薩斯**的理論这似乎是**永恒的自然規律**：

"既然人口有不断赶过生活資料的趋势，那末慈善事業就是蠢事、就是公开鼓励貧困。因此国家所能做的就是讓穷人去听憑命运的擺布，至多也不过是使穷人死得痛快些。"

英国議会把赤貧是**工人自己給自己造成的貧困**那种看法和这个博愛的理論联系了起来，因此它并不認为这种貧困是一种不幸，应該加以防止；反而認为这是一种罪过，应該加以鎮压和懲罰。

習艺所的即貧民院的制度就是这样产生的。習艺所里面的狀况把穷人吓到这样的地步，他們宁願餓死也不願意到那里去找个栖身之处。在習艺所里，慈善和**报复**（資产阶級加于向它要求救济的貧民身上的）巧妙地交織在一起。

㊀ 欧仁·畢萊。——編者注

可見，英国最初是想要通过**慈善事業**和**行政措施**来消灭赤貧現象的。后来它也并沒有看出赤貧現象的迅速發展乃是現代**工業**的必然后果，相反地，它認为这是**英国济貧捐**的后果。普遍的貧困在它看来只不过是英国立法的**局部**問題。从前人們用**慈善事業不够**来解釋的現象，現在开始用**慈善事業过多**来解釋了。最后，人們把貧困看做穷人自己的罪过，穷人因此应該受到徵罰。

赤貧現象在**政治的**英国的普遍意义就在于，赤貧現象在發展过程中（一切行政措施都阻擋不住这种發展）变成**了全国的制度**，因此必然成为广泛分布的行政机关的工作对象。然而这种行政机关的任务**已經不是**消灭赤貧了，而是使它**紀律化**，使它万古長存。这种行政机关放弃用**积極的**办法来堵塞赤貧的来源；它滿足于每当赤貧現象太显著太有碍观瞻的时候，就讓警察和善地給它挖个墳墓。英国根本沒有超出行政措施和慈善措施的范圍，反而向后退了一大步。現在只有**那种**陷于絕境因而能够关进習艺所里去的赤貧才受到国家行政机关的照管。

所以直到現在，"普魯士人"并沒有發現普魯士国王的措施有什么**独特之点**。可是**为什么**——这位大英雄以**罕有的天眞口吻**这样喊道——"为什么普魯士国王**不立刻下令教养所有被遺弃的兒童**呢？"为什么他首先要征求行政机关的意見，等候它們的計划和提案呢？

普魯士国王在这件事情上也和在其他一切事情上一样，并沒有什么独特之处，而且还可以說普魯士国王选擇的办法是一个国家首領唯一可能采取的办法。当聪明絕頂的"普魯士人"看清这一点的时候，他就会心平气和了。

拿破侖曾經想一下子消灭赤貧。他要他的行政机关提出在全

法国**消灭赤貧**的計划。拟定草案的工作进行得太慢。拿破侖不耐煩了，他下手諭給他的內务大臣克来泰，命令他在一个月內消灭赤貧。拿破侖說：

"我們不能走过这塊土地而不留下使我們后代感謝我們的足迹。不要再向我要求三个月或四个月的时間去收集資料。你有年輕的推事、聰明的地方行政官員、交通部門的有教养的工程师；把他們都动員起来；不要一味地沉溺于批閱日常的公文吧。"

过了几个月，一切都安排就緒。1808 年 7 月 5 日頒布了以消灭赤貧为目的的法律。用什么办法呢？用成立**济貧所**的办法，这些济貧所轉瞬間就变成了惩罰机关，以致成立不久，到那里去的貧民全都是由**違警法庭**判决送进去的。然而当时立法团的一个委員諾艾·杜·加尔先生却喊道：

"永世感謝使穷人有住所貧民有飯吃的英雄。兒童們再不会听憑命运的擺布，穷苦的家庭再不会沒有生活来源，工人也再不会受不到鼓励找不到工作。我們在街上再不会碰到身体殘廢、穷困不堪的那种可怕景象。"

最后这句厚顏無耻的話是整个这首贊美歌里唯一的一点实話。

既然拿破侖要自己的推事、地方行政官員、工程师来想办法，那末为什么普魯士国王不应該求助于自己的行政机关呢？

为什么拿破侖沒有立刻下令消灭赤貧呢？"普魯士人"的問題就是这一类的問題："为什么普魯士国王不立刻下令教养所有被遺弃的兒童呢？""普魯士人"懂得不懂得在这种情况下普魯士国王应該下什么样的令呢？恰好就是下**消灭無产阶級**的令。要教养兒童就必須**养活**他們，使他們不必**自己謀生**。养活和教育被遺弃的兒童，即养活和教育無产阶級的**整个年輕一代**，这就意味着**消灭**無产

阶級和赤貧現象。

国民公会曾有过一剎那的勇气**下令**消灭赤貧現象，固然，它沒有像"普魯士人"要求自己的国王那样"**立刻**"就下命令，它先委托公安委員会拟定必要的計划和提案，在公安委員会研究了制宪会議关于法国貧民狀况的丰富資料并通过巴萊尔提出了設置"国民慈善事業簿"的建議等等以后，它才下命令。国民公会的决議結果怎样？結果就是：世界上多了一个决議，仅仅一年以后，国民公会就被飢餓的妇女包圍了。

应該指出，国民公会是**政治动力、政治势力**和**政治理智的頂点**。

世界上**沒有过一个**政府不先和行政机关磋商就**立刻**通过有关赤貧問題的**决議**。英国議会甚至派遣了許多代表到全欧洲的各个国家去学習对付赤貧現象的各种有效的行政措施。但是这些国家無論对赤貧問題如何关心，它們不是沒有超出**行政措施**和**慈善措施**，就是开倒車，連行政措施和慈善措施都放弃了。

国家能不能采取其他办法呢？

和"普魯士人"向自己的国王提出的要求相反，**国家永远**也不会認为**社会疾苦**的根源在于"**国家和社会結構**"。凡是有政党存在的地方，每一个政党都認为**一切**禍害的根源就在于**执政**的是别的和它敌对的政党而不是它自己。連激进的和革命的政治活动家也不是在国家的**实質**中去寻找禍害的根源，而是在現存的某种**国家形式**中去寻找；他們要用**别种**国家形式来代替这种国家形式。

从**政治**的观点来看，**国家**和**社会結構**并不是**兩个**不同的东西。国家就是社会結構。国家一方面承認**社会**疾苦的存在，另一方面却把社会疾苦的原因不是归咎于任何人类力量都不能消灭的**自然**

規律，就是归咎于不依賴于国家的**私人生活**，或者归咎于应由国家**行政机关**負責的**不妥当的措施**。例如英国就認为貧穷的原因在于**自然規律**，根据这个規律，人口的增長总是要超过生活資料的增長。另一方面，同一个英国却又認为**赤貧**的原因在于**穷人的意志不好**，正像普魯士国王認为原因在于**富人的非基督教情感**，而国民公会認为原因在于**私有者的反革命的可疑的思想方式**一样。所以英国就惩罰穷人，普魯士国王就規劝富人，国民公会就砍掉私有者的头。

最后，**所有的**国家都在**行政机关無意地或有意地办事不力**这一点上去寻找原因，于是它們就把行政**措施**看做改正国家缺点的手段。为什么呢？就因为**行政**是国家的**組織**活动。

要消除在行政机关的任务、它的善良意願和它所能够采取的手段、办法之間的**矛盾**，国家就必須消灭自己，因为国家本身就是以这个矛盾**为基础**的。国家是建筑在**社会**生活和**私人**生活之間的矛盾上，建筑在**公共利益**和**私人利益**之間的矛盾上的。因此，**行政机关**不得不限于**形式上的**和**消極的**活动；因为哪里有了市民生活和市民活动，行政机关的权力就要在哪里告終。不仅如此，这种市民生活、这种私有制、这种商業、这种工業、这种各个市民集团間的相互掠夺——这一切現象的反社会本性所引起的后果就使得行政机关的**無能为力**成了一个**自然規律**。因为这种分散性、这种卑鄙龌龊的行为、这种**市民社会的奴隶制**是**現代**国家借以存在的天然基础，正如**奴隶占有制的市民社会**是**古代**国家借以存在的天然基础一样。国家的存在和奴隶制的存在是彼此密切相关的。古代国家和古代奴隶制这兩种赤裸裸的**典型的**对立之間的联系也并不比現代国家和現代商業世界这兩种經过伪裝的**基督教**的对立之間的

联系来得更紧密些。現代国家要消灭自己的行政机关的**無能**，就必須消灭現在的**私人生活**。而要消灭私人生活，国家就必須消灭自己，因为国家**純粹**是作为私人生活的对立物而存在的。但是沒有一个**有生命的存在物**会在本身的生活**原理**中，在本身的生活实質中去寻找自己缺点的根源；每一个有生命的存在物都是**在**自己生活范圍**以外**的环境中去寻找这个根源。**自杀**是違反自然的。因此国家不会相信自己行政机关的**內在的**無能，也就是說不会相信自己本身的無能。国家所能看出并企圖加以改正的**只是**自己行政机关表面上的和偶然的缺点。既然这些改正沒有收效，于是就得出結論說，社会疾苦是人类無可奈何的天然缺陷，是**神律**，或者說，各个人的意志太墮落了，以致他們辜負了行政机关的一片苦心。这些个人是多么奇怪的人呵！政府剛剛把他們的自由限制一下，他們就埋怨起政府来，可是他們又要求政府为他們防止这种自由所必然产生的后果！

一个国家越是强盛，因而**政治性越强**，那末这个国家就越不会理解**社会**疾苦的**普遍**性，就越不会在**国家的原理**中，也就是不会在**現存的社会結構**（它的行动和意識的表現、它的正式表現就是国家）中去寻找社会疾苦的根源。**政治**理智之所以为**政治**理智，就因为它是**在**政治范圍**以內**思索的。它越敏銳，越活躍，就越**沒有能力**去理解社会疾苦。**典型**的政治理智时代就是**法国革命**。法国革命的英雄們根本沒有在国家的原理中去寻找社会缺陷的根源，相反地，他們却認为社会缺陷是政治上混乱的原因。例如，**罗伯斯比尔**把大貧和大富仅仅看做**純粹民主**的障碍，因此他想建立一种普遍的斯巴达式的朴素生活。政治的原則就是**意志**。可見，**政治**理智越是片面，因而越是成熟，它就越相信意志是**万能的**，就越分不清

意志的自然界限和精神界限，因而也就越不能發現社会疾苦的根源。关于"普魯士人"的什么"**政治理智定会發現德国社会貧困的根源**"的这种荒謬的指望，沒有进一步討論的必要了。

如果指望普魯士国王不仅具有連国民公会和拿破侖都沒有的本領，而且还指望他具有超出**一切**政治范圍的观点（智慧超群的"普魯士人"自己也絲毫不比国王更接近于这种观点），那是荒唐的。加上"普魯士人"說出的下面一段話，上面那一切看法就显得更加荒唐了。"普魯士人"說：

"好听的言詞和善良的意願是**不值錢的**东西；**貴重的**是通曉事理和做出成績来。在目前来說，这兩層**比貴重还要貴重，因为暫时还根本办不到。**"

既然它們暫时根本办不到，那末任何人，只要他努力做他所能做的事情，我們似乎就应該感謝他。不过我要請讀者来判断判断，在这种情况下是否应該把"不值錢"、"貴重"、"比貴重还要貴重"、"暫时还根本办不到"这些茨岡商人的語彙归入"**好听的言詞**"和"**善良的意願**"之列。

現在姑且假定"普魯士人"关于德国政府和德国資产阶級所說的話（要知道德国資产阶級是"德国社会"的一部分）是完全能够成立的。德国社会的这一部分是不是比英国的和法国的更無能呢？难道会比，譬如說，**無能**已經成为一种制度的英国更軟弱無能嗎？假使現在全英国爆發了工人起义的話，我們就会發現那里的資产阶級和政府并不比 18 世紀后三十年間的資产阶級和政府准备得更好。他們唯一的手段就是物質力量，可是因为它們这种物質力量随着赤貧現象的扩展和無产阶級的覚悟提高而減少，所以英国的無能必然按几何級数而增長。

最后，說德国資产阶級完全不懂得西里西亞起义的普遍意义，

这种說法**不对，根本不对**。在許多城市里，师傅都在想办法和帮工建立共同的联合会。德国所有的**自由主义**报紙、自由資产阶級的机关报都登滿了关于劳动組織和社会改革的文章、对独占和竞爭的批評等等。这一切都是工人运动的結果。特利尔的、阿亨的、科倫的、威塞尔的、曼海姆的、布累斯劳的、甚至柏林的报紙都常常刊登一些完全明白易懂的有关社会問題的文章，而且"普魯士人"可以从这些文章里吸取某些教益。不仅如此，来自德国的信里，也經常充滿惊奇：資产阶級对**社会**傾向和**社会**思想竟不进行什么抵制。

如果"普魯士人"对社会运动的历史更熟悉一些的話，他就应該提出恰恰相反的問題：为什么連德国資产阶級也認为局部的貧困具有相当普遍的意义呢？**政治上开展**的資产阶級怎么会**怒火这样高、臉皮这样厚**呢？**政治上不开展**的資产阶級怎么会对無产阶級**不加抵抗**，反而**表示同情**呢？

我們来研究一下像聖人似的"普魯士人"給**德国工人**下的断語吧。

他以譏諷的口吻說道：**"德国的穷人并不比可憐的德国人聪明些**，就是說，他們除了自己的家庭、自己的工厂、自己住的那个地区以外，**什么**都看不見；整个这一問題**直到現在还**沒有被洞察一切的**政治精神**接触到。"

"普魯士人"要想把德国工人的一般狀况和法国、英国工人的一般狀况比較一下，那他就应該拿英国、法国工人运动的**最初形式**，即它的**开端**来和**剛剛才开始的德国**工人运动比較一下。他沒有这样做。所以他的論断归根到底还是那一套陈詞濫調，說什么德国的**工業**还不如英国那样發达，說什么运动在最初的發展阶段和以后的各个阶段不同。他是想講德国工人运动的**特点**，可是在这个題目上什么名堂也沒有講出来。

但是，如果"普魯士人"站到正确的观点上，那他就会看出，法国和英国的工人起义**沒有一次**像西里西亞織工起义那样具有如此的**理論性和自覚性**。

首先請回忆一下**織工的那支歌**吧！[109] 这是一个勇敢的战斗的**呼声**。在这支歌中根本沒有提到家庭、工厂、地区，相反地，無产阶級在这支歌中一下子就毫不含糊地、尖鋭地、直截了当地、威風凛凛地厉声宣布，它反对私有制社会。西里西亞起义**一开始**就恰好做到了法国和英国工人在起义**結束**时才做到的事，那就是意識到無产阶級的本質。西里西亞起义的进程本身也同样具有这个**优点**。被毀掉的不仅是机器——这些工人的勁敌，而且还有**賬簿**和財产契据。其他一切工人运动首先只是打击**工業企業的老板**，即明显的敌人，而这次运动同时还打击銀行家，即隐蔽的敌人。最后，英国的工人起义沒有一次像这样勇敢，这样有計划，这样坚强。

談到德国工人总的文化、知識的水平或者他們的接受文化、知識的能力，那我就提醒讀者注意**魏特林**的天才著作，不管这些著作在論述的技巧方面如何不如**蒲魯东**，但在理論方面有很多地方却胜过他。資产阶級及其哲学家和科学家哪里有一部論述資产阶級解放（**政治解放**）的著作能和魏特林的**"和諧与自由的保証"**一書媲美呢？只要把德国的政治論著中的那种俗不可耐畏首畏尾的平庸气拿来和德国工人的这种**史無前例**光輝燦爛的处女作比較一下，只要把無产阶級巨大的**童鞋**拿来和德国資产阶級的矮小的政治爛鞋比較一下，我們就能够預言**德国的灰姑娘**①将来必然長成一个**大力士**。应該承認，德国無产阶級是欧洲無产阶級的**理論家**，正如同

① 灰姑娘是格林姆童話里的人物，是一个受繼母虐待的女孩子，每天在家里像婢女一样地工作，后来嫁給了一个王子。——譯者注

英国無产阶級是它的**經济学家**，法国無产阶級是它的**政治家**一样。必須承認，德国进行**社会**革命的能力是**典型的**，可是它对于**政治**革命的無能也是典型的。因为德国資产阶級的無能就是德国**政治上的無能**，同样，德国無产阶級的能力——即使不談德国的理論——就是德国**社会的能力**。德国哲学和政治的發展之間的不相称并不是什么**反常現象**。这种不相称是必然的。一个哲学的民族只有在社会主义里面才能找到适合于它的实踐，因而也只有在**無产阶級**身上才能找到解放自己的积極因素。

可是，現在我既沒时間，也不打算給"普魯士人"解釋"德国社会"如何对待社会变革，以及为什么一方面德国資产阶級对社会主义的反抗这样微弱，另一方面德国無产阶級具有非凡的社会主义天賦。他可以在我的"黑格尔法哲学批判导言"("德法年鑒")㊀中找到理解这种現象所必需具备的初步基础。

可見，**德国穷人**的理性和**可憐的德国人**的理性是成**反**比的。可是，那些把任何事物都当成作文練習題目来写篇文章發表的人們，由于用这样的**形式主义**方法看問題，所以就把事物的內容歪曲了，而被歪曲的內容反过来又給形式打上了庸俗的烙印。例如，"普魯士人"想用对照的形式評論西里西亞工人起义浪潮，結果和眞理完全背道而馳。一个有思想爱眞理的人，在看到西里西亞工人起义爆發的时候，他所应該做的不是在这一事件上为人之**师**，而是研究这一事件的**特殊**性質。自然这就需要有一些科学的远見和一些对人的热爱才行，而要做到前面那一点，只要多少玩弄一些浸透着無聊的自我欣賞气息的巧妙詞句就足够了。

㊀ 見本卷第452—467頁。——編者注

为什么"普魯士人"这样輕蔑地判断德国工人呢？因为他認为"整个这一問題"——即工人貧困的問題——"直到現在还沒有被洞察一切的政治精神接触到"。下面的話更清楚地表明了他对政治精神的精神上的愛：

"凡是在人們不幸离开共同体而孤立，他們的思想脫离了社会原則的这种情况下爆發的起义，就一定会在血泊中，在盲目中被扼杀；可是一旦貧困产生出理智，而德国人的政治理智又發現社会貧困的根源，那时候这些事件在德国也就会被理解为某种偉大变革的征兆了。"

請"普魯士人"允許我們首先提一个詞句方面的意見。他的对照是不完善的。前一半說，"一旦貧困产生出理智"，而后一半却說，"而政治理智又發現社会貧困的根源"。前一半里面的單純的理智，到了后一半里面却成了政治理智；同样，前一半里面的單純的貧困到了后一半里面却成了社会貧困。为什么我們的文章大师对于对照的兩部分給予这样不公平的待遇呢？我看他自己也弄不清这一点。我想給他講一講他的正确本能是怎样提醒他的。假使"普魯士人"写的是"一旦社会貧困产生出政治理智，而政治理智又發現社会貧困的根源"，那末任何一个公正的讀者都会看出这种对照是荒謬的。讀者首先就要問自己：为什么这位隐名的作者不按照最簡單的邏輯所要求的那样，把社会理智和社会貧困相对照，把政治理智和政治貧困相对照呢？現在来談談問題的实質吧！

社会的貧困产生政治理智的看法是錯誤的，可是与此相反，社会的丰足产生政治理智的看法却是正确的，我們說前者是錯誤的，正如同我們說后者是正确的一样。政治理智是唯灵論者；已經有些家当，已經生活得不坏的人才能有这种理智。关于这一点，請我們的"普魯士人"听听一位法国經济学家米歇尔·舍伐利埃先生的

話吧：

“当1789年資产阶級兴起时，它要取得自由，仅仅参加国家的管理是不够的。对它来說，解放就是把社会事务的領导权，行政的、軍事的和宗教的最高职位从壟断这些东西的特权者手中夺取过来。資产阶級既然**有錢、有教养**、能够完全独立生活、能够独自管理自己的事务，它就要求摆脫專横的政治制度。”**110**

我們已經向“普魯士人”指出，**政治**理智是如何不能發現社会貧困的根源。对于他在这个問題上的看法，我們只需要再談一兩句話。一个民族的**政治**理智越是發达和普遍，**無产阶級**就越是会把自己的力量浪費在那种盲目的、無益的、在血泊中被扼杀的起义上面，至少在运动的初期是这样。無产阶級如果在政治范圍內思考問題，那它就会認为一切罪惡的根源都在于**意志**，認为全部有效的办法就在于使用**暴力**，在于把这种或那种**特定**的国家形式**推翻**。**法国**無产阶級最初的起义**111**就是証明。里昂的工人們以为自己追求的只是政治的目的，以为自己只是共和国的战士，可是事实上他們却是社会主义的战士。于是他們的政治理智就把社会貧困的根源弄得模糊不清，就歪曲了他們对自己眞正目的的認識，他們的**政治理智**就**蒙蔽**了他們的**社会的本能**。

可是，既然“普魯士人”指望貧困产生出理智来，那他为什么又把“**在血泊中被扼杀**”和“**在盲目中被扼杀**”混为一談呢？既然一般說来貧困所造成的痛苦是导致理智的手段，那末**流血的**痛苦就更是导致理智的**十分有力的**手段了。所以“普魯士人”应該說：在血泊中被扼杀就会扼杀盲目性，而保証理智能够得到必要的空气。

“普魯士人”裝出一副預言家的样子，他預言，“**在人們不幸离开共同体而孤立，他們的思想脫离了社会原則**的情况下爆發的”起

义一定会被扼杀。

我們已經指出，西里西亞起义决不是在思想脫离了社会原則的情况下發生的。其次需要研究的就是"**人們不幸离开共同体而孤立**"的情况。这里所謂的共同体应該理解为**政治的共同体**，即**国家**。这是所謂**非政治**德国的老調。

难道**所有的**起义不都是毫無例外地在**人們不幸离开共同体而孤立的情况**下爆發的嗎？这种孤立不是**一切**起义的必要前提嗎？要是沒有法国公民們的这种离开共同体而不幸孤立的情况，难道1789年的革命能够爆發嗎？这个革命的任务恰好就是消灭这种孤立的情况。

可是工人所**离开**的那个**共同体**，無論就其現实性而言，無論就其規模而言，完全不同于**政治的**共同体。**工人自己的劳动**迫使他离开的那个共同体就是**生活**本身，也就是物質生活和精神生活、人的道德、人的活动、人的快乐、**人的**实質。**人的实質**也就是人的**眞正的共同体**。离开这种实質而不幸孤立，远比离开政治的共同体而孤立更加广泛、更加难忍、更加可怕、更加充滿矛盾；由此可見，正像**人**比**公民**以及**人的生活**比**政治生活**意义更加深邃一样，**消灭**这种孤立狀态，或者哪怕是对它进行局部的反抗，發动**起义**，其意义也是更加深邃的。因此不論**产業工人**的起义帶有怎样的**局部性**，它都包含着**普遍的**精神，而声势**最浩大的**最普遍的**政治**起义却包藏着某些**利己主义的狹隘性質**。

"普魯士人"郑重其事地以下面的話結束自己的文章：

"**社会革命沒有政治精神**（就是說沒有从整体观点出發的具有組織力量的思想）是不可能的。"

我們已經看到，**社会**革命之所以采取了**整体**观点，是因为社会

革命——即使只在**一个**工厂区里發生的时候也是一样——乃是人对非人生活的抗議；我們看到，它是从**各个眞正的个人的**观点出發的，那个离开了个人就会引起他反抗的**共同体**才是人的**眞正的**共同体，是**人的**实質。相反地，革命的**政治精神**就在于沒有政治地位的阶級**渴望着**消除自己被排斥于**国家**和**統治**之外的这种**孤立狀态**。政治精神的观点就是国家的观点，即**抽象的**整体的观点，这种抽象的整体之所以存在**只**是由于它脫离眞正的生活，而且假使沒有人的普遍理念和他的个人存在之間的**有組織的**对立的話，这种抽象的整体是**不可想像的**。因此，**具有政治精神的**革命就适应着这种精神的**狹隘的、二重的**本性，靠着牺牲社会本身的利益，在社会上組織了一个統治阶層出来。

現在我們来悄悄地告訴"普魯士人"什么是"**具有政治精神的社会革命**"；同时我們还給他揭穿一个秘密：他自己**即使在口头上**也不能超出狹隘的政治观点。

具有**政治**精神的"**社会**"革命要末是一堆毫無意义的廢話（如果"普魯士人"把"社会"革命理解为和政治革命**对立的**"社会"革命，可是却賦予社会革命以政治精神，而不賦予它以社会精神）；要末"**具有政治精神的社会革命**"只不过是从前人們所謂的"**政治革命**"或"**革命**"的**同义語**。每一次革命都破坏**旧社会**，所以它是**社会的**。每一次革命都**推翻旧政权**，所以它具有**政治**性。

讓"普魯士人"在**同义語**和**廢話**之間选擇去吧！可是，如果說**具有政治精神的社会革命**不是同义語就是廢話，那末**具有社会精神的政治革命**却是合理的思想。一般的**革命**——**推翻**現政权和破坏旧关系——是**政治行为**。而**社会主义**不通过**革命**是不可能实現的。社会主义需要这种**政治**行为，因为它需要**消灭**和**破坏**旧的东

西。但是，只要它的**組織活动**在哪里开始，它的**自我目的**，即它的**精神**在哪里显露出来，社会主义也就在哪里抛弃了**政治的**外壳。

为了揭露报紙上一欄之地所包藏着的**一堆糾纏不清的**錯誤，竟花費了这样長的篇幅發表这許多議論。并不是所有的讀者都具备必要的知識和有足够的时間来搞清这篇**儉天換日的文章**。鑒于这一点，匿名的"普魯士人"还不該为讀者着想，暫时放弃政治問題和社会問題的写作，放弃关于德国狀况的高談闊論，而开始誠恳地把自己的狀况檢查一番嗎？

1844年7月31日于巴黎

載于1844年8月7和10日"前进报"
(巴黎)第63和64号

署名：卡尔·馬克思

按报紙原文刊印

原文是德文

弗·恩格斯

1839—1844

烏培河谷来信[112]

一

誰都知道，烏培河谷——"光明之友"[113]非常討厭这个名称——是指伸延在大約三小时航程的烏培河流域上的愛北斐特和巴門兩个城市。这条狹窄的河流，时而徐徐向前蠕动，时而泛起它那紅色的波浪，急速地奔过烟霧弥漫的工厂建筑和棉紗遍布的漂白工厂。然而它那鮮紅的顏色并不是来自某个流血的战場——因为这里相互厮斗的只有神学家的笔杆和長舌妇們，而且往往是为了瑣碎小事，——也不是源于人們为道德敗坏而感到的羞愧（虽然这确实有足够的根据），而只是流自許多使用鮮紅色染料的染坊。要是你从杜塞尔多夫来的話，那你在索恩波尔恩附近就会进入聖区；混濁的烏培河从你身旁懶洋洋地爬过，和你剛才看到的萊茵河比較起来，它那副可憐相会使你大为失望。这个地方相当引人入胜：并不太高的山巒，有的傾斜作态，有的峭然壁立，个个披着翠綠的衣裝，嵌入碧綠的草地，当天气晴朗，蔚藍的天空映在烏培河里的时候，它那鮮紅的顏色就完全消失了。繞过山麓，你会看到愛北斐特的奇形怪狀的塔楼（簡陋的房舍隐藏在花园的后面），几分鐘后，你就到了蒙昧主义者的錫安。在沒进城以前，你会碰到一座天主教堂；它好像是从該城的聖区被赶出来似的立在这里。这是一座拜占庭式的教堂，一个毫無經驗的建筑师按照一个很好的

設計把它建筑得很糟糕；一座旧天主教堂被拆掉了，为的是給还未建成的市政厅大厦的左翼騰出地方；只剩下了一座塔楼用来办公共福利，即作为监獄。再往前走，你就到了一座大厦，大厦的圓柱頂端还有拱形圓頂[114]，但这些圓柱的式样非常特别，从形狀来看，下部是埃及式，中間是多立斯式，上部是以沃尼亞式，并且由于这些圓柱基础坚固，所以沒有柱脚柱头等类建筑上多余的东西。这个建筑从前叫做博物館，但現在連一点博物館的痕迹都沒有了，同时欠下了很多的債，所以不久以前这座建筑就拍卖掉了，新起了一个名字叫"賭博場"；从空蕩蕩的建筑正面看到的这个名字使人再也記不起先前的那个高尚的名字了。这个建筑的各个部分很不相称，以致晚上人們把它当成了駱駝。从这兒起，伸展出一条条單調的毫無特点的街道；一座还有一半沒有造好的漂亮的新市政厅大厦，由于地方不够而摆在一个非常别扭的地点，它的正門朝着一条狹窄的頗不像样的小胡同。最后，你又到了烏培河，一座华丽的桥把你引到巴門，这里至少比較合乎建筑上的美观要求。桥这边的一切都使人看起来比較亲切；这里沒有爱北斐特那种既不是旧式也不是新式、既不美观又不可笑的蹩脚的房子，而是新式的、盖得别致的、高大而坚固的建筑。你到处可以看到新盖的石头房子，馬路的尽头由一条笔直的兩旁盖滿房屋的公路連接起来。在房屋中間是漂白工厂的綠色草地。这里的烏培河河水清澈，山巒重叠，輪廓隐約可見，叢林、草地、花园五色繽紛，紅色的屋頂夾杂其間，使你越往前行，就越覚得这个地方景致迷人。从林間小徑中可以望見前面不远的一座下巴門教堂的正面；这是河谷最漂亮的一座建筑，一座造得很好的非常庄严的拜占庭式的建筑。但是很快又出現了一条馬路，灰色的石板房一幢挨着一幢。但这里的花样要

Telegraph

für

Deutſchland.

1839. März. № 49.

Briefe aus dem Wupperthal.*)

I.

Bekanntlich begreift man unter dieſem bei den Freunden des Lichtes ſehr verrufenen Namen die beiden Städte Elberfeld und Barmen, die das Thal in einer Länge von faſt drei Stunden einnehmen. Der ſchmale Fluß ergießt bald raſch, bald ſtockend ſeine purpurnen Wogen zwiſchen rauchigen Fabrikgebäuden und garnbedeckten Bleichen hindurch; aber ſeine hochrothe Farbe rührt nicht von einer blutigen Schlacht her, denn hier ſtreiten nur theologiſche Federn und wortreiche alte Weiber, gewöhnlich um des Kaiſers Bart; auch nicht von Schaam über das Treiben der Menſchen, obwohl dazu wahrlich Grund genug vorhanden iſt, ſondern einzig und allein von den vielen Türkiſchroth-Färbereien. Kommt man von Düſſeldorf her, ſo tritt man bei Sonnborn in das heilige Gebiet; die Wupper kriecht träg und verſchlammt vorbei und ſpannt durch ihre jämmerliche Erſcheinung, dem eben verlaſſenen Rheine gegenüber, die Erwartungen bedeutend herab. Die Gegend iſt ziemlich anmuthig; die nicht ſehr hohen, bald ſanft ſteigenden, bald ſchroffen Berge, über und über waldig, treten keck in die grünen Wieſen hinein, und bei ſchönem Wetter läßt der blaue, in der Wupper ſich ſpiegelnde Himmel ihre rothe Farbe ganz verſchwinden. Nach einer Biegung um einen Abhang ſieht man die verſchrobenen Thürme

*) Unſre Leſer werden uns Dank wiſſen für dieſe authentiſche Schilderung einer Gegend, welche das wahre Zion der häßlichſten Form des an manchen Orten in Deutſchland graſſirenden und das Mark des Volkes aufmergelnden Pietismus iſt. A. d. R.

載有弗·恩格斯所著"烏培河谷来信"一文的
"德意志电訊"杂志的一頁

比爱北斐特多得多；有漂白工厂的新鮮草地，有新式的房子，有一段狹窄的小河，有許多临街花园，——这一切都打破了这幅圖画的單調的气氛。这一切会使你怀疑，巴門是城市还是各种建筑的簡單堆积。它实际上也只是被城市公共机关連在一起的那許多小地方的結合，其中最大的是：盖馬尔克（自古以来就是革新教会的中心）；下巴門（位于爱北斐特那个方向，离烏培斐特不远，在盖馬尔克的上边）；再往前就是利特尔斯豪森，和它并排的，左边是維希林豪森，右边是黑根克豪森和美丽如画的劳亨塔尔。这些地方都住着兩个教派[115]的路德信徒；天主教徒——这里一共不过兩三千人——散布在整个河谷。当你走过利特尔斯豪森以后，你就算离开了貝尔格区，經过攔路杆，你就进入了旧普魯士的威斯特伐里亞。

这就是河谷的外貌。除了爱北斐特的黯淡的街道而外，整个說来这个河谷給人一种很愉快的感覚；但是經驗証明，从居民身上絲毫都看不出这一点。我們在德国几乎到处都可以看到的那种健康的朝气蓬勃的人民生活，在这里一点兒也感覚不到；的确，乍一看来好像不是这样，每天晚上，快乐的閑游汉都在街上蕩来蕩去，大声唱着他們的歌曲，但都是一些不知什么时候从醉汉嘴里唱出来的最庸俗最下流的歌曲；你在这里永远也不会听到一支往往傳遍整个德国并且我們可以引为驕傲的民歌。所有的酒店都挤滿了人，特别是在星期六和星期天；到晚上十一点鐘，酒店关門的时候，醉汉們才成群結队地从酒店拥出来，其中大部分都是掉到路旁的水溝里酒才醒过来。他們当中最墮落的就是所謂 Karrenbinder①，

① 类似中文的"碼头工人"、"搬运工人"。——譯者注

即頹廢沮丧、沒有固定住所和工資收入的人；这些人天蒙蒙亮就从自己的栖身之所——干草棚、馬厩等处爬出来，如果不是在粪堆或楼梯上度过整个夜晚的話。由于地方当局限制了酒店的数量（从前是不可数計的），現在才在一定程度上制止了这种不成体統的現象的發展。

产生这种現象的原因是十分明显的。首先是工厂劳动大大助長了这种現象。在低矮的房子里进行工作，吸进的煤烟和灰塵多于氧气，而且从六岁起就是这样，这就势必要失掉全部力量和朝气。單干的織工从早到晚蹲在自己家里，躬腰曲背地坐在織机旁，在炎热的火爐旁烤着自己的脊髓。这些人的命运不是神秘主义就是酗酒。在那里占統治地位的这种粗暴的丑惡的神秘主义，必然会造成截然相反的極端，結果就形成了这样一种情况：那里的人不是“正派人”（人們这样称呼神秘主义者）就是放蕩不羈的地痞流氓。这种向兩个敌对营壘——不管这些营壘的性質如何——的分化本身就会断送人民精神的任何發展。即使其中一个营壘归于消失，那也無济于事，因为这兩个营壘的人都有肺結核，既然这样，那还会有什么好的可言呢？即使你在那里偶而碰到一些健康的人，那也几乎全是細木工或是手艺人，他們都是从别的地方搬到这里来的；在当地的皮匠中間也会遇到一些身强力壯的人，但只消过上三年这样的生活，就会在肉体上和精神上把他們葬送掉：五个人就会有三个人因肺結核死去，原因是尽人皆知的酗酒。可是，如果不是厂主这样胡作非为，如果神秘主义不是像現在这样流行并且不会更广泛地流行的話，这一切也不会达到这样駭人听聞的程度。下層阶級，特别是烏培河谷的工厂工人，普遍处于可怕的貧困境地；梅毒和肺部疾病蔓延到难以置信的地步；光是爱北斐特一个地

方，2 500 个学龄兒童就有 1 200 人不能上学，而是在工厂里長大的——这只是便于厂主雇用童工而不再拿双倍的錢来雇用被童工代替的成年工人。但是大腹便便的厂主們的良心是輕松愉快的，虔誠派教徒的灵魂还不致因为一个兒童如何衰弱而下地獄，假如这个灵魂每个礼拜日到教堂去上兩次，那就更沒有事了。因为我們知道，厂主中間对待工人最坏的就是虔誠派教徒。他們千方百計降低工人的工資，据說还是为了工人不致酗酒，但在选举傳教士的时候，他們总是搶先收买自己的人。

在下層等級中間，神秘主义主要是流行在手艺人中間（我沒有把資本家算在他們里面）。当你在街上看到一个人駝着背，穿着过長的上衣，留着虔誠派流行式样的分髮，你会感到这是一幅多么悲慘的景象。但是誰要眞想了解一下这种人，誰就应当到一个虔誠派教徒的作坊——鉄鋪或鞋鋪——里去看一看。一个师傅坐在那里，右边摆着一本聖經，左边——至少經常是——放着一瓶燒酒。在那里，工作是不会妨碍他的。他几乎总是在念聖經，时而喝上一盅，偶而也跟帮工一起唱聖歌；但他們的主要活动往往是指摘自己临近的人。你們可以看到，这种趋势在这里也和各处一样。虔誠派教徒竭力想使人們接受他們的信仰，这种强烈的意向并沒有落空。在改宗者当中——改宗多半被看成一种奇迹——可憐的酒徒和类似的人特别多。但这也沒有什么奇怪的。所有这些改宗者都是墮落的蠢汉，要說服他們也是輕而易举的；他們接受了虔誠派信仰以后，每星期都有几次被感动得流泪，但又偷偷地过着自己以前的生活。几年以前，这套鬼把戏就被突然揭穿了，这使一切伪善者大吃一惊。原来是个名叫尤尔根士牧师的美国投机商人；他講过好几次道，每次听講的人都很多，因为大部分人都以为他既然是美

洲人，那他的皮膚一定是淺黑色的，甚至于是黑色的。但又多么离奇：他不但是个白种人，而且还是个講得使整个教堂的人都流下眼泪的傳教士；不过这些眼泪是他自己先嚎啕痛哭才勾出来的，因为起先他用尽了一切办法来打动听众，都沒有收到效果。信徒們都异口同声地表示自己的惊奇；的确也还听到一些明智的人表示异議，但这些人却被一股腦地称做無神論者。不久，尤尔根士便开始組織秘密集会，收到崇拜他的那些有名人物送給他的丰富礼物，过着优裕的生活。人們听他講道比听其他任何人都要起勁；他組織的秘密集会常有人滿之患，他的每一句話都使男人和女人泪流滿面。現在大家都相信，他至少是个半預言者，并將建立一个新的耶路撒冷，但有一天，这場滑稽戏突然結束了。人們忽然發覚这些秘密集会在搞些什么名堂；于是尤尔根士先生就被关起来了，他要在哈姆审訊的几年中間进行懺悔。后来他答应改过自新，才被釋放，并被送回美国。以后又查明，他以前在美国，就表演过这套把戏，因而被赶了出来；当时，为了不致忘掉自己那套把戏，他在威斯特伐里亞进行了一次預演；由于那里地方当局的恩典——或者确切些說是由于軟弱——对他沒有进一步追究就釋放了；后来他又在愛北斐特把这套把戏重演了一次，終于結束了自己的荒唐生活。当人們發現这位高貴君子的集会在干些什么勾当以后，就群起反对他，甚至誰也不想再理睬他；所有的人，从黎巴嫩到鹽海㊀，即从利特尔斯豪森山到烏培河上索恩波尔恩的堤壩，都唾弃了他。

但是，全部虔誠主义和神秘主义的眞正中心是愛北斐特的宗

㊀ 聖經上叫做死海。——編者注

教改革协会。很早以前，它就严格拘守加尔文精神，但几年来，由于任用了一批最虛伪的傳教士——現在那里一下子就有四个这样的人在傳教——这种精神就变得肆無忌憚，甚至同天主教精神沒有多大区别。在那里，在会上对异教徒进行正式审問；在那里，每个沒有到会的人都要受到譴責；在那里，人們議論着某某人在看小說（虽然書皮上明明写着"基督教小說"，但克魯馬赫尔牧师曾宣布过小說是宣揚無神論的書籍），某某人似乎是敬神的，但前天有人在音乐会上看到过他；于是他們就为这种沒头沒腦的罪过吓得胆战心惊。如果有一个傳教士是个有名的唯理論者（他們这样称呼每一个哪怕和他們有一点点意見分歧的人），那他就得不到安宁，他們就会死盯住他，看他穿的上衣是不是眞黑色，他的褲子是不是眞正正統的顏色。如果别人看到他穿一件泛一点藍顏色的上衣或唯理論者的背心的話，那他就活該倒霉！如果發現誰不相信先定学說，那他們就会立刻对他实行宣判，說他比路德信徒好不了多少，而路德信徒和天主教徒相差無几，而天主教徒和偶像崇拜者是生来就該受到詛咒的。但說这种話的人都是些什么人呢？他們不学無术，連聖經是用哪种文字——中文、犹太文还是希臘文——写的，都未必知道，但他們又不管什么場合，总是拿某个永远被認为是正教傳教士的話来胡乱判断一切。

改革派在这里占了优势以后，这种精神就存在，但在几年前死去的傳教士哥·丹·克魯馬赫尔还未开始想尽一切办法在这个协会發揚这种精神以前，它还不太明显；过了不久，神秘主义如花盛开，但克魯馬赫尔在果实沒有成熟以前就死去了；直到他的侄子弗里德里希·威廉·克魯馬赫尔博士才看到了这个果实，他使这个教义达到非常精密而确切的地步，以致人們都不知道应該把所有

这些东西看做荒誕無稽还是褻瀆行为。总之，果实是熟了，但誰也不能摘它，因此它就必然慢慢腐爛，凄凄凉凉地从树上掉了下来。

不来梅的著名寓言家弗·阿·克魯馬赫尔博士的胞弟哥特弗利德·丹尼尔·克魯馬赫尔，大約三年以前，在傳了多年的教以后，死于愛北斐特。二十多年以前，一个傳教士在巴門的一个教壇上講述先定学說的时候，不像克魯馬赫尔那样严格拘守仪式，于是信徒們就在教堂里抽起烟来，大吵大鬧，而且打断他的話，說这种异教邪說根本不是講道，因此，地方当局不得不加以干涉。这时，克魯馬赫尔就像格雷哥里七世給亨利四世写的那封信[116]一样，給巴門市政局写了一封粗暴得可怕的信，要求它不要触犯这些伪善的人，因为据他說，这些人維护的只是自己心爱的福音；他講的也是这样一种教义。但他得到的只是嘲笑。这一切都表明了他至死效忠的那种精神。另外，他还有許多怪癖，因此流傳着成千个关于他的笑話；从这些笑話来看，他不是天字第一号的怪家伙，就是个絕無仅有的蛮汉。

弗里德里希·威廉·克魯馬赫尔博士，四十上下，个子高高的，身体很結实，也很魁偉；但从搬到愛北斐特以后，他就开始胖了起来。他的头髮梳得别出心裁，他的信徒也都在模仿他的样式。天曉得，也許有朝一日，克魯馬赫尔的头髮式样还会流行起来，但是这种式样的丑陋程度可能会超过过去所有的式样，甚至还会超过那种搽香粉的假髮。

在大学生时代，他参加过体操协会的鼓动工作[117]，編过自由歌曲，在瓦特堡紀念大会[118]上打过旗子，發表过演說，而且他的演說据說还給人留下了很深的印象。他現在在教壇上还常常回忆起这些逍遙自在的岁月，說什么“当我还在赫梯人和迦南人的兵营里

的时候”。后来他被巴門宗教改革协会选为牧师，从那时起，他才享有傳教士的声誉。当他初露头角来傳述他的严格的先定学說的时候，就不仅使路德派和改革派發生了分裂，而且使改革派之間即先定学說的严格派和温和派也發生了分裂。有一次，一个老正宗路德信徒在朋友那里喝了点酒，在回家的路上要过一座破旧不堪的小桥。从他当时的情形来看，这对他也并不是完全沒有危險的，于是他就暗自思忖：如果你平平安安地走过桥去，那当然很好，万一不幸掉到烏培河里去，那时，改革派就会說，事情原該是这样；但事情是不应当这样的。于是他就回轉来，找了个不深的地方，涉着齐腰的水走了过去，而且心安理得地以为，这回改革派可沒有机会揚揚得意了。

后来爱北斐特出了一个空缺，这个空缺就被克魯馬赫尔补上了，于是巴門的糾紛就都很快地停止了，但是爱北斐特的糾紛却更加激烈起来。克魯馬赫尔的就职講道就使一部分人感到气憤，使另一部分人欢欣若狂；糾紛日益激烈，这特别是因为每个傳教士——虽然他們的观点都一致——很快都有了自己的一伙人，这伙人成了他的唯一的听众。后来大家都討厭这一套了，于是“我同意克魯馬赫尔”、“我同意科尔”等等这套永無休止的喊声就停止了，但这不是由于喜欢和解，而是由于一伙一伙的人越来越明确地分离开了。

毫無疑問，克魯馬赫尔很会講話，也会写詩；他的講道从不使人感到枯燥，他很有把握很自然地从一个思想轉到另一个思想；他很会运用对比方法和描繪陰暗情景。他每一次描述地獄都有新的东西，都很大胆，尽管这个題目他已經談过多次。另一方面，他又过于頻繁地引用聖經上的語句及其特有的形象，尽管其中大部分

都引用得非常巧妙，但总不免有些重复；在这些东西中間穿插着对日常生活的非常枯燥的描写或是关于他的个人命运和微不足道的感受的叙述。所有这一切不管合适不合适，他都搬到講台上来。*不久以前，他有兩次在講道的时候向他的虔誠的听道者講述了他*游历維尔騰堡和瑞士的情形；他談到他同海得尔堡的保路斯和杜宾根的施特劳斯进行的四次胜利辯論，不过，他所談的和施特劳斯在一封信中所談的完全不同。他的朗誦有些地方十分动人，他那有力的、令人信服的手势往往也很适当，但有时总使人覚得过于做作和乏味。朗誦时，他在講台上来回乱竄，身子四下搖晃，拳头击着講台，脚像战馬的蹄子一样踩着地板，而且还拚命地嘶叫，震得玻璃直响，吓得路上行人張口結舌。这时，听道者也就开始大号大叫；先是年輕姑娘嚶嚶啜泣，接着是老太婆的肝胆俱裂的女高音，而結束这部混声合唱的是衰弱不堪、酩酊大醉的虔誠派教徒（假如他們还有知覚的話，那一定会被他的話所感动）的呻吟。克魯馬赫尔豪壯的声音透过了这一片号叫声，他在全体听众面前百般咒駡有罪的人，或者描繪一番魔鬼。

再看看他的学說吧！簡直無法理解，一个人怎会相信这些和理性、聖經根本矛盾的东西。然而克魯馬赫尔非常尖銳地表述了这个学說，通过一切結論探究了和巩固了这个学說，假如人們同意这个学說的基础，即同意人沒有能力按照个人意願期望幸福，更不能創造幸福的話，就根本沒有办法进行反駁。因此必須从外面賜予这种能力。因为既然人連期望幸福的能力都沒有，那末上帝就应当授予人这种能力。人的这种能力是自由的神的意志随心所欲地賦予的，这也是以聖經为依据的，至少表面看来是这样。整个学說就是建立在这种荒謬的論断上面；为数不多的中选的人，nolentes

volentes〔不管他們願不願意〕，就过着幸福的生活，其余的人則永远受苦："永远？——对，永远！！"（克魯馬赫尔）聖經还这样說：不通过我，誰也不能去見天父；但异教徒不能通过基督去見天父，因为他們不認識基督，因此，他們活在世上都不过是为了將来去填地獄。基督徒被召見的很多，但选上的很少；許多人被召去只是为了做做样子，因为可以設想，上帝召見他們并不太坚决，而是为了防止他們不听話；这都是为了上帝的荣誉，使他們得不到寬恕。聖經还这样說：上帝的英明对当代聖賢来說就是愚蠢；神秘主义者把这句話解釋成一道命令，即要証实这条格言，必須使自己的教理尽量荒唐。这一切怎能同使徒們所主張的理性的祈禱仪式和福音的理性养料的学說相吻合呢，这种奥妙是理性所無法理解的。

这些教义把克魯馬赫尔的說教都搞糟了；只是在他談到世間的繁华和基督的自我克制之間或者世俗主宰的傲慢和上帝的驕傲之間的对立的那些地方，这些教义才表現得不那么明显。在这方面，还常常可以听到他从前蠱惑宣傳的一些回音，假如他用的不是这样一些籠統詞句，政府对他的講道是不会輕易放过去的。

在爱北斐特，只有很少人欣賞他的講道；如果把他跟他的三个同行——其中几乎每个人都有同样多的听众——比較一下，那他就是一个整数，而他的三个同行不过是抬高他的身价的几个零而已。这几个零中間最老的一个叫科尔，这也說明了他講的是什么道①；第二个名叫海尔曼，但絕不是他們現在給竪立比历史和塔西佗还要悠久的紀念碑的那个海尔曼[119]的后裔；第三个——巴尔——是克魯馬赫尔玩的皮球②；这三个都是十足的正統派，他們

① Kohl 是双关語，除了用做姓以外，还有"胡說"之意。——譯者注

② Ball 是双关語，除了用做姓以外，还有"皮球"之意。——譯者注

都模仿克魯馬赫尔講道的坏的方面。愛北斐特的路德派牧师桑得尔和休斯曼以前是死对头，前者在維希林豪森講道的时候就同自己現在的同行的兄弟休斯曼（他当时在达尔講道，目前在連涅浦）發生过一次有名的爭吵。現在，他們的处境促使他們彼此文明了一些，但虔誠派教徒不断責备休斯曼在对待桑得尔的問題上所犯的各种各样的錯誤，力圖重新挑起糾紛。这伙人中間的第三个人叫朱林克，他的一个突出的地方就是漫不經心得出奇：他不能把三个句子連成一气，但却能把三个部分組成的講道变成四部分，他可以一字不差地重复其中一部分而毫不覚察。Probatum est〔这是千眞万确的事〕。他的詩歌下面再談。

巴門的傳教士彼此几乎沒有什么区别，全都是地道的正統派，或多或少有些虔誠派的色彩。只是維希林豪森的施梯尔还值得稍微談一談。据說他小的时候，讓·保尔就認識他，而且發現他很有才干。施梯尔曾在哈雷附近的弗蘭克列宾做过牧师，当时他就發表过几本用詩和散文写成的聖書，出版过代替原版的路德派教义問答的修訂版，还有一本不太厚的教学指南和一本批評薩克森省出版的教会聖歌集的缺点的小册子；这本小册子得到了“福音派教会报”很高的評价，虽然有些見解的理由还不够充分，至少其中有些对教会歌曲的看法要比安逸的烏培河谷流傳着的看法合理一些。施梯尔本人的詩是極其枯燥的；他把席勒的几首宣揚偶像崇拜的詩篇改成正宗教徒都能接受的东西，这也使他有了名气，譬如他把“希臘之神”詩集里的一段改成下面这样：

当罪孽深重的力量
統治着世界的时光，
你們，来自陰影国度的众神，

使人們一代又一代地傳替久長!
那时你們的犯罪的祭祀
与我今天看到的完全兩样,
人类認为你的殿宇是
維納斯·阿馬杜西亞!120

的确改得很妙，甚至可以說是迷人！施梯尔在維希林豪森代替桑得尔已經有半年了，但是直到現在，他还沒有使巴門的作品充实起来。

朗根堡——爱北斐特附近的一个小鎮——按其全部特点来說，也屬于烏培河谷。那里有同样的工業和同样的虔誠主义精神。弗里德里希·威廉的兄弟**艾米尔·克魯馬赫尔**就在那里講道；他不像弗里德里希那样严格信奉先定学說，但在竭力模仿他，最近他在聖誕节的一次講道中所講的这一段話就是一个証明：

"我們的肉体虽然还坐在这里，坐在長板凳上，但我們的灵魂已經和千百万信徒的灵魂一起飞上了聖山，在那里諦听着天兵的欢呼，随后便下降到貧困的伯利恒。它們在那里看到了些什么呢？先是看到了一个可憐的牲畜圈，在这非常可憐的牲畜圈里放着一个可憐的馬槽，在这可憐的馬槽里摆着可憐的几根干草和麦稭，在这可憐的几根干草和麦稭上，像可憐的穷家孩子一样，用可憐的包布裹着世界偉大的主。"

本来这里还应該談一談教会中学的一些情况，但是这份杂志以前曾經提到过的前任牧师的"竪琴之音"121 已經足以証明那里流行着一种什么样的精神了。順便提一下，这个中学的学监**李希特尔博士**——大学者、有名的东方学家和自然科学家——还出版了一本"家用詳解聖經"。

这就是烏培河谷虔誠派的活动情况；很难想像，在我們这个时代居然还会搞出这样一些名堂来；但总可以相信，就是这个旧蒙昧

主义的断崖也抵擋不住时代的巨流：沙石一定会被水流卷走，断崖一定会轟然倒塌。

二

不言而喻，既然虔誠主义在一个地区这样流行，那末这种虔誠主义精神就必然会散布到一切領域，滲透到生活的各个方面，并断送它們。受这种精神影响的主要是教育事業，首先是国民学校。有一部分国民学校完全掌握在虔誠派手里，这就是教会学校；这种学校每个乡鎮都有一个。其他的国民学校虽然也受教会管理委員会的监督，但要自由得多，因为它們受民政管理局的影响要大一些。这样，我們就可以亲眼看到神秘主义如何阻碍教育事業的發展，因为当时教会学校还像大主教卡尔-泰奥多尔在世的时候一样，除了教学生誦讀、書写和計算而外，只向学生灌輸教义問答。而其他学校总还教学生一些初步的科学知識和一些法文，因此，在这种影响下，許多学生畢業以后就竭力設法繼續升学。这种学校發展得很快，在实行普魯士管理制度以后，就大大超过了教会学校，虽然以前曾經远远落在教会学校的后面。但上教会学校的还是多得很，因为那里的学費便宜得多，另外許多家長总把自己的子女送到那里去，一是由于信奉宗教，再就是由于他們認为在兒童的智力發展方面，要靠宗教精神来加强世俗精神。

在烏培河谷有三所用地方經費办的高級学校，即巴門市立学校，爱北斐特理科中学和爱北斐特中学。

巴門市立学校經費很不充足，因此教員很缺，但是学校当局尽到了一切努力。該校完全操縱在目光短淺的吝嗇的管理委員会的

手里，該委員会多半也只是从虔誠派里挑选教員。該校校長也不排斥这个教派，但他在执行自己职务的时候还是依照坚定的原則，他善于巧妙地向每个教員說明他所处的地位。其次就是約翰·雅科布·艾維希先生。他能用好的教科書把書教得很好，在历史教学方面，他是紐賽尔特故事学派的狂热信徒。他写过許多教育方面的著作，其中最大的一部——当然是按篇幅来說——叫做"博愛者"，威塞尔的巴格尔書店版，兩卷本，40 印張，定价一个帝国塔勒。他的全部著作都充滿了崇高的思想、善良的願望和不現实的計划。据說，他的教学实踐远远落后于他那冠冕堂皇的理論。

菲力浦·希弗林博士，第二个一級教員，他是該校最有才干的教員。在德国，也許就沒有像他这样精通現代法文文法結構的人。他重点研究的不是古拉丁文，而是上世紀的古文，特别是伏尔泰的，并且从对伏尔泰的研究轉向对現代作家風格的研究。他把研究的結果写成"法文学習指南"一書，共分三册，其中第一二兩册已經出了几版，第三册也即將在复活节以前出版。毫無疑問，除了克涅倍尔編的教科書而外，这是我們現有的最好的一本法文教科書。这本教科書第一册出版以后，馬上就受到了普遍的贊揚，而且現在几乎是整个德国以至于匈牙利和俄国波罗的海沿岸各省傳播最广的一本教科書。

其余的教員都是剛从中学畢業的年輕人，其中有些人受过很有系統的教育，另一些人只是得了一些乱七八糟的知識。这些年輕教員当中，弗萊里格拉特的朋友科斯特尔先生是最好的一个；有一本教材里有他写的一篇詩学概論，他取消了詩学中的說教性的詩歌，而把一般認为的几种說教性的詩歌列入叙事詩和抒情詩；这篇文章証明他是了解这个問題的，思想也是清楚的。有人請他到

杜塞尔多夫任教，管理委員会的先生們知道他反对一切虔誠主义，因此就很乐意地讓他去了。另一个教师却和他相反：有一次，一个四年級的学生問他歌德是誰，他回答說："是一个不信神的人。"

愛北斐特理科中学的經費非常充足，因此可以招聘最好的教員，开設比較完整的班次。但这个学校流行着一种非常可怕的背書制度，这种制度半年的时間就会使一个学生变成傻瓜。順便提一下，学校領导几乎就不存在；校長有半年的时間不在学校，只有当他要極端严厉地处罰人的时候，他才在学校。技工学校（該校学生有一半的时間用在各种繪画上面）和理科中学合并了。教师当中值得提起的是克魯賽博士；他在英国住过六个星期，写了一本有关英語發音的書，这本書根本不能用；該校学生的名誉非常坏，因此，第斯泰維克对愛北斐特的青年大有意見。

愛北斐特中学的經济狀况非常拮据，但它是被公認为普魯士最好的学校之一。这所学校是宗教改革协会的財产，但是它却很少受这个协会的神秘主义的影响，因为它对傳教士不感兴趣，而管理委員会的委員則根本不了解这个中学的情况；虽然这样，它还是受了管理委員会委員們吝嗇的影响。这些先生們对普魯士中学教育的优点根本就不了解，竭力供給理科中学經費和学生，对这所中学却横加責难，說它收的学費連支出都弥补不上。关于把这所中学轉交給政府的談判，現在正在进行，政府对这件事很感兴趣；假如不轉交給政府，再过几年，这所学校就会因为經費不足而停办。教师的选拔工作現在还是操在管理委員会的委員手中，这些人的确能够非常准确地把每个賬目記入总賬，但对希臘文、拉丁文和数学却一竅不通。他們选拔的主要原則是：选一个平常的改革派比选一个**能干**的路德派要好些，比选一个天主教徒就更好些。但

是普魯士語文工作者中間，路德派比改革派要多得多，因此，事实上管理委員会几乎从来也不能按照自己的原則办事。

汉契克博士，教授，代理校長，生于劳西茲区魯考，能用西塞罗的拉丁文写詩和散文，写过許多傳教文章、教育問題論文和学習希伯来文的材料。如果他不是路德派，而且管理委員会不那么吝嗇的話，那他早就是正式校長了。

艾希霍夫博士，第二个一級教員，他和比他年輕一些的同事倍尔茲博士合写了一本拉丁文文法；但登在"文学总匯报"上的弗·哈阿茲的書評，对这本書的評价并不很高。他喜欢希臘文。

克劳森博士，第三个一級教員，他無疑是全校最能干的一个，学識淵博，精通历史和文学。他講課非常吸引人；他是唯一善于使学生对詩發生兴趣的人，否則烏培河谷的庸夫俗子就会完全失掉这种兴趣。据我知道，他只写过一本有关科学方法的著作，題为"品得——抒情詩人"，这本書使他在国內外的中学教师中間贏得了極大的声誉。这本書当然沒有在書市上出售。

这三个学校是1820年才成立的；从前，愛北斐特和巴門都只有一个教区学校[122]和許多私立学校，而这些学校都不能使学生受到充分的教育。这种后果从巴門老一輩的商人身上还可以看得到。这些学校的学生沒有受到一点教育；在巴門和愛北斐特，誰能玩惠斯特或打台球，能談一点政治和說几句恰当的客套話，誰就算是受过教育的人了。这些人过着可怕的生活，但还覚得滿不錯；白天他們埋头做生意，而且是那么專心致志，簡直令人难于置信；晚上到了一定的时間，就三五成群，打牌消遣，議論政治和抽烟，直到鐘打过九点以后，才各自回家。他們就这样一天一天地生活下去，沒有絲毫变化，而且誰要破坏这种生活方式，誰就会倒霉；他也許

会相信，这个城市所有的殷实戶都不会饒恕他。父亲热心地把兒子引到这条道路上去，兒子也希望步父亲的后塵。他們的話題非常單調：巴門人喜欢談馬，愛北斐特人喜欢談狗，当着沒有东西可談的时候，就开始品評漂亮女人的外表，或者聊聊生意情况，——这就是他們談話的全部內容。他們难得談到文学，而他們所了解的文学就是保尔·德·科克、馬利亞特、特洛姆里茨、聶斯特罗伊等人的作品。在政治上，作为地道的普魯士人（因为他們处于普魯士統治下），他們 a priori〔預先〕坚决反对一切自由主义，但他們只是在陛下願意为他們保存拿破侖法典的情形下才会这样，因为这个法典一旦廢除，他們的愛国主义就会完全消失。他們誰也不了解“青年德意志”[123]在文学上的作用，把它看成海涅、谷茲科夫和蒙特等先生所主持的一伙蠱惑家的秘密团体。有些高貴的公子也許讀过海涅的作品，譬如“旅行札记”——不讀里面的詩——或“告密者”，但是关于其他作品，他們就只是从牧师或官吏的口中得到了一些模糊的概念。他們大部分人都認識弗萊里格拉特，并把他看做一个好同志。弗萊里格拉特来到巴門以后，这些乳臭未干的貴族（他这样称呼这些年輕小商人）就紛紛前来拜訪他；但当他很快就意識到他所接触的是些什么人的时候，他就不再同他們来往；可是他們却死盯住他，夸奬他的詩和酒量，想尽一切办法要和这个發表过东西的人結拜兄弟，因为在这些人的眼里，詩人算不了什么，發表过著作的作者才是了不起的人。科斯特尔离开巴門以后，弗萊里格拉特就慢慢地和这些人断絕了来往，現在只和很少几个人接触。弗萊里格拉特的主人[124]虽然有些为难，但对他还是必恭必敬；最使人感到惊奇的是，他是一个極有条理、非常热心的办事員。他的詩的成就，这里沒有必要談到，因为丁盖尔施泰特在“文

学年鑒”上和卡利埃尔在“柏林年鑒”上都对他作了非常詳細的評論。但我覚得，他們兩个都沒有充分注意到这样一点：弗萊里格拉特的思想虽然跑得很远，但是他对祖国的怀念还是非常强烈的。他的德国民間故事如“青蛙公主”(第 54 頁)“白雪花”[125](第 87 頁)經常表現的主題和写成整本詩集的其他故事的主題(“森林中”第 157 頁)就說明了这一点；他仿照烏朗特写的作品(“手錘”第 82 頁，“木匠帮工”第 85 頁；他的兩篇墓前詩的第一篇也很像烏朗特写的)，以及“亡命者”，特別是他那無与倫比的杰作“奧伊根王子”，也說明了这一点。弗萊里格拉特越是轉向相反的方面，上面提到的这些主題就越值得注意。“流亡中的詩人”一書，特別是登在“晨报”[126]上的其中几段，使我們可以洞見他的心灵深处；他已經感覚到，只有接近眞正的德国詩，遙远的世界才会出現在他的面前。

在烏培河谷的文学中，报刊占有極重要的地位。首先是馬丁·隆凱尔博士主編的“愛北斐特日报”，这份报紙在他英明的主持下，贏得了極大的而且是当之無愧的声誉。“总匯报”和“省报”合并以后，馬丁·隆凱尔当了主編；該报是在前景并不很妙的情况下創办的；“巴門日报”是它的竞爭对手，但由于隆凱尔大力建立自己的通訊員網，写社論，才漸漸把“愛北斐特日报”变成了普魯士的第一流报紙。的确，在只有很少人讀社論的愛北斐特，这份报紙的声望并不很大，但是它在別的地方却享有很大的声望，“普魯士国家报”的垺台可能也帮了它的忙。文艺附頁“新聞小报”沒有超出一般水平。經常更換發行人、編輯和审查人的“巴門日报”，現在由常在“晚报”上發表評論的海·皮羽特曼主編。他倒很想改进这份报紙，但是發行人的那种有着相当重大根据的吝嗇作風使他一籌莫展。小品文欄也沒有使情况好轉，因为这一欄登載的常常光是几首皮

羽特曼的詩、評論和从大部作品中摘录来的片断。該报的附頁"烏培河谷讀者园地"几乎整版都是列伐尔特主編的"欧罗巴"杂志上的材料。另外，还有和"外国人报"——"农村日报"的繼承者，它的伤感詩和笨拙的俏皮話是首屈一指的——一起出版的愛北斐特的"每日通报"，以及老气横秋的"巴門周刊"。"巴門周刊"文艺的獅子皮总是露出虔誠派的驢耳朵来。

在其他文学形式中間，散文是沒有任何价值的一种；去掉神学的，或者确切些說，虔誠派的文章和几本写得非常膚淺的有关巴門和愛北斐特历史的作品，散文就沒有什么了。但是詩在"欢乐的河谷"却获得很大的成功，相当多的詩人都选定这个河谷作为自己的駐地。

威廉·朗盖維什，巴門和伊塞隆的書商，笔名威·叶曼特⊖；他的主要作品就是說教性的悲剧"終身流浪的人"，这部作品当然不如莫森改編的同一主題的作品好。他是烏培河谷竞爭对手中最大的一个出版商，而且爭得这种地位也不太困难，因为其中兩个出版商——愛北斐特的哈賽尔和巴門的施泰因豪斯——出版的全是虔誠派的作品。弗萊里格拉特就住在他家。

卡尔·奥古斯特·朱林克，愛北斐特的傳教士，写过許多散文和詩；普拉頓的下面一句話可以用来說明这些作品："它們是水势汹涌、誰也过不去的河流。"[127]

他把自己的詩分成聖歌、贊歌和抒情詩三种。他写詩的时候，常常写到中間就忘記了是从什么地方写起的，以及下面怎样写法。他从住有傳教士的太平洋上的島嶼一下子就扯到了地獄，从遭受

⊖ "叶曼特"(«Jemand»)的意思是"某某"。——編者注

折磨的心灵的喘息一下子就扯到北極的冰塊。

李特，爱北斐特女子学校的校長，曾写过兒童詩；这些詩大部分是用已經过时的手法写的，而且同呂凱特、格羽尔和海伊的詩根本不能相比，但是其中个别的还写得不錯。

弗里德里希·路德維希·烏尔芬，这才是烏培河谷眞正偉大的詩人；他是巴門人，一个無可否認的天才。細長的身材，四十五岁左右，穿着一件只有比他年輕一半的人才会穿的長長的紅褐色的上衣；兩个肩膀抬着一顆無法形容的腦袋，鼻子上架着一副鍍金的眼鏡，閃爍的目光透过鏡片放射出来；头上頂着一頂綠色小帽，嘴里銜着一朵花，手里玩着一个剛从上衣上扭下来的扣子，——这就是我們巴門的賀雷西。他天天沿着哈尔得堡晃来晃去，总想碰上个好运气，找到一个新韵脚或新爱人。三十岁以前，这位不知疲倦的人曾崇拜过雅典娜·帕拉斯①，后来又敬爱过阿芙罗狄蒂②，后者接連送給了他九个杜欽妮婭③——这也就是他的詩神。虽然歌德善于从每个現象找出詩的素材，佩脫拉克能把自己心爱的人的每一瞥和每一句話变成十四行詩，但是他們远远赶不上烏尔芬。是誰把脚下的細沙認做爱人的呢？是最偉大的烏尔芬。有誰歌頌敏欣（九个詩神中的克丽娥）那双在臭水灘的草地上染汚了的長袜呢？只有烏尔芬。他的諷刺詩是眞正民間粗野語言的杰作。当他第一个妻子死去的时候，他写了一个訃告，使所有的女僕都感动得流泪。还有一首哀詩更妙，叫做“威尔海明娜——一个最好的名

① 希臘神話中的智慧女神。——譯者注

② 希臘神話中的爱和美的女神。——譯者注

③ 西班牙大作家塞万提斯的長篇小說“唐·吉訶德”主人公唐·吉訶德幻想中的情人。——譯者注

字!"但是过了六个星期,他又和另一个女人訂了婚,現在已經又有第三个妻子了。这个变化莫測的家伙每天都要改变自己的主意。他在詩运亨通的时候,一会兒想去做鈕扣,一会兒想去种地,一会兒又想去卖紙;最后,他躲在一个僻靜的地方做起蠟燭来了,目的是想通过一种什么方法来施展他的才能,他的作品不过是海岸上的沙粒而已。

蒙达努斯·艾列米达[128],佐林根的匿名作家,他作为一个鄰居和友人也应当列入这些人当中。他是貝尔格区最富有詩才的历史編纂学家;他的詩不太荒唐,但枯燥無味。

約翰·保尔也应該算做这一类人,他是伊塞隆附近海得斐特的牧师,出过一本詩集。

上帝賜給我們君王和教士;
而詩人歌德只能来自世人。

你們从这句話就可以看出,这整本詩集貫串着一种什么精神。但是保尔并不太笨,他說:"詩人是明灯,哲学家却是眞理的奴僕。"⊖但他的叙事詩"馬尔納河上的阿梯拉"的头几行却非常荒唐:

像刀劍和石头一样鋒利,像雪崩巨流一般,
上帝的笞杖穿过廢墟和火焰奔向高盧。

他还編过詩篇,确切些說,他是把大衛的几段詩拼凑了起来。他的最大功績就是他頌揚了休斯曼和桑得尔的爭吵,而且特别突

⊖ 恩格斯說保尔并不太笨是有諷刺意味的。这可从这句德文的諧音上看出来:«Die Dichter sind Lichter, die Philosophen sind der Wahrheit Zofen»。——編者注

出的是用諷刺詩歌頌的。作品的基本思想是：唯理論者竟敢

出言不遜，指摘主宰一切的上帝。

無論是福斯，还是施勒格尔，都从来沒有用过这样华丽的揚揚格結束六脚韵。保尔的詩的分法比朱林克更妙，他把他的詩分成"贊美詩与聖歌"和"杂詩"。

弗·威·克魯克，神学碩士，写过"詩的处女作或散文遺物"，譯过几本荷蘭文和法文的傳教作品，还写过一本动人的类似施梯林風格的短篇小說，他的这本書引証了新的材料来說明摩西創世記是眞实的。*这有多么滑稽！*

最后，我还应該提到一个聰明的青年；这个青年說，既然弗萊里格拉特能够既做店員，又做詩人，那他为什么不能这样呢。也許再过不久，德国文学会由于他的几本并不次于現有的优秀作品的短篇小說而丰富起来；这些小說唯一能够指摘的缺点就是：情节陈旧，構思不細致，文字不精練。如果情面許可的話，我本来很願意从其中一篇摘出几段来，但也許不久的將来，会有一个出版商憐憫这位偉大的杜㊀（我不敢說出全名来，为的是不致伤害他的自尊心，使他感到受污辱而和我打起官司来），把他的小說公之于世。他也想做弗萊里格拉特的好朋友。

这就是著名的烏培河谷在文学方面的全部情况。或許还应該加上几个由于酒的刺激而兴奋起来的和常常用些蹩脚的詩来檢驗自己力量的偉大天才。我眞想把他們介紹給杜勒博士，作为他的新小說的人物。这塊地方全都浸沒在虔誠主义和伪善主义的海洋里，但从这个海洋里露出来的不是鮮花遍野的綺丽的島嶼，而只是

㊀ 杜尔霍尔特，下巴門的一个办事員。——編者注

光秃秃的草木不生的峭壁，或是委蛇多沙的淺灘，弗萊里格拉特像个被抛到岸上的水手，徘徊在这淺灘上。

弗·恩格斯写于1839年3月

載于1839年3—4月"德意志电訊"第49、50、51、52、57和59期

按杂志原文刊印

原文是德文

評亞历山大·荣克的“德国現代文学講义”

但澤1842年格尔哈特書店版㊀

科尼斯堡力圖通过强大的思想运动使自己成为德国政治發展的中心。这一运动越是振奋人心，科尼斯堡的社会輿論越是自由和明确，就越發令人奇怪：为什么一个显然会跟当地大部分公众發生矛盾的 juste-milieu〔中庸〕派正是企圖在那里巩固自己在哲学方面的地位。如果說，**罗生克蘭茨**虽然沒有足够的勇气成为徹底派，总还有一些令人欽佩的特点的話，那末以**亞历山大·荣克**先生为代表的、哲学 juste-milieu〔中庸〕派的那种軟弱和渺小便暴露無遺了。

在任何一种运动、任何一种思想斗爭中間，总有一些只有滾在污水里才会感到非常舒服的糊塗虫。在原則本身还沒有确定以前，人們对这种人还可以容忍；当每个人还在竭力辨明原則的时候，要認清这种人的那副生就的糊塗相是不容易的。但是当各种成分分离开来、各种原則相互对立起来的时候，抛弃这些廢物、清算他們的时机就到来了，因为这时他們的空虛已經駭人听聞地暴露了出来。

㊀ Alexander Jung. «Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen». Danzig, 1842. Gerhard. ——編者注

亞历山大·荣克先生就是这样一种人。上面提到的他那本書，我們本来可以絲毫不去理睬；但因为他还出版了“科尼斯堡文学报”[129]，并且每星期在这报上也同样向公众販卖他的無聊的实証論，因此，如果我比較詳細地把他描述一下，“年鑒”的讀者一定会原諒我的。

“青年德意志”在世的时候，荣克發表了許多关于現代文学的書信[130]。他参加了这个最新的派別，于是，不管他的意願如何，他就和該派一起成为反对派。对于我們这位調和派来說，这是一种什么样的处境呵！亞历山大·荣克先生站在極左派的立場上！不难想像，他处在这种地位是如何的难堪，他如何接連不断地做了許多安慰人心的保証。但是他又特别傾心于当时被称为頑固异教徒的谷茲科夫。他很想發泄自己的沉重心情，但又有些胆怯，不願得罪任何人。怎么办呢？他采取了很合自己身分的小人的办法。他写了一篇文章頌揚谷茲科夫，但又不提他的名字，后来添了一个标題，叫做“某君二三事”。可是，亞历山大·荣克先生，不管你怎么說，这总是一种懦弱的表現！

过了一些时候，荣克又写了一本立場調和、观点混乱的書：“普魯士的科尼斯堡和地方虔誠主义的極端”[131]。光是一个标題又有什么用处！虔誠主义本身，他是容許的，但他說应当反对虔誠主义的極端，正像目前“科尼斯堡文学报”正在反对青年黑格尔派的極端一样。因为一切極端都糟得很，只有心愛的折衷手段和中庸之道才有价值！似乎極端并不就是坚持到底！不过这本書当时在“哈雷年鑒”[132]上已經討論过了。

現在他又捧出上面提到的那本書，像潑水似地向我們潑来了成桶不确定的、未加批判的論断，糊塗的見解，空洞的詞句和狹隘

得可笑的观点。可以設想，自从發表"書信"以后，他一直都在睡覚。Rien appris, rien oublié!〔什么都沒有学到，什么也沒有忘掉!〕。"青年德意志"已經成为过去，青年黑格尔派出現了；施特劳斯、費尔巴哈、鮑威尔、"年鑒"引起了普遍的重視，原則之間的斗爭处于高潮，这是一場你死我活的斗爭，爭論的焦点是基督教，政治运动遍及一切方面，而善良的荣克却还在天眞地相信，"民族"除了急切等待谷茲科夫的新剧本、蒙特应諾的小說和劳貝老一套的离奇幻想而外，就沒有別的事好做。当整个德国都响起了战斗的号角的时候，当就在他的耳边討論新的原則的时候，荣克先生却坐在自己的屋子里啃笔杆，反复咀嚼"現代事物"这个概念。他什么也听不見，什么也看不見，因为他把头埋到現在已經全然無人問津的書堆里了，幷一心一意、有条有理地把个別事物归入黑格尔学說的范疇。

他在講义一开头就拿出"現代事物"这个吓唬人的字眼来做擋箭牌。什么是"現代事物"呢？荣克先生說，他拿拜倫和乔治·桑来作为給这个概念下定义的起点，他說德国的世界性的新时代的直接原則基础是黑格尔和所謂"青年文学"的作家。把什么东西都硬加在無辜的黑格尔头上了！無神論，自我意識的万能，关于国家的革命学說，还有总其大成的"青年德意志"。要知道，把黑格尔和这个集团連在一起簡直是可笑。谷茲科夫很早就在反对黑格尔哲学，蒙特和奎納对黑格尔哲学一無所知，特別是蒙特在"聖母"和其他一些作品中关于黑格尔說了一些毫無意思、荒謬已極的話，而現在則是黑格尔学說的公开敌人，难道荣克先生連这些都不知道嗎？文巴尔克也同样反对过黑格尔，而劳貝在他的文学史上总是不正确地运用黑格尔学說的范疇，难道荣克先生也不知道嗎？

接着，荣克先生就来說明“現代事物”这个概念，他花了6頁的篇幅在这个概念上煞費苦心，但还是講不出个名堂。这也是很自然的！难道“現代事物”一詞有朝一日可以“升为概念”！难道那些不求甚解的人处处都神秘地搬弄出来的这样一个模糊不清、毫無內容和似是而非的术語，有朝一日可以成为哲学范疇！亨利希·劳貝的富有貴族沙龙气味、只是在某些花花公子的形象中才体現出来的“現代事物”，和施特劳斯的以“教理”[133]为書名的“現代科学”相比，眞有天壤之别！尽管如此，亞·荣克先生还是認为这个書名証明施特劳斯承認“現代事物”即青年德意志的“現代事物”是自己的主宰，于是就輕率地把施特劳斯和“青年文学”等同看待。最后他确定“現代事物”的概念就是主体对于任何純粹外在权威的独立性。我們早就知道，这种傾向是目前运动的基本特征，誰都不否認，“現代事物”的信徒也加入了这个运动；但这里却非常突出地暴露了荣克先生想把部分看成整体、把已經过去的过渡时代看成繁荣时期的这种荒誕無稽的行徑。你們看，無論如何要使“青年德意志”成为整个时代精神的体現者，順便也还得給黑格尔一点适当的地盤。我們可以看出，荣克先生一直是兩条心：一条心在黑格尔方面，另一条心在“青年德意志”方面。現在，当他編写这份講义的时候，就只好把二者連在一起。难矣哉！左手撫摩着哲学，右手却撫摩着膚淺的、华而不实的非哲学，眞像基督教所說的，左手做些什么事情，右手都不知道。怎样摆脫这种窘境呢？他不是老老实实地抛弃兩种互不相容的傾向中的一种，而是来了一个大轉弯，从哲学中引伸出一个非哲学来。

为此，他在無辜的黑格尔身上竟費了30頁的篇幅。他先用了大量冠冕堂皇的含糊詞句来頌揚这位已經入土的偉大人物；接着，

荣克先生就竭力証明黑格尔体系的基本特征是确認自由主体和因循客体的他律相对立。但是無須特别熟悉黑格尔也可以知道，黑格尔要高超得多，他主張主体和客观力量相調和，他非常重視客观性，認为現实即存在比个人的主观理性要高得多，并且正是要求个人承認客观現实是合理的。黑格尔并不是荣克先生所說的宣揚那种在"青年德意志"派身上却表現得非常任性的主观自律的人。黑格尔的原則也是他律，也是主体服从普遍的理性，有时甚至是服从普遍的非理性，例如宗教哲学就是这样。黑格尔最鄙視的是悟性，而悟性也無非是寓于主观性和个体性中的理性。荣克先生也許会反对我所講的这些，說我們沒有理解他的意思，他談的只是純粹外在权威，他也認为黑格尔所主張的是兩方面相調和，在他看来，"現代"个体只是想受"向客体的合理性的自我滲透"的制約。要是这样的話，我就請荣克先生不要把黑格尔和青年德意志派混在一起，因为后者的实質也正是主观任性、怪癖和奇异，而"現代个体"不过是黑格尔分子的别名而已。荣克先生既然弄得这样混乱，那他一定会到黑格尔学派內部去找"現代事物"，而且一定会發現黑格尔学派的左派最适合同青年德意志派称兄道弟。

最后，他談到"現代"文学，馬上就不分青紅皂白地大吹大擂阿諛奉承起来。簡直是沒有一个人沒有写过好作品，沒有一个人沒有杰出的創作，沒有一个人沒有某种文学成就。这种永無止境的恭維奉承，这种調和主义的妄圖，以及扮演文学上的淫媒和掮客的热情，是令人無法容忍的。某个作家有一点点天才，有时写点微末的东西，但如果他毫無用处，他的整个傾向、他的文学面貌、他的全部創作都一文不值，那末这和文学又有什么相干呢？任何一个人在文学上的价值都不是由他自己决定的，而只是同整体的比較当

中决定的。假如我也采取上面那种批評方法的話，我对荣克先生本人的要求也会放寬一些，因为这本書可能有5頁写得还不坏，并且显示出了一定的才能。荣克先生極其輕率地甚至是相当傲慢地發表了一大堆可笑的意見。例如他在提到对皮羽克列尔的尖銳批判时表示非常高兴：这种批判"**不顧情面和地位而做出了判决**。这着实証明了德国人的批評具有高度的內在独立性"。荣克先生把这一点看做德意志民族这样偉大的功績，这对德意志民族該是多么不尊重呵！难道要严厉地批判某个**公爵**的作品，非有非凡的勇气不可！

現在我們不再談論荣克先生这篇妄想成为文学史的廢話，这里除了內容空洞和毫無联系而外，还有許多漏洞，例如它既沒談到格律恩、雷瑙、弗萊里格拉特、海尔維格等抒情詩人，也沒談到莫森和克萊因等剧作家。最后，作者又回到一开始就吸引住他的那个題目，即回到了他所崇拜的"青年德意志"，在他看来，"青年德意志"就是"現代事物"的完整体現。他从**白尔尼**开始談起。实际上，白尔尼对"青年德意志"的影响并不很大，譬如蒙特和奎納就說白尔尼是瘋子；劳貝認为他过于傾向民主，太極端；他只是对谷茲科夫和文巴尔克还有比較長久的影响。特别是谷茲科夫在很多方面都受益于白尔尼。白尔尼的最大影响就在于他無形中影响了德意志民族。这个民族把他的作品当做聖典保存起来，并在1832—1840年的艰苦年代，当"巴黎来信"[134]作者的眞正兒子还未以新的、深謀远虑的自由派的面貌出現以前，从这些作品中汲取了力量和得到支持。如果沒有白尔尼的直接和間接的影响，从黑格尔学派中产生出来的自由派的形成就会更加困难。現在的問題只在廓清黑格尔和白尔尼之間的思想道路，而且这也并不困难。这兩个

人的距离比表面上所看到的要近一些。白尔尼的爽直和健康观点至少是黑格尔理論上所指的那些东西的实踐方面。当然，这一点荣克先生也是沒有認識到的。的确，对荣克先生来說，白尔尼是一个相当值得尊敬的人物，而且甚至是一个有骨气的人物，——这一点在一定情况下是非常可貴的；他有同万哈根和皮羽克列尔大致相同的無可辯駁的功績，特别是他写过一些很好的剧評，但他是个狂热之徒，是个恐怖主义者。上帝保佑，我們可别走上这条道路！对于这样一个由于自己的信仰而成了当代精神的体現者的人，竟持着这样一种平庸的、懦弱的看法，簡直是可耻！这位想用絕对概念来塑造"青年德意志"以至于谷茲科夫的个性的荣克，無論如何也不能理解白尔尼的这种純朴的素質；荣克先生不了解，就連最極端、最激进的推論也是必然地、合乎邏輯地从白尔尼的最深奥的本質中得出来的，他不了解，**白尔尼按其本性是一个共和主义者**，而对一个共和主义者来說，"巴黎来信"写得的确并不过火。也許荣克先生从来沒听見过瑞士人或北美人談論君主国家吧？是誰責备白尔尼"只从政治角度观察生活"呢？难道黑格尔不也是这样的嗎？难道对他来說，国家在向世界历史过渡的时候，在对內和对外政策方面，不就是絕对精神的具体現实嗎？尽管白尔尼这种观点——这种观点由黑格尔更加广闊的观点作了补充，而且同黑格尔这些观点往往一致得極为惊人——这样直率、这样純朴，但可笑的是，荣克先生依然認为白尔尼只不过"給各个民族描繪出了政治和幸福的制度"，描繪出一座只能說明白尔尼的片面性和極端性的空中楼閣！荣克先生根本就不了解白尔尼的作用、坚韌不屈的性格以及令人敬佩的毅力，这是因为他本人就是这样一个渺小的、軟心腸的、不能自主的和喜欢吹拍的人。他不知道，白尔尼作为一个人，

是德国历史上独一無二的現象；他不知道，白尔尼是德国自由的旗手，是德国当代唯一的偉人；他意識不到反抗4 000万德意志人和宣布理念王国意味着什么；他不可能知道，白尔尼是新时代的施洗者約翰，他向自滿的德意志人宣揚懺悔，并向他們說，斧头已經落到树根上，一个最强大的人即將出現；这个人要用火来施行洗礼，并把一切莠草無情地鏟掉。荣克先生也应当归入这种莠草之列。最后，荣克先生終于談到了他所心爱的"青年德意志"，他先对海涅作了大致不錯但过分詳細的評論。接着依次評論了其他一些人：先是劳貝、蒙特、奎納，其次是文巴尔克并歌頌了他的功績，最后用了將近50頁的篇幅来評論谷茲科夫。对前三个人，照旧加以juste-milieu〔中庸〕式的夸奬，贊許很多，責备十分温和；对文巴尔克則备加推崇，但是在他身上只用了4頁篇幅，最后竟無耻地献起殷勤来，把谷茲科夫奉为"現代事物"的体現者，按黑格尔的概念公式構出了他的形象，并把他評为第一流人物。

如果發表类似論調的是一个剛剛踏上文壇的年輕作者，那倒还可以容忍。因为有些人有一个时期曾把希望寄托在"青年文学"上，为了指望未来，对它的作品的估价，比在另一种情况下本着自己內在的信念所做的估价要寬得多。特别是在自己的意識中再現过日耳曼精神最近几个發展阶段的人，对蒙特、劳貝和谷茲科夫的作品，大概都曾表示过特别的同情。但从那时起，文学运动大踏步地前进了。这个派别远远落在这个运动的后面，大部分青年德意志分子的空虛便暴露無遺了。

"青年德意志"掙脫了动蕩时期的混濁狀态，但它本身还是这种混濁狀态的俘虜。当时縈迴在人們腦际的那些模糊的、不發达的、后来只是借助哲学才被認識的思想，竟被"青年德意志"用来进

行幻想的把戏。这說明了在青年德意志分子中間占統治地位的概念的模糊和混乱。关于他們要求什么，谷茲科夫和文巴尔克要比别人知道得清楚一些，劳貝知道得最差。蒙特追求的是社会的幻境；奎納那里还殘存着黑格尔的一些东西，但他做的是制定公式和分类的工作。既然思想都是这样糊塗，那就不可能得到什么有用的东西。关于感性本原的全权的思想，像海涅一样，他們都了解得很粗淺，自由主义的政治原則，每个人也各不相同，連妇女的地位也竟引起了毫無結果和混乱不堪的爭論。誰都不知道，应当从别人那里得到些什么。各邦政府采取的反对这些人的措施也是当时普遍混乱的現象之一。宣揚这些观点的奇异形式只能使混乱現象加剧。由于自己著作的外表富丽堂皇，風格别致、有趣和生动，由于几个主要口号染上奥妙的神秘主义色彩，以及批評得到恢复，文学刊物在自己影响下日益活躍，青年德意志派很快就吸引了一群年輕作家，經过很短一段时間，他們中間每个人（文巴尔克除外）就都有了自己的衛队。老的平庸的文学在新生力量的压力下不得不退却，于是"青年文学"占据和瓜分了夺得的地盤，——但它就在瓜分地盤的时候瓦解了。原則的毫無根据就这样暴露了出来。原来所有的人都彼此誤解了。原則已經消失，全部問題都归結为个人的問題了。是谷茲科夫还是蒙特——問題就是这样。各种杂志都充滿了各个集团的爭吵、相互傾軋和空洞的辯論。

由于胜利来得太容易，这些年輕人便驕傲自大，自命不凡。他們認为自己是具有世界历史意义的人物。只要什么地方出現一个新作家，他們就立刻把手槍对准他的胸口，要求他無条件屈服。每个人都想在文学上成为独一無二的神明。除了我，你就不应該有别的神！誰流露一点点异議，誰就会招致不共戴天的仇恨。可見，

这个派别已經完全丧失了它一度有过的思想內容，而墮落到一味爭吵的地步；这种爭吵在海涅論述白尔尼的書[135]中达到了頂点，而且到了使人厭惡的庸俗程度。毫無疑問，个别人当中最高尙的是**文巴尔克**；他像一个由一塊發光的金屬鑄成而沒有一点銹漬的雕像一样，是一个完整的坚强的人。**谷茲科夫**是一个头腦最清晰最聪明的人；他写的东西最多；和文巴尔克一样，他也最确切地表明了自己的思想方式。但如果他想繼續从事戏剧創作活动，他总該研究一下如何选擇比过去更好更丰富的思想材料，并且不要从"現代事物"出發，而要从当代的眞正精神出發。我們要求得到比在帕特庫尔的自由主义詞句中或在威納尔的柔和敏感性中[136]所包含的更多的思想內容。谷茲科夫具有从事政論工作的巨大才能；他是天生的新聞記者，但他只有一种办法能够保持这个地位，那就是他必須領会关于宗教和国家的最新哲学观点，并使自己的"电訊"（据說他准备重新恢复这份杂志）完全为当代偉大运动服务。假如他也讓那些根本成問題的文学習作在他的杂志上占主要分量，他的杂志就会落得与其他文学刊物同样的下場。而这些文学刊物可以說是些不三不四的东西，登的全是枯燥無味的故事，頂多有人翻一翻，而就整个內容来說——也是在公众的眼里——比过去任何时候都要貧乏。它們的时代已經过去了。它們逐漸被政治性报紙吞噬；这些政治性报紙完全可以对付文学領域出現的为数不多的几份报刊。

劳貝虽然有許多弱点，但他在某种程度上还能吸引讀者，可是他那無条理無原則的写作（今天写小說，明天写文学史，后天又写評論和戏剧等）以及虛荣心和庸俗气，使他無法前进。他也和**奎納**一样，非常缺乏自由精神。他們早就忘記了已故的"青年文学"的

"趋向"，他們全被空洞的、抽象的文学兴趣迷住了。相反地，**海涅**和**蒙特**从袖手旁观轉到了公开变节。**海涅**評論白尔尼的書是历来最不像样的德文書；**蒙特**最近写的"舵手"把人民的心目中对"聖母"作者的最后一点点尊敬都扫蕩無余了。在柏林这里，人們都很清楚，蒙特这样妄自菲薄，他想要換得什么，那就是教授的头銜；这种突然迷了蒙特先生心窍的效忠王朝的思想使人更加厭惡。讓蒙特先生及其侍从弗·拉德維尔繼續宣揚最新哲学是可疑的哲学并繼續抓住謝林的啓示这个救生圈吧，讓他們以自己創立独特哲学的那种荒謬企圖而成为人們的笑柄吧。自由派哲学可以鎮靜地看着他們幼稚的哲学著作問世，而不进行批判，因为他們自己就在發生分裂。凡有蒙特先生名字的东西，都像利奥的著作一样，打上了变节的烙印。也許蒙特很快就会找到荣克先生这样的新臣僕；荣克先生为此已經做了充分准备，这点我們已經看到，而且將来还会看到。

荣克先生达到了自己在講义中提出的眞正目的以后，竟情不自禁地流露出了一种想再次落为人們笑柄的願望。他評論了谷茲科夫，接着就来評論大衛·施特劳斯，硬說他有杰出的功劳，仿佛他是集"黑格尔、施萊艾尔馬赫尔和現代風格"（难道这就是現代風格的典型？）之大成的人，但荣克先生同时又沉痛地抱怨可怕的和無休止的否定。到处都是否定，否定！可憐的实証論者和 juste-milieu〔中庸〕派騎士們看到，否定的浪头越来越高；他們紧紧地一个抓着一个，向某种实証的东西呼吁。于是一位亚历山大·荣克就对世界历史的無休止运动表示憂伤，把进步說成否定，末了，他冒充成一个預言者，宣告"实証的偉大誕生"；事先就被他用冠冕堂皇的詞句作了描繪的这个誕生就該用神明的利劍刺死施特劳斯、費尔巴哈

及其同道者。他在"文学报"上也預告說，新的"实証的"救世主即將降临。难道还有什么会比这样露骨的不滿現狀更不明智的嗎？难道还有什么能比荣克先生所表現的更为軟弱更为無力的嗎？难道还能設想出比虔信"实証的救世主"更荒唐的东西（新謝林經院哲学除外）嗎？难道什么时候曾有过比目前在"实証的和否定的"这个概念上呈現出的混乱狀态更严重和——遺憾的是——波及面更大的混乱狀态嗎？只要仔細观察一下受到严厉斥責的否定就会相信，它实質上是十足实証的东西。有些人把理性的东西即思想說成不是实証的东西，因为它不是停在一点上，而是处在运动中，这些人的精神軟弱得就像古老的廢墟上的常春藤一样，要有事实才能支持得住，——对这样的人来說，任何一种进步当然都是否定，实际上，發展着的思想是唯一永恒的和实証的，而正在發生的事情的事实方面、外部方面才是否定的、正在消失的和应当受到批判的。

接着，荣克先生越来越激动地說道："誰会送給我們这种藏在我們身旁的無价之宝呢？"是呵，誰会是救世主，能把軟弱动摇的人們从否定的深淵、暗無天日的絕境解救出来，帶到流着奶与蜜的地方去呢？"**不是謝林嗎**？……　我們之所以把偉大的神聖的希望寄托在**謝林**身上，正是因为**他**長期幽居，从思維和創造的本原那里發現了使时間不再成为时間的宁靜宝座、万能宝座"等等。这位黑格尔分子就是这样說的！其次（"科尼斯堡文学报"第4号）："我們对**謝林**抱着極大的期望。我們希望謝林能够举着他当初在穿过自然界时所举的那个放射出空前未有的新的光芒的火炬穿过**历史**"等等。其次，第7号又把謝林的玄妙的上帝頌揚了一番。神話和啓示的哲学被看成一种必然的东西，而且荣克先生感到無上幸福

的，是他可以远远地用兴奋的目光注視着謝林——偉大的謝林的思想發展道路。荣克这个人在精神上毫無个性，总是依附于某人，他只有盲目地崇拜别人，拜倒于别人的权威下才感到舒服。他連一点独立性都沒有；只要把他依靠的支柱抽掉，他就会垂头丧气，痛哭流涕。連他自己还不了解的事物，他都向它匍伏跪拜；尽管关于謝林的哲学及其講义的特殊內容，早在謝林在柏林發表演說以前就已經有了相当确实的材料，但荣克先生总覚得再沒有比拜倒在謝林脚下更幸运的了。他不知道謝林在給庫辛的著作[137]写的序言里是怎样評論黑格尔的，或者恰当些說，他知道得很清楚，但他这位黑格尔分子竟敢崇拜謝林，甚至在干了这种勾当之后还敢提及黑格尔的名字，并且引用他的話来反对最新观点！为了極尽卑躬屈节之能事，他在第 13 号上再次怀着敬仰的心情匍伏在謝林面前，用無限兴奋和虔誠的声調極力称贊謝林的第一篇講义。的确，他認为这篇講义証实了他对謝林的全部看法：他

"不仅預計到，而且知道，謝林对科学、艺术和倫理学的一切原理有着新奇得惊人的而且形式上也是極其完善的理解，这种把古代世界和基督世界如此結合起来的理解，会使这样著名的人升到**低級祭司和俗人想都想不到的**最高祭司及其啓示的荣譽地位。"当然，有些人將会墮落到这样的地步："由于妒嫉，甚至連这篇講义像陽光一样清楚明白地向每个人表明了的偉大都要加以否定"。"謝林的偉大和他比所有一切只是片面的学說的精华都要优越的地方，在他的第一篇講义中就向我們發射出了夺目的光輝"…… "誰能这样开始，誰就应当**强有力地**繼續下去，**就应当胜利地完成**；如果他們全都不習慣这样的飞騰，感到疲倦，垮了下去，并且**誰都再也不能領会和不能了解**你这个先天的悟者所講的**东西**，那你就記着吧，你的朋友中間和你相匹配的、最忠誠的最优秀的人的幽灵在傾听你，**年老的黑格尔的幽灵在傾听你！**"

荣克先生把这种空洞的热忱和这种浪漫主义的夢話搬到紙上

来，其用意何在！我們这位調和主义的“祭司”連至少在柏林这里早已家喻戶曉或者可以滿有把握地預計到的东西都沒有設想到。这位“最高祭司”向我們宣揚的是什么样的“啓示”，所謂“偉大”、“替人类探寻精华的使命”和“强有力的飞騰”是什么，謝林怎样“胜利地完成”，——这些現在已經是举世皆知的了。在“謝林和啓示”[138]这本小册子中——我在这里承認这本小册子是我写的——我完全客观地叙述了新啓示的內容。請荣克先生根据这本小册子的材料来証明他的希望已經实現了吧，或者至少請他拿出眞誠和**勇气**来承認自己出色的迷誤吧。

我不想論述荣克先生在这本書的末尾对于西尔斯菲尔特所作的評論，因为我离开文学的范圍本来就相当远了；但是最后我还想談談“科尼斯堡文学报”的一些地方，以便也从这些地方指出荣克先生的暮气沉沉和無味的浮夸。第1号就指出了——的确是很有分寸地——費尔巴哈的“基督教的本質”一書，第2号抨击了“年鑒”的否定論，——虽然还是很客气地，第3号像以前夸奬謝林那样夸奬了**海尔巴特**，第4号又把他們兩个人都夸奬了一番，另外还对激进派表示反对，第8号对費尔巴哈那本書开始了冗長的評論，騎牆的 juste-milieu〔中庸〕派極力証明自己优越于徹底激进派。他在这里提出了哪些令人信服的論据呢？荣克先生說，如果地球就是整个宇宙，那末費尔巴哈是完全对的；从地球的观点看来，他的全部著作都是好的、令人信服的、非常出色的、無可辯駁的；但是从宇宙的、世界的观点看来，这部著作就一文不值了。好一套出色的理論！这么說，月球上二乘二竟等于五，金星上石头能像动物那样奔跑，太陽上的植物也可以說話了！这么說，地球大气層以外竟是另一种特殊的理性，而智慧是以离太陽的距离来計算的了！地球

通过人类达到的自我意識在認識到自己是世界意識的因素的一瞬間，竟不成为世界意識了！难道这种反駁意見不就是想把对老問題的惱人的回答推到渾沌的空間無限性上去的借口嗎？难道荣克偷偷拿来做为自己一个主要論据的一句話，即所謂"超出一切純粹球狀規定性的理性"，听起来不太幼稚了嗎？既然他从地球的观点承認所爭論的原理的一貫性和合理性，那末他又怎么能把这种地球观点跟"宇宙"观点分开呢？但是对于像荣克先生这样的空想家和幻想家說来，在星光閃爍的天空的那种使人厭惡的無限性中迷失方向，想出各种各样关于其他天体会有有思維的、有感情的、有幻想的物体的荒謬假設和奇特臆断，是理所当然的。还有一个很可笑的地方，就是他預告人們不要無条件地、輕率地譴責費尔巴哈和施特劳斯的無神論和对永生的全盤否定。荣克先生不了解，他們二人也并不企求其他任何一种观点。其次，荣克先生在第 12 号上已經向我們發起脾气来了；第 26 号贊揚了利奧，并且鑒于利奧的無可非議的才能，竟完全忘記了和粉飾了他的思想方式；对于盧格的評論，和对于利奧一样，也是显然不正确的。第 29 号附和了辛利克斯在"柏林年鑒"上对"末日的宣告"[139]所做的空洞批判，而且更坚决地反对左派；第 35 号發表了一篇評論弗·巴德尔的又臭又長的文章，另外还贊頌了他的夢游病神秘主义和非哲学神秘主义；最后，第 36 号抱怨"不幸的論战"，換句話說，显然是抱怨爱·梅因登在"萊茵报"上的一篇文章[140]，說也奇怪，他有一次在該报上竟向荣克先生說了全部眞話。荣克先生已經完全陷入糊塗狀态和虛幻的境地，他竟自以为是地認为他是我們的"战友"，是"同类思想的捍衛者"；他認为，"尽管"他和我們"有意見分歧"，"但是原則和目的的一致还是不可动搖的"。应該說（荣克先生現在也懂得），

我們不願意也不可能同他結交。这种可憐的兩栖动物和兩重人格的人，是不适于进行那种只有具有坚强性格的人才能开始并坚持下去的斗爭的。他这篇文章还有一个給自己丢臉的地方，就是他極其卑鄙地大談自由派的文学独裁并捍衛自己的自由。讓他去享用这种自由吧，讓他扯到寿終正寢那天吧——我們可以泰然处之。但請他允許我們对他的协助表示感謝，并允許我們誠恳地直率地說出我們对他的看法。要不然，他就成了文学独裁了；但要成为这种人，他的心腸又未免太軟。同一号在最后却很含自己身分地哀求别人帮他反对"自私自利的、妄圖把自我意識神格化的無謂叫囂"，而且"科尼斯堡文学报"竟敢重复这些令人胆寒的口号："打倒基督教，打倒永生，打倒上帝！！"然而該报却以"掘墓人已經站在門口，等着抬那些还在無憂無虑地欢乐的人們的僵尸了"来妄自安慰。可見，該报又在絕望地哀求未来！

荣克报紙的以后几号，我还沒有見到。但我想，上面提到的一些理由已經足以証明必須把荣克先生从坚决分子和"自由"分子的营壘驅逐出去；現在他自己也可以看到，他犯了什么罪过。我还想指出一点。毫無疑問，荣克先生是德国最無气节、最軟弱、最糊塗的作家。这是怎么造成的呢，荣克先生到处炫耀的大有教益的方式是怎么造成的呢？这也許像人們所說的，跟荣克先生早就該从 ex officio[141]中取得教訓有关系吧？

弗·恩格斯写于1842年6月15日左右

載于1842年7月7、8和9日
"德国科学和艺术年鑒"
第160、161和162期

署名：弗里德里希·奧斯渥特

按杂志原文刊印

原文是德文

普魯士国王弗里德里希-威廉四世[142]

在欧洲那些名揚国外的君主中間，特别突出的有四个：俄国的**尼古拉**，他直言不諱、肆無忌憚地力圖施行專制政治；**路易-菲力浦**，他堪称当代的馬基雅弗利；英国的**維多利亞**，她是立宪君主的完美的典范；**弗里德里希-威廉四世**，他的观点在他兩年的統治中已經表現得非常清楚，这里我們要把他的那些观点更詳細地来分析一下。

我們的論断决不是出于一伙为国王所切齿痛恨和压制、同时又遭受其官吏迫害摧殘的人的仇恨心和报复心；也不是由于書报檢查制度激怒了我們，以致我們想利用出版自由来宣揚一些丑事和柏林城里的街談巷議。"德意志通报"是致力于其他事情的。但由于报上每天都卑鄙無耻地把德国的君主們和德国人奉承一番，因此完全有必要用另一种眼光来看一看那些統治者，像我們評判其他普通人那样不偏不倚地把他們的所作所为和思想方式加以評价。

在前一个国王㊀的最后几年里，国家的反动势力开始和教会的反动势力結合起来。信奉正統教的国家和正統教会一样，由于它們使自己徹底和絕对自由对立起来，所以不得不回到原先那种

㊀ 弗里德里希-威廉三世。——編者注

状态，并恢复基督教的原则及其一切結論。这样一来，新教正宗就还原为天主教，这一阶段它的最徹底最适称的代表人物就是**利奥**和**克魯馬赫尔**；新教国家就回到**弗里德里希-威廉四世**力圖建立的那种十足的基督教封建君主政体上去了。

弗里德里希-威廉四世完全是自己时代的产兒；要徹底分析他这个人物，就必須从自由精神的發展和自由精神反基督教的斗爭着眼，并且只有从这方面着眼。他是普魯士国家制度的原則貫徹到極点时的产物；从他身上可以看出，这个原則在做最后掙扎，但同时也可看出，它在自由的自我意識面前完全無能为力。过去的普魯士是按照这个原則發展的，到了弗里德里希-威廉四世，这个發展就达到了終点；普魯士要換一个样子是不可思議的，倘使弗里德里希-威廉居然眞的实現了自己的制度，那时，普魯士或者是接受一种全新的原則，而这种原則只可能是自由精神的原則；或者是潰灭，如果它沒有力量向前迈进这样一步的話。

弗里德里希-威廉四世所力圖建立的国家，照他自己的說法，就是一个基督教国家。当基督教要想使自己具有科学外貌的时候，它的形式就是神学。神学的实質，特别在我們这个时代，就是調和和掩盖絕对对立的兩極。甚至最坚定的基督徒也不能完全摆脫我們这个时代的条件；时代迫使他改革基督教；他身上已經有一种东西在萌芽，这种东西發展下去就会引向無神論。布·鮑威尔所批判的那种以本身內在的不眞实和虛伪浸透着我們整个生活的神学，就是这样产生的。在国家生活領域里，普魯士的現行統治制度和这种神学正相适应。弗里德里希-威廉四世有一套制度，这無疑是一套考虑得滿周到的浪漫主义的制度，是他那种观点的必然产物，因为要根据他那种观点来組織国家的話，光有一些零碎的毫

無联系的想法是不够的，必須具备更多的东西才行。因此，必須先把他这套制度的神学本質弄清楚。

普魯士国王想把正統主义的原則貫徹到底，所以他不但归附于法的历史学派，甚至超过它，几乎要赶上哈勒[143]的政治复古思想了。要实現基督教国家，他首先必須向几乎已經不信教的重理智的官僚国家灌輸基督教思想，必須提倡礼拜，想尽一切办法鼓励大家去做礼拜。这些事他并沒有忘記做。所以他就采取措施使一般人、特别是使官吏們更經常地上教堂；要求人們更严格地遵守礼拜日的規定；拟定出更严峻的离婚法；整頓（有的地方已經开始）神学院；在神学考試中虔誠重于知識；許多官职大半由信教的人接任；此外他还采取了許多其他众所周知的办法。这些措施和办法可以証明：弗里德里希-威廉四世是怎样頑强地力圖重新把基督教直接灌輸到国家里去，按照聖經道德的誡命制定国家法律。然而这还仅仅是最初步的最直接的措施。基督教国家制度不能只限于这一些。下一步就是政教分立这一超出新教国家界限的步驟了。在新教国家里国王就是 summus episcopus〔总主教〕，他把教会和国家的最高权力集于一身；这种国家形式的最終目的就是黑格尔所說的政教合一。但是君主主教制——也像整个新教那样，——是对世俗的一种讓步。既然君主主教制承認教会必須有出面的首領，那末它本身就肯定和承認了教皇的最高权力；但是另一方面，君主主教制却宣布人間的世俗权力，即国家权力是至高無上的，并迫使教会的权力服从国家权力。这并不是在世俗和教会之間确立某种平等，而是迫使教会服从世俗。因为君主在成为 summus episcopus〔总主教〕之前就是一个君主，而在成为 summus episcopus〔总主教〕之后他主要还是一个君主，并沒有被授予某种教职。而

事情的另一面是：現在君主集一切权力（人間的和天上的）于己身，他这位人間上帝，就标志着宗教国家的登峰造極。

教会权力的这种从屬地位是和基督教的精神相抵触的，因此，使自命为基督教国家的国家重新把教会的那种不依賴于国家的独立地位归还給教会便是天經地义的事了。但是这种回到天主教去的做法仍然是行不通的；同样，教会要获得徹底解放，不摧毀国家的主要基石是不行的；因此，在这种情况下就得采取調和的办法。弗里德里希-威廉四世就是采取这种办法来对待天主教会的。至于新教教会，这里有一些明显的事实說明他对这个問題的看法；应該特别提出的就是廢除强制合幷令[144]和免除老路德派所受的那种压迫。目前在新教教派中發生了一种非常特殊的情况。新教教派沒有出面的首領，幷且根本沒有一致的行动，它分成了許多宗派；由此可見，新教国家能够給这个教派以自由，無非是把各个宗派当做了同業公会，因为新教国家对同業公会处理內部事务是給予絕对自由的。但是君主决不会放弃自己的主教权势，相反地，他要保有批准权和一切最高权力，然而另一方面，他同时又承認基督教权力高于他自己，因此在教会面前他也要俯首跪拜。这么一来，不單那些糾纏着新教国家的矛盾——虽然从外表上看来很像是已經解决了——依旧起作用，而且新教国家的原則和天主教国家的原則也摻混起来了，而后一种情况一定会造成莫大的混乱，使人是非莫辨。这就和神学不相符合了。

新教国家用反对科倫大主教（假阿尔坦施泰因和弗里德里希-威廉三世之手）的行动[145]提出了这样一个論点，說坚定的天主教徒不可能是一个好公民。这个为全部中世紀历史所証实了的論点不仅对新教国家，而且对随便哪个国家来說都是适用的。誰要是

把自己的整个存在和自己的整个生命当做进天堂的准备阶段，誰就不会像国家对它的公民所要求的那样去关心人間的事了。国家力圖使公民把国家看成一切；国家不承認还有什么权力比自己高，它总是自命为絕对权力。但是，天主教徒則認为上帝和上帝的設施（教会）是絕对的，因此他永远不会心服口服地接受国家的观点。这个矛盾是無法解决的。天主教徒認为，即使是天主教国家也应当服从教会，否則天主教徒就和国家脫离关系；那末，天主教徒和非天主教国家脫离关系还算得了什么呢？在这方面，上届政府的行动完全是前后一致和有理由的；国家只是在天主教派还服从現行法律的情况下，才不去侵犯他們的自由。——这种情况是不能使基督教国家的君主滿意的。那末还应該怎么办呢？新教国家不能落在天主教的霍亨施陶芬王朝的后面，在国家和教会的意識都已高度發展的情况下，只有兩方面的一方服从另一方——对屈服的一方說来，这种服从就等于自行灭亡——，矛盾才能徹底解决。这就成了一个原則性的問題，而在原則面前，个别的情况本身就应該退居次要地位。弗里德里希-威廉四世是怎样做的呢？他純粹神学式地避开了被提到首位来的那些于他不利的原則，只是抓住那么一个因脫离原則而显得十分混乱的問題，并力圖以調和的办法把它解决。罗馬教廷沒有讓步，結果，被打得鼻青眼腫的还是国家。若就科倫糾紛的眞情来講，它的光荣解决就是这么一回事。

弗里德里希-威廉四世在国家和教会的相互关系上挑起了难以掩盖的矛盾，在国家內部关系上他也企圖这样做。在这方面他可以依靠法的历史学派的現成理論，事情因而就十分輕而易举了。历史进程使君主專制政体的原則在德国占了优势，剝夺了那些旧的封建等級的权利，使国王变成了一国之神。此外，在 1807 年到

1812年这一时期內，中世紀的殘余遭到了致命的打击并且大部分都被消灭了。不管后来怎样复古，那个时期的法律和在啓蒙运动时代影响下制定的普魯士法依旧是普魯士法律的基础。这种情况当然是不能忍受的。因此，弗里德里希-威廉四世就抓住自己还能在中世紀殘余中找到的一切东西。世襲貴族得到他的保护，并且由于更多的人在必須遵守長子繼承制的条件下获得了貴族封号而强大起来；和貴族、农民不同的市民等級被当做一个代表工商業的特殊等級看待；各个同業公会的分立、个体手工業的閉关自守以及它們趋向于行会制度等等都受到鼓励。总之，国王的全部言行一貫地表明他是特别喜欢同業公会制度的，这便是他的中世紀观点的最好說明。这是許多享有特权的联盟的一种共处并存局面——这些联盟在自己內部事务中可以享有一定的自由和独立，它們內部的利益是一致的，但同时彼此間又互相傾軋并千方百計地互相暗算，因此这又是一种使国家力量分散以至使国家本身完全瓦解的局面。德意志帝国所特有的这种情况構成了中世紀的一个極重要的因素。但是，不言而喻，弗里德里希-威廉四世并不打算使基督教国家达到这样的極限。尽管他也相信，他的使命是要恢复眞正的基督教国家，但实际上他希望的只是基督教国家的神学的外表，即排場和門面，而不是基督教国家的貧困、压迫、混乱以及自取灭亡，一句話，他渴求一个"中庸的"中世紀，正如利奧只是接受了天主教那套繁縟的宗教仪式、教会的赫赫气派等等而不是接受整个天主教一样。因此，从弗里德里希-威廉的那些願望看来，他并不是一个絕对反自由的和專横的人物，上帝可以做証，他想把一切可能的自由給予自己的普魯士人，但他給予的却只能是不自由、独占和特权这些东西。他不是出版自由的死对头，他允許有这种自

由，但这种自由却仍然是一种主要为学者阶層所独享的权利。他不想廢除代議制或者否定它，他只是不願意讓純粹的公民享有代議制；他力圖建立的等級代議制，便是普魯士一些省的等級会議中已經部分地实行了的那种代議制。总之，他不承認任何普遍的、公民的、人的权利，他只知道同業公会的权利、独占、特权。这些权利他尽量地多給，不讓現行的法律来限制自己的絕对权力。也許还不止于此。尽管他对科尼斯堡和布累斯劳做过保証[146]，他目前很可能已在暗中打算——当他的神学式的政治推行很广的时候——頒布一个中世紀式的等級制帝国宪法来完成他的事業并从而把自己的那些很可能轉而相信其他观点的繼承者的双手縛住。这倒是很徹底，但同他的神学观点是否相容，这还是个問題。

我們已經看到，这个制度本身是多么不稳固、沒根基、不徹底；眞正实行起来一定会更加搖摆不定，矛盾百出。冰冷的普魯士官僚国家、监督制度、开动着的国家机器，一点也不想去理会美妙的、絢丽的、天眞的幻想。据說人民在政治上一般还处于太低級的發展阶段，所以不能領会基督教国家君主的这套制度。但是，人們对貴族的特权和一切教派的僧侶的貪得無饜却已恨之入骨，只要弗里德里希-威廉明目張胆地干起来，就不能不遭到失敗。这就說明他为什么直到現在还采用着审愼的刺探办法，他先用这套办法試探一下輿論，然后还可以有足够的时間收斂那些太过火的措施。这种办法之一就是先讓大臣們出面去干，当他們太蛮干的时候，他就出来表示不同意他們的做法。只有一点是令人惊奇的，普魯士的大臣們竟能对此容忍而不呈請辞职。过去罗霍夫就是这样，現在輪到艾希霍恩先生了，尽管不久以前国王还称他为光荣的騎士并夸奖他的行为。假如弗里德里希-威廉四世不采取这些神学式

的手段，那人們早就不喜欢他了，他到現在为止还能博得人們的喜爱只是由于他性格直率爽朗、又异乎寻常地和藹可亲和彬彬有礼，善于戏謔，而且毫無顧忌，連王公都加以耍笑。自然，他也謹防把自己那套制度太見不得人的、尤其是極其惡劣的一面摆出来；相反地，他把自己那套制度說得好像是一切崇高、偉大和自由的体現，而且只是在他的那套制度显得比現存的普魯士监护制更帶有自由主义色彩的时候他才公开出面；一旦他那副反自由的面貌可能暴露时，他就慎重地躲避起来。此外，虽然他总是用"膚淺"、"平凡"一类的贊辞来形容一般的宪政，但他还是把宪政的那一套术語都学来了，并且很熟練地应用在自己的言論中——不知是用来表达自己的思想，还是用来掩盖自己的思想。現代的神学家，調和主义的信徒的行徑完全和他一模一样。他們也喜欢用政治术語，妄想用这种方法来迎合时代的要求。布魯諾·鮑威尔干脆把这叫做虛伪。

至于談到弗里德里希-威廉四世时代的財政管理，他未能把自己局限于他父亲所規定的王室費的范圍內，他父亲規定每年从国有土地收入項內按照法律撥給国王和王室250万塔勒，余款和其他收入一并充作国事需要。即使考虑到他的各項私人收入，那还是可以算出，国王一个人耗費掉的就在250万塔勒以上，——本来这250万塔勒中还应該包括其他王公王子們的年俸的。此外，畢洛夫-庫梅洛夫曾經証明說，所謂的普魯士国家財务报表完全是虛構的。国家收入是怎样支配的，这是一个絕对的秘密。轟动一时的減低稅額簡直不值一提，前一个国王如果不是担心減低以后將来还要再度提高的話，也早就会这样做了。

我想，关于弗里德里希-威廉四世已經談得够了。由于他确实

厚道，所以在事情不涉及他的理論时，他是衷心傾听社会的呼声，而且行为也是無可非难的。只是还有一个問題，他能不能有这么一天把自己那套制度实現呢？对这一点幸而只能給予否定的回答。从去年起，即从出版似乎获得了更大的自由（目前它又处于最不自由的境地了）的那个时候起，普魯士人民所显示的进步，是和当时所采取的那种微不足道的措施不能相比的。書报檢查的压制在普魯士竟束縛了这样巨大的力量，只要把这种压力稍微減輕些，就会产生無比强大的反作用。普魯士的輿論愈来愈集中在兩个問題上，即代議制和出版自由，特别是后者。不管国王怎样，首先要他給予出版自由，而出版自由一旦爭得，再过一年必然会爭得宪法。如果实行了代議制，普魯士下一步將怎样發展，那就很难預料了。最先出現的結果之一將是解除同俄国的联盟，只要国王在这以前还沒有被迫放弃自己原則的这个产物的話。而随后恐怕还有好多其他的事情，普魯士的現狀非常像过去法国面临着……但是，我避免过早地做出任何結論来。

弗·恩格斯写于1842年10月左右

載于1843年海尔維格在苏黎世和温特圖尔出版的文集"来自瑞士的二十一張"

署名：弗·奥·

按文集原文刊印

原文是德文

英国对国内危机的看法

倫敦 11 月 29 日。如果你找一个僻靜的地方，用上一段时間，好好研究一下英国的情况，对支持英国社会政治成就的整个人工大厦基础的薄弱程度有个明确的了解之后，紧接着就走进英国生活的深处，那你就会感到惊奇：这里每个人都以多么惊人的鎮定和信心观察今后，展望未来。統治阶級——不論是中間等級还是貴族，輝格党还是托利党，都是一样——治理国家已經有很久的历史了，因此在他們看来，要出現另外一个政党是不可能的。尽管他們的罪过、無原則性、动搖的政策、盲目性和因循守旧心理以及他們的原則所造成的国內不稳定局面屢屢受到人們的指摘，但是他們仍然坚定不移地相信，他們能把国家引向美好的未来。既然英国不可能發生革命，至少像他們口头上断言的那样，那他們当然就不必为自己的統治地位担心了。假如宪章派要耐心地等到在下院爭得多数，那他們就得在許多年內不断召集群众大会和要求实現人民宪章的六点[147]；資产阶級永远也不会同意普选权，因为它要在这一点上讓了步，就必然会由于無产者取得多数票而丧失自己在下院的优势地位。因此，宪章派在英国社会有教养的阶層中間，还不能甚至在很長一段时間內也还不能扎下根去。这里談的宪章派和激进派，差不多总是指下層人民和無产者群众；的确，党的为数不多的几个有教养的領袖在这些群众中間已經完全看不到了。

即使不管政治利益如何，中間等級的代表者也只能是輝格党或托利党，無論如何也不可能是宪章派。中間等級的原則是保持現狀；在英国目前的情况下，要实行"合法的进步"和普选权就必然会引起革命。因此，一个把政治看成簡單的算术或者甚至是生意經之类东西的現实的英国人，根本沒有注意到不声不响地增長着的宪章派的威力，这是十分自然的，因为这种力量不是数字所能表現的；即使能用数字表現，这个数字对政府和議会来說也不过是單位数字前面的零而已。但是有些东西是超乎数量关系之外的，一旦时机成熟，英国輝格党和托利党的超人智謀就会因此而完全破产。

弗·恩格斯写于1842年11月29日 按报紙原文刊印

載于1842年12月8日"萊茵报"第342号 原文是德文

国内危机

倫敦 11 月 30 日。在英国發生革命是可能的嗎？甚至于說，是可以設想的嗎？这是一个决定英国未来命运的問題。如果你向一个英国人提出这个問題，他准会給你举出一千条冠冕堂皇的理由来証明根本談不上什么革命。他会对你說，目前英国确实处于危机的境地，但是由于它的財富、工業和制度，它有办法冲破困难，不致受到暴力的震蕩；它的宪法非常灵活，經得起各种派別之爭所帶来的最沉重的打击，并且可以安然無恙地度过局势所引起的一切难关。他会对你說，連最下層阶級的人也很清楚地知道，革命只会給他帶来損失，因为社会安宁一旦遭到破坏，就只能引起商業停滯，随之而来的就是普遍的失業和飢餓。总之，他会給你列举很多很多清楚而有力的理由，使你最后不得不相信，英国的情况的确沒有那么糟，而是大陆上的人們对于这个国家的局势产生了各式各样的离奇想法，这些想法在眞正的現实面前，在更加認清了事实以后，就会像肥皂泡一样破灭。如果从英国本国的直接实踐即物質利益的角度来看，也就是說，如果忽略了喚起人們投入运动的思想，受了表面現象的迷惑而忘記了实質，只見树木不見森林，那末，这种看法也确实是唯一可能产生的看法。对于一个执迷不悟的不列顛人，無論如何也講不明白在德国已經是不言而喻的一点，那就是所謂物質利益在历史上从来也不会是独立的主导的目

的，而总是有意無意地为指出历史进步方向的原則服务。因此像英国这样一个由于自己政治上的特殊地位和故步自封而終于比大陆落后了几个世紀的国家，認为自由就是为所欲为因而完全浸沉在中世紀野蛮境地的国家，要是不和当时已經走在前面的精神發展發生冲突，那是不可能的。难道英国的政治情况不是这样的嗎？封建势力原封未动，对于封建势力不但在事实上而且在輿論上都秋毫無犯，——难道世界上还能找到第二个这样的国家嗎？举世皆知的英国自由，除了在法律規定的范圍內行动这种純粹形式上的权利而外，还有什么呢？而这些法律又是什么呢！是一堆杂乱無章、相互矛盾的决議，这些决議把法学降为純粹的詭辯术，而且，由于它們不适于我們的时代，因而連司法机关都从来不遵守这些决議；只要社会輿論及其法意識允許，这些决議甚至会因無所謂的行为而使一个誠实人被定为罪犯。难道下院不是一个与人民毫不相干的、全靠賄賂选举出来的团体嗎？难道議会不是在不断踐踏人民的意志嗎？輿論在一般問題上能对政府發生一点影响嗎？輿論的权力不是仅限于个别場合和仅仅对司法和行政的监督嗎？这些事实就連最頑固的英国人也不会断然否認。这样的局面能維持很久嗎？

我們暫且撇开原則方面的問題不談。在英国，至少在正在爭統治权的政党中間，在輝格党和托利党中間，是从来沒有过原則斗爭的；它們中間只有物質利益的冲突。因此，我們把問題的这一方面也适当地研究一下才算是公正的。英国就其自然条件来說，——如果不算某些肥沃的牧場的話——是一个貧穷国家，除了地势优越和拥有煤鉄矿藏而外，既沒有肥沃的土地，也沒有任何其他天然財富。这样一来，英国就完全依靠貿易、航运和工業，它靠这些才

有了今天的地位。但是事物的本質就証明了，一个国家既然走上了这条道路，就只有不断發展工業生产才能保持業已获得的地位；任何一种停滯不前都是退步。

其次，从一个工業国必須具备的前提出發，自然可以得出这样一个結論：为了保衛自己的財源，这个国家应該用保护关税来防止别国工業品的侵入。但是，本国工業品由于外国工業品要付关税而提高了自己的价格，这就又使关税必須不断提高，因为按照一般公認的原則，只有不断提高关税才能消除外国竞爭。可見，这个顧头难顧尾的局面会無止境地繼續下去，同时这里也就暴露出工業国这个概念本身所包含的矛盾。但是，即使我們不用这些哲学范疇也可以把英国那种进退維谷的矛盾狀态揭示出来。在我們現在所观察的这个生产和关税双重提高的問題上，不仅英国工業家会有自己的看法，而且其他人也会有自己的看法。首先就是外国，它們有本国工業，根本不想把自己变成英国工業品的銷售市場；其次就是英国消費者，他們絕不能容忍这样毫無止境地增加关税。英国这个工業国的發展，現在正面临着这种情况。外国不要英国貨，因为它們本国也在生产物品来滿足本国的需要，而英国的消費者又一致要求取消保护关税。从上面所說的情况就可以清楚地看到，英国是处于进退維谷的窘境，同时一个工業国要靠本身的力量来摆脫这个窘境是办不到的；对現狀的直接观察也証明了这一点。

首先，如果談到关税，那就連英国国內也承認，德国和法国的工厂制造出来的几乎所有的下等商品都比英国的好而且便宜；在其他許多商品的生产方面，英国也落后于大陆。一旦取消了保护关税制度，所有这些商品就会立刻充斥整个英国，而英国工業就会

因此受到致命打击。另一方面，英国的机器現在是自由輸出的，既然直到現在英国在机器生产方面一直沒有竞爭的对手，那末，現在大陆有了英国的机器，就更有可能同英国竞爭了。其次，保护关稅制度破坏了英国的国家收入，仅仅因为这一点，这一制度也該取消了。一个工業国有沒有什么办法摆脫这种处境呢？

至于英国貨的市場問題，德国和法国都已十分清楚地表示过，它們不想再牺牲本国工業来討好英国了。特别是德国工業，它的規模本来就已相当大，不必畏惧英国的工業。英国已經失去了大陆市場。可以作为它的市場的只剩下了美国和英国自己的殖民地，而且英国在这些殖民地，只是依靠自己的航海条例才排除了外国的竞爭。但是，殖民地远沒有大到足以容納規模龐大的英国工業的全部产品的程度，而在其他地方，英国工業又到处都愈来愈受到德国和法国工業的排挤。这当然不能归咎于英国工業，而应該归咎于保护关稅制度，因为这种制度把一切日用品的价格、因而也把工資提高到了很不相称的地步。而这样高的工資正好又使英国工業品价格大大超过了大陆工業品的价格。这样一来，英国就不免要限制自己的工業。可是，这和从保护关稅制度过渡到自由貿易一样，是很难实現的。因为工業虽然可使国家富庶，但同时也造成了急速增長着的赤貧如洗、勉强度日的無产者阶級，这个阶級是消灭不了的，因为他們永远也不能获得稳定的財产。而这个阶級占了全国人口的三分之一，几乎是一半。商業稍微一停滯就会使这个阶級的大部分人挨餓，大規模的商業危机就会使整个阶級都挨餓。既然是这样一个情况，那末这些人除了起义还有什么路可走呢？况且按人数来說，这个阶級已經成了英国最强大的一个阶級，当他們意識到这一点的时候，英国富翁們就該倒霉了。

現在他們的覚悟程度的确还沒有这样高。英国無产者只是預感到了自己的威力，而这种預感的結果就是去年的夏季騷动[148]。这种騷动的性質，大陆上是完全不了解的。至少是在怀疑局势是否將要急轉直下。但在亲眼看到这些事件的人看来，这是根本談不上的。首先，整个事件建立在这样一个錯誤的判断上面，似乎由于有些厂主想要降低工資，于是棉紡織区、煤矿和制鉄区的所有工人就都以为他們的生活要成問題了。其实根本沒有这回事。其次，整个运动是沒有准备、沒有組織、沒有領导的。罢工者沒有明确的目标，在他們行动的性質和方法的問題上也不够一致。由此可見，只要当局稍加抵抗，罢工者就会犹豫起来，而且他們也不能克服自己那种守法观念。等到宪章派来領导运动并向集合起来的人民群众宣布 People's Charter〔人民宪章〕的时候，已經太晚了。在工人和宪章派心目中唯一的指导思想——而且这种思想原来就是宪章派的——就是合法革命的思想。这种思想本身就是矛盾，事实上不可能实現的，正因为他想要实現这种思想才遭到失敗。就拿第一个普遍的活动方式——停工来說，这就是一种暴力的、非法的方式。整个运动的性質既然这样不稳定，那末只要行政当局——这种运动对于它是完全出乎意料之外的——不是那样犹豫不决，束手無策，运动一开始就会立刻被鎮压下去。而且只用很少一些軍警就可以制服人民。在曼徹斯特可以看到，只要四五个龙騎兵每人把住一个出口，就攔住了几千个集合在广場上的工人。"合法革命"把一切都搞糟了。整个事件就这样結束了；每个工人，当他一旦把自己的积蓄用光因而就要挨餓的时候，就又开始工作了。然而無产者从这些事件中間还是得到了好处，那就是他們意識到了用和平方式进行革命是不可能的，只有通过暴力消灭現有

的反常关系，根本推翻門閥貴族和工業貴族，才能改善無产者的物質狀况。英国人所特有的守法观念还在阻碍着他們从事这种暴力革命。但是，既然英国正处在我們上面所描写的那种情况，那就不可能指望工人中間在短时期內不会發生普遍貧困的現象，那时，怕餓死的心情一定会超过怕違法的心情。这个革命在英国是不可避免的，但是正像英国發生的一切事件一样，这个革命的开始和进行將是为了利益，而不是为了原則，只有利益能够發展成为原則，这就是說，革命將不是政治革命，而是社会革命。

弗·恩格斯写于1842年11月30日

載于1842年12月9和10日"萊茵报"第343和344号

按报紙原文刊印

原文是德文

各个政党的立場

郎卡郡 12 月 19 日。如果我們观察英国目前形势，像英国人那样，只注意眼前的事物，只注意接触到的現实和实际活动的表面，那就会覚得形势非常复杂；如果我們把这些表面現象归結为根本原則，那就显得很簡單了。英国只有三个大党：土地貴族的党、金錢貴族的党和激进民主派的党。第一个叫托利党，按其性質和历史發展来說，是一个純粹中世紀式的反动透頂的党，是旧式貴族的党；它类似德国的法的"历史"学派，并且是基督教国家的柱石。第二个党是輝格党，它是以商人和厂主为核心組成的，其中大部分人構成了所謂中層等級。这个中層等級——凡是紳士，即有相当收入但不特别富足的人都屬于这个等級——之所以称为中層等級，只是对富有的貴族和資本家說的；对工人来說，他們則是貴族。在英国这样一个只靠工業維持因而有大量工人的国家，这种狀况必然要比在德国更易于察覚到，因为在德国，所謂中層等級就是手工業者和农民，那里根本就沒有这样一个人数众多的工厂工人阶級。因此，一旦工人阶級开始覚悟起来，輝格党就会采取模棱兩可的 juste-milieu〔中庸〕的立場。目前就有这样的情形。工人阶級日益熟悉宪章派的激进民主主义原則，并且越来越認为这些原則是他們集体意識的表現。可是現在，这个党还只是在形成中，因此还不可能全力展开活动。

自然，除了这三个主要政党而外，还有各种各样帶有中間色彩的派别，其中有兩个尽管目前已經失去了根本原則，但是还有一定的影响。第一个是介于輝格党和托利党之間的派别，以皮尔和罗素为代表；它在最近的將来一定会在下院获得多数，因而一定会掌握政权。另一个是介于輝格党和宪章派之間的具有"激进"色彩的派别，以五六个議員和几种期刊，特别是以"观察家"[149]为代表；它的原則已經成了——虽然是非正式地——全国反谷物法同盟[150]的基础。随着宪章运动的进一步發展，第一派的影响必然会增强起来，因为和宪章派相反，这一派所表現的輝格党和托利党的那种原則的一致也正是宪章派屡次指出的。第二派必然会随着宪章派的壯大而归于消灭。这些党派彼此采取的态度在谷物法問題上表現得極其明显。托利党絲毫也不放弃自己的立場。貴族們都知道，除了宪法上規定的上院而外，他們的力量主要表現在他們的財产上。如果谷物自由輸入，貴族就要按对自己不太有利的条件和租佃人签訂新契約。他們的全部財产就是地产，地产的价值和地租保持一定的比例，地租下跌，地产的价值也要随着下降。目前的地租非常高，就是現行的关稅率也要使租佃人破产。自由輸入谷物就会使地租降低，同时地产价值也会降低三分之一。貴族死死抓住自己那种使农業破产、使貧苦农民挨餓的既得权利，是有充分根据的。总想扮演 juste-milieu〔中庸〕的角色的輝格党人，提議实行每夸特八先令的固定关稅率。这个关稅率不高不低，恰到好处。說它不高，是因为它使外国谷物能够輸入，并使租佃人的市場遭到破坏；說它不低，是因为它使租佃人沒有任何理由要求重新規定租佃条件，使全国的谷物价格一般能够保持現在这样高的水平。可見，juste-milieu〔中庸〕的英明見地对国家的危害比徹底反动

派的冥頑不化还要厉害得多。"激进派"在这个問題上的确是激进的，他們要求谷物自由入口。可是"观察家"只是最近一个星期以来才表現了这种勇敢精神，而反谷物法同盟却从一开始就投入了反对現行谷物法和 Sliding-Scale〔調节制〕[151] 的斗爭，并且直到最近一个时期，还在不断支持輝格党人。可是谷物輸入的絕对自由連同"自由貿易"都漸漸成了激进派的战斗口号，輝格党人則好心地附和他們，跟他們一起喊"自由貿易"，而这里的"自由貿易"指的是"适度的"关税率。显然，宪章派根本不管什么谷物税。但这会产生什么結果呢？結果就是，谷物一定会自由輸入，这就像托利党人好死歹死总要死亡一样地肯定。問題只是在这种变化將要采取什么样的形式。或許最近的一次議会会議就会使皮尔放弃調节制，同时完全脫离托利党。只要不会引起地租率下跌，貴族在一切方面都可以讓步，但在其他方面是不会讓步的。不管怎样，議会的中心——皮尔—罗素联盟很有可能組成政府，通过他們不徹底的措施尽量推迟谷物問題的解决。可是能够推迟多久，这不决定于他們，而决定于人民。

弗·恩格斯写于 1842 年 12 月 19 日　　按报紙原文刊印

載于 1842 年 12 月 24 日"萊茵报"第 358 号　　原文是德文

英国工人阶級狀况

郎卡郡 12 月 20 日。英国工人阶級的狀况日益惡化。固然，在目前，他們的狀况已經不那么糟了，譬如在棉紡織区，大部分人都有了工作，在曼徹斯特，十个工人可能只有一个工人沒有工作，在波尔頓和北明翰，可能也是同样的比例。英国工人一有了工作就心滿意足了。如果拿自己的命运跟德国和法国弟兄的命运比較一下，他們是可以心滿意足的，至少棉紡織業工人是这样。德法工人所掙的錢只能买些面包和土豆，勉强糊口；假如一个星期能吃上一次肉，那都是幸运的了。而英国工人每天都能吃到牛肉，并且还可以买好的烤肉，这种烤肉比德国富翁所能买到的还要好。他們每天喝兩次茶，并且常常还有余錢，可以在中午喝一杯黑啤酒，晚上喝一杯淡甜酒。每天做十二小时工的曼徹斯特的工人大都是这样生活的。但这能維持多久呢！物价稍微波动一下，成千上万的工人就要挨餓，他們的一点点积蓄很快就会花光。到了那个时候，他們就有餓死的危險；几年以后，这样的危机还会出現。这种目前可以使"穷人"得到工作并把希望寄托在中国市場上的扩大生产，必然会制造出大批的商品，引起商品滯銷的現象，結果又使工人遭到普遍的貧困。目前，紡織工人的狀况是最好的。煤矿工人的工資很低，却要做最繁重最有害于健康的工作；于是，这一部分工人比其他工人就更恨富人，因此，对搶劫和捉弄比較富有的人，他

們也表現得最厉害。譬如曼徹斯特的富人就非常怕“波尔頓的弟兄”[152]，因为他們在夏季騷动中是最坚决的。上至五金工人，下至一切从事繁重的体力劳动的人，都享有这样的声誉。如果他們現在就已經是只能勉强度日，那末生意稍稍停頓一下，他們的景况会怎样呢？固然，工人也成立了自己的基金会，每星期繳納一次会費作为該会基金，这笔基金是准备用来救济失業工人的；但这些錢也只有在工厂正常开工的情况下才够开支，因为就在这样的情况下，也还有許多人需要救济而得不到救济。一旦失業成了普遍現象，这个救济来源也就枯竭。現在，苏格蘭充当了替罪羊，那里的工厂正在縮减生产，因为英国工業的扩大总要使一个地区遭殃。在格拉斯哥整个郊区，失業人数与日俱增。在佩斯里这样一个小城市，兩星期以前就有 7 000 人失業，現在失業人数已經达到 10 000 人。互助基金会的补助金本来就不多，現在又减少了一半，因为基金就要用光了；格拉斯哥郡高低級貴族会議决定發起一次 3 000 英鎊的基金募集运动，但是这笔錢也解决不了什么問題，何况这些老爷們自己心里盤算的募集数字还超不过 400 英鎊。由此可見，工業發达的英国不但使人数众多的無产阶級成了自己的負担，而且使無产阶級中人数相当多的赤貧阶級也成了自己的負担，而英国要摆脫这个阶級是不可能的。这些人需待自己寻找出路；国家不管他們，甚至把他們一脚踢开。因此，男人进行搶劫或是偷盜，女人偷窃和卖淫，还有誰能怪罪他們呢？但飢餓是什么滋味，是苦是甜，对国家来說是無关痛痒的，它把这些挨餓的人抛进监獄，或是流放出去。当国家把他們釋放出来的时候，它会滿意地看到已經获得的成績：它把这些已被剝夺了面包的人变成了也被剝夺了道德观念的人。在这整个历史上最可笑的是，聪明透頂的輝格党和

"激进派"無論如何也不会懂得，既然国家的情况是这样，那为什么还会出現一个宪章运动，而且宪章派怎么能設想自己在英国有可能——即使是很小的可能——获得成功。

弗·恩格斯写于1842年12月20日 按报紙原文刊印

載于1842年12月25日"萊茵报"第359号 原文是德文

谷 物 法

郎卡郡 12 月 22 日。谷物法就要寿終正寢了。人民極端痛恨"谷物定价"，無論托利党人运用什么詭計，他們在激憤的群众的压力面前，都是站不住脚的。罗伯特·皮尔爵士把議会开会日期延迟到 2 月 2 日，这就騰出了六个星期的时間来进行反駁，以便激起更大的狂怒。議会这次开会的时候，他一定会首先对調节制發表意見；大家都相信，在調节制这个問題上，皮尔至少是开始动摇了。如果他决定廢除它，显然偏激的托利党人就一定会辞掉內閣职务，讓位給温和的輝格党人。这样一来，皮尔—罗素的联盟也就实現了。但是不管怎样，貴族总要頑强地維护自己的利益，而且我也并不認为，貴族会自願同意谷物自由輸入。英国貴族同意改革法案[153]和解放天主教徒[154]，但这帶来的損失比之谷物法的廢除所帶来的損失是微不足道的。貴族对下院議員选举的影响的削弱比起所有英国貴族財产收入都降低 30% 能算得了什么呢？如果上述兩个法案都曾引起这样的斗爭，改革法案只是由于人民群众用石头打碎了貴族的窗子，举行了騷动才被迫提出，那末，若是人民不用事实証明自己有足够的勇气和力量来实現自己的意志，貴族是不是也要把这个問題一直拖下去呢？况且夏季騷动还使貴族了解到，举行騷动的英国人民还相当脆弱。我深信，这一次刀子不按到脖子上，貴族还是要坚持自己的主張的。但是毫無疑問，人民每磅面

包向貴族繳納1辨士（10普魯士分尼）的时間不会太長了。反谷物法同盟已經在注意这个問題了。这个同盟曾經搞得轟轟烈烈，这我以后还要詳細談到；現在我只談这样一点：谷物法和反谷物法同盟所取得的最重要的成果之一，就是使租佃人摆脫了他們高貴的土地占有者的精神影响。历来誰都沒有像英国的租佃人即从事农業的这部分人这样不关心政治問題。不言而喻，大地主都是托利党人，他們把議会选举时投票反对托利党人的租佃人都赶走了。因此就出現了这样一种情况：联合王国农業区应当选出的252名議会議員几乎总是清一色的托利党人。但是現在，由于谷物法和反谷物法同盟所傳播的几十万册書刊的影响，租佃人的头腦中也产生了政治思想。他們認識到自己的利益同大地主的利益是不一致的，直接对立的；谷物法对他們比对任何人都更不利。因此租佃人中間也产生了很大的变化。現在他們大部分人都成了輝格党，并且由于大地主現在已經很难对租佃人的选票起决定性的影响，托利党的252个席位也許很快就会全部落到輝格党的手里。即使落到輝格党手里的只有一半，下院的面貌也会因此而發生很大的变化，因为这样一来，就使輝格党人在下院經常占多数。这种情况是会發生的。谷物法廢除以后，就会發生徹底的变化，因为那时，租佃人就根本不再依附大地主了，原因是谷物法廢除之后，租佃契約必然要按完全不同的条件来签訂。貴族以为他們推行的谷物法是个了不起的妙計，但用这种办法搞来的錢远远不能弥补这些法律給他們帶来的損失。而这种損失就在于：从这时起，貴族就不再以农業代表的身分出現，而以自己私人利益的保护者的身分出現了。

弗·恩格斯写于1842年12月22日 按报紙原文刊印

載于1842年12月27日"萊茵报"第360—361号 原文是德文

倫敦来信

一

民主政党在英国获得迅速的进展。当輝格党和托利党，金錢貴族和門閥貴族在“国民清談館”（照托利党人托馬斯·卡萊尔的說法）或“自命为代表英国公众的議院”（如宪章派菲格斯·奥康瑙尔所說的）里爭論一些無聊瑣事的时候，当国教会动員了自己的全部勢力，以便依靠虛伪的民族習慣尽量来支撑它那已在坍塌的大厦，而反谷物法同盟却抛出成千成万的英鎊，妄想以这种代价使成百万的英鎊流入棉紡織業巨头的口袋的时候，——就在这个时候，受人輕視和嘲笑的社会主义却沉着而滿怀信心地向前迈进并逐漸深入社会輿論。就在这个时候，一个人数众多的新政党几年的工夫就在“人民宪章”的旗帜下形成了，它不遺余力地进行宣傳鼓动，和它比起来，奥康奈尔和反谷物法同盟只是一群渺小的可憐虫。大家知道，在英国，各个政党都有与它相当的社会阶層和阶級；托利党同貴族和伪善的英国国教会的眞正正統派是一丘之貉；輝格党由厂主、商人和非国教徒[155]，总而言之，由資产阶級上層組成；資产阶級下層組成了所謂的“激进派”，而宪章派則从工人群众，从無产者当中汲取自己的力量。社会主义并不是一个关門的政治党派，但它一般是在資产阶級下層和無产者中間征集自己的拥护

者。由此可見，在英国，一个阶級的社会地位愈低，愈"沒有教养"（就一般的意义来說），它就愈进步，愈有远大的前途——这一情况是非常显著的。一般說来，任何一个革命时代都有这种情况，在产生了基督教的宗教革命中，这种情况表現得更突出，譬如說，"穷人是有福的"，"这个世界的智慧变成了愚蠢"等等。但是，偉大变革的征兆也許从来沒有像目前英国所表現的这样明显，这样突出。在德国，运动的發起人不仅是有教养的人，甚至还是有学問的人；在英国，有教养、尤其是有学問的人，近三百年来对时代的旗帜是不聞不問的。全世界都知道，因循守旧的思想統治着英国的大学，和它們比起来，我們德国的高等学校还算是不錯的。但是，大陆上的人們甚至不能想像，英国的优秀神学家，以至一部分优秀的自然科学家的作品的質量究竟怎么样，很难想像反动的著作（这些書名大量刊登在每周出版的"新書目录"上）有多么拙劣。英国是政治經济学的故乡，但教授和实踐政治家却是怎样对待这門科学的呢？亞当·斯密的"自由貿易"竟蛻变为結論荒謬的馬尔薩斯人口論。"自由貿易"只是为旧的壟断制度制造了一个更文明的新形式，这种形式的代表就是現代的托利党；它有成效地同馬尔薩斯的胡說进行了斗爭，但最終仍然得出了馬尔薩斯的結論。到处是不徹底和虛伪，而社会主义者和部分宪章派的有說服力的經济論文，却被輕蔑地扔掉，这些論文只有在下層等級中才能为自己找到讀者。施特劳斯的"耶穌傳"譯成了英文，但沒有一个"体面的"出版商願意出版它，最后，这本書分册出版了，每册3个辨士，出版者是一个不折不扣的二流的但干勁十足的旧書商。盧梭、伏尔泰、霍尔巴赫及其他等人的著作的英譯本也遭到了同样的命运。讀拜倫和雪萊的作品的几乎全是下層等級的人；沒有一个"体面的"人敢把雪萊

的著作摆在自己的桌子上，如果他不想声誉扫地的話。由此可見：穷人是有福的，因为天国是他們的，而这个世界迟早也是他們的。

目前詹·格萊安爵士向議会提交了一个工厂童工教育法案。根据这个法案將限定童工的工作时間，并实施义务教育，而督学則由国教会担任。自然，这个法案引起了普遍的激动，并且又給各个政党一个較量的机会。輝格党打算把法案整个否决掉，因为这个法案会把非国教徒排出于青年教育之外，并且限定童工的工作时間又会使厂主陷入窘境。相反地，宪章派和社会主义者除了法案中和英国国教会有关的几条外，对法案总的人道主义傾向寄以莫大的同情。郎卡郡是主要的工厂中心，当然也是宣傳上述法案的主要地区。在这里，即在城市里，托利党人十分軟弱無能，所以他們举行的关于法案問題的大会都是不公开的。非国教徒起初按同業公会举行会議，以便提出反对法案的請願書，后来他們又和自由派厂主联合起来召开全市大会。这种大会由城市最高級官員召集，会議完全是公开的，而且每个市民都有在大会上發言的权利。因此，只要会場足够寬敞，胜利就一定会屬于最有力和最坚决的政党。到目前为止，在所有的全市大会上，胜利者总是宪章派和社会主义者。第一次这样的大会是在斯托克波尔特举行的，在那里贊成輝格党决議的只有一票，而贊成宪章派决議的却是大会全体，于是斯托克波尔特市市長，輝格党人，不得不以大会主席的身分在宪章派的請願書上签名，并把它送給宪章派的議員（邓科布）提交議会。第二次大会在拥有近十万居民的索尔福举行，这个城好像是曼徹斯特的一个郊区；我参加了这次大会。輝格党采取了一切措施来保証自己获得胜利。市長担任大会主席，并滔滔不絕地大談公正無私；但是，当某一个宪章主义者問是否允許爭辯时，所得到

的回答却是：可以，等大会結束后！有人打算把第一个决議来个偷天換日，但宪章派随时防备着，阻止了这种勾当。当一个宪章主义者走上講台时，有一个非国教徒牧师就跳了起来，想把他推下台去！但是，在最后提出浸透了輝格党精神的請願書以前，整个会議还算进行得不坏。当时有一个宪章主义者發言并提出了一个修正案；于是主席和随从他的輝格党人便立刻起身离开会場。然而大会仍旧繼續下去，宪章派的請願書被提付表决；但正当这个紧要关头，曾經几次帮輝格党干扰会議的警官把灯弄熄了，强迫大会散会。可是輝格党却在最近一号的地方报上声称，似乎他們所有的决議都通过了，而市長居然恬不知耻地說自己在决議上签名是"根据大会的全权委托和指示"！这就是輝格党的正直！第三次大会是兩天之后在曼徹斯特举行的，这里同样是激进的党派取得了最輝煌的胜利。虽然开会的时間选得不好，以至大部分工厂工人不能前来参加，但会場里極大部分仍是宪章派和社会主义者。輝格党只提出了他們和宪章派共同主張的几条；有一个社会主义者和一个宪章主义者在台上講了話，他們向輝格党証明，輝格党这一天的态度很像好样的宪章派。那位社会主义者直截了当地向他們說，他到这里来是准备一找到小小的借口就起来反对他們的，但是一切都进行得符合他的願望。这样一来，激进民主派竟然在郎卡郡，特别是在曼徹斯特——輝格党的老窩，反谷物法同盟的中心据点贏得了絕大多数，从而使"自由党"完全陷入癱瘓狀态。

二

奥格斯堡"总匯报"在倫敦有一个自由派的記者，代号是(＊)，

他用冗長無味的文章来为輝格党的陰謀活动辯护。这位先知說，“反谷物法同盟是目前国內的一种势力”，这样一来他就撒下了任何一个偏袒的記者都沒有撒过的弥天大謊。同盟是国內的一种势力！这种势力在哪里呢？在內閣里嗎？可是要知道，那里坐的是皮尔、格萊安和格萊斯頓，他們是同盟的死对头。在議会里嗎？要知道同盟的每一个提案在这里都遭到英国議会編年史上罕見的多数票的反对。这种势力究竟藏在哪里呢？在公众中，在国民中嗎？只有空虛輕率的記者才会对这个問題作出肯定的回答，因为对他說来德留黎棱就是公众，而临时拼凑起来的大嚷大叫的会議就是社会輿論。如果这位聪明的記者竟瞎得在白天都看不見东西（輝格党的特点就是这样），那就讓我告訴他同盟的势力的情况吧。托利党把它从內閣和議会里赶了出来，宪章派把它从社会輿論中赶了出来。菲格斯·奥康瑙尔在英国各个城市中胜利地击溃了同盟，他到处向它挑战，要它进行公开的辯論，而同盟一次也沒有应战。同盟召开的公开的群众大会，沒有一次不是被宪章派打得慘敗的。一月間在曼徹斯特举行的几次排場很大的大会和現在在倫敦德留黎棱大戏院召开的会議上，自由派紳士們用各种方法互相撒謊，力圖把自己內部的軟弱無能隐瞞起来；这一切都是“金玉其外，敗絮其中”。难道奥格斯堡的記者連这些也不知道嗎？誰能参加这些会呢？**只有同盟盟員或者持有同盟發給的入場券的人。**这就是說，任何一个敌对党在这里都找不到机会順利地进行反击，因为誰也弄不到入場券；尽管敌对党用尽心思，但仍然不能把自己的信徒大批偷运进去。同盟多年来召开的就是这种后来被叫做“公开”大会的会議，并在这些会上自己祝賀自己的“成就”。在这些用散發入場券而召开的“公开”大会上，同盟得以任意嘲笑“宪章派的幽灵”，

更何况它也知道，在**眞正的**公开大会上奥康瑙尔、邓科布、庫伯及其他人会对它的这些进攻給以应有的回击。到目前为止宪章派由于占絕大多数而搞垮了同盟召开的每一次公开大会，但同盟却一次也未能攪扰宪章派召开的大会。因此同盟仇視宪章派，因此叫嚷什么宪章派“破坏”了某个大会，它把多数人对那些企圖在講台上利用多数以达到自己目的的少数人的憤怒叫做“破坏”。同盟的势力究竟在哪里呢？在它的想像中，也在它的錢包中。同盟是很有錢的，它想用廢除谷物法的办法奇迹似地創造一个商業上的新高漲并指望大大地撈回一把。募捐簿給同盟帶来了大笔款子，所有这些豪华的会議，所有这些排場都是用这笔錢来开支的。但是，在这种輝煌的外表的后边却沒有一点眞正的东西。“国民宪章协会”[156]（宪章派的联盟）按会員人数来說是更强大的；馬上就会看出，协会也能募到更多經費，尽管它的成員全是些穷工人，而参加同盟的却尽是有錢的厂主和商人。这是因为宪章协会的經費虽然是一分尼一分尼凑起来的，但几乎是每一个会員都出錢，而送到同盟去的錢尽管数目相当大，但出錢的只是个别的盟員。宪章派能够輕而易举地每周募集100**万辨士**；同盟是否能做到这一点却大成問題。同盟宣布募捐5万英鎊，并且也收到了約7万英鎊；菲格斯·奥康瑙尔为了实現一个計划很快就要公布募捐125 000**英鎊**，也許在完成这个数字以后馬上又要募集同样数字的款項，而这些錢他一定能如数募到。那时，同盟將怎样来筹划自己的“大笔經費”呢？

为什么宪章派要反对同盟，这一点下次再談。現在我只指出一点，同盟的努力和活动有它好的**一面**：这就是反谷物法的宣傳在至今仍停滯不前的社会阶級即农業人口中所引起的运动。农業

人口直到現在仍然对社会上的一切漠不关心；迟鈍、愚昧無知、依賴土地占有者的农民（因为前者随便哪一年都可以解除租約）每年送到議会里去的都是托利党人（下院 658 个議員中有 251 个是托利党人），直到現在他們还是反动政党的主要支柱。如果个别的农民竟想反对这种傳統，那末他就得不到自己人的支持，而土地占有者也会随便拒絕租地給他。然而，这个居民阶級現在也相当活躍起来；已經出現了自由派的农民，他們之中有人已經明白，土地占有者和佃农的利益在很多場合下是直接对立的。三年以前，特别是在英国本土，誰也不敢对佃农談这一点，否則他就会受到嘲笑甚至挨打。同盟的工作在这个阶級中取得了成果，但毫無疑問，这不是它所期待的結果，因为，如果可以設想大批佃农將逐漸轉向輝格党，那就更可以設想，大批雇农將会傾向宪章派了。有其一必有其二，这样，五年来同盟在城市和工厂区因宪章运动使工人阶級坚决、完全离开同盟所遭到的損失，在这里將只得到些微的补偿。juste-milieu〔中庸〕王国已經过时了，“国內势力”已分裂为極端的兩翼。在这些無可爭辯的事实面前，我倒要問問奧格斯堡“总匯报”的記者先生：“同盟的势力”究竟藏在哪里呢？

三

英国的社会主义者比法国的社会主义者更有原則和更为实际。这主要是因为他們公开反对各种教会，并且根本不管什么宗教不宗教。在較大的城市里他們一般都有“大厅”（会議厅），人們每个星期日在那里听講演，这些講演往往是敌視基督教和主張無神論的，但常常涉及到工人生活的某一方面；在他們的講演者（說

教者)当中,我認为曼徹斯特的瓦茨在任何情况下都是一个卓越的人物,他写过几本关于上帝存在問題和政治經济学方面的極有天才的小册子。講演者判断事物的方法很好:一切問題他們都从經驗和确鑿可靠的事实出發,并常常作出十分合情合理的結論,因此,要想在他們所选定的立足点上和他們斗爭,那是十分困难的。如果誰想把爭論引到另一方面去,那只会被他們嘲笑一番;如果我这样說:人不应当使上帝的存在問題取决于事实的証据,那他們就会回答:"您提出的論点多么可笑:如果上帝不是通过事实显示自己,那末,他和我們有什么关系呢;根据您的論点恰好得出这样的結論:对人們說来有沒有上帝都一样。而我們因为还有千百件各种各样其他的事需要关心,所以只好把亲爱的上帝給您留在九霄云外了,那里他也許存在,也許不存在。凡不能用事实証明的东西,絲毫不会引起我們的兴趣;我們是以'眞正的事实'为立足点,因此上帝和其他宗教概念一类的虛幻的东西根本不在話下。"他們在論証自己其他的共产主义原理时也都是根据事实,他們在选擇实例时确实是非常愼重。这些人的頑强是笔墨难以形容的,而牧师打算用什么方法来对付他們——那只有天曉得。例如,曼徹斯特的共产主义者协会有 8 000 个会員,他們都是公开入会并繳納会費的;如果說曼徹斯特各劳动阶層中有一半人同意他們对所有制的見解,这并不算夸大,因为只要瓦茨在講台(共产主义者的講台就等于基督徒的講道壇)上說一声:"今天我参加某个大会",那就可以預期,講演者的提議会得到大多数人的拥护。

但就是在社会主义者当中也有理論家,或者像共产主义者所称呼的**十足的**無神論者,而共产主义者則被称为**实踐的**無神論者。这些理論家当中最有名的是布利斯托尔的查理·薩斯威尔,他办

过一份論战性的杂志"理性的先知"[157],因而被判徒刑一年,罰款約100英鎊;自然,罰款很快就用募集来的錢繳付了,因为每一个英国人都有**自己的**报紙,替**自己的**領袖繳付罰款,支付**自己的**小礼拜堂或大厅的費用,参加**自己的**大会。但是,查理·薩斯威尔又坐牢了;事情是这样的:由于布利斯托尔的社会主义者已經不多,其中有錢人又很少,因而不得不出讓大厅,因为这样的大厅是相当值錢的。大厅被一个基督教会买下来做小礼拜堂。在举行开堂仪式的那天,社会主义者和宪章派也挤了进去,想看一看开堂仪式。但是,牧师一开口便贊美上帝,說什么有了上帝这一切不成体統的事都結束了,过去通常辱罵上帝的地方現在成了歌頌全能者的地方了;社会主义者和宪章派認为这是对他們的一种进攻,在英国人看来,任何进攻都要求回击,于是他們就大喊:薩斯威尔,薩斯威尔!讓薩斯威尔来回击!于是薩斯威尔就站起来講話,可是基督教会的牧师立刻帶領自己的教徒站起来,气势汹汹地向薩斯威尔冲过去,另一些人去叫警察,据說是因为薩斯威尔扰乱了基督教的礼拜;牧师亲手把他抓住,打他(在这种情况下这是常有的事)并把他交給警察。薩斯威尔本人命令他的信徒們不要动手反抗;当把他帶走时,約有6 000人跟在他后面,不断高呼"万岁",向他致敬。

社会主义者运动的創始人欧文写的許多小册子都是仿照德国哲学家的笔法,也就是說,写得很糟,但有时他的思想突然明朗起来,这时他那些晦澀的写作就变得容易了解了;可是,他的見解是淵博的。照欧文的說法,"婚姻、宗教和財产是自有世以来就存在的一切禍害的唯一原因"(!!);在他所有的著作里充滿了对神学家、法律家和医学家的猛烈攻訐,他把他們一概而論。"陪审法庭的組成人員都是一些仍然完全听从神学支使的人,**因而他們都抱**

有偏見；法律也浸透了神学，因此也应和陪审法庭一起廢除。”

当英国国教会高枕而臥时，社会主义者为教育英国劳动阶級做了很多事情。当你最初听到最普通的工人在大厅里十分內行地做政治、宗教和社会等方面的專題报告时，你一定会惊訝不已；但只要你讀了一些出色的通俗小册子，听了一些社会主义講演者（像曼徹斯特的瓦茨）的講演，你就不会再惊奇了。現在工人能讀到18世紀法国哲学著作的又好又便宜的譯本，主要有盧梭的“社会契約論”、“自然体系”[158]和伏尔泰的各种著作，此外，在一兩个分尼一本的小册子里和各种报紙上，他們可以讀到闡明共产主义原理的文章；工人手中也有托馬斯·倍恩和雪萊的著作的普及本。这里还得加上星期日講座，听講的人很踊躍；例如，我在曼徹斯特的时候曾看到，一个能容納3 000人左右的共产主义大厅，每个星期日都挤滿了人，我也在那里听过講演，这些講演产生直接的影响，在这些講演中常常涉及一些触犯某人的問題，也有对牧师神甫的揶揄。基督教受到直接的攻訐和基督徒被叫做“我們的敌人”是常有的事。

从形式上看，这些集会有些像教会的集会；边座里合唱队在乐队伴奏下高唱着社会頌，調子帶有教会的气味或者是十足的教会的調子，而歌詞是共产主义的，要站着听。接着講演者不講什么礼节，也不脫帽就走上了摆着一張桌子和几把椅子的講台；他揮一下帽子向大家打一个招呼，脫去大衣；然后坐下来做报告，报告常常引起愉快的笑声，因为他的話風趣盎然，充滿了英国式的俏皮和幽默。大厅的一角有一个書攤，另一角有一个卖橘子和清凉飲料的小卖部，每个人都可以到那里去买东西吃，听厭了还可以到那里休息一下。有时举行星期日晚会，晚会上人們不分男女、老少、身分，

坐在一起吃便飯——茶和奶油面包；平时大厅里經常举行舞会和音乐会，人們在那里玩得很高兴；大厅里还备有咖啡。

怎么可能容許这一切存在呢？第一、在輝格党政府时期，共产主义者获得相应的議会法令，一般說来那个时候他們十分强大，当时对付他們就像对付一个同業公会一样，拿他們沒有办法。第二、輝格党人非常想惩治个别的杰出人物，但他們知道，这样做对社会主义者只会有利，因为这会使社会的注意力都集中到社会主义者身上，而这正是社会主义者求之不得的。假如出現了为他們的事業殉难的人（而他們中間随时准备殉难的人又有多少呵！），这就会惹起宣傳，而宣傳是使他們的事業更加深入人心的一种手段，可是当时大部分人还沒有注意他們，認为这个派别和任何别的派别沒有什么兩样。輝格党知道得很清楚，对某件事采取鎮压手段往往比拥护这件事的人所进行的宣傳鼓动的效果还要大，因此他們就讓共产主义者存在和結成組織；然而每种形式都会巩固下来的。当共产主义者的無神論著作过于挑衅的时候，托利党当然要反对他們，但每一次都是共产主义者得到好处；1840年12月薩斯威尔及其他人因瀆神行为而受到惩罰；但立刻就出現了三家新的报紙："無神論者"、"無神論者和共和主义者"和講演家瓦茨出版的"瀆神者"。"瀆神者"剛出几号就引起了强烈的反应，为了設法阻止这种趋势，当局白白地伤了好多腦筋。后来听之任之，結果，所有三家报紙都自行停刊了！

第三、社会主义者和所有其他政党一样，規避法律，采用口头辯論来拯救自己，在这种場合下这是合乎情理的。

这样，这里的一切都生活着并相互联系着，它們找到了牢靠的基地并变为事实；这样，这里的一切都具有了固定的外形，但我們

的人認为，只要囫圇吞棗地讀一本施泰因的枯燥而蹩脚的書[159]，仿佛就通曉了什么，或者只要在某个地方發表过一些見解，說得天花乱墜，似乎就是某种人物了。

从社会主义者身上可以很明显地看到英国人的毅力，但最使我惊奇的却是这些我認为可愛的小伙子們的寬宏大量，但这决不是示弱；他們嘲笑十足的共和主义者，因为共和国和君主政体一样的虛伪，一样地浸透着神学，它們的法律也是一样的不公平；但是，为了社会改造，这些小伙子准备献出一切：妻子和兒女，財产和生命。

四

現在只能听到有关奥康奈尔和愛尔蘭 Repeal（取消英愛合并）的事[160]。奥康奈尔这个老奸巨猾的律师在輝格党执政时期，曾安稳地坐在下院里，帮着施行“自由派的”各項措施，而这些措施在上院里經常是被否决的。后来他突然离开倫敦，拒絕参加議会辯論，而現在却把他那个关于取消合并的老問題重新提了出来。早就沒有人去想这件事情了，而“老丹”㊀却来到了都柏林，并把他那些陈年破爛又翻了出来。这种旧調重彈毫不为奇。这个老滑头从一个城市到另一个城市，每次都有近衛軍（还沒有一个国王有过这样的近衛軍）护衛着他，——他周圍經常有 20 万人！假如是一个有理智的人享有奥康奈尔这样的威望，或者是奥康奈尔更有远見一些，自私心和虛荣心更少一些，那末，还有什么事做不成

㊀ 丹尼尔·奥康奈尔。——編者注

呢！20万人，而这又是些什么样的人呵！——这些人沒有什么东西可丢失，三分之二都穿得破破爛爛，是眞正的無产者和共和党人，而且是愛尔蘭人，放蕩不羈、粗獷狂热的加尔德人⊖。沒有見过愛尔蘭人的人是不会了解他們的。給我20万愛尔蘭人，我就能把整个不列顛君主政体推翻。愛尔蘭人是無憂無虑、富有生气的自然之子，他們以土豆当飯。他从草原徑直来到我們这个文明世界，在草原上他長大成人，住的是破屋，吃的是粗茶淡飯，飢荒把他赶到英格蘭。在英格蘭工厂城市那群枯燥無味、各奔私利、冷酷無情的人們的熙熙攘攘中显出了他的热情。这个年輕时在野外嬉戏和沿路討飯的毛头小伙子会懂得什么节儉呢？左手掙来的錢右手就把它花光；然后一直挨餓到下次領錢或重新找到工作为止。要知道他对挨餓已經習以为常！以后他又回到家乡，找到沿路乞討有时又团聚在母亲随身帶着的那把茶壺周圍的家人。但是这个愛尔蘭人在英格蘭看到了好多事情，他参加过群众大会，去过工人联合会，他知道什么叫取消合幷和罗伯特·皮尔爵士对这件事的态度；他大概是常常同警察打架，他能告訴你許多关于«peelers»（警察的）殘忍和卑鄙的事。关于丹尼尔·奥康奈尔他也听到不少。現在他又重新找到了他那所破旧的茅屋和一小塊种土豆的田地。把土豆收完后，他想这一冬可以对付过去了。但是，要租的大租佃者[161]来了。——我的天，到哪里去弄錢呢？于是，要向土地占有者繳租的大租佃者就查抄了他的家当。愛尔蘭人一抗拒，就被关进监牢。后来他被放出来了，不久就会在某处溝里發現抄他家当的大租佃者或其帮手的尸体。

⊖ 古賽尔特族的后裔。——編者注

这是爱尔蘭無产者生活中常有的情况。半开化的教育和后来完全文明的环境使爱尔蘭人自相矛盾，他不断受到刺激，时常怒气冲天，这股怒气使他能够去干任何事情。此外，他身上还压着5个世紀的压迫以及这种压迫所产生的一切后果。像任何半开化的人一样，他只要看到打架就不問情由瘋狂地冲过去，他的眼睛里燃着渴求复仇和破坏的不熄的火焰，这种渴求完全無所謂方向，只要能痛打和破坏就行，难道这还有什么奇怪嗎？但是，这还不是全部。加尔德人对撒克遜人怀着瘋狂的民族仇恨，对新教主教的傲慢抱着由神甫培养起来的旧教的瘋狂的敌視，——有了这一些要素什么都可以做到。而奥康奈尔却握有这一切要素。有多少人听他的指揮呵！前天在科克有15万人，昨天在尼納有20万人，今天在基尔肯尼有40万人；情况就是这样。兩周的胜利巡礼，是任何一个罗馬皇帝未曾有过的胜利巡礼。假如奥康奈尔眞的祈求人民幸福，假如他眞的力求消灭貧穷，假如在所有这些叫嚷后面，在为取消合并而进行的鼓动的幕后，沒有隐藏着他那种卑鄙渺小的 juste-milieu〔中庸〕目的，那我倒很想知道，罗伯特·皮尔爵士怎么敢拒絕这位拥有現在这样一种力量的首領——奥康奈尔的任何要求。但是，奥康奈尔靠自己的全部权力和自己千百万富有战斗力的、不顧死活的爱尔蘭人又得到了什么呢？他甚至連取消合并这样一种可憐的措施也沒有贏得，当然，这只是因为他沒有严肅認眞地力求做到这一点，因为他只是想利用破产和被压迫的爱尔蘭人民来使托利党內閣陷入窘境，使自己的 juste-milieu〔中庸〕派的朋友們重掌政权。这一点罗伯特·皮尔爵士也知道得很清楚，因此用25 000名士兵便足以控制整个爱尔蘭。假如奥康奈尔眞的代表人民的利益，假如他具有足够的勇气，假如他**本人不惧怕人民**，就是說，假

如他不是一个兩面派的輝格党人，而是一个实在的徹底的民主主义者，那末，在爱尔蘭老早就不会剩下一个英格蘭士兵，在純粹的天主教区里也不会留下一个寄生虫似的英国新教会的牧师，而在自己的城堡里也不会再有一个古諾曼的男爵了。問題的实質就在这里。只要人民得到哪怕是一刹那的自由，丹尼尔·奥康奈尔和他的金錢貴族立刻就会陷入他想使托利党陷进去的那种窘境中去了。因此，丹尼尔才这样牢牢地抓住天主教的神甫，因此，他警告自己的爱尔蘭人提防危險的社会主义，因此，他拒絕宪章派所給予的援助，尽管他裝模作样地到处叫嚷民主，就像当年的路易-菲力浦叫嚷建立共和制度那样。这就是为什么他永远不会有所成就，而只能使爱尔蘭人受到政治教育，这种教育归根到底对别人都不像对奥康奈尔本人那样危險。

弗·恩格斯写于1843年5—6月

載于"瑞士共和主义者"1843年5月16和23日，6月9和27日第39、41、46和51期

按杂志原文刊印

原文是德文

大陆上社会改革运动的进展[162]

每当遇到英国社会主义者的时候，我总有些奇怪：他們大部分人对大陆上各国所展开的社会运动竟了解得这样少。可是在法国，就有50多万共产主义者，傅立叶派和其他不太激进的社会改革派还不包括在內；在瑞士，到处都有共产主义联合会，这些联合会在意大利、德国、甚至匈牙利都有自己的代表；德国的哲学經过長期的痛苦摸索过程，也終于达到了共产主义。

于是，欧洲三个文明大国——英国、法国和德国——都得出了这样的結論：在集体所有制的基础上来改变社会結構的那种急剧的革命，現在已經是急不可待和不可避免的了。尤其值得注意的是，这个結論是由上述每个国家各自單独得出来的。这一事实雄辯地証明了，共产主义并不是英国或其他什么国家的特殊情况造成的結果，而是以現代文明社会的一般情况为前提所必然得出的結論。

因此，这三个国家最好能够取得相互了解，弄清楚它們在哪些問題上是一致的，在哪些問題上是有分歧的；而分歧的地方总会有的，因为共产主义学說在这三个国家的产生情况各不相同。英国人由于国內貧困和道德敗坏的現象的迅速加剧，他們通过实踐达到这个学說。法国人是通过政治达到的，他們起初只是要求政治自由和平等，但当他們意識到这还不够的时候，除政治要求而外，

他們又提出了社会自由和社会平等的要求；德国人則是通过哲学，通过对基本原理的思考而成为共产主义者的。社会主义在这三个国家产生的情况既然这样，那末在次要的問題上就不可能沒有分歧。可是我想証明，这些分歧都是無关紧要的，絕不妨碍各国社会改革派的亲密团結。这些国家迫切需要相互了解。如果做到了这一点，我相信，他們就会热望自己的外国共产主义弟兄获得成功。

一

法　国

革命以后，法国在欧洲是一个最講究政治的国家。在法国，任何一种改良，任何一种学說，如果不具有某种政治形式，就不能在全国發生作用。看来，在人类历史的現阶段上，法国注定要經历一切政治發展形式；从純粹政治开始，达到一切国家、一切不同的道路所必然匯合的地方——共产主义。法国社会思想的發展清楚地表明了这一点，同时也表明了英国宪章派未来的历史道路是什么。

法国革命为欧洲的民主制奠定了基础。依我看来，民主制和其他任何一种政体一样，归根到底也是自相矛盾的，騙人的，也無非是一种伪善（或者像我們德国人所說的——神学）。政治自由是假自由，是一种最坏的奴隶制；这种自由只是徒具空名，因而实际上是奴隶制。政治平等也是这样。所以，民主制和任何其他一种政体一样，最終总要破产，因为伪善是不能持久的，其中隐藏的矛盾必然要暴露出来；要末是眞正的奴隶制，即赤裸裸的專制制度，要末是眞正的自由和平等，即共产主义。这二者在法国革命以后都出現过；前者以拿破侖为代表，后者以巴貝夫为代表。关于

巴貝夫主义，我想可以不必多講，因为邦納罗蒂写的关于这个密謀的历史已經譯成英文。共产主义者的密謀未能实現，因为当时的共产主义自身还是非常幼稚非常膚淺的，同时社会輿論也还不够开展。

其次一个大力主張社会改革的法国人就是聖西門伯爵。他創立了一个学派，甚至还建立了几个移民区，但这些移民区沒有一个办成功的。从总的精神看来，聖西門的学說和英国罕考門派社会主义者[163]的学說很相似，虽然在做法和看法上，有些細节还有很大的不同。聖西門派奇特的言行很快就受到了法国人的冷嘲热諷；在法国，凡是成为嘲笑对象的东西就一定要毀灭。不过除此而外，聖西門派的移民区遭到破产还有其他原因。該派的全部学說都籠罩了一層不可理解的神秘主义的云霧，因此，起初也許还能引起人們的注意，可是最終便不能不使人大失所望。他們的經济学說也不是無懈可击的；他們公社的每个社員分得的产品，首先是以他的工作量、其次是以他所表現的才能决定的。德国共和主义者白尔尼正确地批駁了这一点，他認为才能不該給以报酬，而应看做先天的优越条件；因此为了恢复平等，必須从有才能的人应得的产品中間扣除一部分。

聖西門主义很像一顆閃爍的流星，在引起思想界的注意之后，就从社会的地平綫上消失了。現在沒有一个人想到它，沒有一个人談起它；它的时代过去了。

和聖西門差不多同一个时候，还有另一个人——**傅立叶**——用自己非凡的智慧研究了人类社会制度。虽然傅立叶的著作不像聖西門及其門徒的著作那样閃耀出天才的光芒，虽然他的文体有些晦澀，而且作者在表达法文还沒有适当字眼表达的那些看法和

思想的时候常常显得非常吃力，可是我們却更乐于讀他的著作，并且从中看到的眞正有价值的东西也更多。固然这些著作也并不是沒有最荒唐的神秘主义的色彩；可是，把它剔除以后，剩下来的就是聖西門派的著作所沒有的东西，也就是科学的探討，冷靜的、毫無偏見的、系統的思考，概括地說，就是**社会哲学**；而聖西門主义只能叫做**社会詩歌**。正是傅立叶第一个确立了社会哲学的偉大原理，这就是：因为每个人天生就爱好或者喜欢某种劳动，所以这些个人爱好的全部总和就必然会形成一种能滿足整个社会需要的力量。从这个原理可以得出下面一个結論：如果每个人的爱好都能得到滿足，每个人都能做自己願意做的事情，那末，即使沒有現代社会制度所采取的那种强制手段，也同样可以滿足一切人的需要。这种論断尽管听起来是非常武断，可是經过傅立叶論証以后，就像哥倫布竪鷄蛋一样，成了無可辯駁的、几乎是不言而喻的道理。傅立叶証明，每个人生下来就有一种偏好某种劳动的習性；**絕对懶惰**是胡說，这种情形从来未曾有过，也不可能有；人类精神本来就有活动的要求，并且有促使肉体活动的要求；因此就沒有必要像現今社会制度那样强迫人們活动，只要給人們的活动天性以正确的指导就行了。接着他确立了劳动和享受的同一性，指出現代社会制度把这二者分裂开来，把劳动变成痛苦的事情，把欢乐变成大部分劳动者享受不到的东西，是極端不合理的。然后他又指出，在合理的制度下，当每个人都能根据自己的兴趣工作的时候，劳动就能恢复它的本来面目，成为一种享受。我在这里当然不能把傅立叶的**自由劳动**理論全部加以叙述，可是我想上面講的已足以使英国社会主义者相信，傅立叶主义是完全值得他們注意的。

傅立叶的另一个功績就是他指出了协作的优越性，不仅如此，

他还指出了它的必然性。这一点我只要順便提一下就行了，因为我知道，英国人对协作的意义是了解得很透澈的。

可是，傅立叶主义还有一个而且是非常重要的一个不徹底的地方，就是它不主張廢除私有制。在傅立叶主义的**法倫斯泰尔**即协作社中，有富人和穷人，有資本家和工人。全体社員的財产構成股份基金，法倫斯泰尔經营商業、农業和工業，所得的收入按以下的方式分給社員：一部分作为劳动报酬，另一部分作为对技艺和才能的报酬，再一部分作为資本的利潤。原来在关于协作和自由劳动的一切漂亮理論后面，在慷慨激昂地反对經商、反对自私和反对竞爭的連篇累牘的長篇言論后面，实际上还是旧的經过改良的竞爭制度，比較开明的囚禁穷人的巴士底獄！当然我們不能停在这一点上；而法国人也确实沒有停在这一点上。

傅立叶主义在法国傳播得很慢，但从未間断过。傅立叶派的人数并不多，可是在現代法国的著名思想家中，他們却占了相当大的数量。維克多·孔西得朗就是其中最有才华的作家之一。他們也有自己的报紙——"法郎吉"[164]；該报以前每周出版三次，現在已經是日报了。

傅立叶派現在在英国也有了自己的代表——多赫尔蒂先生，因此我想，关于他們上面談的已經很够了；下面談談在法国更为重要和更为激进的一派——**共产主义派**。

前面我已指出，在法国，任何一件事情要想在全国發生作用，就必須帶有政治性質，否則就根本沒有成功的希望。聖西門和傅立叶一点也沒有接触到政治領域，所以他們的計划只成了一部分人的閑談材料，沒有成为全国人民共有的东西。我們知道，巴貝夫的共产主义是从第一次革命时期的民主制度产生的。第二次革命

(1830年革命)却产生了另一种影响更大的共产主义。1830年的"偉大的一周"是資产阶級和工人阶級結成联盟的結果，是自由派和共和派結成联盟的結果。但事情成功以后，工人就被扔到一边；資产阶級独吞了革命果实。工人为了廢除政治專权，建立共和国，曾举行了好几次起义，可是每次都失敗了，因为資产阶級不仅掌握了軍队，而且自己还建立了国民衛軍。这时(1834年或1835年)，在共和派工人中間形成了一种新学說。他們确信，即使他們的民主制計划得以实現，他們最終总要受更有才能和更有教养的領袖們的欺騙；任何一种政治变革都不能改善他們的社会地位——他們在政治上的不滿情緒的根源。他們請教了大革命的历史，如获至宝地一把抓住了巴貝夫的共产主义。这就是关于法国現代共产主义的起源問題所能断言的一切；这些問題起初是在巴黎聖安东郊区陰暗而拥挤的僻巷里討論的，后来很快就拿到密謀者的秘密会議上討論了。每个比較了解运动底細的人，都小心翼翼地把这些藏在心里，以免受到"法律鉄拳"的打击。虽然这样，共产主义在巴黎、里昂、土魯斯和本国其他大城市和工業中心还是傳播得很快；各种秘密团体此起彼伏；其中最大的是«Travailleurs égalitaires»即平均主义工人社和人道社[165]。平均主义派和大革命时代的巴貝夫派一样，都是一些相当"粗暴的人"。他們想把世界变成工人的公社，把文明中間一切精致的东西——科学、美术等等，都当做有害的危險的东西，当做貴族式的奢侈品来消灭掉；这是一种偏見，是他們完全不懂历史和政治經济学的必然結果。人道派主要是以攻击婚姻和家庭以及其他制度見称。这兩派和其他兩三个派别一样，存在的时間都很短，法国工人的基本群众很快就接受了卡貝先生——«Père Cabet»(卡貝慈父)，人們这样称呼他——所宣傳的、

在大陆上被称为伊加利亚共产主义的学說。

对法国共产主义历史的这个簡短叙述，在某种程度上表明了法国共产主义和英国共产主义的区别究竟在哪里。法国的社会改革运动有其政治根源。人們發現，民主制度不能实現眞正平等，于是就要求共产主义制度对它进行帮助。因此，大部分法国共产主义者还是共和主义者，他們想建立一个共和政体的共产主义社会制度。我想，英国的社会主义者也不会眞正反对这一点，因为虽然他們自己更加喜欢选举制的君主政体，可是我覚得他們是非常明智的，不会把自己的政体强加在根本反对这一政体的民族头上。显然，这种企圖会給这个民族造成的麻煩和困难要比它自己的民主政体——即使假定这个政体很坏——可能造成的还要大得多。

可是，也許有人会向法国共产主义者提出另一种反对意見，說他們力圖用暴力推翻本国現存政府，并說他們不断組織秘密团体就証明了这一点。的确是这样。就連伊加利亚派也是这样，虽然他們在报刊上也声明反对暴力革命和秘密团体，但他們也是根据这种原則組織起来的，并且一旦有用暴力建立共和国的机会，他們就抓住不放。依我看来，这一点可能遭到反对也并不是沒有原因的，因为不管怎样，秘密团体总沒有起碼的預見性，徒使参加者招致法律的迫害。我不想为这种政策辯护，可是必須把它弄清楚，必須了解它，而且只要从法国和英国不同的民族性和政体出發，这一点还是容易做到的。英国的宪法差不多一百五十年来就一直是国家法律；在英国，任何一种变革都要通过法律手續，通过合乎宪法的形式进行；可見英国人对他們的法律是非常尊重的。而在法国，最近五十年来，接二連三地發生暴力变革；形形色色的宪法——从激进民主主义的到赤裸裸的專制主义的，各式各样的法

律，实行很短一个时期以后，就被抛到一边，而为新的宪法和法律所代替。既然这样，人民对法律还有什么尊重可言呢？而所有这些动荡的結果就是用法国宪法和法律固定下来的富人对穷人的压迫，以暴力为后盾的压迫。既然这样，那我們又怎能指望被压迫者热爱他們的社会法規，不再采取1792年的老办法呢？他們知道，如果說他們还有所作为，那就只是因为他們以暴力来回答暴力；既然他們目前沒有别的办法，那他們为什么还要有所犹疑而不采取这种手段呢？也許有人还要問：为什么法国共产主义者不像英国人那样建立共产主义移民区呢？我的回答是：因为他們不想冒險。如果他們这样做，他們的首次尝試就会遭到軍队鎮压。縱然他們不会遇到什么阻碍，他們这样做也不会得到任何好处。我一向認为建立"和諧"机構只是一种試驗，通过这种試驗来証明欧文先生的計划是切实可行的，以便爭取社会輿論来支持消灭社会貧困的社会主义計划。既然这样，这种試驗在法国就不会得到任何結果。你們不要向法国人証明你們的計划切实可行，因为这会使他們变得消極冷淡，漠不关心。但是你們要向他們証明，你們的共产主义移民区不致像不久以前宪章主义者拜尔斯圖先生和瓦茨先生爭論时所講的那样[166]，会給人类戴上"鉄的專制制度"的枷鎖。你們要向他們証明，眞正的自由和眞正的平等只有在共产主义制度下才可能实現；而这样的制度是**正义**所要求的；——这样，他們就都会站到你們方面来。

我們还是回头来談談伊加利亞派共产主义者的社会理論吧。他們的"聖經"是卡貝慈父——順便提一下，这位卡貝曾經做过檢察官和众議院議員——著的«Voyage en Icarie»（"伊加利亞旅行記"）。伊加利亞派移民区的一般組織情况和欧文先生的移民区沒

有多大区别。伊加利亚派共产主义者的計划吸取了聖西門和傅立叶計划中一切合理的东西，因此他們大大超过了先前的法国共产主义者。至于对婚姻制度的态度，那他們和英国人是完全相同的。他們尽一切可能来保証个人自由。刑罰必須廢除，代之以对青年人的教育和对成年人的正当的精神影响。

可是有一点值得注意的是英国社会主义者一般都反对基督教，他們被迫忍受那些眞正基督徒所具有的种种宗教偏見，而屬于一个以不信教著称的民族的法国共产主义者反倒是基督徒。他們最喜欢的一个公式就是：基督教就是共产主义（«*le Christianisme c'est le Communisme*»）。他們竭力想用聖經，用最早的基督徒过的就是公社式的生活等話来証明这个公式。可是这一切只是說明了，这些善良的人們决不是最好的基督徒，尽管他們以此自居。因为他們如果眞是最好的基督徒，那他們对聖經就会有更正确的理解，就会相信即使聖經里有些地方可以做有利于共产主义的解釋，但是聖經的整个精神是同共产主义、同一切合理的創举截然对立的。

法国大部分优秀思想家对共产主义的成長都是表示欢迎的。哲学家比埃尔·勒魯、妇女权利的勇敢捍衛者乔治·桑、"信徒之言"一書的作者拉梅耐神甫以及其他許多人，都或多或少地傾向于共产主义学說。但是这一派的最突出的作家是蒲魯东；兩三年前，这位年輕人發表了他的"什么是財产？"（«Qu'est-ce que la propriété？»）一書[167]；对这个問題，他回答道：«La propriété c'est le vol» ——財产就是盜窃。这是共产主义者用法文写的所有著作中最有哲学意义的作品，在所有法文書籍中間，我特别希望能把这本書譯成英文。作者在揭露私有权以及这一制度所引起的后果——

竞爭、道德淪丧和貧困——上，表現了非凡智慧和眞正科学研究精神，这种把智慧和科学研究精神二者結合在一本書里的范例，是我从来沒有見过的。此外，作者关于各种政体还提出了非常重要的意見，証明一切政体——不管民主制、貴族制还是君主制，都要遭到反对，因为它們都是憑借暴力进行統治的，再好也不过是强有力的多数人压迫軟弱的少数人，最后他得出結論說：«Nous voulons l'anarchie!»——我們要求实現無政府主义；不要任何政权，各人只管自己。

待我談到德国共产主义者的时候，还要回到这个問題上来。現在我只补充一点：伊加利亞派共产主义者在法国一共將近50万人，妇女和兒童还不在內。这还不是一支相当可观的大軍嗎？他們有卡貝慈父办的月刊"人民报"[168]，另外，比·勒魯还出版了一种从哲学观点捍衛共产主义基本原理的定期刊物"独立評論"[169]。

1843年10月23日于曼徹斯特

二

德国和瑞士

德国还在宗教改革时代就曾有人主張实行社会改革。在路德开始鼓吹教会改革、鼓动人民起来反对教会权力以后不久，德国南部和中部的农民就掀起了反对他們的世俗統治者的总起义。路德經常說，他的目的是在学說上和做法上都要恢复基督教的本来面目；农民也希望这样，因此，他們要求不仅在教会生活中，而且在社会生活中，都要恢复基督教的最初做法。他們認为，他們所处的受压迫受奴役的境遇是和聖經学說不相容的。他們天天受着一帮

傲慢的男爵和伯爵的压迫和搜刮，这些人把他們当做牲畜看待；連一項保护他們的法律也沒有，即使有，也沒有人去貫徹执行。这种情况和最早的基督徒的公社原則以及聖經上闡述的基督学說，是截然对立的。因此农民就起来进行反对他們的老爷們的战爭，这种战爭只能是殊死的战爭。他們公認的領袖托馬斯·閔采尔傳教士發表了一項宣言，其中自然充滿了那个时代所特有的宗教和迷信的謬論，可是，除此之外，也还包括了这样一些原則：按照聖經，任何一个基督徒都沒有权利私自占有任何財产；只有財产共有才适合于基督徒的社会；一个善良的基督徒对其他基督徒不得施以任何权力和暴力，不得担任任何政府职务或享有世襲权力；相反地，既然一切人在上帝面前都是平等的，那末在人間也应該是平等的。这些原則只是从聖經和路德本人的著作中得出来的邏輯上的推論；而路德这位改革家并沒有打算像人民那样走得那么远；尽管他在反对教会权力的斗爭中表現得非常勇敢，但是他并沒有摆脫那个时代的政治偏見和社会偏見；他还像信奉聖經那样，坚信諸侯地主那种踐踏人民的权利是神聖不可侵犯的。此外，由于他需要貴族和信仰新教的諸侯們的庇护，所以他写了一本小册子来抨击起义者；这本小册子不仅割断了他同起义者的一切联系，而且还煽动貴族像对付那些反对神律的叛乱者那样，用最殘酷的手段对付他們。他喊道："像杀狗那样杀他們！"整本書对人民充滿了仇恨，而且达到了瘋狂的程度，这就使它永远成为路德这个名字的一个污点。由此可見，他在开始自己一生活动的时候是人民的一分子，但后来却完全投靠人民的压迫者，为他們服务了。經过一場浴血的国內战爭以后，起义被鎮压下去，农民又回到了原来的奴隶地位。

除了几个个别的而且人們沒有注意到的例子而外，德国从农民战爭起直到不久以前止，都沒有过主張社会改革的政党。近五十年来，社会輿論不是集中討論純粹政治性質的問題，就是集中討論純粹哲学性質的問題；而这些問題在我們以必要的冷靜和知識开始討論社会問題之前，也必須予以解答。有些人如果听到别人跟他們提起共产主义制度，他們一定会表示坚决反对，可是为这种制度开辟了道路的正是这些人。

社会改革問題最近在德国又成了討論的对象，但这次是在工人阶級中間討論了。德国的工厂工業很不發达，因此大部分工人都是手工業者；他們在定居下来成为一个小师傅以前，都要在德国、瑞士、而且往往在法国逛上几年。这样一来，就有很多德国工人陆續到巴黎去幷从那里回来，而在那里必然要接触到法国工人阶級的政治运动和社会运动。其中有一个叫威廉·魏特林的，是普魯士馬格德堡人，普通的帮工裁縫，他决定在自己的祖国建立共产主义公社。

这个可以算是德国共产主义創始者的人，在巴黎住了几年以后，就到了瑞士，在日內瓦的一家裁縫店工作，这时，他向和他一起工作的人宣傳他的新福音。他在日內瓦湖畔的所有的瑞士城鎮，建立了共产主义联合会，在那里做工的大部分德国人都对他的思想表示同情。他这样取得了社会輿論的同情和支持以后，就着手出版一种定期刊物"年輕一代"[170]，在这个国家扩大自己的宣傳。虽然这份杂志只是給工人看的，文章也是工人写的，但从一开始它就胜过了法国共产主义者办的大部分刊物，甚至胜过了卡貝慈父办的"人民报"。从这份杂志可以看出，杂志編輯为了取得一个政論家不可或缺的、从有限的几年教育里不能得到的历史知識和政

治知識，是下过一番工夫的。这份杂志还說明了，魏特林曾不断地努力把自己对于社会的各种观点和思想綜合成一种完整的共产主义体系。“年輕一代”杂志 1841 年开始出版；第二年，魏特林發表了“和諧与自由的保証”[171] 一書。他这本書評述了旧社会制度，描繪了新社会制度的輪廓。將来我也許要从这本書摘出几段寄給你們。

这样，魏特林在日內瓦及其近郊建立了共产党的核心以后，就到了苏黎世；那里也和瑞士北部其他城市一样，他的一些朋友对工人的思想已經發生了影响。現在他开始在这些城市組織自己的党。一些討論社会改革問題的联合会以歌咏俱乐部的名义成立了。这时，魏特林表示要出版“貧苦罪人們的福音”[172]一書。可是就在这时候，警察便来干涉了。

今年 6 月，魏特林被捕了。他这本書沒等出版就和他的文件一起被沒收。共和国政府成立了一个委員会，專門审理这个案件，然后向議会——民选的代表机关——提出关于这个案件的报告。这个报告已在几个月以前公布[173]。从这个报告可以看出，瑞士每个地方都有很多共产主义联合会，其中大部分成員是德国工人；魏特林被看做共产党的領导者，并且常常收到有关运动情况的报告；他和德国人在倫敦、巴黎建立的同样的联合会有通信联系；所有这些由經常变更住所的人組成的团体無非是“危險的、空想的学說”的温床，它把自己最有經驗的成員派往德国、匈牙利和意大利，并以自己的思想感染一切影响所及的工人。报告的起草人是布倫奇里博士。他是一个貴族，基督教的狂热拥护者，因此，他写的一切与其說是一篇冷靜的官方报告，不如說是一封挾嫌陷害的告密書。这篇报告把共产主义說成旨在推翻整个現存制度和破坏社会一切

神聖关系的最危險的学說。此外，这位虔誠的博士再找不出更厉害的字眼来表示他对这些卑賤無知的人們褻瀆神明的粗野行为（他們竟想引用聖經来为自己不道德的革命学說进行辯护）的憤怒心情。魏特林及其政党在这个問題上抱着和法国伊加利亞派同样的看法，也宣称基督教就是共产主义。

魏特林案件的結局远不是苏黎世政府所預料的那样。虽然魏特林及其朋友不止一次地談吐失愼，可是加在魏特林头上的叛国和謀反罪名并未得到証实。刑事法庭判处魏特林六个月徒刑，并永久驅逐出瑞士；苏黎世各联合会的会員被驅逐出州境；苏黎世政府將这一报告轉發各州政府并照会各外国使館。可是在瑞士的其他地方，共产主义者并沒有遭到多大損害。迫害开始得太晚了，并且沒有得到其他各州比較有力的支持。这一迫害根本沒有消灭共产主义，反倒給它帶来了好处，它使所有操德語的国家对它产生了更大的兴趣。以前在德国几乎誰都不知道的共产主义，由于这些事件，在那里却成了众目所矚的問題。

德国还有一个捍衛共产主义的党。既然前面談的那个党純粹是人民的党，那它無疑很快就会把整个德国工人阶級团結起来。而我現在所要談的党是哲学的党，其起源和英法共产主义者沒有什么关系的党，从半世紀来德国引以自豪的哲学中产生出来的党。

在法国發生政治革命的同时，德国發生了哲学革命。这个革命是由康德开始的。他推翻了前世紀末欧洲各大学所采用的陈旧的萊布尼茨的形而上学体系。費希特和謝林开始了哲学的改造工作，黑格尔完成了新的体系。从人們有思維以来，还从未有过像黑格尔体系那样包罗万象的哲学体系。邏輯学、形而上学、自然哲学、精神哲学、法哲学、宗教哲学、历史哲学，——这一切都結合

成为一个体系，归納成为一个基本原則。看来这个体系从外部是不能攻破的。实际上也是这样。只是由于身为黑格尔派的那些人从內部攻击，这个体系才被打破。我在这里当然不能詳細叙述这个体系及其历史，只能談談下面几点。德国哲学从康德到黑格尔的發展是連貫的，合乎邏輯的，必然的，——如果可以这样說的話，以致除了上面提到的体系而外，其他任何体系都是站不住脚的。虽然还有兩三种体系，但这些体系絲毫沒有引起人們的注意，而且受到極端輕視，人們連駁斥一下的兴趣都沒有。虽然黑格尔的知識很淵博，思想很深奥，可是由于他过分埋头于抽象問題，而未設法摆脫他的时代——旧的政治制度和宗教制度复辟的时代——的偏見。但是他的学生对这些事物的看法却完全不同。黑格尔死于1831年，1835年就出現了施特劳斯的"耶穌傳"；这是第一部超出了正統黑格尔学說的著作。接着又出現了其他一些著作。于是，1837年，基督徒就群起反对他們所称的新黑格尔派，并称他們是無神論者，要求国家进行干涉。可是国家并沒有干涉，于是辯論就越来越激烈。这时，新黑格尔派即青年黑格尔派并沒有明显地意識到从自己的論点会得出什么样的結論，因而他們反对指摘他們是無神論者，而自称是基督徒、新教徒，虽然他們也否認不是作为人的那种上帝的存在，也宣称福音書的历史純粹是神話。直到去年，本文作者才在一本小册子[174]中承認，指摘他是無神論者是对的。可是事情是向前發展的。1842年，青年黑格尔派成为公开的無神論者和共和主义者；他們的党刊"德国年鑒"比过去任何时候都更激进更坦率了。我們創办了一种政治性报紙，并且德国所有自由派刊物很快就都完全操在我們手里了。在德国每个重要城市几乎都有我們的朋友。我們供給一切自由派报紙以必需的材

料，从而把它們变成了我們的喉舌。我們向全国散發了各种小册子，并且很快就在每个問題上控制了社会輿論。書报檢查制度的一时放松大大增强了这个对于大部分德国人来說还是完全陌生的运动的力量。在政府書报檢查官允許下出版的报紙，刊登了連在法国也会被定为叛国罪的东西，或者是在英国不冒瀆神罪被送到法院的危險就不敢刊登的东西。这个运动势如暴風驟雨，迅猛异常，大大出人意料之外，不論是政府或是社会人士一时都被吓得目瞪口呆。可是这个运动搞得这样凶，就証明它沒有依靠社会上哪一个大党，只是由于吓呆了的敌人張皇失措才有了这样大的威力。各邦政府剛一清醒过来，就馬上采取最凶狠的扼杀言論自由的办法来限制这个运动。各种小册子、报紙、期刊和学术著作都大批地被禁止出版，全国热潮迅速低落。自然，这种横暴的干涉决不能阻擋社会輿論的扩大，决不会消灭鼓动家所捍衛的原理。所有这些迫害并沒有給各邦統治集团帶来任何好处，因为即使它們不来鎮压这个运动，运动也很可能和在其他任何一个国家一样，遭到对急剧变化沒有充分准备的广大公众的冷遇。即使沒有这些迫害，鼓动家自己也要放弃共和制的宣傳，因为他們不断地發展了自己的哲学結論，現在已經成为共产主义者了。德国的君主和执政者就在認为共和运动已被永远鎮压下去的时候，發現从政治运动的灰燼中間又冒出了一个共产主义。在他們看来，这种新学說比那个似乎已被击潰因而曾使他們欢欣鼓舞的学說还更危險、更可怕。

还在1842年秋天，党的某些活动家就已得出結論說，光是实行政治变革是不够的，并且宣称，只有經过以集体所有制为基础的社会革命，才能建立符合他們抽象原則的社会制度。可是，当时就連布魯諾·鮑威尔博士、費尔巴哈博士和盧格博士这样一些党的

領袖，也都沒有打算采取这一决定性的步驟。党的政治性刊物"萊茵报"發表了几篇文章来捍衛共产主义，但并沒有得到預期的效果。然而共产主义是新黑格尔派哲学的必然产物，任何一种抵抗都阻止不住它的發展；今年，第一批拥护共产主义的人就曾滿意地指出，共和主义者正在紛紛加入他們的行列。現在除了現已被封的"萊茵报"的編輯之一、实际上是該党第一个成为共产主义者的赫斯博士而外，已經又有很多人加入了他們的行列，这些人就是：盧格博士——根据德意志联邦議会的决定而被查封的青年黑格尔派的学术期刊"德国年鑒"的編輯；馬克思博士——也是"萊茵报"編輯之一；格奧尔格·海尔維格——詩人，他給普魯士国王的信去年冬天曾譯成英文，發表在英国許多报紙上；以及其他一些人。我們希望其余的共和党人也逐漸轉到我們这方面来。

由此可見，虽然各邦政府想尽办法要扼杀哲学共产主义，可是它在德国可以說已經永远确立下来了。这些政府消灭了自己境內的报刊，但这并沒有起什么作用，因为进步派利用了瑞士和法国的出版自由，他們的著作像在本国印的一样，在德国得到了非常广泛的傳播。所有的迫害和查禁都沒有产生任何效果，今后也会如此。德国人是一个哲学民族；既然共产主义建立在健全的哲学原理的基础上，并且是——尤其是——从德国**本国**哲学必然得出的結論，那他們就决不願意也决不会摈弃共产主义。我們現在应該完成的任务如下。我們的党应該証明：从康德到黑格尔，德国哲学思想的全部成果不是毫無裨益，就是比毫無裨益更坏；再不然这种努力的最終結果就应該是共产主义；德国人要不抛弃使本民族感到驕傲的那些偉大的哲学家，就得接受共产主义。这一点**一定会**得到証明；德国人**一定会**站在这十字路口上，同时，人民將要选擇哪条道

路也不必有所怀疑。德国在有教养的社会阶級中建立共产党的条件，比其他任何一个国家都要优越。德国人是一个从不計較实际利益的民族；在德国，当原則和利益發生冲突的时候，原則几乎总是压倒利益。对抽象原則的偏好，对現实和私利的輕視，使德国人在政治上毫無建树；正是这样一些品質使哲学共产主义在这个国家取得了胜利。英国人会覚得很奇怪，一个要消灭私有制的党，其絕大部分成員自身却是私有者，可是德国的情形恰恰就是这样。我們只能用受过較高教育的人，即用大学生和商人来充实我們的队伍；到現在为止，不論是在大学生或在商人中間，我們都沒有遇到什么重大的困难。

至于我們党的学說的各个部分，那我們和英国社会主义者一致的地方比和其他任何一个政党一致的地方都要多得多。和我們一样，他們的体系也建筑在哲学原則上；他們和我們一样，也反对宗教偏見。而法国人却反对哲学，把宗教拖进策划中的新的社会制度里，使它永远存在下去。法国共产主义者只是在我們的發展初期帮助了我們，但我們很快就發現，我們比我們这些老师知道的还要多些。至于英国社会主义者，我們还要多多向他們学習。固然，我們的基本原則給我們打下了一个比較广泛的基础，因为这些原則是我們从概括人类一切知識領域的哲学体系中引伸出来的。但我們發現，在一切有关实踐、有关現代社会制度的实际事物方面，英国社会主义者大大超过了我們，在这方面我們所要做的就很少了。我想順便提一下，就是我接触了一些英国社会主义者，几乎在所有的問題上，我都同意他們的看法。

为使本文不要过于冗長，我在这里不能闡述这个共产主义学說，但如果“新道德世界”編輯給我必要的篇幅的話，我准备在最

近完成这项工作⊖。那末在結束这篇文章的时候，我敢这样說：尽管德国各邦政府横加迫害（我听說，埃德加尔·鮑威尔先生在柏林因为出版了一部共产主义著作而被交付法庭审判[175]，在什圖特加特，有一个人因为犯了一种新罪行——“在通信中談論共产主义”而被逮捕！），尽管这样，我們也一定会采取一切必要的步驟，对社会改革进行有效的宣傳，創办新的定期刊物，保証一切捍衛共产主义的出版物的广泛傳播。

弗·恩格斯写于1843年10月23日和11月初

載于1843年11月4和18日“新道德世界”第19和21号

署名：弗·恩格斯

按报紙原文刊印

原文是英文

⊖ 在后来几号的报紙上，再沒有登載过恩格斯关于这个題目的文章。——編者注

大陆上的运动

欧仁·苏的著名小說“巴黎的秘密”給輿論界特别是德国的輿論界留下了一个强烈的印象；这本書以显明的笔調描写了大城市的“下層等級”所遭受的貧困和道德敗坏，这种笔調不能不使社会关注所有無产者的狀况。正像“总匯报”这个德国的“**泰晤士报**”[176]所說的，德国人开始發現，近十年来，在小說的性質方面發生了一个徹底的革命，先前在这类著作中充当主人公的是国王和王子，現在却是穷人和受輕視的阶級了，而構成小說內容的，則是这些人的生活和命运、欢乐和痛苦。最后，他們發現，作家当中的这个新流派——乔治·桑、欧仁·苏和查·狄更斯就屬于这一派——無疑地是时代的旗帜。善良的德国人一向以为，只有巴黎和里昂、倫敦和曼徹斯特才有貧困現象，德国則根本沒有那种由高度文明和工厂工業的極度發展所造成的后果。但現在他們已經开始了解到，在他們本国也可以發現不少社会灾难。柏林的报紙承認，柏林市的“弗依格特朗特”在这方面并不亞于聖詹尔士[177]和文明社会任何一个賤民避难所；这些报紙認为，虽然到現在为止，德国还沒有过工联和罢工，但是極需采取紧急措施，以防止类似的事物在自己的同胞中出現。柏林大学教师蒙特博士开始公开講授各种社会改革办法这門課程。尽管不能期望他对这些問題作出正确的公正的判断，但是这些講演一定会帶来不少的好处。因此不难

了解，目前在德国开展更广泛的社会鼓动該是多么好的时机，創办一种主張徹底改造社会的定期刊物会得到怎样的反应。这样的定期刊物已經在巴黎創办，名为“德法年鑒”，它的編輯盧格博士和馬克思博士以及其他一些撰稿人都是德国的“共产主义学者”；支持他們的还有法国最杰出的社会主义作家。要选擇一个比目前更有利的时机来出版这样一种每月一期、既登法文文章又登德文文章的刊物，無疑是很困难的；就在創刊号出版以前，它的成就就已經是肯定的了。

弗·恩格斯写于1844年1月

載于1844年2月3日“新道德世界”第32号

署名：弗·恩·

按报紙原文刊印

原文是英文

政治經济学批判大綱[178]

政治經济学的产生是商業扩展的自然結果，随着它的出現，就有了一整套成熟的官許的欺詐办法、一門完整的發財致富的科学来代替那簡陋的非科学的生意經。

这种从商人的彼此妒嫉和貪婪中产生的政治經济学或發財致富的科学，額角上就打着最丑惡的自私自利的烙印。人們还有一种幼稚的想法，以为金銀就是財富，所以必須在一切地方尽速禁止"貴"金屬出口。各国彼此对立着，就像守財奴一样，双手抱住他心愛的錢袋，用妒嫉和猜疑的目光打量着自己的鄰居。他們不擇手段地騙取那些和本国通商的民族的現錢，并把僥幸得来的金錢牢牢地保持在关稅綫以內。

如果徹底实行这个原則，那就会葬送商業。因此，人們便开始越出这个最初的阶段。他們开始明白，一动不动地放在錢櫃里的資本是死的，而流通中的資本却会不断增殖。于是，各国之間的关系比較友好起来。人們开始把自己的金幣当做誘鳥放出去，以便把别人的金幣引回来，并且他們認識到多花一点錢买甲的商品一点也不会吃亏，只要能以更高的价格把它卖給乙就行了。

重商主义的学說就建立在这个基础上。商業的貪婪性已多少被掩盖起来；各国开始逐漸接近，开始締結友好通商条約，彼此进行貿易，并且为了获得更大的利益，甚至竭力互献殷勤，彼此效劳。

但实質上还是同从前一样，貪財和自私，当时总由商業竞爭所引起的战爭就一次又一次地表現了这种貪財和自私。这些战爭也表明了：貿易和掠夺一样，是以拳头为后盾的；人們只要認为哪些条約最有利可圖，他們便会昧着良心使用詭計或暴力来把它們訂成。

貿易差額論是整个重商主义学說的中心。正因为人們始終固执地相信金銀就是財富，所以他們認为只有那最終給国家帶来現金的交易才是有利的。为了說明这一点，他們就拿輸出和輸入来比較。如果是出超，那末他們就認为这个差額会以現金的形式回到本国，而这个差額也就是国家財富的增長額。因而經济学家的手腕就是要設法使輸出和輸入到每年年底有一个順差。就为了这样一个可笑的幻想，成千上万的人都做了牺牲品。商業也有它的十字軍远征和宗教裁判所。

18世紀这个革命的世紀使政治經济学也發生了革命。然而，这个世紀的一切革命都是片面的，都停留在对立的狀态中，抽象的唯物主义和抽象的唯灵論相对立，共和国和君主国相对立，社会契約和神权相对立，政治經济学的革命也是这样，它未能克服对立。依然到处都是这些前提；唯物主义不干預基督教輕視人类和侮辱人类的現象，它只是把自然当做一种絕对的东西来代替基督教的上帝并把它和人类对立起来；政治学沒有想到去研究国家的各个前提；政治經济学沒有想到提出**私有制的合理性的**問題。所以新的政治經济学只有一半是进步的；它不得不背弃它自己的前提，不得不求助于詭辯和伪善，以便掩盖它自己所陷入的矛盾，以便得出那些不是由它自己的前提而是由这个世紀的人道主义精神得出来的結論。这样，政治經济学就帶上了博爱的性質；它不再寵爱生产者，轉而垂青消費者了；它假惺惺地对重商主义学說的血腥恐怖表

示衷心的厭惡，并且宣布商業是各民族、各个人之間的友誼和团結的紐帶。所有这些都十分冠冕堂皇，可是这些前提馬上又显身手了，它們創造了馬尔薩斯人口論来对抗这种伪善的博爱，这种学說是过去一切学說中最粗暴最野蛮的一种学說，一种絕望的学說，它玷污了关于仁爱和世界公民的一切美妙的言詞；这些前提創造了并發展了工厂制和現代的奴隶制，这种奴隶制就它的不人道和殘酷性来說并不亞于古代的奴隶制。新的政治經济学，即以亞当·斯密的"原富"[179]为基础的自由貿易学說，也同样是伪善、矛盾和不道德的。这种伪善、矛盾和不道德目前在一切領域中和自由的人性处于对立的地位。

可是，难道說亞当·斯密的学說不是一个进步嗎？当然是进步，并且是一个必要的进步。为了使私有制的眞实的后果能够显露出来，就必須摧毀重商主义的学說、它的壟断以及它对商業关系的束縛；为了使当代的斗爭能够成为普遍的人类的斗爭，就必須使所有这些地方的和民族的小小的打算退居次要的地位；必須使私有制的理論抛弃純經驗主义的純客观主义的研究方法，使它具有一种使理論也对后果負責的更为科学的性質，从而使問題涉及全人类的范圍；必須通过企圖否認旧政治經济学的不道德和因此而产生的必然結果即伪善而使这种不道德达于極点。这一切都是理所当然的。我們乐于承認，仅仅由于論証并实現了貿易自由，我們才有可能超出私有制的政治經济学的范圍，然而我們同时也应該有权指出，这种貿易自由的全部理論和实踐都是微不足道的。

我們所要批判的經济学家离我們的时代越近，我們对他們的判决就越严厉。因为亞当·斯密和馬尔薩斯所看到的現成的原理只不过是一些片断的东西，而在最近的經济学家面前却已經有了

一套完整的学說；一切結論都已經做出来了，各种矛盾都表現得十分清楚，但是他們却沒有去追究各个前提，还总是为整个学說担負着責任。距离我們时代越近的經济学家越不老实。时代每前进一步，要把政治經济学保持在时代的水平上，詭辯术也必須提高一步。所以**李嘉圖**的罪过就比**亞当·斯密**大，而**麥克庫洛赫**和**穆勒**的罪过又比**李嘉圖**大。

最新的政治經济学甚至不能对重商主义的学說做出正确的評价，因为它本身就帶有片面性，并且还有重商主义的各个前提拖累着它。只有超出这兩种学說的对立，批判这兩种学說的共同前提，并从純粹人类的一般基础出發来看問題，才能够給这兩种学說指出它們的眞正的地位。那时大家就会明白，貿易自由的捍衛者原来是一些比旧时的重商主义者更为惡劣的壟断者。那时大家就会明白，在新經济学家的虛伪的人道背后，原来隐藏着旧經济学家聞所未聞的野蛮；旧經济学家的概念虽然混乱，但是和他們的反对者所揑造的邏輯比較起来还是單純的、有連貫性的；这兩派中任何一派都不可能只責备对方而自己不会受到同样的責备。所以最新的自由主义的政治經济学就無法理解李斯特为什么要恢复重商主义，但是我們却覚得这件事情很簡單。不徹底的曖昧不明的自由主义政治經济学必然要重新分解为它的基本組成部分。正如神学不回到迷信，就要进步到自由哲学一样，貿易自由不造成壟断的恢复，就要造成私有制的消灭。

自由主义政治經济学的唯一的**肯定的**进步就是探討了私有制的各种規律。这种政治經济学确实包含着这些規律，虽然这些規律还沒有成为最后的結論，还沒有清楚地表述出来。由此可見，在問題涉及寻找生財捷徑的一切地方，就是說，在一切純經济問題的

爭論中，貿易自由的捍衛者是正确的。当然，这里指的是和支持壟断的人爭論，而不是和反对私有制的人爭論，因为正如英国社会主义者早就在实踐上和理論上証明的那样，反对私有制的人从經济观点出發也能够更正确地解决經济問題。

因此，我們在批判政治經济学时就要研究它的基本范疇，揭露自由貿易制度所产生的矛盾，并从这个矛盾的兩方面做出結論。

"国民財富"一詞是由于自由主义經济学家的竭力概括才初次出現的。只要私有制存在一天，这个用語便沒有任何意义。英国人的"国民財富"很多，但是他們却是世界上最穷的民族。必須完全抛弃这个用語或采取一些使它具有意义的前提。国民經济学、政治經济学和公經济学等用語也是一样。在目前的情况下应該把这种科学称为**私**經济学，因为在这种科学看来社会关系只是为了私有制而存在。

私有制产生的最初的結果就是**商業**，即彼此交換生活必需品，亦即买和卖。在私有制的統治下，这种商業和其他一切活动一样，必然是商人收入的直接泉源；这就是說，每个人必然要尽量設法賤买貴卖。所以在任何一次买卖中，兩个人在利害关系上总是絕对彼此对立的；这种冲突帶有完全敌对的性質，因为各人都知道对方的意圖，知道对方的意圖是和自己的意圖相反的。因此，商業所产生的第一个后果就是互不信任，以及为这种互不信任辯护，采取不道德的手段来达到不道德的目的。例如，商業的第一条原則就是对一切可能降低該商品的价格的东西都絕口不談，秘而不宣。由此可見，在商業中是允許利用对方的無知和輕信来取得最大利益

的，并且也同样允許給自己的商品添上一些它本来沒有的特点。总而言之，商業就是一种合法的欺詐。任何一个商人，只要他肯尊重眞理，他就会証明实踐是符合这个理論的。

重商主义的学說在某种程度上还具有一种純朴的旧教的坦率精神，它絲毫不隐瞞商業的不道德的本質。我們已經看到，它多么公开地暴露自己卑鄙的貪婪。18世紀各国間的相互敌視、可憎的妒嫉以及商業竞爭都是貿易的必然結果。社会輿論既然还沒有用人道粉飾起来，那末，它为什么要掩飾直接从商業本身的非人道的和充滿敌意的本質中所产生的現象呢？

但是，当**政治經济学中的路德**——亞当·斯密快要开始批判过去的政治經济学的时候，情况就大大地改变了。时代变得人道些了，理性得势了，道德开始要求自己的永远的权利了。强迫訂立的通商条約、商業战爭、各民族間的严重的孤立狀态开始和前进了的意識异常激烈地冲突起来。新教的伪善代替了旧教的坦率。亞当·斯密証明了商業的本質中就有人道的基础，商業不应当"是糾紛和敌視的最丰富的泉源"，而应当是"各民族、各个人之間的团結和友誼的紐帶"（参看"原富"第四卷第三章第二节）；因为就事物的本性而言，总的說来商業对它的**一切**参加者都是有利的。

亞当·斯密頌揚商業，說商業是人道的，这是对的。世界上本来就沒有絕对不道德的东西；商業对道德和人性也表示过应有的尊重。但是，是怎样表示的呵！当中世紀的强权，即公开的攔路行劫变成了商業时，这种行劫就变得人道些了；当商業上以禁止貨幣輸出为特征的第一个阶段轉变成重商主义学說时，商業也变得人道些了。現在連这种学說本身也变得人道些了。当然，商人为了自己的利益必須同廉价卖給他貨物的人們和高价买他的貨物的人

們保持良好的关系。因此，一个民族要是惹起它的供应者和顧客的敌視，那它就实在太愚蠢了。它表現得愈友好，就对它愈有利。商業的人道就在于此，而这种为了达到不道德的目的而濫用道德的伪善手段就是貿易自由論所引以自豪的东西。伪君子叫道：难道我們沒有打倒壟断的野蛮嗎？难道我們沒有把文明帶到穷乡僻壤去嗎？难道我們沒有使各民族和睦起来并减少了战爭嗎？不錯，这一切你們都做了，但是你們是怎样做的呢！你們消灭了小的壟断，为的是使一个巨大的根本的壟断，即私有制能够更自由地更漫無止境地發展起来；你們把文明帶到世界的各个角落去，为的是夺取新的天地来施展你們的卑鄙的貪欲；你們使各民族結为兄弟（但是是盜賊兄弟），你們减少了战爭，为的是在和平时期發更大的横財，为的是使个别人之間的仇恨和可耻的竞爭达到極端尖銳的地步！你們在什么时候做事情是純粹从人道的动机出發，是从公共利益和个人利益之間不应存在对立这种意識出發的呢？你們什么时候講过道德，什么时候不圖謀私利，不在心底隐藏一些不道德的自私自利的邪念呢？

自由主义的政治經济学竭力用瓦解各民族的办法来使敌对关系普遍化，使人类变成一群正因为利害相同而互相吞噬的凶惡的野兽（竞爭者不是凶惡的野兽又是什么呢？）。自由主义的政治經济学做完这个准备工作之后，只要再前进一步（即使家庭解体）就可以达到目的了。于是它自己的心爱的發明即工厂制度就来帮助它达到这个目的。共同利益的最后痕迹，即財产的家庭共有制被工厂制度破坏了，至少在英国这种家庭共有制已处在瓦解的过程中。孩子一到能劳动的时候，就是說，一到九岁，就靠自己的工錢过活，把父母的家只看做一个小客棧，交給父母一定的膳宿費。这

种事情已經屡見不鮮了。可是，难道还可能不这样嗎？从貿易自由学說的基础即利益的彼此隔絕中还能产生出什么别的結果呢？一个原則一旦被运用起来，它的一切結果就都会貫串着这一原則，不管这是否符合經济学家的心意。

然而經济学家自己也不知道他在为什么服务。他不知道，他的全部利己的論辯只不过構成人类整个进步的鍊条中的一环而已。他不知道，他瓦解一切私人利益，只不过是替我們这个世紀面临的大变革，即人类同自然的和解以及人类本身的和解开辟道路而已。

因商業而形成的第一个范疇就是价值。这个范疇和其他一切范疇的問題，在新旧兩派經济学家之間是沒有什么爭論的，因为直接热中于發財的壟断主义的信徒沒有时間来研究各种范疇。所有这类問題的爭論都是从最新的經济学家开始的。

运用对立性的經济学家自然要同双重的价值即抽象（或实际）价值和交換价值打交道。关于实际价值的本質，英国人和法国人薩伊进行了長期的爭論。前者認为生产費用表示实际价值，后者則断言实际价值要靠物品的效用来測定。这个爭論从本世紀初就开始，后来也就不了了之。这些經济学家是什么問題也解决不了的。

这样，英国人（特别是麦克庫洛赫和李嘉圖）就断言，物品的抽象价值是由生产費用决定的。請注意，是抽象价值，而不是交換价值，不是exchangeable value〔交換价值〕，不是商業价值；至于商業价值，那完全是另外一回事。为什么生产費用是衡量价值的尺度呢？因为——請注意听！——在普通情况下，如果把竞爭放在一边，那誰也不会把物品卖得比它的生产費用还低。誰也不会这样卖嗎？既然这里講的不是商業价值，那末我們談"出卖"干什

么呢？一談到“出卖”，我們决定不談的商業就重新立刻出現了，而且它还是这样一种商業！一种不把主要的东西即竞爭考虑在內的商業！起初我們有抽象价值，現在我們又有了抽象商業，一种沒有竞爭的商業，这就等于有人而沒有身体，有思想而沒有产生思想的腦子。一旦竞爭被放在一边，也就沒有任何保証使生产者恰恰按照他的生产費用来出卖商品，难道經济学家連这一点都沒有想到嗎？多么混乱呵！

还不仅如此！我們就暫且假定，一切都像經济学家所說的那样。假定某人花了大量的劳动和費用制造了一种誰也不要的毫無用处的东西，难道这个东西的价值也要按照生产費用来計算嗎？經济学家回答說，决沒有这样的事，誰願意买这种东西呢？于是我們立刻不仅碰到了薩伊的臭名远揚的效用論，而且还碰到了随着“購买”而来的竞爭。这样就形成了尷尬的場面，經济学家一刻也不能忠实于他的抽象了。不仅他所竭力避开的竞爭，而且連他所攻击的效用論也都时时刻刻地扰乱着他的清思。抽象价值以及抽象价值是由生产費用来决定的說法，都只不过是一些抽象的不实际的东西。

我們再一次暫且假定經济学家是对的，但是他如果不把竞爭考虑在內，他又怎样来确定生产費用呢？我們研究一下生产費用，就可以看出，这个范疇也是建立在竞爭的基础上的。在这里又一次暴露了經济学家無法貫徹他的主張。

如果我們研究一下薩伊的学說，那我們也会發現同样抽象的东西。物品的效用是一种純主观的根本不能絕对确定的东西，至少它在人們还在对立中仿徨的时候是不能确定的。根据这种理論，生活必需品較之奢侈品应該具有更大的价值。在私有制統治

下，竞爭是唯一能比較客观地、**似乎**一般能决定物品效用大小的办法，然而正是竞爭被擱在一边了。但是，只要承認了竞爭关系，生产費用的問題也就随之而生，因为誰也不会把他的产品卖得比它的生产成本还低。因此，不管願意与否，在这里对立的一面就要轉化为对立的另一面。

讓我們設法来澄清这种混乱狀态吧。物品的价值包含兩个要素，爭論的双方都硬要把这兩个要素分开，但是正如我們所看到的，双方都毫無結果。价值是生产費用对效用的关系。价值首先是用来解决某种物品是否应該生产的問題，即这种物品的效用是否能抵偿生产費用的問題。只有在这个問題解决之后才談得上运用价值来进行交換的問題。如果兩种物品的生产費用相等，那末效用就是确定它們的比較价值的决定性因素。

这个基础是交換的唯一正确的基础。可是假如以这个基础作出發点，那末物品的效用又該誰来决定呢？單憑当事人的意見嗎？这样总会有一方受騙。是否有一种不取决于当事人、不为当事人所知悉、只根据物品固有的效用来决定的方法呢？这样，交換就只**能强制**进行，并且每个交換者都会以为自己受騙了。不消灭私有制，就不可能消灭物品本身所固有的实际效用和这种效用的决定之間的对立，以及效用的决定和交換者的自由之間的对立；而在私有制消灭之后，就無須再談現在这样的交換了。到那个时候，价值这个概念实际上就会愈来愈只用于解决生产的問題，而这也是它眞正的活动范圍。

然而目前的情况怎样呢？我們看到，价值这个概念被强行分割开了，它的每一方面都在叫嚷着說自己是这一概念的整体。一开始就被竞爭所歪曲的生产費用，应該起价值本身的作用；純主观

的效用也应該起同样作用，因为目前不可能有第二种效用。要帮助这兩个跛脚的定义站住脚，在兩种情况下都必須把竞爭考慮在內；而这里最有意思的是：当英国人談論生产費用时，竞爭代替了效用，而当薩伊談論效用时，竞爭却帶来了生产費用。但是，竞爭究竟帶来什么样的效用和什么样的生产費用！它帶来的效用要取决于时机、时尙和富人的癖好，它帶来的生产費用則随着供和求的偶然的对比关系而上下波动。

实际价值和交換价值間的差别就在于物品的价值不等于人們在买卖中給予它的那个所謂等价物，就是說，这个等价物并不是等价物。这个所謂等价物就是物品的**价格**，如果經济学家是誠实的，他也許就会把等价物一詞当做"商業价值"来使用。但是为了使商業的不道德不至于太刺眼，經济学家总得要保留一点价格和价值有些联系的样子。說**价格**是由生产費用和竞爭的相互作用来决定，这是完全正确的，并且是私有制的一个主要的規律。經济学家的第一个發現就是这个純經驗的規律；他發現这个規律后，就把他的实际价值抽象化了，就是說，把在竞爭关系均衡、供求平衡的时候所确定的价格抽象化了。这样一来，剩下的自然只有生产費用，經济学家就把它叫做实际价值，其实我們这里涉及的只是价格的一种規定性而已。但是整个政治經济学从此就被弄得本末倒置了：作为基本东西和价格泉源的价值倒要从屬于它自己的产物——价格了。大家知道，正是这种顚倒黑白構成了抽象的本質。关于这点，請参看費尔巴哈的著作。

据經济学家所說，商品的生产費用是由以下三个要素組成的：生产原料所必需的土地的地租，資本及其利潤，生产和加工所需要

的劳动的报酬。但是人們立刻就發現，資本和劳动是一个东西，因为經济学家自己就承認資本是“积累起来的劳动”。于是，剩下的就只有兩个方面，即自然的、客观的方面——土地和人的、主观的方面——劳动。劳动包括資本，此外还包括經济学家想也想不到的第三要素，我指的是簡單劳动这一肉体要素以外的發明和思想这一精神要素。發明的精神和經济学家有什么关系呢？难道一切發明沒有他的参与就不会落到他手里嗎？有哪一件發明曾經使他花費过什么？因此，他在計算生产費用时为什么要为这些發明操心呢？在他看来，財富的条件就是土地、資本和劳动，除此而外，他什么也不需要。科学是与他無关的。尽管科学通过貝尔托萊、戴維、李比希、瓦特、卡特賴特等人送了許多礼物給他，把他本人和他的生产都提高到空前未有的高度，可是这和他又有什么相干呢？他不懂得重視这些东西，科学的成就越出了他的計算范圍。但是在一个超越于利益的分裂（正如同在經济学家那里利益是分裂的一样）的合理制度下，精神要素当然就会列入生产要素中，并且会在政治經济学的生产費用項目中找到自己的地位。到那时我們自然就会滿意地看到科学領域中的工作也在物質上得到了报偿，看到仅仅詹姆斯·瓦特的蒸汽机这样一个科学成果，在它存在的头五十年中給世界帶来的东西就比世界从一开始为發展科学所付的代价还要多。

这样，我們就有了兩个生产要素——自然和人，而后者还包括他的肉体活动和精神活动。現在我們可以回来談談經济学家和他的生产費用。

經济学家說：凡是不能壟断的东西就沒有价值。这个論点容

后再詳細研究。我們說：凡是不能壟断的东西就沒有价格。这个論点对于以私有制为基础的制度而言是正确的。如果土地能像空气一样容易得到，那末誰也不会付地租了。但是事实并不是这样，而且在每一个場合下被占有的土地的面积总是有限的，因此，要使用一塊被占有的亦即被壟断的土地，就得繳納地租或者按照售价把它买下来。这样說明了土地价值的来源以后，再听到經济学家說什么地租是生息的土地和收入只能抵偿耕种时所花劳动的、最坏的土地兩者的收益的差額，那就会覚得很奇怪。大家知道，李嘉圖首先充分加以發揮的地租定义就是这样。如果需求一减少，馬上就影响到地租，并且立刻就使相当数量的最劣等的耕地停止耕种，那末这个定义实际上是正确的。但是事实上并不是这样，所以这个定义是有缺陷的；况且这个定义沒有包括地租产生的原因，仅仅由于这一点这个定义就已經站不住脚了。反谷物法同盟盟員托·培·湯普遜上校在反对这个定义时又把亞当·斯密的定义搬了出来，并且还加以論証。据他說，地租是想要使用土地的人們的竞爭和現有土地的有限数量之間的关系。这至少又回到地租产生的問題上来了；但是，这个解釋沒有包括土壤肥沃程度的差别，正如上述的定义忽略了竞爭一样。

这样一来，同一个对象又有了兩个片面的因而是殘缺不全的定义。正如研究价值这个概念时一样，在这里我們也必須把这兩个定义联系起来，以便得出一个正确的、来自事物本身的發展的、因而包括了实踐中的一切情况的定义。地租是土地的單位面积产量即自然方面（这方面又包括自然屬性和人的加工，即改良土壤所耗費的劳动）和人的方面即竞爭之間的相互关系。讓經济学家对这个“定义”搖头吧；当他們知道这个定义包括了有关这件事情的

一切时，他們就会吓得目瞪口呆的。

地主無論如何不能責备商人。

他靠壟断土地进行掠夺。他利用人口的增長来进行掠夺，因为人口的增長加强了竞爭，从而抬高了他的土地的价值。他把别人的劳动成果和完全偶然地落到他手里的东西当做他个人利益的泉源以进行掠夺。他也靠**出租土地**、靠最終占有他的佃戶的种种改良的成果进行掠夺。大地主們日益富有的秘密就在于此。

地主發財的方式是掠夺，亦即人人都有享受自己的劳动果实的权利或不耕耘者就不应有收获，这兩个公理并不是我們的主張。第一个公理沒有包括撫育兒童的义务在內；第二个公理剝夺了每一代人的生存权利，因为每一代人都得繼承前一代人的遺产。相反地，这些公理都是由私有制产生的結論。要末实現由私有制产生的一切結論，要末拋弃私有制这个前提。

甚至原始的土地占有，也是由于人們断言老早就存在过**共同**占有权，才被認为是正当的。所以，不管我們往哪里走，私有制总会把我們引到矛盾中去。

土地是我們的一切，是我們生存的首要条件；把土地当做买卖的对象就是走向自我买卖的最后一步；这無論过去或現在都是那样不道德，只有自我买卖的不道德才能超过它。原始的土地占有，少数人壟断土地，所有其他的人都被剝夺了基本的生存条件，这一切就不道德来說絲毫也不遜于后来的土地买卖。

如果我們在这里也撇开私有制不談，那末地租就可以恢复它的本来面目，可以回到实質上是地租的基础的合理的观点上去。这时，以地租的形式脫离了土地的土地价值，就回到土地本身上来了。土地的价值是依据面积相等的土地在花費的劳动量相等的条

件下所具有的生产能力来計算的；这个价值在确定产品的价值时实际上应当算做生产费用的一部分，它像地租一样是生产能力对竞爭的关系，但是这里說的是**眞正的**竞爭，是到时候就会展开的竞爭。

我們已經看到，資本和劳动本来是一个东西；其次，我們从經济学家自己的議論中也可以看到，資本是劳动的結果，它在生产过程中立刻又变成了劳动的基础、劳动的材料；可見，資本和劳动的短暫分离，立刻又在兩者的統一中消失了；但是經济学家还是把資本和劳动分开，还是坚持这兩者的分离，他只是在資本是"积累起来的劳动"这个定义中承認它們兩者之間的統一。由私有制造成的資本和劳动的分裂，不外是与这种分裂相适应的并从这种分裂产生的劳动本身的分裂。这种分裂完成之后，資本又分为原始資本和利潤，即資本在生产过程中所获得的增殖，虽然实踐立刻又將这种利潤加到資本上，并把它和資本一起投入周轉中。甚至利潤也分裂为利息和利潤本身。在利息中，这种分裂的不合理达到了頂点。貸款生息，即不花劳动單憑貸款获得收入是不道德的，虽然这种不道德早就孕育在私有制中，但究竟太明显而且早已被毫無偏見的人民意識看穿了，而人民的意識在認識这类問題上通常总是正确的。这一切微妙的分裂現象，都产生于資本和劳动的最初的分离和完成这一分离的人类分为資本家和工人的分裂。而这一分裂正日益加剧，并且我們將会看到，它必然还会不断地加剧。但是資本脫离劳动，和我們研究过的土地脫离資本和劳动一样，最終总是不可能的。我們根本無法确定在某种产品中土地、資本和劳动各占多少分量。这三种量是無法比較的。土地出产原料，但其中

并非沒有資本和劳动；資本要以土地和劳动作前提，而劳动至少要以土地，甚至大多数場合还要以資本作前提。这三种要素的作用是截然不同的，無法用任何第四种共同的尺度来衡量。因此，在当前的条件下，要按这三种要素来分配收入，是找不到它們所固有的內在的尺度的，于是問題只能靠一个完全外在的偶然的尺度即竞爭或者强者狡詐的权利来解决。地租本身就包含着竞爭；資本的利潤只有由竞爭来决定，至于工資的情况怎样，我們立刻就会看到。

如果我們撇开私有制不談，那末所有这些反常的分裂現象就不会存在。利息和利潤的差别也会消失；資本如果沒有劳动、沒有运动就什么也不是。利潤將起資本用来衡量生产費用的砝碼的作用，它將成为資本所固有的部分，正如資本本身將还原为它和劳动的最初的統一体一样。

劳动是生产的主要因素，是"財富的泉源"，是人的自由活动，但在經济学家看来它是無足輕重的。正如資本和劳动分离开来一样，現在劳动也跟着分裂了；劳动的产物以工資的形式和劳动对立起来了，它和劳动分离开来，并且通常也是由竞爭来决定，因为，如我們所知道的，我們沒有一个固定的尺度来确定劳动在生产中所占的比重。只要我們消灭了私有制，这种反常的分裂狀态就会消失；劳动就会成为它自己的报酬，而以前轉讓出去的工資的眞正意义，即劳动对于确定物品的生产費用的意义也就会清清楚楚地显示出来。

我們知道，只要私有制存在一天，一切終究都会归結为竞爭。竞爭是經济学家的主要范疇，是他最寵愛的女兒，他始終愛撫着

她，但是請看，在这里出現的是一張什么样的美杜莎①的怪臉。

私有制最初的結果就是生产分为兩个对立面（自然的方面和人的方面），即分为土地和人的活动。土地沒有人耕作仅仅是不毛之地，而人的活动的首要条件恰恰就是土地。其次，我們还看到，人的活动又怎样分成了劳动和資本，兩方面怎样彼此敌对着。这样，我們已經看到的就是这三种要素的彼此斗爭，而不是它們的相互支持；現在，我們还看到了私有制还使这三种要素中的每一种都分裂开来。一塊土地和另一塊土地对立着，一个資本和另一个資本对立着，一个劳动力和另一个劳动力对立着。換句話說，由于私有制把每一个人孤立在他自己的粗鄙的独特狀态中，又由于每个人和他周圍的人有同样的利害关系，所以地主敌視地主，資本家敌視資本家，工人敌視工人。正是由于利害关系的共同性，所以在这种共同的利害关系的敌对狀态中，人类目前狀况的不道德达到了登峰造極的地步，而竞爭就是頂点。

竞爭的对面就是**壟断**。壟断是重商主义者战斗时的吶喊，竞爭是自由主义經济学家厮杀时的吼叫。不难看出，这个对立面也是空洞無物的东西。每一个竞爭者，不管他是工人，是資本家，或是地主，都必然希望取得壟断地位。每一小群竞爭者都必然希望取得壟断地位来对付所有其他的人。竞爭建立在利害关系上，而利害关系又引起壟断；簡言之，即竞爭轉为壟断。另一方面，壟断也擋不住竞爭的洪流；而且，它本身还会引起竞爭，正如禁止輸入或高額关稅直接引起走私的竞爭一样。竞爭的矛盾和私有制本身的

---

① 希臘神話中的一个蛇髮女怪。——譯者注

矛盾是完全一样的。个人的利益是要占有一切，社会的利益則是要使每个人所占有的都相等。所以，公共利益和私人利益是直接对立的。竞爭的矛盾在于每个人都想取得壟断地位，可是社会本身却会因壟断而遭受損失，因此必須消灭壟断。此外，竞爭是以壟断，即財产的壟断为前提的(这里又暴露了自由主义者的虛伪)，只要財产的壟断存在一天，壟断权也和它一样是正当的，因为既然存在着壟断，壟断就是財产所有权。可見，攻击小的壟断，保留根本的壟断，这是多么可憐的不徹底呵！前面我們已經談过，經济学家認为，一切不能作为壟断对象的东西都沒有价值，因此，一切不能讓人壟断的东西都不可能卷入这个竞爭的斗爭；如果我們再把經济学家的这个論点引到这里来，那末我們的論断——竞爭以壟断为前提，就被証明完全是正确的了。

竞爭的規律是：供和求始終力圖互相适应，但是正因为如此，就从来不会互相适应。双方又重新脫节，并轉而成为尖銳的对立。供应总是紧跟着需求，然而从来沒有剛好滿足过需求；供应不是太多，就是太少，它和需求是永远不相适应的，因为在人类这种不自覺的狀态下，誰也不知道需求和供应究竟有多大。如果求过于供，价格就会上漲，因而就会刺激供应；只要市場上供应一增加，价格又会下跌，而如果供过于求，价格就会急剧下降，因而需求又增加。情况总是这样；从未有过健全的狀态，总是兴奋和消沉相更迭(这种更迭排斥一切进步)，永無止境地摇摆不定。这个規律永远起着調节的作用，它能使在这里失去的又会在那里得到补偿，因而經济学家非常欣賞它。这个規律是他最大的荣誉，他簡直不可能把它看个够，甚至在一切可能的和不可能的条件下都要細細地看它。

然而很明显，这个規律是純自然的規律，而不是精神的規律。这是一个孕育着革命的規律。經济学家用他那絕妙的供求理論来証明“生产絕不会过多”，但是实踐却用商業危机来駁斥他，这种危机就像彗星一样有規律地反复出現，在我們这里現在是平均每五年到七年發生一次。近八十年来，商業危机像过去的大瘟疫一样按期来临，而且它所造成的悲慘現象和不道德的后果比瘟疫所造成的更大（参看威德“中等阶級和工人阶級的历史”1835年倫敦版第211頁[180]）。当然，这些商業革命証实了这个規律，完完全全地証实了这个規律，但是它并不是用經济学家所用的那种方式証实的。我們应該怎样理解这个只有周期性的革命才能給它开辟道路的規律呢？这是一个以当事人的盲目活动为基础的自然規律。如果生产者自己知道消費者需要多少，如果他們把生产組織起来，并且彼此都分担一部分，那就不会有竞爭的波动和竞爭引起的危机的傾向了。如果你們是像人那样有意識地进行生产，而不是像那些連类意識也沒有的分散的原子那样，那末你們就会摆脫所有这些人为的無根据的对立。但是只要你們繼續照目前这样無意識地毫不思考地全憑偶然性来进行生产，那末商業危机就会繼續下去；而且一定是一次比一次更普遍，因而也一次比一次更严重；这样就必然会使更多的小資本家破产，使專靠劳动为生的阶級人数剧增，因而也必然使急待就業的人数显著地增加（这是我們的經济学家必須解决的一个主要問題），最后，所有这一切势必引起一次社会革命，这一革命經济学家憑他的書本知識是做夢也想不到的。

由竞爭关系所造成的价格永远摇摆不定的狀况，使商業丧失了道德的最后一点痕迹。至于价值就更不用說了。看来非常重視价值的、并以貨幣的形式把价值的抽象形态轉化为一种特殊存在

物的制度，本身就在通过竞爭破坏着物品所固有的一切內在的价值，并且在每时每刻地改变着物品与物品之間的价值关系。在这个漩渦中哪里还可能有基于道德准則的交換呢？在这种漂落不定的情况下，每个人都必然力圖抓紧良机进行买卖，每个人都必然会成为投机家，就是說，都企圖不劳而获，損人利己，乘人之危，趁机發財。投机者总是指望不幸事件，特别是指望荒年，他們利用一切机会，例如紐約的大火灾；但是，不道德的頂点还是交易所中的有价証券的投机，这种投机把历史和人类一起降为滿足伺机冒險的投机者的貪婪的工具。要是正直"可靠的"商人不在交易所中的賭博上弄虛作假，那我就要感謝上帝了……这种商人和証券投机者一样可惡，他也同他們一样地投机倒把，他必須投机倒把（竞爭迫使他这样做），因而他的买卖也和証券投机者的勾当一样不道德。竞爭的实質就是消費力对生产力的关系。在一个和人类本性相称的社会制度下，除此之外，就不会有另外的竞爭。社会那时就应当考虑，靠它所掌握的資料能够生产些什么，并根据这种生产力和广大消費者之間的关系来确定，应該把生产提高多少或縮减多少，应該允許生产或限制生产多少奢侈品。但是，为了正确地判断这种关系，判断合理的社会机構的生产力能提高到什么程度，請讀者讀一讀英国社会主义者的著作，同时也讀一讀傅立叶的著作。

在这种情况下，个人之間的竞爭，即資本与資本相爭、劳动与劳动相爭等等，就会归結为以人的本性为基础的并且到目前为止只有傅立叶一人作过一些說明的竞賽，这种竞賽將随着对立的利害关系的消灭而被限制在它所特有的合理的范圍內。

資本同資本、劳动同劳动、土地同土地之間的斗爭，使生产陷

于热病状态，使一切自然的合理的关系都顚倒过来。要是資本不拚命展开自己的活动，它就抵擋不住其他資本的竞爭。要是土地的生产率不經常提高，耕种土地就会無利可获。要是工人不竭力工作，他就对付不了自己的竞爭者。总之，卷入竞爭斗爭的人，如果不全力以赴，不放弃一切眞正人的目的，就經不住这种斗爭。一方面这样过度紧張，結果他方面必然会削弱。在竞爭的波动不大，需求和供給、消費和生产几乎彼此相等的时候，在生产發展过程中就必然会出現这样一个阶段，在这个阶段上生产力大大过剩，結果，广大人民群众反而無以为生，人們恰恰因过剩而餓死。長时期来英国就处于这种瘋狂的狀态中，处于这种荒謬絕倫的情况下。如果生产搖摆得更加厉害（这是上述情况的必然結果），那末就会出現繁荣和危机、生产过剩和停滯的反复交替。經济学家从来就不能够理解这种怪誕現象；他为了解釋这种現象，就編造了一套人口論，这种理論和貧富并存的矛盾同样荒謬，甚至比它更荒謬。經济学家不敢正視眞理，不敢承認这种矛盾是竞爭的自然結果，因为不这样他的学說就会全部垮台。

在我們看来，这个問題很容易闡明。人类所支配的生产力是無穷無尽的。应用資本、劳动和科学就可以使土地的收获量無限地提高。按照最稳健的經济学家和統計学家的計算（参看艾利生"人口原理"第一卷第一、二章[181]），"人口过剩"的大不列顚在十年內，就能够使粮食生产达到足以供应六倍于目前人口所需的程度。資本在日益增加，劳动力在随着人口的增長而增長，科学又日益使自然力服从于人类。这种無穷無尽的生产能力，一旦被自覚地用来为大众造福，人类所肩負的劳动就会很快地减少到最低限度。要是讓竞爭自由發展下去，生产能力虽然也会起同样的作用，然而

是在对立的情况下起作用。一部分土地在实行精耕細作，而另一部分——大不列顛和愛尔蘭的3 000万英亩好地——却荒蕪着。一部分資本在以难以置信的速度周轉，而另一部分却死死地躺在箱子里。一部分工人每天得工作十四小时至十六小时，而另一部分却無事可干，無工可做，活活餓死。这种对立情况也可能不同时出現：今天生意很好，需求很大，到处是一片忙碌景象，資本以惊人的速度周轉着，农業欣欣向荣，工人干得筋疲力尽；而明天停滯到来了，农業得不償失，大片土地荒蕪了，資本在运动得最紧張的时候突然停頓下来，工人無事可做，整个国家都因財富过多、人口过剩而备尝痛苦。

經济学家不能承認情况这样發展是合理的，否則他就得像上面所說的那样放弃自己的全部竞爭学說，就得承認自己把生产和消費对立起来、把人口过剩和財富过剩对立起来是完全荒謬的。但是事实本身是無法否認的，所以为了使这种事实符合理論起見，就發明了人口論。

这种学說的創始人馬尔薩斯断言，人口总是威胁着生活資料，随着生产的增加，人口也同样地增加，人口生来就有一种超过它所支配的生活資料的傾向，这种傾向就是一切貧穷和罪惡的原因。因此在人太多的地方，就应当用某种方法把他們消灭掉，或者用暴力將他們杀死，或者讓他們餓死。这样做了以后，就会出現一个空隙，这个空隙等余下的人口一增長馬上又会被填滿，于是以前的貧穷狀况又重新到来。据說在任何条件下——不仅在文明的狀态下，而且在自然的狀态下——都是如此；新荷蘭㊀平均每平方英里

㊀ 澳大利亚的旧称。——編者注

只有一个野蛮人，但是那里也和英国一样，深感人口过剩的痛苦。簡言之，要是我們願意徹底一些，那我們就得承認：**当地球上还只有一个人的时候，就已經人口过剩了。**由此就可以得出結論：正因为穷人过多，所以，除了尽量减輕他們在餓死过程中的痛苦并使他們相信这里的一切都是無法改变的，他們整个阶級的唯一出路就是尽量减少生育，此外就不应該为他們做任何事情；要是这样做沒有什么結果，那末至少应当像"馬尔庫斯"[182]所建議的那样（按照他的建議，每一个工人家庭只能有兩个半小孩，超过这个限額的孩子就应当用無痛苦的办法杀死）建立一个国家机关，以便用無痛苦的办法把穷人的孩子杀死。賑济穷人被認为是罪过，因为这样会加强过剩人口的增長；但是，把貧穷宣布为犯罪，把济貧所变为惩治所（如英国"自由派的"新济貧法[183]所做的那样）却算是極其有益的事情。的确，这种理論很不符合聖經上关于上帝及其創造完美無缺的教义，但是"把聖經拿来和事实相对抗的反駁，那才是最拙劣的反駁！"

我是否还需要更詳尽地闡述这种卑鄙下流的学說，这种对自然和人类的惡毒的誣蔑，并追究其进一步的結論呢？在这里我們終于看到了，經济学家的不道德已經登峰造極。一切战爭和壟断制度所造成的灾难，同这种理論比起来，又算得了什么呢？要知道，正是这种理論構成了自由派的貿易自由学說的柱石，这个柱石一倒，整个大厦就会垮台，因为竞爭在这里既然已經証明是貧困、穷苦、罪惡的原因，那末誰还胆敢为竞爭辯护呢？

艾利生在上述著作中动摇了馬尔薩斯的理論，因为他訴諸土地的生产力，并用以下的事实来反对馬尔薩斯的原理：每一个成年人能够生产出比他本人消費所需的更多的产品。如果不存在这一

事实，人类就不可能繁殖，甚至不可能生存；否則成長中的一代依靠什么来生活呢？可是艾利生沒有深入事物的本質，因而他最后也得出了同馬尔薩斯一样的結論。固然他証明了馬尔薩斯的原理是不正确的，但是他未能駁倒馬尔薩斯据以得出他的原理的事实。

要是馬尔薩斯不这样片面地看問題，他就会看到，人口过剩或劳动力过剩是始終同財富过剩、資本过剩和地产过剩联系着的。只有在生产力过大的地方，人口才会过多。从馬尔薩斯开始写人口論时起，一切人口过剩的国家的情况，尤其是英国的情况，都極其明显地証实了这一点。事实就是如此，馬尔薩斯正应当把这些事实，全部加以研究，而研究这些事实就能得出正确的結論；但是他沒有这样做，他只抓住了一个事实，而不理睬其他事实，因而他得出了荒謬的結論。他犯的第二个錯誤是把生活資料和就業手段混为一談。人口总是威胁着就業手段，有多少人能够就業，就有多少人生出来，簡言之，劳动力的产生迄今仍然由竞爭的規律来調节，因而也同样要受周期性的危机和波动的影响，这是事实，确定这一事实是馬尔薩斯的功績。然而就業手段并不就是生活資料。就業手段的扩大仅仅是机器力量增加和資本扩大的最終結果；而生活資料却只要生产力稍許提高，就会立刻增加。这里又暴露出政治經济学的一个矛盾。經济学家所理解的需求不是眞正的需求，他所理解的消費只是人为的消費。在經济学家看来，只有能够为自己取得的东西提供等价物的人，才是眞正的需求者，眞正的消費者。但是，如果事实是每一个成年人生产出来的东西比他自己所能消費的要多，事实是小孩像树木一样能够綽綽有余地偿还花在他身上的費用（难道这不是事实？），那就应該承認，每一个工人必然能够生产出远比他自己的需要还要多的东西，因此，社会一定

会乐意供給他所必需的一切；同时也应該承認，大家庭应当是極受社会欢迎的礼物。但是由于經济学家粗魯地看問題，所以除了用可以捉摸的現金来支付的东西以外，他就不知道还有任何别的等价物。他已深深地陷入对立之中，連最触目的事实也像最科学的原理一样不能使他有所感触。

我們只是在用取消矛盾的方法来消灭矛盾。只要目前处于对立狀态的各方面的利益能够融合起来，人口过剩和財富过剩的对立就会消失，一国人民正是由于富裕和过剩而餓死的这种不可思議的事实，这种比宗教中的一切奇迹的总和更不可思議的事实就不会存在，那种認为土地不能养活人們的荒謬見解也就会不攻自破。这种見解是基督教政治經济学的英明卓絕的表現，而我們的政治經济学本質上是基督教政治經济学这一看法，我可以在每一个原理和每一个范疇中加以証明，这个工作到时候我会做的；馬尔薩斯的理論只不过是認为精神和自然之間存在着矛盾并因此使二者墮落的宗教教条在經济学上的表現而已。我想，这个早在宗教領域內同宗教一起被揭露了的矛盾之毫無根据，我也在經济領域中指出了；同时，除非馬尔薩斯理論的辯护士用这种理論的原則向我闡明，人民怎么能够恰恰因过剩而餓死，除非經济学家使这种解釋符合理性与事实，那我就不会認为这种辯护士是够格的。

可是，馬尔薩斯的理論却是一个不停地推动我們前进的、絕对必要的轉折点。由于他的理論，总的說来是由于政治經济学，我們才注意到土地和人类的生产力，而且只要我們战胜了这种絕望的經济制度，我們就能保証永远不再因人口过剩而恐惧不安。我們从馬尔薩斯的理論中为社会改革取得了最有力的經济論据，因为即使馬尔薩斯是完全正确的，也必須立刻进行这种改革，原因是

只有这种改革，只有通过这种改革来教育群众，才能够从道德上限制生殖的本能，而馬尔薩斯本人也認为这种限制是对付人口过剩的最容易和最有效的办法。由于这个理論，我們才开始明白人类極度墮落的情况，才了解这种墮落是和竞爭的各种条件相关联的；这种理論向我們指出，私有制如何最終使人变成了商品，使人的生产和消灭也仅仅取决于需求；它指出竞爭制度因此屠杀了，并且每日屠杀着千百万人；这一切我們都看到了，这一切都促使我們要用消灭私有制、消灭竞爭和利益对立的办法来結束这种人类墮落的現象。

为了証明对人口过剩的普遍存在的恐惧是毫無根据的，讓我們再回到生产力和人口的关系这个問題上来。馬尔薩斯的整个学說是建筑在下面这种計算上的：人口是按几何級数 1+2+4+8+16+32……增加，而土地的生产力則是按算术級数 1+2+3+4+5+6 增加。差額是触目惊心的，但是这是否对呢？在什么地方証明了土地的生产能力是按算术級数增加的呢？我們可以假定耕地面积是有限的。但是在这个面积上使用的劳动力却随着人口的增加而增加；即使假定收获量并不是永远和花費的劳动量同比例增加；但是我們还有第三个要素，一个对經济学家来說当然是毫無意义的要素——科学，它的进步和人口的增長一样，是永無止境的，至少也是和人口的增長一样快。仅仅一門化学，甚至仅仅亨弗利·戴維爵士和尤斯圖斯·李比希二人，就使本世紀的农業获得了怎样的成就？但是，科学發展的速度至少也是和人口增長的速度一样的；人口的增長同前一代人的人数成比例，而科学的發展則同前一代人遺留下的知識量成比例，因此在最普通的情况下，科学也是按几何級数發展的。而对科学来說，又有什么是做不到的呢？当"密

士失必河流域尚有足够的荒地可供欧洲的全部人口移居"[184]的时候，当地球上的土地才耕种了三分之一，而这三分之一的土地只要采用現在已經是人所共知的改良耕作方法，就能使产量提高五倍、甚至五倍以上的时候，談論什么人口过剩，这豈不是非常可笑的事情。

这样，竞爭就使資本同資本、劳动同劳动、土地同土地对立起来，同样又使其中的每一个因素同其他的兩个因素对立起来。实力最雄厚的在斗爭中取得胜利。为了預卜这个斗爭的結局，我們就得研究一下参加斗爭的各方面的力量。首先，土地或資本都比劳动强，因为工人要生活就得工作，而土地所有者可以靠地租过活，資本家可以靠利息过活，万不得已时，也可以靠資本或資本化了的土地来生活。因此，工人所得的仅仅是最必需的东西，仅仅是一些生活資料，而大部分产品則为資本和土地所瓜分。此外，在市場上較强的工人排挤較弱的工人，較大的資本排挤較小的資本，大土地排挤小土地。实踐証实了这个結論。大家都知道，大厂主和大商人比小厂主和小商人占优势，大土地占有者比只有一摩尔根土地的人占优势。其結果就是：在普通情况下，按照弱肉强食的道理，大資本和大土地幷吞小資本和小土地，就是說，产生了財产的集中。在商業危机和农業危机时期，这种集中就进行得更快。一般說来，大的財产比小的財产增長得更快，因为前者的占有費用只占收入的很小的一部分。这种財产的集中是一个規律，它同所有其他的規律一样，都是私有制所固有的；中等阶級必然愈来愈多地被消灭，直到世界分裂为百万富翁和穷光蛋、大土地占有者和貧穷的短工为止。任何法律，任何地产的分割，任何偶然的資本的分

裂，都無济于事，要是不采取全面改革社会关系、使对立的利益融合起来以及消灭私有制的办法来預防这个結果，那末这个結果就必然会产生，而且就会产生。

現代經济学家的主要口号自由竞爭是不可能的事情。壟断至少有使消費者免受欺騙的意圖，虽然它不可能实現这种意圖。消灭壟断就会为欺騙敞开大門。你們說，竞爭本身就是对付欺騙的办法，誰也不会去买坏的东西；但是这需要每个人都熟悉一切商品才行，而这是不可能的；由此可見，正如許多商品的买卖所表明的，壟断是必要的。藥房等等就必須有壟断权。最重要的商品即貨幣恰好最需要壟断。每当流通手段不再为国家所壟断的时候，这种手段就引起商業危机，因此，英国的經济学家，其中包括威德博士，也認为在这里有实行壟断的必要。但是壟断也不能防止贋幣。随便你从哪一方面来看問題，每一方面的困难都不相上下。壟断引起自由竞爭，自由竞爭又引起壟断；因此，二者都必須推翻，只有消灭产生这二者的原則，才能消灭这些困难本身。

竞爭貫串了我們生活的各个方面，造成了人們今日所处的相互奴役的狀况。竞爭是一部强大的机器，它一再促使我們的日益衰朽的社会秩序或者更正确地說，無秩序的狀况活动起来，但是它每紧張一次，同时就吞噬掉一部分日益衰弱的力量。竞爭不但支配着人类在数量上的增長，而且也支配着人类在道德上的發展。凡是稍微熟悉犯罪統計的人都会看出，犯罪按照特殊的規律性在年年增長着，一定的原因按照特殊的規律性在产生一定的犯罪行为。工厂制度流行的結果就是犯罪数量到处都在增加。我們能够相当精确地預計一个大城市或者整个地区每年会發生的逮捕、刑

事犯罪，以至凶杀、搶劫、偷窃等事件的数字，在英国就常常是这样。这种規律性証明犯罪也受竞爭支配，証明社会产生了犯罪的**需求**，这个需求要由相应的**供給**来滿足；它証明由于一些人被逮捕、放逐或处死所形成的空隙，立刻就会有其他的人来补充，正如人口一減少立刻就会有新来的人来补充一样；換句話說，它証明了犯罪威胁着惩罰手段，正如人口威胁着就業手段一样。别的且不談，就是在这种情况下对罪犯的惩罰究竟公正到什么程度，我想請讀者們判断一下。我認为这里只有一点是重要的，那就是証明竞爭已經扩展到了道德的領域，并表明私有制使人墮落到多么严重的地步。

在資本和土地反对劳动的斗爭中，前兩个要素比劳动还有一个特殊的优越条件，那就是科学的帮助，因为在目前情况下連科学也被用来反对劳动了。例如，几乎一切机械發明都是由于缺乏劳动力引起的，哈格里沃斯、克倫普頓和阿克萊發明棉紡机尤其是如此。劳动需求的急剧增長总会引起發明的出現，这些發明大大地增强了劳动力量，因而就降低了对人的劳动的需要。1770 年以来英国的历史不断地証明了这一点。棉紡業中最近的重大發明自动紡紗机，就完全是由于对劳动的需求和工資的提高而引起的；这个發明使机器做的工作增加了一倍，从而減少了一半的手工劳动，使一半工人失業，因而也就降低另一半工人的工資；这个發明破坏了工人們对厂主的反抗，摧毀了劳动在和資本坚持作实力悬殊的斗爭时的最后一点力量（参看尤尔博士“工厂哲学”第二卷[185]）。誠然，經济学家說，归根到底机器对工人是有利的，因为机器能够減低生产費用，因而能替产品开拓新的更广大的市場，这样，机器最

終还能使失業工人得到工作。这完全正确，但是劳动力的生产是受竞爭調节的，劳动力經常威胁着就業手段，因而在这些利益出現以前就已經有一群寻求工作的过剩的竞爭者在等待着，于是有利的情况变成了泡影，不利的情况，即一半工人突然被剝夺生活資料而另一半工人的工資被降低，却决不是虛構出来的，这一点为什么經济学家就忘記了呢？發明是永远不会停滯不前的，因而这种不利的情况將永远繼續下去，这一点为什么經济学家就忘記了呢？由于我們的文明，分工無止境地發展起来，在这种情况下工人只有在一定的机器上从事一小部分固定的工作才能生存，成年工人几乎在任何时候都根本不可能从一种职業轉到另一种新的职業，这一点为什么經济学家又忘記了呢？

由于考察机器生产的影响，結果我就会轉到另一个比較远的題目，即工厂制度上去；但是現在我既不想，也沒有时間来討論这个題目。不过，我希望不久能够有机会来詳細地分析这个制度的極端的不道德性，并且無情地揭露經济学家們在这里表現得很充分的那种伪善[186]。

弗·恩格斯写于1843年底——1844年1月
載于1844年"德法年鑒"
署名：弗里德里希·恩格斯

按杂志原文刊印
原文是德文

英国狀况

——評托馬斯·卡萊尔的"过去和現在"

1843年倫敦版㊀

英国去年出版的、供"有教养的人"消愁解悶和領受教益的大量厚本書和薄册子中間，这是唯一值得閱讀的一本。所有这些悲喜动人的多卷本小說，所有这些对聖經所做的說教的、虔誠的、学术性的和非学术性的解說——小說和說教的作品是英国書籍中銷路最好的兩种貨色——你都可以放在一边，不去讀它。也許你在地質或經济、历史或数学方面会碰到几本还多少有点新东西的著作，但这都是应当进行研究的东西，而不是閱讀的东西，都是枯燥無味的專門科学，干巴巴的植物标本，根子早已脫离那輸送养料的人类土壤的植物。所有这些作品中間，不管你怎样挑选，卡萊尔这本書是唯一能够动人心弦、描繪人的关系、具有人的思想方式的一本書。

令人惊奇的是，英国社会的上層阶級，即英国人称之为 «respectable people»〔"有身分的人"〕、«the better sort of people»〔"上等人"〕的那些人，他們在精神上已經委靡到了什么程度，他們的力量已經消耗到了什么地步。他們的精力、活动、內容已經丧失

㊀ «Past and Present» by Thomas Carlyle. London, 1843. ——編者注

净尽；土地貴族終日打獵，金錢貴族天天記賬，頂多也只是看看乏味的頹廢的書來充实一下自己的悠閑生活。政治的宗教的偏見世代相傳；現在这些上層阶級的人能够輕而易举地得到一切，他們根本沒有必要像过去那样，为原則去耗費心思；当他們还在搖籃里的时候，完美無缺的原則就已經不知从什么地方飞到了他們的手里。他們还需要什么呢？他們每个人都受过良好的教育，就是說，在学校里毫無結果地鑽研过罗馬人和希臘人的問題；同时他們每个人都是"有身分的"，即有几千英鎊，这就是說，他除了要討一个老婆——假如他还沒有的話——而外，就再也沒有什么可想的了。

于是，一个稻草人終于做成了，人們把它称做时代"精神"的体現者。在这样的生活条件下，哪里来的精神呢？即使有了精神，它又到哪里去容身呢？这里的一切都是按照中国的方式規定和衡量的，誰要超出这个狹窄的框子，誰就要倒霉，誰要反对某种陈旧的極受人尊重的偏見，誰就会加倍地倒霉，假如这种偏見是宗教偏見，那他就会倒霉透頂。这里对一切問題都只有兩种答案——輝格党的答案和托利党的答案，而且兩党的英明的典礼官早就拟定好了这兩种答案；根本不需要你进行什么思考和細心鑽研，一切都搞好了，譬如狄基·科布頓或約翰·罗素勛爵說了什么，保比·皮尔或 par excellence〔道地的〕"公爵"即威灵頓公爵又怎么說了，于是就万事大吉了。

你們善良的德国人，年年都听到自由派記者和議員發表議論，說英国人是如何了不起、如何独立自主的人，并証明这都是英国的自由制度帶来的果实，——这是从远处看到的美妙景象。議会的辯論，出版自由，盛大的人民集会，选举，陪审法庭，这些都不能不影响到米歇尔①的懦怯心灵，于是他就兴高彩烈起来，把这美

妙的假象当成了眞貨。但自由派記者和議員的見解畢竟远远沒有这样高明，能对人类的發展，哪怕只是某个国家的發展，做一个全面的評述。英国的宪法有一个时期是相当好的，并且做过一些好事，从1828年起，它做了它所能做的最好的事，就是开始自己破坏自己[187]；至于自由派加在它身上的事，它却沒有做。它沒有使英国人成为独立自主的人。英国人，即有教养的英国人——大陆上是根据这些人来判断英国人的民族性格的——是世界上最受鄙視的奴隶。只有大陆上不熟悉的那一部分英国人，只有工人、英国的賤民、穷人，才是眞正值得尊敬的人，尽管他們粗野，道德敗坏。將来拯救英国的却正是他們，他們还是可塑性的材料；他們沒有受过教育，但他們也沒有偏見，他們还有力量从事偉大的民族事業，他們还有前途。而貴族——目前还包括資产阶級——已經日暮途穷；它的全部思想，一直到最新的結論，都已卖弄净尽，見諸实际，它的統治迅速走向灭亡。宪法是他們的創作，这个創作的直接后果就是使它的創作者也陷入了制度的罗網，这些制度使精神不可能有任何自由表現。社会偏見的統治在任何地方都是所謂自由政治制度的第一个后果，而这种統治在政治上最自由的欧洲国家英国比在其他任何国家都要严重——北美除外，因为在那里，由于私刑法，社会偏見被法定为国家权力。英国人屈服于社会偏見，每天为它牺牲。他越是傾向于自由派，就越是馴服地跪拜在他的这个偶像面前。但"有教养的人"中間的社会偏見不是托利党的就是輝格党的，至少也是激进派的，但后者已經不被認为是有教养的标志。不妨你就到有教养的英国人那里去一下，說你是宪章派或民主派，

① 德国人的綽号。——譯者注

他們一定会怀疑你的神經是否正常，接着就会避开你。或者你試驗一下，对他們說你不信基督教，那你就会被出卖掉；或者你公开声明你是無神論者，那他們第二天就会裝做不認識你。即使独立自主的英国人眞的开始独立思考（这对他来說是很少有的事），抛掉从娘胎里帶来的那种偏見的枷鎖，他也还是沒有勇气說出自己的信念，还是要裝成一个至少可以令人容忍的見解的追随者出現在人們面前，而且假如偶尔他能私下和志同道合的人推心置腹地談一談，那他也就心滿意足了。

可見，英国有教养的阶級对任何进步都是置若罔聞，只是在工人阶級的压力下，才稍稍动一动。如果以为这些腐朽不堪的有教养阶級，它們每天的精神食粮也許会比它們本身要好一些，那是沒有的事。上流社会的書刊都已走向穷途末路，其內容正像飽食終日暮气沉沉的上流社会本身一样，是异常枯燥的。

当施特劳斯的"耶穌傳"及其声誉越过海峽的时候，沒有一个安分守己的人敢譯这本書，沒有一个著名的出版商敢出这本書。結果有一个社会主义的 lecturer（德文沒有一个字能够表达这个鼓动家的專門术語），即一个非上流社会出身的人把它翻譯出来了，一个社会主义者小出版商把它印成單行本，每本一辨士；曼徹斯特、北明翰和倫敦的工人却是施特劳斯这本書的唯一的英国讀者。

假如兩党（二者都由有教养的人組成）中間有一个党还值得重視的話，那就是托利党。根据英国的社会狀况来看，輝格党本身是利害关系最大的一方，它不可能有不偏不倚的判断力。工業，这个英国社会的中樞，掌握在輝格党手里，使它發財致富；輝格党認为工業無可非議，發展工業是全部立法工作的唯一目的，因为工業給了它財富和权力。托利党則相反，工業破坏了它的威力和專政，动

摇了它的原則，它恨工業，至少認为它是不可避免的灾难。因此就形成了有名的托利党慈善家集团，它的首腦人物是艾釋黎勛爵、弗蘭德、瓦尔特、奥斯特勒等人，它承担了維护工厂工人反对厂主的責任。托馬斯·卡萊尔起初也是托利党人，而且他同托利党的关系与同輝格党的关系比較起来，他始終比較靠近托利党。輝格党人永远也不会写出一本能像"过去和現在"这样关心人的（哪怕是一半）書来，这是沒有問題的。

托馬斯·卡萊尔由于积極向英国人介紹德国書刊而在德国出了名。許多年来，他主要是在研究英国的社会狀况（在英国有教养的人中間，他是唯一研究这个問題的人！），早在 1838 年，他就写了一个小册子"宪章运动"。当时执政的是輝格党，他們大張旗鼓地宣布說，1835 年前后出現的宪章运动的"怪影"已被扑灭。宪章运动是旧激进派运动的天然繼續；旧激进派运动由于改革法案而平息了几年，从 1835—1836 年度起又再次出現，而且声势更大，参加的群众空前团結。輝格党人以为他們已把宪章运动鎮压下去了，而托馬斯·卡萊尔之所以要指明宪章运动产生的眞正原因和表明不消除这些原因就不能消灭这个运动，其理由也就在这里。虽然"宪章运动"一書与"过去和現在"的观点一般說来是相同的，但前一本書中托利党的色彩比較濃厚，也許这就是因为輝格党这一执政党首先应当受到批判的緣故。但不管怎样，前一本小册子談到的，"过去和現在"一書也都談到了，而且談得更明确更詳尽，結論也更精确，因此，我們也就沒有必要来批判"宪章运动"了。

"过去和現在"是 12 世紀的英国和 19 世紀的英国的对照。这本書共分四篇："前言"、"古代的僧侶"、"現代的工人"、"星占"。我們順次来看一看这几篇。这本書中經常碰到的一些最精彩的地

方，我不由得要翻譯出来。批判当然也在所难免。

前言的第一章是"迈达斯王"①。

"英国的狀况……　老实說是世界有史以来最危險也是最特别的狀况之一。英国有各种各样的財富，但它还是要餓死。英国富饒的大地披着翠綠和鮮花，金黃色的麦浪此起彼伏，裝备有各种劳动工具的工厂遍地皆是，有1 500万工人在进行劳动；他們是我国有史以来最强壯、最精巧和最勤劳的人，这些人就在我們中間；他們完成的工作，他們双手創造的果实，非常充足，取之不尽，用之不竭，——但忽然像变魔术似的，傳来了不祥的命令：'你們这些工人和你們这些从業的先生們，以及你們这些悠閑的先生們，不要动它們，你們誰也不能动它們，誰也不能享用它們。这是妖术变来的果实！'"

这道禁令首先是对付工人的。1842年，英格蘭和威尔士共有143万穷人，其中22万被收容在習艺所，即人們所說的穷人的巴士底獄。——多謝大慈大悲的輝格党人！苏格蘭沒有济貧法，却有大批穷人。順便提一句，爱尔蘭可以为230万穷人这个惊人的数字而自豪。

"有父母兩人被控告到斯托克波尔特(柴郡)的陪审法庭，他們供認：为了向管丧葬的慈善机关騙取每个孩子的埋葬費3英鎊8先令，他們把自己三个孩子毒死了；同时据說官方还暗示这种案件并不是独一無二的，最好还是不要深究这个案件……　这样的例子是突出地平綫上的最高峰，在它下面还有大片未被發現的丘陵和平原。慈祥的父母商量說：我們怎样才不致于餓死呢？我們在这里，在陰暗的地窖里，走投無路，救济又很渺茫。不幸得很，在烏哥利諾飢餓之塔②里發生了沉痛的事件：可爱的乖乖加德昏倒在他父亲的膝盖上！斯托克波尔特的双亲想了一想說道：我們可憐的挨餓的宝宝湯姆，整天哭着要面包吃，他注定这一輩子只是受苦，过不着好日子，——假如他馬上脫

① 希臘神話中弗利加之王。——譯者注

② 意大利的格那得斯卡伯爵烏哥利諾，1288年为其政敌所敗，被俘，囚于哥蘭底塔中，被餓死。——譯者注

离这苦海，我們也許能保住自己的性命？他們考虑着，商量着，最后做了决定。于是湯姆死去了，所有的錢都花光了，吃光了；現在該輪到誰——是可憐的挨餓的宝宝杰克还是可憐的挨餓的宝宝維尔呢？唉，这种謀生的道路和手段有多么慘哪！在被包圍的城市里，在因神的憤怒而毀灭的耶路撒冷的可怕廢墟上，有过这样一种預言：不幸的妇女將亲手煮自己的兒女做成食物①。就連古希伯来人的陰慘幻想也想像不出比这更可怕的穷困深淵；这是下賤的被神詛咒的人的下場。而生活在这里、在現代英国，在有丰富財源的英国的我們，难道也会落到这步田地嗎？这是怎么回事呢？为什么会这样呢？为什么一定会这样呢？"

这是1841年的事情。我还可以补充一点，五个月以前，在利物浦絞死了一个波尔頓人貝提·尤斯，她也是出于同样的动机毒死了三个亲生子和兩个养子。

穷人就是这样生活的。而富人是怎样生活的呢？

"日益繁荣的工業虽然創造了大量財富，但直到現在还沒使任何人發財致富；这是用妖术变来的財富，它不屬于任何人。尽管我們在以前只付出几百英鎊的地方，現在要付出几千英鎊，但就是用这么多的錢还是买不到什么好东西。不錯，另一些人吃的是珍羞美味，喝的是醇醪名酒，但这是不是就使他們更幸福了呢？难道他們就更善良、更漂亮、更健壯、更勇敢了嗎？难道他們眞的就像他們自己所說的'更幸福'了嗎？"

从業的先生沒有更幸福，寄生的先生即世襲的土地占有者也沒有更幸福，

"那末，英国这些財富到底对誰有好处呢？它为誰祝福，使誰更幸福、更漂亮、更聰明、更善良呢？誰也沒有。我国一再取得成就的工業到現在还沒有取得任何成就；生活在無限財富中間的人民却死于飢餓；住在黃金屋里和圍在谷倉中間的人民，沒有一个人生活得到保障和滿足。迈达斯王一心想要弄到黃金，从而褻瀆了奧林帕斯②。他弄到了黃金；他摸到什么，什么就变成

① 見旧約全書耶利米哀歌第4章第10节。——譯者注

② 希臘帕撒利之一山，傳說为众神住地。——譯者注

黃金，但竪着兩个長耳朵的迈达斯王并沒有因此占到什么便宜。迈达斯王非难天上的音乐；他褻瀆了阿波罗和众神，于是众神滿足了他的願望，給他添了一对長耳朵，——这个額外賜品倒也不坏。这些古代的神話包含着多么深刻的眞理！"

卡萊尔在第二章接着写道："另一个关于斯芬克斯的古代神話有多么逼眞：大自然是斯芬克斯，是女神，然而却是还沒有完全得到解放、半个身子还是兽形、还沒有灵魂的女神；一方面，她是秩序和智慧，但同时又是黑暗、凶暴和宿命。"

大自然——斯芬克斯（"德国神秘主义"——英国人讀这一章的时候这样說）向每个人和每个时代提出了問題。誰能正确回答这个問題，誰就幸福；誰不能回答或不能正确回答这个問題，誰就落入斯芬克斯的魔爪，他所找到的，不是美貌的未婚妻，而是一只凶暴的牝獅。对各个民族來說也是同样，看你們能不能猜中命运的謎語？所有不幸的民族，以及所有不幸的个人，由于把假象当成了眞理，从而未能正确回答这个問題；它們由于受了宇宙的永恒內在事实的表面的暫时表現形式的迷惑，而忽視了这些事实；英国也正是这样做的。正如卡萊尔后面談到的，英国成了無神論的牺牲品，它的現狀是这个事实的必然結果。关于这一点我們以后再談，現在只指出这样一点：如果从上述老謝林的泛神論的角度来理解上述神話，卡萊尔还可以把他的斯芬克斯的比喻繼續下去；如同在神話里一样，現在人是猜謎者，同时是最广义的猜謎者。而这个謎語也將会被猜中。

下一章对曼徹斯特 1842 年 8 月的起义做了如下的叙述：

"100 万左右的飢餓工人举行起义，走上街头，可是又停下了。他們还应該干些什么呢？这些人受的屈辱和进行的控訴是痛苦的，难以忍受的，他們的憤怒也是正当的；但是控訴誰呢？求助于誰呢？我們有敌人，但我們不知

道他是什么人，是什么东西；我們有朋友，但我們不知道他們在哪里。我們怎么办呢？是不是見人就打、就开槍，或者任憑别人的槍彈打死自己呢？唉，这个該死的隐身的妖魔，这个暗中吸取我們和我們亲人血液的妖魔，只要它能現出原形，即使它是赫尔干尼亞①的老虎，渾沌时代的河馬②，或者就是魔鬼，随便它是什么，只要我們能看到它，只要我們能捉住它，我們就把它干掉！"

但是，工人在1842年夏季起义中的不幸也正在于他們不知道应該跟誰进行斗爭。他們的灾难是社会灾难，而社会灾难是不能像廢除王权或特权那样消灭的。社会灾难不是人民宪章所能医治的，这一点人民已經感覚到了，不然的話，据說人民宪章現在就是英国的根本法了。社会灾难应当加以研究和認識，但工人群众到現在还沒有做到这一点。这次起义的巨大成果就是英国的存亡問題，工人阶級的最后命运問題，按卡萊尔的說法，已經非常明确地提出来了，英国每个有头腦的人都听到了。現在再也不能对这个問題保持沉默了，英国要末回答这个問題，要末就灭亡。

我們先跳过这一篇的最后一章和整个第二篇，徑直談一下以**"現代的工人"**为題的第三篇，以便把在前言中就已开始了的关于英国狀况的叙述放在一起来加以評論。

卡萊尔接着写道，我們抛弃了中世紀的宗教信仰，但是沒有任何东西来代替它。

"我們忘了上帝，我們閉上眼睛不看事物的永恒本質，只看事物的假象；同时我們滿足于这样一种想法，以为宇宙按其內在本質来說是个巨大的、不可思議的'可能'；从外表上来看，它又好像是个巨大的牲畜圈和設有大厨房与餐桌的習艺所，聪明人可以在那里找到位置，这个宇宙的全部眞相都是不可捉摸的；盈利和亏本，食物和功名，只有这些对講求实际的人才是清楚的，

① 在小亞細亞，里海的东南。——譯者注

② 見旧約全書約伯紀第40章第15—24节。——譯者注

毋庸置疑的。对我們来說，上帝再也不存在了；上帝的律条成了'最大幸福的原則'和議会詭計；对我們来說，天成了天文計时器，成了赫舍尔望远鏡的狩獵区，人們在那里追求着科学的成果和感情的食粮；用我們和老本杰明·約翰遜的話来說，这就是：人丧失了自己的灵魂，現在才發覚它不存在。这是眞正的病根，整个社会坏疽的毒根。——宗教不再存在，沒有上帝，人丧失了自己的灵魂，徒然寻求医治膿瘡的藥剂。不管是絞死国王，法国革命，改革法案，曼徹斯特起义，都不是灵丹妙藥。偶尔有片刻好轉的化膿的瘋瘋病，以后会更加严重，更加危險。"

但是，旧宗教的位置似乎不能空着，于是新福音、与当代的空虛和空洞相适应的福音即瑪門福音，就代替了它。基督教的天堂和基督教的地獄都被抛弃，前者因为值得怀疑，后者因为毫無意义，但新地獄又代替了旧地獄；目前英国的地獄就是人們担心自己"鑽不到前面，賺不到錢"！

"老实說，我們和瑪門福音都得出了奇怪的結論！我們講的是社会，但到处做的却是徹底分离和分立。我們的生活不是互相支持，反而是反映在某些以'合乎理性的竞爭'等等为名的战爭的規律上的互相敌視。我們完全忘了，現錢并不是人与人之間的唯一关系。富有的厂主說：'我的那些飢餓的工人嗎？难道我不是照例从市場上雇用他們的嗎？难道我不是把議定的工錢全都給他們了嗎？我还有什么对不起他們的呢？'崇拜瑪門，这眞是一种可悲的信仰！"

"愛丁堡曾經有一个爱尔蘭的穷寡妇，請求慈善机关接济一下她和她的三个孩子。但她在所有的机关都碰了壁；她沒有一点力气和勇气；后来得了伤寒病，發高燒，最后死去；而这种傳染病蔓延了整条街，又有十七个人因而死去。人道的医生威·巴·艾利生博士講起这件事的时候問道：难道为了节約就不該接济这个女人了嗎？她害了伤寒病，結果連累了生活在你們中間的十七个人！这是值得回味的。即將离开人間的爱尔蘭寡妇向她的同胞們說：'你們看吧！我因为沒有得到接济而要死去，你們应当接济我，我是你們的姐妹，我是你們的亲骨肉，我們都是一个上帝創造的呀！'而那些人回答說：'不，

絕不是，你不是我們的姐妹。'但她眞的証明了她和他們的血統关系；她的病害死了他們；他們是她的弟兄，虽然他們否認这一点。人們什么时候落到这步田地，竟要寻找証据来証明自己是人呢？"

附帶說一下，卡萊尔在这里犯了和艾利生同样的錯誤。富人是沒有同情心的，"十七人"的死活与他們毫不相干。"过剩人口"減少了十七人，这豈不是社会的一大幸事嗎？如果不是減少了区区"十七人"，而是減少了几百万人，那該多好。——英国的富豪馬尔薩斯信徒就是这样議論的。

另外还有一种更坏的享乐主义福音，它使政府無所事事，使人不做一点正事，使他們心甘情願地丢掉人的本性，而去一味追求"幸福"，只想吃得好，喝得好；它把丑惡的物質享受提到了至高無上的地位，毀掉了一切精神內容。这会造成什么后果呢？

"对責备工人'生产过剩'的政府（譬如我国政府），我們能說些什么呢？生产过剩，这不就是問題的关鍵嗎？这是你們，你們这些五花八門的生产者，生产得太多了！我們責备你們，你們不該为了遮盖人的身体竟縫了20多万件襯衣。你們用天鵝絨、克什米尔呢、苏格蘭呢、南京呢和毛料縫制的褲子，不太多了嗎？你們不是还生产鞋帽、椅子、湯匙、金表、首飾、銀叉子、五屜櫃、小衣櫃和沙發床嗎？唉，天哪，所有的商場和应有尽有的豪尔与詹姆斯①也容納不下你們的产品呵；你們生产，生产，什么都生产，——只要四下看看，就会相信我們的責备是有根据的。几百万件的襯衣和卖不掉的褲子就像責备你們的有力証件一样，挂在那里。我們責备你們生产过剩；你們的严重罪过就是，你們制作的襯衣、褲子、鞋帽等等，多得惊人。結果就造成了滯銷，你們工人就得餓死。"

"大人先生們，你們憑什么責备这些可憐的工人呢？大人先生們，你們的使命就是要設法防止滯銷；你們应当認眞监督，使工資能够得到合理分配，使

① 倫敦倉庫業商会。——譯者注

每个工人都能領到工資，不管是錢还是絞架上的絞索；亘古以来，这就是你們的职責。这些可憐的紡紗工人忘了許多事情，而这些事情，根据他們的社会地位所产生的現行不成文法，他們本来是应当記得的；但是有关他們社会地位的**成文**法，他們究竟忘記了什么呢？他們被雇来做襯衣。社会命令他們做襯衣，于是襯衣就做成了。襯衣太多了嗎？在这个瘋狂的、有9亿个赤裸裸的身体的世界**上**，这有多么离奇！但是大人先生們，社会命令你們进行监督，使这些襯衣能够得到合理分配，但是合理分配到哪里去了呢？200万穿不上襯衣和衣不蔽体的工人呆在穷人巴士底獄里，还有500万住在烏哥利諾的飢餓地窖里；你們不仅不帮助他們，还說提高**我們的**地租！你們趾高气揚地声称：'你們想要捏造理由进行訴訟嗎？你們想要責备**我們**生产过剩嗎？但我們可以請天地做証，我們什么也沒有生产。在天涯海角，沒有一件襯衣是我們生产的。我們沒有生产的罪过；有罪过的反而是你們这些忘恩負义的家伙。难道我們沒有把堆积如山的东西"消費掉"嗎？难道我們不是以駝鳥般的胃口和神奇的消化力把堆在我們面前的这些成堆的貨物消灭掉了嗎？呵，你們这些忘恩負义的家伙，难道你們不是在我們羽翼的庇护下成長起来的嗎？难道你們那些骯髒的工厂不是建筑在**我們的**土地上嗎？难道我們沒有权利按照我們想像的价格卖給你們粮食嗎？你們想一想，如果我們这些英国土地占有者突然决定絕对禁止种植谷物，你們会怎样呢？'"

貴族的这种思想方式，如果我們不这样大發慈悲，不許种植谷物，你們会怎样？这种野蛮的問題，造成了"荒唐的倒霉的谷物法"；这种谷物法荒謬已極，只有用"能使天上的天使和地上的驢子落泪"的論据，才能駁倒它。谷物法証明，貴族还沒有学会不做坏事，安分守己，什么也不做，更不用說它还沒有学会做什么好事了；但在卡萊尔看来，这也应当是它的职責，因为

"貴族按其地位来說应当領导和統治英国，習艺所的每个工人都有权首先問**他們**：为什么我在这里？上天会听到他的質問，如果这个質問無人理会，那末它会使大地傾听自己。大人先生們，工人在控告你們；你們是站在被告人的前列；由于你們所处的地位，你們应当首先回答他們！寄生貴族的命

运——从谷物法等可以看到它的星占——是导致絕望的深淵！的确，我的紅光滿面的獵狐的弟兄們，透过你們的鮮嫩而丰潤的面孔，透过你們这些通过谷物法的多數，透过調节制、保护关稅、賄选和轟动的凱旋，透过这一切，敏銳的眼睛將会看到一幅非笔墨所能形容的可怕的墮落景象，將会看到'弥尼，弥尼①……'的字迹。我的天呵，难道悠閑的法国貴族，在半个世紀以前，不也正是这样叫喊：我們活不下去了，我們不能像过去那样按照我們这个等級应有的身分来打扮和炫耀自己了，我們收的地租不够开銷了，我們需要更多的地租，我們需要免稅，我們需要谷物法来提高我們的地租。这是1789年的事，但过了四年以后，你們是否听到过米欧頓的一家制革厂里的穷人用人皮做襯褲穿呢？但願仁慈的老天爷能够防止这种現象！但願我們变得聰明些，不致成为这样不幸的人！"

实業貴族也陷入了寄生貴族的罗網；他們終于和"瑪門主义"一起陷入了窘境。

"显然，大陆上的人把我們的机器运走，給自己紡紗織布，把我們从一个个的市場排挤出去。这个消息是令人痛心的，但还不是最令人痛心的。最令人痛心的，据我所知，是我們民族的存亡要取决于我們棉織品每一埃勒②的价格能不能比其他所有国家便宜一个銅板的問題。对一个偉大民族来說，这个立足点也未免太不可靠了！就連这个立足点，不管怎样廢除谷物法，我看我們也未必能保持多久。沒有一个蒸蒸日上的偉大民族，能用一个大脚趾头站在这种金字塔的塔尖上。总之，这种瑪門福音，和它的失業、供求、竞爭和貿易自由的地獄，以及'laissez faire188，别的都去見鬼'这个座右銘一起，慢慢开始成为世界上曾經宣揚过的福音中間最可憐的福音。即使明天廢除谷物法，也不会有什么补益；廢除谷物法只能給經营各种企業提供广闊的余地。廢除谷物法，实行自由貿易，这样一来，目前的工業不景气就一定会消失。投机、获利和繁荣的时期就会再次出現，套在我們脖子上的飢餓枷鎖就会松弛，我們就会再次得到喘息的机会、甦醒和悔悟的时間，我們就会再次得到十分宝貴的时間，像我們为自己的生存而斗爭那样，来为改革我們的不良

① 見旧約全書但以理書第5章第25节。——譯者注

② 埃勒(Ell)是英国以前的一种長度單位，等于1 1/4碼。——譯者注

制度而斗爭，来教育人民，减輕他們的負担，改善他們的生活方式，給他們一些精神食粮、眞正的領导和政府，——这个时間是無价之宝！但是按'竟爭万岁，别的都去見鬼'这种老办法办事，我們新的繁荣时期就会是而且最終只能是一种發作，或許是我們最后一次發作。实际上，既然二十年中間我国工業增長一倍，我国人口也会增加一倍；我們又回到原来的老地方，不同的只是我們的人口將增加一倍，我們將变得即使不是十倍地、至少也是双倍地难以制服。咳，我們在这几百年的游历当中，竟到了什么地方；在这些地方，人們好像复活的僵尸一样，踱来踱去，兩眼黯然無光，凝視不动，沒有灵魂，像海狸一样，只有本能的劳动能力和消化食物的胃！看到紡織工人和煤礦工人以及契安多斯的农業短工在这期間所遭到的絕望的飢餓是令人痛心的；但对有头腦的人来說，看到这种情景远不如看到那种殘忍的昧良心的生意經、那种到处——議会的会議、辯論俱乐部、社論、教堂的講壇和演說家的講台——被宣布为最新的福音和誠实的英国生活方式的处世哲学更加令人痛心！"

"我敢說，自从社会产生以来，千百万無声無息、劳累不堪的人的命运从来沒有像現在这样难于忍受。使人不幸的倒不是死，也不是餓死；我們都不免要死，我們都要在痛苦的火車①上結束自己的人生旅程；但对上帝創造的一切人来說，不能忍受而且永远不能忍受的是：过着貧困的生活，但又不知因为什么；工作累得要死，但又一無所得；怀着受尽折磨的心情过日子，却仍然無倚無靠，孤苦伶仃，脖子上套着冷酷的万能的 laissez faire〔听之任之〕的絞索，被幽禁在僻靜的、無生气的、漫無边际的不公道世界里，就好像幽禁在法拉里斯牛②的該死的肚子里一样，慢慢地結束自己的一生。那末法国革命、'偉大的一周'、英国宪章运动还值得我們大惊小怪嗎？只要好好想一想，就知道这个时机确实是很难得的。"

假如在这样难得的时机，貴族沒有能力管理社会事务，那就应当把他們赶走。于是就出現了民主主义。

"凡是不願無視人类关系任何一个方面的人都会看到，目前民主主义得

① 見旧約全書列王紀下第 2 章第 11 节。——譯者注

② 公元前 6 世紀中叶，西西里島的阿格里壬托的暴君法拉里斯曾制一鉄牛，將死刑犯置于牛腹中，然后用火將鉄牛燒紅，使罪犯慘叫而死。——譯者注

到了多么广泛的傳播，它以多么可怕的日益增長的速度在进展着。从拿破侖战爭的炮声到聖瑪丽·阿克斯的每个协会的公开会議的空談，都是民主主义的証明。"

但是，民主主义究竟是怎么回事呢？

"無非就是缺乏能够管理你們的人，容忍这种不可避免的現象，妄想沒有这样的人也能应付过去。誰都沒有压迫你，你是自由的独立自主的选民；但是难道你不受不通事理的啤酒杯子的控制嗎？沒有一个亟当的后代能够命令你的行止，但是这个沒有头腦的杯子、这种麻醉性的液体(heavy wet)却能命令你，而且事实上也在命令你！你不是薩克森人茲特里克的奴隶，而是你本身的兽欲的奴隶，你还談什么自由呢？你是十足的傻瓜！…… 你以为，人的自由就表現在选举的时候投上一票，并且說：你們看，国民清談館的演說家現在也有兩万分之一是我的了，所有的神現在还不对我表示好感嗎？——这种想法是世界上最可笑的。况且以你們相互孤立、除了現款和賬本就毫無共同点为代价的自由，对千百万劳动者来說，归根到底就是餓死的自由，对成千上万游手好閑的懶汉来說就是**墮落**的自由。弟兄們，立宪政府成立了好几百年，但什么是自由，什么是奴役，我們还是莫名其妙。民主主义还是沿着自己的道路一往直前地前进，千百万劳动者由于渴望滿足生活需要和本能地热情地需要領导，一定会抛开冒牌的領导，在一剎那間，会相信沒有領导者也成，但只是一剎那間而已。你們可以推翻你們冒牌長官的压迫；我也不怪你們，我只是可憐你們，提醒你們：即使这样做，像取得你們的眞正長官的領导这样的大問題还是不能得到解决。"

"'目前这样的領导当然很不体面'。不久以前，在議会賄选問題調查委員会的会議上，一些最清醒最实际的人物显然抱着这样一种看法：賄选是不可避免的，我們無論如何应該爭取做到沒有公正的选举也过得去…… 議会都宣称自己一直是賄选产生的，这样的議会还会制定出什么样的法律来呢？賄賂不仅意味着舞弊，而且意味着不公正、無耻的欺騙、对謊言的麻木不仁和慫恿。在唐宁街开办一个选举事务所，为每个城市規定一种特殊稅率，豈不是更光彩一些！譬如多少居民，納多少財产稅，有多少不动产，交多少現款，才选兩名或一名議員；伊普斯維奇要交几千英鎊，諾定昂要交多少英鎊；这样一来，至少你們不干那种不体面的、無耻的、騙人的勾当，也可以正大光明地收

买到你們的走狗……　我們的議会声称它一直是賄选产生的。这样的議会会变成什么样子呢？哪里不是彼土利①和别西卜②統治世界，在那里，这样的議会就准备实行新改革法案。我們宁願尝受一下宪章主义或其他任何一种制度，也不願滿足于这样一种情况！……　一开始就說謊的議会一定会自行消灭……　在白天或黑夜的任何一小时，都可能出現一个宪章派或武裝起来的克倫威尔，向这样的議会宣告：'你們不是議会。为了上帝，滾你們的蛋吧！'"

这就是卡萊尔描写的英国狀况。寄生的土地貴族"安分守己都沒有学会，至少还沒有学会不做坏事"；实業貴族沉溺于崇拜瑪門，他們与其說是一群劳动的領导者和"工業司令官"，不如說只是一伙工業强盜和工業海盜；議会是賄选产生的；單純直观和無所作为的处世哲学，laissez faire〔听之任之〕的政策；宗教被破坏幷日益瓦解，一切人类利益徹底崩潰，对眞理和人类普遍失望，因此，人們普遍分为孤立的、"彼此完全隔离的个体"，一切生活关系一团混乱、糾纏不清，一切人反对一切人的战爭，普遍的精神沮丧，缺乏"灵魂"即缺乏眞正的人的意識；人数众多的工人阶級忍受着难以忍受的压迫和貧困，异常不滿和痛恨旧的社会制度，因此，威風凛凛的民主主义不可阻擋地向前推进；到处是紊乱不堪，沒有秩序，無政府狀态，旧的社会联系瓦解，到处是精神空虛，沒有思想和实力衰退，——英国的狀况就是这样。如果撇开与卡萊尔的独特观点联系着的一些說法不談，我們完全可以同意他的叙述。他——整个"有身分的"阶級中唯一的一个，至少沒有閉眼不看事实，他至少正确地理解了当前的現狀，这对一个"有教养的"英国人来說，的确是一件很了不起的事情。

① 見旧約全書創世記第 24 章第 15 节。——譯者注

② 見新約全書馬太福音第 10 章第 25 节。——譯者注

將来的情形会怎样呢？当然不会像現在这样，也不可能像現在这样。我們已經看到，卡萊尔本人也承認他沒有一种"莫里遜氏丸"①，沒有一种万应灵藥可以医治社会弊病。他說的很对。任何一种社会哲学，只要它还把某几个論点奉为最后結論，还在开莫里遜氏丸的藥方，它就远不是完备的；我們最需要的不是千巴巴的几条結論，而是研究。結論要是沒有使它得以成为結論的發展，就毫不足取，这一点我們从黑格尔那时就已經知道了；結論如果变成一种故步自封的东西，不再成为繼續發展的前提，它就毫無用处。但結論在一定时期应当有一定的形式，在自己的發展过程中应当摆脫模棱兩可的不确定性，应当形成明确的思想，这样一来，这些結論就一定会采取"莫里遜氏丸"的形式，至少在像英国人那样純經驗的民族手里会是这样。虽然卡萊尔接受了許多德国人的东西，極不重視粗糙的經驗，但假如他对將来的認識不是那样不肯定不明确，他的手里也很可能有几粒这样的藥丸。

現在，卡萊尔認为，只要人們还在坚持無神論，还未重新得到自己的"灵魂"，那末一切都是無益的、無結果的。这并不是說，应当恢复旧天主教的全部积極性和生命力，或者仅仅保留目前的宗教，——他很清楚，仪式、教規、祈禱和西奈山的雷鳴都不会有所补益；西奈山的任何雷鳴都不会使眞理更加眞实，使理智的人感到恐怖，恐怖的宗教早被遺弃。但是他說宗教本身必須予以恢复，因为我們亲眼看到，查理二世"光荣"复位以来的"兩个世紀的無神論政府"把我們搞到了什么地步，我們漸漸也会相信，这种無神論已經开始衰退和失效。不过我們知道，卡萊尔所說的無神論与其說是

① 見恩格斯"英国工人阶級状况"人民出版社版第146頁。——譯者注

不相信神本身，不如說是不相信宇宙的內在本質及其無限性，不相信理性，对精神和眞理失望；他不是反对不相信聖經的啓示，而是反对"不相信世界史的聖經这样一种最可怕的不相信"，因为这种聖經据說是万古長存的聖書，凡是沒有失掉灵魂和視力的人都能从中看到神的旨意。譏諷它就是天大的不相信，你們因此受到的惩罰就不是用柴堆燒你們，而是最坚决地命令你們保持緘默，直到你們說出一些好話为止。是呵，仅仅为了高談这种荒誕言論，是不是值得大吵大嚷、打破安乐的沉默呢？既然过去本身沒有神的理智，只有鬼的胡作非为，它已經一去不复返，你們就别再談它了；我們这些在絞架上失掉父亲的人，不該老是嘀咕絞索！"但現代的英国是不会相信历史的"。眼睛从我們周圍的物体中間能够看到的，只是它的天賦的本性使它能够看到的东西。無神的世紀似乎無法理解有神的时代。这种世紀从过去（中世紀）只能看到無謂的糾紛和野蛮暴力的普遍統治，却看不到强权和公理終究是結合着的；它只看到愚昧和野蛮，这种愚昧和野蛮与其說是人类世界所特有的，不如說是瘋人院所特有的。由此自然会得出这样的結論：这些特色在現在仍然繼續占統治的地位。千百万人被监禁在穷人巴士底獄；爱尔蘭寡妇要用伤寒病的高燒来証明自己是人；情况始終这样，或者还更坏；你們还有什么說的呢？历史除了巧妙的欺騙所显示的內在愚昧而外，还能是什么呢？过去沒有神，除了机械暴力和偶像即混乱兽性的体現者之外，什么都沒有。既然可憐的"历史編纂学家—哲学家"認为他所处的世紀被神遺弃，那他怎么能"理解过去的神"呢？

但是，現世紀并未被神遺弃，因为

"近年来，在我們滿目凄凉、四分五裂的欧洲，不也常常听到一些宗教捍

衛者，在宣揚一种人人信服的新的同时又是最老的宗教嗎？我認識一些人，他們既不認为自己是預言家，也不这样自命。但是这些人的身上确实再次發出了自然界的永恒心臟的宏亮声音，这是永远应当受到有灵魂的人的崇拜的灵魂。法国革命是一种現象；作为它的补充和精神体現的詩人歌德和德国文学，我看也是一种現象。讓旧的世俗世界或务实世界化为灰燼吧，难道这不就是产生新的更高尚更广闊的务实世界的新的精神世界的曙光嗎？充滿古代自我牺牲精神、古代眞理和古代英雄气魄的生活又可能重新出現，成为現代人眞正可以看到的东西；这是其他任何一种現象在完全靜止的狀态中都不能与之相比的現象！在这里我們再次透过一片行話和所謂文学的燥音，听到了新的天上的贊美詩的回音。"

歌德是"未来的宗教"的預言家，这种宗教崇拜的是劳动。

"因为劳动帶着一种永恒高尚、甚至神明的标志。一个人尽管非常消沉，忘了自己的崇高使命，但如果他能認眞严肅地劳动，他还是有一綫希望；只有什么不做才是絕路一条。尽管劳动崇拜瑪門，受到鄙視，但它还是人和自然界之間的紐帶；坚决想要完成已經开始的工作，这个願望本身就使人越来越接近眞理、接近自然界的規律和命令……劳动具有不可估量的意义；人通过劳动而进化。一潭臭水干涸了，在这里出現了美丽的田野和繁华的城市，首先是人本身不再是臭水和为害非淺的不毛之地。請看，人献身于劳动（即使是最下賤的劳动）以后，他的灵魂就發出了多么和諧的音律！怀疑，希望，悲伤，騷乱，厭惡，甚至絕望，这一切就像一群地獄里的惡狗一样，包圍了可憐的工人和其他一切人的灵魂；但他勇敢地从事自己的工作，于是这群惡狗也就只好狂吠着退到远远的地獄里去。人現在已經成了人；劳动的神聖火焰对他来說就像一把火一样，用明亮的神聖的火焰把一切髒物，甚至最有毒的空气，都燒掉……誰能找到称心的工作，誰就幸福；他不需要别的幸福。他有了工作，有了生活的目的；他找到了这个目的，并为它所吸引，于是他的生活就会沿着从人类貧困的死水灘开掘出来的运河，自由奔流。这条运河从蘆葦叢的最深处把死水引出来，把發臭的水灘变成肥沃的綠原。劳动就是生活；实际上，你除了在劳动中取得的知識而外，也沒有别的知識；其余一切在我們还沒有实际体驗和肯定以前，都是假想，都是經院哲学的爭論对象，都是想入非非，卷入沒有止境的邏輯漩渦。無論什么样的怀疑，只有通过活动才能获得

解决……　古代僧侶有句絕妙的格言：laborare est orare，即劳动就是崇拜。比任何傳道的时候所講的福音都要古老的福音，就是沒有說出来的、在傳道时沒有講述但又是永恒的不可泯灭的福音：劳动吧，在劳动中去寻求慰借。唉，人呵，难道你的心灵深处沒有一种活动的精神、劳动的力量嗎？这种力量就像一堆沒有燒旺的火，要是你不把它燒旺，不使它燃遍你周圍的活动，它就不会使你得到片刻安宁。一切混乱的、荒蕪的，你都应該加以整頓，使其有秩序，便于处置，受你支配，使之开花結果。什么地方沒有秩序，那里就有你的宿敌；你应当馬上向它进攻，征服它，把它从混乱中拉出来，使它受你支配，受理智和神明的支配！但我建議：你首先应該向無知、愚昧和野蛮进攻；不管在哪里發現它們，只要它們活着，你就要打垮它們，不辞辛劳地巧妙地打垮它們，只要你还活着，你就不要松勁，打垮它們，为了上帝，打垮它們！趁着白天赶快行动，天一黑就無法活动了。任何一种眞正的劳动都是神聖的；你臉上的汗珠，腦汁和心臟的汗珠就是劳动；刻卜勒的演算、牛頓的思考和一切科学，所有过去流傳过的英雄詩歌、所有英雄事迹、一切殉教的举动，以至于被一切人称为神聖的'血汗的掙扎'①，都包括在这里面。假如这还不是崇拜，那就讓一切崇拜見鬼去吧！你还抱怨自己的生活充滿痛苦的劳动，那你是什么人呢？不要抱怨，即使上天严厉地惩罰你，你也不能說它不好；它是个高尚的母亲，斯巴达母亲，她把盾牌交給自己的兒子說：要末帶着盾牌凱旋归来，要末死在盾牌上！不要抱怨，斯巴达人也沒有抱怨……　世界上只有一种怪物，那就是懶汉。他們的宗教归結起来不外就是：大自然是幻影，神是謊話，人和人的生活也是謊話。"

但是，劳动也卷入了一团混乱的殘暴的漩渦；高尚的、文明的、發展的原則成了混杂、慌乱和黑暗的犧牲品。这就要求我們來看一下眞正的主要問題——劳动的远景問題。

"我們大陆上的朋友們很久以前就糊里糊塗地探討过的、并称之为'劳动組織化'的那种劳动，算是什么劳动！应当制止不学無术的輕浮的人来做这件事，把它交給干練的、明智的、有办法的人去做；如果欧洲，至少是英国，还

① 見新約全書路加福音第22章第44节。——譯者注

想要人長久居住下去的話，就該馬上着手进行并貫徹到底。只要瞧瞧我們高貴的公爵——谷物法的創造者，或者瞧瞧我們‘每年起碼能收入4 500英鎊左右’的寺院公爵和牧师，我們的希望就凉了半截。但要鼓起勇气来！在英国，高尚的人还是可以找到的。不屈不撓的厂主勛爵，你也不能給予一綫希望嗎？到目前为止，你一直是个海盜；但在那威严的額紋里，在那百折不撓的、能够征服棉花的心灵里，难道沒有隐藏崇高十倍的别的胜利的可能性嗎？”——“回头看看吧！你們的百万大軍卷入了騷动和叛乱，他們孤立無援，处于丧身战火的前夕，瘋狂的前夕！他們再不想为了一天賸六个辨士，按供求的原則替你們进軍了；他們不想这样做，而且也有权利不这样做。他們几乎处于瘋狂的边緣；清醒一点吧！这些人不会再像受騙和騷乱的平民那样进軍了，他們要在眞正的首領的率領下，迈着整齐的步伐前进。一切人类利益、一切社会事業在其一定的發展阶段上，都需要組織化，而現在，作为一切人类利益中間最大利益的劳动也需要組織化。”

为了实現組織化，用眞正的領导和眞正的政府来代替冒牌的領导，卡萊尔要求建立“眞正的貴族”，确立“英雄崇拜”；他提出的第二項重大任务，是要求物色这种 ἄριστοι，即最卓越的人物，因为在这些人的領导下，就可以“把必然的民主主义和必要的主权結合起來”。

上面的几段話非常明显地反映了卡萊尔的观点。他的整个思想方式实質上是泛神論的，而且是德国泛神論的思想方式。英国人和泛神論是無緣的，他們只承認怀疑論；英国整个哲学思想的成果就是不相信理性的力量，否認理性能够解决人們終于陷入的矛盾；因此，一方面在恢复信仰，另一方面又信奉純粹实踐，对形而上学等毫無兴趣。所以卡萊尔及其来源于德国文学的泛神論也是英国的“現象”，而且是那些注重实踐和主張怀疑論的英国人根本不能理解的現象。英国人惊奇地望着他，說他是“德国神秘主义”，說他的英文很蹩脚；另一些人則断言，里面总还有些玩意兒；他的英

文固然不太通俗，但是总还优美；卡萊尔是个預言家等等，但是誰也不知道应当怎样运用这一切。

对于我們这些了解卡萊尔观点的前提的德国人来說，問題是一清二楚的。一方面是托利党浪漫派的殘余和从歌德那里剽窃来的人道主义观点，另一方面是怀疑論、經驗論的英国；根据这些因素就足以看出卡萊尔的整个世界观。卡萊尔和所有泛神論者一样，还沒有摆脫矛盾，而且他的二元論越来越深，因为他虽然了解德国文学，但他不了解德国文学的必然补充——德国哲学，因此他的全部观点都是直接的、直观的，其中謝林的成分要重于黑格尔的成分。卡萊尔和謝林（早期的謝林，不是"啓示"时期的謝林）有很多共同点；在"英雄崇拜"或"天才崇拜"方面，他和施特劳斯是一致的；后者的观点也是泛神論的。

德国最近对泛神論的批判非常徹底，簡直沒有什么可以补充的了。費尔巴哈在"軼文集"中發表的提綱[189]和布·鮑威尔的作品，对这个問題談得極为詳尽。因此我們只打算从卡萊尔的观点做出几点結論，証明他的观点只是剛剛接触到本杂志的观点。

卡萊尔控訴时代的空虛和庸碌無为，控訴整个社会制度內部的腐敗。这种控訴是正当的，但光控訴也無济于事；要消除弊端，就要找出产生弊端的原因；要是卡萊尔这样做，他就会發現，这种腐敗和空虛，这种"無灵魂"，这种非宗教和"無神論"都是由宗教本身产生的。宗教按其本質来說就是剝夺人和大自然的全部內容，把它轉給彼岸之神的幻影，然后彼岸之神大發慈悲，把一部分恩典还給人和大自然。只要对彼岸幻影的信仰还很强烈很狂热，人就只能用这种迂迴的办法取得一些內容。中世紀的强烈信仰無疑地賦予这整个时代以巨大的力量，虽然这种力量处于不自覚的萌芽

狀态，但并不是来自外面，而是来自人的本性。信仰逐漸削弱了，宗教随着文化的日益發展而破产了，但人还是不了解，他在崇拜自己的本質，把自己的本質神化，变成一种别的本質。人处于这种不自覚而又沒有信仰的狀态，精神上会感到空虛，他对眞理、理性和大自然必然感到失望，而且这种空虛，对宇宙的永恒事实的不相信，会一直存在下去，只要人还不了解，他当做神来崇拜的本質就是他自己的，但直到現在他还不認識的本質，只要…… 我何必照抄費尔巴哈的話呢？

空虛早已存在，因为宗教就是人的自我空虛的行为；現在，当掩盖这种空虛的絳紅色衣服褪色的时候，当遮蔽它的云霧消散的时候，你才大吃一惊，这种空虛現在是怎么暴露出来的呢？

其次，卡萊尔譴責当代的伪善和謊話，这是从上面一点直接引伸出来的。空虛和軟弱当然要加以适当的掩飾，要用各种裝飾品、华丽的礼服和箍骨① 給它們打扮一个强壯的外表！我們也反对現代基督教世界秩序的伪善；我們唯一迫切的任务归根到底就是同它进行斗爭，使我們和世界摆脫这种伪善；但由于我們是随着哲学的發展来認識这种伪善，是在科学的基础上来进行斗爭的，因此这种伪善的本質对我們来說，就不像卡萊尔設想的那样不可捉摸，不可理解。我們把这种伪善也归咎于宗教，因为宗教的第一句話就是謊話；宗教一开头向我們說明某种人的事物的时候，不就把这种事物說成某种超人的、神的事物嗎？但我們知道，所有这些謊話和不道德現象都来源于宗教，宗教伪善、神学又是其他一切謊話和伪善的藍本，所以我們就有理由像費尔巴哈和布·鮑威尔破例做的

① 十六七世紀女裙上用的一种支撑物。——譯者注

那样，把当代一切謊話和伪善都叫做神学。如果卡萊尔願意了解毒化我們一切关系的不道德現象产生的根源，那就請他讀一下費尔巴哈和布·鮑威尔的著作吧。

据說应当創立一种新的宗教，即泛神論的英雄崇拜、劳动崇拜，至少也要等待將来产生这样一种宗教。但这是根本不可能的；宗教产生的可能性一点也沒有；繼基督教，繼絕对宗教即抽象宗教之后，繼"名副其实的宗教"之后，不可能再出現任何其他形式的宗教。卡萊尔本人也承認，天主教、新教或其他任何一种基督教都不免要归于消灭；如果他了解基督教的本質，他就会知道，繼基督教之后，不可能产生别的任何宗教。泛神論也不可能产生！泛神論本身就是基督教的产物，它与自己的前提是分不开的，至少現代斯宾諾莎、謝林、黑格尔以及卡萊尔的泛神論是这样。費尔巴哈也証明了这一点，因此我沒有必要再来加以証明。

前面已經說过，我們也非常重視反对当代不稳定性、內在空虛、精神委靡和不眞誠的斗爭；我們也和卡萊尔一样，同这一切进行着殊死的斗爭，但我們取得胜利的可能性比他要大得多，因为我們知道我們要求什么。我們要推翻卡萊尔描述的那种無神論，我們要把宗教夺去的內容——人的內容，不是什么神的內容——归还給人，所謂归还就是喚起他的自覚。我們消除一切自命为超自然和超人的事物，从而消除虛伪，因为人和大自然的事物妄想成为超人和超自然的野心就是一切虛伪和謊話的根源。正因为如此，我們才永远向宗教和宗教观念宣战，毫不顧及别人会給我們扣上什么無神論或者别的帽子。同时，假如卡萊尔对無神論下的泛神論定义是正确的，那末眞正的無神論者就不是我們，而是反对我們的基督徒。我們根本沒有想到要进攻"宇宙的永恒內在事实"；相

反地，只有我們才認眞地論証了这些事实，証明它們是永恒的，使其不受自相矛盾的上帝的万能任性的危害。我們根本沒有想到要宣布"世界、人和人的生活是謊話"；而是反对我們的基督徒搞这种不道德的勾当，使世界和人依附于某种神的恩典，其实神不过是由于人在自己不發达的意識的混乱材料中的反映而創造出来的。我們根本沒有想到要怀疑或輕視"历史的啓示"；历史就是我們的一切，我們比任何一个哲学学派，甚至比黑格尔，都更重視历史；在黑格尔看来，历史不过是檢驗他的邏輯結構的工具。

輕視历史，無視人类的發展，这完全是对方的罪过，仍然又是基督徒的罪过；他們編造了一部奇特的"天国史"，否認眞实的历史具有任何內在意义，只承認彼岸的抽象的而且是杜撰出来的历史具有这种意义。他們硬說人类是基督創造的，說历史有一个虛幻的最終目的，而且这个目的已經由基督所实現；他們割断了历史，因此为了自圓其說，他們声言后来的18个世紀完全是胡說八道。我們要求把历史的內容还給历史，但我們認为历史不是"神"的啓示，而是人的啓示，并且只能是人的啓示。为了認識人类本質的偉大，了解人类在历史上的發展，了解人类一往直前的进步，了解人类对个人的非理性的一貫有把握的胜利，了解人类战胜一切似乎超人的事物，了解人类同大自然进行的殘酷而又順利的斗爭，直到具备自由的人的自覚，明确認識到人和大自然的統一，自由地独立地創造建立在純人类道德生活关系基础上的新世界，为了了解这一切，我們沒有必要首先求助于什么"神"的抽象概念，把一切美好的、偉大的、崇高的、眞正的人的事物归在它的名下。为了了解这一切的偉大，我們沒有必要采取这种迂迴的办法，为了相信人的事物的重要和偉大，沒有必要給眞正的人的事物打上"神的"烙

印。相反地，任何一种事物，越是"神的"即非人的，我們就越不能称贊它。只是由于一切宗教的內容是以人为本源，所以这些宗教在某一点上还有某些理由受到人的尊重；只有意識到，即使是最荒謬的迷信，其根基也是反映了人类本質的永恒本性，尽管反映得很不完备，有些歪曲；只有意識到这一点，才能使宗教的历史，特别是中世紀宗教的历史，不致被全盤否定，永远忘記；不然的話，这种"有神的"历史自然要落到这样的下場。历史的"有神性"越大，它的非人性和牲畜性也就越大；不管怎么說，"有神的"中世紀确实使人徹底兽化，产生农奴制和 jus primae noctis〔初夜权〕等。卡萊尔大为不滿的現代的**無神性**恰好是現代的**有神性**。由此也可以明白，为什么我在前面把人叫做斯芬克斯謎語的猜謎者。历来总是提出这样的問題：神是什么？德国哲学这样回答問題：神就是人。人只須要了解自己本身，使自己成为衡量一切生活关系的尺度，按照自己的本質去估价这些关系，眞正依照人的方式，根据自己本性的需要，来安排世界，这样的話，他就会猜中現代的謎了。不应当到虛幻的彼岸，到时間空間以外，到似乎置身于世界的深处或与世界对立的什么"神"那里去找眞理，而应当到近在咫尺的人的胸膛里去找眞理。人所固有的本質比臆想出来的各种各样的"神"的本質，要偉大得多，高尚得多，因为"神"只是人本身的相当模糊和歪曲了的反映。因此，卡萊尔重复的本杰明·約翰遜的講法，說人丧失了自己的灵魂，現在才發覚它不存在，就应当改成这样：人在宗教中丧失了自己的本質，失去了自己的人性，現在由于历史的进步，宗教动摇了，于是他才發覚自己的空虛和不稳定。但是他只有徹底克服一切宗教观念，坚决地誠心地回到自己本身，而不是回到"神"那里去，才能重新获得自己的人性、自己的本質。

这些在"預言家"歌德的著作中也可以找到，凡是睜着眼睛的人都可以在他的作品中讀到这些。歌德很不喜欢跟"神"打交道；他很不願意听"神"这个字眼，他只喜欢人的事物，而这种人性，使艺术摆脫宗教桎梏的这种解放，正是他的偉大之处。在这方面，無論是古人，还是莎士比亞，都不能和他相比。但只有熟悉德国民族發展的另一方面——哲学的人，才能理解这种完滿的人性、这种克服宗教二元論的全部历史意义。歌德只是直接地——在某种意义上当然是"預言式地"——陈述的事物，在德国現代哲学中都得到了發展和論証。卡萊尔的論断中間也有一些前提，这些前提只要得到充分發揮，也可以达到上述观点。泛神論本身只是自由的、人的世界观的前阶。卡萊尔描写为眞正"啓示"的历史，它所包含的只是人的事物；历史的內容只能用强制的办法从人的手里夺取过来，成为什么"神"的內容。卡萊尔当做"崇拜"的劳动和自由活动也完全是人的活动；劳动也只有用强制的办法才能同神联系起来。为什么总是把**至多**只能反映不确定性的無限性同时把二元論的假象也保持下来的字眼，把表示大自然和人类無足輕重的字眼提到第一位呢？

这就是我們关于卡萊尔观点的內部方面即宗教方面的結論。我們对他的观点的外部方面即政治社会方面的評价也和这些結論有直接的联系；卡萊尔的宗教信仰还很濃厚，因此他还是不自由的；泛神論还是認为，有一种比人本身更高超的东西。因此卡萊尔就竭力建立"眞正的貴族"即"英雄"，似乎英雄碰到好时候会比人高出一头。如果卡萊尔所了解的人是眞正的人，具有無限性的人，他就不会再把人分成兩类——山羊和綿羊，統治者和被統治者，貴族和平民，老爷和百姓；他就会發現天才的眞正社会使命并不是用

暴力去統治别人，而是去喚醒别人，帶动别人。天才应当說服群众，使群众相信自己思想的正确，这样就不必担心自己的思想是否能够实現，因为思想被掌握以后就会自然而然地实現。人类实行民主主义当然不是为了最后再回到自己的起点上去。順便提一句，卡萊尔关于民主主义所談的，除了剛才指出的卡萊尔对現代民主主义的目的和任务談得不明确而外，几乎沒有什么可指摘的。当然民主主义是个过渡阶段，但不是向新的改良的貴族制过渡，而是向眞正的人类自由过渡的阶段；同样，当代的非宗教性最終將使时代完全摆脫一切宗教的、超人的、超自然的事物，而不是恢复这一切。

卡萊尔不滿意"竞爭"、"供求"、"崇拜瑪門"等，也并不願意承認土地私有制完全合理。那为什么他不从这些前提直截了当地做出結論，一概否定私有制呢？既然"竞爭"、"供求"、"崇拜瑪門"的根源——私有制还存在，那他打算怎样消灭这一切呢？"劳动組織化"也無济于事；沒有一定程度上的利益的一致，它也無法实現。为什么不坚持到底，宣布利益的一致是人类唯一应有的情况，来消除一切困难、一切不肯定和不明确呢？

卡萊尔在他的全部狂想曲中，对社会主义者却只字未提。只要他还停留在目前的观点上，——虽然这种观点远远超出了有教养的英国群众的水平，但还是抽象的理論性的观点，——他就永远不会特别接近社会主义者的要求。英国的社会主义者是純实踐家，因此，他們提出了建立国內移民区[190]等类似莫里遜氏丸的办法；他們的哲学是純英国的怀疑論哲学，就是說，他們不相信理論，而在实踐中遵循唯物主义，他們的整个社会綱領就以唯物主义为基础。这一切卡萊尔是不感兴趣的；他和这些社会主义者一样，也

是片面的。社会主义者和卡莱尔都只是在矛盾的范圍內——社会主义者在实踐的范圍內，卡莱尔在理論的范圍內——克服了矛盾，但就在这范圍內，卡莱尔也只是直接地克服了矛盾，而社会主义者則判决了实际矛盾，通过思維摆脫了这种矛盾。社会主义者正是在他們只应該是人的地方还是英国人；大陆上的哲学学說，他們只了解唯物主义，連德国哲学都不了解；这也正是他們的缺点；为了有助于消除国家差别，他們正在努力克服这个缺点。我們根本沒有必要强迫他們馬上接受德国哲学，他們会自己認識它，目前德国哲学还不会对他們有多大好处。总之，尽管社会主义者現在还很薄弱，但他們是英国唯一有前途的党。民主主义、宪章运动很快就会占优势，那时英国工人群众就只有在餓死和社会主义二者之間进行选擇。

对卡莱尔和他的思想方式来說，不熟悉德国哲学并不是完全無所謂的。他本人是德国理論的信徒，但由于他的国籍关系，他还是傾向于經驗；他陷入了矛盾的深淵，他只有發展德国的理論观点，給它做出最新的邏輯結論，把它和經驗完全結合起来，才能解决这个矛盾。他只要前进一步，就能克服他所陷入的矛盾，但德国的全部經驗証明，这是很难走的一步。希望他能走完这一步。卡莱尔虽然已經不是年輕人了，但看来他还是可以走完这一步的，因为他最近的著作所表明的进步証明，他还在繼續前进[191]。

因此，把卡莱尔这本書譯成德文，比把每日每时运到德国的大批英国小說譯成德文的价值要大得多；我建議把它翻譯出来。可是我們手工業式的翻譯家可不要动它！卡莱尔这本書是用独特的英文写的，所以，英文造詣不深和不懂英国習慣語的譯者可能会弄出很多十分可笑的錯誤来。

写完这篇比較一般性的引言以后，我还打算在本杂志的最近几期比較詳細地談一談英国的狀况，其中主要是工人阶級的狀况。英国狀况对历史和其他所有国家都有很大的意义，因为在社会关系方面，英国無疑地远远超过了其他所有的国家。

弗·恩格斯写于1844年1月　　按杂志原文刊印

載于1844年"德法年鑒"　　原文是德文

署名：弗·恩格斯

英国狀况

十八世紀

初看起来，革命的世紀并沒有使英国發生多大变化便过去了。在大陆上，整个旧世界被摧毀了，历时二十五年的战爭把空气澄清了；而英国的一切却依然風平浪靜，無論是国家还是教会，都沒有受到任何威胁。但是英国自上一世紀中叶以来所發生的变革，却比其他任何国家所發生的变革都具有更重大的意义；这种变革愈是無声無息地进行，它的影响也就愈大；因此，在实踐上它一定会比法国的政治革命或德国的哲学革命更快地达到目的。英国發生的革命是社会革命，因此比任何其他一种革命都更广泛，更深刻。人类知識和人类生活关系中的任何領域，哪怕是最生僻的領域，無不对社会革命有所影响，同时也無不在这一革命的影响下發生某些变化。只有社会革命才是眞正的革命，政治的和哲学的革命也必然以社会革命为依归；这場社会革命在英国已經进行了七八十年，目前正在迅速地向着决定关头迈进。

18世紀是人类从基督教把它投入的那种分裂涣散的狀态中重新聚合起来的世紀；这是人类在走上自我認識和自我解放道路之前所走的一步，可是正因为它是这样的一步，所以它仍然是片面的，它还不能摆脫矛盾。18 世紀綜合了过去历史上一直是零散地、

Paris, 1844. Nr 70.

Pränumerations-Preis:
in Paris
für 1 Jahr ... 24 Francs
für ½ Jahr ... 12 „
für 1 Quartal ... 6 „

Auswärts
für 1 Jahr ... 30 Francs
für ½ Jahr ... 15 „
für 1 Quartal ... 7½ „

Inserate 30 Centimes die Zeile.

Vorwärts!

Man abonnirt:
in Paris
...

Expedition, Rue Vanneau, No. 38.

(Sonnabend.) Pariser Deutsche Zeitschrift. (31. August)

Die Lage Englands.

Drei politische Jahrhunderte.

...

Feuilleton des Vorwärts.

Zur Tagesgeschichte.

Heute rothes Morgenroth,
Hat Sturm zu bedeuten Noth.
Der Wetterhahn, der Hahnepeter ...
Kräht in Normandie so fein,
Der Adler [illegible] Meer,
Ist dem [illegible] Sturme sicher,
Weht, wenn der Hahnepeter [illegible]
Seine Haube nicht [illegible]

Der Prospekt [illegible] Gott sei Dank,
Schwindet [illegible]
Ist [illegible]

Heinrich Heine

Kind, was hat der Mann verbrochen,
Der dort [illegible]
Seinen Lohn [illegible]
Aber [illegible]

...

Deutsche Briefe aus der Gegenwart.

...

Das vorliegende Heft des „Vorwärts" enthält den Anfang des Artikels von Marx „Die Lage Englands. Das achtzehnte Jahrhundert". Dieser Artikel ist in zwei Nummern des „Vorwärts" veröffentlicht worden. Die Fortsetzung ist nicht erschienen, weil die Redaktion des „Vorwärts" auf Grund einer Denunziation Heines, die dieser an Ruge geschickt hatte, auf Veranlassung der preußischen Regierung von der französischen Regierung ausgewiesen wurde.

Abbildung eines Artikels von Karl Marx in der Zeitschrift „Vorwärts!"

偶然地出現的成果，并且揭示了它們的必然性和它們的內部联系。無数杂乱的認識資料得到清理，它們有了头緒，有了分类，彼此間有了因果联系；知識变成了科学，各門科学都接近于完成，即一方面和哲学，另一方面和实踐結合了起来。18 世紀以前根本沒有科学；对自然的認識只是在 18 世紀（某些部門或者早几年）才取得了科学的形式。牛頓由于發明了万有引力定律而創立了科学的天文学，由于进行了光的分解而創立了科学的光学，由于創立了二項式定理和無限理論而創立了科学的数学，由于認識了力的本性而創立了科学的力学。物理学也正是在 18 世紀获得了科学性質；化学剛剛由布萊克、拉瓦錫和普利斯特列[192]創立起来；由于地球形狀的判明和人們的無数次的旅行（旅行这种活动只是到了这时候才开始为科学服务），地理学被提高到科学水平；同样，自然历史也被畢丰和林耐提高到科学水平；甚至地質学也开始从它过去所陷入的荒誕假說的深淵中逐漸掙脫出来。百科全書思想是 18 世紀的特征；这种思想的根据是認为以上所有这些科学部門都是互相联系着的，可是它还不能够使各門科学彼此溝通，而只能够把它們簡單地并列起来。历史学的情况也完全一样；这时我們第一次看到世界史方面的卷帙浩繁的書刊，这些書刊固然还缺乏批判并且完全沒有哲学的分析，但这畢竟不是从前那种被时間地点所局限的历史片断，而是通史了。政治学在一定程度上是以人作为基础了，政治經济学为亞当·斯密所改造。18 世紀科学的最高峰是唯物主义，它是第一个自然哲学体系，是上述各門自然科学形成过程的产物。反对基督教的抽象主观性的斗爭把 18 世紀的哲学引向对立的兩極；客观和主观对立，自然和精神对立，唯物主义和唯灵論对立，抽象普遍、实体和抽象單一对立。18 世紀是和基督教精神

相反的古代精神的复活。唯物主义和共和政体——古代世界的哲学和政治——又复活了；基督教内部代表古代原则的法国人，曾一度掌握了历史的主动性。

因此，18世紀并沒有克服那种自古以来就有并和历史一同發展起来的巨大对立，即实体和主体、自然和精神、必然性和自由的对立；而是使这兩个对立面發展到頂点并达到十分尖銳的程度，以致消灭这种对立成为必不可免的事。由于对立的这种明显的和極端的發展，結果就产生了普遍的革命，这个革命在不同的民族中一部分一部分地实現，而当它在不久的將来全部实現的时候，作为过去全部历史的特征的那种对立也將随之消灭。德国人是信仰基督教唯灵論的民族，他們經历的是哲学革命；法国人是信仰古代唯物主义的民族，因而是政治的民族，他們必須經过政治的道路来完成革命；英国人的民族性是德国因素和法国因素的混合体，这兩种因素包含着对立的兩个方面，当然也就比这兩个因素中的任何一个都更广泛、更全面，因此，具有这种民族性的英国人就卷入了一場更广泛的即社会的革命中去。——这一点需要更詳細地加以探討，因为各种不同的民族性所占的（至少是在近代）地位，直到今天在我們的历史哲学里还很少闡述，或者更确切些說，还根本沒有加以闡述。

德国、法国和英国是現代史上的三个占主导地位的国家，我認为这是肯定的事实。德国人代表基督教唯灵論的准則，法国人代表古代唯物主义的准則，換句話說，前者代表宗教和教会，后者代表政治和国家，这一点也是明显的，或者到时候就会明白的。英国人在現代历史上的作用并不大惹人注目，但对我們現在要談的事却極为重要。英吉利民族是由德意志人和罗馬人構成的，其形成

的时候正值这兩个民族剛开始彼此分离，剛剛开始向对立的兩極發展。德意志因素和罗馬因素并列地發展，最后形成一种具有不調和的兩極的民族性。德意志唯心主义保有那样多自由活动的余地，它甚至能够轉化为自己的对立物，即轉化为抽象的外在形式；妻子兒女仍然可以合法地出卖这一事实以及英国人一般的商業精神，毫無問題应該归之于德意志因素。罗馬唯物主义的情形也完全一样，它已經轉化为抽象的唯心主义，轉化为对內部世界的崇拜，轉化为对宗教的信奉；由此就产生了德意志新教內部保存着罗馬天主教这种特殊現象，产生了国教会、世俗君主的教皇权势以及把宗教归結为仪式的这种徹头徹尾的天主教作風。英吉利民族性的特点就是未解决的矛盾，完全相反的东西的合一。英国人是世界上最虔信宗教的民族，同时又是最不信宗教的民族，他們比任何其他民族都更关心彼岸世界，可是从他們的生活看来，好像在他們的心目中除去人間的存在以外什么也沒有；他們对天国的向往絲毫不妨碍他們对这个"無錢可賺的地獄"的坚定信心。因此，英国人总是怀着一种內心的不安——感覚到無法解决矛盾，这种感覚本身就驅使他們行动起来。对矛盾的感覚是那种只集中于外部世界的动力的泉源，这种感覚曾經是英国人殖民、航海、工業建設和一切大規模实踐活动的原动力。無法解决矛盾这一点貫串着全部英国哲学，并把它推向經驗和怀疑論。培根未能用他的理性解决唯心主义和实在論的矛盾，人們就从这一点得出結論說，理性根本不能解决这个矛盾；唯心主义干脆被丢到一边，經驗开始被看做唯一的救星。对認識能力的批判和一般的心理傾向也正是这样产生的。英国哲学从一开始就光是在这种傾向的范圍內兜圈子。最后，在一切解决矛盾的尝試失敗以后，英国哲学就宣称矛盾是不可解

决的，理性是不足以胜任的；于是它不是求救于宗教信仰就是求救于經驗。休謨的怀疑論今天仍然是英国一切非宗教的哲学思想的形式。这种世界观的代表者說，我們無法知道究竟有沒有什么神存在；即使有的話，他也根本不可能和我們發生任何联系，因此，我們在安排自己的实踐活动时就应該假定什么神也沒有。我們無法知道，究竟灵魂和肉体有沒有区别，究竟灵魂是不是不死的；因此，我們在生活中就假定此生是我們仅有的一生，用不着为那些我們所不能理解的事物憂虑。簡單地說，这种怀疑論的实踐完全重复着法国的唯物主义；但是它由于不能徹底解决問題，因而仍停留在形而上学理論的領域中。——英国人同时体現着推动大陆上历史發展的兩个要素，因此，尽管他們和大陆上的联系不很密切，可是他們仍然赶得上运动的發展，有时甚至走在运动的前面。17 世紀英国革命完全是 1789 年法国革命的預演。在"長期議会"里，很容易識别出相当于法国制宪会議、立法会議和国民公会的三个阶段。从君主立宪制到民主制、軍事專政、复辟以至 juste-milieu〔中庸〕革命这个轉变过程，在英国革命里面也鮮明地反映了出来。克倫威尔兼罗伯斯比尔和拿破命于一身；長老会派相当于吉倫特派，独立派相当于山岳派，平等派相当于阿貝尔派和巴貝夫派。兩次革命在政治上的結果都相当可憐；而所有这許多相同之点——其实这还可以描写得更詳尽得多——同时也說明：宗教的革命和非宗教的革命，只要它們是政治性的，那末最終仍然会归結为一种。当然，英国人只是暫时赶过了大陆，大陆又慢慢地追上了他們；英国的革命以 juste-milieu〔中庸〕和兩个全国性政党的建立而告終，可是法国的革命却还沒有結束，并且在沒有达到德国哲学革命和英国社会革命將达到的結果以前，它是不可能結束的。

英国人的民族特性在本質上和德国人、法国人的都不相同；不相信自己能消除对立因而完全听从經驗，这是英国人的民族性所固有的特点。純粹的德意志成分固然也把自己的抽象的內部世界轉化成了抽象的外在形式，但是这种外在形式从来沒有失掉它轉化的痕迹，并且始終从屬于那个內部世界和唯灵論。法国人也站在唯物主义和經驗主义这一边；但是因为这种經驗主义本身就是一种民族傾向，而不是自身分裂的民族意識的副产物，所以它采取了民族的、普遍的形式，并作为政治活动表現出来。德国人認定唯灵論是絕对正确的，因此就極力在宗教方面，后来又在哲学方面發展人类的普遍利益。法国人把唯物主义当做一种絕对正确的东西来对抗这种唯灵論，因而把国家当做人类普遍利益的永久形式。但英国人**沒有**普遍利益，他們要談普遍利益就不能不触及矛盾这一痛处；他們不相信普遍利益，他們只有私人利益。这种絕对的主观性——把普遍分裂为許多的个别——当然是导源于德意志因素，可是前面已經講过，它和它的根已經割断，因而它只是**以經驗主义的方式**在活动，英国的社会經驗主义和法国的政治經驗主义的区别也就在这里。法国的活动从来就是民族的活动，这种活动从一开始就意識到自己的完整性和普遍性；英国的活动則是一群独立的、彼此無干的个人的活动，是一堆毫無联系并很少作为一个整体行动的原子的运动，而且即使作为整体行动的时候也是为**个人**利益所驅使。目前的普遍貧困和極端分散就是这些个人之間缺乏統一的表現。

換句話說，只有英国才有**社会的**历史。只有在英国，純粹作为个人、有意識地不代表普遍原則的人們才促进了民族的發展，并且使之接近完成。只有在这里，群众才是为自己的私人利益进行活

动的群众；只有在这里，原則要对历史有所影响必須先轉化为利益。法国人和德国人也逐漸走向社会史的道路，可是他們还沒有社会史。大陆上也有穷苦、貧困和社会压迫，然而这对民族的發展还沒有發生影响；相反地，現代英国工人阶級的穷苦和貧困却具有民族的意义，甚至具有世界历史意义。在大陆上，社会的因素还完全被掩藏在政治的因素之下，还絲毫沒有和后者分离开；而在英国，政治的因素已逐漸被社会的因素战胜，并且为后者所驅使。英国全部政治的基础是社会性的；只是由于英国还沒有越出国家的界限，由于政治还是英国極端必需的手段，所以社会問題才表現为政治問題。

当国家和教会还是实現人类本質的普遍屬性的唯一形式的时候，根本談不到社会史。因此，古代世界和中世紀也不能够表現出任何社会的發展；只有宗教改革——这种还不够勇敢、不够坚决的反抗中世紀的初次尝試，才引起了社会变革，把农奴变成了"自由的"劳动者。但是这个变革在大陆上并沒有發生特别持久的影响，而且这种变革在这里实际上只是經过 18 世紀革命才算完成。但是在英国，随着宗教改革，当时所有的农奴都变成了 vilains、bordars、cottars [193]，从而变成了人身自由的劳动者阶級，而 18 世紀則更發展了这一变革的后果。至于这种情况为什么只發生在英国，前面已經分析过了。

古代世界根本沒有主体权利，它的整个世界观实質上是抽象的、普遍的、实体的，因此古代世界沒有奴隶制就不可能存在。基督教德意志世界观以抽象的主观性，因而也就是以任性、对內部世界的崇拜、唯灵論作为基本原則来和古代世界相对抗；但是正因为这种主观性是抽象的、片面的，所以它必然会立刻变成自己的对立

物，它所帶来的也就不是主体的自由，而是对主体的奴役。抽象的內部世界变成了抽象的外在形式，即人被貶低和异化了，这一新原則所造成的后果，首先就是奴隶制以另一种形式即农奴制的形式重新出現；这种形式不像奴隶制那样令人厭惡，但却更加虛伪和不合乎人性。消灭了封建制度，实行了政治改革，也就是說**表面上**承認了理性，实际上是使非理性眞正到了頂点，**从外表看来**，农奴制像是已被消灭，实际上它只是变得更不合乎人性和更普遍而已。政治改革首先宣布，人类的联合今后不应該再通过强制，即**政治的**手段来实現；而应該通过利益，即**社会的**手段来实現。它以这个新原則为社会的运动奠定了基础。虽然这样一来它把国家否定了，但是，另一方面，它恰好又重新恢复了国家，因为它把在此以前为教会所篡夺的內容归还給国家，并給予这个在中世紀时毫無內容并失掉了一切意义的国家以向前發展的力量。在封建主义的廢墟上产生了基督教国家，即基督教世界秩序在政治方面發展的頂点。由于利益被提升为普遍原則，这个基督教世界秩序在另一方面也就發展到了頂点；利益实質上是主观的、利己的、私人的利益，这样的利益就是德意志基督教的主观性和分离性原則的最高点。在利益仍然保持着徹头徹尾的主观性和純粹的利己性的时候，把利益提升为人类的紐帶，就必然会造成普遍的分散狀态，必然会使人們只管自己，彼此隔絕，使人类变成一堆互相排斥的原子；而这种分离狀态也就是基督教的主观性原則的最終結論，也就是基督教世界秩序發展的頂点。其次，只要异化的主要形式，即私有制仍然存在，利益就必然是私人的利益，利益的統治必然表現为財产的統治。封建奴隶制的消灭使“現金交易成为人們之間唯一的紐帶”。因此，財产——这是天然的、冷酷無情的准則，和人类应有的合乎人性的

准則正相对立——就被捧上宝座，最后，为了完成这种异化，金錢——財产的异化了的空洞的抽象——就成了世界的統治者。人已經不再是人的奴隶，而变成了物的奴隶；人們的关系被徹底歪曲；現代生意經世界的奴隶制（这是一种最完善、最發达而普遍的买卖制度）比封建时代的农奴制更加違反人性和無所不包；卖淫比jus primae noctis〔初夜权〕更不道德、更粗野。基督教世界秩序再也不能向前發展了；它必然要从內部崩潰并讓位給合乎人性、合乎理性的制度。基督教国家只是国家这种机構所能采取的最后一种形式；随着基督教国家的消灭，国家这种机構也必然要消灭。人类分解为一大堆孤立的、互相排斥的原子，这种情况本身就意味着一切同業公会利益、民族利益以及一切特殊利益已被取消，人类面临着自由联合以前所必經的最后阶段。人在金錢統治下的完全异化，必然要过渡到如今已經逼近的时刻，那时，人將重新掌握自己。

英国的社会革命大大地發展了封建制度灭亡所引起的这些后果，以致基督教世界秩序灭亡的危机已經为期不远；而且，这个危机到来的时間虽然不能准确地从年份上，即从量的方面預測，但我們可以滿有把握地从質的方面預測：一旦廢除了谷物法并实行了人民宪章，也就是說，一旦金錢貴族在政治上战胜了門閥貴族，而工人民主派又战胜了金錢貴族，这个危机就必然到来。

16世紀和17世紀創造了社会革命的一切前提，消灭了中世紀制度，树立了社会的、政治的、宗教的抗議派思想；这兩个世紀为英国建立了殖民地、海軍和貿易，并使新兴的而且已經相当强有力的資产阶級和貴族并列。在17世紀的浪潮以后，社会关系逐漸建立了起来并采取了固定的形式，这种形式一直保持到1780年或者說1790年。

当时有三个土地占有者阶級。一个是貴族大地主，他們是这个国家里仅存的和沒有遭殃的貴族阶級，他們把自己的土地分成小塊出租，自己就靠地租住在倫敦享乐或到处游逛。另一个是非貴族大地主或 country-gentlemen⊖（通常称为乡紳），他們住在自己的田庄里，出租土地；在租佃者和其他鄰近居民的心目中，他們享有貴族的威望，但在城市里，由于他們出身低賤、缺乏教养、土里土气，他們就得不到这种尊敬。这个阶級現在已經完全消失了。过去的乡紳在鄰近的农村居民中享有家長的威信，在农村居民的眼里，他們既是顧問又是公断人，什么事情都由他們掌管，这些乡紳現在已經死光了；他們的后代自称为英国無封号的貴族，这些人就教养、風度、豪华以及貴族生活方式来講，都足以和貴族相比，貴族也沒有什么比他們优越的地方；除了占有土地这一点外，他們和自己的粗俗的祖先毫無共同之处。第三个土地占有者阶級是自耕农，即小塊土地所有者，他們自己耕种土地，耕作方法通常还是祖傳的美好的旧时代的簡陋方法；这个阶級在英国也已經消失了；社会革命剝夺了它，結果就产生了一种特殊的情况：当法国的大地产被暴力分割时，英国的小塊土地却被大地产侵占和吞沒。和自耕农同时存在的还有小租佃者，他們通常除种地外还从事織布；这些人在現代的英国同样找不到了；現在几乎全部土地都划分成为数不多的大田庄，并以田庄为單位出租。大租佃者的竞爭把小租佃者和自耕农从市場上排挤了出去，使他們破了产；于是他們就变成了雇农和靠工資生活的織工，这些人中間有大批人流入城市，使城市以这样惊人的速度扩大了起来。

⊖ 农村中的上流人物。——編者注

农民当时十分虔誠地、安分守己地过着平静和安宁的生活，沒有过多的憂虑，也沒有活动，沒有共同的利益，沒有教育，沒有思想活动；他們还处在有史以前的阶段。城市里的情况几乎也是这样。只有倫敦是一个較大的商業中心；利物浦、赫尔、布利斯托尔、曼徹斯特、北明翰、里子、格拉斯哥等地方，都还是無足輕重的。主要的工業部門——紡織部門——大部分是在农村，至少是在城外和郊区；金屬制品和陶器制品的生产还处在手工業的發展阶段。那末，城市里会是什么样子呢？选举制度無比簡單，这使市民用不着在政治上花費任何心思，人們在名义上有的算是輝格党人，有的算是托利党人，但是他們十分清楚，其实都是一样，反正他們沒有选举权。小商人、小店主和手工業者構成了全部城市人口，他們过着众所周知但現代英国人却不了解的淳朴生活。矿山还很少开采，鉄、銅和錫还相当安稳地埋在地下，而煤則仅供家用。总之，英国当时所处的狀况和今天法国、特别是德国大部地区还仍然保持着（可悲呵！）的那种狀况一样：像古代人似的对任何共同的利益和精神需求漠不关心，处在还沒有社会、还沒有生活、沒有意識、沒有活动的社会幼年时期。这种狀况 de facto〔事实上〕是封建主义和中世紀所特具的沒有思想活动的狀况的繼續，只有在現代封建主义出現、社会分裂为有产者和無产者之后，这种狀况才逐漸消除。前面已經談过，我們大陆上的人們还深深地陷于这种狀况中。八十年前英国人就和这种狀况进行了斗爭，而克服这种狀况已經有四十年了。如果說文明是实踐的事情，是一种社会品質，那末英国人無疑是世界上最文明的人。

前面我已經說过，各門科学在 18 世紀已經具有了科学形式，因此它們便一方面和哲学，另一方面和实踐結合起来了。科学和

哲学結合的結果就是唯物主义（牛頓的学說和洛克的学說同样是唯物主义所依据的前提）、啓蒙时代和法国的政治革命。科学和实踐結合的結果就是英国的社会革命。

1760 年乔治三世即位，他把自乔治一世时起几乎一直在执政（自然是执行着很保守的政策）的輝格党人赶下了台，开創了一直延續到 1830 年的托利党人独霸的局面。这样一来，政府就和自己的本性相符合了；在英国的政治保守时代，無疑是应該由保守的党派来执政的。从此以后，社会的运动就吸引了全国所有的力量，排挤甚至消灭了人們对政治的兴趣，因为以后的全部国內政治只不过是隐藏着的社会主义，是各种社会問題为了能够在全国范圍內获得力量而采取的形式。

1763 年格林諾克的詹姆斯·瓦特博士着手制造蒸汽机，1768 年制造成功。

1763 年約瑟亞·威季伍德在陶器生产上采用了科学原理，給英国的陶器制造業奠定了基础。由于他的努力，斯泰福郡的一片不毛之地变成了生产陶器的工業区。目前这个地区共有 6 万人从事陶器生产，在近年的社会政治运动中起了很重要的作用。

1764 年郎卡郡的詹姆斯·哈格里沃斯發明了珍妮紡紗机。这种机器只要一个工人管理，它比旧式紡車可多生产 15 倍。

1768年郎卡郡普累斯頓的一个理髮师理查·阿克萊發明了水力紡紗机，这是从一开始設計的时候就打算用机械力發动的第一部紡紗机。它紡制 water twist，即織布时作經紗用的紗綫。

1776年郎卡郡波尔頓的賽米尔·克倫普頓綜合了珍妮紡紗机和水力紡紗机的机械原理，發明了騾机。騾机和珍妮紡紗机一样，紡制 mule twist，即緯紗。这三种机器都是供棉花加工用的。

1787年卡特賴特博士發明了动力織机，这种机器又經过多次改进，到1801年才得到实际的应用。

这些發明使社会的运动活躍了起来。它們的最直接的結果就是英国工業的誕生，首先是棉紡織業的誕生。虽然珍妮紡紗机降低了棉紗的生产費用从而扩大了市場，給工業以最初的推动力，但它几乎沒有触及工業生产的社会方面，即生产的性質。只是在阿克萊和克倫普頓的机器以及瓦特的蒸汽机建立了工厂制度以后，运动才大規模發展起来。最初出現的是使用馬力或水力的小工厂，但是它們很快就被使用水力或蒸汽力的更大的工厂排挤了。第一个蒸汽紡紗厂是瓦特于1785年在諾定昂郡建立的；随后又有許多建立起来了，新的制度很快就成了普遍的制度。紡紗業中的蒸汽發动机，也像工業中所有其他同时的和較晚的革新一样，异常迅速地推广起来。1770年，子棉的輸入量不到500万磅，1800年增加到5 400万磅，1836年又增加到36 000万磅。現在，蒸汽織机得到了实际应用，进一步推动了工業的發展。所有的机器都經过無数次微小的但終究是很有意义的改进，而每一个新的改进都給予整个工業体系的發展以有利的影响。所有的棉紡織業部門都革命化了。由于机械力的使用，由于染色和漂白的改进（这种改进是由化学的进步所促成的），印花的水平空前提高；針織業也卷入了这个总的巨流。从1809年起，細棉織品、綢布、花边等开始用机器生产了。由于篇幅有限，我不能在这里詳細地叙述棉紡織業的發展史，我要說明的只是棉紡織業發展的成果。可是，如果把这些成果和使用紡車、手搖梳棉机、手工織机、棉花輸入量仅为400万磅的古老工業比較一下，它們就不能不給人留下深刻的印象。

1833年英吉利王国生产了1 026 400万綻紗（总長度在50亿

英里以上)，印染了 35 000 万埃勒① 棉織品；当时有 1 300 家棉紡織工厂在进行生产，紡工和織工共有 237 000 人；紗錠有 900 万个以上，蒸汽織机 10 万台，手工織机 24万台，針織机 33 000 台，絡絲机 3 500 台；棉花加工机器所使用的动力为：蒸汽力——33 000 匹馬力，水力——11 000 匹馬力，直接或間接靠这一工業部門生活的有 150 万人。郎卡郡的人完全靠棉紡織業为生，拉納克郡的人主要靠棉紡織業为生；諾定昂郡、得比郡和萊斯特郡是棉紡織業輔助部門的主要中心。自 1801 年以来，棉織品的輸出量已增加了 7 倍。国內消費量增加得更多。

棉紡織業所受到的刺激很快地就傳到了其他工業部門。在这以前，毛紡織業是主要的生产部門，現在它被棉花加工業所排挤，虽然如此，但它并沒有縮小，反而也扩展起来了。1785 年，积压了三年的羊毛沒有加工；当紡工还使用簡陋的紡車时，他們是不能够紡这样多羊毛的。后来人們开始用紡紗机来紡羊毛，經过几次改进以后完全成功了，于是毛紡織業也开始迅速地發展起来，正如我們在棉紡織業中所看到的一样。生羊毛的輸入量从 700 万磅（1801 年）增加到 4 200 万磅（1835 年）；1835 年有 1 300 个毛紡織工厂在进行生产，共有 71 300 工人，其中还沒有包括在家里工作的大批手工織工、間接依靠羊毛加工为生的大批印花工、染色工、漂白工等等。这一工業部門的主要中心是約克郡的西部地区和"英格蘭西部"（特别是索美塞特郡、威尔特郡等）。

麻紡織業的主要中心以前是爱尔蘭。第一批亞麻加工工厂固然是上一世紀末在苏格蘭建立的，但那时的机器还很不完备。亞

① 見本書第 638 頁脚注②。——譯者注

麻这种东西很难加工，这就需要大大地改进机器。法国人日拉（1810年）第一个改进了机器，但这些改进只是在英国才發揮了实际的作用。用蒸汽織机来織亞麻开始得更晚一些，从那时起，尽管有棉紡織業的竞爭，麻織品的生产仍然以令人难以相信的速度發展了起来。英格蘭的里子、苏格蘭的丹第和愛尔蘭的拜尔法斯特都成了麻紡織業的中心。1814年，單是丹第这个城市就輸入亞麻3 000吨，1834年輸入19 000吨。除机器織布外还保持着手工織布的愛尔蘭，1825年的麻織品輸出量比1800年增加了2 000万碼，增加的这些几乎全部运往英格蘭，其中有一部分又从英格蘭輸出。1833年英吉利王国向其他国家輸出的麻織品的总額比1820年增加了2 700万碼；1835年有347个紡麻工厂在进行生产，其中有170个在苏格蘭；这些工厂共有33 000工人，人数众多的愛尔蘭手工業者还沒有計算在內。

絲紡織業只是从1824年起，由于取消了繁重的关稅，才取得了重要地位。从那时以来，生絲的輸入量增加了一倍，工厂的数目增加到266个，共有3万工人。这一工業部門的主要中心是柴郡（麦克尔士菲尔德、康格尔頓及其附近），其次是曼徹斯特和苏格蘭的佩斯里。織帶業的中心是瓦瑞克郡的考文垂。

由此可見，这四个紡織工業部門都發生了根本的变革。人們不是在家里工作了，他們开始共同在一个大建筑物內工作。手工劳动由蒸汽动力和机器作業代替了。現在一个八岁的兒童使用机器，比以前20个成年男子生产得还要多。60万工厂工人（其中一半是兒童，一大半是妇女），做着15 000万人的工作。

但这只是产業革命的开始。我們已經看到，紡和織的进步怎样使染色、印花和漂白發展起来，發展的結果又怎样引起对机械和

化学的需要。自从使用蒸汽机和金屬滾筒印染以来，一个工人就做200人的工作。由于漂白时用氮气代替了氧气，漂白的时間就由几个月縮減到了几小时。既然产業革命对于紡和織以后产品所經过的那些工序都产生了这样巨大的影响，那末它对新兴工業所需原料的影响就更要大得多了。蒸汽机第一次使广布在英国地下的無穷尽的煤藏具有眞正的价值。开办了許多新的煤矿，原有的煤矿則加倍紧張地开采。紡紗机和織布机的制造現在也形成了一个独立的工業部門，并且达到了其他任何国家都沒有达到的完善地步。机器开始由机器制造了，并且由于分工發达，英国的机器具有精密和准确这些优点。机器制造業又影响到銅鉄的开采，虽然开采銅鉄的主要推动力是从其他方面来的，但这畢竟是瓦特和阿克萊的發明引起的初次革命所造成的結果。

工業領域一受到刺激，其后果是無穷無尽的。一个工業部門的进步会把所有其余的部門也帶动起来。正如我們剛才所看到的，新产生的力量需要营养；新产生的劳动人口帶来了新的生活关系和新的需求。机械生产的优越性降低了产品的价格，从而使消費資料减价，消費資料一减价，工資也就普遍降低了；所有其他的产品也会卖得便宜些，这样，由于价格低廉，就爭得了更广闊的市場。由于使用机械法确有好处，一切工業部門也都漸漸仿效起来；工業中的一切改良必然会提高文明的程度，文明程度一提高，就产生出新的需要、新的生产部門，而这样一来就又要引起新的改良。随着紡紗部門的革命，必然会發生整个工業的革命。如果說我們不是任何时候都能看清这种發展的力量怎样一步一步地傳播到工業体系中完全不相同的部門里去，那末这只能归咎于統計材料和历史材料的缺乏。但是我們到处都会看出，使用机械法和普遍应

用科学原理是进步的动力。

除紡織業外，英国工業的主要部門要算是金屬加工業了；它的主要中心是在瓦瑞克郡（北明翰）和斯泰福郡（烏尔未汉普頓）。这里很快就采用了蒸汽力，再加上实行了分工，結果使金屬制品的生产費用降低了3/4。同时，从1800年到1835年輸出量增加了3倍。1800年輸出了86 000担鉄制品和同样多的銅制品，1835年輸出了32万担鉄制品，21万担銅制品和黃銅制品。扁鉄和生鉄的輸出只是在这时候才占有相当的地位。在1800年輸出了4 600吨扁鉄，1835年輸出了92 000吨扁鉄和14 000吨生鉄。

英国的刀类制品全部是在設菲尔德制造的。蒸汽力的采用（特别是用蒸汽力来磨快和磨光刀刃）、煉鋼（煉鋼只是現在才受到重視）以及新鑄鋼法的發現——这一切在这个部門里引起了徹底的革命。仅設菲尔德一个地方每年就要消耗50万吨煤和12 000吨鉄，其中有1万吨鉄是外国的（主要是瑞典的）。

生鉄制品的使用也是在上一世紀后半期开始的，而且只是最近几年才有了目前这样的意义。由于使用了瓦斯灯（实际使用是从1804年开始的），就非常需要生鉄管；鉄路、鍊桥以及机器等等这类东西更增加了这种需要。1780年發明了攪煉，即用高温和抽出碳素的办法把生鉄变成鍛鉄，这就使英国的鉄矿具有了新的意义。在此以前，由于缺乏木炭，英国人所需的全部鍛鉄不得不从国外輸入。釘子和螺絲釘先后从1790年和1810年开始用机器来制造了；1760年設菲尔德的亨茨曼發明了一种鑄鋼的方法；鋼絲开始用机器来拉了，整个制鉄部門和熔銅部門都普遍地采用了大批新的机器；手工劳动被排挤了，凡是企業性質允許的地方，都实行了工厂制度。

采矿業的發展只是上述情况的必然結果。1788 年以前，鉄矿石全是用木炭来熔解的，由于燃料不够，鉄的开采就受到了限制。从 1788 年起，人們开始用焦炭(燒过的煤)来代替木炭，因此六年之間鉄的年产量就增加了 5 倍。1740 年一年开采了 17 000 吨，1835 年开采了 553 000 吨。1770 年以来，錫矿和銅矿的开發量扩大了兩倍。除鉄矿外，煤矿也是英国最重要的一个矿業部門。从上一世紀中叶以来，采煤量的增加是無法計算的。現在，工厂、矿山的大批蒸汽机所消耗的煤以及鍛工爐、冶煉爐、鑄造場和人数增加了一倍的居民取暖設备所消耗的煤，在数量上远非一百年前或八十年前所能比拟。現在，單只是熔解生鉄，每年就要用去 300 万吨以上(一吨合 20 担㊀)。

建立工業的最直接的結果就是交通的改善。在上一世紀，英国的道路和其他国家的道路一样坏，而且在有名的麦克亞当創始了合乎科学原理的筑路法从而給文明的进步以新的刺激以前，一直是这样。从 1818 年到 1829 年，英格蘭和威尔士修筑了总長 1 000 英里的新公路(小村道不算在內)，几乎全部旧有的道路都按照麦克亞当的方法加以翻修。在苏格蘭，公共事業局自 1803 年以来建造了 1 000 多座桥梁；爱尔蘭南方广闊的沼澤地(以前居住着半开化的凶悍的居民)現在已經是道路縱横的地方了。这样一来，国內那些从前一直和整个世界隔絕的偏僻地区，現在全都有路可通了；譬如威尔士講賽尔特語的那些地区、苏格蘭高地和爱尔蘭南部这样一来就不得不和外界接触，并接受强加于它們的文明。

1755 年郎卡郡开鑿了第一条值得提起的运河；1759 年布黎

㊀ 德国一担等于 50 公斤。——編者注

紀瓦特公爵开始开鑿从烏尔斯利到曼徹斯特的布黎紀瓦特公爵运河。自那时以来，开鑿的运河总長2 200英里；此外英国还有1 800英里可以通航的河流，其中大部分只是在不久以前才开始加以利用的。

从1807年起，蒸汽力开始用来推动船舶，英国的第一艘輪船造成（1811年）以后，又建造了600艘輪船。1835年往来于英国各个港口的輪船达550艘之多。

第一条公共鉄路是1801年在薩雷修建的；但只是在利物浦和曼徹斯特之間的鉄路通車（1830年）以后，这种新的交通工具才被重視起来。六年后，又修筑了680英里鉄路并开辟了四大干綫：倫敦至北明翰、倫敦至布利斯托尔、倫敦至南安普頓、北明翰至曼徹斯特和利物浦。从那时起，整个英国布滿了鉄路網；倫敦是9条鉄路的樞紐站，曼徹斯特是5条鉄路的樞紐站㊀。

英国工業的这一番革命化是現代英国各种关系的基础，是整个社会發展的动力。它的第一个結果，上面已經談过，就是利益被提升为人的統治者。利益霸占了新創造出来的各种工業力量并利用它們来为自己服务；由于私有制作祟，这些本应屬于全人类的力量便为少数富有的資本家所独占，成为他們奴役群众的工具。商業吞并了工業，因而变得無所不能，变成了人类的紐帶；人与人之間的一切关系（个人的或国家的），都被归結为商業关系，或者換句話說，財产、物成了世界的統治者。

財产的統治必然要先向国家进攻，并摧毀它，或者，既然財产

㊀ 上面所举出的統計材料大部分是引自乔·波特所著"国家的进步"（«Progress of the Nation»）一書，波特是輝格党政府貿易部的一个工作人員，因此这是官方的材料[194]。

沒有国家不行，那末至少也要把它挖空。产業革命时亞当·斯密就着手进行这种挖空工作，他在 1776 年發表了自己关于国民財富的本質和成因的著作，从而創立了財政学。在这以前，全部財政学都純粹是国家的；国家經济被看做全部国家事务中的一个普通部門，从屬于国家本身；亞当·斯密使世界主义服从国家的目的并把国家經济提升为国家的本質和目的。他把一切——政治、党派、宗教——都归結为經济范疇，因此他認为財产是国家的本質，發財是国家的目的。另一方面，威廉·葛德文（"政治上的公正" 1793 年版[195]）論証了共和政体，并且和耶·边沁同时提出了功利主义的原則，因而便从 Salus publica—suprema lex〔公共福利是最高的原則〕这一共和主义的原則得出各种合理的結論，并提出国家是禍害这一論点来攻击国家的本質。葛德文对功利主义原則的理解还是非常籠統的，他把它理解为：公民应当輕視个人的利益，应当只为公共福利而生活；边沁与此相反，他在实質上进一步發展了这一原則的社会本性，他和当时全国的傾向相一致，把私人利益当做公共利益的基础；边沁在人类的愛無非是文明的利己主义这一論点（后来这个論点被他的学生穆勒大大發展了）中宣称，个人利益和公共利益是同一的，他还用最大多数人的最大幸福这一概念代替了"公共福利"的概念。这里边沁在經驗中犯了黑格尔在理論上所犯过的同样錯誤；他在克服二者的对立时是不够認眞的，他使主体从屬于謂語，使整体从屬于部分，因此把一切都弄顚倒了。最初他說公共利益和私人利益是不可分的，后来他只是片面地談論赤裸裸的私人利益；他的論点只是另一論点——人就是人类——在經驗上的表現，但因为这一論点是在經驗上表現出来的，所以它不是把代表全体利益的权利賦予了自由的、自覚的、有創造能力的

人，而是賦予了粗野的、盲目的、陷于矛盾的人。边沁把自由竞爭看做道德的实質，他根据財产的規律即物的規律，根据自然規律来調整人类的关系；因此，这里所实現的是古老的、基督教的、原始的世界秩序的最后完成，即异化的最高点，而不是那种应該由自覚的人在完全自由的条件下創造的新秩序的开始。边沁沒有越出国家的范圍，但他挖去了国家的全部內容，用社会的原則代替了政治的原則，使政治組織成为社会內容的形式，因而使矛盾达到了頂点。

民主主义政党和产業革命同时出現。1769 年約·霍恩·圖克創立了权利法案协会，共和国时代以来从沒有人提起的民主主义原則在这个协会里又重新提出討論。正如在法国一样，民主主义者都是有哲学修养的人們，但是他們很快就發現上層阶級和中等阶級都仇視他們，只有工人阶級才傾听他們的主張。他們很快就在工人阶級中間組織了一个政党，这个政党在 1794 年已經相当强大了，但是它畢竟还不能坚持不懈地进行活动。从 1797 年到 1816 年間，这个政党毫無声息；在 1816 年到 1823 年这些暴風雨年代里，它又很活躍，但后来又消沉下去，一直到七月革命。从那时起，它一直和各个旧政党并駕齐驅，并且不断在前进，这点我們以后將会看到。

18 世紀在英国所引起的最重要的結果就是：由于产業革命而形成了無产阶級。新的工業总是需要大批常备的工人来供給無数新的劳动部門，而且需要的是以前从未有过的工人。1780 年以前，英国的無产者很少，这是上面所描述的英国社会狀况所必然产生的結果。工業把劳动集中到工厂和城市里；工業活动和农業活动不可能結合在一起了，新的工人阶級只能指靠自己的劳动。过去的例外現在变成了通例，而且逐漸扩展到城市以外的劳动居民身

上。小塊土地的耕作被大租佃者所排挤，这样就产生了新的雇农阶級。城市人口增加了兩三倍，这些增加的人口几乎全是工人。采矿業的扩展同样需要大批的新工人，这些工人也是專靠每天的工資生活的。

另一方面，資产阶級上升到了眞正貴族的地位。在工業發展的过程中，厂主以惊人的速度增殖了自己的資本，商人也得到了自己应得的一份，而这次革命所創造出来的資本就成为英国貴族用来反对法国革命的工具。

整个發展的結果是：英国人現在分成了三派，即土地貴族、金錢貴族和工人民主派。这是英国仅有的三派，是这里唯一起作用的动力；至于它們怎样在起作用，我們也許將在另一篇文章中加以說明。

弗·恩格斯写于1844年2月

載于1844年8月31日、9月4、7和11日"前进报"(巴黎)第70、71、72和73号

按报紙原文刊印

原文是德文

英国狀况

英国宪法

在前一篇文章里，我們叙述了判断文明史上英国这个国家的現狀时应該根据的一些原則，同时还举出了一些为此目的所不可缺少然而大陆上却不大知道的有关英吉利民族發展的必要材料；这样，在論証了我們的前提之后，我們就可以徑直地轉到正題上来。

英国的狀况直到現在仍然值得欧洲其他一切民族妒嫉和羡慕；每个只停留在事物的表面、只用政治家的眼光看問題的人也都妒嫉和羡慕英国的这种狀况。英国是一个像現代能够存在的、实际上也像所有其他曾經存在过的世界帝国一样的世界帝国，因为無論是过去的亞历山大帝国和凱撒帝国，还是現在的大英帝国，都是文明民族統治未开化民族和殖民地的一种形式。世界上沒有一个国家能在势力和財富上同英国匹敌；这种势力和这种財富并不像罗馬时代那样仅仅集中在專制君主一个人手里，而是屬于民族中有教养的那一部分人。英国不为專制政治而恐惧，不用进行反对王权的斗爭已經有一百年了。英国無疑是地球上（北美也不除外）最自由的，即不自由最少的国家。因此，有教养的英国人就具有在某种程度上說来是天生的独立自主权利，在这一点上法国人

是夸不了口的，德国人就更不用說了。英国的政治活动、出版自由、海上霸权以及規模宏大的工業，几乎在每一个人身上都充分發展了民族特性所固有的毅力、果敢的求实精神、还有冷靜無比的理智，这样一来，大陆上的各个民族在这方面也远远地落在英国人后面了。英国陆海軍史是由一系列的輝煌的战果構成的，八百年来英国在自己的海岸上几乎沒有見过一个敌人。能够和英国文学媲美的恐怕只有古希臘文学和德国文学了；在哲学方面，英国至少能举出兩位巨匠——培根和洛克，而在經驗科学方面享有盛名的則不計其数。如果有人問，**貢献**最多的是哪一个民族，那誰也不会否認是英国。

所有这一切都是英国能引以自豪的事物，也是英国人优越于德国人和法国人的地方；而我預先在这里把这些事物列举出来，就是为了使善良的德国人一开头就能确信我是"不偏不倚"的。因为我非常清楚，在德国，人們尽可以毫無顧忌地談論德国本国人，可是却不能这样談論其他某一个民族。上面剛剛列举的事物在某种程度上構成了大陆上所有論述英国的著作的主題，这类著作卷帙浩繁，但却言之無物。沒有一个人想到去鑽研英国历史的和英国民族特性的本質，而所有論述英国的著作內容之貧乏單从下面这件簡單的事实就可以看出：就我所知，馮·劳麦先生那本不高明的書[196]，在德国算是这方面最好的作品了。

我們先从政治方面談起，因为到現在为止，人們一向只是从这一方面来观察英国的。我們来研究一下英国宪法这个"英国理性的最完善的产物"（照托利党的說法），而为了使政治家們更滿意起見，我們就先用純粹經驗主义的方法来观察一下。

Juste-milieu〔中庸〕派認为英国宪法特别可貴的地方，就在

于英国宪法是"历史地"發展起来的，用普通的話講，就是1688年革命所奠定的老基础被保存下来了，人們就是在这个他們所謂的基础上繼續进行建設的。下面我們就会看到，由于这样英国宪法便获得了怎样一种性質；現在只要簡單地把1688年的英国人同1844年的英国人比較一下，就可証明：如果說兩者的宪法基础一样，那是荒謬絕倫，根本不可能的事。即使撇开文明的一般进步不談，英国目前的政治性質也已經和当时完全不同了。Test-Act〔宣誓法〕，Habeas Corpus Act〔人身保护法〕，Bill of Rights〔权利法案〕[197]，是輝格党乘当时托利党的軟弱和失敗而得以实行的措施，它們都是用来对付这些托利党人，即对付君主專制政体和公开或隐蔽的天主教的。但是，最近五十年来老托利党人已經絕迹了，而他們的繼承者却采取了直到当时輝格党还奉行的那些原則；从乔治一世即位以来，天主教君主主义的托利党变成了英国国教高教会派貴族政党，而自从使他們初次覚醒的法国革命以来，实际的托利党观点日益成为"保守主义"的抽象，成为对現狀进行毫無思想原則的赤裸裸的辯护，——可是就連这个阶段現在也已經越过了。从罗伯特·皮尔爵士身上可以看出，托利党已决心承認运动，它看出英国宪法不牢靠，只要尽可能長久地保住这个已經腐朽的破架子，它准备做一些讓步。輝格党也經历了同样重要的演变。一个新的民主政党产生了。虽然如此，1688年的基础好像在1844年仍然应該够用似的！这种"历史的發展"的必然結果就是：当現代德国哲学还站在共和主义观点时就已經充分暴露出来的、構成君主立宪政体本質的那些內部矛盾，在現代英国君主政体里發展到了極点。事实上，英国的君主立宪政体是一般君主立宪政体的完成，它是唯一的这样一个国家，在这个国家里，**眞正的**貴族目前还尽可

能地在人民意識較为充分發达的条件下維护着自身的地盤，因此，在大陆上人为地恢复起来的幷艰难地支撑着的立法权的三位一体，在这个国家里却不折不扣地存在着。

如果說国家的本質像宗教的本質一样，也是在于人类对自身的恐惧，那末，在君主立宪国家特别是英国这个君主立宪国家里，这种恐惧达到了最高点。三千年的經驗幷沒有使人們变得聪明一些，相反地，却把人們弄得糊里糊塗，渾渾噩噩，瘋瘋癲癲，現代欧洲的政治狀况就是这种瘋癲所造成的結果。純粹的君主政体会引起恐怖，使人想起东方和罗馬的君王暴政。純粹的貴族政体所引起的恐怖也不下于此，——罗馬的貴族和中世紀的封建制度，威尼斯和热那亞的显貴都不是白白存在一时的。民主政治据說比二者更可怕；馬利烏斯和苏拉，克倫威尔和罗伯斯比尔，兩个君主的血淋淋的人头，公敌名單和独裁專政，这一切已十分清楚地說明了民主政治的"恐怖"。此外，大家都知道，这些形式之中哪一种也沒有能够維持多久。那末应該怎么办呢？人們不是徑直前进，不是从一切国家形式都不完善，或者不如說都不合乎人性这一事实得出結論：国家本身就是所有这些不合乎人性的現象的起因幷且本身就是不合乎人性的，相反地，人們却用不道德的仅仅是国家的**形式**这种想法来安慰自己；他們从上述的前提做出結論：三种不道德因素的协作就能得到一个道德的产物，于是他們就創立了君主立宪政体。

君主立宪政体的第一个原則是权力均等，这个原則最透澈地反映了人类对自身的恐惧。我决不打算說这个論題荒唐可笑，或者說它根本行不通，我只是要研究一下，它在英国宪法里是否得到了貫徹。我將像前面說过的那样，用純粹經驗主义的方法来研究，这也許連我們的政治經驗主义者們都会認为太經驗主义了。因此，

我着手研究的英国宪法不是布莱克斯頓的"釋义"里和德洛姆的幻想里的那种宪法[198]，也不是从«Magna Charta»〔大宪章〕[199]至改革法案这一長串法規所体現出的那种宪法，而是在現实里存在着的那个英国宪法。

我們先从君主这一要素談起。每个人都知道英国的最高元首（不論是男的还是女的）处于什么样的地位。王权实际上已經等于零，假如举世皆知的事实还要証明，那末只需要提出下面一点就足够了：反对王权的一切斗爭已經停止了一百多年，甚至激进的民主的宪章派也認为最好是不要把自己的时間消耗在这种斗爭上。那末在理論上分給国王的三分之一立法权究竟在哪里呢？虽然如此，但是英国宪法沒有君主政体是不可能存在的，在这一点上恐惧也达到了最高点。去掉王权（"主观的上層"），整个这一座人造的建筑物便会倒塌。英国宪法是一座顚倒过来的金字塔，塔頂同时又是底座。所以君主这一要素在实际上变得愈不重要，它在英国人的眼光中的意义就愈重大。大家知道，沒有一个地方比英国更崇拜統而不治的人物了。英国报紙在奴顏婢膝和阿諛奉承方面远远超过了德国报紙。而这样令人作嘔地崇拜国王，向一个空空洞洞毫無內容的概念，甚至不是概念，而是"国王"这个**名詞**拜倒，——这是君主政体登峰造極的表現，正如同向"神"这个簡單的**名詞**拜倒是宗教登峰造極的表現一样。国王这个名詞就是国家的本質，正像神这个名詞就是宗教的本質一样，尽管这兩个名詞同样是什么意义都沒有。在这兩种情况下，最主要的就是不要把躲藏在这兩个名詞后面的最主要的东西即人說出来。

現在来談一下貴族这个要素。这个要素的情况并不比王权好多少，至少在宪法給它划定的范圍內是这样。上院一百多年来不

断遭受的各种嘲笑已經逐漸深入輿論，以致大家都把立法权的这一部門当做退休的政界人物的养老院，每一个还沒有完全失去工作能力的下院議員都把上院議員的提議看做一种侮辱；既然这样，那末就不难想像宪法規定的第二个国家权力会受到怎样的尊敬。实际上，上院議員的活动已变成空空洞洞毫無意义的形式了，这种活动只是偶尔上升为某种惰性力量，1830 年到 1840 年輝格党統治时期就是这样，但即使在那个时候上院議員之所以有力也不是靠他們自己，而是靠托利党，他們是托利党的最徹底的代表人物。按照宪法的理論，上院的主要优越之点应該是它既不从屬于王权也不从屬于人民，而实际上它却从屬于一定的党派，从而也就从屬于人民輿論的狀况；由于国王有任命上院議員的权力，因此它也从屬于国王。但是，上院愈是沒有力量，它在輿論中的地位就愈加巩固。各种維护宪法的党派（托利党、輝格党和激进派）都同样害怕廢除这种空洞的形式；只有激进派指出，根据宪法，上院議員是唯一不負責任的权力，这是一种反常現象，因此世襲的上院議員应該由选举的代替。仍然只是对人的恐惧支撑着这种空洞的形式，为下院要求純粹民主基础的激进派对这种恐惧比其他兩个党体会得都深；激进派只是为了不使老朽無用的上院垮台，企圖靠注射人民的血液来給它增加一些生命力。宪章派比較了解自己該做什么；他們知道，在民主的下院的冲击下，整个腐朽的建筑，即王权和上院議員等將自行垮台，因此他們和激进派不同，他們不关心上院的改革。

国王的权力愈是削弱，大家对国王就愈是崇拜，同样，上院的政治影响愈是降低，人們对貴族就愈加恭敬。問題并不仅仅在于封建时代最屈辱人的形式被保留了下来，下院議員和上院議員談

公务时必須持帽而立，而上院議員則戴帽而坐，在正式場合下和貴族代表講話时先要說一句“請閣下允許”（«May it please your lordship»）等等；最糟的是，所有这些形式确实反映了輿論，后者認为上院議員是高等存在物，并十分尊重家譜、显赫的爵位、古旧家庭的遺物等等。对我們大陆上的人說来，这种情况和崇拜王权一样可惡可厭。英国性格的这一特征表現了对毫無意义的空洞名詞的崇拜，表現了这样一种荒唐透頂的固执观点：似乎一个偉大的民族、全人类以至整个宇宙，沒有貴族这个名詞就不能存在。——尽管如此，貴族仍然有很大的势力；但是，正像国王的权力就是大臣們即下院多数議員的代表們的权力（因之，它和宪法的規定完全背道而馳）一样，貴族的权力也并不在于它有权在立法机关中获得世襲的席位，它的权力表現在完全不同的东西上面。貴族的势力就在于他的巨大地产，在于他的全部財富，因此貴族是和其他一切非貴族財主分享这种势力的；上院議員的权力不表現在上院而表現在下院，这就促使我們去研究立法机关中根据宪法規定应該代表民主要素的那个組成部分了。

如果国王和上院是無权的，那末下院就必然把全部权力集中在自己身上，而事实也正是这样。实际上下院在頒布法律，并通过內閣大臣們（他們只不过是下院的执行委員会）来管理国政。只要民主因素本身确实是民主的，那末，在下院这样独掌大权的情况下，英国就应当体現出純粹的民主政治——尽管立法机关的其他兩个部門在名义上还会存在。但却完全不是这么一回事。在 1688 年革命后制定宪法时，教区的机構原封不动地保留下来了；从前有权选派代表的城市、乡鎮和选区仍保有这种权利；这个权利也絕对不是民主的“普遍的人权”，而是一种道地的封建特权，这种特权

还是伊丽莎白女王时代国王任意地当做一种恩惠賜給許多从来沒有代表的城市的。下院选举至少在最初是具有代表性的，但由于"历史的發展"，就連这一点代表性也很快就丧失了。过去的下院的組成情况是大家都知道的。在城市里，代表資格的授予不是操在某一个人的手中，便是操在一个关門的自行补充成員的同業公会手中；只有少数城市是公开的，也就是說，那里有相当多的选民，但就是在这些城市里，無耻透頂的賄賂也把眞正的代議制的最后一点殘迹給挤掉了。那些不公开的城市多半是处在某一个人（通常是貴族）的势力之下；在农村选区中，大土地占有者的强权把本来就已經处于政治生活以外的人民中的一切可能的、較自由的和独立的活动都压制下去了。过去的下院無非是一个不依賴于人民的关門的中世紀同業公会，是"历史"法的頂峰；这个同業公会举不出一个确实是或者哪怕外表上是合理的論据来为自己的存在辯护，它的存在是違反理智的，因此，1794 年它自己也通过它的委員会否認自己是一个代表大会，否認英国是一个代議制的国家㊀。同这种宪法比較起来，代議制国家的理論，甚至一个普通的設有代表机关的君主立宪国家的理論，也必然会显得是具有高度的革命性和不能接受的，因此，托利党人說改革法案是一种直接違背宪法精神和条文并破坏宪法的措施，是完全正确的。虽然如此，改革法案还是通过了，那現在我們就必須看看这个改革对英国宪法，特别是对下院起了什么样的影响。首先，农業区的代表选举条件还是

㊀ "审查国王陛下在 1794 年 5 月 12 日咨文里提到的文件的秘密委員会的第二个报告"[《Second Report of the Committee of Secrecy, to whom the Papers referred to in His Majesty's Message on the 12 May 1794 were delivered》]（"关于倫敦各革命团体的报告" 1794 年倫敦版）第 68 頁及以下各頁。

完全照旧。这里的选民几乎全是租佃者，而租佃者是完全依賴于土地占有者的，因为土地占有者和租佃者之間沒有契約关系，所以土地占有者随时都能把田地收回来。和城市相反，郡选出的代表还和过去一样，仍然是土地占有者的代表，因为只有在1831年那种最动蕩的时代[200]，租佃者才敢投反对土地占有者的票。不但这样，改革法案又恶上加恶，它增加了郡的代表名額。因此，在各郡252个代表席位中，托利党一向至少可以获得200个席位，除非租佃者中間發生了普遍的騷动，那时土地占有者的干涉就会成为冒失的举动了。在城市里，至少在形式上是实行了代議制的，凡每年付房租10英鎊以上并繳納直接税（济貧捐等等）的房屋租賃者，給予投票权。这样一来，工人阶級的極大多数被剝夺了这种权利，因为第一，当然只是有家室的人才住單幢房子，其次，即使这些房子有相当大一部分每年的租金是10英鎊，可是几乎所有的住戶都逃避直接税，因而他們就不能成为选民。假使实行了宪章派所主張的那种普选权的話，选民的人数至少要增加兩倍。照現在这个样子，城市掌握在資产阶級手里，而在小城市里，土地占有者又常常直接地或通过租佃者（小店主和手工業者的主要顧客）間接地挾制資产阶級。只是在大城市里統治权才眞正轉入資产阶級手中，而在不大的工厂城市里，特别是在郎卡郡，資产阶級由于人数不多，所以無足輕重，农業居民也不得势，因之少数的工人已經成了决定性的因素，虛假的代議制开始在某种程度上接近眞正的代議制。因此，埃士頓、奥尔丹、罗契得尔、波尔頓等这些城市选到議会里去的代表，几乎全是激进派。假使按照宪章派的原則来扩大选举权的范圍，那末这个党派不但在这些城市里而且在一切工厂城市里都会获得多数选票。但是，除了以上种种不同的实际上非常复杂的

影响而外，还有种种地方利益在起着作用，最后，一个很重要的因素——賄賂也在發生不小的影响。在这三篇論述"英国状况"的第一篇文章⊖里已經談过，下院通过它的賄选問題調查委員会宣布下院是靠賄賂选出来的，而托馬斯·邓科布这个坚定的宪章主义者和宪章派在議会里的唯一代表，早就直言不諱地对下院說过，这里所有的人，包括他本人在內，沒有一个人能够說自己不是靠賄賂而是由选民自由地选出来的。去年夏天，斯托克波尔特的代表和反谷物法同盟的領袖理查·科布頓在曼徹斯特的一个群众大会上說，賄賂的規模从来还沒有像現在这样大；在倫敦，托利党的卡尔頓俱乐部和自由派的改革俱乐部里，城市代表的席位完全公开拍卖，誰出的价錢高，就卖給誰，这些俱乐部就像做生意一样地进行交易："你出多少多少英鎊，我們就保証給你一个什么什么位置"等等。除此之外，在进行选举时还有一些"正当的"办法，这些办法就是：投票时到处酗酒，候选人請选民到小酒館喝酒，在投票的地方結伙扰乱，吵架毆斗，——所有这一切都充分表明任期七年的代表是一文不值的。

我們看到，王权和上院已經失去了作用；我們看到，掌握大权的下院是用什么方法来补充成員的；現在的問題是：实質上究竟是誰統治着英国呢？是財产。財产使貴族能左右农業区和小城市的代表选举；財产使商人和厂主能影响大城市及部分小城市的代表选举；財产使二者能通过行賄来加强自己的势力。財产的統治已經由改革法案通过財产資格的規定所确認了。既然財产和通过財产而取得的势力構成資产阶級的本質，既然貴族在选举中利用

⊖ 見本卷第626—655頁。——編者注

自己財产的势力，因之他不是以貴族的身分出現而是和資产阶級站在同等的地位，可見实际上整个資产阶級的势力要比貴族的势力强大得多，可見眞正进行統治的是資产阶級。但資产阶級是怎样来統治和为什么由資产阶級来統治呢？因为人民还沒有很清楚地意識到財产的本質，因为人民一般地說来——至少在农業区是这样，——还处于精神睡眠狀态，所以还能容忍財产的横行霸道。当然，英国是个民主国家，但只是俄国那样的民主国家；因为在所有的地方人民都是不自覚地統治着，而在所有的国家里，政府不过是人民教养程度的另外一种表現而已。

要使我們从英国宪法的这种实踐轉向它的理論，不是一件容易的事。实踐和理論处于極端矛盾的狀态。兩方面彼此背道而馳，它們已經毫無相同之处了。这里是立法权的三位一体，那里是資产阶級的横行霸道；这里是兩院制，那里是操縱一切的下院；这里是国王的大权，那里是下院选出的內閣；这里是世襲立法者的独立的上院，那里是为老朽無用的議員們設立的养老院。立法权的三个組成部分，每一个都不得不把自己的权力讓給别的要素；王权讓給大臣，即讓給下院的多数；上院議員讓給托利党，因而也就是讓給了更广泛的阶層，此外还讓給决定上院議員人选的大臣們，即基本上讓給了具有代表性的因素；下院則讓給資产阶級，或者說讓給了人民在政治上的不成熟性。英国宪法实际上已經根本不存在了；全部漫長的立法过程純粹是一場滑稽戏；理論和实踐之間的矛盾已經十分尖銳，这种矛盾已不能長久保持下去。虽然天主教徒的解放（这我們以后还要談），議会改革和市政改革使衰朽的宪法表面看来增强了一些生命力，可是这些措施本身就表明保持宪法已經無望了。这些措施把一些完全和宪法的根本原則相抵触的东

西加到宪法里去，这样一来就使理論自相矛盾起来，因此反而使冲突更激烈了。

我們看到，在英国宪法中，各种权力純粹是在恐惧的基础上組合在一起的。在执行立法职能时所应遵守的規則中，在所謂的Standing Orders〔議事規程〕中，这种恐惧表現得更加突出。任何一个法律草案都必須在兩院的每一院中进行三讀，每讀之后有一定的时間間隔；法律草案在二讀后，就提交給一个委員会去逐条审查；在較重要的問題上，"議院就改組为一个全院委員会"来討論法律草案，并指定一个报告人，要他在討論結束后非常隆重地再向討論該草案的議院报告討論結果。太巧了，这不正是只有黑格尔分子才会渴求的那种"內在性中的超驗性和超驗性中的內在性"的絕妙的范例嗎？"下院对于委員会的認識就是委員会对于自己的認識"，而报告人就是"中間人的絕对人格，在絕对人格中它們兩个是等同的"。可見，任何一个法律草案在得到国王批准以前都要經过八次討論。当然，这整套可笑的程序仍然是基于对人的恐惧。人們已經相信进步是人类的本性，但是还缺乏公开宣告这种进步的勇气；人們頒布了法律，这些法律应該具有絕对效力，因之它們就給进步划定了界限，而人們利用給自己保留下的修改法律的权利，把剛推出大門的进步又从后門放了进来。只是不要太快、太急！进步是革命的，是危險的，因此至少应該給以有力的抑制；在决定承認之前，必須八思其事。但是这种恐惧本身就是毫無意思的，它只能証明滿怀恐惧的人不是眞正的人，不是自由的人；这种恐惧必然会使他們在采取措施时也要犯錯誤。一遍又一遍地反复宣讀草案，而不保証对草案进行較充分的討論，这在实踐中完全是多余的空洞的形式。主要的討論通常集中在初讀或二讀上，有时也在委

員会的辯論会上进行，这要看哪样对反对派更方便。每一个草案的命运是預先就决定了的，要是沒有决定，那末在辯論会上討論的就不会是某个專門法案，而是这个或那个內閣的去留問題了；人們只要注意到这一点，就可以清楚地看出反复辯論是毫無用处的。可見，这出反复八次的滑稽戏的結局决不是議院本身的討論变得比較平和，而是一种完全出乎这出滑稽戏的导演們意料之外的迥然不同的情况。討論的拖長使輿論有时間来判断提出的措施，并在必要时利用群众大会和請願来反对这种措施，这种做法常常能够成功，去年詹姆斯·格萊安爵士的教育法案就是一例。然而，上面已經說过，这并不是本来的目的，而且达到这一点本可以用簡便得多的方法。

談到 Standing Orders〔議事規程〕，我們还可以提出几点来說明貫串在英国宪法中的恐惧和下院素来就有的同業公会的習性。下院的辯論是不公开的；列席会議是一种特权，这种特权通常只有憑某个議員的書面指令才能得到。表决时旁听者必須退席；尽管使用了这种可笑的而下院总是坚决不肯廢除的保密把戏，但是投贊成票或反对票的議員們的名字却在第二天所有的报紙上都刊登了出来。激进派議員每次提議把眞正的議事記录刊印出来，但从来沒有被采納，——不过兩星期以前，一个同样的提議也被否决了；因此，报上發表的議会报告的內容由报紙發行人一个人負責；任何人如果認为某議員的發言侮辱了自己，他就能以發表誹謗性言論为理由控告發行人（在法律上政府也可以这样做）；而眞正的誹謗者却由于議会特权的保护而免受任何追究。Standing Orders〔議事規程〕中的这一条和其他許多条，表明了改革后的議会的排他性和反人民性，而下院在坚持这些慣例时所表現的頑强固

执，也十分清楚地說明，下院絲毫無意于把自己从特权的同業公会改变成人民代表大会。

这一点的另一証明是議会的特权，議会議員对法院处于特殊的地位，下院有权随意逮捕任何人。本来这种特权是为了对付从那时起已丧失一切权力的国王濫用职权，可是近来却專門用来对付人民了。1771 年，議院对报紙發表議会辯論情况（因为本来只有議院本身才有發表辯論的权利）这种胆大妄为非常憤怒，幷先后逮捕了报紙發行人和釋放这些發行人的官吏，企圖以此来制止这种胆大妄为的举动。自然，这种企圖幷沒有成功；不过它說明了議会的特权究竟是什么样的性質。而这种企圖的失敗也証明了，尽管下院高居人民之上，但总归要依賴人民，可見，就連下院也不能支配一切。

在一个"基督教是国家法律的主要部分"（Christianity is part and parcel of the laws of the land）的国家里，**国教会**是宪法的不可缺少的一部分。从宪法看来，英国实际上是一个基督教国家，幷且是一个非常發达的、巩固的基督教国家；国家和教会是完全融为一体和密不可分的。但这种教会和国家的合一只能存在于基督教的一个教派而排斥其他各个教派；这些被排斥的教派就自然被宣布为异端，幷遭到宗教上和政治上的迫害。英国的情形就是这样。所有被排斥的教派历来都被归为一类，被当做非国教徒而不許参与任何国事，他們被阻止举行礼拜，幷遭到各种刑法的迫害。他們反对教会和国家的合一愈激烈，执政党維护这种合一就愈鼎力，幷把它推崇为国家的生命基础之一。因此，当英国还是一个全盛的基督教国家的时候，对非国教徒特别是天主教徒的迫害也曾被提到日程上来；这种迫害固然沒有中世紀的宗教迫害那样殘酷，

但却更普遍，更持久。急性病轉成了慢性病，天主教肝胆欲裂的盛怒勃發变成了冷靜的政治打算，即力求用比較緩和的但却是連續不断的压制来根絕异端。迫害已經轉入世俗的范圍，因此愈加不能忍受。不承認三十九条[201]已不再是瀆神罪，而被加重为国事罪。

但是历史的进步是阻擋不住的；1688年的立法和1828年的社会輿論之間的差别是这样的巨大，以至这一年下院本身也察覚到必須廢除对付非国教徒的最苛刻的法律了。Test-Act〔宣誓法〕和 Corporation Act〔市鎮机关法〕[202]的宗教条款已被廢除；尽管托利党人激烈反对，一年以后天主教徒也仍然获得了解放。宪法的維护者托利党人反对这种做法是完全应該的，因为任何一个自由主义的政党，就連激进派在內，也沒有攻击宪法本身。在他們看来，宪法也仍然应当是基础，而在宪法的立場上只有托利党人是始終如一的。他們了解并且說明，上述措施一定会促成英国国教会的瓦解，而且也必然要使宪法破产；授予非国教徒以积極的公民权，就等于 de facto〔事实上〕消灭英国国教会，等于認可对国教会的攻击；如果允許那些把僧侶的权威置于国家权力之上的天主教徒参加行政和立法，那对国家来說是極不合理的。自由党人不能推翻他們的这些論据；但是解放畢竟已成事实，托利党人的預言也已經开始应驗了。

于是英国国教会就成了一个虛名，它和其他教派的区别，只在于它每年有300英鎊的收入和一些微不足道的但恰好足以引起别人反对的特权罢了。屬于这类特权的有教会法庭，在这些法庭中，英国国教会的主教享有一种特殊的但意义非常微小的裁判权，这些法庭的主要麻煩是害人花訴訟費用；其次是地方教会稅，它用来保养国教会所支配的建筑物；非国教徒屬这些法庭审判，并且必須

分担地方教会税。

但是，不仅是反对教会的立法，就連維护教会的立法也都促使国教会成为虛名。爱尔蘭教会从来就是一个虛名，是一个完备的国教会或政府教会，是一个上自大主教下至副牧师聖职齐全的教阶制度，这种制度所缺少的只是一个教区，它的职务就是給空空如也的四壁說教和祈禱。英国的教会虽然受到非国教徒的不少排挤（特别是在威尔士和工厂区），但它仍有自己的听众，可是收入优厚的牧师却不大关心自己的信徒。边沁說过："如果你們要使牧师这一等級遭到蔑視和陷于毀灭，那你們就多給他們一些錢吧！"無論是英国的还是爱尔蘭的教会都証明了这句金石之言的千眞万确。在英国的乡村和城市中，人民所最痛恨和最鄙視的，莫过于 church-of-England parson〔英国国教会的牧师〕了，在英国这样一个虔誠信教的民族中，这种情况当然是耐人寻味的。

显而易見，英国国教会的名声越是变得微不足道，保守的和坚决維护宪法的政党就越是要拚命地保持这点名声；教会和国家的分离恐怕連約翰·罗素勛爵也会为之泪下的；同时也显而易見，教会的名声越小，它的压迫就越沉重，越显著。特别是爱尔蘭教会最令人憎恨，因为它的意义最微小，它的目的不过是激起人民的憤怒，使人民时刻銘記着他們是被奴役的人民，他們被迫接受征服者的宗教和制度。

因此，英国現在正处于从确定的基督教国家向不确定的基督教国家过渡的阶段，也就是說，正在向一个不是以确定的宗教信仰为基础，而是以現存各种宗教信仰折衷而成的平均派——不确定的基督教为基础的国家过渡。自然，旧的确定的基督教国家就已經采取过措施来防止人們的不信教，1699 年的叛教法以剝夺消極

的公民权和监禁的办法来惩治不信教的人；这个法令一直都没有废除，但也从没有再实施过。另一个从伊丽莎白女王时代相传下来的法律规定：凡没有充分理由星期日不到教堂做礼拜者（如果我没有弄错的话，甚至还规定要到圣公会的教堂，因为伊丽莎白女王是不承认非国教徒的教堂的），课以罚款或监禁。这条法律在乡村中现在还经常运用。甚至在这里，在离曼彻斯特只有几个钟头路程的文明的郎卡郡，也还有几个伪善的治安法官，正如曼彻斯特的议员米·基卜生两星期前在下院所证实的，他们曾判处许多不按时到教堂做礼拜的人以监禁，有时这种监禁长达六个星期。制裁不信教的主要法律是：凡不相信上帝或来世赏罚的人都没有资格宣誓，并且要按渎神罪论处。凡企图挑起人们轻视圣经或基督教以及直接否认上帝存在的行为，都被认为是渎犯神灵；对这种行为的惩罚有监禁（通常为一年）和罚款两种。

然而，就连这个不确定的基督教国家，在未得到立法手续的正式认可以前，也已经摇摇欲坠了。前面已经说过，叛教法已陈旧不堪；规定上教堂做礼拜的法令也相当陈腐，现在只在极个别的情况下才施行；同样，渎神法也过时了（这多亏英国的社会主义者特别是理查·卡莱尔的大无畏精神），现在它只能在某些特别迷信的地方（如爱丁堡）施行；在有可能的地方，人们甚至免除了不许宣誓的禁令。基督教政党已经变得十分脆弱，正如它自己所看到的，要是严格实施这些法律，就会使它们很快遭到废除，因此这个政党宁愿保持缄默，以便使基督教立法这把达摩克利斯的剑[①]至少照旧悬

① 根据古希腊的传说，叙拉古的暴君迪奥尼修斯（公元前405—367年）在筵宴的时候以马尾系剑悬在他的宠信达摩克利斯的头上，表示后者的安乐不会长久，这里用来比喻经常威胁着的危险。——译者注

在不信教者的头上，也許还可以繼續起威吓和警告的作用。

除上面分析过的这些成文的政治法規以外，还有几个方面也应該列入宪法的范圍。直到目前为止几乎还沒有談到公民权利；在英国，个人在宪法本身的范圍內是沒有任何权利的。这些权利之所以存在，或者是由于習慣，或者是由于个别跟宪法沒有任何关系的法規。后面我們就会看到这种奇怪的分离現象是怎样产生的，現在我們先来批判这些权利。

第一个权利是，每个人都可以不經国家事先許可自由無阻地發表自己的意見，这也就是出版自由。有人認为，任何地方的出版自由都不如英国的出版自由这样广泛，这种看法一般說来是对的。不过，英国的这种自由也还是很有限的。誹謗法、叛国法和瀆神法都沉重地压在出版事業的身上；如果說对出版事業的迫害还不算多，那末**这并不是由于法律**，而是由于政府害怕因采取压制出版事業的措施而丧失民心。英国各党派的报紙每天都在違反出版法，因为它們既反对政府也反对个别的人，但人們对这一切都假裝沒有看見，等到时机成熟便来一場政治訴訟，那时再連出版物一起拿来算总賬。1842 年宪章派的遭遇就是这样，不久以前愛尔蘭的合并取消派[203] 的遭遇也是这样。正像 1842 年以后普魯士的出版自由一样，英国的出版自由一百年来苟延殘喘，完全是靠政府当局的恩典。

英国人的第二个“天生的权利”（birthright）是人民集会的权利，到目前为止欧洲还沒有一个民族享受过这种权利。这种权利虽然由来已久，但只到后来才定为一条法規：“人民有为討論自身疾苦和向立法机关請願减輕疾苦而集会的权利”。这里边已經包含了某些限制。如果集会的結果不是請願，那末这个集会即使不

算直接非法，但無論如何也是很值得怀疑的。在奥康奈尔的訴訟案中，檢察官特别强調：这些已被認定为非法的集会，当时不是为討論請願而召开的。但是主要的限制还是警察性的限制：中央和地方当局可以事先禁止或中断以至解散任何一个集会，他們不仅在克隆塔尔弗⊖，而且在英格蘭本土上也常常以这种手段来对付宪章派和社会主义者的集会。但这并不被認为是侵犯英国人的天生权利，因为宪章派和社会主义者都是穷人，所以他們是沒有权利的。这一点除"北極星报"[204]和"新道德世界"[205]外誰也不过問，因此大陆上对这方面的情形一無所知。

再其次是結社的权利。凡以合法手段追求合法目的的一切結社都是容許的；但是这类会社每次只許成立一个不設地方支部的大机構。会社若划分为一些設有專門机構的地方支部，則只有为慈善目的和一般金錢目的才允許建立，而且还必須得到当地經管这类事务的官吏的許可。社会主义者之所以得到了組織协会的許可，就因为他們提出了这样一个目的；宪章派虽然在自己的章程中逐字逐句地抄下了社会主义协会的章程，但仍未被批准結社。現在他們不得不規避法律，并因而陷入这样一种境况：只消宪章协会任何会員的一个笔誤，就足以連累整个团体墜入法律的圈套。但是，即使不管这一点，充分的結社权利也仍然是富人的特权；組織会社首先就需要錢，富有的反谷物法同盟筹措几十万元易如反掌，而貧穷的宪章协会或不列顛矿工工会單是应付經費开支就困难重重。况且沒有經費的会社很少有什么作用，同时也不能进行宣傳鼓动。

Habeas Corpus〔人身保护〕的权利，即每个被告(犯叛国罪的

⊖ 都柏林的郊区。——編者注

除外)有在訴訟开始以前交納保証金获釋的权利，这种备受贊揚的权利也仍然是富人的特权。穷人交不起保証金，因此只得进监獄。

这些个人权利中的最后一个，就是每个人都有权由和自己同类的人来审訊，而这一个权利也同样是富人的特权。穷人不是由和他們同类的人来审訊，他們在任何情况下都是由他們的死敌来审訊，因为在英国，富人和穷人是处在公开敌对狀态的。陪审員必須具备一定的資格，究竟是什么样的資格，这从下面的事实中就可以看出来：在都柏林这样一个拥有25万人口的城市，合格的陪审員名單上只有800个人。在郎卡斯特、瓦瑞克和斯泰福的最近几次关于宪章派的訴訟案件中，审訊工人的是地主和租佃人(他們多半是托利党人)，厂主或商人(他們多半是輝格党人)，但前者和后者都是宪章派和工人的敌人。然而这还远不是全部情况。所謂"不偏不倚的陪审团"，根本是胡說。四星期前在都柏林审訊奧康奈尔时，每一个陪审員，不管是新教徒或托利党人，都是他的敌人。"和他同类的人"应該是天主教徒和合并取消派，但这些人也不会是不偏不倚的，因为他們是他的朋友。陪审团中有一个天主教徒就会使任何裁定(無罪的裁定除外)都做不成。这个案件的情形特别明显，但实际上任何案件的情形也都是这样。陪审法庭就其实質来說是一个政治机关，而不是法律机关；但是，既然一切法律設施本来都具有政治性質，那末陪审法庭也就体現了司法制度的**眞正**本質。臻于最高發展的英国陪审法庭，在制造法律謊言和不道德行为方面达到了登峰造極的地步。人們首先虛構出所謂"不偏不倚的陪审員"，硬要陪审員忘記他在审訊前所听到的有关該案件的一切，而只根据法庭上所提出的証据来判断，仿佛这是可能的！其次，人們又虛構出所謂"不偏不倚的法官"，說什么法官必須闡明法

律而且要不偏不倚地、完全"客观地"对比双方所提出的理由，仿佛这是可能的！人們甚至要求法官不管怎样都要采取某种特别方式尽量不影响陪审員的判断，不暗示陪审員如何裁定，也就是說，法官必須按照为做出結論所要求的方式来說明前提。但是他甚至在自己心中也不应該做出結論本身，因为这好像会影响他对前提的說明。人們就要求这一切以及其他千百种不可能的、不合人性和愚蠢的事情，不过是要堂而皇之地掩盖作为这一切現象的根源的愚蠢和不合人性。但是实踐是不会讓自己上当的，在实踐中人們很少顧及这一套胡說，法官十分明显地授意陪审員应做出怎样的裁定，而唯命是听的陪审員也照例是規規矩矩地做出这样的裁定。

还有！必須尽力保护被告，被告和国王一样神聖而不可侵犯，而且他不可能行为不軌，也就是說，他根本什么也不可能做，假若他居然做出了某件事情，那也会被認为是無效的。被告可能坦白自己的罪行，但这一点用处也沒有。法律規定，被告是不足憑信的；1819 年（如果我沒有記錯的話）發生过这样一件事：一个人的妻子在一次她自認为無救的重病中，向自己的丈夫自白她破坏了夫妇关系的忠貞，事后这个人就控告他的妻子不貞；可是妻子的辯护人申辯說，被告的自白不能作为憑証，于是控訴被駁回了⊖。其次，被告的神聖性还反映在审判程序的各种形式中，这些形式籠罩着英国的陪审法庭，并成为律师們大肆施展訟棍伎倆的广闊場所。什么滑稽可笑的形式上的錯誤都能推翻整个訴訟，这一点簡直是难以令人置信的。1800 年，一个人被認定犯有伪造鈔票的罪行，但却未受到懲罰，因为他的辯护人在判决宣告之前發覚，在伪造的鈔

⊖ 威德"英国史" 1838 年倫敦版[Wade, «Brit. History», London, 1838]。

票上名字簡写作 Bartw，而在起訴書上却是写的全名 Bartholomew。如前所述，法官認为申辯的理由充足，于是宣告犯人無罪㊀。1827 年在温徹斯特，有一个妇女被控謀杀嬰兒，可是却被宣告無罪，理由就是陪审員在驗尸記录中写的是我們"發了一个誓"(«The jurors of our Lord the King upon their oath present that, etc.»)，保証發生过如此这般的事情，可是应該写成我們"每人都發了一个誓"(«upon their oaths»)，因为十三个陪审員不是發了一个誓，而是發了十三个誓㊁。一年以前在利物浦，一个从别人口袋中偷走手帕的孩子被当場逮捕并拘押起来；事情發生在星期日的晚上。孩子的父亲抗議警察非法拘捕他的兒子，因为根据法律，任何人都無权在星期日从事他賴以維持生計的工作，所以警察在星期日也無权拘捕任何人。法官同意这种理由，但在以后的审問中，这个孩子供認他是职業小偷，于是法官就因他在星期日干自己的本行工作而罰了他五先令。这样的例子我眞能举出几百个，但上面举出的几件就已經足以說明問題了。英国的法律維护被告的神聖性而反对它本来应該保衛的社会。就像在斯巴达一样，受惩罰的不是犯罪行为，而是犯罪的笨拙。一切保护都反对它所要保护的人；法律要保护社会，但却攻击社会；它要維护被告，但却危害被告；因为很清楚，誰要是穷得雇不起这种訟棍式的辯护人来对抗官方的訟棍伎倆，过去那些为保护他而創立的一切形式都会对他不利。誰要是穷得請不起一个辯护人或相当数目的証人，那末即使他的案件还有些模棱兩可，他也一定要遭殃。他事先能够看到的只有起訴書和最初提交治安法官的供述書，因此不知道据以控告他的詳細

㊀ 威德"英国史"1838 年倫敦版[Wade, «Brit. History», London, 1838]。

㊁ 同上。

証据（而正好是这一点对無罪的人最危險不过了）；他必須在控告提出后立即申辯，而且只有說一次話的权利；假如他沒有詳細申訴一切理由，假如缺少一个他認为不必邀請的証人，那末他就遭殃了。

可是最妙的是下面这个規定：十二个陪审員的裁定必須一致。

他們被关在一間房子里，在未得出一致决定或法官确信他們不能取得一致意見以前，不放他們出来。但这是十分不近人情和極端違反人类本性的做法，因为要求十二个人对某一問題的意見完全相同，那簡直是开玩笑。但这种做法是一貫的。最殘酷的审訊从肉体上或精神上折磨被告，陪审法庭宣称被告是神聖的，而以絲毫不亞于宗教裁判所的对質来折磨証人，甚至还折磨陪审員；就給它提出一个裁定吧！哪怕这会使世界毀灭也無所謂。陪审員在沒有提出裁定以前，一直像坐牢一样地被关起来；如果他們眞正想要坚持自己的誓言，那末就会任命一个新的陪审团，于是訴訟又如此这般地从头再来一遍，直到原告或陪审員疲于战斗并無条件投降为止。这已足够証明：全部审判程序离不开折磨，它在任何情况下都是野蛮的。可是不这样也不行；如果硬要在不可能具有数学精确性的事物中求得这种精确性，那就不能不流于荒唐或野蛮。实踐又一次揭明，在这一切現象后面究竟隐藏着什么；在实踐中，陪审員們对案件总是处之泰然，到了無可奈何的时候，也就泰然自若地違背自己的誓言。1824 年在牛津發生过这样一件事情：有一次陪审員們未能取得一致的意見，一个人硬說有罪，其余的十一个人都主張無罪；最后他們达成协議，唯一持有异議的人在起訴書上写了“有罪”后走开，然后首席陪审員和其余的陪审員一道来了，他們拿起起訴書，在“有罪”上面加写一个“沒”字（威德“英国史”）。

“观察家”杂志的編輯丰勃蘭克在其著作“七个政府統治下的英国”[206]中叙述了另外一个情况。这里陪审員們也沒有能取得一致的意見，結果采取了抽签的办法：拿兩根稻杆来抽，哪一边抽了較長的稻杆，便采納哪一边的意見。

既然我們已經研究了一些法律制度，那末我們現在就再深入一步考察問題，以便全面地了解英国的法律狀况。誰都知道，英国的刑法典在欧洲是最森严的。就野蛮来說，早在 1810 年它就已經毫不亞于加洛林納法典[207]了：焚燒，輪輾，砍四塊，从活人身上挖出內臟等等曾是慣用的几种刑罰。不錯，从那时起最令人憤慨的酷刑固然已經廢止，但刑法中仍然原封不动地保留了大量野蛮的和卑劣的酷刑。处死刑的有七种罪（杀人、叛国、强奸、兽奸鷄奸、破門入盜、暴力行劫、縱火杀人）；而以前应用范圍广泛得多的死刑，也只是到 1837 年才限制在这几个方面。可是除了死刑以外，英国的刑法还有兩种野蛮得無以复加的刑罰：苦役流刑和單独监禁。前者通过群居把人变成禽兽，后者通过孤寂的生活把人变成禽兽，这兩种刑罰經年累月連續不断地从肉体上、精神上、道德上来摧殘法律的牺牲者，一直把他們弄得像牲畜一样，很难想出比这更殘酷和更卑劣的刑罰了。被流放的犯人陷入一种道德敗坏卑鄙下流的深淵，哪怕是气質最好的人在那里待上六个月也一定会潦倒沉淪的。誰有兴致閱讀一下目击者关于新南威尔士或諾福克島的报告，那末当我說上述种种还远沒有反映出实际情况的时候，他一定会同意我的說法。單独监禁往往把人逼瘋；倫敦模范监獄在成立三个月之后就已經不得不交給瘋人院三个瘋子，至于通常被当做神智正常的宗教瘋癲病，那就更不必說了。

制裁政治罪的刑法在行文方面几乎和普魯士的刑法完全一

样；特别是“鼓动不滿”(exciting discontent) 和“煽动性的言論”(seditious language) 这兩条的措詞很不精确，使法官和陪审員大有迴旋的余地。而对这方面的刑罰也比对其他案件来得严厉，苦役流刑是主要的惩罰方式。

如果說这些严厉的刑罰和政治罪概念的不精确在实踐中沒有达到法律所預期的結果，那末这一方面也是由于法律本身有缺陷，因为法律中的混乱和含糊之处非常之多，高明的律师随时都能找到有利于被告的漏洞。英国的法律有習慣法 (common law)和成文法(statute law)。習慣法也就是不成文法，它現在还像人們开始搜集法規以及后来由法律权威加以彙編时一样；自然，这种法的最主要的条文都是模糊不清語义含混的；成文法是由五百年来搜集的無数个别的議会法令、条例組成的，这些法令和条例彼此矛盾，結果讓完全不法的狀态代替了“法治狀态”。在这里律师就是一切；誰对这一堆乱七八糟矛盾百出的法律杂燴确实花費了足够的时間，誰在英国的法庭上就是全能。由于法律不确定，人們自然就把从前的法官对类似案件的判决奉为权威；这样一来，法律的不确定性就只有愈益加深了，因为这些判决也同样是彼此矛盾的，而且审訊的結果又是由律师的学識和机警来决定。另一方面，英国刑法的意义微小又只是賜予恩惠等的結果，迁就社会輿論的結果，虽然按照法律，政府根本不一定要顧及輿論；而且立法机关又根本不打算改变現存的秩序，这从它激烈反对任何立法改革的态度中就可以看出来。但决不应忘記，这里是財产統治一切，因此这种恩惠只賜予“值得尊敬的”犯人，而穷人、賤民、無产者却承受着法定野蛮行为的全部重压，可是对这一点任何人也不加过問。

而且这种对富人的庇护也明显地表現在法律中。一切重罪都

处以最严厉的刑罚，而几乎所有次要的罪行则都处以罚款；当然，这种罚款的办法是貧富一律的。但是富人很少或完全不会苦于負担，而穷人却十之八九支付不起，于是法庭就干脆以«default of payment»〔"不付罚款"〕为由罚他們做几个月的苦工。只要看一下随便哪种英国报紙上的警察报告，就会深信这种說法是正确的。虐待穷人庇护富人是一切审判机关中十分普遍的現象，这种做法肆無忌憚，报紙上对这类事件的描述也十分厚顏無耻，所以人們讀报时很少能不感到內心的激憤。任何富人随时都能受到异常客气的对待，不管他的罪行如何卑劣，在不得不处他以罚款时，"法官还总是感到非常抱歉"，虽然这种罚款通常都是微乎其微的。在这方面，法律的运用比法律本身还要不人道得多；«law grinds the poor and rich men rule the law»〔"法律压迫穷人，富人管理法律"〕和«there is one law for the poor and another for the rich»〔"对于穷人是一条法律，对于富人是另外一条法律"〕——这是兩句早已家喻戶曉的至理名言。可是，难道能够不是这样嗎？治安法官也好，陪审員也好，他們本身都是富人，都来自資产阶級，因此他們都祖护自己的同类，都是穷人的死对头。如果再估計到財产的社会影响（这一点我們不能在这里分析），那末的确就沒有誰会对这种野蛮的情形感到惊异了。

关于恶劣到極点的**直接的**社会立法，我們以后再談，因为在这里不能說明这种立法的全部意义。

現在把我們对英国法治狀态的批判总結一下。从"法治国"的观点出發可能对这种狀态提出什么指摘，这絲毫不关紧要。英国不是正式的民主制，这并不能使**我們**对它的各种制度怀有偏見。对于我們来說，重要的只是这样一种触目皆是的情况：理論和实踐

处于惊人的矛盾中。宪法所規定的一切权力——王权、上院、下院，我們都眼看着消失了；我們看到，国教会和英国人的一切所謂天生的权利都是徒具空名，甚至陪审法庭也只是虛有其表，法律本身沒有实际效力；簡言之，本身建立在精密确定的法律基础之上的国家，現在正在摈弃和拆毀自己的这个基础。如果可以說英国人一般是自由的話，那末他們的自由就不是法律的賜予，而是反对法律的結果。

其次，我們看到，这种事态引起了多少謊言和不道德的行为；人們俯首跪拜空名而否認現实，不願对現实有任何的了解，拒不承認实际上存在的东西，他們自己創造出来的东西；他們自己欺騙自己，使用一套帶有人为范疇的隐語，而每一个这样的范疇都是对現实的一种諷刺；他們胆战心惊地死死抓住这些空洞的抽象概念，只是为了不承認生活和实踐中的情形完全是另一回事。全部英国宪法和一切立宪主义的輿論無非是一个弥天大謊，当它的眞正本質有时在某些地方暴露得过于明显的时候，就不断地用無数的小謊言来弥补和掩盖。甚至当人們开始了解到这一套全是謊言和虛構的时候，还是紧紧地抱住它，而且抱得比任何时候都紧，唯恐这些空話、这些拼湊在一起的毫無意义的字母失散了，因为这些空話就是世界的基石，如果沒有它們，世界和人类就会陷入紛乱的黑暗中！于是人們只好滿怀厭惡地躲开这个由公开謊言和隐蔽謊言、伪善和自欺交織而成的罗網。

这种狀况能够長此下去嗎？这一点用不着考虑。实踐反对理論、現实反对抽象、生活反对毫無意义的空話的斗爭，簡言之，人反对不人道行为的斗爭，一定会得出結果，而胜利將在哪一边，是毫無疑問的。

斗爭已經在进行。宪法的基础已在动搖。最近的將来会形成怎样的局面，这可由上述情况推知。宪法中新的、外来的因素具有民主的性質，而我們將看到，輿論也会向民主的方向發展。英国的最近將来是民主制。

然而是哪一种民主制呢？不是过去那种同君主制和封建制度对立的法国大革命的民主制，而是現在**这种**同資产阶級和財产对立的民主制。以往的全部發展証明着这一点。資产阶級和財产統治着一切；穷人是無权的，他們备受压迫和凌辱，宪法不承認他們，法律压制他們；在英国，民主制反对貴族制的斗爭就是穷人反对富人的斗爭。英国所趋向的民主制是**社会的**民主制。

單純的民主制并不能治愈社会的痼疾。民主制的平等是空中樓閣，穷人反对富人的斗爭不能在民主制或單是政治的基础上完成。因此这个阶段只是一个过渡，只是最后一种純粹政治的手段，这一手段还需要加以試驗，但从其中馬上就会發展出一种新的因素，一种超出現行政治范圍的原則。

这个原則就是社会主义的原則。

弗·恩格斯写于1844年3月

載于1844年9月18、21、25和28日，
10月5、16和19日"前进报"（巴黎）
第75、76、77、78、80、83和84号

按报紙原文刊印

原文是德文

注　釋

卡・馬克思和弗・恩格斯
生平事業年表

索　引

注　釋

1 "評普魯士最近的書报檢查令"是卡尔·馬克思的第一篇政論性文章，他的政治活动就是从这时开始的，当时他是一个革命民主主义者。

19世紀40年代初，德国正处于資产阶級革命的前夜，爭取自由和民主的运动非常高漲，所以本文所談到的問題，即关于普魯士的出版狀况問題，在当时显得特别尖鋭。普魯士政府于1841年12月24日頒布的新書报檢查令，在表面上表示不贊成对作家的写作活动加以限制，实际上不仅保存了反动的普魯士的書报檢查制度，而且更加强了这种制度。

馬克思这篇揭露新檢查令的虛伪自由主义的文章，沒有在德国發表。这篇文章是在1842年1月15日至2月10日間写成的，但直到1843年2月才在瑞士發表，載于"德国現代哲学和政論界軼文集"（«Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik»）第1卷。阿·盧格出版的这一文集（兩卷集），除卡·馬克思的兩篇文章之外，还收集了布·鮑威尔、路·費尔巴哈、弗·科本以及阿·盧格等人的文章。

1851年，海·貝克尔开始在科倫出版卡尔·馬克思文集（Gesammelte Aufsätze von Karl Marx, herausgegeben von Hermann Becker. I. Heft, Köln, 1851），馬克思把"評普魯士最近的書报檢查令"这一篇文章作为該文集的第一篇。由于普魯士政府的查禁，这一版本在第一版出版后即被禁止發行。——第3頁。

2 引自歌德的"总結"（«Rechenschaft»）一詩。——第7頁。

3 引自席勒的"論純朴的和感伤的詩"一文。——第7頁。

4 斯特恩"特利斯屈蘭·善第先生的生平和見解"第1卷第11章。——第8頁。

5 引自伏尔泰的喜剧"流浪子"(«L'Enfant prodigue»)一書的前言。——第9頁。

6 联邦条例是1815年6月8日在維也納会議上通过的;根据这一条例的規定,德意志的許多邦在形式上都被联合成所謂德意志联邦,但这一联邦的建立并沒有消灭德意志的分裂狀态;德意志联邦的总机关——联邦議会是由德意志各个邦的代表組成的,开会地点在美茵河畔的法蘭克福,这一議会成了全德意志的反动堡壘。——第10頁。

7 指普魯士外交家受国王弗里德里希-威廉四世的委托同罗馬教皇所进行的談判,其目的在調解普魯士政府和天主教会之間的冲突。这一通常称做"教会糾紛"或"科倫糾紛"的冲突是由不同宗教間通婚(天主教徒和新教徒的通婚)所生子女的信教問題而引起的。1837年,科倫大主教因拒絕服从普魯士国王弗里德里希-威廉三世的要求以叛国罪名被捕,冲突就此开始。弗里德里希-威廉四世时,普魯士政府投降,这一冲突遂宣告結束。"普魯士在全世界面前亲吻教皇的鞋子……"——这就是1842年7月9日馬克思在致盧格的信中对这一冲突所做的結論。——第14頁。

8 指施特劳斯的"基督教教理的历史發展及其和現代科学的斗爭"(D. F. Strauß. «Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft»)一書所掀起的反对費尔巴哈的論战;施特劳斯这部書第1卷在1840年出版,第2卷在1841年出版。由于这一論战,黑格尔左派杂志"德国科学和艺术年鑒"(«Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst»)曾刊登了許多批判宗教的文章。曾經有人用"柏林人"和"也是柏林人"为笔名在1841年11月1日出版的第105期和1842年1月10日和11兩日出版的第7期和第8期上發表文章,企圖調和施特劳斯和費尔巴哈立場的分歧。卡·馬克思用"非柏林人"为笔名發表論文,借以表示他和上述几篇文章作者的意見絕然不同。——第32頁。

9 馬丁·路德"德文全集"1729—1734年萊比錫版,共22册(Martin

Luther. «Sämtliche Deutsche Schrifften und Wercke». 22 Theile, Leipzig, 1729—1734)。——第33頁。

10 馬克思所指的是路·費尔巴哈"基督教的本質"(L. Feuerbach. «Das Wesen des Christenthums») 一書，这本書1841年6月出版于萊比錫。——第33頁。

11 "第六届萊茵省議会的辯論（第一篇論文）。关于出版自由和公布等級会議記录的辯論"。馬克思为第六届萊茵省議会写了三篇文章，其中公开發表的只有第一篇和第三篇(見本卷第35—96頁和第135—181頁)。馬克思在"評普魯士最近的書报檢查令"这篇当时尚未發表的論文中就对普魯士反动檢查制度展开了批判；他在第一篇論文中繼續对檢查制度进行批判，揭露了普魯士反动出版物的丑态，并以反映人民的需要和渴望的英勇善战的出版物形象与之对比。在这篇論文中，馬克思还闡明了使革命前的德意志人民群众和資产阶級进步分子感到激动的另一問題，即代議制問題。馬克思通过討論出版自由和公布等級会議記录問題的实例指出：省議会和人民代議制之間毫無共同之处，省議会違背人民利益，捍衛等級特权。

这篇叙述出版自由辯論的論文的發表，是馬克思为"萊茵报"(«Rheinische Zeitung») 撰稿的开端。

"萊茵政治、商業和工業日报"(«*Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe*»)自1842年1月1日至1843年3月31日在科倫出版。該报系萊茵資产阶級代表創立，对普魯士專制政体抱有对立情緒。該报曾吸收几个黑格尔左派分子撰稿。1842年4月馬克思开始为"萊茵报"撰稿，同年10月起，成为該报編輯之一。"萊茵报"也發表了恩格斯的許多文章。在馬克思担任編輯的期間，該报日益具有明显的革命民主主义性質。"萊茵报"在德意志的声誉日益扩大，它的这种民主傾向引起了政府阶層的恐惧和不滿以及反动报刊的惡毒攻击。1843年1月19日普魯士政府通过决定从1843年4月1日起查封"萊茵报"，而在查封以前对該报实行特别严格的双重檢查制。由于該报股东企圖緩和該报的口气使政府取消上述决定，馬克思于1843年3月17日宣告辞去"萊茵报"編輯的职务。(見本卷第244頁)——第

35頁。

12 普魯士的各省的等級会議（省議会）建立于1823年。会議由下列代表組成：（1）諸侯等級的代表即过去受封的德皇家族的代表，根据出身的权利，族長是省議会的当然議員；（2）騎士等級即貴族的代表；（3）城市的代表；（4）乡的代表。由于拥有地产是参加省議会选举的主要条件，所以大部分居民就被剝夺了选举权。选举資格和一切选举把戏保証貴族在省議会中占大多数。省議会由国王召集，它們的职权范圍限于地方經济和省的行政方面。在政治方面，省議会只具有極有限的諮議职能——它們只能对政府提交給它們討論的一些法案發表自己的意見。

第六届萊茵省議会于1841年5月23日至7月25日在杜塞尔多夫举行。关于出版自由的辯論是由于討論公布省議会記录（这是1841年4月30日国王法令第一次授予省議会的权利）的問題以及許多城市关于出版自由的請願而展开的。——第35頁。

13 "国家报"（«*Staats-Zeitung*»）是"普魯士国家总匯报"（«Allgemeine Preußische Staats-Zeitung»）的簡称，1819年創刊于柏林。19世紀40年代該报是普魯士政府的半官方机关报。——第35頁。

14 "福斯报"（«*Vossische Zeitung*»）即"柏林政治和学术問題王国特权报"（«Königlich Privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen»），以該报創办者福斯得名，1785年起用这一名称在柏林出版。——第35頁。

15 "施本納报"（«*Spenersche Zeitung*»）即"柏林政治和学术問題新聞"（«Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen»）以出版者施本納得名，1740年到1874年在柏林出版。19世紀40年代初，該报曾为半官方的政府机关报。——第35頁。

16 埃拔門尼底斯是克里特島上的僧侶。据傳說，他酣睡了半个多世紀。——第36頁。

17 指"普魯士国家总匯报"上發表的"祖国的报刊和祖国的統計"一文。

——第36頁。

18 指孔子，19世紀时被認为是最初注釋"易經"的人。在"易經"这部中国的古代著作中包含着自然哲学概念的基础，其主要思想就是一切存在物都是可变的。根据这种概念，由三条直綫（整段的和中断的）进行不同的組合而形成的符号（卦），象征着世界上的各种事物和現象。——第37頁。

19 馬克思称畢达哥拉斯为"宇宙的統計学家"，是針对畢达哥拉斯所謂数目是一切事物的本質这一观点而言。——第37頁。

20 指赫拉克利特的名言："干燥的灵魂是最明智和最良好的灵魂。"——第39頁。

21 "总匯报"（«*Allgemeine Zeitung*»）是德国的一家反动的日报，1798年創刊，1810年至1882年在奥格斯堡出版。——第39頁。

22 "辯論日报"（«*Journal des Débats*»）是法国資产阶級报紙"政治和文学辯論日报"（«Journal des Débats politiques et littéraires»）的簡称，1789年創刊于巴黎。在七月王朝时期为政府的报紙，奥尔良派資产阶級的机关报。——第39頁。

23 摘自席勒的詩"信仰的話"。——第40頁。

24 歌德"艺术簡評"。——第41頁。

25 引自"第六屆萊茵省議会会議記录"1841年科布倫茨版（«Sitzungs-Protokolle des sechsten Rheinischen Provinzial-Landtags». Coblenz, 1841），下同。——第43頁。

26 指法的历史学派。这是18世紀末产生于德意志的历史学和法学中的一个反动流派。关于这一学派的特征，見卡·馬克思"法的历史学派的哲学宣言"和"黑格尔法哲学批判导言"（本卷第97—106頁和第454頁）兩篇文章。——第43頁。

27 莎士比亞"仲夏夜之夢"第五幕第一場（見朱生豪譯"莎士比亞戏剧集"（一）1954年北京作家出版社版第90頁。——譯者注）。——第44頁。

28 "柏林政治周刊"(«*Berliner politisches Wochenblatt*»)是極端反动的报紙，1831年到1841年在卡·哈勒、利奧、劳麦等人的参加下出版。該报受到皇太子弗里德里希-威廉（1840年起即位为德皇弗里德里希-威廉四世)的支持和保护。——第49頁。

29 烏朗特的詩"复仇"中的一句的改写。——第62頁。

30 馬克思改写的歌德的詩"魔术师的徒弟"中的一句。——第62頁。

31 卦——見注18。——第62頁。

32 本段和下一段引用的詩句，是中世紀阿拉伯作家哈利利的作品，馬克思引自弗·呂凱特的作品"賽魯支人阿卜宰德的变化"或"哈利利的詩篇"1826年什圖特加特版（F. Rückert. «Die Verwandlungen des Abu Seid von Serug oder die Makamen des Hariri». Stuttgart, 1826)。——第82頁。

33 摘自修昔的底斯的"伯罗奔尼撒战爭史"第2册。——第95頁。

34 摘自希罗多德的"历史"第7册。斯塔尔泰阿斯和布利斯都是斯巴达人，由于斯巴达人杀害波斯使节，他們兩人被送交波斯大帝薛西斯作贖罪的牺牲。——第96頁。

35 巴巴盖諾——莫扎特的歌剧"魔笛"中的人物，捕鳥者，身穿用鳥的羽毛做成的衣服。——第97頁。

36 馬克思指古·胡果的"作为实証法、特别是私法的哲学的自然法教科書"(G. Hugo. «Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie des positiven Rechts, besonders des Privatrechts») 一書。——第98頁。

37 指德国反动的法律家弗·卡·薩維尼在1838年为紀念胡果获得法学博士学位五十周年而写的那篇文章。——第98頁。

38 指过去在印度的一个等級——拉吉普特人中間流行的一种風俗。——第100頁。

39 本篇当时經檢查后被禁止發表，这里按手稿副本刊印。——第102頁。

40 馬克思指青年德意志派某些作家的著作所鼓吹的"爱的自由"。

"青年德意志"是19世紀30年代产生于德国的一个文学团体，海涅和白尔尼对这一团体有極大的影响。"青年德意志"的作家(谷兹科夫、文巴尔克和蒙特等)在他們的文艺作品和政論中反映出小資产阶級的反抗情緒，他們起来捍衛信仰和出版自由。青年德意志派的观点的特点是思想上不成熟和政治上不坚定。他們之中的大多数人很快就墮落成为庸俗的資产阶級自由派。——第103頁。

41 指弗·卡·薩維尼的"論当代在立法和法理学方面的使命"(1814年海得尔堡版)(F. K. Savigny. «Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft». Heidelberg, 1814)一書和1842年薩維尼被任命为修訂法律大臣一事。——第105頁。

42 "科倫日报"(«*Kölnische Zeitung*»)是一家德国日报，該报自1802年起即以此名在科倫出版。19世紀30年代和40年代初該报拥护天主教，反对普魯士国內占統治地位的新教。1842年反动政論家海尔梅斯——普魯士政府的密探为"科倫日报"的政治編輯，該报曾猛烈攻击馬克思主編的"萊茵报"。——第107頁。

43 馬克思引用琉善的著作，根据"希臘散文集新譯本"1827年什圖特加特版第5册第176頁(«Griechische Prosaiker in neuen Übersetzungen». Fünftes Bändchen, Stuttgart, 1827, S. 176)。——第108頁。

44 吠陀經是印度文艺和宗教的最古的文献，用詩和散文写成，产生于公元前6世紀以前几个世紀。——第115頁。

45 指1830年法国資产阶級革命后的宪章(Charte constitutionnelle)，它是七月王朝的根本法。——第117頁。

46 莎士比亞"李尔王"第二幕第二場(見朱生豪譯"莎士比亞戏剧集"(五)1954年北京作家出版社版第208頁。——譯者注)。——第120頁。

47 意指"科倫日报"主編海尔梅斯在青年时代参加德国学生反政府运动一事。——第120頁。

48 柯利班是崇拜女神基别拉的祭司；卡比尔是崇拜古希臘神卡比尔的祭司。在小亞細亞，柯利班和卡比尔同克里特島的庫列特即宙斯母亲蕾婭的祭司們混淆起来了。相傳，每逢襁褓中的宙斯哭叫时，庫列特便用自己的矛敲盾牌，發出一片声响，以压倒宙斯的哭声。——第121頁。

49 馬克思指的是德国的反动报刊为反对哲学批評宗教而展开的激烈爭論；对宗教的这一批評始于施特劳斯的“耶穌傳”（D. F. Strauß. «Das Leben Jesu»）一書，該書第1卷于1835年出版，第2卷于1836年出版。——第122頁。

50 “汉堡記者”（«*Hamburger Korrespondent*»）是“汉堡公正記者政治和学术日报”（«Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteiischen Korrespondenten»）的簡称。在19世紀40年代該报为日刊，傾向于反动的君主專制。——第122頁。

51 “德国年鑒”（«*Deutsche Jahrbücher*»）是黑格尔左派分子的文艺哲学杂志“德国科学和艺术年鑒”（«Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst»）的簡称。該杂志自1841年7月由阿·盧格主編在萊比錫出版。1838—1841年該杂志曾以“德国科学和艺术哈雷年鑒”（«Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst»）的名称出版。由于“哈雷年鑒”（«Hallische Jahrbücher»）在普魯士受到禁止刊行的威胁，編輯部从普魯士的哈雷城迁移到薩克森，并更改了杂志的名称。但是，即便用新的名称，杂志也沒有出版多久。1843年1月薩克森政府查封了“德国年鑒”，同时联邦議会决定禁止它在全德境內出版。——第122頁。

52 “科尼斯堡日报”（«*Königsberger Zeitung*»）是“普魯士王国国家、軍事和和平日报”（«Königlich-Preußische Staats-Kriegs-und Friedens-Zeitung»）的簡称，該报自1752年至1850年以此名在科尼斯堡出版。19世紀40年代它是資产阶級的进步报紙。——第128頁。

53 指1842年9月30日“萊茵报”第273号轉載魏特林的“年輕一代”

(«Die junge Generation») 杂志1842年9月号上的柏林1842年8月21日通訊稿。——第130頁。

54 馬克思这里所指的是載于"麦菲斯托費尔"(«Mefistofeles») 杂志1842年第1期和第2期的一篇抨击文，題为"奥格斯堡'总匯报'的巨大衰落"。

"麦菲斯托費尔。現代德意志簡評"(«*Mefistofeles. Revue der deutschen Gegenwart in Skizzen und Umrissen*») 是1842—1844年德国資产阶級文学家弗·施泰因曼出版的杂志；共出版了5期。——第130頁。

55 指1842年9月28日至10月9日在斯特拉斯堡召开的第十次法国学者会議。会議有德国、瑞士、英国、比利时、俄国及其他国家的学者参加。其小組会之一对傅立叶学派关于改善無产者阶級的社会地位的建議进行了討論。与会学者从資产阶級慈善家的立場考察了劳动者地位的問題。——第131頁。

56 自治論者——对过去受封的諸侯家族代表的称呼。1815年的联邦条例为他們在法律上保留了自行管理其繼承領地的自治权，不受一般遺产、监护等立法的約束。——第133頁。

57 馬克思关于第六届萊茵省議会辯論的第二篇論文，檢查官沒有准予發表，这篇論文的手稿也沒有保存下来。1842年7月9日馬克思写信給盧格說："我的关于省議会的第二篇論文，即关于教会糾紛問題的論文被檢查官勾掉了。我在这篇論文中指出了国家的拥护者怎样站在教会的立場上，而教会的拥护者却站在国家的立場上。"

"教会糾紛"——見注7。——第135頁。

58 "第六届萊茵省議会的辯論（第三篇論文）。关于林木盜窃法的辯論"。在这篇論文中馬克思第一次挺身捍衛人民群众的物質利益。这篇論文的写作，第一次推动馬克思去研究政治經济学。关于这一点，馬克思在他的"政治經济学批判"（1859年）一書序言中說道："1842年到1843年，我作为'萊茵报'的主編，第一次不得不就所謂物質利益問題發表意見，而这曾使我陷入困境。萊茵省議会关于林木盜窃

和地产析分問題的討論，当时的萊茵省总督馮·沙培尔先生就摩塞尔农民的狀况問題对'萊茵报'进行的官方論战，以及关于貿易自由和保护关稅的辯論等等，第一次推动我去研究經济問題。"——第135頁。

59 馬克思指的是1532年在累根斯堡德意志帝国国会通过的查理五世刑律(Constitutio criminalis Carolina)。这部刑律的特征是惩罰極端殘酷。——第137頁。

60 孟德斯鳩"法意"第1卷第6分册第12章(Montesquieu.«De l'esprit des lois». Tome premier, livre sixième, chapitre XII)。——第139頁。

61 指5—9世紀的所謂"野蛮人的法典"(«leges barbarorum»)，是各种日耳曼部落(法蘭克人、弗里茨人等)的習慣权利的記录。——第144頁。

62 莎士比亞"威尼斯商人"第四幕第一場。——第149頁。

63 "国民日报"(«*Le National*»)是从1830年至1851年在巴黎出版的一家法国日报；40年代它是温和的資产阶級共和派的机关报。——第150頁。

64 领主裁判权 是地主审判和惩罰自己的农民的封建权利。——第150頁。

65 歌德"狐狸—萊涅克"第6篇。——第161頁。

66 莎士比亞"威尼斯商人"第四幕第一場(見朱生豪譯"莎士比亞戏剧集"(一)1954年北京作家出版社版第194頁。——譯者注)。——第173頁。

67 馬克思所提到的这一事实發生于1584—1585年，安特衛普城被西班牙国王菲力浦二世的軍队所包圍。这支軍队是調来鎮压荷蘭反对西班牙專制制度的起义的。——第174頁。

68 "聖者議会"是克倫威尔于1653年7月召集并于同年12月解散的小議会。參加这个議会的有很多的地方宗教团体的代表。他們給自己对

克倫威尔政策的抨击披上宗教的神秘外衣，因而获得了"聖者"这一嘲弄的綽号。——第 176 頁。

69 狄东——婆罗洲島上的一个地区。——第 178 頁。

70 指第六届萊茵省議会关于狩獵違禁法草案的討論，这一法案甚至把农民獵取兎子的权利也剝夺了。——第 181 頁。

71 在本文中卡·馬克思批判了 1842 年在薩維尼領导下拟定的离婚法草案。执政当局准备和討論离婚法草案是进行得極端秘密的。尽管如此，"萊茵报"在 1842 年 10月 20日公布了这一草案，因而引起了以后在"萊茵报"、"萊比錫总匯报"(«Leipziger Allgemeine Zeitung»)及其他报刊上展开的对草案的广泛公开的討論。"萊茵报"編輯部公布离婚法草案并坚决拒絕提供草案投稿人姓名是該报遭封閉的原因之一。——第 182 頁。

72 引自 1842 年 11 月 15 日"萊茵报"第 319 号附頁关于"新婚姻法草案"一文的編者按語。——第 182 頁。

73 乔·威·弗·黑格尔"法哲学原理"第 163 节补遺 (G. W. F. Hegel. «Grundlinien der Philosophie des Rechts». Zusatz zu § 163)。——第 184 頁。

74 "萊比錫总匯报"(«*Leipziger Allgemeine Zeitung*»)是德国的一家日报，1837 年創刊。19世紀 40 年代初是資产阶級的进步报紙。1842 年 12 月 28 日內閣下令在普魯士境內查封該报，而在薩克森該报出版到 1843 年 4 月 1 日为止。

本文标題是苏共中央馬克思列宁主义研究院加的。——第 186 頁。

75 "愛北斐特日报"(«*Elberfelder Zeitung*»)是德国的一家日报，自 1834 年至 1904 年在愛北斐特出版。在 19 世紀 30—40 年代有保守的傾向。——第 190 頁。

76 "杜塞尔多夫日报"(«*Düsseldorfer Zeitung*»)是德国的一家日报，自 1826 年至 1926 年在杜塞尔多夫以此名称出版。在 19 世紀 40 年代該报具有資产阶級自由主义的傾向。——第 190 頁。

77 指"莱茵一摩塞尔日报"(«*Rhein-und Mosel-Zeitung*»)而言,它是反动的天主教日报,自1831年至1850年在科布倫茨出版。——第191頁。

78 指1837年汉諾威国王廢除宪法所引起的事件。这一專横的行为引起了哥丁根大学七位自由派教授(格里姆兄弟、达尔曼、盖尔溫努斯、艾瓦德、阿尔勃莱希特、韋伯)的抗議,結果七位教授被撤职;其中有人被放逐。汉諾威事件在整个德国引起了广泛的反应。"莱比錫总匯报"曾为哥丁根大学教授辯护。——第192頁。

79 "慕尼黑政治紀事"(«*Münchener politische Blätter*»)是"天主教德国历史政治紀事"(«Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland»)的簡称。这个杂志是教权派的杂志,自1838年起在慕尼黑出版。19世紀40年代,該杂志曾反对在普魯士国家內占統治地位的新教,为天主教会辯护。——第192頁。

80 "黄蜂"杂志(«Les Guêpes»)是一种諷刺性月刊,主編为法国小資产阶級政論家阿尔丰斯·卡尔,于1839年在巴黎出版。——第192頁。

81 馬克思在这里是用神話中耶路撒冷的女預言者的名字来称呼奥格斯堡"总匯报"。——第195頁。

82 指小資产阶級民主主义者,詩人格·海尔維格由于普魯士政府禁止他筹办的激进杂志"来自瑞士的德意志通报"(«Der deutsche Bote aus der Schweiz»)在普魯士境內發行而写給弗里德里希-威廉四世的信。"莱比錫总匯报"在1842年12月24日公布了海尔維格的信,之后,內閣就頒布了封閉該报的法令,而海尔維格也被逐出普魯士。——第196頁。

83 指登載在1843年1月6日"莱茵报"第6号上的"普魯士的报刊"这篇文章。——第196頁。

84 指1841年在普魯士建立的省議会的等級委員会。这些委員会是从省議会的議員中(按等級)选出的。它們組成联合的諮議机关即"联合委員会"。弗里德里希-威廉四世打算借助这一个徒有虛名的代表机关来

实行新的稅收和获得公債。——第 198 頁。

85 莫里哀"討厭的人"第一幕第五場。——第 199 頁。

86 馬克思是指留契里奧·瓦尼尼的"永恒神意的圓剧場"(«Amphitheatrum aeternae providentiae») 一書，該書在 1615 年用拉丁文出版。——第 200 頁。

87 Voltaire. «La Bible enfin expliquée». ——第 200 頁。

88 莎士比亞"亨利四世"前篇第三幕第一場。——第 201 頁。

89 萊辛"箴言"。——第 207 頁。

90 卡·馬克思的这篇文章是为了替"萊茵报"駐摩塞尔記者——小資产阶級民主主义者、律师彼·約·科布倫茨——在他的一些不署名的文章里所提出的論点进行辯护而写的。萊茵省总督馮·沙培尔曾指摘科布倫茨，說他歪曲事实，誹謗政府。由于科布倫茨無力十分深刻而全面地論証他的文章里的論点，从而駁倒沙培尔对他的指摘，于是馬克思就亲自把这个任务担当起来。馬克思根据他所收集的关于摩塞尔河沿岸地区釀造葡萄酒农民的貧困狀况的大量材料，用摩塞尔記者的名义尖銳地抨击普魯士的社会政治制度。馬克思在报紙上只闡述了他預定答复的五个部分(見本卷第 213 頁)中的兩个部分。他所写的后面几部分都被書报檢查机关查禁了。手稿也沒有保存下来。"萊茵报"刊登为摩塞尔記者辯护的文章，是政府于 1843 年 1 月 19 日决定从 1843 年 4 月 1 日起查封該报并在查封前对該报实行特别严格的檢查的主要原因之一。——第 210 頁。

91 馬克思的"黑格尔法哲学批判"在 1843 年夏天写于克罗茨納赫，其中包括手稿 39 張，每張手稿上均有馬克思标上的罗馬数字。第一張沒有保留下来。手稿对黑格尔的"法哲学原理"(«Grundlinien der Philosophie des Rechts»)一書的第 261—313 节作了全面的分析和批判。这几节是該書闡述国家問題的一章中的一部分。恩格斯在"卡尔·馬克思" (1869) 一文中談到馬克思通过分析和批判黑格尔的观点所做出的結論时写道："馬克思从黑格尔的法哲学出發，結果得出这样一种見

解：要获得理解人类历史發展过程的鎖鑰，不应当到被黑格尔描繪成'整个大厦的栋梁'的国家中去寻找，而应当到黑格尔所輕蔑的'市民社会'中去寻找。"

馬克思这份手稿的現在这个标題是苏共中央馬克思列宁主义研究院加的。——第245頁。

92 *Santa casa*（聖宮）——人們曾这样称呼馬德里宗教裁判所的建筑物。——第260頁。

93 XIV和X这兩个数字表示手稿中的兩張（見本卷第298—304頁和第282—288頁）。——第337頁。

94 馬克思的这些信發表在"德法年鑒"的"1843年通信"这一部分里面，其中也有盧格、巴枯宁和費尔巴哈的一些信。

"德法年鑒"（«*Deutsch-Französische Jahrbücher*»）杂志是在巴黎出版的德文刊物，主編是卡·馬克思和阿·盧格。仅仅在1844年2月出版过一期双刊号。其中刊載有卡·馬克思的著作"論犹太人問題"和"黑格尔法哲学批判导言"，以及弗·恩格斯的著作"政治經济学批判大綱"和"英国狀况。評托馬斯·卡萊尔的'过去和現在'"（見本卷第419—451、452—467、596—625、626—655頁）。这些著作标志着馬克思和恩格斯最終地轉到了唯物主义和共产主义。杂志停刊的主要原因是馬克思和資产阶級激进分子盧格之間存在着原則上的意見分歧。——第407頁。

95 指的是"德法年鑒"杂志的出版計划。——第415頁。

96 卡貝"伊加利亞旅行記，哲学和社会小說"1842年巴黎第2版（Cabet. «Voyage en Icarie, roman philosophique et social». Deuxième édition, Paris, 1842）。本書第1版由卡貝在1840年分兩卷出版，書名是："威廉·卡里斯达尔勛爵在伊加利亞的旅行和奇遇"，特·杜弗留譯自弗蘭西斯·亞丹姆斯的英文本（«Voyage et aventures de lord William Carisdall en Icarie», traduits de l'Anglais de Francis Adams, par Th. Dufruit.）。——第417頁。

97 馬克思的这句話引自托·汉密尔頓的"美国人和美国風俗習慣"德文

本：《Die Menschen und die Sitten in den vereinigten Staaten von Nordamerika》. Bd. I, Mannheim, 1834, S. 146.——第427頁。

98 指布·鮑威尔的"福音書作者批判"1841年萊比錫版第1—2卷；1842年布朗施威克版第3卷(B. Bauer. 《Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker》. Bd. 1—2, Leipzig, 1841; Bd. 3, Braunschweig, 1842)和大·弗·施特劳斯的"耶穌傳"1835—1836年杜宾根版第1—2卷(D. F. Strauß. 《Das Leben Jesu》. Bd. 1—2, Tübingen, 1835—1836)。这些著作都从黑格尔左派的观点对宗教做了批判。——第445頁。

99 引自托馬斯·閔采尔为抨击路德写的小册子："論据充分的辯护詞和对維登堡的过着安逸生活、由于曲解聖經而使不幸的基督教蒙受了最無耻的誣蔑的無神論者的答复"(《Hoch verursachte Schutzrede und Antwort wider das geistlose, sanftlebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlich besudelt hat》)。閔采尔这本書發表于1524年。——第449頁。

100 馬克思指的是他的巨著"黑格尔法哲学批判"(这本書的未完稿，見本卷第245—404頁)。他本打算把"导言"在"德法年鑒"上發表以后，接着就把这部著作付印出版。这个意圖未能实現的主要原因，馬克思在"1844年的經济哲学手稿"的序言中这样写道：

"我曾答应用'黑格尔法哲学批判'这个題目給'德法年鑒'写一篇批判法学和国家学的文章。当整理付印的时候，覚得把單純对思辨思維的批判和对不同事物本身的批判結合起来，是很不适当的，因为这样会在闡述上受到拘束，并且使人难于理解。此外，需要研究的东西非常丰富多样，只有以格言式的文字才能用一篇文章把这些材料包括进去，而这种格言的文字又会造成任意系統化的假象。"

馬克思根据这些理由得出了一个結論：最好是写几个小册子，对法、倫理、政治等分别进行批判，以唯心主义思辨哲学批判的綜合性著

作来完成这些批判。但由于必須反对黑格尔左派以及德国資产阶級和小資产阶級思想体系的其他代表，馬克思不得不改变自己最初的計划，在同制定新的革命唯物主义世界观的基础密切結合起来的情形下，对唯心主义思辨哲学进行了全面的批判。馬克思、恩格斯合著的"神聖的家族"和"德意志思想体系"完成了这个任务。——第453頁。

101 馬克思指的是哲学家阿那卡雪斯，斯基台人，据第欧根尼·拉尔修証明，希臘人曾把他列为希臘七大哲人之一。——第458頁。

102 九月法令是法国政府1835年9月頒布的反动法令。这項法令限制了陪审人員的裁判活动，对出版采取了严峻的措施。在出版方面，規定增加定期刊物的保证金，对反对私有制和現存国家制度的言論实行监禁和課以大量罰款。——第463頁。

103 卡·馬克思的这篇文章是为駁斥阿·盧格在"前进报"上用"普魯士人"的笔名發表的一篇文章而写的。

"前进报"(«*Vorwärts!*»)是德国的报紙，于1844年1月至12月在巴黎出版，每周出兩次。除馬克思写的上述一篇文章而外，該报也刊登过恩格斯的文章。馬克思从1844年夏天起密切地参与該报的編輯工作；該报在他的影响下开始具有共产主义性質；該报对普魯士反动制度展开了尖銳的批評。根据普魯士政府的要求，基佐內閣于1845年1月下令把馬克思及該报其他一些工作人員驅逐出法国；"前进报"因而停刊。——第468頁。

104 指1844年6月4—6日西里西亞織工的起义，这是德国無产阶級和資产阶級之間第一次大規模的阶級搏斗。——第468頁。

105 "改良报"(«*La Réforme*»)是法国的日报，是小資产阶級民主共和派的机关报；于1843年至1850年在巴黎出版。从1847年10月起，到1848年1月止，恩格斯在該报上發表了許多文章。——第468頁。

106 馬克思指的是普魯士国王弗里德里希-威廉四世于1843年6月18日就政府官員参加自由派在杜塞尔多夫为庆祝第七届萊茵省議会而举行的宴会一事頒布的法令。这个法令禁止国家工作人員参加类似的示威

性的活动。——第469頁。

107 馬克思引証弗·培根这一段話是根据麦克庫洛赫所著"論政治經济学的产生、成就、个别問題和意义"一書的法譯本(J. R. MacCulloch. «Discours sur l'origine, les progrès, les objets particuliers, et l'importance de l'économie politique». Genève—Paris, 1825, p. 131—132)。——第473頁。

108 索美塞特宮(Somerset House)是倫敦西部的一所大厦,有各种政府机关設在里面。——第475頁。

109 馬克思指的是織工起义前夕在西里西亞紡織区流行的革命歌曲"血腥的屠杀"。——第483頁。

110 馬克思引証的是米·舍伐利埃"論法国的物質利益"(M. Chevalier. «Des Intérêts matériels en France»)一書,該書于1838年在巴黎和布魯塞尔出版数次。——第486頁。

111 指1831年11月和1834年4月里昂工人的起义。——第486頁。

112 "烏培河谷来信"是弗·恩格斯的第一篇政論性作品,他从这篇作品开始为"德意志电訊"杂志撰稿(1839—1841)。

"德意志电訊"(«*Telegraph für Deutschland*»)是谷茲科夫創办的文学杂志,1838年至1848年在汉堡刊行。30年代末至40年代初,它反映了"青年德意志"的观点。——第493頁。

113 "光明之友"是一个宗教派别。它反对在官方新教中占統治地位的、表現为極端神秘和虛伪的虔誠主义。这个宗教反对派是19世紀40年代德国資产阶級对德国反动制度不滿的一种表現形式。——第493頁。

114 引自歌德的"米尼安娜"一詩。——第494頁。

115 恩格斯指的是利用1817年的强制合并令同改革派(加尔文派)合并为福音派的路德派,以及反对这个合并令、拥护"眞正"路德派的老路德派。——第497頁。

116 指教皇格雷哥里七世和德国皇帝亨利四世1075—1076年由于教会权

力和世俗权力爭夺領导权的斗爭而相互交換的充滿威吓和誣蔑的咨文。——第502頁。

117 指德国大学生体操协会的反政府發动。19世紀初在德国出現的这些协会，积極參加了德国人民反对拿破侖統治的解放斗爭，但它們还沒有克服民族主义的影响。維也納会議（1814—1815）以后，許多反对政府的体操协会会員都为爭取德国的統一、反对德意志各邦的反动制度而展开了斗爭，因此在1819年被加上了"蠱惑人心"的罪名，并遭到了迫害。——第502頁。

118 瓦特堡紀念大会 是德国大学生1817年10月18日为庆祝宗教改革三百周年紀念和1813年萊比錫战役四周年紀念举行的。大会成了具有反政府情緒的大学生反对梅特涅統治的示威。——第502頁。

119 指海尔曼（阿明尼斯），凱拉賽部落的領袖。他曾領导德意志部落，在条多堡森林中击潰了三个罗馬旅团（公元9年）。——第505頁。

120 席勒用鮮明愉快的笔調描写古代众神世界的詩篇"希臘之神"，經施梯尔改編以后，成了对希臘人的"罪孽深重的祭祀"的斥責。——第507頁。

121 对伊·赫·弗·溫克勒"竪琴之音"一書的評論，發表在1838年12月"德意志电訊"杂志第208期上。——第507頁。

122 教区学校 是萊茵省和威斯特伐里亞的五年制初級学校的名称。——第511頁。

123 "青年德意志"見注40。——第512頁。

124 指巴門"艾納父子"商号的所有主。1837—1839年，弗萊里格拉特給这些人当店員。——第512頁。

125 从斐·弗萊里格拉特的詩篇"燕子的故事"（«Schwalbenmärchen»）可以看到民間故事"青蛙公主"的主題，从"海濱漫步"（«Meerfahrt»）可以看到民間故事"白雪花"的主題。——第513頁。

126 "晨报"（«*Morgenblatt*»）是文学日报"知識界晨报"（«Morgenblatt

für gebildete Leser»)的簡称，1807年至1865年在什圖特加特和杜宾根出版。1840—1841年，該报曾發表过弗·恩格斯的几篇有关文艺問題的通訊。——第513頁。

127 引自德国詩人普拉頓的喜剧"浪漫的伊第帕斯"第三幕第四場。——第514頁。

128 蒙达努斯·艾列米达 是一个深山隐士。恩格斯用这个名字来諷刺1836年用笔名"蒙达努斯"發表过"克列維一馬尔克区、幽里希一貝尔格区和威斯特伐里亞省的过去"(«Die Vorzeit der Länder Cleve-Mark, Jülich-Berg und Westphalen»)一書的德国作家文岑茲·楚卡尔馬里奧。——第516頁。

129 "科尼斯堡文学报"(«*Königsberger Literatur-Blatt*»)受"青年德意志"的影响，1841—1845年由亞·荣克主編在科尼斯堡刊行。——第520頁。

130 亞·荣克"关于現代文学的書信"(«Briefe über die neueste Literatur»)1837年汉堡版。——第520頁。

131 A. Jung. «Königsberg in Preußen und die Extreme des dortigen Pietismus». Braunsberg, 1840. ——第520頁。

132 «*Hallische Jahrbücher*»見注51。——第520頁。

133 指大·弗·施特劳斯"基督教教理的历史發展及其和現代科学的斗爭"(«Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft»)1840—1841年杜宾根和什圖特加特版第1—2卷。——第522頁。

134 路·白尔尼"巴黎来信"(«Briefe aus Paris»)。1832年汉堡版第1—2分册；1833—1834年巴黎版第3—6分册。——第524頁。

135 "亨利希·海涅評路德維希·白尔尼"(«Heinrich Heine über Ludwig Börne»)1840年汉堡版。——第528頁。

136 帕特庫尔和威納尔 是卡·谷茲科夫的同名剧作的主人公。——第528頁。

137 維·庫辛"論法国和德国的哲学"(«Über französische und deutsche Philosophie»)，附秘密顧問馮·謝林的批判性序言。1834年什圖特加特和杜宾根版。——第531頁。

138 弗·恩格斯"謝林和啓示。对絞柔自由哲学的最新反动派的批判"(«Schelling und die Offenbarung. Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie philosophie»)一書1842年4月在萊比錫匿名出版。——第532頁。

139 指布·鮑威尔匿名出版的"对黑格尔、無神論者和反基督教者的末日的宣告。最后通牒"(«Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und Antichristen. Ein Ultimatum»)。1841年萊比錫版。——第533頁。

140 爱·梅因对亞·荣克的"德国現代文学講义"一書的評論發表在1842年5月29—31日"萊茵报"第149—151号上。——第533頁。

141 影射亞·荣克念完神学系后想成为傳教士这个未能实現的意願。——第534頁。

142 本文是恩格斯为激进派月刊"来自瑞士的德意志通报"(«Der deutsche Bote aus der Schweiz»)写的稿子，这个杂志是格·海尔維格計划于1842年在苏黎世出版的，他想用这个杂志来代替另一个曾經用同一名称在那里出版的杂志。但是出版新杂志的計划沒有实現，而为这个杂志所写的那些文章于1843年夏以文集的形式出版了，文集題为"来自瑞士的二十一張"(«Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz»)。——第535頁。

143 反动的瑞士法律家和历史学家卡·路·哈勒于1816年至1834年出版了6卷"国家学的复兴"(«Restauration der Staats-Wissenschaft»)。他在这部書中主張完全恢复封建專制制度，主張复活中世紀同業公会等級制国家的反动思想。——第537頁。

144 指弗里德里希-威廉四世于1841年給予老路德派建立自己的教会的权利。——第538頁。

145 指由于所謂"科倫糾紛"(也叫做"教会糾紛")而逮捕科倫大主教的事件(見注7)。——第538頁。

146 恩格斯指的是弗里德里希-威廉四世当1840年普魯士各省和各城市(科尼斯堡、布累斯劳及其他城市)的代表团向他宣誓效忠的时候所提出的郑重諾言;国王宣称,他將要"关心所有等級和所有教派的福利"。——第541頁。

147 包括了宪章派的各項要求的*人民宪章*,1838年5月8日作为准备提交議会的一項法案公布。宪章包括六点:普选权(年滿二十一岁的男子),議会每年改选一次,秘密投票,各选区一律平等,取消議会議員候选人的財产資格限制,發給議員薪金。——第544頁。

148 恩格斯指的是1842年8月英国工人在几个工業区(郎卡郡、約克郡等)举行总罢工的尝試。这次罢工斗爭在一些地方發展成同軍警的武裝冲突。——第550頁。

149 "观察家"(«*The Examiner*»)是英国自由資产阶級的周报,1808年至1881年在倫敦出版。——第553頁。

150 *反谷物法同盟*是曼徹斯特的厂主科布頓和布萊特于1838年創立的。旨在限制甚至禁止从国外輸入谷物的所謂谷物法,是为英国大地主的利益实行的。同盟要求貿易完全自由,廢除谷物法,其目的是为了降低工人工資,削弱土地貴族的經济和政治地位。同盟在反对地主的斗爭中曾經企圖利用工人群众,可是就在这个时候,英国的先进工人展开了独立的、有着自己政治見解的工人运动(宪章运动)。

工業資产阶級和土地貴族在谷物法問題上的斗爭,由于1846年关于廢除谷物法的法案的通过而告結束。——第553頁。

151 *Sliding-Scale*(調节制)是英国实行过的一种規定谷物税的制度。按照这种制度,谷物税的高低和国內市場的谷物价格标准成反比例。——第554頁。

152 指波尔頓城(曼徹斯特附近)的工人。——第556頁。

153 指英国議会1832年6月实行的选举权改革。这項改革削弱了土地貴族和金融貴族的政治壟断，使工業資产阶級的代表有可能参加議会。在爭取这項改革的斗爭中充当主力的無产阶級和小資产阶級，受了自由資产阶級的欺騙，沒有得到选举权。——第558頁。

154 解放天主教徒，即英国議会于1829年取消对天主教徒权利的限制。天主教徒(其中大部分是爱尔蘭人)获得了被选为議会議員、担負某些政府职务的权利；同时选举的財产資格限制額提高了4倍。英国統治阶級打算利用这种手段把爱尔蘭資产阶級吸引到自己方面来，并瓦解爱尔蘭的民族运动。——第558頁。

155 非国教徒——在某种程度上不遵奉国教教会信条的英国各宗教教派的教徒。——第560頁。

156 国民宪章协会于1840年7月成立，它是工人运动史中第一个群众性的工人政党，在宪章运动高漲年代会員达4万人。协会的活动表明了会員中缺少思想上和策略上的团結一致，并說明了宪章运动的大部分領袖的小資产阶級思想。1848年宪章运动失敗后协会趋于瓦解，50年代停止活动。——第565頁。

157 "理性的先知"(«The Oracle of Reason»)是一种無神論的周刊，从1841年到1843年在倫敦和英国的其他城市出版。——第568頁。

158 讓·雅·盧梭"社会契約論；或政治权利的原則"1762年阿姆斯特丹版(J. J. Rousseau. «Du Contract social; ou Principes du droit politique». Amsterdam, 1762)。

"自然体系，或物質世界和精神世界的規律"法国科学院常任書記和該院四十委員之一米拉波先生著，1770年倫敦版(«Système de la Nature ou Des Loix du Monde Physique et du Monde Moral». Par M. Mirabaud, Secrétaire Perpétuel et l'un des Quarante de l'Académie Française. Londres, 1770)。本書的眞正作者是法国唯物主义者保·昂·霍尔巴赫。为了不暴露自己，他在自己

的書上借用了1760年逝世的法国科学院書記米拉波的名字。——第569頁。

159 罗·施泰因"現代法国的社会主义和共产主义"1842年萊比錫版（L. Stein. «Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs». Leipzig, 1842）。——第571頁。

160 *英爱合并*是英国政府鎮压1798年爱尔蘭起义后强迫爱尔蘭接受的。合并自1801年1月1日起生效，它把爱尔蘭的最后一点自治权也給剝夺了，并解散了爱尔蘭的議会。从19世紀20年代起，取消合并（Repeal of Union）的要求成为爱尔蘭最得人心的口号。但是，領导民族运动的資产阶級自由派（奧康奈尔及其他人）却只是把为取消合并而进行的鼓动看做是爱尔蘭資产阶級从英国政府取得小小讓步的一种手段。1835年奧康奈尔和英国的輝格党勾結后，就根本停止了这种鼓动。但是，在群众运动的影响下，爱尔蘭的自由派不得不在1840年建立了合并取消派（合并取消的拥护者）协会，他們力圖使这个协会和英国各統治阶級妥协。——第571頁。

161 *大租佃者*——向土地所有者租田，然后把田分成小塊再轉租出去的中介人。在爱尔蘭土地所有者和实际耕种土地的人之間有时有十来層中介人。——第572頁。

162 弗·恩格斯从写"*大陆上社会改革运动的进展*"一文开始为英国欧文派社会主义者办的周刊"新道德世界。合理社会报"（«The New Moral World: and Gazette of the Rational Society»）撰稿。到1845年5月为止，恩格斯一直为这个刊物撰稿。恩格斯这篇文章做了一些刪节以后还刊載在1843年11月11日和25日的宪章派"北極星报"（«The Northern Star»）第313号和第315号上。——第575頁。

163 指1842年在罕考門（倫敦近郊）建立"康考尔鳩姆"移民区的英国空想社会主义派。作为英国神秘主义者詹·皮·格里夫斯的信徒的罕考門派社会主义者們，曾經宣揚道德修身和禁欲的生活方式。这种移民区沒有多久就瓦解了。——第577頁。

164 "*法郎吉*"（«*La Phalange*»）是傅立叶派的刊物，1832年至1849年

在巴黎出版；曾屡次改变刊物名称、出版期数、篇幅和开本。1840—1843年每星期出3期。从1843年8月起，由于傅立叶派創办了“和平民主日报”(«La Démocratie pacifique»)，以“法郎吉”为名的刊物就作为理論性杂志出版了。——第579頁。

165 *平均主义工人社* 是法国巴貝夫派共产主义者的秘密团体，成立于1840年，主要是工人。*人道派* 是巴貝夫派共产主义者的秘密团体，1841年以“人类衛护者报”(«L'Humanitaire») 为中心組織起来。这兩个团体在思想上都受了德·德薩米的影响，屬于法国空想共产主义中的革命派、唯物派。——第580頁。

166 当时欧文主义的积極宣傳者約·瓦茨和宪章派的演說家卓·拜尔斯圖的公开辯論，是1843年10月11、12和13日在曼徹斯特举行的。显然弗·恩格斯也出席了这場辯論。——第582頁。

167 比·約·蒲魯东“什么是財产？或关于法和权力的原理的研究”1840年巴黎版(P. J. Proudhon. «Qu'est-ce que la propriété? ou Recherches sur le principe du droit et du gouvernement». Paris, 1840)。——第583頁。

168 “*1841年人民报*”(«*Le Populaire de 1841*») 是宣傳伊加利亚派的和平空想共产主义的机关报，1841年至1852年在巴黎出版。1849年以前，由埃·卡貝主編。这个刊物所以叫这个名称，是为了同卡貝1833—1835年办的激进主义周刊“人民报”(«Populaire») 相区别。——第584頁。

169 “*独立評論*”(«La Revue indépendante») 是一种受空想社会主义影响的社会政治性月刊，1841年11月至1848年2月在巴黎出版，由比·勒魯、乔治·桑和路·維阿尔多負責編輯。——第584頁。

170 “*年輕一代*”(«Die junge Generation»)——月刊，是宣傳空想平均共产主义的机关刊物，威·魏特林1841年9月至1843年5月在瑞士出版。1842年1月以前，以“吁助德国青年”(«Der Hülferuf der deutschen Jugend») 为名刊行。——第586頁。

171 W. Weitling. «Garantien der Harmonie und Freiheit». Vivis, 1842.——第587頁。

172 恩格斯这里根据的是魏特林1843年5月發表的“貧苦罪人們的福音”(«Das Evangelium der armen Sünder»)一書提綱。魏特林这本書直到1845年才在伯尔尼以“一个貧苦罪人的福音”(«Das Evangelium eines armen Sünders»)为名出版。——第587頁。

173 恩格斯指的是1843年苏黎世出版的“瑞士的共产主义者。根据从魏特林那里發現的文件。委員会給苏黎世州政府的报告書全文”。(«Die Kommunisten in der Schweiz nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren. Wörtlicher Abdruck des Kommissionalberichtes an die H. Regierung des Standes Zürich». Zürich, 1843) 該書的作者是瑞士法律家、反动政客約·卡·布倫奇里。——第587頁。

174 指弗·恩格斯的小册子“謝林和啓示”。——第589頁。

175 埃·鮑威尔因为他的一本被普魯士政府沒收的“批判派同教会和国家的爭論”(«Der Streit der Kritik mit Kirche und Staat». Charlottenburg, 1843) 而被判处四年徒刑。——第593頁。

176 “泰晤士报”(«*The Times*»)是英国最大的一家保守的报紙，1785年創办于倫敦。——第594頁。

177 “弗依格特朗特”(«Voigtland»)是柏林著名的工人区之一；聖啓尔士(Saint-Giles)是倫敦的貧民区。——第594頁。

178 “政治經济学批判大綱”是弗·恩格斯的第一篇經济学著作，在这一著作中，恩格斯用社会主义的观点研究了資产阶級社会的經济制度和資产阶級政治經济学的基本范疇。馬克思后来对恩格斯的这一著作給予了極高的評价，称它为“批判經济学范疇的天才大綱”(見“政治經济学批判”序言，1859年)。这一著作証明恩格斯已徹底从唯心主义轉向唯物主义，从革命民主主义轉向共产主义，但是它还沒有完全摆脫倫理的“哲学的”共产主义的影响。很多地方恩格斯还是根据一般人类的道德和人道的抽象原則来批評資产阶級社会的。——第596頁。

179 亚当·斯密"原富"1776年倫敦版 (A. Smith. «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations». London, 1776)。——第598頁。

180 J. Wade. «History of the Middle and Working Classes». 3rd ed., London, 1835. ——第614頁。

181 阿·艾利生"人口原理及其和人类幸福的关系"1840年倫敦版第1—2卷 (A. Alison. «The Principles of Population, and their Connection with Human Happiness». Vol. 1—2, London, 1840)。——第616頁。

182 "馬尔庫斯"——19世紀30年代末在英国出版的一本小册子的作者的笔名，这本小册子大肆宣揚仇視人类的馬尔薩斯理論。——第618頁。

183 指英国在1834年通过的新"济貧法"。这个法律只允許用一种方式来帮助貧民，就是將他們安置在習艺所中。習艺所的制度同从事苦役的牢獄中的制度不相上下，人民称之为"穷人的巴士底獄"。——第618頁。

184 見阿·艾利生"人口原理……"1840年倫敦版第1卷第548頁 (A. Alison. «The Principles of Population …». Vol. 1, London, 1840, p. 548.)。——第622頁。

185 A. Ure. «The Philosophy of Manufactures». London, 1835. ——第624頁。

186 指恩格斯原来准备写的一部关于英国社会史的著作，他在留居英国的时候(1842年11月——1844年8月)曾为这部著作收集了材料。他打算在这部著作中用專門的篇幅来描写英国工人阶級的狀况。后来他改变計划，决定單独写一部著作来献給英国無产阶級，这一著作在他回到德国之后写成，即1845年在萊比錫出版的"英国工人阶級狀况"。——第625頁。

187 指1828年廢除宣誓法；該法令規定，只有英国国教徒才能担任政府职

务。——第 628 頁。

188 «*Laissez faire, laissez aller*»——"听之任之"是資产阶級自由貿易派經济学家的信条；他們主張貿易自由，主張国家不干涉經济范圍內的任何事务。——第 638 頁。

189 指 1843 年載于"德国現代哲学和政論界軼文集"第 2 卷的路·費尔巴哈的"哲学改革提綱草稿"。——第 647 頁。

190 国内移民区（Home-colonies）是欧文給自己的示范性的共产主义会社起的名称。——第 653 頁。

191 恩格斯在"英国工人阶級狀况"(1845 年) 的一个注解中，給卡萊尔做了同样的估价。恩格斯在該書德文第 2 版(1892年)中給这个注解作了如下的补充："但是二月革命使卡萊尔成了徹头徹尾的反动分子；他不再向庸人們發出正义的憤怒，却对那把他拋到岸上的历史巨浪發出狠毒的庸俗的怨言。"——第 654 頁。

192 恩格斯指的是英国科学家布萊克、普利斯特列和法国科学家拉瓦錫的發現。布萊克用定量的方法創始了所謂的气体化学，普利斯特列用实驗的方法發現了氧气，拉瓦錫从理論上解釋了这个發現并推翻了燃素說。恩格斯当时不知道俄国的科学發現和技术發明；譬如他当时沒有看到米·瓦·罗蒙諾索夫的著作。18 世紀中叶，罗蒙諾索夫开始研究定量分析和化学原子論并發現了物質守恒定律，从而給化学奠定了科学的基础。——第 657 頁。

193 恩格斯写本文时还沒有研究过英国土地关系的历史。后来的历史研究查明：在 15—17 世紀的时候，从农奴人身依附关系中解放出来的英国农民基本上都是官册土地持有者（即以官册为憑的土地持有者——繳納封建地租的終生和世襲的佃农）。現代科学將 vilains, bordars, cottars（威倫、包达尔、考塔尔）这些名詞归入中世紀英国农奴的各种不同的类别。——第 662 頁。

194 1892 年恩格斯对"英国工人阶級狀况"一書中一个类似的注釋作了下面的补充："这里所描写的产業革命的历史輪廓在某些細节上是不准确

的，但是在1843—1844年沒有更好的資料。"——第674頁。

195 威·葛德文"論政治上的公正及其对一般美德和幸福的影响"1793年倫敦版第1—2卷(W. Godwin. «An Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness». Vol. 1—2, London, 1793)。——第675頁。

196 指德国反动历史学家弗·劳麦写的"1835年的英国"（F. Raumer. «England im Jahre 1835»)一書，該書于1836年在萊比錫分兩册出版。——第679頁。

197 *Test-Act*（宣誓法)公布于1673年，它要求担任国家职务者承認英国国教会的信条。当时这个法令是用来对付天主教反动派的，后来却变成了反对在某种程度上違背官方的英国国教会信条的各个教派的武器。

Habeas Corpus Act（人身保护法）由英国議会于1679年通过。关于Habeas Corpus（人身保护）的实質，見本卷第696頁。

Bill of Rights（权利法案）由英国議会于1689年通过，它为了議会而限制了国王的权力，并且巩固了土地貴族同上層的金融資产阶級、商業資产阶級之間由于1688年政变而达成的妥协。——第680頁。

198 指1765—1769年出版的英国法律学家威·布萊克斯頓所著"英国法律釋义"(W. Blackstone. «Commentaries on the Laws of England»）和1771年出版的瑞士法律学家讓·路·德洛姆所著"英国宪法"(J. L. Delolme. «Constitution de l'Angleterre»)。兩本書都为英国君主立宪制度辯护。——第682頁。

199 *Magna Charta*—Magna Charta Libertatum（自由大宪章）是騎士和市民所支持的起义的大封建主向英王"無地約翰"提出的一个文件。大宪章于1215年6月15日签署，它主要是为了大封建主利益而限制国王的权力，并对騎士阶層和城市做了一些讓步；而对基本的居民群众即农奴，什么权利都沒有給。——第682頁。

200 指英国广大人民群众爭取选举改革所进行的斗爭，这次斗爭的最高潮是在1831年。——第686頁。

201 三十九条 是1571年英国議会所通过的英国国教会的信条。——第692頁。

202 *Corporation Act*（市鎮机关法）于1661年通过，它要求担任由选举产生的职务（主要指城市管理机关）的人員承認英国国教会的信条。——第692頁。

203 合并取消派 見注160。——第695頁。

204 "北極星报"（«*The Northern Star*»）是英国的一种周报，宪章派的中央机关报；1837年創刊，1852年停刊；最初在里子出版，从1844年11月起在倫敦出版。該报的創办人和主編是菲·奧康瑙尔，40年代乔·哈尼也曾任該报主編。1845年9月至1848年3月弗·恩格斯曾为該报撰稿。——第696頁。

205 "新道德世界"（«*The New Moral World*»）是空想社会主义者的周报，1834年由罗·欧文創办，一直出版到1846年；最初在里子出版，从1841年10月起改在倫敦出版；1843年11月至1845年5月弗·恩格斯曾为該报撰稿。——第696頁。

206 A. Fonblanque. «England under Seven Administrations». Vol. I—III, London, 1837. ——第701頁。

207 加洛林納法典——見注59。——第701頁。

卡・馬克思生平事業年表

(1818—1844 年 8 月)

1 8 1 8

5月5日 卡尔・馬克思誕生于特利尔城(普魯士萊茵省)。

1 8 3 0

秋天 馬克思进特利尔中学。

1 8 3 5

9月24日 馬克思畢業于特利尔中学,并領得畢業文憑。

10月15日 馬克思进波恩大学法律系。

1 8 3 6

10月下半月 馬克思到柏林,10 月 22日轉入柏林大学法律系繼續攻讀法律。

1836年底—1838年 馬克思在法律系除学習法律課程外,还研究哲学、历史和艺术史,將古代作者的著作譯成德文并学習英文和意大利文。

1 8 3 7

4—8月 馬克思鑽研黑格尔哲学,并結識了黑格尔左派分子布・鮑威尔、弗・科本等人。

11月10日 馬克思写信給他的父亲，叙述他在柏林的生活和学習情况。

1839

1839年初—1841年3月 馬克思研究希臘哲学，主要是唯物主义哲学家伊壁鳩魯的自然哲学观点，并写博士学位論文"德謨克利特的自然哲学和伊壁鳩魯的自然哲学的区别"。

1841

3月30日 馬克思畢業于柏林大学。

4月6日 馬克思把他的博士学位論文"德謨克利特的自然哲学和伊壁鳩魯的自然哲学的区别"寄給耶拿大学的哲学系主任。

4月15日 馬克思收到哲学博士証書。

4月中旬 馬克思由柏林回到特利尔城。

7月初 馬克思到波恩，希望在波恩大学担任副教授。

約7月間 馬克思研究路·費尔巴哈所著"基督教的本質"一書。

秋天 由于各大学解聘許多进步学者，馬克思放弃了在大学执教的想法。从此报刊就成为馬克思宣傳革命民主主义思想的講台。

1842

1月15日—2月10日 馬克思为黑格尔左派分子創办的杂志"德国年鑒"写"評普魯士最近的書报檢查令"一文。由于書报檢查条件的限制，这篇論文沒有在"德国年鑒"上發表，它是在1843年2月瑞士出版的"德国現代哲学和政論界軼文集"第1卷上發表的。

1月底	馬克思写“路德是施特劳斯和費尔巴哈的仲裁人”一文，本文發表于1843年出版的“德国現代哲学和政論界軼文集”第2卷。
4月	馬克思开始为反政府的萊茵省資产阶級的机关报“萊茵报”撰稿。他为这家报紙写了“第六届萊茵省議会的辯論(第一篇論文)。关于出版自由和公布等級会議紀录的辯論”。本文載于1842年5月份的“萊茵报”附頁。
6月	馬克思为“萊茵报”写第二篇关于第六届萊茵省議会辯論的文章。这篇文章因闡述了普魯士政府和天主教会的冲突，被檢查机关禁止發表。
6月29日—7月4日	馬克思写了“第179号‘科倫日报’社論”一文，本文載于7月10、12和14日“萊茵报”附頁。
8月9日	“萊茵报”附頁登載了卡·馬克思的論文“法的历史学派的哲学宣言”，其中“婚姻篇”因檢查机关禁止，沒有發表。
10月上半月	馬克思到科倫，10月15日起任“萊茵报”的主編。在他的領导下，“萊茵报”的革命民主主义傾向日益明确。
10月15日	馬克思写了“共产主义和奥格斯堡‘总匯报’”一文，本文發表于10月16日的“萊茵报”。
10月	馬克思写“第六届萊茵省議会的辯論（第三篇論文）。关于林木盜窃法的辯論”一文，發表在10月25日至11月3日的“萊茵报”附頁。
1842年10月—1843年初	馬克思研究法国空想社会主义者——沙·傅立叶、埃·卡貝、德·德薩米、比·勒魯、維·孔西得朗和比·約·蒲魯东的著作。
1842年11月下半月	馬克思首次会見恩格斯。恩格斯由德国赴英国途經科倫时，訪問了“萊茵报”編輯部。

11月底 馬克思与所謂"自由人"的黑格尔左派分子組成的柏林小組决裂，因为黑格尔左派分子企圖將"萊茵报"变成宣傳他們的唯心哲学观点的脫离实际生活和政治斗爭的报紙。

12月18日 馬克思写"論离婚法草案"一文，本文發表于12月19日的"萊茵报"。

1842年12月31日—1843年1月15日 馬克思就查封"萊比錫总匯报"一事写了一系列論文，这些文章發表于1843年1月1日至16日的"萊茵报"。

1843

1月1—20日 馬克思写"摩塞尔記者的辯护"一文。为此，馬克思研究了有关摩塞尔河沿岸地区釀造葡萄酒的农民情况的材料和文件。本文載于1月15日至20日"萊茵报"。

1月19日 普魯士政府通过决議，自4月1日起封閉"萊茵报"；封閉之前对"萊茵报"实行特别严格的檢查。

2月10日 卡·馬克思写的"摩塞尔記者的辯护"續文被檢查机关禁止發表。

2月12日 馬克思出席了"萊茵报"股东召开的特别会議。股东們企圖放弃报紙的明确的反政府立場以換取政府取消查封，馬克思坚决反对这种主張。

3月17日 馬克思退出"萊茵报"編輯部。退出編輯部的声明書發表于3月18日的"萊茵报"。

3月底 馬克思到荷蘭。

3—9月 馬克思就在国外出版"德法年鑒"一事与阿·盧格进行磋商，他主張尽力吸收德法兩国民主派中的进步人士参加这項工作。9月馬克思在致盧格的信件中規定了杂志的任务。

夏天	馬克思在克罗茨納赫写了批判黑格尔法哲学的著作。
6月19日	馬克思和燕妮·馮·威斯特华倫結婚。
10月20日	馬克思写信給路·費尔巴哈，邀他为"德法年鑒"写稿。
10月底	馬克思因"德法年鑒"决定在巴黎出版，迁居巴黎。
1843年秋天—1844年1月	馬克思为"德法年鑒"写兩篇論文："論犹太人問題"和"黑格尔法哲学批判导言"。这兩篇論文标明馬克思已完全由唯心主义者轉变为唯物主义者，由革命民主主义者轉变为共产主义者。
1843年11月—1845年1月	馬克思在巴黎和法国的民主主义者和社会主义者、德国秘密团体"正义者同盟"的領导人以及多数法国工人秘密組織的領袖們建立了联系，并經常出席德法兩国工人和手工業者的集会。
1843年12月底	馬克思結識了亨·海涅并建立了友誼。
1843年底—1844年3月	馬克思研究18世紀末法国資产阶級革命的历史，准备編写法国国民公会史。 同时，馬克思还着手系統地研究政治經济学，他閱讀經济学家亞当·斯密、讓·巴·薩伊、弗·斯卡尔贝克等人的著作并做札記。

1844

1月底	馬克思收到恩格斯由曼徹斯特寄給"德法年鑒"的兩篇論文："政治經济学批判大綱"及"英国狀况。評托馬斯·卡萊尔的'过去和現在'"。
2月底	卡·馬克思和阿·盧格主編的"德法年鑒"双刊号在巴黎出版。这一期杂志發表了卡·馬克思的著作"論犹太人問題"和"黑格尔法哲学批判导言"以及致阿·盧格的信件。

由于恩格斯在"德法年鑒"上發表了"政治經济学批判大綱",馬克思和恩格斯之間就建立了通信关系。

3月23日 馬克思会見俄国政治活动家米·巴枯宁、瓦·波特金、格·托尔斯泰,法国民主主义者和社会主义者比·勒鲁、路·勃朗等人。他們在会晤时曾就許多理論和政治問題交換了意見。

3月26日 馬克思与資产阶級激进分子阿·盧格决裂,因为后者对馬克思帶給"德法年鑒"的共产主义傾向抱否定态度。"德法年鑒"因馬克思与盧格决裂、物質条件困难以及在德国难以發行而停刊。

4月16日 普魯士政府指控馬克思在"德法年鑒"上發表的論文为"叛国和侮辱陛下",并下令在馬克思进入普魯士国境时加以逮捕。

4—8月 馬克思繼續研究資产阶級經济学家的著作,并在他的經济哲学手稿中完成了資产阶級政治經济学批判大綱初稿。

約7月間 馬克思結識比·約·蒲魯东。

7月31日 馬克思写"評'普魯士人'的'普魯士国王和社会改革'一文",駁斥阿·盧格。本文發表于8月7日和10日巴黎出版的德文报"前进报"。从此卡·馬克思开始为"前进报"撰稿并参加該报的編輯工作。

8月28日左右 馬克思和到达巴黎的恩格斯会面。

弗·恩格斯生平事業年表

(1820—1844 年 8 月)

1820

11月28日 弗里德里希·恩格斯誕生于巴門市(普魯士萊茵省)。

1834

10月20日 恩格斯由巴門市立中学轉到愛北斐特的中学。

1837

9月15日 由于父亲的坚持，恩格斯未讀完最后一学年就离开中学，到他父亲在巴門开設的营業所当办事員。

1838—1841

1838年7月中旬—1841年3月下半月 恩格斯到不来梅一家巨大的貿易公司实習經商。他在公余时間研究文学，对"青年德意志"的作家非常注意；他为"德意志电訊"杂志写了"烏培河谷来信"一文，并在文艺批評杂志上發表了許多書报評論和随笔。

恩格斯鑽研黑格尔哲学，閱讀关于批判宗教的著作，包括黑格尔左派分子大·施特劳斯的"耶穌傳"一書。

在这个时期，恩格斯的革命民主主义观点形成。

1841

3月底 恩格斯由不来梅回到巴門。

1841年9月下半月—1842年8月15日 为了服兵役，恩格斯到柏林加入炮兵旅。在服役期間，恩格斯利用公余时間在柏林大学旁听；这时他和黑格尔左派分子鮑威尔弟兄、弗·科本及其他人建立了密切的关系。恩格斯在"謝林論黑格尔"、"謝林和啓示"及"謝林——基督的哲学家"等已出版的著作中尖銳地批判了謝林的反动观点。

1841年下半年 恩格斯研究路·費尔巴哈的著作"基督教的本質"。

1842

3月 恩格斯开始給"萊茵报"写稿，一年內他給該报写了許多政論性文章。

6月15日左右 恩格斯为黑格尔左派刊物"德国年鑒"写了一篇評論亚历山大·荣克所著"德国現代文学講义"一書的文章。該文載于7月7、8和9日的"德国年鑒"。

10月10日左右 服役期滿，恩格斯由柏林回到巴門。

約10月間 恩格斯写"普魯士国王弗里德里希-威廉四世"一文。該文載于1843年7月在瑞士出版的"来自瑞士的二十一張"文集。

11月下半月 恩格斯动身前往英国，在曼徹斯特的"欧門—恩格斯"紡紗工厂实習經商。

赴英途中，恩格斯訪問了科倫的"萊茵报"編輯部，在那里他和馬克思初次見面。

11月29、30日 到英国以后，恩格斯写了"英国对国內危机的看法"和"国內危机"兩篇論文并寄給"萊茵报"。論文發表于12月8、9和10日的"萊茵报"。

12月19、20、22日 恩格斯写"各个政党的立場"、"英国工人阶級狀况"和"谷物法"三篇論文。論文發表于12月24、25和27日的"萊茵报"。

1842年12月—1844年8月 恩格斯研究英国的社会关系和政治关系、英国工人的生活条件和劳动条件；了解英国工人的斗爭和宪章运动。他訪問了曼徹斯特的工厂和工人区；参加各种群众大会和工人集会。

恩格斯研究亞当·斯密、大·李嘉圖、讓·巴·薩伊、約·雷·麦克庫洛赫、詹姆斯·穆勒和其他資产阶級經济学家的著作；閱讀社会主义的文献；閱讀昂·聖西門、沙·傅立叶、罗·欧文、格·巴貝夫、埃·卡貝、威·魏特林和其他空想社会主义及共产主义的代表人物的著作，同时也閱讀比·約·浦魯东的著作。

在居留英国期間，恩格斯完全从唯心主义轉向唯物主义，从革命民主主义轉向共产主义。

1843

5月16、23日 6月9、27日 "瑞士共和主义者"杂志發表恩格斯的題为"倫敦来信"的四篇通訊。

約5—6月間 在居留倫敦期間，恩格斯和德国工人的秘密团体"正义者同盟"的領导人卡·沙佩尔、約·莫尔及亨·鮑威尔建立了联系。

秋天 恩格斯訪問在里子的宪章派报紙"北極星报"編輯部，并同該报編輯——宪章运动革命派著名活动家之一乔·哈尼結識。

10月23日—11月初 恩格斯开始給英国欧文社会主义者机关报"新道德世界"写稿。他为該报写的第一篇論文"大陆上社会改革运动的进展"載該报11月4日和18日。11月11日和25日的"北極星报"轉載了这篇論文，轉載时略有刪节。

約12月間 恩格斯同德国革命詩人格·維尔特結識并建立了友誼。

1843年底—1844年1月 恩格斯写“政治經济学批判大綱”。

1844

1月 恩格斯給卡·馬克思和阿·盧格主編在巴黎出版的“德法年鑒”写了“英国狀况。評托馬斯·卡萊尔的‘过去和現在’”一文。这篇論文是恩格斯計划要写的英国狀况論文集的一个开端。

2月3日 “新道德世界”發表弗·恩格斯的論文“大陆上的运动”。

2月 恩格斯写論文“英国狀况。十八世紀”論文載于8月31日到9月11日的“前进报”。

2月底 “德法年鑒”杂志發表弗·恩格斯的兩篇論文“政治經济学批判大綱”和“英国狀况。評托馬斯·卡萊尔的‘过去和現在’”。

由于恩格斯所著“政治經济学批判大綱”一文在杂志上刊載，馬克思与恩格斯之間开始通信。

3月 恩格斯写論文“英国狀况。英国宪法”。論文載于9月18日至10月19日“前进报”。

4—8月 恩格斯繼續研究英国經济和英国工人的生活条件及劳动条件。他为自己計划要写的关于英国社会史和英国無产阶級狀况的著作搜集材料。

8月26日左右 恩格斯从英国动身去德国。

8月28日左右 恩格斯繞道巴黎，在巴黎与馬克思会面。

人名索引

二　画

丁盖尔施泰特，弗蘭茨（Dingelstedt, Franz 1814—1881）——男爵，德国詩人和作家，起初为小資产阶級反对派政治詩的代表人物，从40年代中开始成为宫廷剧作家，君主主义者。——第512頁。

三　画

万哈根·馮·恩賽，卡尔·奧古斯特（Varnhagen von Ense, Karl August 1785—1858）——德国作家和自由派的文学批評家。——第525頁。

四　画

孔多塞，讓·安都昂（Condorcet, Jean Antoine 1743—1794）——法国資产阶級社会学家，啓蒙运动者；在18世紀末法国資产阶級革命时期，傾向于吉倫特派。——第129頁。

孔西得朗，維克多（Considérant, Victor 1808—1893）——法国政論家，空想社会主义者，傅立叶的学生和繼承人。——第134、579頁。

孔斯旦，本扎曼（Constant, Benjamin 1767—1830）——法国自由資产阶級的政治活动家，政論家和作家，曾从事国家法問題的研究。——第103頁。

巴貝夫，格拉古（Babeuf, Gracchus 1760—1797）——眞名为弗朗斯瓦·諾埃尔（François Noël），法国革命家，空想平均共产主义的杰出代表人物，"平等派"密謀的組織者。——第576、579、580頁。

巴萊尔，倍尔特蘭（Barère, Bertrand 1755—1841）——法国法律家，18世紀末資产阶級革命的活动家，国民公会雅各宾党人的代表；后来成为特米多尔月反革命政变的积極參加者。——第478頁。

巴德尔，弗蘭茨（Baader, Franz 1765—1841）——德国反动的哲学家，神学家，神秘主义者。——第533頁。

邓斯·司各脫，約翰（Duns Scotus, John 約1265—1308）——中世紀經院哲学家，唯名論（唯物主义在中世紀的最初表現）的代表人物，著有"牛津文集"这一杰作。——第38頁。

邓科布，托馬斯·斯林格斯比（Duncombe, Thomas Slingsby 1796—1861）——英国政治活动家，資产阶級激进分子，40年代曾參加宪章运动。——第562、565、687頁。

文巴尔克，盧道夫（Wienbarg, Ludolf 1802—1872）——德国作家和批評家，"青年德意志"文学团体的代表人物之一。——第521、524、526、527、528頁。

尤尔，安得魯（Ure, Andrew 1778—1857）——英国化学家，庸俗的經济学家，自由貿易論者。——第624頁。

日拉，菲力浦（Girard, Philippe 1775—1845）——著名的法国工程师和發明家。——第670頁。

丰勃蘭克，沃尔本尼（Fonblanque, Albany 1793—1872）——英国自由派新聞記者。——第701頁。

尤利安（Julianus 約331—363）——叛教者，罗馬皇帝（361—363）。——第114頁。

牛頓，伊薩克（Newton, Isaac 1642—1727）——偉大的英国物理学家，天文学家和数学家，力学科学的創始人。——第115、657、667頁。

五　画

卡尔，阿尔丰斯（Karr, Alphonse 1808—1890）——法国小資产阶級政論家和作家，"黃蜂"諷刺月刊的撰稿人和發行人。——第192頁。

卡尔-泰奧多尔（Karl Theodor 1724—1799）——普法尔茨和巴伐利亞的选帝侯。——第508頁。

卡貝，埃蒂耶納（Cabet, Etienne 1788—1856）——法国政論家，空想的和平共产主义的卓越代表人物，"伊加利亞旅行記"一書的作者。——第416、417、580、582、584、586頁。

卡萊尔，托馬斯（Carlyle, Thomas 1795—1881）——英国作家，历史学家，宣揚英雄崇拜的唯心主义哲学家，發表近于40年代封建社会主义的观点，站在反动的浪漫主义立場上批判英国的資产阶級，后来傾向托利党，1848年后成为徹头徹尾的反动分子，工人运动的露骨的敌人。——第560、626、630、633、634、636、637、641、642、646—649、651—654頁。

卡萊尔，理查（Carlile, Richard 1790—1843）——英国激进的政論家，社会改革家，进步刊物的發行人。——第694頁。

卡利埃尔，摩里茨（Carrière, Moritz 1817—1895）——德国唯心主义哲学家，美学教授。——第513頁。

卡特賴特，艾德蒙（Cartwright, Edmund 1743—1823）——著名的英国發明家。——第607、668頁。

弗里德里希-威廉三世（Friedrich-Wilhelm III 1770—1840）——普魯士国王（1797—1840）。——第239、412、535、538、542頁。

弗里德里希-威廉四世（Friedrich-Wilhelm IV 1795—1861）——普魯士国王（1840—1861）。——第131、239、240、241、408、411—413、463、468—470、474、476—479、481、535—543、591頁。

弗蘭德，威廉（Ferrand, William）——傾向托利党的英国土地占有者。——第630頁。

弗萊里格拉特，斐迪南（Freiligrath, Ferdinand 1810—1876）——德国詩人，最初为浪漫主义者，后来成为革命詩人，1848—1849年为"新萊茵报"編輯之一，共产主义者同盟盟員；50年代脫离革命斗爭。——第509、512—514、517、518、524頁。

瓦茨，約翰（Watts, John 1818—1887）——英国空想社会主义者，欧文的門生；后来成为資产阶級自由主义者。——第567、569、570、582頁。

瓦特，詹姆斯（Watt, James 1736—1819）——杰出的英国發明家，蒸汽机的設計者。——第607、667、668、671頁。

瓦尼尼，留契里奧（Vanini, Lucilio 1585

—1619)——意大利哲学家，由于唯物主义和反宗教的思想以及批判封建制度，为宗教裁判所处死。——第200頁。

瓦尔特，約翰(Walter, John 1776—1847)——英国政治活动家，倾向托利党。——第630頁。

皮尔，罗伯特(Peel, Robert 1788—1850)——英国国家活动家，温和的托利党人，曾任首相(1841—1846)，在自由党的支持下，廢除了谷物法(1846)。——第553、554、558、564、572、573、627、680頁。

皮羽特曼，海尔曼(Püttmann, Hermann 1811—1894)——德国激进的詩人和新聞記者，40年代中"眞正社会主义"的代表人物之一。——第513—514頁。

皮羽克列尔-穆斯考，海尔曼 (Pückler-Muskau, Hermann 1785—1871)——公爵，德国作家。——第524、525頁。

布萊克，約瑟夫 (Black, Joseph 1728—1799)——英国著名的学者，化学家和物理学家。——第657頁。

布萊克斯頓，威廉(Blackstone, William 1723—1780)——英国法律家，英国君主立宪制度的辯护人。——第682頁。

布黎紀冤特，弗蘭西斯 (Bridgewater, Francis 1736—1803)——公爵，英国的大土地占有者。——第673—674頁。

汉澤曼，大衛 (Hansemann, David 1790—1864)——大資本家，萊茵省自由資产阶級的領袖之一；1848年3月至9月任普魯士的財政大臣，实施同反动派妥协的叛卖政策。——第232、234頁。

汉密尔頓，托馬斯 (Hamilton, Thomas 1789—1842)——英国軍队的上校，作家，"美国人和美国風俗習慣"一書的作者。——第425、427、447頁。

本·約翰遜——見約翰遜，本杰明。

白尔尼，路德維希(Börne, Ludwig 1786—1837)——德国政論家和批評家，激进的小資产阶級反对派的卓越代表人物之一；晚年成为基督教社会主义的拥护者。——第524—526、528、529、577頁。

尼古拉一世 (Николай I 1796—1855)——俄罗斯皇帝(1825—1855)。——第413、535頁。

边沁，耶利米(Bentham, Jeremy 1748—1832)——英国資产阶級社会学家，功利主义理論家。——第675、676、693頁。

六 画

艾利生，威廉·巴尔特尼(Alison, William Pulteney 1790—1859)——爱丁堡大学医学教授，托利党人。——第635、636頁。

艾利生，阿契波德 (Alison, Archibald 1792—1867)——英国資产阶級历史学家和經济学家，托利党人。——第616、618頁。

艾奈肯，維克多·安都昂 (Hennequin, Victor Antoine 1816—1854)——法国律师和政論家，傅立叶的信徒。——第133頁。

艾釋黎，安东尼 (Ashley, Anthony 1801—1885)——从1851年起为舍夫茨別利的伯爵，英国政治活动家，托利党人。——第630頁。

艾希霍恩，約翰·阿尔勃萊希特·弗里德里希(Eichhorn, Johann Albrecht Friedrich 1779—1856)——普魯士国家活动家，曾任普魯士文化、教育和衛

生事务大臣(1840—1848)。——第541頁。

伊丽莎白(Elizabeth 1533—1603)——英国女王(1558—1603)。——第47、474、685、694頁。

伊壁鳩魯(Epikouros 公元前約341—約270)——杰出的古希臘唯物主义哲学家,無神論者。——第113頁。

西哀士,艾曼紐尔·約瑟夫(Sieyès, Emmanuel Joseph 1748—1836)——法国神父,18世紀末法国資产阶級革命活动家,大資产阶級的代表人物。——第81、131頁。

西塞罗,馬可·土利烏斯(Cicero, Marcus Tullius 公元前106—43)——杰出的罗馬雄辯家和国家活动家,折衷主义哲学家。——第113頁。

西尔斯菲尔特,查理(Sealsfield, Charles 1793—1864)——卡尔·波斯特(Karl Postl)的笔名,奥地利自由派作家。——第532頁。

西諾普的第欧根尼(Diogenes of Sinope 公元前約404—約323)——古希臘哲学家,昔尼克学派的創始人之一,該学派反映了人民中貧困阶層对有产者統治的消極抗議。——第45頁。

乔治·桑(George Sand 1804—1876)——著名的法国女作家,著有長篇社会小說多种,浪漫主义的民主派代表人物。——第521、583、594頁。

乔治一世(George I 1660—1727)——英国国王(1714—1727)。——第667、680頁。

乔治三世(George III 1738—1820)——英国国王(1760—1820)。——第667頁。

托勒密,克罗狄烏斯(Ptolemaeus, Claudius 第二世紀)——古希臘数学家,天文学家和地理学家,宇宙的地球中心說的創立者。——第88頁。

托克維尔,阿列克西斯(Tocqueville, Alexis 1805—1859)——法国資产阶級历史学家和政治活动家。——第425頁。

安凡丹,巴特尔米·普罗斯比尔(Enfantin, Barthelemy Prosper 1796—1864)——法国空想社会主义者,聖西門亲信門徒之一;同巴札尔一起領导聖西門学派。——第134頁。

考夫曼,彼得(Kaufmann, Peter 1804—1872)——德国資产阶級經济学家。——第241頁。

伏尔泰,弗朗斯瓦·瑪丽(Voltaire, François Marie 1694—1778)——法国自然神論哲学家,諷刺作家,历史学家,18世紀資产阶級啓蒙运动的卓越代表人物,曾經为反对專制制度和天主教而斗爭。——第9、49、91、99、129、200、509、561、569頁。

休謨,大衛(Hume, David 1711—1776)——英国哲学家,主观唯心主义者,不可知論者,資产阶級历史学家和經济学家。——第660頁。

米拉波,奥諾莱·加比利尔(Mirabeau, Honoré Gabriel 1749—1791)——18世紀末法国資产阶級革命的卓越活动家,大資产阶級和資产阶級化的貴族的利益的代表者。——第44、129頁。

米利都的泰勒斯(Thales of Miletus 公元前約624—約547)——古希臘的哲学家,自發唯物主义的米利都学派的奠基人。——第116頁。

列伐尔特,奥古斯特(Lewald, August 1792—1871)——德国作家,接近"青年

德意志"文学团体，自由派杂志"欧罗巴"（1835—1846）的創办人和編輯。——第514頁。

多赫尔蒂，休(Doherty, Hugh)——爱尔蘭人，1841—1843年出版的傳立叶主义者的报紙"倫敦法郎吉"的發行人，著有关于哲学和語文学的書籍。——第579頁。

七 画

克拉克，賽米尔(Clarke, Samuel 1675—1729)——英国神学家和唯心主义哲学家。——第115頁。

克来泰，艾曼紐尔（Crétet, Emmanuel 1747—1809)——伯爵，法国政治活动家，拿破侖第一的內务大臣（1807—1809)。——第477頁。

克莱因，尤利烏斯·列奧波特(Klein, Julius Leopold 1810—1876)——德国剧作家和戏剧批評家。——第524頁。

克倫威尔，奧利弗（Cromwell, Oliver 1599—1658）——17世紀英国資产阶級革命时期的資产阶級和資产阶級化的貴族的領袖，1653年起为英格蘭、苏格蘭和爱尔蘭的攝政大臣。——第47、660、681頁。

克倫普頓，賽米尔（Crompton, Samuel 1753—1827）——著名的英国發明家。——第624、667、668頁。

克魯馬赫尔，弗里德里希·威廉（Krummacher, Friedrich Wilhelm 1796—1868）——德国傳教士，加尔文教派牧师，烏培河谷的虔誠派首領。——第501—507、536頁。

亨利四世（Heinrich IV 1050—1106）——德意志皇帝(1056—1106)。——第502頁。

亨利八世(Henry VIII 1491—1547)——英国国王(1509—1547)。——第46頁。

亨茨曼，本杰明（Huntsman, Benjamin 1704—1776）——著名的英国發明家。——第672頁。

李比希，尤斯圖斯(Liebig, Justus1803—1873)——杰出的德国学者，农業化学的奠基人之一。——第607、621頁。

李斯特，弗里德里希（List, Friedrich 1789—1846)——德国庸俗的資产阶級經济学家，宣傳極端的保护关稅政策。——第457、599頁。

李嘉圖，大衛（Ricardo, David 1772—1823)——英国經济学家，資产阶級古典政治經济学最聞名的代表人物之一。——第473、599、603、608頁。

苏，欧仁(Sue, Eugène 1804—1857)——法国作家，著有一些小市民的伤感的社会小說。——第594頁。

苏拉，魯齐烏斯·科尔奈利烏斯（Sulla, Lucius Cornelius 公元前138—78）——罗馬战略家和国家活动家，曾为执政官(公元前88)及独裁者（公元前82—79)。——第681頁。

苏格拉底（Socrates 公元前約469—約399)——古希臘唯心主义哲学家，奴隶主貴族的思想家。——第113頁。

貝尔納·德·克萊沃(Bernard de Clairvaux 約1091—1153)——法国神学家，狂热的天主教信徒。——第88頁。

貝朗热，比埃尔·讓（Béranger, Pierre Jean 1780—1857）——法国最聞名的民主主义大詩人，政治諷刺文的作者。——第87頁。

貝尔托萊，克劳德·路易（Berthollet, Claude Louis 1748—1822）——法国杰出的化学家。——第607頁。

麦克亚当，約翰·劳頓(MacAdam, John Loudon 1756—1836)——英国公路視察員，公路建筑專家。——第673頁。

麦克庫洛赫，約翰·雷姆賽(MacCulloch, John Ramsay 1789—1864)——英国資产阶級經济学家，庸俗政治經济学的代表人物。——第473、599、603頁。

劳貝，亨利希(Laube, Heinrich 1806—1884)——德国作家，"青年德意志"文学团体的代表人物之一；后来成为戏剧大活动家，維也納一些剧院的导演。——第521、522、524、526、527、528頁。

劳麦，弗里德里希(Raumer, Friedrich 1781—1873)——德国反动的历史学家。——第679頁。

伯麦，雅科布(Böhme, Jakob 1575—1624)——德国手工業者，神秘主义哲学家。——第88、115頁。

伯利克里(Pericles 公元前約493—429)——雅典的国家活动家，巩固了奴隶主民主制度。——第95、113頁。

辛利克斯，海尔曼·弗里德里希·威廉(Hinrichs, Hermann Friedrich Wilhelm 1794—1861)——德国哲学教授，黑格尔右派分子。——第533頁。

杜勒，爱德华(Duller, Eduard 1809—1853)——德国作家，反动的浪漫主义者，著有一些卑劣的历史短篇小說。——第517頁。

利奧，亨利希(Leo, Heinrich 1799—1878)——德国历史学家和政論家，極端反动的政治和宗教观点的辯护人，普魯士容克地主的思想家之一。——第106、529、533、536、540頁。

沃尔弗，克利斯提安(Wolff, Christian 1679—1754)——德国唯心主义哲学家，形而上学者。——第128頁。

伽利略，伽利萊(Galilei, Galileo 1564—1642)——偉大的意大利物理学家和天文学家，力学原理的創始人，为先进的世界观而斗爭的战士。——第43頁。

狄更斯，查理(Dickens, Charles 1812—1870)——笔名波茲，杰出的英国現实主义作家。——第594頁。

沙培尔，馮(Schaper, von)——普魯士反动官僚的代表人物之一，萊茵省总督(1842—1845)。——第211—215、242頁。

呂凱特，弗里德里希(Rückert, Friedrich 1788—1866)——德国浪漫派詩人和东方詩的翻譯家。——第515頁。

谷茲科夫，卡尔(Gutzkow, Karl 1811—1878)——德国作家，"青年德意志"文学团体的代表人物之一，1838—1842年間为"德意志电訊"杂志編輯。——第512、520、521、524—529頁。

邦納罗蒂，菲力浦(Buonarroti, Filippo 1761—1837)——意大利革命家，18世紀末至19世紀初法国革命运动的卓越活动家；空想共产主义者，巴貝夫的战友；他的"为平等而密謀"一書(1828)使工人革命运动中重新恢复了巴貝夫的傳統。——第577頁。

八 画

罗，約翰(Law, John 1671—1729)——英国資产阶級經济学家和財政專家，曾任法国財政大臣(1719—1720)，以發行紙幣的投机活动最后徹底破产而聞名。——第47頁。

罗素，約翰(Russell, John 1792—1878)——英国国家活动家，輝格党領袖，曾任首相(1846—1852和1865—1866)。——第553、554、558、627、693頁。

罗霍夫，古斯达夫·阿道夫（Rochow, Gustav Adolf 1792—1847）——反动的普鲁士容克地主的代表人物，曾任普鲁士内务大臣（1834—1842）。——第541頁。

罗生克蘭茨，卡尔（Rosenkranz, Karl 1805—1879）——德国黑格尔主义哲学家和文学史家。——第519頁。

罗伯斯比尔，奥古斯丁（Robespierre, Augustin 1763—1794）——18世紀末法国資产阶級革命卓越的活动家之一，雅各宾党人，馬·罗伯斯比尔的弟弟。——第440頁。

罗伯斯比尔，馬克西米利安（Robespierre, Maximilien 1758—1794）——18世紀末法国資产阶級革命杰出的活动家，雅各宾党人的領袖，革命政府的首腦（1793—1794）。——第16、480、660、681頁。

波特，乔治（Porter, George 1792—1852）——英国資产阶級經济学家和統計学家。——第674頁。

波茲（Boz）——見狄更斯，查理。

波蒙·德·拉·蓬尼尼埃尔，古斯达夫（Beaumont de la Bonninière, Gustav 1802—1866）——法国資产阶級政論家和政治活动家，著有論述奴隶制和美国的感化机構等書籍。——第425、435、437、447頁。

波旁王朝（Bourbons）——法国王朝（1589—1792，1814—1815和1815—1830）。——第408頁。

阿蒙，克里斯托夫·弗里德里希（Ammon, Christoph Friedrich 1766—1850）——德国神学家，新教徒。——第99頁。

阿克萊，理查（Arkwright, Richard 1732—1792）——产業革命时期的英国資产阶級企業家，占有他人在英国的許多發明專利权。——第624、667、668、671頁。

阿尔坦施泰因，卡尔（Altenstein, Karl 1770—1840）——普鲁士文化、教育和衛生事务大臣（1817—1838）。——第538頁。

拉瓦錫，安都昂·罗朗（Lavoisier, Antoine Laurent 1743—1794）——杰出的法国学者，化学家。——第657頁。

拉梅耐，費里西德（Lamennais, Félicité 1782—1854）——法国神父，政論家，基督教社会主义的思想家之一。——第583頁。

拉德維尔，弗里德里希（Radewell, Friedrich）——德国作家。——第529頁。

亚历山大大帝（Alexander the Great 公元前356—323）——古代出色的战略家和国家活动家。——第113、678頁。

亚里士多德（Aristoteles 公元前384—322）——偉大的古代思想家；在哲学上动摇于唯物主义和唯心主义之間；奴隶主阶級的思想家。——第113、128、133、410頁。

欧文，罗伯特（Owen, Robert 1771—1858）——偉大的英国空想社会主义者。——第568、582頁。

林耐，卡尔（Linné, Karl 1707—1778）——杰出的瑞典自然科学家，植物和动物分类法的創立者。——第657頁。

彼得一世（Пётр I 1672—1725）——1682年起为俄罗斯沙皇，1721年起为全俄皇帝。——第16頁。

舍伐利埃，米歇尔（Chevalier, Michel 1806—1879）——法国工程师，經济学家和政論家，30年代为聖西門主义者，

后来成为資产阶級自由貿易論者。——第485頁。

佩脫拉克，弗蘭契斯科（Petrarca, Francesco 1304—1374）——文艺复兴时代杰出的意大利詩人。——第515頁。

孟德斯鳩，沙利（Montesquieu, Charles 1689—1755）——法国資产阶級社会学家，經济学家和作家，18世紀資产阶級啓蒙运动的代表人物，君主立宪制的理論家。——第70、128、129、139、411頁。

九　畫

施泰因，罗伦茲（Stein, Lorenz 1815—1890）——德国法律家，国家学家，普魯士政府的密探。——第571頁。

施塔尔，弗里德里希·尤利烏斯（Stahl, Friedrich Julius 1802—1861）——德国法律家和極端反动的政治活动家。——第106頁。

施梯林——見荣克-施梯林·約翰·亨利希。

施特劳斯，大衛·弗里德里希（Strauß, David Friedrich 1808—1874）——德国哲学家和政論家，著名的黑格尔左派分子之一；1866年以后成为民族自由主义者。——第32、124、504、521、522、529、533、561、589、629、647頁。

施勒格尔，奧古斯特·威廉（Schlegel, August Wilhelm 1767—1845）——德国詩人，翻譯家和文学史家，反动的浪漫主义的代表人物之一。——第517頁。

施莱艾尔馬赫尔，弗里德里希（Schleiermacher, Friedrich 1768—1834）——德国唯心主义哲学家，神学家和傳教士。——第529頁。

哈勒，卡尔·路德維希（Haller, Karl Ludwig 1768—1854）——瑞士反动的法律家和历史学家，农奴制度和專制制度的辯护人。——第49、106、537頁。

哈勒，阿尔勃莱希特（Haller, Albrecht 1708—1777）——瑞士自然科学家，詩人和政論家，以具有極端反动的社会政治观点著称。——第49頁。

哈利利，阿卜-穆罕默德（Hariri, Abu Mohammed(1054—1122)——杰出的阿拉伯作家。——第82頁。

哈格里沃斯，詹姆斯（Hargreaves, James 死于1778年）——著名的英国發明家。——第624、667頁。

科克，保尔·德（Kock, Paul de 約1794—1871）——法国資产阶級作家，著有一些輕浮的消閑小說。——第512頁。

科布頓，理查（Cobden, Richard 1804—1865）——英国厂主，資产阶級政治活动家，自由貿易論者，反谷物法同盟的發起人之一。——第627、687頁。

科瑟加頓，威廉（Kosegarten, Wilhelm 1792—1868）——德国反动的政論家，农奴制度的辯护人，曾鼓吹恢复中世紀秩序。——第131、133頁。

威德，約翰（Wade, John 1788—1875）——英国的政論家，經济学家和历史学家。——第614、623、698、700頁。

威灵頓，亞瑟·威尔斯里（Wellington, Arthur Wellesley 1769—1852）——公爵，英国的战略家，反动的国家活动家，托利党人，曾任首相(1828—1830)。——第627頁。

威季伍德，約瑟亞（Wedgwood, Josiah 1730—1795）——英国工業家，曾改进了英国的陶器業生产。——第667頁。

查理一世（Charles I 1600—1649）——英国国王(1625—1649)，在17世紀英

国資产阶級革命时期被处死。——第63頁。

查理二世(Charles II 1630—1685)——英国国王(1660—1685)。——第642頁。

胡果，古斯达夫(Hugo, Gustav 1764—1844)——德国法律家，哥丁根大学的法学教授，反动的法的历史学派的創始人。——第97—106頁。

胡登，烏尔利希·馮(Hutten, Ulrich von 1488—1523)——德国人道主义詩人，宗教改革的拥护者，德国騎士阶層的思想家之一，1522—1523年騎士起义的参加者。——第207、209頁。

拜倫，乔治(Byron, George 1788—1824)——杰出的英国詩人，革命浪漫主义的代表人物。——第521、561頁。

拜尔斯圖，卓納森(Bairstow, Jonathan 約生于1819年)——宪章运动的参加者，1842年宪章派国民公会会員。——第582頁。

洛克，約翰(Locke, John 1632—1704)——著名的英国二元論哲学家，感覚論者，資产阶級經济学家。——第667、679頁。

奎納，古斯达夫(Kühne, Gustav 1806—1888)——德国作家，"青年德意志"文学团体的代表人物之一。——第521、524、526—528頁。

柏拉圖(Plato 公元前約427—約347)——古希臘唯心主义哲学家，奴隶主貴族的思想家。——第134頁。

保路斯，亨利希·艾伯哈特·哥特洛普(Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob 1761—1851)——德国新教神学家，唯理論者。——第504頁。

約翰遜，本杰明(Jonson, Benjamin 約1573—1637)——英国剧作家，莎士比亚的同代人，曾經力圖用現实主义的手法表現現实。——第651頁。

十 画

馬克思，卡尔(Marx, Karl 1818—1883)(傳記材料)。——第244、407、408、411、415、416、418、468、484、591、595頁。

馬尔薩斯，托馬斯·罗伯特(Malthus, Thomas Robert 1766—1834)——英国牧师，反动的資产阶級經济学家，資本主义制度的辯护人，宣傳仇視人类的人口論。——第475、561、598、619—621頁。

馬利亚特，弗雷德里克(Marryat, Frederick 1792—1848)——英国作家，水手，著有一些冒險小說。——第512頁。

馬利烏斯，凱尤斯(Marius, Caius 公元前約156—86)——罗馬战略家和国家活动家，曾任执政官(公元前107，104—100，86)。——第681頁。

馬勒伯朗士，尼古拉(Malebranche, Nicolas 1638—1715)——法国唯心主义哲学家，形而上学者。——第115頁。

馬基雅弗利，尼古洛(Machiavelli Niccolo 1469—1527)——意大利政治思想家，历史学家和作家，資本主义关系产生时期意大利資产阶級的思想家之一。——第70、128頁。

海伊，威廉(Hey, Wilhelm 1789—1854)——德国的牧师，兒童詩和寓言的作者。——第515頁。

海涅，亨利希(Heine, Heinrich 1797—1856)——偉大的德国革命詩人。——第512、526—529頁。

海德，約翰·哥特弗利德(Herder, Johann Gottfried 1744—1803)——德国

作家和18世紀資产阶級啓蒙运动的文学理論家；对进步的"狂飆"文学思潮的形成起过一定作用。——第98頁。

海尔巴特，約翰·弗里德里希（Herbart, Johann Friedrich 1776—1841）——德国反动的唯心主义哲学家，心理学家和教育家。——第532頁。

海尔梅斯，卡尔·亨利希（Hermes, Karl Heinrich 1800—1856）——德国的反动政論家，1842年为"科倫日报"的編輯之一；普魯士政府的密探。——第109—119頁。

海尔維格，格奧尔格（Herwegh, Georg 1817—1875）——德国的名詩人，小資产阶級民主主义者。——第196、199、200、419、524、591頁。

格玐尔，弗里德里希（Güll, Friedrich 1812—1879）——德国詩人，兒童詩歌的作者。——第515頁。

格律恩，阿納斯塔修斯（Grün, Anastasius 1806—1876）——奧地利詩人，30年代曾匿名出版一系列批判德国封建和天主教反动的文集。——第524頁。

格萊安，詹姆斯·罗伯特·乔治（Graham, James Robert George 1792—1861）——英国的国家活动家，皮尔分子（温和的托利党人）。——第562、564、690頁。

格劳修斯，胡果（Grotius, Hugo 1583—1645）——荷蘭学者，法律家，資产阶級天賦人权論的奠基人之一。——第128頁。

格萊斯頓，威廉·尤尔特（Gladstone, William Ewart 1809—1898）——英国的政治和国家活动家，皮尔分子（温和的托利党人），19世紀后半期为自由党領袖，曾多次参加內閣并任首相（1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894）。——第564頁。

格雷哥里七世（希尔德布蘭德）〔Gregorio VII (Hildebrand)約1020—1085〕——罗馬教皇（1073—1085）。——第502頁。

哥采，約翰·密尔希奧尔（Goeze, Johann Melchior 1717—1786）——德国神学家，路德教的牧师，萊辛啓蒙观点的激烈反对者。——第207頁。

哥白尼，尼古拉（Copernicus, Nicolas 1473—1543）——偉大的波蘭天文学家，宇宙的太陽中心說的創立者。——第88、128頁。

哥列斯，約瑟夫（Görres, Joseph 1776—1848）——德国反动的浪漫派作家，語文学家和历史学家，天主教的拥护者。——第126頁。

哥特謝德，約翰·克里斯托夫（Gottsched, Johann Christoph 1700—1766）——德国作家和批評家，18世紀德国早期啓蒙运动的代表人物，曾努力整理德国的文学語言；他的著作表現了当时德国文学界代表人物的落后、閉塞和奴才相，因而受到18世紀进步作家（萊辛等）的批判。——第91頁。

庫辛，維克多（Cousin, Victor 1792—1867）——法国唯心主义哲学家，折衷主义者。——第531頁。

庫伯，托馬斯（Cooper, Thomas 1805—1892）——英国詩人和新聞記者，小資产阶級激进分子，40年代初参加宪章运动，后来成为基督教的傳教士。——第565頁。

荣克，亚历山大（Jung, Alexander 1799—1884）——德国作家，文学史家，政論家，接近"青年德意志"文学团体。——

第519—526、529—534頁。

荣克-施梯林，約翰·亨利希（Jung-Stilling, Johann Heinrich 1740—1817）——德国作家，虔誠派教徒。——第517頁。

倍恩，托馬斯（Paine, Thomas 1737—1809）——英国激进的政論家，共和主义者，美国独立战爭和18世紀末法国資产阶級革命的參加者。——第569頁。

席勒，弗里德里希（Schiller, Friedrich 1759—1805）——偉大的德国作家。——第7、40、506頁。

倫勃朗（Rembrandt 1606—1669）——偉大的荷蘭艺术家。——第83頁。

恩格斯，弗里德里希（Engels, Friedrich 1820—1895）（傳記材料）。——第532、559、562、569、587、589、592、593、625、655、677頁。

烏朗特，路德維希（Uhland, Ludwig 1787—1862）——德国的浪漫主义詩人。——第513頁。

紐賽尔特，弗里德里希·奧古斯特（Nösselt, Friedrich August 1781—1850）——德国教育家，著有历史、地理和德国文学的教科書。——第509頁。

拿破侖第一·波拿巴（Napoléon I Bonaparte 1769—1821）——法国皇帝（1804—1814和1815）。——第47、117、129、159、410、476、477、481、512、576、660頁。

愛德华三世（Edward III 1312—1377）——英国国王（1327—1377）。——第474頁。

特洛姆里茨（Tromlitz）——見維茨列本，奧古斯特。

埃斯庫罗斯（Aeschylus公元前525—456）——杰出的古希臘剧作家，古典悲剧作家。——第457頁。

十一画

畢丰，喬治·路易（Buffon, Georges Louis 1707—1788）——杰出的法国自然科学家。——第657頁。

畢舍，菲力浦（Buchez, Philippe 1796—1865）——法国的政治活动家和历史学家，資产阶級共和主义者，基督教社会主义的思想家之一。——第440頁。

畢萊，欧仁（Buret, Eugène 1810—1842）——法国小資产阶級的社会主义者。——第475頁。

畢达哥拉斯（Pythagoras 公元前約571—497）——古希臘数学家，唯心主义哲学家，奴隶主貴族的思想家。——第37頁。

畢洛夫-庫梅洛夫，恩斯特（Bülow-Cummerow, Ernst 1775—1851）——德国的反动政論家和政治活动家，普魯士容克地主的代言人。——第131、197、542頁。

基佐，弗朗斯瓦·比埃尔·吉約姆（Guizot, François Pierre Guillaume 1787—1874）——法国資产阶級历史学家和国家活动家，1840年至1848年間实际上操縱了法国的內政和外交，他所代表的是大金融資产阶級的利益。——第150、192頁。

基卜生，托馬斯·米尔納（Gibson, Thomas Milner 1806—1884）——英国的政治和国家活动家，自由貿易論者。——第694頁。

康德，伊曼努尔（Kant, Immanuel 1724—1804）——杰出的德国哲学家，18世紀末至19世紀初德国唯心主义的創始人。——第15、88、98、100、588、589、

591頁。

康帕內拉，托馬佐（Campanella, Tommaso 1568—1639）——意大利哲学家，空想共产主义的早期代表人物之一。——第128頁。

梅因，爱德华（Meyen, Eduard 1812—1870）——德国政論家，黑格尔左派分子；后来成为民族自由主义者。——第533頁。

培根，弗蘭西斯（Bacon, Francis 1561—1626）——維魯拉姆男爵，杰出的英国哲学家，英国唯物主义的創始人，自然科学家和历史学家。——第127、473、659、679頁。

荷馬（Homerus）——傳說中的古希臘叙事詩詩人，"伊利亞特"和"奧德賽"的作者。——第99頁。

梭倫（Solon 公元前約638—約558）——聞名的雅典立法家，在人民群众的压力下制定了許多反对世襲貴族的法律。——第90頁。

雪萊，派尔希·畢希（Shelley, Percy Bysshe 1792—1822）——杰出的英国詩人，革命浪漫主义的代表人物，無神論者。——第561、569頁。

朗蓋，約阿希姆（Lange, Joachim 1670—1744）——德国神学家，哈雷大学教授，極端的反动分子。——第128頁。

琉善（Lucianus 約120—約180）——杰出的古希臘諷刺作家，無神論者。——第108、114、457頁。

莫森，尤利烏斯（Mosen, Julius 1803—1867）——德国作家，浪漫派的代表人物。——第514、524頁。

勒魯，比埃尔（Leroux, Pierre 1797—1871）——法国政論家，空想社会主义者，基督教社会主义的代表人物之一。——第134、583頁。

梯也尔，阿道夫（Thiers, Adolphe 1797—1877）——法国資产阶級历史学家和国家活动家，曾任总理（1836，1840）及共和国总統（1871—1873），屠杀巴黎公社起义者的劊子手。——第192頁。

理查遜，賽米尔（Richardson, Samuel 1689—1761）——英国作家，首創文学中小市民的伤感的風格。——第99頁。

莎士比亞，威廉（Shakespeare, William 1564—1616）——偉大的英国作家。——第354、652頁。

第斯泰維克，阿道夫（Diesterweg, Adolf 1790—1866）——德国进步的教育家，瑞士民主主义教育家裴斯泰洛齐的門生。——第510頁。

十二画

斯密，亞当（Smith, Adam 1723—1790）——英国經济学家，資产阶級古典政治經济学最大的代表人物之一。——第561、598、599、601、608、657、675頁。

斯圖亞特王朝（Stuarts）——統治苏格蘭（1371—1714）和英国（1603—1714）的王朝。——第408頁。

斯宾諾莎，巴魯赫（别涅狄克特）（Spinoza, Baruch (Benedictus) 1632—1677）——杰出的荷蘭唯物主义哲学家，無神論者。——第15、128、649頁。

菲力浦，奧尔良公爵（Philippe, Orléans 1674—1723）——法国的攝政者（1715—1723）。——第47、100頁。

菲力浦二世（Felipe II 1527—1598）——西班牙国王（1556—1598）。——第174頁。

費希特，約翰·哥特利勃（Fichte, Johann Gottlieb 1762—1814）——德国哲学

家，主观唯心主义者，18世紀末至19世紀初德国唯心主义的代表人物。——第15、88、128、588頁。

費尔巴哈，路德維希（Feuerbach, Ludwig 1804—1872）——馬克思以前德国最杰出的唯物主义哲学家。——第32—34、122、123、418、521、529、532、533、590、606、647、649頁。

凱撒（凱尤斯·尤利烏斯）（Caesar, Caius Julius 公元前約100—44）——著名的罗馬战略家和国家活动家。——第35、678頁。

凱-夏特沃斯，詹姆斯·菲力浦斯（Kay-Shuttleworth James Phillips 1804—1877）——英国医生，資产阶級的社会活动家。——第473頁。

普拉頓，奧古斯特（Platen, August 1796—1835）——德国詩人，自由主义者。——第514頁。

普利斯特列，約瑟夫（Priestley, Joseph 1733—1804）——著名的英国学者，化学家，唯物主义哲学家。——第657頁。

萊辛，哥特霍尔德·埃夫拉伊姆（Lessing, Gotthold Ephraim 1729—1781）——偉大的德国作家，批評家和哲学家，18世紀卓越的啓蒙运动者之一。——第91、207頁。

萊布尼茨，哥特弗利德·威廉（Leibniz, Gottfried Wilhelm 1646—1716）——偉大的德国数学家，唯心主义哲学家。——第115、588頁。

傅立叶，沙利（Fourier, Charles 1772—1837）——偉大的法国空想社会主义者。——第133、416、577—579、583、615頁。

温克勒，泰奧多尔（Winkler, Theodor 1775—1856）——笔名为泰奧多尔·赫尔，德国的反动作家和記者。——第45頁。

閔采尔，托馬斯（Münzer, Thomas 約1490—1525）——偉大的德国革命家，宗教改革及1525年农民战爭时期农民和平民的領袖及思想家，他宣傳了空想平均共产主义的思想。——第449、585頁。

黑格尔，乔治·威廉·弗里德里希（Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1770—1831）——德国最大的哲学家，客观唯心主义者，極全面地發展了唯心主义的辯証法。——第122、128、183、203、247—259、262、263、268—279、281—283、285—292、295—300、301、303—314、317—318、320—324、327、328、330—336、338—339、341—344、347—353、355—371、374—376、379、380、383—390、396—402、427—429、439、452、459、521—527、529—531、537、588、589、591、642、647、649、650、675頁。

隆凱尔，馬丁（Runkel, Martin）——德国政論家，1839—1843年間为保守的"爱北斐特日报"的編輯。——第513頁。

湯普遜，托馬斯·培倫涅特（Thompson, Thomas Perronet 1783—1869）——英国資产阶級政治活动家，庸俗的經济学家，自由貿易論者。——第608頁。

十三画

奧肯，罗侖茲（Oken, Lorenz 1779—1851）——德国自然科学家和自然哲学家。——第37頁。

奧古斯丁，奧略里（Augustinus, Aurelius 354—430）——外号"有福者"，基督教神学家和唯心主义哲学家，宗教世界观

的狂热宣揚者。——第99、125頁。

奧康奈尔，丹尼尔（O'Connell, Daniel 1775—1847）——爱尔蘭律师和資产阶級的政治活动家，民族解放运动右翼自由派的領袖。——第560、571—574、696、697頁。

奧康瑙尔，菲格斯（O'Connor, Feargus 1794—1855）——宪章运动左翼領袖之一，"北極星报"的創办人和編輯，1848年后成为改良主义者。——第560、564、565頁。

奧斯特勒，理查（Oastler, Richard 1789—1861）——英国政治活动家，傾向于托利党，在反对資产阶級自由貿易論的斗爭中，主張通过立法限制工作日。——第630頁。

奧尔良公爵（Orléans）——見菲力浦，奧尔良公爵。

路德，馬丁（Luther, Martin 1483—1546）——卓越的宗教改革家，德国新教（路德教）的創始人，德国市民阶級的思想家，在1525年农民战爭时期，站在諸侯方面反对起义农民和城市貧民。——第32、33、88、207、209、461、584、585頁。

路易十四（Louis XIV 1638—1715）——法国皇帝（1643—1715）。——第47頁。

路易-菲力浦（Louis Philippe 1773—1850）——奧尔良公爵，法国国王（1830—1848）。——第535、574頁。

雷瑙，尼古劳斯（Lenau, Nicolaus 1802—1850）——卓越的奧地利詩人，他的作品充滿了反封建、反天主教的情緒。——第524頁。

聖西門，昂利（Saint-Simon, Henri 1760—1825）——偉大的法国空想社会主义者。——第577、579、583頁。

塔西佗，普卜利烏斯·科尔奈利烏斯（Tacitus, Publius Cornelius 約55—約120）——著名的罗馬历史学家。——第505頁。

葛德文，威廉（Godwin, William 1756—1836）——英国小資产阶級作家和政論家，唯理論者，無政府主义的創始人之一。——第675頁。

楚泊菲尔，亨利希（Zöpfl, Heinrich 1807—1877）——德国的反动法律家，国家学家。——第410頁。

詹姆斯一世（James I 1566—1625）——英国国王（1603—1625）。——第47頁。

十四画

維多克，弗朗斯瓦·欧仁（Vidocq, François Eugène 1775—1857）——法国的刑事犯，警察局密探；一般認为"維多克回忆录"一書出于他的手笔；他的名字已成为狡猾的密探和騙子手的代名詞。——第129頁。

維多利亚（Victoria 1819—1901）——英国女王（1837—1901）。——第535頁。

維茨列本，奧古斯特（Witzleben, August 1773—1839）——笔名为阿·特洛姆里茨（A. Tromlitz），德国資产阶級作家，著有膚淺的長短篇历史小說多种。——第512頁。

赫斯，莫澤斯（Heß, Moses 1812—1875）——德国小資产阶級政論家，40年代中为"眞正社会主义"的重要代表人物之一。——第591頁。

赫拉克利特（Herakleitos 公元前約540—約480）——古希臘杰出的哲学家，辯証法的奠基人之一，自發的唯物主义者。——第39、128頁。

蒙特，泰奧多尔（Mundt, Theodor 1808—

1861)——德国作家，"青年德意志"文学团体的代表人物之一，后来为布累斯劳大学和柏林大学的文学和历史教授。——第512、521、524、526—527、529、594頁。

蒙台涅，米歇尔 (Montaigne, Michel 1533—1592)——法国怀疑論哲学家，文艺复兴时代的作家。——第99頁。

瑪丽(Mary 1516—1558)——天主教徒，英国女王(1553—1558)。——第47頁。

福斯，約翰·亨利希(Voss, Johann Heinrich 1751—1826)——德国詩人，荷馬、味吉尔及其他古代詩人作品的翻譯家。——第517頁。

歌德，約翰·沃尔弗干格 (Goethe, Johann Wolfgang 1749—1832)——偉大的德国作家和思想家。——第7、41、409、510、515、644、647、652頁。

蒲魯东，比埃尔·約瑟夫(Proudhon, Pierre Joseph 1809—1865)——法国政論家，小資产阶級的思想家，無政府主义的創始人之一。——第134、416、483、583頁。

十五画

德洛姆，讓·路易(Delolme, Jean Louis 1741—1806)——瑞士的国家活动家，法律家，英国君主立宪制度的辯护人。——第682頁。

德薩米，德奧多 (Dézamy, Theodore 1803—1850)——法国政論家；空想共产主义革命派的卓越代表人物。——第416頁。

德尔圖良，昆圖斯·賽普特米烏斯·弗洛倫斯 (Tertullianus, Quintus Septimius Florens 約150—約222)——基督教神学家，極端的反动分子，科学的凶惡敌人。——第115頁。

圖克，約翰·霍恩 (Tooke, John Horne 1736—1812)——英国政治活动家，資产阶級民主主义者。——第676頁。

十六画

霍夫曼，恩斯特·泰奧多尔·亚馬多(Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 1776—1822)——德国作家，反动的浪漫主义者，在他的作品中，現实的因素和幻想、神秘主义以及对認識的不合理性的宣傳糾纏在一起。——第98頁。

霍布斯，托馬斯 (Hobbes, Thomas 1588—1679)——杰出的英国哲学家，机械唯物主义的代表人物，他的社会政治观点具有鮮明的反民主的傾向。——第128頁。

霍尔巴赫，保尔·昂利 (Holbach, Paul Henry 1723—1789)——杰出的法国哲学家，机械唯物主义的代表人物，無神論者，法国革命資产阶級的思想家之一。——第561、569頁。

霍亨施陶芬王朝 (Hohenstaufen)——德意志的王朝(1138—1254)。——第539頁。

盧-拉維涅，比埃尔·賽勒斯丹(Roux-Lavergne, Pierre Célestin 1802—1874)——法国历史学家，唯心主义哲学家。——第440頁。

盧格，阿尔諾德 (Ruge, Arnold 1802—1880)——德国政論家，黑格尔左派分子，資产阶級激进分子，1866年后成为民族自由主义者。——第407、408、415、468—474、476—478、481—489、533、590、591、595頁。

盧梭，讓·雅克(Rousseau, Jean Jacques 1712—1778)——杰出的法国啓蒙运动

者，民主主义者，小資产阶級的思想家。——第99、128、443、561、569頁。

盧克萊茨，卡尔（Titus Lucretius Carus 公元前約99—約55）——杰出的罗馬哲学家和詩人，唯物主义者，無神論者。——第114頁。

鮑威尔，布魯諾（Bauer, Bruno 1809—1882）——德国唯心主义哲学家，最著名的黑格尔左派分子之一，資产阶級的激进分子；1866年后成为民族自由主义者。——第122、419—424、426、429、432、435—436、438、444—445、447、449、521、536、542、590、647、649頁。

鮑威尔，埃德加尔（Bauer, Edgar 1820—1886）——德国政論家，黑格尔左派分子，布·鮑威尔的弟弟。——第593頁。

十七画

謝林，弗里德里希·威廉（Schelling, Friedrich Wilhelm 1775—1854）——德国哲学家，18世紀末至19世紀初德国唯心主义的代表人物，后来成为科学的凶惡敌人，宗教的竭力拥护者。——第122、529、530—532、588、647、649頁。

穆勒，詹姆斯（Mill, James 1773—1836）——英国資产阶級經济学家和哲学家，李嘉圖理論的庸俗化者，在哲学上是边沁的追随者。——第599、675頁。

戴維，亨弗利（Davy, Humphry 1778—1829）——杰出的英国学者，化学家和物理学家。——第607、621頁。

十八画

薩伊，讓·巴蒂斯特（Say, Jean Baptiste 1767—1832）——法国資产阶級經济学家，庸俗政治經济学的代表人物。——第603、604、606頁。

薩維尼，弗里德里希·卡尔（Savigny, Friedrich Karl 1779—1861）——德国法律家，胡果的門生，反动的法的历史学派的首領，1842—1848年間任修訂法律大臣。——第98、105頁。

薩斯威尔，查理（Southwell, Charles 1814—1860）——英国空想社会主义者，欧文的門生。——第567、568、570頁。

魏特林，威廉（Weitling, Wilhelm 1808—1871）——德国早期工人运动的卓越的活动家，空想平均共产主义的理論家之一，他的职業是裁縫。——第416、483、586—588頁。

聶斯特罗伊，約翰（Nestroy, Johann 1802—1862）——奧地利剧作家，通俗的喜剧和滑稽剧的作者。——第512頁。

十九画

龐培，格奈尤斯·馬格努斯（Pompeius, Gnaeus Magnus 公元前106—48）——罗馬战略家和国家活动家。——第25、39頁。

二十四画

讓·保尔（Jean Paul）——約翰·保尔·弗里德里希·李希特尔（Johann Paul Friedrich Richter 1763—1825）的笔名，德国小資产阶級諷刺作家。——第506頁。

期刊索引[⊖]

一　画

"1841年人民报"(«*Le Populaire de 1841*»)——巴黎出版。——第584、586頁。

四　画

"巴門日报"(«*Barmer Zeitung*»)——第513頁。

"巴門周刊"(«*Barmer Wochenblatt*»)——第514頁。

"文学年鑒"(«*Jahrbuch der Literatur*»)——汉堡出版。——第512—513頁。

"文学总匯报"(«*Allgemeine Literatur-Zeitung*»)——見"耶拿文学总匯报"。

"公益周刊"(«*Gemeinnütziges Wochenblatt*»)——別恩堡出版。——第234頁。

"天主教德国历史政治紀事"(«*Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland*»)——慕尼黑出版。——第192、201—202、207—209頁。

五　画

"汉堡記者"(«*Hamburger Korrespondent*»)——見"汉堡公正記者政治和学术日报"。

"汉堡公正記者政治和学术日报"(«*Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteiischen Korrespondenten*»)——第122、192頁。

"外国人报"(«*Fremdenblatt*»)——爱北斐特出版。——第514頁。

"北極星报,里子新聞"(«*The Northern Star, and Leeds General Advertiser*»)——第696頁。

六　画

"农村日报"(«*Dorfzeitung*»)——爱北斐特出版。——第514頁。

"年輕一代"(«*Die junge Generation*»)——瑞士出版。——第586、587頁。

七　画

"改良报"(«*La Réforme*»)——巴黎出版。——第468、471頁。

"杜塞尔多夫日报"(«*Düsseldorfer Zeitung*»)——第190頁。

"貝尔格区和馬尔克区每日通报"(«*Täglicher Anzeiger für Berg und Mark*»)——爱北斐特出版。——第514頁。

"麦菲斯托費尔。現代德意志簡評"(«*Mefistofeles. Revue der deutschen Gegenwart in Skizzen und Umrissen*»)——1842年在萊比錫和加塞尔出版,1843—1844年在関斯德出版。——第130頁。

⊖ 报名上的單星(*)表示卡·馬克思和弗·恩格斯在1839—1844年間曾經撰过稿的报紙和杂志。双星(**)表示馬克思編輯的或在他的影响下編輯的报紙和杂志。——編者注

八 画

"国家报"（《*Staats-Zeitung*》）——見"普魯士国家总匯报"。

"国民日报"（《*Le National*》）——巴黎出版。——第150頁。

"法郎吉"（《*La Phalange*》）——巴黎出版。——第579頁。

"法蘭克福报"（《*Frankfurter Journal*》）——第223頁。

*"知識界晨报"（《*Morgenblatt für gebildete Leser*》）——什圖特加特和杜宾根出版。——第513頁。

"欧罗巴。知識界紀事报"（《*Europa. Chronik der gebildeten Welt*》）——什圖特加特出版。——第514頁。

九 画

"柏林年鑒"（《*Berliner Jahrbücher*》）——見"科学評論年鑒"。

"柏林政治周刊"（《*Berliner politisches Wochenblatt*》）——第49、122、131、411頁。

"柏林政治和学术問題新聞"（《*Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen*》）——第35頁。

"柏林政治和学术問題王国特权报"（《*Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen*》）——第35頁。

"科倫日报"（《*Kölnische Zeitung*》）——第107、108、119、122、129、189、191、195—200頁。

"科尼斯堡日报"（《*Königsberger Zeitung*》）——見"普魯士王国国家、軍事和和平日报"。

"科学評論年鑒"（《*Jahrbücher fur wissenschaftliche Kritik*》）——柏林出版。——第513、533頁。

"科尼斯堡文学报"（《*Königsberger Literatur-Blatt*》）——第520、529—530、532、534頁。

"总匯报"（《*Allgemeine Zeitung*》）——奥格斯堡出版。——第39、122、130—132、134、191、195、563、566、594頁。

"总匯报"（《*Allgemeine Zeitung*》）——愛北斐特出版。——第513頁。

"省报"（《*Provinzialzeitung*》）——愛北斐特出版。——第513頁。

**"前进报"（《*Vorwärts!*》）——巴黎出版。——第468、489、677、705頁。

"独立評論"（《*La Revue indépendante*》）——巴黎出版。——第584頁。

"施本納报"（《*Spenersche Zeitung*》）——見"柏林政治和学术問題新聞"。

"耶拿文学总匯报"（《*Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung*》）——第511頁。

"政治和文学辯論日报"（《*Journal des Débats politiques et littéraires*》）——巴黎出版。——第39頁。

"观察家"（《*The Examiner*》）——倫敦出版。——第553、554、701頁。

十 画

"泰晤士报"（《*The Times*》）——倫敦出版。——第594頁。

"愛北斐特日报"（《*Elberfelder Zeitung*》）——第190、192、513頁。

"烏培河谷讀者园地"（《*Wupperthaler Lesekreis*》）——"巴門日报"的附頁。——第514頁。

十一画

"舵手"（《*Der Pilot*》）——阿尔托納出

版。——第529頁。

"晚报"（«*Abend-Zeitung*»）——德累斯頓和萊比錫出版。——第45、513頁。

"理性的先知。哲学的辯护"（«*The Oracle of Reason: Or, Philosophy Vindicated*»）——起初在布利斯托尔出版，后来在設菲尔德和倫敦出版。——第568頁。

十二画

"普魯士国家报"（«*Preußische Staats-Zeitung*»）——見"普魯士国家总匯报"。

"普魯士国家总匯报"（«*Allgemeine Preußische Staats-Zeitung*»）——柏林出版。——第35—40、180、189、193、513頁。

"普魯士王国国家、軍事和和平日报"（«*Königlich-Preußische Staats-Kriegs- und Friedens-Zeitung*»）——科尼斯堡出版。——第128頁。

"萊比錫总匯报"（«*Leipziger Allgemeine Zeitung*»）——第186、188—195、200—206、208—209頁。

"萊茵—摩塞尔日报"（«*Rhein- und Mosel-Zeitung*»）——科布倫茨出版。——第191—193、199、201—209、241頁。

**"萊茵政治、商業和工業日报"（«*Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe*»）——科倫出版。——第96、106、120、128—131、133—135、181—182、185、190—191、195—196、198—201、203、207、209—215、243—244、533、545、551、554、557、559、591頁。

"黃蜂"杂志（«*Les Guêpes*»）——巴黎出版。——第192頁。

十三画

"新聞小报"（«*Intelligenzblatt*»）——爱北斐特日报的附頁。——第513頁。

*"新道德世界。合理社会报"（«*The New Moral World: and Gazette of the Rational Society*»）——倫敦出版。——第592、593、595、696頁。

*"瑞士共和主义者"（«*Schweizerischer Republikaner*»）——苏黎世出版。——第574頁。

十四画

"福斯报"（«*Vossische Zeitung*»）——見"柏林政治和学术問題王国特权报"。

"福音派教会报"（«*Evangelische Kirchen-Zeitung*»）——柏林出版。——第506頁。

十五画

**"德法年鑒"（«*Deutsch-Französische Jahrbücher*»）——巴黎出版。——第405、407、418、451、467、484、595、625、655頁。

*"德意志电訊"（«*Telegraph für Deutschland*»）——汉堡出版。——第493、518、528頁。

*"德国科学和艺术年鑒"（«*Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst*»）——萊比錫出版。——第122、520、521、532、534、589、591頁。

"德国科学和艺术哈雷年鑒"（«*Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst*»）——第520頁。

"慕尼黑政治紀事"（«*Münchener politische Blätter*»）——見"天主教德国历史政治紀事"。

"摩塞尔河与薩尔河沿岸葡萄酒釀造業特利尔促进协会公报"（«*Mittheilungen des Vereins zur Förderung der Weinkultur an der Mosel und Saar zu Trier*»）——第217、223頁。

马克思恩格斯全集

第一卷

*

人民出版社出版（北京朝阳门大街320号）
北京市书刊出版业营业许可证出字第1号

上海商务印刷厂印刷　新华书店发行

*

开本 900×1220 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 24 $\frac{5}{8}$ · 插页 10 · 字数 559,000

1956年12月第1版
1965年10月北京第3次印刷
统一书号 1001·322　定价（四）2.80元